טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") להנפקת ניירות הערך לציבור. אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת תשקיף זו. יובהר כי ייתכנו שינויים בפרטים אשר נכללו בטיוטה זו ביחס לנוסח התשקיף שיקבל את היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה.

קבוצת תדהר בע"מ
("החברה")

גיל גבע
("המציע")

תשקיף להשלמה

הצעת מכר

של

[__] מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("**מניות המכר**"). מניות המכר יוצעו לציבור על ידי יו"ר הדירקטוריון, מר גיל גבע, מבעלי השליטה בחברה (להלן: "**המציע**"). מניות המכר נובעות ממימוש אופציות לא רשומות אשר ימומשו בידי מר גבע טרם הרישום למסחר על פי תשקיף זה, כמפורט בסעיף 3.3.2 לתשקיף. מניות המכר מוצעות במחיר של [_] ש"ח למניה.

מניות המכר תועברנה לרוכשיהן כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד וזכות אחרת של צד שלישי.

הנפקה ראשונה לציבור

של

[__] מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("**המניות המוצעות**") אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה.

הצעת המניות המוצעות, תתבצע על פי תשקיף להשלמה ("**התשקיף**" או "**תשקיף להשלמה**") והודעה משלימה, וזאת מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007 ("**ההודעה המשלימה**", "**חוק ניירות ערך**" ו-"**תקנות הודעה משלימה**", בהתאמה).

מניות המכר והמניות המוצעות יקראו להלן יחדיו: "**מניות ההנפקה**" או "**ניירות הערך המוצעים**".

מבנה ההצעה לציבור

מניות ההנפקה תוצענה למשקיעים מוסדיים (בכפוף לאמור להלן) כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ז-2007) ("**המשקיעים המוסדיים**" ו-"**תקנות ההצעה**", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה ב- [__] יחידות (כל אחת מהיחידות תכונה להלן: "**היחידה**"), במחיר אחיד ליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

הרכב היחידה	**מחיר**
[__] מניות רגילות במחיר של [__] ש"ח למניה	[__] ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה	[__] **ש"ח (*)**

(*) כמות מניות ההנפקה תהא מורכבת מהמניות המוצעות וממניות המכר בהתאם ליחס בין כמות המניות המוצעות ([_____]) לבין כמות מניות המכר המוצעות על ידי המציע ([__]) (להלן: "**יחס הכמויות המוצעות**"). כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה הנ"ל ללא כל הנחה או הטבה, אך בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה.

לפרטים בדבר הוצאות הנפקה מוערכות ראו סעיף 5.1 בפרק 5 לתשקיף.

יחד עם רישום למסחר

של

של [__] מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה וכן [__]_מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, שתנבענה ממימוש [_____] אופציות לא רשומות שהוקצו כמפורט בפרק 3 לתשקיף (לא כולל מניות המכר, כמפורט בסעיף 1.3 בתשקיף) ("**ניירות הערך הקיימים**").

יצוין, כי הנפקת מניות ההנפקה והרישום למסחר של ניירות הערך הקיימים של החברה כאמור לעיל כפופים לדרישות הבורסה כמפורט בסעיף 2.8 בפרק 2 לתשקיף.

חתם מתמחר: הצעת החברה והמציע על פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על ידי לידר הנפקות (1993) בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ("**החתמים המתמחרים**"), הכל בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. בהתאם החתמים המתמחרים יחתמו על ההודעה המשלימה אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור מכח תשקיף להשלמה זה ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, פרטי הסכם החיתום לרבות שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, הוצאות ההנפקה והשיעור שהן מהוות מתמורת ההנפקה הצפויה. יודגש, כי ההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף בכפוף לחתימת הסכם חיתום (ככל שיחתם), כאשר בכל מקרה הצעה לא אחידה על פי תשקיף זה מותנית בהתחייבות חיתומית כאמור לעיל. לפרטים נוספים ראו בסעיף 2.13 בפרק 2 לתשקיף.

החברה והמציע יהיו רשאים להציע עד 30% מהמניות המוצעות על-פי התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי, תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.6.5. בפרק 2 בתשקיף.

לפרטים נוספים אודות המניות המוצעות, מניות המכר ואופן הצעתן ראו פרק 2 לתשקיף.

לאחר פרסומו של תשקיף זה, יפרסמו החברה והמציע הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן המועד והתקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה, וכל נתון אחר אותו רשאים החברה והמציע לכלול על-פי תקנות הודעה משלימה. בנוסף, יפרטו החברה והציע ו/או יעדכנו במסגרת ההודעה המשלימה את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות עלויות חיתום והפצה, ככל שתהיינה כאלה. ככל שתבוצע גם הצעה אחידה לציבור, כמפורט לעיל, החברה והמציע יפרסמו במסגרת ההודעה המשלימה את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור, ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז לציבור (ככל שיהיה) ("**יום הגשת הבקשות**" או "**יום המכרז**"). עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה.

ההודעה המשלימה תפורסם, והמכרז הציבורי ייערך (ככל שייערך) לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף, או תקופה קצרה יותר בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו-2005. פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה תסתיים לא יאוחר מ-75 ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ- 45 ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים בהצעה אחידה לציבור לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה. ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א(1)-(3) לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות. ככל שההודעה המשלימה תפורסם, או שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש החברה להגיש לרשות לניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף 2.12 בפרק 2 לתשקיף.

הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה (IPO). לאחר השלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים ורישום למסחר בבורסה, תהפוך החברה לחברה ציבורית, כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). היה ותבוטל ההנפקה מסיבה כלשהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו וניירות הערך הקיימים (כהגדרתם להלן) יחד עם ניירות הערך המוצעים לא יירשמו למסחר.

החברה (והלוואות מוסדיים) מדורגת על ידי מידרוג בדירוג A2.il.

וכן תשקיף מדף

תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף אשר מכוחו ניתן יהיה להציע (לרבות בדרך של הצעת מכר) ניירות ערך מסוגים שונים, בהתאם להוראות הדין - לרבות מניות רגילות של החברה, מניות בכורה[1], אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (הכל יחדיו: "**ניירות הערך הכלולים**").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ח-1968 ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.

***

לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים החלים על פעילות החברה, להערכת הנהלת החברה, ראו סעיף 6.20 בפרק 6 לתשקיף. להערכת הנהלת החברה, גורמי הסיכון אשר למועד התשקיף הינם בעלי השפעה גדולה על החברה: (א) המצב הכלכלי בישראל; (ב) אובדן סיווג לפי חוק רישוי קבלנים.

***

לפרטים בדבר עסקאות בין החברה לבין בעלי עניין בה, ראו פרק 8 לתשקיף. לפרטים בדבר הסדר לתיחום פעילות (הכולל החרגות מסוימות), ראו בסעיף 8.4 לפרק 8 לתשקיף.

***

לפרטים אודות מגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף 6.1.6.4 בפרק 6 לתשקיף. לפרטים בדבר ערבויות בעלי שליטה או צדדים קשורים להם, לרבות כאלו הצפויות להשתחרר אגב ההנפקה לפי תשקיף זה, ראו בפרק 8 לתשקיף זה. לפרטים בדבר פירעון הלוואות אגב הסכם החלפת מניות כהגדרתו בסעיף 6.6.3 לתשקיף, ראו בסעיף 6.6.3.1 לתשקיף זה. לפרטים בדבר ייעוד התמורה הצפויה ראו בפרק 5 לתשקיף. לפרטים בדבר עסקאות בניירות הערך של החברה בשלוש השנים האחרונות ראו בפרק 3 לתשקיף.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il וכן במערכת האינטרנט להודעות (מאי"ה) של הבורסה בכתובת: www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: [__] במאי 2026

[1] הנפקת מניות בכורה ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך.

תוכן עניינים

פרק 1 - מבוא

1.1 כללי..... א-1

1.2 היתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות ערך על פי תשקיף להשלמה זה..... א-1

1.3 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף מדף..... א-2

1.4 הון, קרנות ויתרת הרווח..... א-3

פרק 2 - פרטי הצעת ניירות הערך

2.1 המניות המוצעות לציבור..... ב-1

2.2 המניות שתירשמנה למסחר..... ב-2

2.3 מחיר המניות המוצעות..... ב-2

2.4 תנאי המניות המוצעות לציבור..... ב-2

2.5 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה..... ב-2

2.6 אופן ההצעה לציבור – הצעה לא אחידה..... ב-2

2.7 מכתבי הקצאה ותעודות..... ב-4

2.8 רישום למסחר בבורסה..... ב-5

2.9 הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף..... ב-6

2.10 הימנעות מדילול הון..... ב-6

2.11 מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף..... ב-6

2.12 ההודעה המשלימה..... ב-12

2.13 ריכוז, חיתום והפצה..... ב-13

2.14 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף..... ב-14

פרק 3 – הון החברה

3.1 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף..... ג-1

3.2 הון המניות של החברה כפי שהיה מייד לפני הרישום למסחר..... ג-1

3.3 השינויים שחלו בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף ג-1

3.4 ניירות ערך המירים לא רשומים של החברה למועד התשקיף..... ג-9

3.5 המחזיקים בניירות הערך של החברה ג-24

3.6 הסכם בעלי המניות בחברה..... ג-29

3.7 השליטה בחברה..... ג-32

3.8 חסימת ניירות ערך..... ג-32

פרק 4 – הזכויות הנלוות למניות החברה

4.1 הזכויות הצמודות למניות החברה על פי תקנון החברה..... ד-1
4.2 הזכויות הנלוות למניות החברה..... ד-1

נספח א' - תקנון החברה

פרק 5 – תמורת ההצעה

5.1 תמורת ההנפקה..... ה-1
5.2 ייעוד תמורת ההנפקה..... ה-1
5.3 סכום מינימאלי..... ה-1
5.4 חיתום..... ה-2
5.5 תשקיף המדף..... ה-2

פרק 6 – תיאור עסקי החברה

חלק 1 – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

6.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה ו-5
6.1.1 כללי..... ו-5
6.1.2 הסכם החלפת מניות תדהר הראל מניבים ו-7
6.1.3 מבנה ההחזקות העיקריות של החברה..... ו-8
6.1.4 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה..... ו-9
6.1.5 חלוקת דיבידנדים..... ו-9
6.1.6 מגבלות על חלוקת דיבידנדים..... ו-9

חלק 2 – מידע אחר

6.2 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה..... ו-10
6.3 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה..... ו-13

חלק 3 – תיאור עסקי החברה בתחום פעילותה

6.4 תחום פעילות הייזום..... ו-21
6.4.1 מידע כללי על תחום הפעילות..... ו-21
6.4.2 נתונים טבלאיים לענף ייזום בישראל..... ו-41
6.4.3 נתונים טבלאיים לענף ייזום למכירה בישראל..... ו-43
6.4.4 צבר הכנסות ומקדמות ו-45
6.4.5 ספקים וקבלנים..... ו-46
6.4.6 פרויקטים שאינם מהותיים מאוד למכירה..... ו-47
6.4.7 ניתוחי רגישות..... ו-59
6.4.8 פרוייקטי התחדשות עירונית..... ו-61
6.4.9 נתונים טבלאיים לענף ייזום למניבים בישראל..... ו-68
6.4.10 מבנה מניב מהותי מאוד - BEYOND..... ו-76

6.4.11	מבנה מניב מהותי מאוד – עמק ברכה	ו-85
6.4.12	תחרות	ו-91
6.5	תחום פעילות הביצוע	ו-92
6.5.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-92
6.5.2	תוצאות המגזר ההיסטוריות	ו-93
6.5.3	צבר הזמנות	ו-96
6.5.4	מוצרים ושירותים	ו-98
6.5.5	ריכוז נתונים אודות פרויקטים מהותיים	ו-102
6.5.6	לקוחות	ו-103
6.5.7	שיווק והפצה	ו-107
6.5.8	תחרות	ו-107
6.5.9	רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים	ו-107
6.5.10	חומרי גלם וספקים	ו-107
6.5.11	מימון	ו-107
6.5.12	ימי לקוחות וספקים	ו-107
6.6	תחום פעילות נדל"ן מניב	ו-109
6.6.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-109
6.6.2	מידע בדבר הנכסים המניבים של הקבוצה	ו-109
6.6.3	הסכם החלפת המניות והסכם בעלי המניות של תדהר הראל מניבים	ו-111
6.6.4	גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם	ו-121
6.6.5	מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות	ו-121
6.6.6	הסכמי שותפות / עסקה משותפת – תיאור כללי	ו-121
6.6.7	סוגי שוכרים והסכמי שכירות	ו-121
6.6.8	מדיניות רכישת נכסים	ו-122
6.6.9	מדיניות מימוש נכסים	ו-122
6.6.10	מיסוי	ו-122
6.6.11	תמצית תוצאות	ו-123
6.6.12	איזורי פעילות	ו-124
6.6.13	גילוי מצרפי של הפעילות	ו-125
6.6.14	הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים	ו-127
6.6.15	שוכרים עיקריים	ו-128
6.6.16	רכישת ומכירת נכסים – גילוי מצרפי	ו-128
6.6.17	תחרות	ו-128
6.6.18	גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד	ו-129
6.7	אחרים	ו-131

6.7.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-131
6.7.2	תמצית התוצאות של מגזר אחרים והתאמות למאוחד אפקטיבי	ו-131
6.7.3	מלונאות	ו-131
6.7.4	נדל"ן להשקעה בחו"ל	ו-134
6.7.5	השקעות בחברות אחרות	ו-134

<u>חלק 4 – עניינים הנוגעים לחברה בכללותה</u>

6.8	הון אנושי	ו-136
6.9	ביטוח	ו-140
6.10	רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים	ו-140
6.11	נכסים לא מוחשיים	ו-140
6.12	הון חוזר	ו-140
6.13	מימון	ו-141
6.14	מיסוי	ו-155
6.15	סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם	ו-155
6.16	מגבלות ופיקוח על פעילות החברה	ו-157
6.17	הסכמים מהותיים	ו-161
6.18	הליכים משפטיים	ו-161
6.19	יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה	ו-161
6.20	דיון בגורמי סיכון	ו-161
6.21	חברות בנות וחברות קשורות	ו-168

דוח הדירקטוריון לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025

נספח א' - הערכת שווי

פרק 7 – ניהול החברה

7.1	דירקטוריון החברה	ז-1
7.2	נושאי משרה בכירה למועד התשקיף	ז-3
7.3	הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה וועדותיו	ז-5
7.4	פרטים נוספים	ז-5

פרק 8 – בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1	תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה	ח-1
8.2	תיאור הסכמי העסקה של נושאי המשרה המפורטים לעיל	ח-4
8.3	תכנית תגמול מבוססת הון	ח-11

8.4	תיחום פעילות	ח-11
8.5	עסקאות בעלי שליטה	ח-12
8.6	התקשרויות – כללי	ח-12
8.7	קבלה ומתן שירותים	ח-19
8.8	החזקה משותפת בנכסים/תאגידים	ח-21
8.9	השקעות בחברות סטרטאפים בגינן קיימת בעלות חלקית של בעלי השליטה ו/או קרוביהם, לרבות התקשרויות לקבלת שירותים מחברות אלו	ח-25
8.10	מכירת יחידות דיור לבעלי השליטה	ח-28
8.11	פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה	ח-29
8.12	מדיניות תגמול	ח-30
8.13	החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין	ח-31ד

פרק 9 – דוחות כספיים

9.1	הסכמת רואה החשבון המבקר	ט-1
9.2	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף	ט-1
9.3	דוח אירועים	ט-1
9.4	הערכות שווי	ט-1

נספח א'- הסכמת רואה חשבון המבקר

נספח ב- דוחות כספיים

נספח ג'- דוח אירועים

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1	חוות דעת עורך דין	י-1
10.2	הוצאות ההנפקה	י-2
10.4	הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים	י-2
10.5	עיון במסמכים	י-2

פרק 11 - חתימות

	חברה	יא-1

פרק 1: מבוא

1.1. כללי

קבוצת תדהר בע"מ ("**החברה**") התאגדה והוקמה ביום 10 בינואר 1999 כחברה פרטית בערבון מוגבל, בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983. נכון למועד התשקיף, בעלי השליטה בחברה (בשרשור) הינם ה"ה: גיל גבע, מארק ויסמן ואריה בכר, המחזיקים כל אחד בכ-27.71% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה, ראו סעיף 3.5 בפרק 3 לתשקיף זה.

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור.

לאחר רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"), תהפוך החברה לחברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות.

1.2. היתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות ערך על פי תשקיף להשלמה זה [טרם נתקבל]

1.2.1. החברה והמציע קיבלו את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה ("**התשקיף**" או "**תשקיף להשלמה**"), להנפקתם, לרישומם למסחר ולפרסום תשקיף זה.

1.2.2. עותק מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

1.2.3. **אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה.**

1.2.4. החברה פנתה לבורסה וקיבלה את אישורה העקרוני המתייחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף ואישרה כי הם עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

1.2.5. **אין לראות באישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה אישור לפרטים המובאים בתשקיף להשלמה, למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף להשלמה או על המחיר בו הם יוצעו בהודעה המשלימה.**

1.2.6. מתן אישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות על פי תשקיף זה, המניות הקיימות בהון החברה, המניות המוצעות בהצעת המכר והמניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שתוקצינה כמפורט בסעיף 3.3.2 בפרק 3 לתשקיף ("**ניירות הערך שיירשמו למסחר**").הרישום למסחר של ניירות הערך כאמור יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומם למסחר על פי הודעה משלימה שתפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") ותקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007 ("**תקנות הודעה משלימה**" ו- "**הודעה משלימה**", לפי העניין).

1.2.7. הרישום למסחר של ניירות הערך שיירשמו למסחר כפוף לקיומן של דרישות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין קיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור במניות החברה וקיום שווי ושיעור החזקות ציבור מינימאלי במניות החברה כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כמפורט בסעיף 2.8 בפרק 2 לתשקיף.

1.2.8. אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיירשמו למסחר, יתקבל טרם פרסומה של הודעה משלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף להשלמה זה. לאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה, תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בסעיף 2.12 לתשקיף.

1.2.9. **אין באישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה. על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה.**

1.3. <u>היתרים ואישורים הקשורים לתשקיף מדף</u>

1.3.1. תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות ערך מכוחו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

1.3.2. **אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף.**

1.3.3. החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות, מניות בכורה[1], אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ככל שיהיו ומעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (בסעיף זה: "**ניירות הערך**") שיוצעו, באמצעות דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("**דוח הצעת מדף**") ושיפורסם מכוח תשקיף זה ("**האישור העקרוני לתשקיף המדף**").

1.3.4. מתן האישור העקרוני לתשקיף המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

1.3.5. אין לראות במתן האישור העקרוני לתשקיף המדף כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת המדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

כמו כן, אין לראות באישור העקרוני לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו, אם יוצעו, בדוח הצעת המדף.

1.4. **<u>הון, קרנות ויתרת הרווח</u>**

---

[1] הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תתבצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4.1. <u>הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף</u>

לפרטים בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף ראו סעיף 3.1 בפרק 3 בתשקיף.

1.4.2. <u>מרכיבי ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 (באלפי ש"ח)</u>

הרכב ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה (באלפי ש"ח), הינו כדלקמן:

הון מניות	-
פרמיה על מניות	1,163,893
קרנות הון	214,463
עודפים	1,370,214
סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה	**2,748,570**
זכויות שאינן מקנות שליטה	167,679
סה"כ הון	**2,916,249**

1.4.3. לפרטים בדבר ניירות ערך הניתנים למימוש למניות החברה, ראו בסעיף 3.4 לפרק 3 לתשקיף.

1.4.4. כל המניות של החברה הינן מונפקות ונפרעות במלואן. הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק 4 לתשקיף.

פרק 2: פרטי הצעת ניירות הערך

הצעת ניירות הערך על-ידי החברה והמציע, לציבור, כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה משלימה ("**ההודעה המשלימה**"). לאחר פרסום תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה כהוראת סעיף 16(1א)(2) לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, שבה יושלמו פרטים חסרים בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים בתשקיף, שניתנים לעדכון. פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא יאוחר מ-75 ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ-45 ימים מתחילת התקופה להגשת ההזמנות, לפי המוקדם, ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים בהצעה אחידה לציבור לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה. אם ההודעה המשלימה תפורסם או שהמכרז הציבורי ייערך (ככל וייערך), במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, יידרשו החברה והמציע להגיש לרשות ניירות ערך בקשה לתיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה.

מובהר, כי לצורך המועדים הקבועים לעיל (וכן לצורך כל מועד הקבוע בחוק ניירות ערך או לפיו), לפי העניין, יראו את מועד פרסום תיקון התשקיף להשלמה המפורט בראש כריכת התשקיף, כמועד פרסום התשקיף להשלמה.

ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים (כהגדרת מונח זה **בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007** ("**תקנות ההצעה**"), יוצעו בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה. בשל כך, ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל, ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה (25%) בחיתום על ידי לידר הנפקות (1993) בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ("**החתמים המתמחים**"). בהתאם החתמים המתמחים יחתמו על ההודעה המשלימה אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור מכח תשקיף להשלמה זה ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, פרטי הסכם החיתום לרבות שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, פרטים בדבר דמי העמילות בשל חיתום ניירות הערך והפצתם, הוצאות ההנפקה והשיעור שהן מהוות מתמורת ההנפקה הצפויה וכן פרטים בדבר התחייבויות שקיבלו החברה והמציע מאת משקיעים מוסדיים. ההודעה המשלימה אף תכלול תיאור של שינויים (ככל שיהיו) בכמות ובמחיר ניירות הערך המוצעים. יודגש, כי ההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף בכפוף לחתימת הסכם חיתום (ככל שיחתם), ובכל מקרה הצעה לא אחידה על פי תשקיף זה מותנית בהתחייבות חיתומית כאמור לעיל.

ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסה, ההנחיות על-פיו וחוקי העזר של מסלקת הבורסה (להלן יחד: "**הוראות הבורסה**"), כנוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף האמור, אם יחולו שינויים בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל הצעת ניירות הערך על פי ההודעה המשלימה, יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה (ולא במועד פרסום תשקיף זה). בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.

החברה והמציע רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך (חלקה או כולה) בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו את כל הזמנות שניתנו לחברה ולמציע - כבטלות.

2.1. ניירות הערך המוצעים לציבור

בהצעה לציבור, שתתבצע על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה, יוצעו לציבור ניירות הערך הבאים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים:

2.1.1. <u>הצעה לציבור ע"י החברה –</u> החברה מציעה לציבור בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, [__] מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה ("**מניות ההנפקה**").

2.1.2. <u>הצעה לציבור ע"י המציע בדרך של הצעת מכר</u>

[__] מניות רגילות קיימות[1], בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, המוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעת מכר ע"י המציע בדרך של הצעה לא אחידה ("**מניות המכר**").

מניות ההנפקה ומניות המכר יקראו להלן ביחד: "**המניות המוצעות**" ו/או "**ניירות הערך המוצעים**".

2.1.3. <u>להלן פרטים אודות המציע:</u>

המציע (באמצעות חברה בבעלותו המלאה) מחזיק, נכון למועד התשקיף, ב-10,000,000 מניות רגילות, המהוות 27.71% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכן המציע מחזיק ב-2,249,654 אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש לעד 2,249,654 מניות רגילות של החברה, והכל כמתואר בסעיף 3.5 בפרק 3 להלן. טרם הרישום למסחר, החל ממועד הכניסה לתוקף (כהגדרת מונח זה בסעיף 3.3.2(ב) להלן), יומרו [__] אופציות מהסך הכולל לעיל ל-[__] מניות רגילות בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כל אחת.

מייד עם השלמת ההנפקה והצעת המכר על פי תשקיף זה, ובהנחת היענות מלאה למניות המוצעות, יחזיק המציע כ-[__] מניות רגילות, בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, אשר תהוונה, לאחר ההנפקה ובהנחת היענות מלאה למניות המוצעות, כ-[_]% מהון החברה[2]. בנוסף, יחזיק מר גבע ב-[__] אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש לעד [__] מניות רגילות של החברה בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כל אחת.

מניות המכר תועברנה לרוכשיהן כשהן נקיות מכל חוב, שיעבוד וזכות אחרת של צד ג'.

לפרטים נוספים אודות החזקות המציע במניות החברה כאמור לעיל ראו בסעיף 3.5 בפרק 3 להלן.

לפרטים אודות הסכמות בין החברה והמציע בקשר עם הצעת מניות ההנפקה ומניות המכר ראו בסעיף 2.14 להלן.

2.2. **<u>המניות שתירשמנה למסחר</u>**

במסגרת תשקיף זה, בנוסף למניות ההנפקה ומניות המכר, תירשמנה למסחר [__] מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00001 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה ("**המניות הרגילות**") הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה (המניות הקיימות) וכן [__] מניות רגילות שתנבענה ממימוש אופציות לא

---

[1] החל ממועד הכניסה לתוקף, כהגדרת מונח זה בסעיף 3.3.2(ב) בפרק 3 לתשקיף.

[2] ההחזקות לעיל אינן כוללות החזקות עקיפות של מר גבע שיוחזקו באמצעות טראינבסט מניבים בע"מ. לפרטים ראו בסעיף 3.5.1 לפרק 3 לתשקיף.

רשומות למסחר כמפורט בסעיף 3.4.3 לפרק 3 לתשקיף ("**ניירות הערך הקיימים**"). (מניות ההנפקה, מניות המכר וניירות הערך הקיימים, להלן יחד: "**ניירות הערך שיירשמו למסחר**").

יובהר, כי המניות הקיימות אינן כוללות את מניות ההנפקה ומניות המכר, כהגדרתן בכריכת התשקיף.

2.3. **<u>מחיר המניות המוצעות</u>**

2.3.1. הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה נעשית בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה (בכפוף לאמור בסעיף 2.6 להלן), וכמפורט להלן.

2.3.2. ניירות הערך יוצעו ב- [__] יחידות ("**היחידות**"), בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה של כל יחידה, הינם כדלקמן:

<u>הרכב היחידה (*)</u>	**<u>מחיר</u>**
[__] מניות רגילות[3] במחיר של [__] ש"ח למניה	[__] ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה	[__] **ש"ח (**)**

(*) כמות מניות ההנפקה תהא מורכבת ממניות ההנפקה וממניות המכר בהתאם ליחס בין כמות מניות ההנפקה ([_____]) לבין כמות מניות המכר המוצעות על ידי המציע ([__]) (להלן: "**יחס הכמויות המוצעות**").

(**) כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה הנ"ל ללא כל הנחה או הטבה, אך בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה.

2.4. **<u>תנאי המניות המוצעות לציבור</u>**

המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף. המניות המוצעות והמניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף תירשמנה כולן על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**") ותזכינה את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף. הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק 4 לתשקיף. המניות המוצעות תירשמנה למסחר בכפוף להתקיימות התנאים בסעיף 2.8 להלן.

2.5. **<u>תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה</u>**

השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום המניות המוצעות למסחר בבורסה והעברת תמורת ההנפקה מרכז ההנפקה (כהגדרתו להלן) לחברה ולמציע מותנים בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה (ככל שיצוין בה מספר מזערי) וכן בהתקיימות דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר, כמפורט בסעיף 2.8 להלן.

2.6. **<u>אופן ההצעה לציבור – הצעה לא אחידה</u>**

2.6.1. <u>כללי</u>

המניות המוצעות, מוצעות על ידי החברה והמציע בדרך של הצעה לא אחידה באופן המפורט בתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה. לפיכך, על פי דרישות התקנה הנ"ל ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה (לפחות רבע (25%) מכמות היחידות המוצעות) בחיתום. הניצעים בהצעה

---

[3] כמות המניות בכל יחידה מורכת ממניות ההנפקה וממניות המכר, בהתאם ליחס בין כמות מניות ההנפקה לבין כמות מניות המכר מתוך סך המניות המוצעות.

לא אחידה זו יהיו משקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה), אך החברה והמציע יהיו רשאים למכור עד 30% מן ההנפקה לניצעים שאינם משקיעים מוסדיים, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים שהינם משקיעים מוסדיים (בהצעה לא אחידה) ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ; כל משקיע שאינו משקיע מוסדי, יהיה רשאי להגיש הזמנה אחת בלבד ; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל - יימנו אותם 30% מתוך כלל ההנפקה.

2.6.2. <u>התקופה להגשת בקשות</u>

התקופות להגשת בקשות בהצעה לא אחידה זו שנעשית על פי תשקיף זה תפורטנה בהודעה המשלימה.

2.6.3. <u>התחייבויות מוקדמות והתחייבות לחיתום</u>

בכוונת החברה והמציע להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים (כהגדרתם מעלה) להעמדת חיתום להנפקה, ובהתאם לכך, יחתמו החתמים על ההודעה המשלימה ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה. יובהר, כי נכון למועד חתימת התשקיף, ההתחייבות החיתומית טרם נכנסה לתוקף, החברה והמציע אינם מחויבים להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף רק עם חתימת הסכם חיתום (ככל שייחתם).

מודגש, כי אם מי מהחתמים יידרש לממש את ההתחייבות החיתומית על פי הסכם החיתום (ככל שייחתם) ויירכשו על ידו ניירות ערך בהנפקה, כך שלאחר רכישת ניירות הערך כאמור יהפוך אותו חתם לבעל ענין בחברה, כך ששווי אחזקות הציבור במניות החברה יפחת משווי אחזקות הציבור המינימאלי הנדרש על פי תקנון הבורסה והנחיות הבורסה מחברה חדשה מסוגה לצורך רישום מניותיה למסחר בבורסה, יפקיד אותו חתם את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור במניות כנדרש, בידי נאמן שהוא חבר בורסה, ויורה לו, באופן בלתי חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר.

לאחר פרסומו של התשקיף, ינוהל הליך קבלת הזמנות ('Book Building') ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתמים.

החברה והמציע טרם נענו להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאשר הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע על פי שיקול דעתם של החתמים לאחר היוועצות בחברה ובמציע. כל הזמנות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתמים ולחברה ולמציע על גבי טפסי הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידי החתמים ותנקובנה במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. לפיכך, בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחת מיחידה אחת, לא תתקבל. בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות. כל

בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה, ששמו יפורט בהודעה המשלימה ("**רכז ההנפקה**") את המחיר המלא, על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה, של המניות המוצעות שיוקצו לו לבקשתו עקב היענות על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה.

2.6.4. <u>הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים</u>

א. לאחר תום התקופה להגשת הזמנות (כפי שתיקבע בהודעה המשלימה), היחידות המוצעות תוקצינה למזמינים בהצעה לא אחידה או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החתמים לאחר היוועצות בחברה ובמציע.

ב. במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים המנויים בקבוצתו של חתם להצעה (בין שנמכרו לו על ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על ידי חתם או מפיץ אחר) או בקבוצת מפיץ להצעה, או שהשקעותיהם מנוהלות על ידי קבוצתו - על 5% מכמות היחידות שנמכרה בהצעה. היה שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם או המפיץ כאמור גבוה מ- 10 מיליארד ש"ח, לא תעלה הכמות שתוקצה להם על 10% מכמות היחידות המוצעות. "**קבוצת חתם**" או "**קבוצת מפיץ**", לפי העניין, משמעה כהגדרת המונח בתקנות אופן הצעה לציבור.

ג. כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר אחיד ליחידה שהינו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה ("**המחיר האחיד**") ללא כל הנחה או הטבה, למעט עמלות כפי שמפורטות בפרק זה וכפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה.

2.6.5. <u>הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לציבור</u>

כאמור מעלה, הניצעים בהצעה לא אחידה זו יהיו משקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה), אך החברה והמציע יהיו רשאים למכור עד 30% מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה כאשר כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד (כהגדרתו מעלה) ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה המשלימה. הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים הקבועים להלן: (1) כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ- 100 מיליון ש"ח - 15% מהכמות המוצעת; (2) כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים החל מ- 100 מיליון ש"ח ומעלה - 25% מהכמות המוצעת. אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל, ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע.

2.7. **<u>מכתבי הקצאה ותעודות</u>**

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה ויעביר המציע למזמינים שהצעתם נענתה את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים, כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד (כפי

שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה), על ידי רכז ההנפקה לחברה ולמציע, ובלבד שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה, כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיף 2.8 להלן.

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה ולמציע מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק, בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה והמציע או בידי החברה והמציע, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרשמם למסחר בבורסה.

בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו מניות ההנפקה, מניות המכר, המניות הקיימות בהון החברה והמניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) של החברה כמפורט בסעיף 3.4.3 בפרק 3 לתשקיף, תירשמנה על שם החברה לרישומים במרשם בעלי המניות.

2.8. **<u>רישום למסחר בבורסה</u>**

2.8.1. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה, המאשר, כי ניירות הערך שיירשמו למסחר עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על-פיו.

2.8.2. טרם פרסום ההודעה המשלימה החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך שיירשמו למסחר. תוך שני (2) ימי עסקים לאחר יום המכרז לציבור (ככל שייערך) או פרסום ההודעה המשלימה, לפי המאוחר, תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר על פי אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך האמורים, בכפוף לאמור בסעיפים 2.8.3 ו- 2.8.4 להלן.

2.8.3. על פי תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך שיירשמו למסחר מותנה בכך, ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר, לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה (לעיל ולהלן: "**דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור**").

2.8.4. כמו כן, בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, מותנה רישומם למסחר של ניירות הערך הנרשמים למסחר, בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה לפחות מאה (100) מחזיקים ששווי ההחזקה של כל אחד מהם 16 אלפי ש"ח לפחות. על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות, כי קודם למועד פרסום ההודעה המשלימה תצטרף החברה לתכנית עשיית השוק של הבורסה ובהתאם, יפחת מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות, בהתאם לחלופה הרלוונטית, ממאה (100) מחזיקים לשלושים וחמישה (35) מחזיקים, בכפוף למינוי עושה שוק.

בסעיף זה "**מחזיק**" - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

2.8.5. יצוין, עיקרי תכנית עשיית השוק כאמור יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 2.8.3 לעיל, תבוטל הצעת היחידות המוצעות על-פי תשקיף זה, המניות המוצעות לא תימכרנה ולא תירשמנה למסחר בבורסה ולא ייגבו כספים מהמזמינים. התבטלה ההצעה כאמור לעיל, ביום המסחר הראשון שלאחר ביטול ההצעה, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין), ותוך

שני ימי מסחר נוספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

2.9. **<u>הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף</u>**

החברה, המציע וחברי הדירקטוריון מתחייבים, בחתימתם על התשקיף (והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימתם על ההודעה המשלימה), כדלקמן:

2.9.1. להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, בקשר עם הצעת ניירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך על פי ההודעה המשלימה, למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה.

2.9.2. להימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בפסקה דלעיל.

2.9.3. לא לקבל הזמנות לניירות ערך על פי הצעה לציבור זו מאת מפיץ שלא התחייב בכתב לנוהג בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

2.10. **<u>הימנעות מדילול הון</u>**

בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ועל פי ההודעה המשלימה ויתר הפעולות הקבועות בסעיף 3 לתשקיף זה, אשר יש בה משום "**דילול הון**" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969.

2.11. **<u>מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף</u>**

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.

ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו, אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת או מלאה ואף לא תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בתשקיף, והן אינן באות במקום ייעוץ משפטי, מיסויי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע.

הוראות הדין המתוארות להלן הינן למועד התשקיף ועל כן עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה. המונח "**פקודה**" בסעיף זה להלן מתייחס אל פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 ("**תיקון 147**") אשר פורסם ברשומות ביום 10 באוגוסט 2005 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2006), וביום 29 בדצמבר 2008 אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008 ("**תיקון 169**"), אשר פורסם ברשומות ביום 31 בדצמבר 2008 (ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2009) (תיקון 147 ותיקון 169, יחד להלן: "**התיקון**"). התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום התשקיף, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. בנוסף, במועד פרסום התשקיף לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.

ביום 6 בדצמבר 2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 ("**החוק לשינוי נטל המס**"). בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף מיום 1 בינואר 2012, לפיו בוטל מתווי הפחתות המס לחברות ויחידים, ואף נקבע, בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ-20% ל-25%, ול"בעל מניות מהותי"[4] ביחס לרווח הון ודיבידנד מ-25% ל-30%. ביום 13 באוגוסט 2012 פורסם בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2012, אשר נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2013, אשר כלל את תיקון 195 לפקודה ("**תיקון 195**"), במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודה הקובע כי יחיד יהיה חייב החל משנת 2013 במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בסעיף. סעיף זה עודכן ביום 29.12.2016, כאשר פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "**חוק ההסדרים לשנים 2017-2018**"), אשר במסגרתו תוקן גם תיקון מס' 234 ("**תיקון 234**"), בו נקבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה בשנים 2017 ו-2018 ואילך יעמוד על 24% ו-23% בהתאמה וכן הופחתו שיעורי המס השולי החלים על יחידים. סעיף 121ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2026 עלתה על 721,560 שקלים חדשים (הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור לעיל ("**מס יסף**"). הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין. ואולם, לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין – רק אם שווי מכירתה עולה על 5,008,000 ש"ח (לשנת 2026) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

ביום 5 באוגוסט 2013, פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 ("חוק ההסדרים"), אשר כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובמסגרתו, בין היתר, נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקנות מס הכנסה אשר עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם נרשמו רווחי השערוך ורכשה אותם מחדש.

ביום 5 בינואר, 2015 פורסם תיקון 216 לפקודת מס הכנסה. במסגרת התיקון נקבע כי שיעור מס חברות יופחת ויעמוד על 25% החל מיום 1 בינואר 2016.

בחודש דצמבר, 2016 אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, (להלן: "חוק ההסדרים 2017"), אשר כולל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי, ובין היתר, הורדת שיעור מס חברות בהדרגה בשנת 2017 לשיעור של 24% והחל בשנת 2018 ואילך לשיעור של 23%. כמו כן, עודכנו מדרגות המס ליחידים.

ביום 31 בדצמבר 2024 חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025)(מיסוי רווחים לא מחולקים), התשפ"ה -2024, (להלן: "**חוק התייעלות כלכלית – מיסוי רווחים לא מחולקים**")(להלן גם – "**תיקון 276 לפקודה**") אשר עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במסגרתו נקבע כי יתווסף מס ייסף - נוסף על חלק ההכנסה החייבת ממקורות הוניים (להלן: "**מס ייסף נוסף**

---

[4] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה), ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה, במועד מכירת נייר הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו ("**בעל מניות מהותי**").

בגין הכנסות ממקורות הוניים") בשיעור 2% על הכנסות ממקור הוני אך למעט הכנסות מיגיעה אישית כאמור בסעיפים 2(1) ו – 2(2) לפקודה ובסכום העולה על 721,560 – הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מעת לעת (לא עודכנו מדרגות המס).

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין, כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או כ"בעלי מניות מהותיים" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של החברה תושבת החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

2.11.1. <u>רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

א. בהתאם להוראות סעיף 91(ב)(1) לפקודה, ככלל, רווח הון ריאלי[5] ממכירת ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל, אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ואשר לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה - קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[6], ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה[7] בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור. בהתאם לסעיף 91(ב)(2) לפקודה, במכירת ניירות ערך כאמור על ידי בעל מניות מהותי שיעור המס לגבי רווח ההון הריאלי יהא בשיעור שלא יעלה על 30%.

ב. שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום ברווח. לעניין זה, יצוין כי המונח מדד מציין כי בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה, הינו מדד המחירים לצרכן, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע החוץ כמדד.

ג. עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיף 101א(א)(9) לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה, יחיד שתבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך במס בשיעור של 30%. שיעורי המס המוגבלים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך, כאמור לעיל, לא יחולו, לגבי יחיד שההכנסה בידיו

---

[5] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה

[6] כהגדרת "יחיד עם אחר" בסעיף 88 לפקודה.

[7] כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף 88 לפקודה.

ממכירת ניירות ערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה שאז, יחויב היחיד במס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה

ד. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה

ה. בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף, יכול מוכר מניה שהינו חברה או יחיד אשר הינו בעל מניות מהותי בחברה במועד המכירה או במהלך 12 החודשים שקדמו לה, לבקש כי יחול הסעיף כאמור הקובע כי יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה[8] בחברה שמניותיה נמכרות, בהתאם לחלקו היחסי ברווחים של המוכר בזכות לרווחים בחברה על-פי המניה לכלל הזכויות לרווחים בחברה. שיעור המס על הרווחים הראויים לחלוקה יהיה שיעור המס שהיה חל עליהם אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה, לפי סעיפים 125ב או 126(ב) לפקודה, לפי העניין.

ו. קרן נאמנות פטורה תהיה פטורה ממס בגין רווח ההון ממכירת ניירות ערך כאמור. קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף.

ז. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ-"עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

ח. ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כמשמעותו בפקודה, פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל, בכפוף להוראות סעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל, עשויות לחול הוראות פטור של אמנה למניעת מיסוי כפל (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ,

ט. לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות ניכוי מתמורה**"), חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות ניכוי מתמורה) המשלם תמורה במכירת ניירות הערך, למוכר, ינכה מס בשיעור של 25% מרווח ההון הריאלי, כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס החברות הקבוע במסגרת הוראות סעיף 126(א) לפקודה מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין, כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, בהתחשב באישור פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים

---

[8] כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה.

ובהתחשב בקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע בתנאים מסוימים בהתאם לתקנה 9 לתקנות ניכוי מתמורה.

י. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסויימים) התשס"ו-2005 ("**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם. לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסויימים. יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור ביום 31 בינואר וביום 31 ביולי של כל שנת מס, בשל מכירת ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

הוראות תקנות ניכוי מתמורה לא יחולו על חייב שהוא תאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש מוכר שהינו תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

ככל שניירות הערך המוצעים על פי זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

2.11.2. <u>קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

א. בהתאם לסעיף 92 לפקודה, לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותר ככלל, קיזוז הפסד הון, שאילו היה רווח הון היה חייב במס בידי מקבלו (יחיד או חבר בני אדם), שהיה בשנת המס ממכירת נייר ערך כנגד רווחי הון ריאליים ושבח מקרקעין ריאלי שינבעו ממכירת כל נכס שהוא (לרבות מנייר ערך סחיר), בישראל או מחוצה לה (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5) והכל בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה.

ב. בהתאם להוראות סעיף 92(א)(4) לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת המס ממכירת ניירות הערך ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס ובלבד ששיעור המס החל על ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על שיעור מס חברות הקבוע במסגרת סעיף 126(א) לפקודה בחברה ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה, לפי העניין, אם הוא יחיד. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור. יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

ג. הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל בשנת המס, כולו או מקצתו, יקוזז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה הפסד.

ד. הוראות תקנה 9 לתקנות ניכוי מתמורה, קובעות כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור על ידי המשלם, בין היתר, ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות ("**ניירות סחירים**"), יקזז החייב (כהגדרת מונח זה בתקנות ניכוי מתמורה) את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב.

ה. בהתאם להראות סעיף 94ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור 15% או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד.

2.11.3. <u>שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין החברה</u>

בהתאם להוראות סעיף 125ב לפקודה, ככלל, דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב, בהתאם לסעיף 125ב(1) לפקודה, במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של 25%, למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה, בהתאם לסעיף 125ב(2) לפקודה, 30%. סעיף 126 (ב) לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם תושב ישראל (למעט חברה משפחתית), לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות ואינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959. על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, יוטל מס חברות בהתאם לסעיף 126(א) ובכפוף להוראות סעיף 126(ג) לפקודה. דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של 25% למעט לגבי נישום כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה אשר הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, במקרה זה שיעור המס יהא 30%. דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב בשיעור של 25%, דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של 30%. והכל בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ.

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" בידיו אלא אם נקבע במפורש אחרת. ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף

121 לפקודה. קרן נאמנות פטורה תהא פטורה ממס בגין דיבידנד שמתקבל בידיה. קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, בהתאם לתנאים ולמגבלות אשר בסעיף 9(2) לפקודה כאמור.

בהתאם לתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור 25%. לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 30%. מובהר, כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב החוץ עשוי להיות בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה עם מדינת תושבתו של המקבל ולקבלת אישור מתאים מרשויות המס (אם קיימת אמנה למניעת כפל מס), ככל שאישור זה יינתן. לא ינוכה מס במקור על דיבידנד לגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. החל מיום 1 בינואר 2013 ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

2.11.4. <u>מיסוי על הכנסות גבוהות</u>

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2026 על 721,560 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3%. הוראות סעיף זה חלות בין היתר, על רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני, ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות.

בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2025)(הקפאת עדכוני מס ומס יסף) התשפ"ה – 2024, בשנים סכום ההכנסה החייבת הנ"ל יוקפא, כך שבשנות-המס 2025-2027 לא יתואם סכום זה. בנוסף על פי החוק הנ"ל נקבע, כי יושת מס נוסף (**"המס הנוסף ההוני"**) בשיעור של 2% נוספים (מעבר ל- 3% הקיימים) על **"הכנסה חייבת ממקורות הוניים"** הכוללת, בין היתר, רווח הון, ריבית ודיבידנד.

יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה ובפרק שני 1 לפקודה, בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי ניירות ערך, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים יפנו לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך.

2.12. <u>**ההודעה המשלימה**</u>

כאמור מעלה, לאחר פרסום התשקיף יפרסמו החברה והמציע הודעה משלימה בהתאם לסעיף 16(א1)(2) לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה. בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו הפרטים

החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו בכמות ותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, הנתונים הבאים:

2.12.1. אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיירשמו למסחר.

2.12.2. מועד המכרז לציבור (ככל שיערך), המועד להגשת הבקשות לרכישות היחידות מטעם הציבור בהצעה אחידה (ככל שתערך) ופרטי רכז ההנפקה.

2.12.3. פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפצה.

2.12.4. שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף (ככל שיהיו) בשיעור שלא יעלה על 20% מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף 2.3 לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ- 30% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.

2.12.5. שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף 2.12.4 לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ- 50% מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף 2.3 לעיל, לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ- 50% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.

2.12.6. כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך, כאמור בסעיף 2.4 לעיל, לרבות הוצאות, החשבון המיוחד, תמורת ניירות הערך וייעודה. בנוסף, אם יתקיים מכרז לציבור בהצעה אחידה יינתן פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המוסדיים כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר להם התחייבו והתקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור.[9] כמו כן, תעדכן החברה במסגרת ההודעה המשלימה אודות הצטרפותה לתכנית עשיית השוק ועיקרי התכנית.

2.12.7. פורסמה הודעה משלימה, באופן שהיא כללה גם הצעה לציבור כאמור בסעיף 2.6.5 לעיל, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות ערך על פי התשקיף והודעה המשלימה, על ידי הציבור, תסתיים לא לפני תום שבע (7) שעות ומתוכן חמש (5) שעות מסחר לפחות, ממועד פרסום ההודעה המשלימה.

2.12.8. ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.

2.12.9. בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתמים.

2.12.10. יובהר, כי בהתאם לשינויים במחיר ההנפקה, החברה תדווח במסגרת ההודעה המשלימה טבלה אודות בעלי העניין וכללי החסימה החלים עליהם.

2.13. **<u>ריכוז, חיתום והפצה</u>**

---

[9] בהתאם לעמדת סגל משפטית של רשות ניירות ערך מס' 43-103 "שיווק הנפקה לקבלת הזמנות ממשקיעים מתוחכמים בהנפקה לציבור על-פי תשקיף".

2.13.1. בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, יהיו החברה והמציע רשאים להתקשר עם רכז הנפקה בהסכם לריכוז הנפקה, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה.

2.13.2. בכפוף להוראות כל דין, יהיו החברה והמציע רשאים להתקשר עם חתם מתמחר וחתמים אחרים (להלן יחד בסעיף זה: "**החתמים**"), לצורך הבטחת ההצעה על פי תשקיף זה בחיתום ולשלם עמלות חיתום ותשלומים אחרים. עיקרי הסכם החיתום, לרבות שמות החתמים, שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, העמלות השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה. יובהר, כי הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה חייבת בחיתום לרכישתן של לפחות 25% מהיחידות מתוך היחידות המוצעות על פי תשקיף זה. נכון למועד התשקיף, אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור ייחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקי.

2.13.3. בכוונת החברה והמציע להתקשר בהסכם חיתום עם חתם מתמחר (כהגדרתו מעלה) אשר זהותו ועיקרי ההתקשרות עימו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך לא רק, עמלת חיתום, עמלת הפצה, עמלת ריכוז ועוד. הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה.

2.13.4. בכל מקרה בו תהיינה קיימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר זהותם, עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל, עמידתם בתנאי כשירות, וכן פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה, ככל שקיים. כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה והמציע רשאים להתקשר עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר התנאים, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.

2.14. **<u>הסכמות בין החברה והמציע בקשר עם הצעת מניות ההנפקה ומניות המכר</u>**

עובר לפרסום התשקיף, הגיעו החברה והמציע להסכמות בקשר להצעת מניות ההנפקה ומניות המכר מכוח תשקיף זה, במסגרתו הסכימו הצדדים, כדלקמן:

(1) הרכב כל אחת מן היחידות (כהגדרתן בסעיף 2.3 לעיל) אשר תוצענה ותימכרנה מכוח התשקיף וההודעה המשלימה, יהיה בהתאם ליחס בין כמות מניות ההנפקה לבין כמות מניות המכר מתוך סך המניות המוצעות (יחס של כ-[_]% לחברה וכ-[_]% למציע).

(2) החברה תישא בהוצאות הכרוכות בהנפקה למעט עמלת חיתום, הפצה וניהול הנפקה בקשר עם הצעת מניות המכר אשר בהם יישא המציע בהתאם לחלקו היחסי בכמות מניות החברה שיונפקו ויימכרו בפועל מכח התשקיף וההודעה המשלימה לפי יחס הכמויות המוצעות.

2.15. **<u>הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף</u>**

על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו בעתיד לציבור מניות רגילות של החברה (לרבות בדרך של הצעת מכר), מניות בכורה[10], אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות

---

[10] הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך.

בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים. הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה, כפי שתהיינה באותה העת.

פרק 3: הון החברה והמחזיקים בו

3.1. **הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף**

סוג המניות	הון רשום (כמות מניות)	הון מונפק ונפרע (כמות מניות)*	הון מונפק ונפרע בדילול מלא[1] (כמות מניות)
מניות רגילות בנות 0.00001 ע.נ. כל אחת (להלן: "**מניות רגילות**")	3,600,000,000	36,084,091	41,756,820

* מתוכן, ליום 1.4.2026 (א) 383,419 מניות חסומות המוחזקות על ידי נושאי משרה בחברה,[2] שטרם הבשילו (ראו להלן); (ב) 52,714 מניות המוחזקות על ידי גופים מקבוצת הראל, שקיימת התחייבות להשיבן לחברה, אם יחולטו מניות חסומות המוחזקות על ידי מנכ"ל החברה (באותו יחס, כמפורט בסעיף 3.3.2(א)(1) להלן) (ביחד: "**מניות מוגבלות**").

3.2. **הון המניות של החברה כפי שיהיה מייד לפני הרישום למסחר (בהנחה שיושלמו ההליכים המפורטים בסעיפים 3.3.2 להלן לפני הרישום למסחר)** [יושלם]

סוג המניות	הון רשום (כמות מניות)	הון מונפק ונפרע (כמות מניות)*	הון מונפק ונפרע בדילול מלא (כמות מניות)*
מניות רגילות	_____	_____	_____

* יצוין, כי לאור העובדה שחלק מההליכים הנזכרים בטבלה זו לעיל יושלמו עובר למועד הרישום למסחר אך, כמפורט בסעיף 3.3.2 להלן, בחלק מהמקרים כתלות במחיר למניה בהנפקה כפי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה, ככל ותפורסם, עשויים לחול שינויים בטבלה זו לעיל ("**ההליכים לפני הרישום למסחר**"). ככל ויחולו שינויים כאמור יפורסמו הנתונים מחדש במסגרת ההודעה המשלימה. בנוסף, בדוח המיידי על תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר החברה תודיע בדיווח מיידי על השלמת ההליכים לפני הרישום למסחר ועל השינויים בהון המונפק והנפרע של החברה.

3.3. **השינויים שחלו בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף (לרבות שינויים כפי שיתרחשו מייד לפני הרישום למסחר)**

3.3.1. השינויים שחלו בהון הרשום של החברה

תאריך	מהות השינוי	סה"כ הון מניות רגילות רשום לאחר השינוי (כמות מניות)
14 ביוני 2023	המרת 1,929 מניות בנות פדיון למניות רגילות	36,000
1 באוגוסט 2023	פיצול הון המניות של החברה, כך שכל מניה רגילה הפכה מבת 0.01 ש"ח ע.נ. לבת 0.00001 ש"ח ע.נ.	3,600,000,000

[1] בפרק זה "דילול מלא" הינו בנטרול מנגנון המימוש של האופציות שעשוי להיות לפי מנגנון מימוש נטו (כמפורט להלן). לכן יתכן כי כמות המניות שתונפק בפועל, כמו גם שיעור ההחזקה בהון ובכוח ההצבעה בדילול מלא לאחר מימוש האופציות, יהיה נמוך מהאמור לעיל. [כמות המניות אינה כוללת מניות שיוקצו להראל כהגנה מפני דילול בגין אופציות שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון (ראו להלן) – יושלם]

[2] שהינם עובדי החברה, אשר ביניהם לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד. לפרטים נוספים אודות נושאי המשרה להם הוקצו מניות חסומות ראו בסעיף 3.4.3.2 להלן.

3.3.2. <u>השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה</u> [יושלם]

תאריך	סה"כ מניות רגילות טרם השינוי	סה"כ הון מונפק בש"ח טרם השינוי	מהות השינוי	תמורה (ברוטו) שנתקבלה בעד המניות (ש"ח)	סה"כ מניות רגילות לאחר השינוי	סה"כ הון מונפק בש"ח לאחר השינוי	מחיר מניה בש"ח[3]	שווי חברה נגזר מהעסקה באלפי ש"ח[4]
1 באוגוסט 2023	32,967	329.67	פיצול הון המניות של החברה, כך שכל מניה רגילה הפכה מבת 0.01 ש"ח ע.נ. לבת 0.00001 ש"ח ע.נ.	-	32,967,000	329.67	לא רלוונטי	לא רלוונטי
1 באוגוסט 2023	32,967,000	329.67	הקצאת 3,333,333 מניות רגילות לגופים מקבוצת הראל חברה לביטוח[5]	388,888,888	36,300,333	363.00333	116.67	3,888,888
26 ביוני 2024	36,300,333	363.00333	הקצאת 1,960,791 מניות רגילות להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (בפרק 3 זה: "**הראל ב**")	235,294,384	38,261,124	382.61124	120.00	4,235,284
16 ביולי 2024[6]	38,261,124	382.61124	הקצאת 692,648 מניות רגילות ל-אי.בי.אי. ניהול נאמנויות, עבור מנכ"ל החברה ומנכ"ל תדהר בניה בע"מ ומשנה למנכ"ל	-	38,953,772	389.53772	לא רלוונטי	לא רלוונטי
12 ביוני 2025	38,953,772	389.53772	הקצאת 61,275 מניות רגילות להראל א' (בכפוף למגבלות כמתואר בסעיף 3.4.3).	-	39,015,047	390.15047	לא רלוונטי	לא רלוונטי
12 ביוני 2025	39,015,047	390.15047	הקצאת 36,044 מניות רגילות להראל ב' (בכפוף למגבלות כמתואר בסעיף 3.4.3).	-	39,051,091	390.51091	לא רלוונטי	לא רלוונטי
19 במרץ 2026	39,051,091	390.51091	הפחתת 2,967,000 מניות רגילות רדומות (כמשמעות מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות,	-	36,084,091	360.84091	לא רלוונטי	לא רלוונטי

[3] המחיר למניה חושב בנטרול מניות החברה, שבמועדים הרלבנטיים הוחזקו על ידי תדהר בניה בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (סה"כ 2,976,000 מניות), ואשר לאחר מכן הועברו לחברה, ובוטלו ידה ביום 19 מרץ 2026.

[4] שווי החברה "אחרי הכסף".

[5] הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, לעתיד - חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ וקרן החיסכון לצבע הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ (בפרק 3 זה: "**הראל א**").

[6] ההקצאה למנכ"ל החברה בוצעה בהתאם להסכם ההעסקה בינו ובין החברה מיולי 2023.

			מההון המוקצה.					
עובר לרישום למסחר (**)			מימוש מנה ראשונה של אופציות על ידי יו"ר דירקטוריון החברה (1,070,166 אופציות).					
עובר לרישום למסחר (**)			הקצאה להראל א' והראל ב' כהגנת דילול בגין אופציות שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה (ראו להלן).					
עובר לרישום למסחר (**)			הקצאת מניות להראל א' בגין עסקת החלפת מניות תדהר הראל מניבים ("**עסקת החלפת המניות**").[7]					
עובר לרישום למסחר (**)			הקצאת מניות לטראינבסט מניבים בע"מ בגין עסקת החלפת במניות.					
עובר לרישום למסחר (**)			הקצאת מניות להראל א' כנגד השקעה הונית מיד לאחר עסקת החלפת המניות.					
עובר לרישום למסחר (**)			הקצאת מניות לטראינבסט מניבים בע"מ כנגד השקעה הונית מיד לאחר עסקת החלפת המניות.					
סה"כ מייד לפני הרישום למסחר (ללא דילול)(*)								

(*) מתוכן 436,133 מניות מוגבלות, כמתואר בסעיף 3.1.

(**) יושלם (בכפוף לאמור בסעיף זה להלן) לאחר מועד התשקיף אך עובר לרישום המסחר של מניות החברה לפי תשקיף זה.

(***) יצוין, כי לאור העובדה שחלק מההליכים הנזכרים בטבלה זו לעיל יושלמו עובר למועד הרישום למסחר אך, כמפורט להלן, בחלק מהמקרים כתלות במחיר למניה בהנפקה כפי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה, ככל ותפורסם, עשויים לחול שינויים בטבלה זו לעיל. ככל ויחולו שינויים כאמור יפורסמו הנתונים מחדש במסגרת ההודעה המשלימה.

(****) הטבלה לעיל לא כוללת הקצאת מניות להראל מכוח חלופת ההקצאה הנוספת להראל עקב IRR בהנפקה, ככל שתתקיים וככל שבנסיבות אלה החברה תבחר להשלים את הרישום למסחר (לפרטים נוספים ראו להלן).

<u>להלן יובאו פרטים נוספים אודות השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע כמפורט בטבלה לעיל</u>:

<u>(א) הסכמי השקעה עם גופים מקבוצת הראל חברה לביטוח בע"מ</u>

[7] לפירוט ראו סעיף 6.1.2 לפרק 6 לתשקיף.

ביום 1 באוגוסט 2023, הקצתה החברה 3,333,333 מניות רגילות של החברה להראל א' (כל אחת כפי חלקה), שהיוו מיד לאחר הקצאתן (אפקטיבית) 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, וזאת בתמורה לסך כולל של כ- 388,888,888 ש"ח (116.67 ש"ח למניה רגילה).

ביום 26 ביוני 2024, הקצתה החברה 1,960,791 מניות להראל ב' (להלן בס"ק זה: הראל א' יחד עם הראל ב': "**הראל**"), שהיוו מיד לאחר הקצאתן (אפקטיבית) כ-5.56% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בפועל ובדילול מלא, בתמורה לסך כולל של 235,294,384 ש"ח (120 ש"ח למניה רגילה). לפרטים בדבר שיעור החזקות הראל, ראו בסעיף 3.5 להלן.

בין החברה להראל א' ולהראל ב' נחתמו הסכמי השקעה (עם כל אחת בנפרד) והסכם בעלי מניות, הכוללים תנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה. להלן יובאו עיקרי הוראות ההסכמים כאמור אשר ימשיכו לעמוד בתוקפם גם לאחר ההנפקה הראשונה לציבור לפי תשקיף זה ו/או הנוגעים להון החברה:

<u>הגנה מפני דילול</u>

<u>להראל הוקנתה הגנה מפני דילול שיעור החזקתה בחברה בגין כל אחד מאלו</u>:

(1) הקצאת מניות חסומות של החברה למר אורי לוין, מנכ"ל החברה, מיום 16 ביולי 2024, כמפורט בסעיף 3.4.3.2 להלן, בהמשך להסכם ההעסקה בינו ובין החברה ובהתאם להסכם הקצאת מניות (בסעיף זה: "**מניות המנכ"ל**") - מספר מניות ההגנה כאמור שהוקצו להראל הוא 97,319 מניות רגילות, כאשר בהתאם למוסכם עם הראל, בכל עת, החלק היחסי מהן המיוחס למניות המנכ"ל שטרם שוחרר מחסימה הינן מניות "מותנות" ואילו היתרה הינן מניות "משוחררות" (בסעיף זה: "**המניות המותנות**" ו-"**המניות המשוחררות**", בהתאמה). שינוי הסיווג למניות משוחררות נעשה באופן אוטומטי בד בבד עם שחרור מניות המנכ"ל מחסימה על פי תנאיהן. על המניות המשוחררות לא חלה כל מגבלה מעבר לאלו החלות, מעת לעת, על יתר מניות החברה המוחזקות בידי הראל. נכון למועד התשקיף, המניות המותנות מקנות להראל זכות להשתתפות בחלוקה בלבד (באופן בו תקבולי החלוקה ישמרו בידי החברה או מי מטעמה עד להפיכת המניות בגינן שולם למשוחררות)[8]. הראל התחייבה להשיב לחברה, כנגד ערכן הנקוב, את המניות המותנות בידיה, באופן יחסי, אם יתקיימו התנאים לחילוט של מניות המנכ"ל אשר טרם שוחררו מחסימה, על פי תנאיהן. נקבעו הוראות התאמה במקרה של שינוי זכויות מניות המנכ"ל. נכון ליום 1 באפריל 2026, קיימות 52,714 מניות מותנות. עם השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, למעט מגבלות חוזיות. על עבירות וחובת ההשבה המפורטת לעיל, לא תחול כל מגבלה על המניות המותנות והן תהיינה שוות בזכויותיהן לכל המניות בהון המניות המנופק של החברה.

(2) הקצאת אופציות למר גיל גבע, ובלבד שאופציות אלו ניתנות למימוש לפי תנאיהן (ראו להלן). מניות ההגנה כאמור להראל צפויות להיות מוקצות עובר לרישום למסחר לפי תשקיף זה והן תפורטנה במסגרת ההודעה המשלימה, ככל ותפורסם.

(כל אחד מהמקרים הנ"ל ייקרא להלן: "**אירוע הגנה**").

[8] יצוין, כי נכון למועד התשקיף, החברה מחזיקה בחלוקות עבר לטובת הראל אשר צפויות להשתחרר בעת שינוי סיווג למניות משוחררות.

ההגנה מפני דילול תבוצע בדרך של הקצאה להראל של מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מיד לאחר קרות אירוע ההגנה, עובר לרישום למסחר, באופן ששיעור החזקתה לא ייפגע ביחס לשיעור החזקתה בחברה אלמלא קרות אירוע ההגנה (להלן בסעיף זה: "**מניות הגנה**"). בין הצדדים הוסכם, כי בקרות אירוע הגנה כאמור בס"ק (2) לעיל מניות הגנה תוקצינה רק בגין אותו חלק מהאופציות שיוקצו למר גיל גבע המשקף את ההטבה באופציות, והכל בהתאם לקבוע בהסכם.

<u>אחריות ושיפוי</u>

(1) החברה התחייבה לשפות את הראל בגין כל נזק, הפסד, עלות, חבות או הוצאה (לרבות הוצאות משפט סבירות) ישירים ("**נזק**") אשר יגרמו להראל כתוצאה מהבאים:

- אי נכונות מצגים.
- חיוב שיושת על תדהר בניה ו/או תדהר גמרים ו/או הוצאה שמי מהן תישא בה בגין אחריות לאי התאמה יסודית ו/או בגין רשלנות רבתי בעבודות שבוצעו על ידי מי מהן ו/או מי מטעמן, שהסתיימו עובר למועד הסכם אוגוסט 2023, למעט הוצאה או חבות בסכומים שנכללה בגינם הפרשה בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 (ובסכומים בהם בוצעה ההפרשה).
- כל חיוב שיושת על הקבוצה ו/או הוצאה שהקבוצה תישא בה בגין יחסי עבודה ו/או סיום יחסי עבודה שעילתם עד מועד הסכם אוגוסט 2023 ו/או בגין חבות מס שעילתה עד מועד הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023, למעט הוצאה או חבות בסכומים אשר שבוצעה בגינם הפרשה בדוחות הכספיים (ובסכומים בהם בוצעה ההפרשה).

לעניין זה, במקרה שהמדובר בנזק להראל שמקורו אך ורק בנזק לחברה ו/או לקבוצה הלה יחושב כמכפלת הנזק בשיעור החזקתה של הראל בחברה או בחברת הקבוצה. למען הסר ספק, אין באמור כדי להפחית את סכום השיפוי שתקבל הראל בגין כל נזק, הפסד, עלות, חבות או הוצאה שנגרמה לה במישרין.

(2) התחייבות החברה לשיפוי כפופה לבאים:

- לא ישולם שיפוי להראל א' אם סכום הנזק המצטבר להראל א' בגין כל אירועי השיפוי נמוך מסך של 5 מיליוני ש"ח בגין תקופה של 12 חודשים ממועד הסכם אוגוסט 2023, וביחס להראל ב' – נמוך מסך של 2.5 מיליוני ש"ח בגין כל תקופה של 12 חודשים ממועד חתימת הסכם יוני 2024 ("**רצפת השיפוי**").
- אירוע שיפוי אשר הנזק בגינו לכל אחת מבין הראל א' והראל ב' בנפרד נמוך מ- 100 אלפי ש"ח, לא יובא בחשבון ברצפת השיפוי.
- אירוע שיפוי אשר הנזק להראל א' בגינו הינו 2.5 מיליוני ש"ח ומעלה יזכה את הראל א' בשיפוי ללא כל תלות ברצפת השיפוי (וכן לא יובא בחשבון בחישוב רצפת השיפוי), וביחס להראל ב' - 1.25 מיליוני ש"ח.
- ככל שהנזק המצטבר לכל אחת מבין הראל א' והראל ב' גבוה מרצפת השיפוי הרלוונטית לה, השיפוי יהיה בגין מלוא הנזק כולל סכום רצפת השיפוי.

- ביחס לכל אחת מבין הראל א' והראל ב', החברה לא תהיה אחראית בגין נזק מצטבר העולה על 50% מהתמורה על פי הסכם אוגוסט 2023 והסכם יוני 2024, בהתאמה ("**מגבלת השיפוי**").
- בגין המצגים בהסכם אוגוסט 2023 (על כולם חזרה החברה בהסכם יוני 2024), קיימת להראל הזכות לשיפוי בגין נזק שעילתו נוצרה טרם מועד ההשלמה של השקעתה בחברה (אף אם הנזק התגבש במועד מאוחר יותר), ובלבד שבאירוע שיפוי מצגים הנזק התגלה בתקופה שעד חלוף 36 חודשים ממועד ההשלמה כאמור ובמצגים מסוימים, שהנזק התגלה עד חלוף 60 חודשים ממועד ההשלמה כאמור. באירוע שיפוי ביצוע או אירוע שיפוי עבודה ומס - התקבלה דרישה או תביעה מאת צד ג' (לרבות עובד) בתקופה שעד חלוף 60 חודשים ממועד ההשלמה כאמור.
- בנוסף, להראל ב' קיימת זכות לשיפוי בגין מצגי החברה בהסכם יוני 2024, שאינם חזרה על מצגי החברה וזאת בגין נזק שעילתו נוצרה עד (וכולל) מועד הסכם יוני 2024 (אף אם הנזק התגבש במועד מאוחר יותר), ובלבד שהתגלה בתקופה שעד המאוחר מבין (א) המוקדם מבין יום 30.6.2027 ומועד הרישום למסחר, ו-(ב) 31.7.2026.
- לא ישולם כפל שיפוי ולא ישולם שיפוי בגין סכומי נזק שישולמו בפועל ע"י חברת ביטוח או צד ג'.
- במקרה של אי נכונות מצגי החברה שנעשתה בזדון או במרמה, או במקרה שתוגש תביעה על ידי מי מאנשי המפתח בחברה[9] ו/או תאגיד הנשלט על ידיהם ו/או מי מטעמם ואשר עילתם טרם מועד ההשלמה, זכות הראל לשיפוי תחול ללא כל מגבלה שהיא (סכום, תקופה וכדומה). כמו כן, חובת השיפוי של החברה כלפי הראל בקשר עם דרישה או תביעה של צד ג', תחול ללא מגבלת סכום אם הראל ביקשה להתפשר בקשר עמם והחברה לא נתנה את הסכמתה לפשרה כאמור.

(3) אם החברה תשפה את הראל ב' בגין אירוע שיפוי אשר מקים חובת שיפוי של החברה גם כלפי הראל א' ו/או בגין הפרה של איזה מהמצגים שעניינם סמכות והיעדר הפרה בהסכם הראל ב', הראל א' תשופה על ידי החברה באופן שהראל א', כבעלת מניות החברה, לא תינזק כתוצאה משיפוי הראל ב' על ידי החברה, קרי לא תישא בעקיפין בתשלום כל חלק מהשיפוי להראל ב'. השיפוי על פי פסקה זו כפוף למגבלת השיפוי, אולם אם כתוצאה ממנו יעלה סכום השיפוי על מגבלת השיפוי, אזי מגבלת השיפוי תגדל בסכום החריגה הנ"ל.

<u>התאמות לשווי החברה ברישום למסחר</u>

(1) על פי הסכמות הצדדים, ככל שה-IRR (כהגדרתו בהסכם) במועד הרישום למסחר יעלה על 12%, בגין כל 1% בו ה-IRR יהיה גבוה מ 12% - (א) תחויב הראל א' בתשלום לחברה של 12.5 מיליוני ש"ח בגין המניות המוקצות, אך לא יותר במצטבר מהתמורה הנוספת המקסימלית[10] ("**התמורה הנוספת**"). במקרה שמועד הרישום למסחר יחול טרם חלוף 36 חודשים ממועד חתימת הסכם א' לצורך תשלום התמורה הנוספת יבטח שה-IRR

[9] כל אחד מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר ומארק ויסמן.

[10] בכל מקרה התמורה הנוספת לא תעלה על סך של 50 מיליון ש"ח כשהוא מוכפל בתוצאה המתקבלת מחלוקת (א) הנמוך מבין (1) מספר החודשים שחלפו ממועד חתימת הסכם א' ועד מועד הרישום למסחר, ו-(2) 36, ב-(ב) 36 ("**התמורה הנוספת המקסימלית**").

יהיה בשיעור שלא יפחת מ-12% אף לאחר תשלום התמורה הנוספת, וככל שה-IRR יפחת מהשיעור כאמור - תופחת התמורה הנוספת בהתאם; וכן (ב) הראל ב' תחויב בתשלום נוסף לחברה בסך השווה ל-27/50 מהתמורה הנוספת בהסכם 2023.

(2) התמורה הנוספת, ככל שתהא, תשולם לחברה (בניכוי כל תשלום חובה) כפרמיה על מניות ומבלי שיוקצו מניות כנגדה, בתוך 30 יום ממועד רישום מניות החברה למסחר.

(3) על פי הסכמות הצדדים, ככל שה-IRR במועד הרישום למסחר יפחת מ-5%, בגין כל 1% בו ה-IRR יהיה נמוך מ-5% (א) החברה תקצה להראל א' (או מי מטעמה) מניות רגילות נוספות בשווי של 12.5 מיליוני ש"ח, תמורת ערכן הנקוב, אך בסך הכל לא יותר מההתאמה המקסימלית[11] ("**מניות ההתאמה**"); וכן (ב) החברה תקצה להראל ב' (או למי מטעמה) מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, בכמות המהווה 27/50 ממניות ההתאמה בהסכם 2023. שווי מניות ההתאמה יחושב בהתאם למחיר האפקטיבי למניה לפיו בוצע הרישום למסחר. הראל לא תדולל עקב הקצאת מניות ההתאמה (בנוסף למניות ההתאמה תקצה החברה להראל מניות נוספות תמורת ערכן הנקוב, לצורך שימור שיעור ההחזקה של הראל) (גילום מלא) (האמור בס"ק (3) זה יקרא: "**חלופת ההקצאה הנוספת להראל עקב IRR בהנפקה**"). ככל ותתקיים חלופת ההקצאה הנוספת להראל עקב IRR בהנפקה, תפורט במסגרת ההודעה המשלימה כמות המניות שתונפקנה תחת חלופה זו.

<u>כהונתו של גיל גבע כיו"ר דירקטוריון החברה</u>

כפוף להחלטת דירקטוריון החברה, מר גיל גבע התחייב להמשיך בכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף שלא יפחת מ-80% משרה, עד המוקדם מבין המועדים הבאים: (1) חלוף 12 חודשים מהמועד בו הראל לא תהיה מוגבלת מכח הוראות הדין ו/או כללי הבורסה ו/או הוראות חסימה וולנטריות בתשקיף החברה במכירת מניות החברה; (2) המועד בו שיעור החזקות הראל בחברה פחת מ-5%.

<u>(ב) אופציות (לא רשומות) והקצאת מניות למר גיל גבע</u>

בחודש דצמבר 2022 התקשרו כלל בעלי מניות החברה (בעקיפין), כפי שהיו במועד הנ"ל בהסכם, כפי שתוקן על ידם ביולי 2023 ("**הסכם ההענקה הראשוני**"), לפיו התחייבו כלפי מר גיל גבע (בסעיף זה להלן: "**הניצע**") שהחברה תעניק לניצע אופציות, כל אחת לרכישת מניה רגילה אחת של החברה, כמפורט להלן , וזאת בגין שירותים שהניצע העניק לחברה באופן אישי (בנפרד משירותי ניהול שוטפים שניתנו על ידי חברה בשליטתו) בקשר לגיוס כספים לפעילותה השוטפת וקידום תהליך ההנפקה של החברה, עד למועד הסכם ההענקה הראשוני ("**אופציות**" ו-"**מניות מימוש**"). ביום [__] 2026 [טרם נחתם] החברה אימצה את הסכם ההענקה הראשוני, בדרך של התקשרות עם הניצע בהסכם במסגרתו הוענקו לניצע 2,249,654 אופציות (לא רשומות) לרכישת 2,249,654 מניות רגילות של החברה ("**הסכם ההענקה**").

האופציות הינן מענק 3(ט), וכפופות לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, לרבות הכללים והתקנות שהותקנו מכוחו, או שיותקנו מעת לעת.

[11] בכל מקרה שווין של מניות ההתאמה במועד הקצאתן לא יעלה על 50 מיליון ש"ח.

האופציות לפי הסכם ההענקה נחשבות בשלות במועד חתימת הסכם ההענקה הראשוני והן תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד קביעת מחיר המניה[12] ועובר למועד השלמת הרישום למסחר של מניות החברה בבורסה ("**מועד הכניסה לתוקף**"). לא חל מועד הכניסה לתוקף עד ליום 1 באוגוסט 2028 אזי האופציות לא יכנסו לתוקף ויפקעו מאליהן. במועד הכניסה לתוקף, ייחשב הניצע כאילו הודיע על מימוש 1,070,166 אופציות ל-1,070,166 מניות רגילות של החברה כנגד תשלום ערכן הנקוב (מניות המימוש כאמור יוקצו לניצע עובר למועד ההנפקה וירשמו למסחר במסגרת ההנפקה) ("**המנה הראשונה**"). מניות המימוש שתנבענה מהמנה הראשונה בלבד מוצעות במסגרת הצעת מכר לפי תשקיף זה (לפרטים נוספים ראו בפרק 2 לתשקיף). תקופת המימוש של יתרת האופציות הינה ממועד הכניסה לתוקף ועד ל"מועד הפקיעה" כדלקמן: ככל שבמועד ההנפקה הניצע מכהן כיו"ר החברה, מועד הפקיעה יהיה המוקדם מבין: (1) חלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה; או (2) חלוף 6 חודשים מהמועד בו חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. אם במועד ההנפקה הניצע לא מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מועד הפקיעה יהיה בחלוף 24 חודשים ממועד ההנפקה. אופציות שלא ימומשו עד מועד הפקיעה יפקעו ולא יהיה להן ערך.

מחירי המימוש של האופציות הינם כמפורט להלן: המנה הראשונה (1,070,166 אופציות) במחיר מימוש של ערך נקוב של מניה לאופציה, 589,744 אופציות במחיר מימוש של 83.1 ש"ח לאופציה ו-589,744 אופציות במחיר מימוש של 138.6 ש"ח לאופציה (והכל בכפוף להוראות הבורסה בדבר מחיר מימוש מזערי, ככל שרלוונטי, ולהתאמות המפורטות בהסכם). בכפוף לאמור לעיל, מימוש האופציות יתאפשר בכל עת ממועד הכניסה לתוקף ועד מועד הפקיעה, במלואן או בחלקן, באמצעות מסירת הודעת מימוש לחברה. תמורת המימוש תשולם במזומן אלא אם בחר הניצע במסלול (באופן מלא או חלקי) של "מימוש נטו"[13], או בשיטת "מימוש Cashless"[14].

טרם מימוש האופציות והנפקת מניות המימוש האופציות לא תקננה לניצע זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות, לרבות זכות ההצבעה או הזכות להשתתף ברווחי החברה.

<u>התאמות</u>

בהתקיים אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן לגבי כל מקרה:

חלוקת דיבידנד. במקרה בו החברה תחלק דיבידנד לבעלי המניות הרגילות של החברה לאחר מועד ההסכם, ומועד הזכאות לאותו דיבידנד יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אותן אופציות, אזי מחיר המימוש של אותן אופציות יופחת בסכום השווה לסכום

---

[12] "**מחיר מניה**" משמעו מחיר למניה של החברה שאושר על ידי החברה, כפי שיפורסם במאוחר מבין (1) תשקיף שיקבל היתר לפרסום מאת רשות ניירות ערך או (2) הודעה המשלימה שתפרסם החברה לצורך השלמת הרישום למסחר, לפי המאוחר.

[13] "**מימוש נטו**": הניצע יוכל לבחור בתשלום מחיר המימוש בדרך כזו שמחיר המימוש לא ישולם בפועל לחברה (בכפוף להוראות הבורסה בדבר מחיר מימוש מזערי), אלא יילקח בחשבון בעת חישוב כמות מניות המימוש להן זכאי בפועל הניצע ממימוש האופציות כפי שמפורט מטה. מספר המניות המוקצות במימוש נטו יחושב כך:

$C^* (A-B)/(A-D)$ = מספר המניות המוקצות במימוש; A - השווי ההוגן של המניה במועד המימוש, אשר הנו מחיר הסגירה של המניה בבורסה נכון ליום המסחר האחרון שקדם למועד המימוש; B - מחיר המימוש; C - מספר מניות המימוש המכוסות על ידי האופציות הממומשות; D - הערך הנקוב של המניה או המחיר המזערי למניה לפי תקנון הבורסה, לפי העניין. במקרה של מימוש נטו, הניצע לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה שלמה, ומספר המניות אותן יהיה הניצע זכאי לקבל יעוגל כלפי מטה או כלפי מעלה, לפי כללי עיגול מקובלים.

[14] מימוש בשיטת Cashless/Sale to Cover כפוף לכך: (א) שבמועד המימוש קיימת אפשרות מעשית לבצע מכירה כאמור בהתאם לדין החל, (ב) לחברה קיימת הרשאה להנפקת מניות המימוש, ו-(ג) כל ההוראות והאישורים הנדרשים לשם הנפקת מניות המימוש הושלמו או התקבלו, לפי העניין.

הדיבידנד ברוטו למניה שהוכרז, ובלבד שמחיר המימוש (לאחר הפחתתו כתוצאה מחלוקת דיבידנד כאמור לעיל) לא יפחת מהערך הנקוב של המניה (או מהמחיר המינימלי הנדרש לפי תקנון הבורסה, ככל ורלוונטי). ככל שסכום הדיבידנד המצרפי למניה, שחולק לאחר מועד הקצאת אופציות לאותו ניצע ולפני מימושן, יעלה על מחיר המימוש למניה, לא תהיה לניצע כל זכות לדיבידנד, להתאמה, או לכספים אחרים ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה או למי מטעמה בקשר לכך.

הנפקת זכויות. במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה שמשקפת הטבה לבעלי מניות החברה לאחר מועד ההסכם, כאשר מועד הזכאות להנפקת הזכויות יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אותן אופציות, אזי יגדל מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אופציות אלה, כך שיבטא את מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות.

איחוד/פיצול הון/חלוקת מניות הטבה. במקרה של פיצול מניות, איחוד הון או חלוקת מניות הטבה, לאחר מועד ההסכם, כאשר מועד הזכאות לאותה התאמה או חלוקה, על פי העניין, יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אותן אופציות, אזי יגדל או יקטן, לפי העניין, מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אופציות אלה, וכן יגדל או יקטן מחיר המימוש של כל אופציה באופן המשקף את מרכיב ההטבה.

"**אירוע מכירה**" משמעו, (א) מכירה של כל או רובם המכריע של נכסי החברה, או מכירה של כל, או רובן המכריע של מניות החברה, והכל בין אם בעסקה אחת ובין אם בסדרה של עסקאות קשורות; (ב) מיזוג (כולל מיזוג משולש או מיזוג משולש הופכי או כל הסדר אחר אשר משמעותו הכלכלית היא מיזוג של החברה עם תאגיד אחר); (ג) סדרה של עסקאות שמטרתן או תוצאתן היא מכירה או מיזוג כאמור בתת סעיפים (א)-(ב) לעיל.

בקרות אירוע המכירה, אם אירע טרם חל מועד הפקיעה, טרם השלמתו, ידונו הצדדים בביצוע התאמות לאופציות שטרם מומשו, אם יהיו כאלה באותו מועד.

הזכויות באופציות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, מכירה, שיעבוד או עיקול, למעט העברה לבן זוג, צאצא, תאגיד בשליטה של הניצע או ליורשיו החוקיים של הניצע או מי שהינו נעבר מורשה של הניצע כבעל מניות החברה. כל חבות מס שתחול בגין הענקת האופציות או מימושן תחול על הניצע בלבד, והחברה רשאית לנכות מס במקור כנדרש על פי דין.

<u>(ג) הסכם החלפת מניות - תדהר הראל מניבים בע"מ</u>

לפרטים בדבר הסכם החלפת מניות (המותנה בתנאים מתלים) בין הראל א', תדהר מיזם מניבים, שותפות רשומה מוגבלת ("**שותפות תדהר**")[15], טראינבסט מניבים בע"מ ("**טראינבסט מניבים**")[16] ותדהר הראל מניבים בע"מ, ראו בסעיף 6.1.2 לפרק 6 לתשקיף. כתוצאה מהשלמת ההסכם כאמור, ככל ויושלם, החברה תחזיק עובר לרישום למסחר לפי תשקיף זה במלוא (100%) הבעלות בתדהר הראל מניבים בע"מ.

3.4. **<u>ניירות ערך המירים לא רשומים של החברה למועד התשקיף</u>**

3.4.1. <u>תכנית התגמול</u>

ביום 27 במרץ 2024 אימץ דירקטוריון החברה ("**הדירקטוריון**") תוכנית תגמול מבוסס הון ("**התכנית**"), אשר מטרתה למשוך ולשמר עובדים בתפקידי מפתח, לספק תמריץ נוסף

[15] שותפות בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.
[16] צד קשור, ראו בפרק 8 לתשקיף.

לעובדים, דירקטורים ויועצים וכן לקדם את ההצלחה העסקית של החברה. המענקים שיוצעו מכוח התוכנית הינם אופציות, מניות חסומות, יחידות RSU וכן כל מענק מבוסס מניות אחר ("**מענק**"), והכל בהתאם לאמור בתוכנית, להוראות כל דין, ותקנון הבורסה, ובהתאם להחלטת האורגנים המוסמכים במועד ההקצאה.

3.4.2. <u>עיקרי התכנית</u>

3.4.2.1. <u>ניהול התכנית</u>

התכנית תנוהל ותפוקח על ידי דירקטוריון החברה[17], ובכפוף להוראות כל דין. לדירקטוריון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תהא סמכות, בין היתר:

3.4.2.1.1 לקבוע מי יהיו הניצעים על פי התוכנית;

3.4.2.1.2 לאשר הענקות לניצעים בהתאם לתוכנית;

3.4.2.1.3 לקבוע את השווי ההוגן של כל מענק המוענק תחת התוכנית;

3.4.2.1.4 להאיץ, להאריך, לקצר או לדחות את זכאותו של הניצע לממש את המענק[18], כולו או חלקו;

3.4.2.1.5 לקבוע את התנאים של כל מענק, לרבות סוג המענק, מספר המניות הכפופות לאותו מענק, מועד ההקצאה של המענק, מסלול המיסוי של המענק, תקופת ההבדלה למימוש המענק (Vesting) (לרבות תנאים להאצת תקופת ההבשלה), מחיר מימוש של המענק, תנאי ביצוע או תנאי שוק לגיבוש הזכאות למענק ו/או למימוש המענק ותנאים והגבלות אחרים שיחולו במהלך תקופת ההבשלה ולאחריה;

3.4.2.1.6 לבחור מסלול מיסוי תחת סעיף 102[19];

3.4.2.1.7 לקבוע ולשנות תנאים והגבלות לכל מענק או למניות הכפופות לכל מענק;

3.4.2.1.8 להרשות המרה והחלפה של כל מענק תחת התוכנית, וכן לבטל או להשהות כל מענק;

3.4.2.1.9 לתקן את הוראות התוכנית ולנקוט בכל אמצעי ו/או בכל פעולה הנחוצים או הרצויים לשם ניהולה ויישומה של התוכנית;

3.4.2.1.10 לפרש ולהנחות במידת הצורך כיצד יש לבצע כל הוראה מהוראות התוכנית;

3.4.2.1.11 כל עניין אחר אשר הינו דרוש לדעת הדירקטוריון.

3.4.2.2. בכפוף להוראות הדין, כל מניה, אשר מכל סיבה שהיא לא מומשה ופקעה, או חולטה, לפי העניין, תחזור אל מאגר המניות הכפוף לתכנית ותהא ניתנת להקצאה מחדש. בכל

---

[17] על פי התכנית, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להאציל את הסמכויות המוקנות לו לוועדת התגמול של החברה, או לוועדת דירקטוריון אחרת של החברה. לפיכך, במקרה של האצלה כאמור, כל ההתייחסויות לדירקטוריון החברה בתוכנית האופציות, בנוגע לסמכויות המוקנות לו, יפורשו כמתייחסות לוועדת התגמול של החברה או לוועדה אחרת כאמור (למעט במקרים שבהם הדין דורש אישור של ועדת התגמול בנוסף על הדירקטוריון, שאז יתקבלו אישורי שני האורגנים האמורים). אין באמור כדי לגרוע מהחובה לאשר הקצאה גם על ידי אסיפת בעלי המניות, מקום שהדבר נדרש על פי דין.

[18] כל מניה, אופציה, מניה חסומה, יחידת RSU או מענק מבוסס מניות אחר, אשר מוענקים תחת התוכנית.

[19] סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("**הפקודה**").

מקרה של מיזוג, שינוי מבנה, חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות החברה ו/או כל שינוי דומה בהון החברה, רשאי הדירקטוריון לבצע, לפי שיקול דעתו המוחלט, התאמה למספר המניות במאגר המניות הכפוף לתכנית.

3.4.2.3. <u>תנאי המענקים על פי התוכנית</u>

3.4.2.3.1 <u>ניצעים</u> – מכוח התוכנית תהא החברה רשאית להקצות מענקים לניצעים[20], לעובדים או ליועצים אשר ניתנה להם הצעת התקשרות עם החברה או צד קשור לחברה שעונה להגדרת "חברה מעבידה" כמשמעות מונח זה בסעיף 102 לפקודה. יצוין כי אלא אם כן קבע הדירקטוריון אחרת, לניצעים אשר הינם זכאי 102, יוקצו מענקי 102 בלבד, ואילו לניצעים אינם זכאי 102 יוקצו מענקי 3(ט)[21] בלבד.

3.4.2.3.2 <u>אופן ההקצאה</u> – החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תבחר תחת איזה מסלול מס יוקצו מענקי 102 באמצעות נאמן (מסלול רווח הון באמצעות נאמן או מסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן) ("**מסלול עם נאמן**"), ובחירה זו תחול על כל מענקי 102 באמצעות נאמן שיבוצעו בשנה שלאחר תום השנה שבה הייתה ההקצאה הראשונה ואילך, והכל בהתאם להוראות סעיף 102(ז) לפקודה. החברה לא תהיה רשאית לבחור במסלול מיסוי אחר אלא אם כן חלפה שנה לפחות מתום השנה שבה הייתה ההקצאה הראשונה שנעשתה לאחר הבחירה הקודמת. החברה תודיע לניצע בהסכם ההענקה תחת איזה מסלול מוענקים לו המענקים. לעניין מענקי 3(ט), יכול שיוקצו ישירות לניצע או לנאמן שימונה על ידי הדירקטוריון, כפי שיחליט הדירקטוריון בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, התכנית מאפשרת בכפוף לתנאיה מענקי 102 שלא באמצעות נאמן.

3.4.2.3.3 <u>תקופת החסימה</u>[22] – במקרה של הקצאת מענקים ב**מסלול עם נאמן**, החברה תמנה נאמן שיחזיק בנאמנות לטובת הניצע את המענקים שיוקצו עבורו, את מניות המימוש, וכן, אם רלוונטי, את כל הזכויות שיוקצו לניצע בקשר עם מענקים אלה, לרבות מניות הטבה, לפחות למשך תקופת החסימה, כמשמעה בסעיף 102[23], ולאחריה, עד למוקדם שבין מועד מכירת המענקים או מניות המימוש לבין מועד שחרור המענקים או מניות המימוש (לפי המקרה) מהנאמן לידי הניצע לבקשת הניצע. לעניין מענקי 3(ט), ככל שיוקצו לנאמן לפי

---

[20] כל עובד, דירקטור או יועץ, אשר הוחלט על ידי הדירקטוריון להקצות לו מענק בהתאם לתוכנית; לעניין ניצעים שאינם ישראלים, מענקים לניצעים כאמור יכול שיוקצו ישירות לניצע או לנאמן שימונה על ידי הדירקטוריון, כפי שיחליט הדירקטוריון. ככל שהדירקטוריון יחליט להקצות מענקים אלה לנאמן לטובת הניצע, יחולו הוראות הסעיפים הנוגעים לנאמן, כפי שמפורטים בתוכנית.

[21] מענק שניתן בהתאם להוראות סעיף 3(ט) ו/או סעיפים 2(1)/ 2(2) לפקודה.

[22] יצוין, כי תקופת החסימה האמורה לעיל איננה מתייחסת לחסימה ניירות ערך ע"י הבורסה, המפורטת בסעיף 3.8.2 להלן.

[23] "**תקופת החסימה**": כיום לפי הוראות סעיף 102, 24 חודשים ממועד ההקצאה במקרה של מסלול מיסוי רווח הון באמצעות נאמן; או 12 חודשים ממועד ההקצאה במקרה של מסלול מיסוי הכנסת עבודה באמצעות נאמן.

החלטת הדירקטוריון, יחולו הוראות הנאמן הרלוונטיות בשינויים המחויבים, בכפוף לדין החל על הניצע.

הנאמן לא ישחרר את המענקים, מניות המימוש וכן כל נייר ערך אחר שהתקבל בקשר עם המענקים, לרבות מניות הטבה, קודם לתשלום מלוא מחיר המימוש, ככל שרלוונטי, וחבות המס של הניצע בקשר למענקים שהוענקו לו.

3.4.2.3.4 <u>תקופת הבשלה</u> (Vesting) – תקופת ההבשלה תיקבע במסגרת הסכם ההענקה, והיא מהווה תנאי נפרד מתקופת החסימה. תקופת ההבשלה ותקופת החסימה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך הן אינן מהוות תחליף אחת לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי למענקים המוענקים.

זכאותו של הניצע לממש אופציה תתגבש במועדים הקבועים בהסכם ההענקה בכפוף להמשך העסקתו או התקשרותו (לפי העניין) של הניצע בחברה או בצד קשור לחברה (לפי העניין) במהלך תקופת ההבשלה, כפי שנקבעה בהסכם ההענקה, וכן בכפוף לתנאים נוספים ככל שנקבעו בהסכם ההענקה.

לחברה תהא סמכות לקבוע כי תקופת ההבשלה לאופציות תמשיך להיספר או תפסיק להיספר במהלך חופשה ללא תשלום. ככל שהחברה לא קבעה אחרת, תקופת ההבשלה תפסיק להיספר במהלך חופשה ללא תשלום.

3.4.2.3.5 <u>העברה של מניות</u> – כל זמן בו המענק או מניות מימוש מוחזקים על ידי נאמן לטובת הניצע, זכויות הניצע בקשר למענק או מניות מימוש, לפי המקרה, יהיו אישיות ולא יהיו ניתנות להעברה, המחאה, שעבוד או כל דיספוזיציה אחרת.[24]

3.4.2.4. <u>תנאי האופציות על פי התוכנית</u>[25]

3.4.2.4.1 <u>מחיר המימוש</u> – מחיר המימוש ייקבע על ידי הדירקטוריון בשיקול דעתו הבלעדי.

<u>אופן המימוש</u> – אופן תשלום מחיר המימוש ייקבע על ידי הדירקטוריון, ויכול שיבוצע בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) העברה בנקאית (זה"ב); (ב) מניות של החברה; (ג) בדרך כזו שמחיר המימוש לא ישולם בפועל לחברה, אלא יילקח בחשבון בעת חישוב מספר המניות להן זכאי בפועל הניצע ממימוש האופציות, כפי שמפורט בתוכנית ("**מימוש נטו**")[26], ובלבד שלגבי מענקי 102 מימוש

---

[24] למעט לפי צוואה או חוקי ירושה.

[25] בכפוף להוראות חוק החברות ותנאי התוכנית, הדירקטוריון רשאי להחליט על הקצאת אופציות לניצעים. האופציות יהיו כפופות להוראות ולתנאי התוכנית והסכם ההענקה הרלוונטי.

[26] מספר המניות המוקצות במימוש נטו יחושב כך:

$C = A * (A-B) / A$ - מספר המניות המוקצות במימוש; A - השווי ההוגן של המניה במועד המימוש; B - מחיר המימוש (כפוף להתאמות); C - מספר מניות המימוש בגין האופציות הממומשות. הניצע לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה שלמה, ומספר המניות

בנטו יהיה מותנה באישור רשות המיסים מראש, אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102 ; (ד) שילוב של כל אחד מהאמורים ; (ה) כל דרך אחרת עליה יחליט הדירקטוריון. ניצע אשר יבקש לממש למניות אופציות שהבשילו (Vested) וניתנות למימוש (Exercisable) יגיש לחברה, בקשה בכתב בנוסח אשר ייקבע על ידי החברה (״**הודעת מימוש**״). על כל ניצע המגיש לחברה הודעת מימוש, לנקוב בכמות האופציות אותן הוא מבקש לממש ולצרף את מחיר המימוש, באופן שנקבע בהסכם ההענקה של הניצע, מוכפל במספר מניות המימוש הנובעות מהאופציות אותן מבקש הניצע לממש (״**סכום המימוש**״) (למעט במקרה בו המימוש הוא מימוש נטו, כאמור לעיל)[27].

היום בו תקבל החברה הודעת מימוש הממלאת אחר כל התנאים לעיל, ייחשב כתאריך המימוש (״**מועד המימוש**״).

ככל שמימוש האופציה למניה מהווה אירוע מס, מותנה המימוש בכך שהניצע יצרף לבקשת המימוש את מלוא סכום המס החל על המימוש, לשביעות רצונם של החברה המעבידה ושל הנאמן.

אופציה לא תהא ניתנת למימוש בעבור חלק ממניה. כמו כן, אופציה לא תהא ניתנת למימוש בעבור חלק מהאופציה ; עם זאת, הניצע רשאי לממש, לפי בחירתו ובהתאם לתנאי התכנית והסכם ההענקה, חלק מכמות האופציות שהבשילו וניתנות למימוש במועד המימוש.

3.4.2.4.2 <u>הגבלות על העברת האופציות</u> – בכפוף לכל הוראות התוכנית, לאף אדם, למעט הניצע, לא תהיינה זכויות כלשהן ביחס לאופציות שיוקצו לניצע על פי התוכנית, ובמהלך חייו של הניצע האופציות יהיו ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד. לא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לבצע כל דיספוזיציה אחרת באופציות, אלא על פי צוואה או חוקי ירושה[28].

3.4.2.4.3 <u>אורך חיי האופציה</u> – תאריך הפקיעה של האופציות ייקבע בהסכם ההענקה, ובהיעדר קביעה אחרת, תאריך זה יהיה בתום שבע (7) שנים ממועד הענקת האופציה (״**מועד הפקיעה**״). באם מועד הפקיעה חל ביום שאינו יום עסקים בבנקים בישראל ויום מסחר בבורסה – יידחה מועד הפקיעה ליום העסקים שהינו גם יום מסחר בבורסה הקרוב אחריו. כל אופציה שטרם מומשה תפקע ולא יהיה

אותן יהיה הניצע זכאי לקבל יעוגל למספר המניות השלם הקרוב ביותר. ככל שהניצע יידרש לכך ע״י החברה הקצאת מניות המימוש במימוש נטו תהא כפופה לכך שהניצע ישלם לחברה את הערך הנקוב של המניות המוקצות או את המחיר המזערי למניה לפי תקנון הבורסה (לפי הגבוה), במקרה כזה תתואם הנוסחה באופן הבא : C^* (A-B)/ (A-D) . לעניין זה A - השווי ההוגן של המניה במועד המימוש ; B - מחיר המימוש (כפוף להתאמות) ; C - מספר מניות המימוש בהתעלם ממימוש נטו ; D- הערך הנקוב של המניה או המחיר המזערי למניה לפי תקנון הבורסה. במקרה של הקצאת מניות על פי מנגנון מימוש נטו, תהפוך החברה להון מניות חלק מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי על פי דוחותיה הכספיים, כדי שיעור הערך הנקוב של מניות המימוש, הכול כאמור בסעיף 304 לחוק החברות.

[27] זכותו של הניצע לממש את המענק יכול שתהיה מותנית בתנאים נוספים נדרשים על ידי החברה, ובכלל זאת מצגים של הניצע, לפי שיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון החברה.

[28] התוכנית כוללת הוראות ספציפיות במקרה של העברת אופציות בהתאם לצוואה או לחוקי ירושה.

לה כל ערך במועד המוקדם מבין המועדים הבאים: (א) מועד הפקיעה; ו-(ב) המועד בו האופציה פוקעת על פי יתר תנאי התוכנית יובהר, כי האופציות לא תהיינה ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון.

3.4.2.4.4 <u>סיום התקשרות או סיום יחסי עובד-מעביד</u> – בכל מקרה של "סיום התקשרות"[29], יחול האמור להלן:

א. הניצע יהיה זכאי לממש את האופציות אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, במשך תקופה אשר תיקבע בהסכם ההענקה, ובהיעדר קביעה ספציפית, לתקופה של עד ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד סיום ההתקשרות (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה) ("**תקופת ההארכה**"). לא מומשו האופציות הניתנות למימוש עד תום תקופה זו, יפקעו האופציות ולא יהיה להן כל ערך. על מנת להסיר כל ספק, תקופת ההארכה לא תהיה חלק מתקופת ההבשלה והאופציות לא ימשיכו להבשיל על פני תקופה זו. למעט אם החליט הדירקטוריון אחרת, אם מימוש האופציות על ידי הניצע במהלך תקופת ההארכה אסורה לאור מגבלות החלות במסגרת רישום החברה למסחר, לפי כל דין או בהתאם למדיניות החברה בנוגע לשימוש במידע פנים, אזי תקופת ההארכה תוארך לתקופה כוללת של ארבעים וחמישה (45) ימים (שלא חייבים להיות רצופים) ממועד הסרת המגבלה, במהלכם האופציה מותרת למימוש (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה).

ב. **מוות או נכות**. במידה וסיום ההתקשרות הינו כתוצאה ממוות או נכות (חו"ח), אזי הניצע (או יורשיו, לפי העניין), יוכל לממש את האופציות אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, במשך תקופה אשר תקבע בהסכם ההענקה, ובהעדר קביעה ספציפית, לתקופה של עד שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו חדל הניצע להיות עובד או יועץ, על פי העניין (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה). על מנת להסיר כל ספק, תקופת שנים עשר החודשים האמורה לעיל (או תקופה אחרת כפי שתקבע על ידי

[29] (1) לגבי עובד – היום הראשון לאחר מועד ההקצאה, בו לא מתקיימים יותר יחסי עובד-מעביד בין העובד לבין החברה המעבידה, לפי העניין, או קרות אירוע סיום התקשרות כפי שמוגדר בהסכם ההעסקה הרלוונטי; עם זאת, במקרה של סיום התקשרות מטעמים מיוחדים, מועד סיום ההתקשרות ייחשב כמועד בו נשלחה הודעה מוקדמת לעובד בגין סיום העסקתו בחברה המעבידה, לפי העניין; (2) לגבי יועץ – מועד סיום הסכם מתן השירותים (במקרה שהניצע מעניק שירותים לחברה המעבידה, לרבות באמצעות חברה בשליטתו, בדרך של הסכם למתן שירותים), או קרות אירוע סיום התקשרות כפי שמוגדר בהסכם ההתקשרות של הניצע; (3) לגבי דירקטור – סיום הכהונה כדירקטור. לגבי כל אחד מהנזכרים לעיל, במקרה של ניצע אשר המעסיק או מקבל השירותים שלו הוא תאגיד שהינו חברה מעבידה שאינה החברה, המועד בו חדל אותו מעסיק או מקבל שירותים מלהיות חברה מעבידה ייחשב גם הוא כמועד סיום ההתקשרות. לצורך התוכנית, למעט אם נקבע על ידי הדירקטוריון אחרת, לפי שיקול דעתו, האירועים הבאים לא ייחשבו כסיום התקשרות: (1) לגבי עובד – היעדרות הניצע מעבודתו באישור החברה המעבידה, לפי העניין; לגבי יועץ – הפסקה זמנית של מתן שירותי הייעוץ לחברה המעבידה, אשר אושרה מראש בידי החברה המעבידה, לפי העניין; (2) מעבר של הניצע בין תאגידים שהינם חברה מעבידה או לחברה יורשת; (3) ביחס לניצע שהוענק לו מענק 102: בכפוף להוראות סעיף 102, הניצע מפסיק להיות עובד של החברה המעבידה, אך ממשיך לספק שירותים כיועץ לחברה המעבידה, לפי העניין, או להיפך, וכן מקרה בו הניצע מפסיק לכהן כדירקטור אך ממשיך לכהן בתפקיד נוסף בחברה המעבידה, או להפך.

הדירקטוריון) בהן זכאי הניצע לממש את האופציות, לא תהיה חלק מתקופת ההבשלה והאופציות לא ימשיכו להבשיל על פני תקופה זו.

ג. **פרישה בגיל פרישה**. במידה וסיום ההתקשרות הינו כתוצאה מפרישה בהגיע הניצע לגיל פרישה, כאמור בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, אזי הניצע, יוכל לממש את האופציות אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, במשך תקופה אשר תקבע בהסכם ההענקה, ובהעדר קביעה ספציפית, לתקופה של עד שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו חדל הניצע להיות עובד או יועץ, על פי העניין (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה). על מנת להסיר כל ספק, תקופת שנים עשר החודשים האמורה לעיל (או תקופה אחרת כפי שתקבע על ידי הדירקטוריון) בהן זכאי הניצע לממש את האופציות, לא תהיה חלק מתקופת ההבשלה והאופציות לא ימשיכו להבשיל על פני תקופה זו.

ד. אופציות אשר טרם הבשילו במועד סיום ההתקשרות תפקענה מאליהן ולא יהיה להן כל תוקף עבור הניצע.

ה. במקרה של סיום ההתקשרות מ"טעמים מיוחדים"[30], תפקענה מאליהן באופן מיידי כל האופציות שחולקו לניצע, לרבות אופציות שהבשילו ושהיו ניתנות למימוש.

ו. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע בהסכם הענקה מסוים לגבי ניצע מסוים הוראות שונות מן האמור לעיל.

3.4.2.5. <u>תנאי המניות החסומות על פי התוכנית</u>[31]

3.4.2.5.1 <u>תקופת המגבלות</u>[32] – במהלך התקופה שתקבע בהסכם ההענקה ("**תקופת המגבלות**"), הניצע לא יוכל למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לבצע כל דיספוזיציה אחרת במניות החסומות המוענקות תחת התוכנית, ובמהלך אותה תקופה יהיו כפופות המניות החסומות לזכות חילוט על ידי החברה. כמו כן, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי תעודות המניה, ככל שיונפקו, יופקדו במשמורת עד לסיום תקופת המגבלות. כל נייר ערך שיקבל הניצע בקשר למניות החסומות, יהיה כפוף לתקופת המגבלות וליתר המגבלות החלות על המניות החסומות.

התנאים והנסיבות בקשר לתקופת המגבלות וסיומה ייקבעו על ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון רשאי להאיץ את סיומה של תקופת

[30] כמוגדר בהסכם ההענקה ובכל המקרים בכפוף לשיקול דעתו של הדירקטוריון.
[31] בכפוף להוראות חוק החברות ותנאי התוכנית, הדירקטוריון רשאי להחליט על הקצאת מניות חסומות לניצעים, ולקבוע מהם התנאים וההגבלות שיחולו על אותן מניות חסומות.
[32] התנאים והנסיבות בקשר לתקופת המגבלות וסיומה ייקבעו על ידי הדירקטוריון, והדירקטוריון רשאי להאיץ את סיומה של תקופת המגבלות ולבטל כל מגבלה החלה על המניות החסומות בכל עת, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

המגבלות ולבטל כל מגבלה החלה על המניות החסומות בכל עת, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

ככל שיחולק דיבידנד, הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע כי חלוקת הדיבידנד לניצע תהא כפופה למגבלות החלות בתקופת המגבלות, כך שהדיבידנד ישולם לניצע רק לאחר תקופת המגבלות, ובכפוף לעמידה במגבלות החלות בתקופת המגבלות. כל נייר ערך שיקבל הניצע בקשר למניות החסומות, יהיה כפוף לתקופת המגבלות וליתר המגבלות החלות על המניות החסומות.

3.4.2.5.2 סיום התקשרות – ככל שלא קבע הדירקטוריון אחרת, במקרה של סיום התקשרות קודם לסיום תקופת המגבלות הרלוונטית, אזי כל מניה חסומה שטרם הסתיימה תקופת המגבלות בגינה במועד סיום ההתקשרות, תחולט מיד, ולניצע לא יהיו זכויות לגביה.

3.4.2.6. תנאי יחידות ה-RSU על פי התוכנית[33]

3.4.2.6.1 אופן ההקצאה – יחידות RSU יוענקו לניצע או יופקדו בידי הנאמן לטובת הניצע, והכל בכפוף לתנאי התוכנית ולהסכם ההענקה.

3.4.2.6.2 אי עבירות – בכפוף לכל הוראות התוכנית, לאף אדם, למעט הניצע, לא תהיינה זכויות כלשהן ביחס ליחידות ה-RSU שיוקצו לניצע על פי התוכנית, ובמהלך חייו של הניצע יחידות ה-RSU יהיו ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד. לא ניתן למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל או לבצע כל דיספוזיציה אחרת ביחידות ה-RSU, אלא על פי צוואה או חוקי ירושה.

3.4.2.6.3 התגבשות זכאותו של הניצע – זכאותו של הניצע למניות החברה מכוח מניות ה-RSU, תתגבש במועדים הקבועים בהסכם ההענקה בכפוף להמשך העסקתו או התקשרותו (לפי העניין) של הניצע בחברה או בצד קשור לחברה (לפי העניין) ו/או בכפוף לתנאים נוספים אשר נקבעו בהסכם ההענקה.

3.4.2.6.4 אופן המימוש – ככל שלא קבע הדירקטוריון אחרת, כל יחידת RSU ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה, בכפוף להתאמות לפי התוכנית, כאמור בסעיף 3.4.2.8 להלן, ללא תשלום מחיר המימוש, אלא אם הניצע נדרש לכך בהתאם להסכם ההענקה או בהתאם להוראות הדין. היו מניותיה של החברה רשומות למסחר בבורסה, תהא החברה המעבידה זכאית לנכות את תשלום מחיר המימוש, ככל שנדרש, מכל תשלום שהיא חייבת בתשלומו לניצע. כל יתר התנאים, לרבות תקופת ההבשלה, ייקבעו בהסכם ההענקה הרלוונטי.

[33] בכפוף להוראות חוק החברות ותנאי התוכנית, הדירקטוריון רשאי להחליט על הקצאת יחידות RSU לניצעים, ולקבוע מהם התנאים וההגבלות שיחולו על אותן יחידות RSU.

יובהר כי יחידות ה-RSU לא תקנינה למחזיק בהן זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות כל עוד לא מומשו יחידות ה-RSU למניות החברה, לרבות זכות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנד.

ניצע לא יהיה זכאי למימוש חלק מיחידת RSU.

3.4.2.6.5 סכום שווה דיבידנד (Dividend Equivalent) – דירקטוריון החברה רשאי להחליט ביחס לניצע מסוים, בכפוף לקיומן של הוראות מתאימות בהסכם ההענקה, כי במקרה שהחברה תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, אשר המועד הקובע לקבלתו חל לאחר מועד הענקת יחידות ה-RSU ולפני מועד הבשלתן, אם יבשילו, החברה תשלם לניצע במועד המימוש של אותן יחידות RSU סכום המזומן השווה (ברוטו) לסכום הדיבידנד שהיה משולם לו אילו החזיק במועד הקובע לחלוקת הדיבידנד במספר מניות רגילות של החברה השווה למספר המניות שיתקבלו בפועל (במועד ההבשלה) בגין המימוש של יחידות ה-RSU שיבשילו בפועל, אם יבשילו ("**סכום שווה דיבידנד**"). החליט דירקטוריון החברה כאמור, סכום שווה הדיבידנד יועבר במועד המימוש של אותן יחידות RSU לניצע לאחר ניכוי מס במקור כנדרש על פי דין.

3.4.2.6.6 סיום התקשרות – ככל שלא קבע הדירקטוריון אחרת, במקרה של סיום התקשרות קודם לסיום תקופת ההבשלה הרלוונטית, יאבד הניצע במועד סיום ההתקשרות את כל זכויותיו ביחס ליחידות ה-RSU שטרם הבשילו, והן יפקעו מיידית.

3.4.2.7. סוגי מענקים נוספים

בכפוף לחוק החברות, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנון הבורסה ותנאי התוכנית, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת סוגי מענקים אחרים, לפיהם יוצעו לניצעים מניות (שאינן חייבות להיות חסומות) או מזומן (בסילוק מענק מבוסס מניות) או שילוב של השניים, ולקבוע מהם התנאים וההגבלות שיחולו על אותם מענקים ומניות. על אף האמור, למעט במקרה של אירוע מכירה או פירוק, סילוק מענקי 102 על ידי החברה יבוצע במניות בלבד, אלא אם כן אישרה רשות המיסים אחרת.

3.4.2.8. התאמות

על פי תנאי התכנית, בהתקיים אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן, יחולו ההוראות המפורטות להלן לגבי כל מקרה ומקרה:

(1) **חלוקת דיבידנד** - במקרה בו החברה תחלק דיבידנד לבעלי המניות הרגילות של החברה, לאחר מועד הקצאת אופציות, ומועד הזכאות לאותו דיבידנד יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש אותן אופציות, אזי כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת, מחיר המימוש של אותן אופציות יופחת בסכום השווה לסכום הדיבידנד ברוטו למניה שהוכרז, ובלבד שמחיר המימוש (לאחר הפחתתו כתוצאה מחלוקת דיבידנד כאמור לעיל) לא יפחת מהערך הנקוב של המניה (או

מהמחיר המינימלי הנדרש לפי תקנון הבורסה, ככל ורלוונטי). ככל שסכום הדיבידנד המצרפי למניה, שחולק לאחר מועד הקצאת אופציות לאותו ניצע ולפני מימושן, יעלה על מחיר המימוש למניה, לא תהיה לניצע כל זכות לדיבידנד, להתאמה, או לכספים אחרים ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה או למי מטעמה בקשר לכך. יישום סעיף זה ביחס למענקי 102 יהא כפוף לאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).

(2) **הנפקת זכויות** - במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה שמשקפת הטבה לבעלי מניות החברה לאחר מועד הקצאת המענק לניצע, כאשר מועד הזכאות להנפקת הזכויות יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש המענקים, אזי יגדל מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אותם מענקים, כך שיבטא את מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות. יישום סעיף זה ביחס למענקי 102 יהא כפוף לאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).

(3) **איחוד/פיצול הון/חלוקת מניות הטבה** - במקרה של פיצול מניות, איחוד הון או חלוקת מניות הטבה, לאחר מועד הקצאת המענקים, כאשר מועד הזכאות לאותה התאמה או חלוקה, על פי העניין, יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש בגין מימוש מענק, אזי יגדל או יקטן, לפי העניין, מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש אותו מענק, וכן יגדל או יקטן מחיר המימוש של כל מענק באופן המשקף את מרכיב ההטבה. יישום סעיף זה ביחס למענקי 102 יהא כפוף לאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).

(4) **שינויים בהון** - בכפוף לכל החלטה נדרשת, ככל שנדרשת, של האורגנים המוסמכים של החברה, במקרה של סיווג מניות מחדש, מיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, פיצול החברה או כל אירוע דומה אחר, יוכל הדירקטוריון להתאים את: (1) מספר ו/או סוג המניות הניתנות להקצאה תחת התכנית; (2) מספר ו/או סוג המניות המכוסות תחת מענקים; (3) מחיר המימוש של מענקים; (4) תנאי מענקים, לרבות תנאי הבשלה ומימוש; ו-(5) כל התאמה אחרת הנדרשת לדעתו של הדירקטוריון לתוכנית ו/או למענקים. התאמה זו תעשה על ידי הדירקטוריון בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והחלטתו תהיה סופית ומחייבת, ללא צורך בקבלת הסכמת הניצעים.

למען הסר ספק, למעט כאמור בתכנית, מספר המניות או מחיר המימוש של מענק לא יתואמו בעקבות הנפקה של ניירות ערך על ידי החברה.

(5) **פירוק** - במקרה של פירוק של החברה, כל המענקים הניתנים לפירעון (Outstanding) יפקעו באופן מיידי קודם לביצוע הפירוק. הדירקטוריון רשאי, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ככל שנדרש, להכריז כי מענק מסוים או כל המענקים יפקעו בתאריך אחר ולהעניק לכל ניצע זכות לממש את המענק שלו, כולו או חלקו, אף לגבי חלק של המענק בגינו טרם התגבשה הזכאות.

(6) **אירוע מכירה**[34] - במקרה של אירוע מכירה, ומבלי לגרוע מהסמכויות הכלליות הנתונות לדירקטוריון תחת התוכנית, לדירקטוריון תהיה סמכות לנקוט בצעדים הבאים ביחס לכל המענקים הניתנים לפירעון (Outstanding) או ביחס לחלקם, מבלי לתת הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את אישור הניצעים: (א) לקבוע כי המענקים יוחלפו או יומרו למענקים שווי ערך של החברה היורשת או צד קשור לחברה היורשת באירוע המכירה; (ב) לקבוע שלניצעים תהיה זכות לממש את המענקים לגבי החלקים שטרם הבשילו ו/או טרם ניתנים למימוש וכי כל חלקי המענקים שלא הבשילו ו/או לא מומשו מיד לפני השלמת (closing) אירוע המכירה, יבוטלו; (ג) לקבוע כי תקופת ההבשלה תואץ (בכפוף להשלמת אירוע המכירה), וכי כל חלקי המענקים שלא הבשילו ו׳או לא מומשו מיד לפני השלמת אירוע המכירה, יבוטלו; (ד) לקבוע כי מניות חסומות ייפדו בתמורה למזומן או תמורה אחרת השווה לשוויה הוגן של המניות החסומות במועד אירוע המכירה; (ה) למעט אם הסכם ההענקה קובע אחרת, לקבוע כי המענקים יבוטלו במועד אירוע המכירה ללא כל תמורה, או בתמורה למזומן או תמורה אחרת; ו - (ו) לקבוע לגבי כל מענק שטרם הבשיל ו/או טרם ניתן למימוש, כי הוא יבוטל ללא תמורה, אף אם השווי ההוגן של מניית החברה במועד אירוע המכירה גבוה ממחיר המימוש של אותו מענק.

כל מזומן או תמורה אחרת שיינתנו בגין ביטול של מענק יכול שיהיו כפופים, בהתאם לשיקול דעתו של הדירקטוריון לתנאים הבאים: (i) תנאי הבשלה זהים במהותם לאלה שחלו לגבי המענק שבוטל מיד לפני אירוע המכירה; ו/או (ii) תנאים אחרים, לרבות הסדרי תמורה מותנית והפקדה בנאמנות, ככל שתנאים אלה חלים על התמורה המשולמת לבעלי המניות במסגרת אירוע המכירה.

על אף האמור בכל מקום אחר בתוכנית, במקרה של אירוע מכירה, הדירקטוריון רשאי להחליט, כי במועד השלמת אירוע המכירה, התנאים של כל מענק ישונו, יתוקנו או יבוטלו, כפי שהדירקטוריון יראה לנכון בתום לב, ומבלי להטיל אחריות כלשהי על החברה המעבידה, או על המנהלים, הדירקטורים, העובדים והנציגים של החברה המעבידה, בקשר לאופן הטיפול שבחר הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי לנקוט בצעדים שונים כלפי כל מענק, וכן לנקוט בצעדים שונים ביחס לסוגי מענקים שונים, או ביחס למענקים שניתנים למימוש ומענקים שטרם ניתנים למימוש. כמו כן, הדירקטוריון רשאי לקבוע סכום או סוג שונה של תמורה שתחולק במסגרת אירוע המכירה לניצעים שונים.

---

[34] (א) מכירה של כל או רובם המכריע של נכסי החברה, או מכירה של כל, או רובן המכריע של מניות החברה, או רכישה על ידי בעל מניות של החברה המעבידה של אותו בעל מניות, של כל או באופן מהותי כל המניות של החברה המוחזקות על ידי יתר בעלי המניות שאינם קשורים לצד הרוכש, והכל בין אם בעסקה אחת ובין אם בסדרה של עסקאות קשורות; (ב) מיזוג (כולל מיזוג משולש או מיזוג משולש הופכי או כל הסדר אחר אשר משמעותו הכלכלית היא מיזוג של החברה עם תאגיד אחר) אשר תוצאתו היא חיסולה של החברה או הפיכתה לחברה בת של החברה הרוכשת; (ג) סדרה של עסקאות שמטרתן היא מכירה או מיזוג כאמור בתת סעיפים א-ב לעיל; (ד) עסקה אחרת שקבע לגביה הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שמדובר באירוע מכירה הכפוף לסעיף אשר עוסק באירוע מכירה, כמפורט בתוכנית; ולמעט עסקאות המנויות בתת סעיפים א-ג לעיל אשר: (i) לגביהן קבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי יוחרגו מהגדרת "אירוע מכירה" זו ובהתאם, מהטיפול בסעיף אשר עוסק באירוע מכירה, כמפורט בתוכנית; או (ii) עסקאות במניות החברה (לרבות, בדרך של מיזוג) אם בעלי המניות של החברה קודם לעסקה (1) ימשיכו להחזיק יותר מ-50% מכוח ההצבעה בחברה השורדת לאחר העסקה, וגם (2) ימשיכו לאחר העסקה להחזיק בחברה באותם יחסי החזקה בהם החזיקו בה טרם העסקה.

3.4.2.9. <u>פרטים נוספים</u>

בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לא יבוצע מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקראו להלן: "**אירוע חברה**"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

3.4.2.10. <u>זכויות מניות המימוש</u>

3.4.2.10.1 מניות המימוש הינן מניותיה הרגילות של החברה והן תהיינה שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה. מניות המימוש תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר מועד הנפקת מניות המימוש. מובהר בזאת כי כל חלוקה של דיבידנד או הטבה אחרת ביחס לאופציות שהתקבלו תחת סעיף 102, תהא כפופה להוראות סעיף 102, לרבות חלוקת הדיבידנד לנאמן לטובת הניצע.

3.4.2.10.2 בכל מקרה בו בהתאם להוראות מסגרת התכנית יהיה זכאי הניצע לקבל זכויות נוספות או מניות הטבה או כל זכות האחרת המוקנית לניצע מכוח המענקים או מניות המימוש (להלן: "**הזכויות**") ובמועד הקובע לחלוקת הזכויות היו המענקים או מניות המימוש מוחזקים על ידי נאמן, יועברו הזכויות לידי הנאמן אשר ינכה מס במקור על פי כל דין, אם וככל שיחול, ותנאי מסלול המס יחולו על זכויות נוספות אלו.

3.4.2.10.3 להסרת כל ספק מובהר בזאת, כי מניות המימוש לא יהוו סוג מניות נפרד אלא חלק בלתי נפרד מהון המניות הרגילות של החברה.

3.4.2.10.4 המניות שיוקצו תחת מסגרת התכנית יהיו כפופות למסמכי ההתאגדות של החברה, וכן למסמכי מדיניות (לרבות בקשר לשימוש במידע פנים) ולנהלים פנימיים של החברה, והכל כפי שיתוקן מעת לעת, לרבות בקשר למגבלות על העברה ו/או מכירה של מניות. כל ניצע יחתום (ויסמיך את החברה או את הנאמן, אם רלוונטי, לחתום בשמו) על כל מסמך שנועד ליישם את האמור בסעיף זה. חתימה על מסמך כאמור עשויה להיות תנאי למימוש האופציות על ידי הניצע.

3.4.2.11. <u>תיקונים, שינויים וביטול התכנית</u>

מבלי לגרוע מסמכויות אחרות של הדירקטוריון לפי התכנית, הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת, לשנות או לתקן את תנאי התכנית, כולה או חלקה, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט מבלי לקבל את הסכמת הניצעים. כמו כן, הדירקטוריון יהיה רשאי להשהות או לבטל את התכנית בכל זמן. ביטול התכנית לא יגביל את כוחו של הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו תחת התכנית ביחס למענקים שניתנו תחת התכנית קודם לביטול התכנית.

3.4.2.12. <u>תנאים בקשר להנפקת מניות והעברה של מניות</u>

3.4.2.12.1 <u>ציות לחוק</u> - מניות לא יונפקו תחת התכנית אלא אם כן מימוש המענק והנפקת המניות עומדים בהוראות הדין[35].

3.4.2.12.2 <u>Market Stand-Off</u> - בקשר עם הצעה של ניירות ערך של החברה לציבור, למשך תקופה אשר תיקבע על ידי החברה ו/או החתמים ו/או הדין, לפי הארוך[36], הניצע לא ימכור ולא יבצע כל דיספוזיציה במניות החברה, ללא הסכמת החברה ו/או החתמים מראש. במקרה והגבלות כאלה אכן מוטלות, הדירקטוריון רשאי לקבוע, בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי התקופות לעיל יוארכו. כמו כן, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע מעת לעת מגבלות כלליות על עובדי החברה וחברות בנות, לרבות הניצעים, בדבר תקופות חסימה שבמהלכן הם לא יורשו לבצע דיספוזיציות במענקים.

3.4.2.13. <u>מיסים</u>

3.4.2.13.1 כל מס שיחול בגין הענקת מענק, מימושו, ביצוע כל דיספוזיציה במענק או כל אירוע או פעולה אחרים בקשר למענק (בין אם על ידי הניצע, הנאמן או החברה המעבידה), יחול על הניצעים בלבד, ובמקרה של פטירה – על יורשיהם ו/או נעבריהם (לפי העניין), מבלי שהחברה המעבידה תישא בו במישרין או בעקיפין או שיצטרכו לגלמו בשכרם של הניצעים או בהסכם ההתקשרות עימם, לפי העניין. החברה, צד קשור לה והנאמן יהיו זכאים לנכות מס במקור בהתאם להוראות הדין. כל ניצע מסכים ומתחייב לציית לכל החלטת מיסוי או הסדר אחר עם רשות המיסים אשר יאושר על ידי החברה.

3.4.2.13.2 החברה איננה מתחייבת להחיל על התכנית מסלול מיסוי מסוים והיא תהא זכאית לשנות את בחירתה לגבי מסלולי המיסוי אשר יחולו על הקצאות עתידיות. החברה ו/או צד קשור שלה לא ישאו בכל אחריות בקשר לאופן בו מטופל המענק לצורך מס, אף אם המענק יועד להיות כפוף לטיפול או הסדר מס מסוים. החברה ו/או צד קשור שלה אינם מתחייבים לפעול באופן שיאפשר לניצע טיפול מס מסוים, לרבות הגשת דיווחים כנדרש במסלולי מיסוי מסוימים.

3.4.2.13.3 החברה ו/או הנאמן לא יקצו לניצע את מניות המימוש או ישחררו את האופציות לניצע, קודם לתשלום כל חבות המס של הניצע.

3.4.2.13.4 חויב/ה החברה, צד קשור לה ו/או הנאמן בסכום מס כלשהו בו חייב הניצע, ישפה הניצע את החברה, צד קשור לה ו/או הנאמן, לפי העניין, מיד עם דרישה ראשונה בגין סכום המס אשר שולם על ידי

---

[35] הניצעים יהיו כפופים להוראות למגבלות הקבועות בדין החל, לרבות הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, התקנות והכללים שהוצאו מכוחו, וכללי הבורסה, ובפרטי המגבלות על שימוש במידע פנים וכן יהיו כפופים למגבלות כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת לנהלי החברה, לרבות בנוגע לאיסור השימוש במידע פנים בעת מכירת מניות ומימוש אופציות.

[36] תקופה זו לא תהיה ארוכה מ-180 ימים ממועד ההצעה הרלוונטית לציבור, אלא אם כן נדרשת תקופה ארוכה יותר על פי הדין הרלוונטי.

החברה, צד קשור לה ו/או הנאמן (לרבות ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות כדין).

3.4.2.13.5 תוצאותיו של כל שינוי עתידי בהסדר המיסוי אשר יחולו על הקצאת ניירות ערך לניצעים, יחולו על הניצעים בהתאם להוראות הדין והם יישאו במלוא עלותם, אלא אם כן ייקבע במפורש אחרת בהסדר המשתנה.

3.4.3. <u>הקצאות המענקים מכוח התכנית</u>

3.4.3.1. במהלך השנים 2024-2026 אישר דירקטוריון החברה על פי התכנית, הקצאת אופציות (לא רשומות) למנהלים, לעובדים דירקטורים ונושאי משרה בחברה, על פי סעיף 102 לפקודה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, אשר הופקדו בידי נאמן בנאמנות עבורם על פי התוכנית, למעט הקצאה אחת לנותן שירותים לחברה,[37] שהינה לפי סעיף 3(ט) לפקודה. להלן עיקר פירוט תנאי האופציות שהוענקו נכון למועד התשקיף (הכל בכפוף לתנאי התכנית וההוראות שנקבעו בהסכמי ההענקה):

	עובד/ נושא משרה/דירקטור / נותן שירותים בחברה[38]	כמות אופציות	מחיר מימוש למניה (בש"ח)	תנאים נוספים ותקופות מימוש
1	אורי לוין - מנכ"ל	919,116	109.9114(*)	<u>הבשלה</u>: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) מועד ההבשלה של שישית (1/6) מהאופציות הנו יום 1.7.2024. (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות רבעוניות שוות של כ-4.1667% כל אחת, על פני 20 רבעונים. <u>אופן מימוש</u>: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע. <u>פקיעה</u>: האופציות יפקעו במוקדם מבין: (א) חלוף 10 שנים ממועד החלטת הדירקטוריון או (ב) 12 חודשים מסיום יחסי עובד-מעסיק. <u>תנאי מיוחד</u>: אם במועד בו מתקיימים יחסי עובד-מעסיק טרם חלוף 6 שנים ממועד תחילת ההבשלה הונפקו מניות החברה לציבור, תואץ הבשלת 50% מהאופציות שטרם הבשילו.
2	טל הרשקוביץ - משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע	211,764	109.9114(*)	<u>הבשלה</u>: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים. <u>אופן מימוש</u>: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). <u>פקיעה</u>: כמפורט מטה.
3	תומר אלפסי - מנכ"ל תדהר ייזום	352,940	109.9114(*)	<u>הבשלה</u>: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים. <u>אופן מימוש</u>: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). <u>פקיעה</u>: כמפורט מטה.
4	איילת בורנשטיין - משנה למנכ"ל קבוצת תדהר, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות	105,880	109.9114(*)	<u>הבשלה</u>: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים. <u>אופן מימוש</u>: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). <u>פקיעה</u>: כמפורט מטה.

[37] הקצאה למר עופר פרנקו, מנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים, שהינו נותן שירותים לחברה, כמפורט בשורה 5 בטבלה.
[38] כלל היחידים המפורטים בטבלה הינם "עובדים" אשר ביניהם לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד, למעט מר עופר פרנקו שהינו נותן שירותים לחברה (שורה מס' 5 בטבלה) וכן גב' רוחה לוין וגב' איריס בק שהינן דירקטוריות בחברה (שורות מס' 8-9 בטבלה).

5	עופר פרנקו - מנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים, נותן שירותים	105,880	109.9114(*)	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן מימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
6	דפנה קציר - סמנכ"ל, מנהלת חטיבת שיווק ולקוחות	105,880	109.9114(*)	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן מימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
7	יהונתן צברי - סמנכ"ל כספים	81,790	135.66	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
8	רוחה לוין - דירקטורית	44,120	109.9114(*)	הבשלה: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
9	איריס בק - דירקטורית	44,120	109.9114(*)	הבשלה: האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהאופציות יבשילו בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר האופציות יבשילו במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
10	עדי פארי הרפז – מנכ"ל תדהר מניבים	42,355	135.66	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
11	הילה שפילמן נויברג – יועצת משפטית ומזכירת חברה	27,605	135.66	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מימוש נטו בלבד טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
12	פאני דוד	22,535	109.9114(*)	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מזומן טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
13	חן נגר	19,155	109.9114(*)	הבשלה: כמפורט בכתב ההענקה. אופן המימוש: מימוש נטו או מזומן לפי בחירת הניצע (מזומן טרם הנפקה לציבור). פקיעה: כמפורט מטה.
14	עובדים	1,339,936	109.9114(*) עד 154.33	כמפורט בכתבי ההענקה.
	סה"כ	**3,423,076**	-	-

(*) משקף התאמת מחיר המימוש עקב חלוקת דיבידנד. יישום מנגנון התאמה זה ביחס למענקי 102 עשוי להיות כפוף להגשת הודעה כנדרש לרשות המיסים (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102), ולאישור רשות המיסים ולתנאים שייקבעו באותו אישור (אם אישור זה נדרש על מנת לשמור על הטבת מס לפי סעיף 102).

בכפוף ליתר תנאי התוכנית, למעט לעניין מר אורי לוין, לאחר ההנפקה לציבור, אופציות שהבשילו עד למועד סיום ההתקשרות (כהגדרתו בתוכנית) יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין המועדים הבאים: (א) 45 ימים ממועד סיום ההתקשרות ו-(ב) 7 שנים ממועד הענקה כהגדרתו לעיל.

כמו כן, מימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו כמפורט בטבלה לעיל הינו בכפוף לסעיף 3.4.2.9 לעיל.

יצוין, כי במסגרת ההודעה המשלימה הבורסה תיתן את אישורה לרישום למסחר של [___] מניות שתנבענה ממימוש [____] אופציות (לא רשומות) שהוקצו כמפורט בטבלה בסעיף 3.4.3.2 לעיל (אופציות עובדים) וכן בסעיף 3.3.2 (ב) (אופציות למר גיל גבע).

3.4.3.2. ביום 16 ביולי 2024, אישר דירקטוריון החברה על פי התוכנית, הקצאת 692,648 מניות חסומות רגילות בלתי סחירות ובלתי עבירות של החברות בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כל אחת, למנהלים בחברה על פי סעיף 102 לפקודה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, אשר הופקדו בידי נאמן בנאמנות עבורם על פי התוכנית. המניות החסומות תהינה חסומות וישוחררו מהחסימה בהתאם למועדי ההבשלה ולתנאים הקבועים בהסכמי ההענקה ובתוכנית. להלן פירוט תנאי המניות החסומות שהוענקו נכון למועד התשקיף:

	נושא משרה בחברה	כמות מניות חסומות	מועדי הבשלה	מחיר מימוש למניה (בש"ח)	תנאים נוספים ותקופות מימוש
1	אורי לוין - מנכ"ל	551,472	המניות תהינה חסומות, וישוחררו מהחסימה בכפוף לתנאים וההגבלות בהסכם ההענקה ובתכנית (לרבות המשך העסקתו של הניצע כעובד של החברה או של צד קשור לחברה במהלך תקופת החסימה), כמפורט להלן: (i) מועד השחרור מהחסימה של שישית (1/6) מהמניות הנו יום 1.7.2024 (ii) לאחר מכן, יתר המניות ישתחררו מהחסימה ב-20 מנות רבעוניות שוות של כ-4.1667% כל אחת.	-	בהתאם להסכמי ההקצאה לפי תכנית התגמול ההוני. מענק 102 באמצעות נאמן - מסלול רווח הון. ראו מטה תנאים נוספים.
2	טל הרשקוביץ – משנה למנכ"ל קבוצת תדהר ומנכ"ל תדהר ביצוע	141,176	המניות תהינה חסומות, וישוחררו מהחסימה בכפוף לתנאים וההגבלות בהסכם ההענקה ובתכנית (לרבות המשך העסקתו של הניצע כעובד של החברה או של צד קשור לחברה במהלך תקופת החסימה), כמפורט להלן: (i) חמישית (1/5) מהמניות ישתחררו מחסימה בחלוף שנה ממועד תחילת ההבשלה (1.1.2024). (ii) לאחר מכן, יתר המניות ישתחררו מחסימה במנות שנתיות שוות של 20% כל אחת, על פני 4 שנים.	-	בהתאם להסכמי ההקצאה לפי תכנית התגמול ההוני. מענק 102 באמצעות נאמן - מסלול רווח הון. ראו מטה תנאים נוספים.

<u>תנאים עיקריים נוספים בדבר המניות החסומות לעיל</u>: (א) המניות החסומות הינן מניות הכפופות למגבלות בדבר עבירותן ואשר אינן ניתנות להעברה או מכירה עד לתום תקופת ההבשלה שלהן; (ב) המניות החסומות הוקצו לנאמן. הנאמן יחזיק את המניות החסומות וכן את כל הזכויות שיוקצו לניצע בקשר עם המניות החסומות עד המאוחר מבין: (1) תום תקופת החסימה הנדרשת בסעיף 102, או (2) תשלום מלוא חובות המס של הניצע, כפי שייקבע על ידי החברה המעבידה ו/או הנאמן, לפי העניין, בשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט; (ג) ככל שיחולק דיבידנד במהלך תקופת ההבשלה, חלוקת הדיבידנד לניצע תעשה בשיעור החזקתו המלאה בכלל המניות החסומות, הן שהבשילו והן שטרם הבשילו, בסכום שהיה מקבל הניצע אילו היו כל מניותיו החסומות בשלות גם אם לא כך הדבר עת החלוקה. סכום הדיבידנד בגין המניות החסומות שטרם הבשילו עד למועד החלוקה, יוחזק בידי החברה עד למועד הבשלת המניות החסומות בגינן חולק הדיבידנד, ככל שיחול טרם סיום ההתקשרות, ובכל מועד הבשלה אשר יחול טרם סיום ההתקשרות יועבר לניצע סכום הדיבידנד שנצבר בגין המניות החסומות שהבשילו באותו מועד, לאחר ניכוי מס במקור כדין על ידי הנאמן ו/או החברה. במקרה של סיום התקשרות קודם לסיום תקופת ההבשלה ולסיום תקופת המגבלות הרלוונטית (ובכפוף לאמור בתכנית), אזי יפקעו זכויות הניצע בקשר לדיבידנד שחולק בגין מניות חסומות שטרם הבשילו במועד סיום ההתקשרות ושהוחזק על ידי החברה; (ד) ככל שלא קבע הדירקטוריון אחרת, במקרה של סיום התקשרות קודם לסיום תקופת ההבשלה ולסיום תקופת המגבלות הרלוונטית, אזי

כל מניה חסומה שטרם הסתיימה תקופת המגבלות בגינה (טרם הבשילה) במועד סיום ההתקשרות, תחולט מיד ללא תמורה, ולניצע לא יהיו כל זכויות לגביה. במקרה של סיום התקשרות מטעמים מיוחדים, כהגדרתם בתוכנית, אזי בכפוף לתנאי כתב ההענקה ותנאי התכנית, המניות החסומות שהבשילו ושטרם נמכרו או הועברו והדיבידנד בגינן יחולטו אף הם ללא תמורה; (ה) מניות החסומות הינן מניותיה הרגילות של החברה והן תהיינה שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה. המניות החסומות תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל לאחר מועד הנפקת המניות החסומות.

3.5. **<u>המחזיקים בניירות הערך של החברה</u>**

3.5.1. להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות החזקות בעלי העניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה ואודות החזקות בניירות ערך המירים של החברה, מייד לפני הרישום למסחר (בהנחת השלמת כל ההליכים המפורטים בסעיף 3.3.2 לעיל), וכן לאחר הרישום למסחר ובהנחת היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה ובהנחה כי המחזיקים במניות החברה מייד לפני הרישום למסחר, לא ירכשו יחידות בהנפקה על פי תשקיף זה:

שם המחזיק	מייד לפני הרישום למסחר [למועד טיוטה זו הנתונים הושלמו ליום 17 במאי 2026]						לאחר הרישום למסחר					
	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה[39]	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)
גיל גבע אחזקות בע"מ[40]	10,000,000	-	27.71%	27.71%	23.95%	23.95%						
אריה בכר אחזקות בע"מ[41]	10,000,000	-	27.71%	27.71%	23.95%	23.95%						
אלימארה אחזקות בע"מ[42]	10,000,000	-	27.71%	27.71%	23.95%	23.95%						
מר גיל גבע[43]	-	2,249,654 אופציות[44]	-	-	5.39%	5.39%						
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ[45]	1,996,835	-	5.53%	5.53%	4.78%	4.78%						
הראל חברה לביטוח בע"מ (משתתפות)	132,531	-	0.37%	0.37%	0.32%	0.32%						
הראל חברה לביטוח בע"מ (נוסטרו)	264,033	-	0.73%	0.73%	0.63%	0.63%						
הראל פנסיה וגמל בע"מ	2,905,101	-	8.05%	8.05%	כ-6.96%	כ-6.96%						
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ	24,972	-	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%						
קרן החסכון לצבא הקבע -	67,971	-	0.19%	0.19%	0.16%	0.16%						

[39] לצרכי הטבלה, שיעור זכויות ההצבעה של הגופים מקבוצת הראל (ללא דילול ובדילול מלא) מוצג כזהה לשיעור ההחזקה בהון (ללא דילול ובדילול מלא, בהתאמה), אף שליום 1 באפריל 2026 חלק קטן מהמניות המוחזקות על ידם (סה"כ 52,714 מניות) אינו מקנה זכויות הצבעה. לפיכך, ההשפעה על שיעורי ההצבעה המוצגים הינה זניחה. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.3.2 לעיל.

[40] חברה בבעלותו המלאה של מר גיל גבע, למעט מניה אחת מסוג ב' המקנה לבעליה זכות סירוב ראשון בקשר עם מכירה או הקצאה של מניות החברה.

[41] חברה בבעלותו המלאה של מר אריה בכר, למעט מניה אחת מסוג ב' המקנה לבעליה זכות סירוב ראשון בקשר עם מכירה או הקצאה של מניות החברה.

[42] חברה בבעלותו המלאה של מר מרק ויסמן. עובר למועד התשקיף התקבלה על ידי החברה הנ"ל (במסגרת הוראת שעה שפורסמה על ידי רשות המסים) החלטה בדבר פירוק מרצון, בכפוף לקבלת אישור מאת רשות המסים בישראל. ככל שיתקבל אישור כאמור, אזי הפירוק ייכנס לתוקף, והחברה הנ"ל תעביר את מלוא המניות המוחזקות על ידה לבעל השליטה בה, מרק ויסמן.

[43] בעל עניין בחברה מכח החזקותיו הישירות וכן החזקותיו העקיפות כמפורט בטבלה זו.

[44] במועד כניסת האופציות לתוקף תקום להראל זכות להגנת דילול (ראו סעיף 3.3.2 לעיל).

[45] בעלי השליטה (בשרשור): יאיר המבורגר ת.ז 007048671; גדעון המבורגר ת.ז 007048663; נורית מנור ת.ז 051171312. ההחזקה של בעלי השליטה בחברה הינה בעיקר באמצעות ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות מוגבלת (מספר שותפות 550272587) ("שותפות ג.י.ן"). שותפות בשליטתם ובבעלותם המלאה של בעלי השליטה, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה וכן מחזיקים בשותף הכללי בשותפות ג.י.ן.

שם המחזיק	מייד לפני הרישום למסחר [למועד טיוטה זו הנתונים הושלמו ליום 17 במאי 2026]						לאחר הרישום למסחר					
	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהצבעה[39]	שיעור בהון	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)
חברה לניהול קופות גמל בע"מ												
טראינבסט מניבים בע"מ[46]	-	-	-	-	-	-						
רחל לויו[47] (***)	-	44,120 אופציות	-	-	0.11%	0.11%						
איריס בק[48] (***)	-	44,120 אופציות	-	-	0.11%	0.11%						
אורי לויו[49] (**)	50551,472	919,116 אופציות	511.53%	1.53%	3.52%	3.52%						
טל הרשקוביץ[52] (**)	53141,176	211,764 אופציות	540.39%	0.39%	0.85%	0.85%						
תומר אלפסי[55] (**)	-	352,940 אופציות	-	-	0.85%	0.85%						
עופר פרנקו[56] (****)	-	105,880 אופציות	-	-	0.25%	0.25%						
איילת בורנשטיין[57] (**)	-	105,880 אופציות	-	-	0.25%	0.25%						

[46] טראינבסט מניבים בע"מ מוחזקת בידי טראינבסט פרויקטים בע"מ המוחזקת בשיעור של 50% (בעקיפין) בידי שני שותפים (בהערת שוליים זו: "**השותפים**") ואילו היתרה -50% מוחזקת (בעקיפין) בידי בעלי השליטה בחברה, לפי החלקים הבאים: 20% בידי מר אריה בכר וזוגתו ו-80% בחלקים שווים (באמצעות טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ) בידי מר מרק ויסמן ובידי מר גיל גבע וזוגתו. יצוין, כי החזקות גיל גבע וזוגתו בטייגר ג'וי ישראל בע"מ הינן באמצעות נכסי ג.א. גבע בע"מ וכי החזקות מרק ויסמן בטייגר ג'וי ישראל בע"מ הינן באמצעות אלימארה בע"מ. יצוין כי, החזקות נכסי ג.א. גבע בע"מ בטייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ שועבדו לטובת מר מרק ויסמן). . יצוין כי עם השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ייכנס לתוקפו תיקון לתקנון טראינבסט מניבים בע"מ אשר במסגרתו תוקנה השליטה בחברה זו לאחד השותפים שאינו נמנה על בעלי השליטה בחברה. לפרטים בדבר שעבוד אפשרי על מניות החברה המוחזקות בידי טראינבסט מניבים בע"מ ראו בסעיף 6.1.2 לפרק 6 לתשקיף. לפרטים בדבר חברה קשורה לטראינבסט מניבים בע"מ, חברת נובארד בע"מ, אשר למועד התשקיף על בעלי מניותיה נמנים השותפים כהגדרתם לעיל, ראו בסעיף 6.18 לפרק 6 (הליכים משפטיים).

[47] סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה.

[48] דירקטורית.

[49] מנכ"ל החברה.

[50] באמצעות אי.בי.אי. ניהול נאמנויות; מתוכן 298,714 מניות חסומות לפי תנאי תכנית התגמול ההוני של החברה.

[51] למועד התשקיף, קיים ייפוי כוח (proxy) בגין זכויות ההצבעה.

[52] משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע.

[53] באמצעות אי.בי.אי. ניהול נאמנויות; מתוכן 84,705 מניות חסומות לפי תנאי תכנית התגמול ההוני של החברה.

[54] למועד התשקיף, קיים ייפוי כוח (proxy) בגין זכויות ההצבעה.

[55] מנכ"ל תדהר ייזום.

[56] מנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים.

[57] משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות.

שם המחזיק	מייד לפני הרישום למסחר [למועד טיוטה זו הנתונים הושלמו ליום 17 במאי 2026]							לאחר הרישום למסחר					
	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה[39]	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)
דפנה קציר[58] (**)	-	105,880 אופציות	-	-	0.25%	0.25%						
יהונתן צברי[59] (**)	-	81,790 אופציות	-	-	0.2%	0.2%						
עדי פארי הרפז[60] (**)	-	42,355 אופציות	-	-	0.1%	0.1%						
הילה שפילמן נויברג[61] (**)	-	27,605 אופציות	-	-	0.07%	0.07%						
פאני דוד[62] (**)	-	22,535 אופציות	-	-	0.05%	0.05%						
חן נגר[63] (**)		19,155 אופציות	-	-	0.05%	0.05%						
עובדים (**)	-	1,339,936 אופציות	-	-	3.21%	3.21%						
ציבור ניצעים ע"פ התשקיף	--	--	--	--	--							
סה"כ החזקות	36,084,091	3,423,076	**100%**		**100%**				**100%**		**100%**	

(*) יצוין, כי לאור העובדה שחלק מההליכים הנזכרים בטבלה זו לעיל יושלמו עובר למועד הרישום למסחר אך, כמפורט להלן, בחלק מהמקרים כתלות במחיר למניה בהנפקה כפי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה, ככל ותפורסם, עשויים לחול שינויים בטבלה זו לעיל. ככל ויחולו שינויים כאמור יפורסמו הנתונים מחדש במסגרת ההודעה המשלימה.

(**) עובדים אשר מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד (למעט עובדים לשעבר שאופציות בבעלותם טרם פקעו), הם אינם בעלי עניין ולא יהפכו לבעלי עניין מכח החזקותיהם בחברה לאחר ההנפקה והם אינם חסומים לפי תקנון הבורסה.

(***) מחזיקים שלא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד והם אינם בעלי עניין מכח החזקות ולא יהפכו לבעלי עניין מכח החזקותיהם בחברה לאחר ההנפקה.

(****) נותן שירותים לחברה אשר לא מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד מעביד והוא אינו בעל עניין ולא יהפוך לבעל עניין מכח החזקותיו בחברה לאחר ההנפקה.

---

[58] סמנכ"ל, מנהלת חטיבת שיווק ולקוחות.
[59] סמנכ"ל כספים.
[60] מנכ"ל תדהר מניבים.
[61] סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה.
[62] מנהלת מערך מערכות מידע.
[63] מנהל דיווח ומיסים.

שם המחזיק	12 חודשים שקדמו למועד התשקיף [למועד טיוטה זו הנתונים הושלמו ליום 17 במאי 2025]					
	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)
גיל גבע אחזקות בע"מ	10,000,000	-	25.67%	27.79%	22.55%	24.16%
אריה בכר אחזקות בע"מ	10,000,000	-	25.67%	27.79%	22.55%	24.16%
אלימארה אחזקות בע"מ	10,000,000	-	25.67%	27.79%	22.55%	24.16%
מר גיל גבע	-	2,249,654	-	-	5.07%	5.44%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ	1,960,791	-	5.03%	5.45%	4.42%	4.74%
הראל חברה לביטוח בע"מ (משתתפות)	130,139	-	0.33%	0.36%	0.29%	0.31%
הראל חברה לביטוח בע"מ (נוסטרו)	259,267	-	0.67%	0.72%	0.58%	0.63%
הראל פנסיה וגמל בע"מ	2,852,662	-	7.32%	7.93%	6.43%	6.89%
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ	24,521	-	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ	66,744	-	0.17%	0.19%	0.15%	0.16%
טראינבסט מניבים בע"מ	-	-	-	-	-	-
רחל לוין	-	44,120	-	-	0.1%	0.11%
איריס בק	-	44,120	-	-	0.1%	0.11%
אורי לוין	551,472 מניות חסומות	919,116 אופציות	1.42%	1.53%	1.24%	1.33%
טל הרשקוביץ	141,176 מניות חסומות	211,764 אופציות	0.36%	0.39%	0.32%	0.34%
תומר אלפסי	-	352,940 אופציות	-	-	0.8%	0.85%
עופר פרנקו	-	105,880 אופציות	-	-	0.24%	0.26%
איילת בורנשטיין	-	105,880 אופציות	-	-	0.24%	0.26%
דפנה קציר	-	105,880 אופציות	-	-	0.24%	0.26%
יהונתן צברי	-	-	-	-	-	-
עדי פארי הרפז	-	-	-	-	-	-
הילה שפילמן נויברג	-	-	-	-	-	-
פאני דוד	-	22,535 אופציות	-	-	0.05%	0.05%
חן נגר	-	19,155 אופציות	-	-	0.04%	0.05%
תדהר בניה בע"מ[64]	2,967,000	-	7.62%	-	7.05%	-
עובדים	-	1,067,830	0%		2.41%	2.58%

[64] חברה בת בבעלות מלאה של החברה. ביום 29 ביוני 2025 הועברו מניות אלה לידי החברה בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (ובהתאם לתנאי החלטת מיסוי שהתקבלה באותו מועד), הן הוגדרו מניות רדומות לפי סעיף 308(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וביום 19 במרץ 2026 בוטלו.

שם המחזיק	12 חודשים שקדמו למועד התשקיף [למועד טיוטה זו הנתונים הושלמו ליום 17 במאי 2025]					
	כמות מניות רגילות	כמות ניירות ערך המירים (לא סחיר)	שיעור בהון	שיעור בהצבעה	שיעור בהון (בדילול מלא)	שיעור בהצבעה (בדילול מלא)
ציבור ניצעים ע"פ התשקיף	--	--	--		--	
סה"כ החזקות	38,953,772	44,354,395	**100%**		**100%**	

3.6. **<u>הסכם בעלי המניות בחברה</u>**

3.6.1. ביום 30 במרץ 2026, נחתם הסכם בעלי מניות והסכם הצבעה בין גיל גבע אחזקות בע"מ (בסעיף זה: "**גבע**"), אריה בכר אחזקות בע"מ (בסעיף זה: "**בכר**") ואלימארה בע"מ[65] (בסעיף זה: "**ויסמן**") (בסעיף זה: "**הסכם בעלי המניות**" או "**ההסכם**").[66]

3.6.1.1. **<u>תוקף ההסכם</u>**

הסכם בעלי המניות ייכנס לתוקף מיד עם השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, ובלבד שההנפקה תושלם לא יאוחר מיום 31 ביולי 2026 (או מועד נדחה אחר עליו הסכימו הצדדים[67]). ההסכם יישאר בתוקף עד המוקדם מבין: (א) מחיקת מניות החברה מהמסחר בבורסה; או (ב) מועד שייקבע בהסכמה בכתב של כל הצדדים; (ג) החלטה על סיום ההסכם שתתקבל על ידי המחזיקים בלפחות 55% ממניות גרעין השליטה[68], ובלבד שחלפו לפחות שבע (7) שנים ממועד ההנפקה (החלטה כאמור תיכנס לתוקף בחלוף 90 ימים מיום שהתקבלה); (ד) בחלוף 10 שנים ממועד ההנפקה, אלא אם החליטו המחזיקים ב 80% או יותר ממניות גרעין השליטה, קודם לפקיעתו כאמור, על הארכת תוקפו של ההסכם בשלוש שנים נוספות. אם צד חדל להיות בעל מניות בחברה בהתאם להוראות ההסכם, ההסכם ימשיך לחול ביחס ליתר הצדדים.

3.6.1.2. **<u>מינוי דירקטורים</u>**

הצדדים יפעלו לכך שמספר חברי דירקטוריון החברה יעמוד על 7 עד 9 (כולל דירקטורים בלתי תלויים, ככל שימונו, ודירקטורים חיצוניים). כל עוד צד מחזיק מניות גרעין שליטה המהוות לפחות 15% מהון המניות המונפק של החברה, הוא רשאי להציע דירקטור אחד (בכפוף לתנאי כשירות לפי דין); אם שיעור החזקתו במניות גרעין השליטה עולה על 30% מהון המניות המונפק של החברה, הוא רשאי להציע שני דירקטורים. ניתן לצרף החזקות לצורך המלצה על דירקטור. יתר הדירקטורים (שאינם דירקטורים המוצעים על ידי צד כלשהו בהתאם לזכאותו לפי ההסכם, ולרבות דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים) יוצעו למינוי בהחלטת הצדדים ברוב רגיל ביניהם, כאשר לכל מניה קול אחד ולעניין זה נלקחות בחשבון רק מניות גרעין השליטה. כל צד התחייב להשתתף ולהצביע בעד מינוי (או הפסקת כהונה) של דירקטורים שהוצעו על ידי צד אחר בהתאם לזכאותו, וכן בעד דירקטורים שנבחרו בהתאם למנגנון הרוב לעיל, והכל בכפוף לכשירות לפי דין.

3.6.1.3. **<u>הצבעה באסיפה הכללית</u>**

למעט בענייני מינוי דירקטורים וסיום כהונתם שאז יחול האמור לעיל, הצדדים התחייבו כדלקמן:

בכל אסיפה כללית של החברה יצביעו הצדדים מכוח כל מניות החברה המוחזקות על ידם או ידי בעלי השליטה בהם או על ידי תאגידים בשליטת מי מהם (למען הסר ספק,

---

[65] עובר למועד התשקיף התקבלה על ידי ויסמן (במסגרת הוראת שעה שפורסמה על ידי רשות המסים) החלטה בדבר פירוק מרצון, בכפוף לקבלת אישור מאת רשות המסים בישראל. ככל שיתקבל אישור כאמור, אזי הפירוק ייכנס לתוקף, וויסמן תעביר את מלוא המניות המוחזקות על ידה לבעל השליטה בה, מרק ויסמן.

[66] יובהר, כי החברה אינה צד להסכם זה.

[67] בהסכם זה "צד" וביחד - "הצדדים" - כל אחד מגבע, בכר וויסמן, וכל נעבר של מניות גרעין השליטה, אשר הצטרף כצד להסכם.

[68] "מניות גרעין השליטה" - בכפוף להוראות ההסכם, מניות החברה המהוות מייד לאחר ההנפקה 51% מהון המניות המונפק של החברה, בדילול מלא (כאשר במועד ההנפקה כל צד יחשב מחזיק ב1/3 ממניות גרעין השליטה).

אף אם אינן מניות גרעין השליטה או מניות עודף בהון[69]), בכל נושא שיעלה על סדר היום באסיפה, באופן זהה כחטיבה אחת. מובהר, כי האמור יחול ביחס לתאגידים המוחזקים על ידי מי מהנ"ל באופן חלקי, רק אם הינם בשליטתם.
לצורך ההצבעה כחטיבה אחת, יכנסו הצדדים אסיפה מקדימה לפני האסיפה הכללית בה יחליטו על אופן הצבעתם המשותפת באסיפה הכללית, וכל אחד מהצדדים יצביע באסיפה הכללית בהתאם להחלטות שתתקבלנה באסיפה המקדימה בלבד.

בהצבעות באסיפה המקדימה כל מניית גרעין שליטה תקנה למחזיק בה קול אחד. החלטות באסיפה המקדימה תתקבלנה ברוב רגיל של המחזיקים במניות גרעין השליטה, למעט החלטות מסוימות הדורשות רוב מיוחס. ככל ולא יתקבל הרוב הנדרש - הצדדים יסירו את הנושא מסדר היום או יצביעו נגדו באסיפה הכללית. המנגנון יחול בשינויים המחויבים גם על הפעלת זכויות אחרות הנובעות מהחזקה במניות החברה.

3.6.1.4. **<u>מניות ויסמן והעברה לחברת נאמנות</u>**

ויסמן הצהירה, כי עובר לחתימת ההסכם התקבלה על ידיה (במסגרת הוראת שעה שפורסמה ע"י רשות המיסים) החלטה בדבר פירוק מרצון, בכפוף לקבלת אישור מרשות המיסים. ככל ויתקבל אישור כאמור, אזי הפירוק ייכנס לתוקף וויסמן תעביר את מלוא המניות המוחזקות על ידה לבעל השליטה בה, מר מרק ויסמן (בסעיף זה: "**מרק**"), אשר יצטרף במקומה כצד להסכם. ככל שתבוצע העברה כאמור, בכפוף לתנאי ההסכם, מרק יהיה רשאי להעביר/להקנות (בגדר העברה לנעבר מורשה) מתוך מניות החברה המוחזקות על ידו, מניות לחברה בבעלותה המלאה של נאמנות למטרות צדקה בישראל הרשומה ברשות המיסים בישראל (כתושבת ישראל), אשר נוצרה על ידי מרק (בס"ק זה: "**חברת הנאמנות**")[70]. לחברת הנאמנות יועברו רק מניות הנמנות על העודף בהון ("**מניות נאמנות**"), ובכל מקרה לא יועברו מניות גרעין שליטה.

תנאי להעברת מניות הנאמנות כאמור תהא חתימת חברת הנאמנות על התחייבות כלפי מרק ויתר הצדדים להסכם זה, אשר מובהר כי תחול גם כלפי כל נעבר שלהם, ואשר תעמוד בתוקף כל עוד ההסכם בתוקף בהתאם להוראותיו או כל עוד חברת הנאמנות מחזיקה במניות הנאמנות, לפי המוקדם: לא למכור מניות נאמנות, אלא בהתאם להוראות סעיף 3.6.1.5 להסכם זה (ובכל מקרה, בכפוף לכללי החסימה של הבורסה).

3.6.1.5. **<u>העברת מניות בחברה[71]</u>**

תחולת הוראות סעיף זה מוגבלת למניות גרעין השליטה ולמניות העודף בהון, ולא יחולו על מניות נוספות שעשויות להיות מוחזקות מעת לעת על ידי מי מהצדדים. על פי ההסכם, בתקופה של 12 חודשים ממועד ההנפקה ("**תקופת החסימה ההסכמית**")

---

[69] "העודף בהון" - בכפוף להוראות ההסכם, ההפרש בין המניות המוחזקות ע"י הצדדים כפי שיהיו מייד לאחר ההנפקה (בהתעלם ממימוש אופציות שהוענקו או יוענקו לגבע או בעל השליטה בו, אם ימומשו), לבין מניות גרעין השליטה. החלק היחסי בעודף בהון משמעו - ביחס לכל צד שליש.

[70] DWT Properties Ltd.

[71] כהגדרת מונח זה בהסכם.

אסורה כל העברת מניות בידי הצדדים, למעט העברה לנעבר מורשה. ביחס להעברת מניות המהוות את החלק היחסי של כל צד בהון העודף - החל מתום תקופת החסימה ההסכמית כל צד רשאי למכור מניות בבעלותו עד גובה חלקו היחסי בעודף בהון, בכפוף למכסה למכירה החלה בכל תקופה של 12 חודשים (כפוף להוראות ההסכם) - תקרת תמורה מצטברת של 30 מיליון ש״ח (המשוערכת אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן) ובכל מקרה שיעור המניות הנמכרות לא יעלה על 0.5% מהון המניות המונפק של החברה. צד המעוניין למכור מניות כאמור יפנה ראשית בכתב לצדדים האחרים ויציע להם לרכוש את המניות. כל צד יהיה רשאי לאפשר לאחד או יותר מהצדדים האחרים לממש במקומו את מכסת מנויותיו המותרות למכירה.

3.6.1.6. ביחס למניות גרעין השליטה - עד חלוף 5 שנים ממועד ההנפקה לא ניתן להעבירן (למעט לנעבר מורשה); לאחר מכן מותרת העברה מוגבלת של עד 5% מהון המניות המונפק בכל תקופה של 36 חודשים (ליורשים כהגדרתם בהסכם נקבעה הקלה של עד 6% מהון המניות המונפק של החברה בכל 24 חודשים), והכל בכפוף להוראות ההסכם.

למרות האמור לעיל, בחלוף שנתיים ממועד ההנפקה, יהא רשאי כל צד להעביר כמות גדולה יותר של מניות גרעין השליטה שבידו, (בכפוף ליתר התנאים שבהסכם) אם ניתנה לכך הסכמה של מחזיק אחר (או מחזיקים אחרים) במחצית מיתרת מניות גרעין השליטה (דהיינו, כל מניות גרעין השליטה למעט מניות גרעין השליטה של אותו צד).

העברת מניות גרעין שליטה תיעשה בתנאי שמקבל המניות יצטרף להסכם ובכפוף, בין היתר, לזכות סירוב ראשון ולזכות הצטרפות (כמפורט להלן). מובהר, כי מניות גרעין שליטה שנמכרו ימשיכו להיחשב מניות גרעין שליטה. הצדדים התחייבו לא לבצע פעולות אשר יביאו לכך ששיעור החזקת הצדדים במניות החברה ביחד האחד עם השני (אולם לא ביחד עם מי שאינו צד להסכם, כאשר לענין זה תובא בחשבון חברת הנאמנות בגין המניות בגינן תחתום על כתב התחייבות כאמור לעיל), יפחת מ-51% (ע״ב דילול מלא).

3.6.1.7. **<u>מגבלות על העברת מניות (זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות)</u>**

העברת מניות גרעין השליטה לצד שלישי (שאינו נעבר מורשה) כפופה לזכות סירוב ראשון לטובת הצדדים האחרים כקבוע בהסכם. בנוסף, כל אחד מהניצעים תחת זכות הסירוב הראשון, רשאי להודיע לצד המוכר כי הוא מעוניין להצטרף למכירת המניות המוצעות לצד שלישי, והכל בכפוף לתנאי ההסכם. יובהר, כי העברת מניות כאמור כפופה להנחיות הבורסה לעניין חסימת ניירות ערך כמפורט בסעיף 3.8 להלן.

3.6.1.8. **<u>הנפקת זכויות</u>**

במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה, השתתפות כל צד בהנפקה תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם בעלי המניות ישתתפו בהנפקת הזכויות, ביחסים בינם ולבין עצמם, שאינם זהים למלוא חלקם היחסי במניות גרעין השליטה, אזי מניות שרכש צד להסכם במסגרת הנפקת הזכויות העולות על חלקו היחסי במניות גרעין השליטה, לא יחשבו מניות גרעין שליטה או מניות עודף הון. נקבע בהסכם מנגנון המאפשר לצד

המבקש לרכוש מניות מעבר לחלקו לעשות כן באמצעותו של צד אחר שאינו משתתף באופן מלא או חלקי בהנפקת הזכויות.

3.6.1.9. **<u>שינוי שליטה בצד</u>**

שינוי שליטה בצד[72] להסכם ייחשב כהעברת מניות על ידיו ויחולו הוראות ההסכם בעניין זה (כפוף להתאמות כמפורט בהסכם).

3.6.1.10. **<u>שעבוד מניות</u>**

כל צד רשאי לשעבד את מניותיו בחברה או את זכויותיו לפי ההסכם אך ורק לטובת תאגיד בנקאי או גוף מוסדי מוכר בישראל, להבטחת הלוואה כספית, ובתנאי שייקבע כי מימוש השעבוד ייעשה בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם. האמור לעיל הינו בכפוף להוראות תקנון הבורסה והנחיותיו.

3.6.1.11. במקרה בו העביר מי מהצדדים חלק ממניותיו בחברה לנעבר מורשה, יראו את הצד המעביר והנעבר המורשה כמחזיקים ביחד במניות המועברות לעניין הסכם זה, וכן הם יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי יתר הצדדים להסכם זה.

3.7. **<u>השליטה בחברה</u>**

למיטב ידיעת החברה, עם השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה: גיל גבע, אריה בכר ומרק ויסמן (באמצעות גיל גבע אחזקות בע"מ, אריה בכר אחזקות בע"מ ואלימארה אחזקות בע"מ, בהתאמה), בשיעור מצטבר (בשרשור) של 83.14% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה (ללא דילול). לפרטים אודות החזקות בעלי המניות כאמור בהנחה של היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה ראו סעיף 3.5 לעיל.

3.8. **<u>חסימת ניירות ערך</u>**

למעט המניות שתונפקנה במסגרת ההצעה על פי תשקיף זה, יתרת המניות שתוחזקנה על ידי בעלי העניין בחברה תהיינה חסומות בהתאם להנחיות הבורסה. לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה המניות החסומות יופקדו בידי [__],[73] במשך תקופת החסימה, באופן שהמניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה לרישומים תוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון.

להלן מפורטות הנחיות הבורסה בעניין חסימה של ניירות ערך, כפי שהן נכון למועד התשקיף.

3.8.1. <u>חסימת ניירות ערך מכח תקנון הבורסה</u>

הגדרות לעניין סעיף זה:

"**בעל ענין**" – לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין.

"**מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר**" – <u>כל אחד מאלה:</u>

[72] אם בעל השליטה בצד במועד חתימת ההסכם (או בנעבר במועד בו הפך לצד להסכם) חדל להחזיק לבד בשליטה ובלפחות ב-70% מהזכויות באותו צד, במישרין או בעקיפין, כאשר החישוב לענין סעיף זה יבוצע בשיטת המכפלות.

[73] חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה.

א. מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין, בתקופה שתחילתה שנים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

ב. מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שנים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

ג. ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו לפני הרישום למסחר.

<u>למעט</u>:

א. מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.

ב. מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שנים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.

"**עסקה או פעולה**" – לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

"**מניה**" – לרבות נייר ערך המיר.

3.8.2. <u>חסימה</u>

בהתאם להנחיות הבורסה, יחולו הוראות הבאות על כל המחזיקים במניות החברה בתאריך התשקיף:

3.8.2.1. על בעל ענין בחברה חדשה, במועד הרישום למסחר, למעט מי שנהיה בעל ענין במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה, יחולו תנאי החסימה הבאים:

3.8.2.1.1 בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל העניין האמור כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (בסעיף זה: "**המניות החסומות**").

3.8.2.1.2 החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל ענין אשר מחזיק במניות החסומות, לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות, בשיעור שאינו עולה על 2.5% מכמות המניות החסומות מידי חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

3.8.2.1.3 בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

3.8.2.2. על מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף זה, יחולו תנאי החסימה הבאים:

3.8.2.2.1 בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר (בסעיף זה: "**המניות החסומות**").

3.8.2.2.2 החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 12.5% מכמות המניות החסומות, מידי חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

3.8.2.2.3 בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר, לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

3.8.2.3. האמור בסעיף 3.8.2 זה לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין, כהגדרתו בפרק ה' להנחיות הבורסה.

3.8.3. <u>ביצוע עסקאות או פעולות</u>

למרות האמור בסעיף 3.8 זה, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

3.8.3.1. ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.

3.8.3.2. החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות החסומות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה.

על אף האמור לעיל, ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, החל ממועד הרישום למסחר במקרים ובתנאים הבאים:

3.8.3.2.1 מחזיק שהחזיק במניות לפני הרישום לראשונה יוכל להעביר מניות חסומות לצורך מימוש הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, או לצורך מימוש החלטת ממשלה מס' 476 (אשר אומצה שוב על ידה בשינויים מסוימים ביום 22.5.2016) בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין "ושדות גז טבעי נוספים", ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף זה.

3.8.3.2.2 ככל שמדובר במניות חסומות שקיבל בעל ענין במסגרת הסדר לשינוי תנאים, ניתן להעבירן, לבעל ענין אחר שקיבל מניות חסומות במסגרת הסדר, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 3.8 זה.

3.8.3.3. מנכ"ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

3.8.3.4. ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות.

למרות האמור לעיל, נאמן למחזיקי תעודות התחייבות רשאי לממש משכון כאמור שניתן לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות ולקבל לידיו את המניות, גם במהלך תקופת המניעה, בהתקיים כל התנאים הבאים:

3.8.3.4.1 תעודות ההתחייבות רשומות למסחר;

3.8.3.4.2 המשכון היה קיים במועד רישום מניות החברה למסחר;

3.8.3.4.3 הנאמן יעביר מניות למי שבעקבות קבלתן יהפוך לבעל עניין, רק אם הנעבר יתחייב כי על המניות שיקבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו לגביהם במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה. תנאי החסימה לא יחולו על מניות שיקבל נעבר מהנאמן כאמור אם לא הפך כתוצאה מקבלתן לבעל עניין.

3.8.3.5. ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות, יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 3.8.3 זה.

3.8.3.6. ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים:

3.8.3.6.1 במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות;

3.8.3.6.2 המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף 3.8.3 זה, למשך תקופת החסימה שנותרה.

3.8.3.7. נחסמו מניות כאמור בסעיפים 3.8.3.5 ו – 3.8.3.6 על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה

לעניין סעיף 3.8.3.7 זה:

"**מחזיק במניות חסומות**" – בין אם המחזיק הוא בעל עניין או לאו.

"**מלוא הבעלות**" או "**בבעלותו המלאה**" – בין במישרין ובין בעקיפין.

3.8.3.8. ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, מהנאמן להסדר לשינוי תנאים, לבעל עניין בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות מתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר על הנאמן להסדר לשינוי תנאים.

3.8.3.9. ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, מהנאמן להסדר לשינוי תנאים, למי שאינו בעל ענין בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה.

3.8.3.10. בחברה שפוצלה מחברה רשומה, ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות למי שמבקש לממש ניירות ערך המירים של החברה הרשומה שביצעה פיצול וזכאי למניות החסומות על פי התנאים שנקבעו בהליך הפיצול.

לעניין סעיף זה – "**פיצול**" – כהגדרתו בסעיף 91.ד. לתקנון הבורסה.

3.8.3.11. ניתן להעביר מניות חסומות של חברה במיזוג, ובלבד שהמניות שיקבלו המחזיקים בהן בגינן, במסגרת המיזוג, יחסמו למשך תקופת החסימה שנותרה למניות החסומות כאמור.

לעניין סעיף זה – "**מיזוג**" – כהגדרתו בסעיף 91.ד. לתקנון הבורסה.

3.8.3.12. מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות, לשם השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, וזאת לתקופה של עד 30 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף.

הוראות סעיף 3.8.3 זה לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

3.8.3.13. על מניות שיקבלו, במסגרת פיצול או במסגרת מיזוג, לפי העניין, בעלי מניות של חברה שביצעה פיצול, או מיזוג כאמור, ובלבד שהמניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג ושבגינן יתקבלו המניות, לא היו חסומות בעת הפיצול או המיזוג כאמור. היו המניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג כאמור חסומות בעת הפיצול או המיזוג, יחולו הוראות סעיף 3.8.2 על המניות שיתקבלו במסגרת הפיצול או המיזוג בגין מניות אלה, עד תום תקופת החסימה של המניות של החברה שביצעה את הפיצול או המיזוג כאמור .

לעניין סעיף זה – "**פיצול**" ו"**מיזוג**" – כהגדרתם בסעיף 91 .ד. לתקנון הבורסה.

3.8.3.14. על מניות בחברה חדשה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב.

3.8.3.15. על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.

3.8.3.16. על מניות בחברה בהפרטה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, המוחזקות בידי משקיעים הכלולים בתוספת הראשונה לפי סעיף 15 א(ב)(1) לחוק ניירות ערך או משקיעים כאמור בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, שאינם בעלי ענין בחברה.

[redacted]. על מניות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, על ידי מי שאינו בעל ענין בחברה במועד הרישום למסחר.

הוראות סעיף 3.8.2.2 לעיל לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

3.8.3.18. על מניות שהוקצו למחזיקים חלף מניות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום למסחר (בסעיף זה: "**מניות מסוג אחר**"), ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

3.8.3.18.1 המניות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה פחותה משנים-עשר חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה.

3.8.3.18.2 המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף המניות הנרשמות למסחר, כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף המניות הנרשמות למסחר כאמור.

3.8.3.18.3 הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף מניות הסוג בוצעה בתנאים שווים לכל המחזיקים באותו סוג של מניות.

לעניין סעיף זה – "**מניה**" – למעט נייר ערך המיר.

3.8.3.19. על מניות בחברה שעיסוקה היחיד הינו החזקה של מניות בחברה בת (בסעיף זה: "**החברה האם**"), וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

3.8.3.19.1 מניות החברה האם הוקצו למחזיק בתמורה למניות החברה הבת, במסגרת ארגון מחדש, בכפוף לכך שמניות החברה הבת הוחזקו על ידו במשך תקופה שאינה פחותה משניים-עשר חודשים שלפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה האם.

3.8.3.19.2 לאחר הארגון מחדש, החברה האם מחזיקה לפחות 90% ממניות החברה הבת.

3.8.3.19.3 הקצאת המניות בחברה האם, חלף המניות בחברה הבת, בוצעה בתנאים שווים לכל המחזיקים.

לעניין סעיף זה – "**מניה**" – למעט נייר ערך המיר.

3.8.4. <u>הוראות כלליות</u>

3.8.4.1. לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה, תירשמנה המניות החסומות על שם החברה לרישומים ותוחזקנה במשך תקופת החסימה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם [___] (להלן: "**הנאמן**"), כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון. בגין שירותי הנאמנות תשלם החברה תשלום שנתי קבוע בסך [___] ש"ח עבור כל בעל מניה שעל מניותיו תחול חסימה, כמפורט בסעיף 3.8.4.6 להלן.

3.8.4.2. החסימה תחול גם על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שיחולקו בגינן ללא תמורה.

3.8.4.3. במקרה שיוצעו בגין המניות החסומות מניות נוספות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות באמצעות הנאמן על פי אחת הדרכים שלהלן:

3.8.4.3.1 ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

3.8.4.3.2 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.

3.8.4.4. על המניות שתנבענה מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות – יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

3.8.4.5. הוראות החסימה המפורטות בסעיף 3.8 זה, יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

3.8.4.6. להלן ריכוז ניירות ערך למועד התשקיף עליהם תחול חסימה עם רישום מניות החברה למסחר בבורסה:

שם המחזיק	מניות רגילות	אופציות	סעיף בתשקיף המתייחס לחסימה
גיל גבע אחזקות בע"מ	10,000,000	-	3.8.2.1
אריה בכר אחזקות בע"מ	10,000,000	-	3.8.2.1
אלימארה אחזקות בע"מ	10,000,000	-	3.8.2.1
מר גיל גבע	-	[74]2,249,654	3.8.2.1
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ	1,996,835	-	3.8.2.1
הראל חברה לביטוח בע"מ (משתתפות)	132,531	-	3.8.2.1
הראל חברה לביטוח בע"מ (נוסטרו)	264,033	-	3.8.2.1
הראל פנסיה וגמל בע"מ	2,905,101	-	3.8.2.1
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ	24,972	-	3.8.2.1
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ	67,971	-	3.8.2.1
רחל לוין (**)	-	44,120	3.8.2.1
איריס בק (**)	-	44,120	3.8.2.1
עופר פרנקו (**)	-	105,880	3.8.2.2

(*) יצוין, כי לאור העובדה שחלק מההליכים הנזכרים בטבלה זו לעיל יושלמו עובר למועד הרישום למסחר אך, כמפורט להלן, בחלק מהמקרים כתלות במחיר למניה בהנפקה כפי שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה, ככל ותפורסם, עשויים לחול שינויים בטבלה זו לעיל. ככל ויחולו שינויים כאמור יפורסמו הנתונים מחדש במסגרת ההודעה המשלימה.

(**) יובהר, כי לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ואין מדובר בבעל עניין בחברה מכח החזקות.

[74] במועד כניסת האופציות לתוקף תקום להראל זכות להגנת דילול (ראו סעיף 3.3.2 לעיל).

<u>**פרק 4: הזכויות הנלוות למניות החברה**</u>[1]

להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה שייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה. מובהר, כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה, המצורף כ<u>**נספח א'**</u> לתשקיף ("**תקנון החברה**" או "**התקנון**").[2]

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.

4.1. <u>**הזכויות הצמודות למניות החברה על פי תקנון החברה**</u>[3]

הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה. המידע בסעיף זה מובא בדרך של הפניה לתקנון.

4.1.1. <u>שינוי התקנון ושינוי זכויות במניות</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי התקנון ושינוי זכויות של סוגי מניות, ראו תקנות 13-16, 158-159 לתקנון.

4.1.2. <u>הזכויות הצמודות למניות החברה</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות הצמודות למניות החברה, לרבות זכויות לדיבידנד, זכות לקבלת הזמנות לאסיפות וזכויות בפירוק החברה, ראו תקנה 10 לתקנון.[4]

4.1.3. <u>חלוקת דיבידנד ומניות הטבה</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר חלוקת דיבידנד, חלוקת מניות הטבה וקרנות, ראו תקנות 130-139 לתקנון.

4.1.4. <u>תנאי פדיון של מניות</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר תנאי פדיון של מניות בנות פדיון ראו תקנה 49-51 לתקנון.

4.1.5. <u>אסיפות כלליות</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר אסיפות כלליות, כינוסן, הדיון וההצבעה בהן ראו תקנות 55-62 לתקנון.

4.1.6. <u>החלטות הדירקטוריון</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר אופן קבלת ההחלטות בדירקטוריון וסמכויות היו"ר בעניין ראו תקנות 94-106 לתקנון.

4.1.7. <u>העברת מניות</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר העברת מניות, ראו תקנה 41-48 לתקנון.

4.1.8. <u>הזכות למנות דירקטורים</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר מינוי דירקטוריון, הפסקת כהונה וזכויות הצבעה, ראו תקנה 83-90 לתקנון.

4.1.9. <u>שינוי והגדלת ההון, הקצאת מניות וניירות ערך</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי והגדלת ההון, הנפקת ניירות ערך בני פדיון והקצאת מניות וניירות ערך אחרים, ראו תקנות 13-19, ו-49-54 לתקנון.

---

[1] למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968). בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המונפק של חברה תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים בהתאם להוראות תקנות הבורסה.

[2] יצוין, כי למועד הגשת הטיוטה לחברה תזכיר התאגדות והחברה פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה לביטולו.

[3] ביום [__] 2026 אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית. התקנון החדש יכנס לתוקפו אוטומטית עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ולפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בפרק 2 לתשקיף.

[4] כל חלוקת דיבידנד ומניות הטבה תהיה כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה והוראותיה כפי שיהיו מעת לעת. כמו כן, לאחר רישום מניות החברה למסחר כל המניות תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן כך שלא ייוותר חוב בגינן.

4.1.10. <u>זכויות בפירוק</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות בפירוק, ראו תקנה 155 לתקנון.

4.1.11. <u>הודעות</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר הודעות שיימסרו על ידי החברה לבעלי המניות, ראו תקנות 147-154 לתקנון.

4.1.12. <u>הזכות למתן פטור לנושאי משרה</u> – לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות למתן פטור מראש לנושא משרה מאחריותו, ראו תקנה 156.1 לתקנון.

4.1.13. <u>מיזוג</u> – לפירוט הוראות התקנון בכל הקשור לעריכת מיזוג ראו תקנה 140 לתקנון.

נספח א' – תקנון החברה

תקנון

קבוצת תדהר בע"מ

הסעיף		עמוד
1-6.	**פרשנות**	**2-3**
7.	**שם החברה**	**3**
8.	**מטרות החברה**	**3**
9.	**תכלית החברה**	**3**
10.	**הון המניות הרשום**	**3**
11.	**אחריות בעלי מניות**	**3**
12.	**חברה ציבורית**	**3**
13-20.	**מניות**	**4**
21-23.	**תעודת מניה**	**5**
24-29.	**דרישות תשלום**	**5-6**
30-40.	**חילוט ושעבוד מניות**	**6-7**
41-48.	**העברת מניות ומסירתן**	**7-9**
49-51.	**ניירות ערך בני פדיון**	**9**
52-54.6.	**שינוי ההון**	**9-10**
55-62.	**אסיפות כלליות**	**10-11**
63-73.	**זכויות הצבעה**	**11-13**
74-82.	**דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות**	**13-14**
83-90.	**הדירקטוריון**	**14-15**
91-93.	**סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו**	**16**
94-106.	**ישיבות הדירקטוריון**	**16-17**
107-111.	**ועדות הדירקטוריון**	**17-18**
112-114.	**המנהל הכללי**	**18**
115-116.	**נושאי משרה**	**18**
117-120.	**המבקר הפנימי**	**19**
121-124.	**רואה החשבון המבקר**	**19**
125-128.	**תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות**	**19-20**
129.	**חלוקה**	**20**
130-139.	**דיבידנד ומניות הטבה**	**20**
140.	**מיזוג**	**20**
141-143.	**פרוטוקולים**	**20-21**
144-146.	**מרשם בעלי המניות**	**21**
147-154.	**הודעות**	**21-22**
155.	**פירוק החברה**	**22**
156.	**פטור ביטוח ושיפוי**	**22-24**
156.**1**	**פטור מאחריות**	**25**
156.**2**	**ביטוח אחריות**	**26**
156.**3-156.6**	**שיפוי**	**26**
157.	**חיוב החברה**	**25**
158-159.	**שינוי תקנון**	**25**

<u>פרשנות</u>

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, משמעותם של המילים והביטויים הבאים הינו כדלקמן:

"**אדם**"	-	לרבות תאגיד (אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה);
"**בעל מניות**"	-	מי שהוא בעל מניות רשום או בעל מניות שאינו רשום. היה וקיים מועד קובע, כהגדרתו בסעיף 182 לחוק החברות, לאותו עניין ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.
"**בעל מניות רשום**"	-	כהגדרת מונח זה בסעיף 177 (2) לחוק החברות
"**בעל מניות שאינו רשום**"	-	כהגדרת מונח זה בסעיף 177 (1) לחוק החברות.
"**הבורסה**"	-	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"**הדירקטוריון**"	-	הדירקטוריון שנבחר כדין ובהתאם להוראות תקנון זה.
"**דירקטור**"	-	חבר בדירקטוריון של החברה.
"**חוק החברות**"	-	חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
"**חוק ניירות ערך**"	-	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.
"**החוק**"	-	חוק החברות, חוק ניירות ערך, כפי שיתוקנו מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחם, וכל חוק בר תוקף בקשר לחברות, החל על החברה אותה שעה.
"**החברה**"	-	החברה הנזכרת לעיל.
"**המרשם**"	-	מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות, וכן אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל - כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה.
"**המשרד**"	-	המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן, ואשר ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.
"**כתב**"	-	דפוס, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.
"**ניירות ערך**"	-	לרבות, מניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים אחרים המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.
"**פקודת החברות**"	-	פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.
"**התקנון**"	-	תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה.
"**תאגיד מדווח**"	-	תאגיד שהוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך חלות עליו ולא ניתן לו פטור מתחולתן או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך האמור חלות עליו.

2. הוראות תקנות 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

3. פרט לאמור בתקנה 1 לעיל, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

4. הוראות בחוק שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל סתירה בין הוראות החוק האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה.

5. הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם התנו על תוכנה בתקנון זה ואין הדבר אסור על פי דין.

6. בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל של המשתתפים בהחלטה.

שם החברה

7. שם החברה הוא כדלקמן:

בעברית: קבוצת תדהר בע"מ
בלועזית: TIDHAR GROUP LTD

מטרות החברה

8. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תכלית החברה

9. תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור לעיל, וזאת על-פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

10. **הון המניות הרשום**

(א) הון המניות הרשום של החברה הוא _____ ש"ח מחולק ל-_____ מניות רגילות בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("**המניות**").

(ב) כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן, תקנה למחזיק בה:

(1) זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

(2) זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו.

(3) זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

(ג) הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

אחריות בעלי המניות

11. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת, כמפורט בחוק החברות. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

חברה ציבורית/תאגיד מדווח

12. בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד ניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה חברה ציבורית, או תאגיד מדווח, לפי העניין.

מניות

13. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימים של החברה, יכולה החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.

14. יובהר, כי לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

15. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

16. הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוקצו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.

17. המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

18. עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום או זמני פרעונם.

19. אם על-פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על-ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על-ידי אפוטרופסיו.

20. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

<u>תעודת מניה</u>

21. כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות תישא את חותמת החברה או את שמה המודפס, בצירוף חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו מעת לעת.

22. כל בעל מניה רשום (לרבות החברה לרישומים) זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו ; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן היא הוצאה וכן את ערכן הנקוב של המניות והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

23. תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, מבין שמות הבעלים המשותפים, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר. אם תעודת מניה תאבד או תושחת או תיפגם, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה לא בוטלה על-ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי תעודת המניה אבדה או הושמדה, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו של הדירקטוריון, בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו. הוראות תקנה 20 עד 23 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הנפקת תעודת מניה חדשה.

<u>דרישות תשלום</u>

24. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על-פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

25. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום שבה יצוין שיעור התשלום, ומקום תשלומו. על אף האמור לעיל, לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון רשאי, על-ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

26. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

27. אם על-פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על-ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

28. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו באותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר אותה עת על-פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

29. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד

היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

<u>חילוט ושעבוד מניות</u>

30. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

31. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (14) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום.

32. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט, ויגרור ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניות, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך לשעבר או מטיל עליו.

33. כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

34. מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.

35. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

(א) כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק. (ב) עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

36. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

37. לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו,

ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על-ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון (אם יהיו) של המניות.

38. כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 31 לעיל, ונמסרה לבעל המניות (או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו) הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר (14) יום מיום משלוח הודעה זו.

39. ההכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה 35(ב) בשינויים המחויבים.

40. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על-ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על-ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

<u>העברת מניות ומסירתן</u>

41. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על-ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט לעיל.

כתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון:

"אני _____, מ- _____ ("המעביר"), תמורת הסך של _____ש"ח ששולם לי על ידי _____מ-_____("מקבל ההעברה") מעביר בזה למקבל ההעברה _____ מניות _____ בנות_____ ש"ח כ"א, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל, של _____ בע"מ, להיות בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופוסיו, ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל."

ולראיה באנו על החתום ביום ____בחודש _____ שנת _____.

_____	_____
המעביר	**מקבל ההעברה**
_____	_____
עד לחתימת המעביר	**עד לחתימת מקבל ההעברה**

42. החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.

43. (א) כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה). סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים (30) ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה.

(ב) החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי דירקטוריון החברה.

44. האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

45. נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות.

נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

46. כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

47. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

48. כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים המחייבים.

<u>ניירות ערך בני פדיון</u>

49. החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות תקנון זה בדבר הנפקת ניירות ערך.

50. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות.

51. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

<u>שינוי ההון</u>

52. החברה רשאית מזמן לזמן, על-פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

53. אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות תקנון זה.

54. על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה:

54.1 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על-שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.
מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:

(1) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או –

(2) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או

(3) לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי פסקאות (2) או (3) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות, אזי פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

54.2 לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב - להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

54.3 לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

54.4 להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה.

54.5 לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.

54.6 להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בתקנה 54.4 לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.

<u>אסיפות כלליות</u>

55. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום התקופה שנקבעה לכך בחוק החברות. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

56. סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:

(א) דיון בדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;

(ב) מינוי דירקטורים ופיטוריהם בכפוף להוראות תקנות 83-90 להלן;

(ג) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;

(ד) נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;

57. כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו, וכן תכונסנה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת על ידי מי מהגורמים שצוינו בתקנה 57 זו לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בתקנה 60(ב) להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות החוק.

58. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בתקנה 57 לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

59. (א) סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 57 לעיל וכן נושא כאמור בס"ק (ב) להלן.

(ב) בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק החברות.

(ג) בקשה כאמור בס"ק (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב בהתאם להוראות חוק החברות, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.

60. (א) הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם באופן ובמועד הקבועים בחוק החברות או בחוק ניירות ערך, לפי העניין, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי דין.

(ב) בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה והפרטים הנדרשים על פי דין. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, יצוין אותו המועד בהודעה.

61. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

62. פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

<u>זכויות הצבעה</u>

63. בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי דין.

64. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בהתאם למועדים הקבועים על פי חוק כפי שיעודכנו מעת לעת.

65. בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא-כוח.

66. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות אלו.

67. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלן.

68. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב-ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

מובהר כי האמור בתקנות 69 עד 73 להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

69. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (**"כתב מינוי"**) יערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך. הדירקטוריון רשאי לדרוש מהממנה ו/או מהשלוח אישור עו"ד בדבר תוקפו של כתב המינוי.

70. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת

האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

71. בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא-כוח אחד, כפוף להוראות להלן:

(א) כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית;

(ב) עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על-ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על-ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על-ידיו;

(ג) מונה רק בא-כוח אחד על-ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב-ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

72. כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב-ראש הדירקטוריון:

"אני, _____, מ-_____, בעל מניות ב_____ בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____, או בהעדרו/ה - את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____, או בהעדרו/ה - את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ-_____, להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _____, המוחזקות על-ידי, באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג _____, שתיערך ביום _____ בחודש _____ שנת _____, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש _____ שנת _____."

חתימה

73. הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני ההצבעה.

<u>דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות</u>

74. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות שלושים אחוז (30%) מזכויות ההצבעה בחברה.

75. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

76. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב-ראש לאותה אסיפה. על אף האמור לעיל, ככל שיו"ר הדירקטוריון נוכח באספה, יושב ראש האסיפה יהיה יושב ראש הדירקטוריון ובהעדרו ייבחר יושב ראש האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו נוכחים באסיפה. לא נכח דירקטור כלשהו באסיפה, ייבחר יושב ראש האסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה ברוב רגיל. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי.

77. יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

78. כפוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

79. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.

80. נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

(א) שינוי תקנון זה, למעט אם נקבע אחרת בהוראה ספציפית בתקנון זה או בחוק.
(ב) שינוי בהון מניות החברה כאמור בתקנות 13 - 16 לעיל.
(ג) הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.
(ד) מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.
(ה) מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.
(ו) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית.
(ז) הגדלת הון המניות הרשום וביטולו.
(ח) מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף 275(א) לחוק החברות).

81. הכרזת יושב-הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב-ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

82. הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

(א) מינוי דירקטורים ופיטוריהם;
(ב) אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות;
(ג) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
(ד) הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות;
(ה) נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות;

<u>הדירקטוריון</u>

83. מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה (5) חברים ולא יעלה על תשעה (9), ובכללם הדירקטורים החיצוניים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל. כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

84. (א) הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה.

(ב) כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

(ג) האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

85. (א) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("**דירקטור חליף**"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. ניתן למנות כדירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, גם את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי ס"ק (א) זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

(ב) כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

(ג) לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

(ד) דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל: "**הדירקטור הממנה**") הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

(ה) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

86. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

87. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים 231-229 לחוק החברות.

(ב) אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.

(ג) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות.

(ד) אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.

(ה) אם הוכרז פושט רגל.

(ו) במותו.

(ז) אם נעשה פסול דין.

(ח) במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.

88. במקרה שהתפנתה משרת דירקטור באופן שמספר הדירקטורים המכהנים יהיה נמוך מן הנדרש בהתאם לתקנה 83 לעיל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול עד למינוי דירקטור חדש.

89. הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על המספר המקסימלי הקבוע בתקנה 83 לעיל.

90. הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

<u>סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו</u>

91. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

92. הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולוועדה מוועדות הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין.

93. (א) הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

(ג) נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

<u>ישיבות הדירקטוריון</u>

94. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (3) חודשים.

95. החברה תהא רשאית לנהל ישיבות דירקטוריון מחוץ לגבולות ישראל.

96. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בתקנה זו, רשאים שני דירקטורים, לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

97. (א) כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני), ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום אחד לפני המועד הקבוע לישיבה (שעון ישראל), אלא אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או חליפיהם (אם יהיו כאלה), במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה.

(ב) כל דירקטור יהיה אחראי להעביר לחברה את פרטי ההתקשרות עמו, בין בארץ ובין בחו"ל, על מנת שניתן יהיה למסור לו הודעות בדבר זימון ישיבות דירקטוריון.

(ג) דירקטור אשר לא יימצא בכתובת אותה מסר כאמור לעיל, ("**דירקטור נעדר**") והמעוניין לקבל בתקופת היעדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה (ובהיעדרו אצל נושא משרה בכיר אחר בחברה) פרטים מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת היעדרותו (דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט

לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: "**דירקטורים הזכאים לקבל הודעה**").

(ד) דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בתקנה זו, אינו זכאי לקבל הודעה במשך היעדרותו, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על פי תקנון זה.

(ה) תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה.

98. ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

99. המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.

על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

100. יושב-ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, סגן יושב ראש הדירקטוריון, ככל שמונה כזה ע"י הדירקטוריון, ינהל את ישיבת הדירקטוריון, ואם נעדר או לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מבניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.

101. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. במקרה של שוויון קולות בהחלטת הדירקטוריון, יראו את ההחלטה כנדחית. מובהר כי ליושב-ראש הדירקטוריון או לכל דירקטור אחר, לא יהיה קול נוסף או מכריע.

102. כל ישיבה של דירקטוריון החברה שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, ייפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על-ידיו דרך כלל.

103. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

104. הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.

לעניין זה, "**חתימת דירקטור**" יכולה שתהיה בצרוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב-ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.

105. החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך (ובלבד שמספרם לא יפחת משניים) או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד

שמספרם לא יפחת משניים), תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה.

106. כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על-ידי או על-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי אדם (שאינו תאגיד) המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

<u>וועדות הדירקטוריון</u>

107. הדירקטוריון רשאי להקים וועדות דירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני (2) דירקטורים לפחות.

108. כל וועדה שתוקם כאמור בתקנה 107 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל וועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון.

109. וועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של וועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

110. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של וועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של וועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

111. כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי וועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

<u>המנהל הכללי</u>

112. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי אחד.

113. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

114. (א) המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לסגן יושב ראשון הדירקטוריון, או, אם לא היה לחברה סגן יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע לכל חברי הדירקטוריון.

(ב) יושב-ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

(ג) הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב-ראש הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת.

<u>נושאי משרה</u>

115. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי במקומו או בנוסף לו) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

116. המנהל הכללי יוכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של נושאי המשרה שמונו על-ידו כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק החברות.

<u>המבקר הפנימי</u>

117. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

118. המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.

119. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה, כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה כאמור.

120. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

<u>רואה החשבון המבקר</u>

121. רואה החשבון המבקר, אחד או יותר, יתמנו בכל אסיפה שנתית וישמשו בתפקידם עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

122. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם להוראת חוק החברות.

123. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רו״ח המבקר. ועדת הביקורת או הועדה שמינתה החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות, תבחן את היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון.

124. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון, אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון המבקר עבור השירותים הנוספים, לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו ;

<u>תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות</u>

125. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין – יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת

הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

126. נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור הפעולה את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

127. עסקה לא חריגה ושאינה זניחה של חברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה, או עסקה לא חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי, למעט עסקה הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה או של בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, תאושרנה באופן שייקבע על ידי ועדת הביקורת (בכפוף להוראות הדין). אישור וועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

128. עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה או בעל השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה ולתנאי כהונתם של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין.

<u>חלוקה</u>

129. החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין.

<u>דיבידנד ומניות הטבה</u>

130. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי דיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים, או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובלבד שהחלטות בדבר חלוקת דיבידנד תעשנה בכפוף לכל דין.

131. בכפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.

132. החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד, למעט אם הדין מתיר אחרת.

133. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה עכבון או שיעבוד.

134. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

135. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע (7) שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

136. אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

137. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי

כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

138. הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

139. לשם חלוקת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מניות, למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מניות ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות, או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי שסכומם פחות מ- 50 ש״ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמור.

<u>מיזוג</u>

140. אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות, בכפוף להוראות חוק החברות.

<u>פרוטוקולים</u>

141. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של וועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.

142. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:

(א) המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;
(ב) שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן;
(ג) תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;
(ד) הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;
(ה) מסמכים, דו״חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו או צורפו.

143. פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או וועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על-ידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

<u>מרשם בעלי המניות</u>

144. החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים:

(1) לגבי מניות על שם -
(א) שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה;
(ב) כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו - הסכום שטרם שולם;
(ג) תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין;
(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים, תציין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו;

(2) לגבי מניות רדומות – גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע לחברה.

(3) לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) לחוק או לפי סעיף 333 לחוק - גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, הכל כפי שידוע לחברה.

(4) כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להירשם במרשם בעלי המניות.

145. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.

146. מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה.

<u>הודעות</u>

147. הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה 60.

148. (א) הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות, בכפוף לתקנה 60 לעיל, תימסרנה לידיו של בעל המניות או תשלחנה אליו על-פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב ההודעה כנמסרת – אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים (72) שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל - תוך עשרה (10) ימים ממועד משלוחה.

(ב) החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, על-ידי פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

הוראות תקנה (א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב) זה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

(ג) אין באמור בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

149. בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:

(א) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים (30) יום ממועד משלוח ההודעה.

(ב) כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר - אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן - הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

150. לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

151. כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונין באותן מניות.

152. בכפוף ובהתאם לנדרש על פי דין, כל הודעה מטעם החברה, על פי חוק ניירות ערך או חוק החברות ותקנותיהם, תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בלבד. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה ביום פרסומה במגנ"א.

153. השמטה בתום לב במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו, לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

154. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסוים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון, לפי העניין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש.

<u>פירוק החברה</u>

155. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי - אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי - תחולנה ההוראות הבאות:

(א) המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן - "**הנכסים העודפים**").

(ב) כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו-ראטה לערכן הנקוב של המניות.

(ג) באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

156. <u>פטור ביטוח ושיפוי</u>

156.1 <u>פטור מאחריות</u>

החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות).

156.2 <u>ביטוח אחריות</u>

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל הוצאות משפט סבירות וכן חבות כספית שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

(ב) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, אך למעט חובת הזהירות שהופרה בכוונה או בפזיזות;

(ג) הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

(ד) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה;

(ה) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4, או ט'1 לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

(ו) הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ("**חוק ההגבלים העסקיים**") שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ז) כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על פי דין.

ככל שחוזה הביטוח הנזכר בתקנה זו יכסה את אחריותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח .

לעניין תקנה זו - "**נושא משרה**" כהגדרתו בחוק החברות, בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("**חוק ניירות ערך**"), לרבות הגדרת 'נושא משרה בכירה' בחוק ניירות ערך, וכן כל חוק אחר החל על נושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה או בעת כהונתם בתאגיד אחר מטעם החברה.

156.3 <u>שיפוי</u>

(א) בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –

"**סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית**" - כהגדרתו בסעיף 260(א)(1א) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת;

"**חבות כספית כחלופה להליך פלילי**" - כהגדרתה בסעיף 260(א)(1) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4) הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סברות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה, בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו.

(5) תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

(6) כל מעשה או מחדל אחר שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין.

(ב) סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ויוצאו על ידי החברה, לא יעלה במצטבר על הסכום השווה לשיעור של עשרים וחמישה אחוז (25%) מסך ההון העצמי של החברה לפי דוחותיה האחרונים של החברה, המבוקרים או המסוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו במועד הגשת תשלום השיפוי, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה או העובדים ולכולם ביחד, למקרה ובמצטבר לכל המקרים.

(ג) החברה תהא רשאית ליצן מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות החברה לשפות נושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין ("**התחייבות לשיפוי**"). ההתחייבות לשיפוי תהא לכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) כמפורט בתקנה 156.3(א)(1) לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לארועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצויינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבו וכן, הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין.

(2) אירועים כמפורט בתקנות 156.3 (א) (2) - (6) לעיל.

(ד) החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וזאת באופן חלקי או מלא כפי שתבחר.

(ה) החברה רשאית להתחייב כלפי עובד החברה לרבות כלפי נושא משרה בחברה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין ("**דירקטור בחברה אחרת**"), לשפותו בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף (א) לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

(ו) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 156.3 (ה) לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף (א) לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה אחרת.

156.4 אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעניין מתן פטור או שיפוי:

(א) בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, או דירקטור בחברה אחרת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

(ב) בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה אחרת, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים לפי כל דין.

156.5 הוראות תקנה 156 לעיל תחולנה גם על דירקטור חליף.

<u>חיוב החברה</u>

157. (א)

חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, ביחד עם חותם או חותמת החברה או לצד שמה המודפס תחייב את החברה.

(ב) רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

<u>שינוי תקנון</u>

158. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.

159. על אף האמור בתקנה 158, מקום בו הוראה בתקנון זה קובעת רוב כלשהו הנדרש לשם קבלת החלטה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לא ניתן יהיה לשנות או לתקן הוראה זו, אלא בדרך של החלטה שנתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לפי העניין, ברוב הקבוע באותה הוראה.

* * *

<u>פרק 5: תמורת ההנפקה וייעודה</u>

5.1. **<u>תמורת ההנפקה והוצאות נלוות</u>**

5.1.1. התמורה המיידית הכוללת (ברוטו) תחולק בין המציע לבין החברה בהתאם ליחס חלוקת המכירה ביניהם. התמורה (הברוטו) הצפויה לחברה ולמציע מההצעה של ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה בהנחה שכל הכמות המוצעת לציבור של היחידות המוצעות על פי תשקיף זה תירכשנה ("**תמורת ההנפקה הכוללת ברוטו**") הינה בסך של כ-__ מיליון ש"ח, באופן בו התמורה (ברוטו) לחברה תעמוד על כ- ___ מיליון ש"ח והתמורה (ברוטו) למציע על כ-___ מיליון ש"ח.

5.1.2. החברה מעריכה כי סך כל ההוצאות הצפויות הכרוכות בהכנה ובפרסום תשקיף להשלמה זה יסתכמו לסך של כ-___ אלפי ש"ח, המהווים כ-___% מהתמורה המיידית הצפויה של ההצעה לחברה ולמציע על פי תשקיף זה, כמפורט להלן:

התמורה הצפויה (ברוטו)[1]	כ-_____ מיליון ש"ח
בניכוי	
עמלות חיתום, הפצה וריכוז	כ-_____ מיליון ש"ח*
הוצאות אחרות	כ-_____ מיליון ש"ח*
התמורה הצפויה (נטו)	**כ-_____ מיליון ש"ח**

* הסכומים אינם כוללים מע"מ.

לפרטים בדבר הסכמות בין החברה והמציע בקשר עם הצעת מניות ההנפקה ומניות המכר, לרבות לעניין נשיאה בהוצאות, ראו בסעיף 2.15 לפרק 2 לתשקיף.

יודגש, כי האמור לעיל בדבר תמורת ההנפקה הכוללת (ברוטו) והוצאות ההנפקה הינן הערכה של החברה בלבד על בסיס המידע הקיים לה במועד זה, כאשר הסכומים הנ"ל עשויים להשתנות ולהתעדכן במסגרת ההודעה המשלימה שהחברה תפרסם מכח תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007 ("**תקנות הודעה משלימה**").

הטבלה לעיל לא כוללת תשלומים והקצאות הוניות לנושאי משרה ובעלי עניין כמפורט בפרק 3 ובפרק 8 לתשקיף.

5.2. **<u>ייעוד תמורת ההנפקה</u>**

תמורת ההנפקה שתתקבל על-פי תשקיף להשלמה זה ("**תמורת ההנפקה**") בניכוי הוצאות ההנפקה, צפויה לשמש בעיקר ל: (א) מימון והרחבת פעילותה העסקית של החברה על פי צרכי הקבוצה ולהחלטות דירקטוריון והנהלת החברה כפי שתתקבלנה מעת לעת; (ב) פירעון חובות לגופים ממנים בכפוף להחלטות הנהלה מעת לעת ובהתאם לצרכיה המשתנים של החברה; (ג) חלוקת דיבידנד, בסך של כ-_____ מיליון ש"ח במהלך שנת 2026, בכפוף לעמידת החברה בתנאים הנדרשים לכך[2].

---

[1] בהנחה שכל הכמות המוצעת לציבור על פי תשקיף להשלמה זה תירכשנה.

[2] וזאת בכפוף ולאחר שהאורגנים המוסמכים בחברה יאשרו את החלוקה האמורה, ובין היתר, לאחר שיבחנו כי החלוקה עומדת במבחנים הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

יצוין, כי עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, החברה צפויה להעניק מענקים לעובדיה ולנושאי משרה בחברה בסכום כולל של ___ אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ראו בסעיף 8.4 בפרק 8 לתשקיף זה.

לפרטים בדבר מענק למר אריה בכר ומר מרק ויסמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, ראו בסעיף 8.2.6 ו- 8.2.7 בפרק 8 לתשקיף זה.

לפרטים בדבר מענק לגב' בק, דירקטורית בחברה, ראו בסעיף 8.2.9 בפרק 8 לתשקיף זה.

לפרטים בדבר מענק למנכ"ל החברה לשעבר עם השלמת ההנפקה ראו בסעיף 8.4 בפרק 8 לתשקיף זה.

בתקופת הביניים שבין מועד השלמת ההנפקה ועד למועד בו ייעשה שימוש בתמורת ההנפקה בהתאם לאמור לעיל, יהיו האורגנים המוסמכים של החברה מופקדים על קביעת מדיניות ניהול כספי תמורת ההנפקה והם ינוהלו בהתאם לנוהלי החברה, באפיקים סולידיים.

הערכות וכוונות החברה לשימוש המתוכנן בתמורת ההנפקה כאמור לעיל מכוח תשקיף להשלמה זה מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והן אינן וודאיות ומבוססות על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה. הערכות וכוונות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (אף באופן מהותי), בין היתר לאור אי-רכישת מלוא ניירות הערך המוצעים, שינויים בשווקים הרלבנטיים, החלטות הנהלת או דירקטוריון החברה כפי שתתקבלנה מעת לעת, שינויים באסטרטגיה העסקית של החברה, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו-כלכלית בה פועלת החברה וכן התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המנויים בסעיף 6.20 בפרק 6 לתשקיף.

יודגש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את אופן השימוש הסופי והמדויק בתמורת ההנפקה, בהתאם להחלטות ההנהלה או דירקטוריון החברה כפי שתתקבלנה מעת לעת, וזאת, בין היתר, בהתאם לשינויים אפשריים בתנאי השווקים בהם היא פועלת, בתוכניות העבודה של החברה, בצרכיה השוטפים והעתידיים, בדרישות רגולטוריות וכיוצא באלה. ככל שיחולו שינויים בייעוד תמורת ההנפקה, החברה תפעל לעדכון בהתאם להוראות הדין.

5.3. **<u>סכום מינימאלי</u>**

הסכום המינימלי שנקבע להנפקה הינו [____] מיליון ש"ח (להלן: "**הסכום המינימלי**"). ככל שלא הוגשו הזמנות בתקופה שנקבעה כמפורט בפרק 2 לתשקיף, לרכישת ניירות ערך על פי תשקיף זה כדי אותו הסכום המינימאלי, החברה והמציע יחזירו למזמינים, תוך שבעה ימים מתום התקופה האמורה, כל סכום ששילמו על חשבון ניירות הערך.

5.4. **<u>חיתום</u>**

ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על ידי לידר הנפקות (1993) בע"מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ("**החתמים המתמחרים**"), הכל בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. בהתאם החתמים המתמחרים יחתמו על ההודעה המשלימה אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור מכח תשקיף להשלמה זה ויראו בחתימתם כאמור כחתימה על התשקיף. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, פרטי הסכם החיתום לרבות שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, הוצאות ההנפקה והשיעור שהן מהוות מתמורת ההנפקה הצפויה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.13 לעיל.

5.5. **<u>תשקיף המדף</u>**

ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, ככל ויוצעו, הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969 – "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים", יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות האמורות.

פרק 6 - תיאור עסקי החברה

תוכן עניינים

מס' סעיף		עמוד
חלק 1 - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה		
6.1	פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה	ו-5
6.1.1	כללי	ו-5
6.1.2	הסכם החלפת מניות תדהר הראל מניבים	ו-7
6.1.3	מבנה ההחזקות העיקריות של החברה	ו-8
6.1.4	השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה	ו-9
6.1.5	חלוקת דיבידנדים	ו-9
6.1.5	מגבלות על חלוקת דיבידנדים	ו-9
חלק 2 - מידע אחר		
6.2	מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה	ו-10
6.3	סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה	ו-13
חלק 3 - תיאור עסקי החברה בתחום פעילותה		
6.4	תחום פעילות הייזום	ו-21
6.4.1	מידע כללי על תחום פעילות הייזום	ו-21
6.4.2	נתונים טבלאיים לענף ייזום בישראל	ו-41
6.4.3	נתונים טבלאיים לענף ייזום למכירה בישראל	ו-43
6.4.4	צבר הכנסות ומקדמות	ו-45
6.4.5	ספקים וקבלנים	ו-46
6.4.6	פרויקטים שאינם מהותיים מאוד למכירה	ו-47
6.4.7	ניתוחי רגישות	ו-59
6.4.8	פרוייקטי התחדשות עירונית	ו-61
6.4.9	נתונים טבלאיים לענף ייזום למניבים בישראל	ו-68
6.4.10	מבנה מניב מהותי מאוד - BEYOND	ו-76
6.4.11	מבנה מניב מהותי מאוד – עמק ברכה	ו-85
6.4.12	תחרות	ו-91
6.5	תחום פעילות הביצוע	ו-92
6.5.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-92
6.5.2	תוצאות המגזר ההיסטוריות	ו-93
6.5.3	צבר הזמנות	ו-96
6.5.4	מוצרים ושירותים	ו-98
6.5.5	ריכוז נתונים אודות פרויקטים מהותיים	ו-102

6.5.6	לקוחות	ו-103
6.5.7	שיווק והפצה	ו-107
6.5.8	תחרות	ו-107
6.5.9	רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים	ו-106
6.5.10	חומרי גלם וספקים	ו-106
6.5.11	מימון	ו-107
6.5.12	ימי לקוחות וספקים	ו-107
6.6	תחום פעילות נדל"ן מניב	ו-109
6.6.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-108
6.6.2	מידע בדבר הנכסים המניבים של הקבוצה	ו-109
6.6.3	הסכם החלפת המניות והסכם בעלי המניות של תדהר הראל מניבים	ו-111
6.6.4	גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם	ו-121
6.6.5	מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות	ו-121
6.6.6	הסכמי שותפות / עסקה משותפת – תיאור כללי	ו-121
6.6.7	סוגי שוכרים והסכמי שכירות	ו-121
6.6.8	מדיניות רכישת נכסים	ו-122
6.6.9	מדיניות מימוש נכסים	ו-122
6.6.10	מיסוי	ו-122
6.6.11	תמצית תוצאות	ו-123
6.6.12	איזורי פעילות	ו-124
6.6.13	גילוי מצרפי של הפעילות	ו-125
6.6.14	הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים	ו-127
6.6.15	שוכרים עיקריים	ו-128
6.6.16	רכישת ומכירת נכסים – גילוי מצרפי	ו-128
6.6.17	תחרות	ו-128
6.6.18	גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד	ו-129
6.7	אחרים	ו-131
6.7.1	מידע כללי על תחום הפעילות	ו-131
6.7.2	תמצית התוצאות של מגזר אחרים והתאמות למאוחד אפקטיבי	ו-131
6.7.3	מלונאות	ו-131
6.7.4	נדל"ן להשקעה בחו"ל	ו-134
6.7.5	השקעות בחברות אחרות	ו-134
חלק 4 - עניינים הנוגעים לחברה בכללותה		
6.8	הון אנושי	ו-136
6.9	ביטוח	ו-140
6.10	רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים	ו-140

6.11	נכסים לא מוחשיים	ו-140
6.12	הון חוזר	ו-140
6.13	מימון	ו-141
6.14	מיסוי	ו-155
6.15	סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם	ו-155
6.16	מגבלות ופיקוח על פעילות החברה	ו-157
6.17	הסכמים מהותיים	ו-161
6.18	הליכים משפטיים	ו-161
6.19	יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה	ו-161
6.20	דיון בגורמי סיכון	ו-162
6.21	חברות בנות וחברות קשורות	ו-168

חלק 1 - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

הגדרות

לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

"החברה"	-	קבוצת תדהר בע"מ
"הקבוצה"	-	החברה וחברות המוחזקות על ידה (למעט אם נאמר אחרת).
"תדהר הראל מניבים"	-	תדהר הראל מניבים בע"מ
"תדהר בניה"	-	תדהר בניה בע"מ
"תדהר גמרים"	-	תדהר גמרים בע"מ
"תדהר סיטי גבעתיים"	-	תדהר סיטי גבעתיים בע"מ
" ייזום למכירה"	-	ענף פעילות בתחום פעילות הייזום, כמתואר בסעיף 6.1.1.
" ייזום למניבים"	-	ענף פעילות בתחום פעילות הייזום, כמתואר בסעיף 6.1.1.
"חלק התאגיד"	-	"חלק התאגיד" מציג פרויקטים ו/או נכסים בתחום פעילות לפי חלקה היחסי המשורשר של החברה ("חלק אפקטיבי").
"איחוד אפקטיבי"	-	איחוד לפי חלקה האפקטיבי של החברה בנתונים הכספיים, קרי הנתונים הכספיים מציגים את חלקה היחסי המשורשר של החברה, וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים שפורסמו.
"פרויקטים לצדדי ג'"	-	פרויקטים של מגזר הביצוע, אשר מבוצעים במלואם לטובת צד ג'.
"פרויקטים לזרוע היזמות"	-	פרויקטים של מגזר הביצוע, אשר מבוצעים עבור תחום פעילות הייזום וכוללים גם את חלק השותפים באותם פרויקטים.
"חוק המכר הבטחת השקעות"	-	חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974
"חוק המכר דירות"	-	חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973
"רמ"י"	-	רשות מקרקעי ישראל.
"דוחות כספיים פרופורמה"	-	הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, המצורף לפרק 9 לתשקיף זה.
"דוחות כספיים מאוחדים"		הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, ללא הנחת פרופורמה, המצורף לפרק 9 לתשקיף זה.
"הבורסה"	-	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"חוק החברות"	-	חוק החברות, תשנ"ט-1999.
"חוק ניירות ערך"	-	חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, אלא אם צוין במפורשות אחרת תיאור עסקי התאגיד בפרק זה, מובא לתקופה שתחילתה שנתיים לפני יום ה- 1 בינואר לשנה שבה מוגש התשקיף (קרי החל משנת 2024) וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף.

למונחים אשר לא הוגדרו במפורש בפרק זה, תינתן המשמעות אשר כתובה לצידם בפרק 1 לתשקיף.

בכוונת החברה לבצע עובר לרישום המסחר לפי תשקיף זה הליך של החלפת מניות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 של חברת תדהר הראל מניבים בע"מ עם הקבוצה. תדהר הראל מניבים הינה מיזם משותף של הקבוצה יחד עם גופים מקבוצת הראל וצד קשור, אשר הוקם בשנת 2020 לצורך השקעות בתחום הנדל"ן המניב והנדל"ן המניב בהקמה. לאחר החלפת המניות תחזיק החברה ב- 100% ממניות תדהר הראל מניבים. הנתונים הכספיים בתשקיף זה מוצגים בהנחת פרופורמה ומשקפים את החזקת החברה בתדהר הראל מניבים לאחר החלפת המניות, כלומר, בהתאם להנחה שקבוצת תדהר החזיקה ב- 100% ממניות תדהר הראל מניבים בכל התקופות שמוצגות בתשקיף.

לפרטים בדבר הסכם החלפת מניות הנזכר לעיל, בין גופים מקבוצת הראל[1] (בפרק 6 זה: "**הראל**"), תדהר מיזם מניבים, שותפות רשומה מוגבלת ("**שותפות תדהר**")[2], טראינבסט מניבים בע"מ ("**טראינבסט מניבים**")[3] ותדהר הראל מניבים, ראו בסעיף 6.6.3 להלן.

6.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

6.1.1 <u>כללי</u>

החברה הוקמה ביום 10 בינואר 1999, כחברה פרטית בעירבון מוגבל, בהתאם להוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, וזאת בהמשך לפעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן החל משנת 1993. במהלך השנים התפתחה החברה מחברה קבלנית צעירה ושאפתנית לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל (למיטב ידיעת החברה). החברה נמנית בין החברות בענף הנדל"ן המטפלות בכל שרשרת הערך, החל משלב הייזום, התכנון והרישוי, דרך השיווק והמכירות והביצוע, ועד לשלבי הבדק והאחריות וכן שלב ההשכרה והתפעול ככל ומדובר בנכסים מניבים.

נכון למועד התשקיף, החברה פועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים הנבדלים זה מזה באופיים ובסיכונים הנלווים אליהם ובהתאם לכך מדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחות הכספיים פרופורמה של החברה, והכל כמפורט להלן ("**תחומי הפעילות**"):

(א) **תחום פעילות הייזום**:

ייזום למכירה בישראל - במסגרת תחום הפעילות החברה עוסקת בישראל ביזום ורכישת זכויות בקרקעות, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה, שיווק ומכירה של מגוון רחב של פרויקטים, בייעודים שונים אשר עיקרם מגורים בפריסה

---

[1] הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, קרן החסכון לצבא הקבע חברה לניהול קופות גמל בע"מ, לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.

[2] שותפות בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.

[3] צד קשור, ראו בסעיף 8.8 לפרק 8.

ארצית. החברה פועלת בתחום פעילות זה לבדה או עם שותפים. נכון למועד התשקיף, לחברה בעלות או שותפות בפרויקטים ועתודות קרקע בישראל הנמצאים בשלבים שונים של הקמה, שיווק ו/או תכנון הכוללים מעל 36,000 יחידות דיור[4] וכ- 300 אלפי מ"ר של משרדים ומסחר למכירה (כולל חלק השותפים בפרויקטים).

ייזום למניבים בישראל - בענף זה הקבוצה פועלת בייזום, רכישת זכויות במקרקעין, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה ושיווק של פרויקטים מניבים הכוללים שטחי משרדים, מסחר, לוגיסטיקה[5] ויחידות דיור המיועדות להשכרה. נכון למועד התשקיף, לקבוצה זכויות במקרקעין[6] להקמת מעל 900,000 מ"ר משרדים, מסחר ולוגיסטיקה ולמעלה מ-1,000 יחידות דיור המיועדות להשכרה למגורים.

(ב) **תחום פעילות הביצוע**: פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת ביצוע עבודות בניה למגורים וביצוע עבודות בניה שלא למגורים בישראל (משרדים, מבני תעשיה, מסחר ומלונאות) בנוסף, כחלק מפעילות הביצוע, מבצעת החברה עבודות גמר והתאמה בפרויקטים עסקיים (fit out) (להלן - "**עבודות גמר**"), אשר נכללים בעבודות בניה שלא למגורים. השירותים ניתנים הן לפרויקטים של הקבוצה (לרבות עם שותפים) והן לטובת צדדים שלישיים. יובהר, כי פעילות עבודות הביצוע לטובת פרוייקטים אותם הקבוצה יוזמת או מפתחת כלולה גם היא במסגרת תחום הפעילות.

(ג) **תחום הנדל"ן המניב**: פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת החזקה, ניהול והשכרה של נכסים מניבים בישראל (לבד או עם שותפים) ביעודים שונים, שעיקרם משרדים, לוגיסטיקה ומסחר.

(ד) **אחרים**: פעילות החברה בתחום זה כוללת פעילות מלונאית, פעילות נדל"ן להשקעה בחו"ל והשקעות בחברות אחרות.

לפרטים אודות פעילות החברה במסגרת תחומי הפעילות לעיל, ראו בהרחבה בסעיפים 6.4-6.7 להלן.

<u>תיאור הקבוצה</u>

חוסנה העסקי של החברה נובע הן מעוצמת פעילותה בכל אחד מתחומי הפעילות בנפרד והן ממינוף הסינרגיה הנובעת מהשילוב ביניהם. החברה פועלת באמצעות ניהול משולב ואחוד של כל תחומי פעילות הנדל"ן שלה - הייזום, הביצוע והנדל"ן המניב. פרויקטי הייזום מבוצעים על ידי זרוע הביצוע; פיתוח פרויקטי הנדל"ן המניב מובל על ידי זרוע הייזום ומבוצע על ידי זרוע הביצוע. הניהול המשולב, מחד, תורם להפחתת הסיכון, בין היתר באמצעות הקטנת התלות בספקים חיצוניים, חיזוק היכולת להבטיח את השלמת הביצוע וביצוע ברמה גבוהה, והפחתת הסיכון הכלכלי,

---

[4] תכנון משלב טרום תב"ע, תב"ע, קבלת היתר ועד השלמת הביצוע.

[5] נכון למועד התשקיף, לקבוצה נכסים מניבים פעילים של אחסנה ומבני תעשייה קלה. בנוסף, למועד התשקיף, החברה מקימה נכס לוגיסטיקה בעכו.

[6] זכויות חוזיות או קניניות במקרקעין. כולל גם פרוייקטים בתכנון משלב טרום תב"ע ועד היתר.

ומאידך, תורם להגברת הסינרגיה בין תחומי הפעילות ומאפשר בניית מוצר טוב יותר לצד רווחיות גבוהה יותר.

החברה פועלת תוך שליטה ברכיבי שרשרת הערך, החל מפיתוח עסקי, דרך רישוי ותכנון, ביצוע, שיווק, מכירות ושירות. התהליכים מבוצעים בהתאם לשיטה סדורה, תוך תכנון מוקדם, וכן בקרה ושליטה שוטפים. רק בשנים 2020 - 2025, השקיעה תדהר מעל 100 מיליוני ש"ח בחברות טכנולוגיות, פיתוח הדיגיטציה ומערכות המידע. תשתיות אלו, אשר התפתחו לאורך השנים, יצרו בסיס נתונים עמוק המאפשר כיום לחברה להפעיל מערכות BI ו- AI לחקר ביצועים, הפקת תובנות ניהוליות, שיפור השליטה והבקרה, והמשך שיפור והתייעלות.

במהלך 32 שנות קיומה, פעלה ופועלת הקבוצה למימוש פוטנציאל הצמיחה שלה תוך ניהול סיכונים מוקפד, וכן לבניית יתרון אסטרטגי המבוסס על ניסיון מצטבר, תשתיות ארגוניות ותרבות ארגונית. בכוונת החברה, להמשיך לפעול בהתאם לעקרונות אלה ולפעול לקידומה תוך מימוש פוטנציאל הצמיחה שלה, בכפוף לתנאי השוק ולגורמי הסיכון החלים עליה.

כאמור בסעיף 1 בפרק 1 לעיל, ההנפקה על פי תשקיף זה הנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור. לאחר הנפקת ניירות הערך על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, תהפוך החברה לחברה ציבורית כמשמעה בחוק החברות.

לשם שלמות התמונה יצוין, כי נכון למועד התשקיף, לבעלי השליטה או מי מהם, קיימים במסגרת עסקיהם הפרטיים שבתחום הנדל"ן בעיקר נכסי נדל"ן מניב בישראל ומחוץ לישראל (בעיקר בארה"ב, אנגליה ויוון).

לפרטים בדבר התחייבות בעלי השליטה בחברה לתיחום פעילות, ראו בפרק 8 לתשקיף.

כל ההתייחסות לחברה ולפעילותה, אלא אם נאמר אחרת, מתוארת ברמת החברה והחברות הכלולות והמאוחדות שלה.

6.1.2 <u>הסכם החלפת מניות תדהר הראל מניבים</u>

ביום 30 במרץ, 2026, התקשרו בהסכם החלפת מניות הראל, שותפות תדהר, טראינבסט מניבים ותדהר הראל מניבים ("**הסכם החלפת מניות**"). לפרטים בהרחבה בדבר הסכם החלפת המניות וכן הסכם בעלי מניות בתדהר הראל מניבים, אשר הסכם החלפת המניות מהווה תיקון לו, ראו בסעיף 6.6.3 להלן.

6.1.3 <u>מבנה ההחזקות העיקריות של החברה</u>

להלן תרשים מבנה ההחזקות העיקריות של החברה:



(1) תדהר בנייה בע"מ ותדהר גמרים בע"מ הינן חברות הביצוע של הקבוצה. בנוסף, לתדהר בניה בע"מ החזקה (במישרין ובעקיפין) בנדל"ן מניב והשקעה (בעקיפין) בחברות סטארטאפים בשיעורים משתנים, אשר מוצגים במגזר אחרים

(2) תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ מחזיקה בעצמה ו/או באמצעות חברות ו/או שותפויות , לרבות במסגרת עסקאות משותפות, בפרויקטי ייזום למכירה, לרבות כלל פרויקטי החברה בתחום ההתחדשות העירונית, המוחזקים אפקטיבית על ידי הקבוצה בשיעורים בטווח של 100%-25%.

(3) תדהר גלובל בע"מ מחזיקה אפקטיבית ב- 50% מהזכויות של פרויקט רוטשילד, הכולל דירות למכירה ומלון.

(4) תדהר השקעות גב בע"מ הינה חברת החזקות, המחזיקה בבעצמה ו/או באמצעות חברות ו/או שותפויות, לרבות במסגרת עסקאות משותפות ייעודיות, בפרויקטי ייזום ומניבים, המוחזקים אפקטיבית על ידי הקבוצה בשיעורים בטווח בעיקר של 100%-50%. בנוסף, לחברה החזקה של 39.62% בנכס מניב בגרמניה ו- 50% מהזכויות במלון בהרצליה.

(5) תדהר בניה ונכסים בע"מ מחזיקה באמצעות חברות ו/או שותפויות, לרבות במסגרת ועסקאות משותפות בנכסים מניבים ומניבים בהקמה, המוחזקים אפקטיבית על ידי הקבוצה בשיעורים בטווח של 100%-43.5%.

(6) תדהר הראל מניבים בע"מ מוחזקת (במישרין ובעקיפין) בשיעור של 100% על ידי החברה בהנחת פרופורמה. נכון למועד הדיווח הכספי, החברה מחזיקה בתדהר הראל מניבים בע"מ בשיעור של 45% באמצעות שותפות מוגבלת יחד עם גופים מקבוצת הראל וצד קשור. תדהר הראל מניבים בע"מ מחזיקה בפעילות ייזום ופעילות מניבים ומניבים בהקמה, לרבות במסגרת עסקאות משותפות, בשיעורי החזקה של 50%-100%. לפרטים נוספים בדבר הסכם החלפת מניות ראה סעיף 6.6.3 להלן.

(7) אר-הס נכסים בע"מ מוחזקת אפקטיבית על ידי החברה בשיעור של 62.5% והיא מחזיקה בנכסים מניבים, לעיתים באמצעות חברות בנות. חלק הקבוצה בשרשור בנכסים המניבים הוא 62.5%.

6.1.4 <u>השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה</u>

למיטב ידיעת החברה, במהלך השנים 2024 ו-2025 ועד למועד התשקיף לא בוצעו השקעות חדשות במניות החברה ולא בוצעו עסקאות מהותיות אחרות במניותיה על ידי בעלי עניין בה, למעט כמפורט בסעיף 3.3 לפרק 3 לתשקיף.

לפרטים אודות האחזקות במניות החברה, עובר לרישום למסחר לפי תשקיף זה, ראו סעיף 3.5 לפרק 3 לתשקיף.

6.1.5 <u>חלוקת דיבידנדים</u>

6.1.5.1 בשנים 2024-2025 ועד למועד הסמוך למועד התשקיף ביצעה החברה חלוקות דיבידנד, בסך כולל של 253,411 אלפי ש"ח, המשקף דיבידנד למניה בסך של 7.14 ש"ח.

6.1.5.2 נכון למועד ההנפקה לפי תשקיף זה, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד.

6.1.5.3 נכון ליום 31 בדצמבר 2025, לחברה יתרת רווחים (כהגדרת המונח בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999) הניתנים לחלוקה בסך של כ- 1.4 מיליארד ש"ח.

6.1.6 <u>מגבלות על חלוקת דיבידנד</u>

6.1.6.1 לפרטים בדבר מגבלות על ביצוע חלוקות מכח הסכמי המימון של הקבוצה, ראו בסעיף 6.13 להלן.

חלק 2 - מידע אחר

6.2 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה

6.2.1 להלן נתונים כספיים פרופורמה של החברה בחלוקה לתחומי פעילות נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025 (כל הנתונים מובאים באלפי ש"ח):

1) איחוד אפקטיבי - איחוד לפי חלקה האפקטיבי של החברה בנתונים הכספיים, קרי הנתונים הכספיים מציגים את חלקה היחסי המשורשר של החברה, וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים שפורסמו.

2) אחר והתאמות - כולל את מגזר אחרים והתאמות בין מגזריות, כגון ; רווחים שטרם מומשו וביטול מחזורים. בניגוד ליתר תחומי הפעילות, תחום פעילות אחרים מוצג על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים ולא בשיטת האיחוד האפקטיבי.

6.2.1.1 תוצאות הפעילות

	2025						
	תחום פעילות הביצוע	**תחום פעילות הייזום**	**תחום הנדל"ן המניב**	**אחר והתאמות**	**סך הכל איחוד אפקטיבי**	**התאמות למאוחד**	**מאוחד פרופורמה**
הכנסות מחיצוניים	2,127,736	731,458	140,017	67,055	3,066,266	(431,022)	2,635,244
הכנסות בין מגזרים	572,928	-	-	(572,928)	-	264,030	264,030
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו	-	118,309	21,001	15,750	155,060	7,290	162,350
חלק ברווחי שותפויות כלולות	-	-	-	-	-	46,823	46,823
סה"כ הכנסות	**2,700,664**	**849,767**	**161,018**	**(490,123)**	**3,221,326**	**(112,879)**	**3,108,447**
עלויות המיוחסות לתחום הפעילות	(2,590,844)	(766,701)	(126,632)	464,388	(3,019,789)	117,353	(2,902,436)
סה"כ עלויות	**(2,590,844)**	**(766,701)**	**(126,632)**	**464,388**	**(3,019,789)**	**117,353**	**(2,902,436)**
רווח (הפסד) המיוחס לבעלים של החברה	**109,820**	**83,066**	**34,386**	**(25,735)**	**201,537**	**-**	**201,537**
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	4,474	4,474

	2024						
	תחום פעילות הביצוע	**תחום פעילות הייזום**	**תחום הנדל"ן המניב**	**אחר והתאמות**	**סך הכל איחוד אפקטיבי**	**התאמות למאוחד**	**מאוחד פרופורמה**
הכנסות מחיצוניים	1,942,830	654,149	131,247	54,312	2,782,538	(368,486)	2,414,052
הכנסות בין מגזרים	505,523	-	-	(505,523)	-	274,320	274,320
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו	-	47,926	115,736	17,852	181,514	5,799	187,313
חלק ברווחי שותפויות כלולות	-	-	-	-	-	38,641	38,641
סה"כ הכנסות	**2,448,353**	**702,075**	**246,983**	**(433,359)**	**2,964,052**	**(49,726)**	**2,914,326**
עלויות המיוחסות לתחום הפעילות	(2,373,793)	(689,082)	(140,925)	419,976	(2,783,824)	90,863	(2,692,961)
סה"כ עלויות	**(2,373,793)**	**(689,082)**	**(140,925)**	**419,976**	**(2,783,824)**	**90,863**	**(2,692,961)**
רווח (הפסד) המיוחס לבעלים של החברה	**74,560**	**12,993**	**106,058**	**(13,383)**	**180,228**	**-**	**180,228**
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	41,137	41,137

	2023						
	תחום פעילות הביצוע	**תחום פעילות הייזום**	**תחום הנדל"ן המניב**	**אחר והתאמות**	**סך הכל איחוד אפקטיבי**	**התאמות למאוחד**	**מאוחד פרופורמה**
הכנסות מחיצוניים	1,771,962	386,810	116,176	271,240	2,546,188	(245,507)	2,300,681
הכנסות בין מגזרים	456,574	-	-	(456,574)	-	142,638	142,638
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו	-	91,204	(20,345)	5,841	76,700	(10,629)	66,071
חלק בהפסדי שותפויות כלולות	-	-	-	-	-	(9,804)	(9,804)
סה"כ הכנסות	**2,228,536**	**478,014**	**95,831**	**(179,493)**	**2,622,888**	**(123,302)**	**2,499,586**
עלויות המיוחסות לתחום הפעילות	(2,155,068)	(452,056)	(100,883)	148,638	(2,559,369)	125,595	(2,433,774)
סה"כ עלויות	**(2,155,068)**	**(452,056)**	**(100,883)**	**148,638**	**(2,559,369)**	**125,595**	**(2,433,774)**
רווח המיוחס לבעלים של החברה	**73,468**	**25,958**	**(5,052)**	**(30,855)**	**63,519**	**-**	**63,519**
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	2,293	2,293

6.2.1.2 נכסים, התחייבויות והון של תחומי הפעילות[1]

	ליום 31 בדצמבר 2025							
	תחום פעילות ביצוע	תחום פעילות ייזום		תחום פעילות מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ איחוד אפקטיבי	התאמות למאוחד	מאוחד פרופורמה
		למכירה	למניבים					
סך הנכסים	1,138,726	3,582,589	3,186,291	2,110,882	281,302	10,299,790	(476,178)	9,823,612
סך ההתחייבויות	(855,871)	(2,568,040)	(2,412,291)	(1,645,413)	(69,605)	(7,551,220)	643,857	(6,907,363)
הון	282,855	1,014,549	774,000	465,469	211,697	2,748,570	167,679	2,916,249
זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	(167,679)	(167,679)
הון מיוחס לבעלי מניות הרוב	282,855	1,014,549	774,000	465,469	211,697	2,748,570	-	2,748,570

	ליום 31 בדצמבר 2024							
	תחום פעילות ביצוע	תחום פעילות ייזום		תחום פעילות מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ איחוד אפקטיבי	התאמות למאוחד	מאוחד פרופורמה
		למכירה	למניבים					
סך הנכסים	1,096,718	3,009,324	2,675,928	2,107,119	294,250	9,183,339	(374,119)	8,809,220
סך ההתחייבויות	(831,110)	(1,866,274)	(2,177,345)	(1,669,741)	(74,862)	(6,619,332)	544,943	(6,074,389)
הון	265,608	1,143,050	498,583	437,378	219,388	2,564,007	170,824	2,734,831
זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	(170,824)	(170,824)
הון מיוחס לבעלי מניות הרוב	265,608	1,143,050	498,583	437,378	219,388	2,564,007	-	2,564,007

6.3 1) נכסי תחומי הפעילות כוללים נכסים עודפים, בעיקר נכסים פיננסיים (לדוגמא – מזומנים ופקדונות), שאינם מיוחסים ספציפית לפרויקטים. לפיכך, הון תחומי הפעילות אינו משקף את ההון שהושקע בפרויקטים כפי שמוצג בטבלאות בפרק להלן.**<u>סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה</u>**

להלן תיאור עיקר המגמות, האירועים והתפתחויות בסביבה הכללית והמאקרו-כלכלית שבה פועלת החברה, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות והתפתחותה. יובהר, כי מידע זה מבוסס על פרסומים וסקרים שנערכו על ידי גורמים שונים בקשר עם מצב המשק בישראל וענף הנדל"ן בפרט. כל התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אינו בשליטתה של החברה או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי.

החברה, הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן בישראל, מושפעת מגורמים שונים אשר על העיקריים שבהם נמנים: מצבה הכלכלי של מדינת ישראל (לרבות אינפלציה, מיתון, האטה ואי וודאות בשווקים) ומצבה הבטחוני, מצבי חירום מסוגים שונים, סיכונים פיננסיים, זמינות ועלות מקורות מימון, שינויים בשערי מטבע, שינויים רגולטוריים ומדיניות ממשלה, שינויים במדדים רלוונטיים (כגון:

מדד תשומות הבניה למגורים או מדד תשומות הבניה למסחר ומשרדים), זמינות ועלות כח אדם ושינויים בעלויות חומרי גלם וכיו"ב.

6.3.1 <u>המצב הכלכלי בישראל</u>[7]

תחום הנדל"ן בישראל מושפע מפרמטרים מאקרו-כלכליים מקומיים ועולמיים. הרעה במצב הכלכלי עלולה להוביל להאטה בענף, ירידה בקצב התחלות בנייה, עיכובים בפרויקטים, קיטון בביקושים ופגיעה ברווחיות החברה. מצב כאמור עלול גם להקשות על קבלת אשראי ומימון ולגרום לעליית עלויות מימון, וכן להשפיע על יכולת לקוחותיה לעמוד בהתחייבויות. שנת 2025 הייתה שנה מעט מורכבת אך הסתיימה בהתאוששות. הכלכלה הישראלית צמחה ב-2.9% בשנת 2025, עלייה ניכרת לעומת 1.0% בשנת 2024,[8] ועלתה אף על תחזית בנק ישראל משנת 2025.[9] בחישוב לנפש, המשק רשם עלייה של 3.1% בתוצר, מה שמעיד על חזרה למגמת צמיחה חיובית.[10] ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-1.7% בשנת 2025.[11] שילוב של ריבית ואינפלציה גבוהות יחסית בתחילת השנה, תנודתיות שער חליפין, עלייה בפרמיית הסיכון, התפתחויות גאופוליטיות ומצב ביטחוני מורכב, בין היתר לנוכח פרוץ מבצע "שאגת האריה" והלחימה בלבנון, השפיעו לרעה על ענף הנדל"ן בישראל.

נכון למועד התשקיף, בנק ישראל צופה צמיחה של 3.8% בתוצר בשנת 2026, ו-5.5% בשנת 2027.[12] תחזית זו מתבססת על סיום מבצע "שאגת האריה" אשר צפוי לתמוך מחד בהתאוששות יחסית מהירה בפעילות, ומאידך משקללת את השפעה לרעה בשנת 2026 על הפעילות במשק בעיקר כתוצאה מהגבלות שהוטלו על העורף בתקופת הלחימה בעקבות איום וירי הטילים, ומהיעדרות מהעבודה בתקופה זו, גם בשל השבתת מערכת החינוך ועקב גיוס המילואים.[13] הגירעון הממשלתי צפוי לעמוד על כ-5.3% תוצר בשנת 2026 ו-4.4% תוצר בשנת 2027.[14]

---

[7] הנתונים העובדתיים בסעיף זה לקוחים בעיקר מפרסומי בנק ישראל וכן מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
[8] חשבונות לאומיים לשנת 2025 (אומדן שלישי), מיום 10 במרץ 2026.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2026/073/08_26_073b.pdf
[9] התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל. ינואר 2026.
https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/5-1-25a/
[10] חשבונות לאומיים לשנת 2025 (אומדן שלישי), מיום 10 במרץ 2026.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2026/073/08_26_073b.pdf
[11] חשבונות לאומיים לשנת 2025 (אומדן שלישי), מיום 10 במרץ 2026.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2026/073/08_26_073b.pdf
[12] התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל. מרץ 2026.
https://www.boi.org.il/media/huknfkfl/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2026.pdf
[13] התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל. מרץ 2026.
https://www.boi.org.il/media/huknfkfl/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2026.pdf
[14] התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל. מרץ 2026.
https://www.boi.org.il/media/huknfkfl/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2026.pdf

6.3.2 שיעורי אינפלציה וריבית[15]

בשנים 2023-2024 התאפיינה ישראל בסביבת אינפלציה גבוהה ושיעורי ריבית גבוהים, שהשפיעו לרעה על עלויות מימון, ביקוש לאשראי וביקושים בנדל"ן. במחצית השנייה של 2024 ורוב שנת 2025, נרשמה התמתנות באינפלציה, שעמדה בסוף שנת 2025 על שיעור של 2.4% ברמה שנתית. בנק ישראל, שהותיר את הריבית על שיעור של 4.5% במשך תקופה ניכרת ב-2025, הוריד את שיעורה ל-4.25% בחודש נובמבר 2025, ולאחר מכן ל-4% בחודש ינואר 2026. לאור מבצע "שאגת הארי" שהחל בסוף חודש פברואר 2026 ולצד הלחימה הנמשכת בלבנון, התחזית של בנק ישראל מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי-ודאות הן ביחס להמשך הלחימה והן ביחס לרמת הסיכונים הגיאופוליטיים שיבואו לידי ביטוי בפרמיית הסיכון, שער החליפים, מחירי האנרגיה וההשלכות של אלו על המשק הישראלי. לפיכך, חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה כי שיעור האינפלציה יעמוד על 2.2% בשנת 2026, ועל 2% בשנת 2027.

6.3.2.1 השפעות האינפלציה ועליית הריבית על החברה

להלן פירוט השפעות עליית שיעור האינפלציה והריבית על תוצאות פעילות החברה נכון למועד התשקיף, הערכות החברה להשפעותיהן על פעילותה בעתיד והתמודדות החברה עם חשיפות אלה:

6.3.2.1.1 אינפלציה

האינפלציה משפיעה על תוצאות החברה ושיעור הרווחיות. בתחום פעילות הביצוע מרבית חוזי החברה צמודים לעליית מדד תשומות הבניה (בין אם מכח מנגנון הצמדה או בין מכח תמורה בשיטת Cost+). ובתחום פעילות המניבים מרבית חוזי השכירות צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן. לכן, בשני תחומי פעילות אלו לחברה הגנה משמעותית מפני עליות מחירים. אך, בתחום פעילות הייזום, כתוצאה מהעדר הצמדה מלאה של מחירי היחידות למדד תשומות הבניה שינויים בשיעורי האינפלציה עשויים לפגוע ברווחיות תחום הפעילות.

לאינפלציה השפעה ישירה על עלויות המימון של החברה בקשר לאשראי צמוד מדד שהחברה נוטלת. בנוסף, לאינפלציה השפעה עקיפה על עליית שיעור ריבית הפריים בחוב שיקלי בריבית משתנה.

6.3.2.1.2 ריבית

לסביבת הריבית הגבוהה במשק ישנה השפעה על עלויות המימון של החברה, הביקוש למוצרי החברה, בעיקר לדירות למגורים. לפרטים

[15] הועדה המוניטרית של בנק ישראל, החלטה מיום 30 במרץ 2026.
https://www.boi.org.il/media/xvyettbp/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf

בדבר ניתוחי רגישות של השפעת שינויים בסביבות הריבית והאינפלציה ראה ביאור 33 בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2025.

6.3.3 <u>הכלכלה העולמית</u>[16]

בשנים 2023-2025 הכלכלה העולמית הושפעה מריבית גבוהה, התמתנות אינפלציה (בקצב משתנה), תנודתיות בשווקים והתפתחויות גאופוליטיות שהשפיעו על מחירי האנרגיה, מחירי ההובלה הימית ושרשראות אספקה. קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2025 ל-3.3%. כמו כן, קרן המטבע הבינלאומית צופה צמיחה גלובלית של 3.3% בשנת 2026 ו-3.2% ב-2027. עם זאת, התחזית לשנת 2026 נשענת על סביבה שבה אי-הוודאות סביב מדיניות הסחר נותרת גבוהה ועלולה להשפיע על הפעילות הכלכלית.

6.3.4 <u>חומרי גלם, כוח אדם ומדד תשומות הבנייה</u>[17]

מחירי חומרי הגלם לבנייה חשופים לתנודתיות, המושפעת ממגבלות ייבוא, מחירי סחורות ושינוע, זמינות כח אדם ומצב גאופוליטי. התפתחויות בזירות שונות (כמו פגיעה בנתיבי סחר) עלולות להשפיע על עלויות שינוע וזמינות חומרים. מדד תשומות הבנייה ממשיך להיות מושפע מעלויות שכר עבודה וממחירי חומרי גלם. בחודש דצמבר 2025, מדד תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.1%, ורשם עלייה שנתית של 5.1% (בשנת 2025). עלייה זו נבעה בעיקר מעלייה של 9.1% בשכר העבודה ושל 2.4% בחומרים ומוצרים שנרשמו בשנת 2025. כמו כן, בחודש דצמבר 2025 נרשמה עלייה של 0.2% במדד תשומות הבנייה למסחר ולמשרדים ונרשמה עלייה שנתית של 2.5% במדד זה לשנת 2025.

כמו כן, בחודש מרץ 2026 מדד תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.2%, ומדד תשומות הבנייה למסחר ולמשרדים עלה ב-0.1%.[18]

חלק ניכר מהתחייבויות הקבוצה צמוד למדד תשומות הבנייה (למגורים או למסחר ומשרדים), לרבות בהסכמים עם ספקים וקבלנים. מנגד, גם הכנסות החברה מתחום פעילות הביצוע מוצמדות לרוב למדד זה (בכפוף לדין), ולעיתים הכנסות ממכירת יחידות צמודות למדד תשומות הבניה. כמו כן, מרבית דמי שכירות בנכסים מניבים צמודים למדד המחירים לצרכן. בחלק מפעילות הביצוע ההתקשרויות אינן צמודות, בעיקר בפרויקטי גמר קצרים, ולכן החשיפה מוגבלת. יצוין, כי החברה מצמצמת חשיפה גם באמצעות רכישת מלאים לטווח קצר, לצד ביצוע פרויקטים לאורך כל שרשרת הערך, באופן המפחית חשיפה לשינויים במדד ובאינפלציה.המשאב העיקרי של תחום הביצוע הינו כוח אדם המבוסס ברובו על עובדי כוח אדם זר המסופקים מתאגידי כוח אדם וקבלני משנה. עלות כוח אדם זר צמודה לכל הפחות

---

[16] דוח תחזית הצמיחה העולמית של קרן המטבע הבינלאומית. ינואר 2026.
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/english/text.pdf?

[17] מדד מחירי תשומות – דצמבר 2025 וסיכום שנת 2025, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2026/015/10_26_015b.pdf

[18] מדד מחירי תשומות – מרץ 2026, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2026/110/10_26_110b.pdf

לשכר המינימום ולעלויות רגולציה. מלחמת חרבות ברזל גרמה למחסור בכח האדם אצל קבלני משנה וספקים, תאגידי כח אדם ומנהלים בשטח ולכן הובילה לגידול בעלויות כוח אדם והעסקה.

6.3.5 <u>שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ</u>

שינויים בשערי החליפין, בעיקר של הדולר האמריקאי, משפיעים על עלויות חומרי גלם וביקוש משקיעים זרים. בשנים 2023-2025 ניכרה תנודתיות בשער החליפין, המושפעת מהתפתחויות גאופוליטיות ופרמיית סיכון. במהלך שנת 2025 התחזק השקל בכ-12% מול הדולר. כמו כן, מתחילת שנת 2026 נרשמה מגמה דומה והשקל התחזק בכ-6% מול הדולר.[19] התחזקות זו נובעת מכמה גורמים מרכזיים, ביניהם: עלייה בהשקעות זרות בשוק ההון הישראלי, בפרמיית הסיכון הגיאופוליטית של ישראל, עלייה במדדי הבורסה בישראל, וצמיחה בתוצר.[20]

6.3.6 <u>שוק האשראי בישראל</u>

לשוק האשראי השפעה ניכרת על ענף הנדל"ן, בהיותו ענף בעל חשיפה פיננסית, וכפועל יוצא גם על פעילות החברה. סביבת ריבית גבוהה מייקרת את עלויות המימון ומשפיעה על כדאיות עסקאות וביקושים לפרטים בדבר ניתוחי רגישות של השפעת שינויים בסביבות הריבית והאינפלציה ראה ביאור 33 בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2025.

ככלל, להרעה במצב הכלכלי, לרבות במקרה של האטה ומיתון, עשויה להיות השלכה על יכולת החברה לקבל אשראי ומימון לצרכי פעילותה בתנאים מיטיבים ו/או להקשות עליה במחזור הלוואותיה.

6.3.7 <u>ענף ייזום הנדל"ן בישראל (בדגש על שוק הנדל"ן למגורים) ומדיניות ממשלתית</u>

למדיניות הממשלה השפעה רבה על פעילויות החברה, בין היתר בנושאי שיווק קרקעות, מיסוי, תוכניות סובסידיה, קצב אישורי תכנון ובנייה, מחירי תשומות וזמינות עובדים. תחום פעילות הנדל"ן כפוף לדרישות חוקי התכנון והבניה, לצד חוקי המיסוי והשינויים החלים בהם. בהתאם, לשינויים רגולטוריים וחקיקתיים עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה. יצוין, כי ככל שהליכי התכנון והאישור של הפרויקטים ארוכים יותר כך נדרש הון רב יותר לצרכי ייזום ובניה של פרויקטי נדל"ן.

יצוין, כי בשנים האחרונות, נושא מחירי הדיור נמצא בראש סדר היום הציבורי, ובהתאמה ניהלו ממשלות ישראל מדיניות במטרה לנסות לייצב את מחירי הדיור, כולל תוכניות דיור בהטבה (כמו "דירה בהנחה") והגדלת היצע הקרקעות בדרך של קיצור התהליכים הבירוקרטיים הנדרשים. כמו כן, תוכנית הנדל"ן הממשלתית לשנת 2024 כללה הגדלת מכסת העובדים הזרים בענף הבנייה, במטרה לתמוך ביציבותו.[21]

---

[19] https://www.exchange-rates.org/exchange-rate-history/ils-usd-2026

[20] https://en.globes.co.il/en/article-shekel-at-4-year-strongest-against-us-dollar-1001529926

[21] תכנית הנדל"ן הממשלתית לשנת 2024, משרד הבינוי והשיכון. https://www.gov.il/he/pages/spokesman-04022024-a

להלן תובא סקירה קצרה של שוק הנדל"ן למגורים (סמוך למועד התשקיף):

- **מכירות דירות:** בשנת 2025 נרכשו 84,879 דירות (חדשות ויד שניה) - ירידה של 11% לעומת שנת 2024.[22]
- **מחירי דירות:** מחירי הדיור סיימו את שנת 2025 בעלייה שנתית של 0.7%.[23] בחודשים ינואר-פברואר 2026, לפני מלחמת "שאגת הארי" נרשמה עלייה של 1.7% במחירי הדיור.[24]
- **התחלות וגמר בנייה:** רמות הפעילות בענף הבנייה נותרו יחסית גבוהות, ובשנת 2025 החלה בנייתן של כ-80,010 דירות - עלייה של 14.6% לעומת שנת 2024. התחלות הבנייה (נטו) עמדו על כ-74,260 דירות (לאחר הריסה של כ-5,750 דירות קיימות במסגרת התחדשות עירונית). בתחום ההתחדשות העירונית, בנייתן של כ-17,800 דירות החלה כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כאשר 81.7% מהן (כ-14,540 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי.[25]

החל משנת 2024, על רקע מורכבות מצבו של שוק הנדל"ן בישראל, הנובע, בין היתר, מאי הוודאות בשווקים וחוסר היציבות הפוליטית והבטחונית, סביבת הריבית הגבוהה. חלה האטה ניכרת בקצב מכירת דירות ובהתאמה חל גידול בכמויות המלאי. לפיכך, חברות רבות בענף התחילו להציע הטבות מימוניות והטבות נוספות לרוכשים (לדוגמא - עסקאות במתווה 20-80, או הלוואות קבלן). מהלכים כאמור שוחקים במידת מה את רווחיות הפעילות. בהמשך לאמור לעיל, ביום 23 במרץ 2025 פרסם בנק ישראל טיוטת הוראת שעה בתוקף עד סוף שנת 2026 הקובעת שתי מגבלות: (א) הבנקים ייאלצו לשקלל באחוז סיכון גבוה של 150% אשראי לפרויקטים בהם הקבלן דוחה בלפחות 25% מהמכירות את מועד התשלום, וזאת במקרים שבהם דחיית מועד התשלום נעשית על יותר מ-40% ממחיר הדירה; (ב) מגבלה לפיה סך הלוואות הבלון במימון הקבלנים לא יחצו את רף ה- 10% מכלל הלוואות הדיור אשר הבנקים מעמידים.

6.3.8 נדל"ן מניב בישראל

- **נדל"ן משרדי:** בשנים 2023-2025 שוק המשרדים התאפיין בתנודתיות, עם רגישות גבוהה לתנודות בענף ההיי-טק, מגמות התייעלות בשטחי שכירות ועלייה בעלויות מימון.[26] הכנסות משכירות הושפעו לחיוב מהצמדות למדד ומתפוסות יחסית יציבות.

---

[22] סקירת ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הרשאי במשרד האוצר. דצמבר 2025.
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/review-real-estate-122025/he/reviews-and-publishes_review-real-estate-122025.pdf

[23] מדד המחירים לצרכן, דצמבר 2025 וסיכום שנת 2025.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2026/017/10_26_017b.pdf

[24] מדד המחירים לצרכן, מרץ 2026.
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Madad/DocLib/2026/price03aa/aa2_1_h.pdf

[25] התחלות וגמר בנייה – סיכום שנת 2025.
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2026/089/04_26_089b.pdf

[26] https://www.calcalist.co.il/real-estate/article/h1yfczdnwg#google_vignette

- **נדל"ן מסחרי:** בשנים 2023-2025 הענף הושפע ממגמות מאקרו (ריבית, יוקר מחיה, צריכה פרטית) וממצב ביטחוני לא יציב. קצב ההתאוששות, פדיונות ודמי השכירות הושפעו בעיקר ממיקום הנכסים ותמהיל השוכרים.

נדל"ן מגורים: בחלק מהפרוייקטים שמקדמת החברה בהתאם למדיניות עירונית נכללים במסגרת סך יחידות הדיור גם יחידות להשכרה בין אם לצמיתות או לתקופה מוגבלת ובין אם במחיר מופחת ובין אם לאו.

בשנת 2026 צפויה ירידה בריבית אשר עשויה לתמוך בביקושים לשכירות ובשווי נכסים מניבים. עם זאת, עודפי היצע במשרדים, שינויים במצב הבטחוני, עבודה היברידית ורגישות לענפי שוכרים עלולים להמשיך להשפיע על דמי השכירות ושיעורי התפוסה. בענף המסחר, אירועים ביטחוניים לא צפויים או האטה בצריכה עלולים להשפיע על פדיונות ויכולת השוכרים לעמוד בתשלומים.

6.3.9 <u>המצב המדיני-ביטחוני</u>

למצב הבטחוני במדינת ישראל השפעה ישירה על המשק הישראלי ובפרט על רמת הפעילות הכלכלית, אמון הצרכנים והמשקיעים, היקף הצריכה הפרטית, היקף ההשקעות ויכולת הייצור של המשק. ביום 7 באוקטובר 2023, פרצה מלחמת "חרבות ברזל", אשר התרחבה לחזיתות שונות מול מדינות לבנון, איראן ותימן ולאחרונה המשיכה המתיחות הבטחונית במסגרת מלחמת "שאגת האריה". על אף המצב הבטחוני המורכב, החל מהמחצית השניה של שנת 2024 חל שינוי חיובי במשק הישראלי שגרם להתאוששות הפעילות הכלכלית בישראל (להוציא ימי מבצע "עם כלביא" וכן מבצע "שאגת האריה"). מדוח שפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר במרץ 2026, עולה כי אירועים ביטחוניים קצרים ונקודתיים עשויים לאפשר התאוששות מהירה יחסית של הפעילות הכלכלית, ואולם כאשר מדובר באירועים מתמשכים, ההתאוששות מוגבלת יותר, ממושכת יותר, ולעיתים אף כרוכה באובדן קבוע של חלק מהפעילות הכלכלית ובפגיעה בפוטנציאל הצמיחה של המשק.[27] עם זאת, יודגש כי לחברה אין יכולת להעריך את ההשפעה העתידית של המצב הבטחוני על המשק, היות שבמועד פרסום תשקיף זה אי הוודאות רבה. על המשק הישראלי עשויים להשפיע גורמים שונים, וביניהם אפשרות חידוש הלחימה בעוצמות משתנות בחזיתות השונות, כמו גם התעצמות והתרחבות הלחימה לחזיתות נוספות ומעורבות מדינות נוספות בסכסוך.

<u>השפעות אפשריות של התארכות והרחבת המלחמה</u>

התארכות הלחימה לתקופת זמן ממושכת ו/או הרחבת המלחמה, וכן המשך ההאטה שחלה בקצב מכירת יח"ד, עלולים להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה, שכן הם עלולים להביא ל: (1) ביטול/צמצום פרויקטים ועיכוב בקצב הליכי ייזום וכניסה לפרויקטים חדשים; (2) עיכוב והתארכות בהליכי התכנון, הרישוי והביצוע של הפרויקטים, העלולים להוביל לגידול

[27] אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, 30 במרץ 2026.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/development-and-income-forecast-corona/he/Publishes_macroeconomic-forecast_macroeconomics-trends-and-forecast-recover-30032026.pdf

בעלויות המימון ואי עמידה בהתחייבויות החברה; (3) ירידה בחוסנם הפיננסי של קבלני משנה וספקים; (4) התייקרות עלויות הבנייה ופגיעה בזמינות ואספקה של עובדים וחומרי גלם הנדרשים לבניה; (5) ירידה מהותית בביקושים ליח"ד/ שטחי המשרדים/ לוגיסטיקה/ האחסנה והמסחר; (6) ירידת מחירי הדיור; (7) הגבלת היקף האשראי הבנקאי לענף הנדל"ן, העלאת דרישות הסף למימון והתייקרות תנאיו, הן ביחס ליזמים והן ביחס לרוכשים, וכן דחייה במועדי העמדת המימון המותנה, בין היתר, בקצב שיווק ומכירות; ו-(8) אי עמידת רוכשים בהתחייבויותיהם כלפי החברה עקב ירידה בחוסנם הפיננסי. מטבע הדברים, התקיימות ההשפעות האמורות, כולן או חלקן, עלולה להשפיע, לרבות באופן מהותי, על כלל אומדני הכנסות, עלויות ורווחיות הפרויקטים היזמיים השונים של החברה והמועדים החזויים למשיכת העודפים מהם. לפרטים אודות השפעת מלחמת חרבות ברזל על תחום פעילות הביצוע ראה סעיף 6.5.2.1 להלן. נכון לתאריך התשקיף, השפעת מלחמת "שאגת הארי" על החברה אינה מהותית, אך חוסר הוודאות נוגע להשלכות עתידיות אפשריות, לרבות שינויים בביקוש לנכסים, האטה במכירות, קשיים פיננסיים של שוכרים, מחסור בחומרי גלם ואיחורים במסירת פרויקטים. החברה עוקבת אחר ההתפתחויות ובוחנת את השלכותיהן על פעילותה באופן שוטף.

המידע לעיל, בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, כולל מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, והמבוסס על הערכות ואומדנים של החברה, וכן על מידע ופרסומים וסקרים שנכתבו על ידי גורמים מקצועיים בקשר עם מצב המשק בישראל וענף הנדל"ן. יצוין, כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שצוינו בהערות השוליים לעיל להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

יובהר, כי המגמות המתוארות לעיל הינן מגמות אשר החברה זיהתה כרלוונטיות לתחומי פעילותה כאשר אין כל וודאות כי מגמות אלה תימשכנה ואף יתכן היפוך מגמות בשל השפעות חיצוניות על תחומי הפעילות.

חלק 3 - תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות

6.4 תחום פעילות הייזום

6.4.1 מידע כללי על תחום פעילות הייזום

6.4.1.1 כללי

פעילות הייזום של החברה עוסקת באיתור, ייזום, פיתוח והקמה של פרויקטים בתחום המגורים (לרבות התחדשות עירונית), משרדים, מסחר ולוגיסטיקה. פעילות הייזום כוללת את כלל שלבי מחזור חיי הפרויקט, החל מאיתור הקרקע או הזכויות, דרך תהליכי התכנון, הרישוי, המימון וההקמה, ועד למסירת הפרויקטים ואכלוסם.

פעילות הייזום מתבצעת בפריסה גיאוגרפית רחבה ברחבי מדינת ישראל, אך בעיקר במרכז הארץ.

ככלל, פעילות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל כוללת מספר שלבים כדלקמן: איתור הקרקע ובדיקת כדאיות לרכישה בהתאם לזיהוי אזורי ביקוש וצרכי הקבוצה; רכישת זכויות במקרקעין, פיתוח והשבחת המקרקעין לרבות בדרך של קידום הליכים תכנוניים וקידום פעולות אל מול הרשויות הרלוונטיות לשם קבלת ההיתרים והרישיונות הדרושים להקמת הפרויקט הרלוונטי; התקשרות עם תדהר בניה אשר, ככלל, משמשת כקבלן מבצע ראשי בכל פרוייקטי הייזום של החברה, התקשרויות עם ספקים ויועצים שונים לביצוע הפרויקט, התקשרות עם גוף או גופים מממנים למימון הרכישה של הקרקע ולצורך הליווי הפיננסי להקמת הפרויקט; הקמת הפרויקט ומכירתו ללקוחות החברה או השכרתו, לפי העניין.

עיקר פעילות הייזום למכירה מתמקדת בפרויקטים של התחדשות עירונית, לרבות מיזמי פינוי בינוי ופרויקטים מכוח תמ"א 38 על גלגוליה (למעט 38/1), וכן בעסקאות קומבינציה ושיתופי פעולה עם בעלי קרקע ויזמים. כמו כן, לחברה פעילות ייזום למניבים אשר מתמקדת בפרויקטים בעיקר בתחום התעסוקה, מסחר ולוגיסטיקה, לרבות במסגרת עסקאות קומבינציה ושיתופי פעולה עם בעלי קרקע ויזמים, והן באמצעות רכישת קרקעות.

לחברה מוניטין רב שנים וניסיון מוכח בתחום היזום, אשר תורם ליכולתה של החברה לאתר ולהתקשר בעסקאות יזמיות בתנאים תחרותיים. מוניטין זה, לצד איתנותה הפיננסית של הקבוצה ויכולות הביצוע שלה, מסייעים ביצירת שיתופי פעולה עם בעלי קרקע, יזמים וגורמים מממנים, ומאפשרים לחברה לפעול בפרויקטים המאופיינים בפוטנציאל רווחיות עודף ביחס לעסקאות דומות בשוק, בין היתר כתוצאה מיתרונות לגודל, יעילות תפעולית ויכולת ניהול כוללת של כלל שלבי הפרויקט.

נכון למועד התשקיף, הצבר היזמי למכירה של הקבוצה מאופיין ברמות הון עצמי נמוכות יחסית, התורמות לגמישות פיננסית וליכולת להתמודד עם תנאי שוק משתנים.

להלן יובאו פרטים כללים על תחום הפעילות בהבחנה בין ייזום למכירה לייזום למניבים:

ייזום למכירה בישראל - במסגרת תחום הפעילות החברה עוסקת בישראל ביזום ורכישת זכויות בקרקעות, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה, שיווק ומכירה של מגוון רחב של פרויקטים בייעודים שונים אשר עיקרם מגורים בפריסה ארצית, כאשר המיקוד הגיאוגרפי הוא בעיקר במרכז הארץ. החברה פועלת לבדה ועם שותפים. נכון למועד התשקיף, לחברה בעלות או שותפות בפרויקטים ועתודות קרקע בישראל הנמצאים בשלבים שונים של הקמה, שיווק ו/או תכנון הכוללים מעל 37,000 יחידות דיור[28] וכ- 300 אלפי מ"ר של משרדים ומסחר לרוב בייעוד משני לפרויקטי המגורים המיועדים למכירה (כולל חלק השותפים בפרויקטים).

להלן טבלה המרכזת את הצבר לייזום למכירה בישראל בהתאם לשלבי התכנון השונים[29] (כולל חלק השותפים)[7]:

	נתוני פרויקטים הכלולים בדוח הכספי המאוחד[1]			נתונים הכוללים פרויקטים בחברות כלולות [1]		
	יח"ד לבניה [2]	יח"ד לשיווק	מ"ר מסחר ומשרדים	יח"ד לבניה[2]	יח"ד לשיווק	מ"ר מסחר ומשרדים
פרויקטים בהקמה [3]	1,947	1,432	47,564	2,738	2,155	53,599
פרויקטים בתכנון [4]	346	179	2,243	346	179	42,153
עתודות קרקע [5]	2,641	1,770	-	4,120	3,249	-
התחדשות עירונית- תב"ע מאושרת או צפויה להתקבל בשנת 2026 [6]	9,098	6,444	69,378	12,333	8,934	78,897
התחדשות עירונית- צפויים לקבל תב"ע משנת 2027 ואילך	13,062	8,784	105,283	17,425	12,312	118,430
סה"כ	**27,094**	**18,609**	**224,468**	**36,962**	**[8]26,829**	**293,079** [8]

1) "**נתוני פרויקטים הכלולים בדוח הכספי המאוחד**" מתייחסים ליח"ד ומ"ר אשר מוחזקים באמצעות חברות בנות ועסקאות משותפות, אשר מאוחדות (באופן מלא או יחסי) בדוחות הכספיים פרופורמה של החברה.

"**נתונים הכוללים פרויקטים בחברות כלולות**" מתייחסים ליח"ד ומ"ר של כלל הפעילות, המוחזקים באמצעות חברות בנות, עסקאות משותפות וחברות כלולות. כלל הנתונים לעיל כוללים את חלק השותפים.

2) נתונים בדבר יח"ד לבניה מתייחסים לכלל הפרויקט (כולל חלק שותפים ובעלי הקרקע בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית).

[28] תכנון משלב טרום תב"ע, תב"ע, קבלת היתר ועד השלמת הביצוע.

[29] בטבלה לא נכללו נתונים בדבר פרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכם מחייב. לעניין זה ראה גם סעיף 6.4.6.8 להלן.

נתונים בדבר מ״ר מסחר ומשרדים מתייחסים לחלק החברה בפרויקט כולל חלק השותפים ואינו כולל את חלק בעלי הקרקע (בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית).

3) ״פרויקטים בהקמה״ - פרויקטים אשר הקמתם החלה לפני תום שנת הדיווח ואין מניעה להמשיך ברציפות הקמתם וכן הקמת הפרויקטים לא נסתיימה עד היום האחרון של שנת הדיווח.

4) ״פרויקטים בתכנון״- פרויקטים שהתקבל בגינם היתר בניה או פרויקטים שבנייתם טרם החלה ביום האחרון של שנת הדיווח, ואשר להערכת הנהלת החברה בנייתם צפויה להתחיל בשנה העוקבת לשנת הדיווח.

5) ״עתודות קרקע״- קרקע המוצגת כמלאי מקרקעין, למעט קרקעות המוצגות בקטגורית ״פרויקטים בתכנון״.

6) פרויקטים בגינם קיימת תב״ע מאושרת או שצפויים לקבל תב״ע בשנת 2026.

7) בטבלה לעיל לא נכללו נתונים בקשר עם הפרויקטים ״סטריפ דרך חברון ירושלים״, ״פרדס תדהר רחובות״, ״קדושי מצרים״, ״יהודה הלוי״ ו״משולש שלבים תל אביב״ בהיקף כולל של כ- 3,586 יח״ד לבניה וכ- 4,880 מ״ר לתעסוקה ומסחר (כולל את חלק השותפים ובעלי קרקע בפרויקטים) אשר טרם נחתמו.

לפרטים נוספים ראה סעיף 6.4.6.8 להלן.

8) חלק החברה משקף בקירוב כ- 60%.

ייזום למניבים בישראל - בענף זה הקבוצה פועלת בייזום, רכישת זכויות במקרקעין, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה ושיווק של פרויקטים מניבים הכוללים שטחי משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ויחידות דיור המיועדות להשכרה. נכון למועד התשקיף, לקבוצה זכויות במקרקעין[30] להקמת מעל 900,000 מ״ר משרדים, מסחר ולוגיסטיקה ומעל 1,000 יחידות דיור המיועדות להשכרה למגורים.

נכון למועד התשקיף, פעילות החברה בתחום הפעילות הינה בפיזור ארצי, אך בעיקר במרכז הארץ.

[30] זכויות חוזיות או קנייניות במקרקעין. כולל גם פרוייקטים בתכנון משלב טרום תב״ע ועד היתר.

להלן טבלה המרכזת את הצבר לייזום למניבים בישראל בהתאם לשלבי התכנון השונים:

	שטחים לבניה [2]					NOI שנתי צפוי בהנחת תפוסה מלאה[1] אלפי ש"ח
	משרדים (במ"ר)	מסחר (במ"ר)	לוגיסטיקה (במ"ר)	סה"כ משרדים מסחר ולוגיסטיקה (במ"ר)	דיור להשכרה (יחד)	
פרויקטים בבניה	211,056	21,163	-	232,219	116	173,622
פרויקטים בתכנון	176,200	9,044	230,963	416,207	874	277,173
עתודות קרקע	247,485	6,838	-	254,323	103	155,041
	634,741	**37,045**	**230,963**	**902,749**	**1,093**	**605,837**[1]
חלק החברה	55%	55%	79%		**70%**	

(1) ה- NOI הצפוי יתווסף ל- NOI של הנכסים המניבים הקיימים, כמתואר בסעיף 6.6 להלן.

(2) נתונים בדבר מ"ר מסחר ומשרדים מתייחסים לחלק החברה בפרויקט כולל חלק השותפים ואינו כולל את חלק בעלי הקרקע (בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית).

(3) בטבלה לעיל לא נכללו נתונים בקשר עם הפרויקטים "פרדס תדהר רחובות", "יהודה הלוי" ו"משולש שלבים תל אביב" בהיקף כולל של כ- 259 אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר (כולל את חלק השותפים ובעלי קרקע בפרויקטים).

הנתונים לא כוללים זכויות או יח"ד של בעלי קרקע בפרויקטים "פרדס תדהר רחובות" ו"משולש שלבים", בגין חלקים בתחום התוכניות שלקבוצה אין התקשרות עימם בשלב זה. לפרטים נוספים ראה סעיף 6.4.6.10 להלן

לפרטים בדבר הפרויקטים של החברה בתחום הפעילות, ראו בסעיפים 6.4.9.1 ו- 6.4.9.2 להלן.

6.4.1.2 **סקירה כללית של מאפייני תחום הפעילות**

<u>רכישת הזכויות</u>

רכישת הזכויות במקרקעין נעשית בדרכים שונות, כאשר העיקריות שבהן הינן כדלקמן (לבד או עם שותפים): (א) **עסקה לרכישת הזכויות כנגד תמורה כספית**; (ב) **התחדשות עירונית** (ראו בסעיף 6.4.1.3 להלן) (ג) **עסקת קומבינציה**: עסקה בה נרכשות חלק מזכויות המוכר בקרקע וזאת בתמורה לשירותי בניה אותם מתחייב לבצע רוכש המקרקעין על יתרת הזכויות במקרקעין אשר נותרו בידי מוכר הזכויות כאשר השטחים שנבנים עבור המוכר במסגרת שירותי הבניה כאמור הינם שטחים בעין או במושע, יחד עם היזם); (ד) **עסקת תמורות**: רכישת מלוא הזכויות בקרקע בתמורה להעברת חלק מוסכם מתקבולי המכירות בגין המקרקעין; ו-(ה) **באמצעות**

רכישת זכויות מרמ"י (או רשויות מקומיות) במסגרת זכיה במכרז ו/או עסקת שינוי יעוד וניצול ללא מכרז, וחתימה על הסכמי חכירה ופיתוח אשר במסגרתם מתחייב הרוכש להקים על המקרקעין מבנים בהתאם לקבוע בהסכם ולפי תנאי המכרז. לעיתים, התקשרות בהסכמים מסוג זה כרוכה, לפי העניין, גם בהתקשרות בהסכמי בניה להקמת מבני ציבור לרשות הרלוונטית והפקדת ערבויות בשלבים שונים.

יצוין, כי בחלק מהפרוייקטים היזמיים במסגרת התב"ע נוטלת על עצמה החברה להקים מבני ציבור או מטלות ציבוריות אחרות העשויות להיות בסכומים מהותיים אך המקוזזות, ככלל, מהשבחה בגין התב"ע החדשה המקודמת באותו פרוייקט.

יצוין, כי נכון למועד התשקיף, זכויות הקבוצה בחלק מנכסיה אינן מוסדרות עד תום (קרי, אינן רשומות בלשכת רישום מקרקעין). להערכת החברה למועד התשקיף לחברה לא קיימת חשיפה מהותית בשל האמור. כמו כן, הסכמי הקבוצה בכל תחומי פעילותה כוללים מעת לעת אבני דרך שעל החברה לעמוד בהם. נכון למועד התשקיף לא ידוע לחברה על אי עמידה באבני דרך כאמור המהווה חשיפה מהותית לחברה ואשר אינה מפורטת בתשקיף זה.

<u>קידום הליכי תכנון ורישוי</u> – החברה פועלת אל מול גופי התכנון והרשויות השונות לצרכי השלמת הליכים תכנוניים נדרשים, קידום ואישור תב"ע לשינוי יעוד הקרקע והוספת זכויות בניה וקבלת היתרים נדרשים. תהליכים מסוג זה עשוים לארוך זמן רב וכרוכים בתשומות רבות ואי וודאות.

בישראל, הקמת פרויקט תלויה במצב התכנון והרישוי החל על המקרקעין הרלוונטיים, כאשר התנאי הבסיסי הוא קיומה של תכנית בנין עיר (תב"ע) תקפה, אשר על פיה ניתן לבנות על הקרקע פרויקט לייעוד המתאים, וקבלת היתר בניה ספציפי לפרויקט.

<u>הקמת הפרוייקטים</u> – הפרוייקטים בתחום הפעילות נעשים ככלל באמצעות זרוע הביצוע של הקבוצה, תדהר בניה, אשר אחראית על כל שלבי הבניה, השלמת הפרוייקט, האחריות והבדק (בכפוף לתנאי ההסכם) (Turn Key), פעילות תדהר בניה מבוצעת גם באמצעות קבלני משנה. ההסכמים הינם לרוב מסוג "Cost Plus" או מסוג "פאושלי" ולעיתים מסוג כתב כמויות. יצוין, כי לעיתים (בהתאם לצורך) היזם מתקשר עם קבלני משנה, כגון קבלני חפירה ודיפון, קבלני מערכות, מעליות ואלומיניום וזאת באמצעות מערכת הסכמים משולשת בין היזם, הקבלן והקבלן הנוסף. במקרה כאמור הקבלן הראשי מעניק ככלל שירותי ניהול. לפרטים נוספים, ראו בסעיף 6.5 להלן.

<u>מימון פרוייקטים</u>: לפרטים ראו בסעיף 6.13.4 להלן.

<u>התקשרות עם רוכשים בהסכמי מכר (כללי)</u>

החברה נוהגת להתקשר עם לקוחותיה בהסכמי מכר דירות הכוללים הוראות שונות, לרבות בדבר התחייבויות היזם והרוכש, לוחות זמנים (לרבות לעניין מסירה

ורישום זכויות) והארכת מועדים בגינם, בטוחות להבטחת כספי הרוכש מכח חוק המכר הבטחת השקעות, תקופת בדק ואחריות, פיצויים בגין איחור במסירה העשויים להגיע לכדי סכומים מהותיים באופן מצרפי (וביטול החוזה לאחר תקופה מסוימת), וכן עילות נוספות לסיום החוזה, הפרה ותרופות של מי מהצדדים והוראות קוגנטיות נוספות.

יצוין, כי חלק מהפרויקטים כוללים הוראות בדבר הצמדת התמורה למדד תשומות הבניה (בכפוף למגבלות חוק המכר דירות).

כאשר ההתקשרות נעשית טרם השלמת כל התנאים הנדרשים לתחילת הבנייה (כגון, טרם קבלת היתר בניה וחתימת הסכם ליווי בנקאי) ההסכם הינו מסוג חוזה מותלה.

<u>ייזום למכירה - הטבות עיקריות הנהוגות לרוכשים</u>

בהתאם למקובל בשוק וכחלק מהמודלים השיווקים של החברה ורצונה להעניק ערך מוסף ללקוחותיה, נוהגת החברה, מעת לעת, להעניק הטבות שונות לרוכשים שהעיקריות בהן מפורטות להלן (תלוי עניין ופרויקט):

- במרבית הפרויקטים ששווקו על ידי החברה החל משנת 2024, החברה הרחיבה את תקופת "הבדק" הקבועה בחוק המכר דירות לטובת רוכשי דירות מגורים באופן שבו תחול תקופה כוללת וסופית של 10 שנות "בדק" (שתחילתה בעת העמדת הדירה הנרכשת לרשות הרוכש), והכל ביחס לרכיבים מוסכמים מסוימים בלבד.
- החל משנת 2024, במסגרת שיווק דירות על ידי החברה, החברה מוכרת חלק מהדירות במבצעים שעיקרם:
  - "מבצעי 80-20" - תשלום של 20% בחתימה באמצעות הון עצמי של הרוכש ו-80% לקראת המסירה, בעיקר בשלב הפריסייל (הכל בכפוף למגבלות בנק ישראל, ראו בסעיף 6.3.7 לעיל).
  - "מבצעי הלוואות קבלן" - תשלום של 10%-20% בחתימה באמצעות הון עצמי של הרוכש. בנוסף, 30%-40% מהתמורה משולמת באמצעות הלוואה (משכנתא מסוג בולט) ממוסד פיננסי(כפוף לאישור המוסד הפיננסי) והיתרה לקראת מסירת הדירה. ההלוואה שנלקחת על ידי הרוכשים, הינה ללא החזר חודשי כאשר הריבית על ההלוואה משולמת על ידי היזם מראש (קרי, החברה היא שנושאת ברכיב הריבית בגין תקופה קצובה, ממועד נטילת ההלוואה ועד לתקופה של מספר חודשים טרם מסירת הדירה). מועד הפירעון של הלוואות אלה נקבע מראש, והינו בסמוך למועד הצפוי לסיום הבנייה ולמסירת הדירה. הרוכשים, שנטלו הלוואות אלה משלמים על חשבון תמורת הדירה

את סכום הלוואת הבולט, כנגד ערבות חוק המכר שמונפקת להם, ככל תשלום שמשולם על חשבון התמורה במסגרת רכישת הדירה. גובה ההלוואה מתוך סך תמורת הדירה נקבע על ידי היזם ואינו חורג ממגבלת המשכנתא שהרוכש יכול לקבל.

היקף המכירות בשנת 2025 של החברה בתנאי מימון מטיבים הינו בשיעור של כ- 66% מסך כל המכירות בפרוייקטים בהקמה בשנה זאת, כאשר 87 מסך העסקאות היו בדרך של פריסת תשלומים לא ליניארית ו-72 מסך העסקאות היו בדרך של "הלוואות קבלן". ההיקף של הטבות המימון שניתנו בשנת 2025, הינו בסך של כ- 16 מיליון ש"ח (חלק החברה – 6.79 מיליון ש"ח). ההיקף המצטבר של סך הטבות המימון שניתנו בפרויקטים בשיווק מסתכם לסך של כ- 31.7 מיליון ש"ח (חלק החברה – 14 מיליון ש"ח). בשנת 2025, רכיב המימון בגין מבצעי 80-20 הינו בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח, אשר קוזז מהכנסות ממכירת דירות והוכר כהכנסות מימון. מיום 1 בינואר, 2025 ועד למועד התשקיף בוטלו 4 חוזי רכישה בהיקף כספי של כ 17 מיליון ש"ח (חלק התאגיד- כ- 4.8 מיליון ש"ח).

- לעיתים התמורה הינה נומינלית (שאינה צמודה למדד תשומות הבניה או מדד אחר). לפרטים בדבר רכיב הצמדה בעסקאות מכר, ראו בסעיף זה לעיל.
- כמו כן, לעיתים החברה מעניקה הנחות ממחיר המחירון במסגרת מכירה של מקבץ דירות, לרבות שיתופי פעולה עם מועדני צרכנות.
- נתוני הפרויקטים המפורטים בפרק זה מביאים בחשבון את מלוא ההשפעה של הטבות אלו.

<u>הסכמים עם שותפים - תיאור כללי</u>

חלק מפעילות הייזם והמניבים של הקבוצה מתבצעת יחד עם שותפים. בחלק מהעסקאות, ייזום הפרויקט, רכישתו או החזקתו נעשה על ידי תאגיד משותף לתאגיד מטעם הקבוצה ולשותף ובחלק מהעסקאות השותפות בין הצדדים בנכס מבוצעת ישירות על ידי תאגיד מטעם הקבוצה והשותף לפי יחס החזקות מוסכם. בסוג העסקאות הראשון, מוקמת חברה או שותפות ייעודית שבה מחזיק תאגיד מטעם הקבוצה יחד עם השותף או השותפים (להלן בסעיף זה ביחד: "**תאגיד הפרוייקט**" ו-"**הנכס**", בהתאמה). בעסקאות מסוג זה, התאגיד מטעם הקבוצה מתקשר בהסכם בעלי מניות או בהסכם שותפות עם השותף לצורך הסדרת מערכת היחסים ביניהם במסגרת תאגיד הפרוייקט. בסוג העסקאות השני, התאגיד מטעם הקבוצה והשותף מתקשרים בהסכם ייזום, רכישת הנכס או החזקתו בדרך של

עסקה משותפת (להלן: "**העסקה המשותפת**"), כך שהינם מחזיקים ישירות בזכויות בפרויקט/במקרקעין ובסוג עסקה זה נחתם ביניהם הסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם במסגרת העסקה המשותפת (להלן: "**הסכם העסקה המשותפת**").

מרבית ההסכמים בין הקבוצה לבין השותפים, בין אם הם נעשים במסגרת תאגיד הפרוייקט או במסגרת עסקה משותפת, דומים במהותם ולרוב כוללים את ההוראות המפורטות להלן:

סעיף	פירוט
ניהול תאגיד הפרויקט/העסקה המשותפת	ניהול תאגיד הפרויקט או העסקה המשותפת, לפי העניין, נעשה על ידי החברה ביחד עם השותפים, כך שבכפוף לאמור להלן, זכויות הניהול הינן לרוב בהתאם לחלקם היחסי של השותפים בפרויקט. לרוב, במסגרת הסכם העסקה המשותפת מוקמת מנהלת פרויקט ("המנהלת"), המורכבת מנציגים מטעם הקבוצה ומנציגים מטעם השותפים, שהינה הגוף בעל הסמכות העליונה לקבל את ההחלטות בפרויקט בנוגע לניהולו וכן בכל ההחלטות הקשורות בייזום, מימון, שיווק והקמת הפרויקט. במסגרת הסכמי השותפות בתאגידי הפרוייקט, האמור לעיל מתקיים באמצעות מועצת מנהלים/דירקטוריון או גוף דומה אחר. ככלל, כתלות באופי הפרויקט וביחסים עם השותף, חלק מההחלטות במנהלת או במועצת המנהלים (או באסיפת בעלי המניות), לפי העניין, מתקבלות ברוב רגיל וחלק מתקבלות ברוב מיוחד/פה אחד[31], ולעתים חלק מההחלטות אף מתקבלות על ידי אחד השותפים. בפרויקטים בתחום פעילות הייזום למניבים והמניבים בישראל, תפקידה של המנהלת או מועצת המנהלים כולל גם את ניהול הפרויקט באופן שוטף לאחר הקמתו, קרי השכרת הנכס, מימון הפרויקט, שיפורים במושכר וכיו"ב[32,33].
מימון תאגיד הפרויקט/העסקה המשותפת	לרוב מימון רכישת הנכס ו/או הקמת הפרויקט נעשה על ידי השקעות של השותפים (פרו-ראטה לחלקם בפרויקט) תוך התבססות על שיעור מימון חיצוני מסוים שיתקבל לצורך רכישת הנכס ו/או הקמת הפרויקט, ואולם לעיתים חלקם של השותפים (ובכללם הקבוצה) בהון / בהלוואות הבעלים המועמדים לתאגיד הפרויקט או לצרכי העסקה המשותפת שונה משיעור החזקתם בפרויקט, וזאת בהתאם להסכמות שבין הצדדים (במקרה כאמור העמדת הכספים (או חלקם) עשויה להיחשב כהלוואה לשותף או כהעמדת סכום עודף מטעם תאגיד החברה). לרוב בהסכמי ייסוד תאגיד הפרוייקט ו/או הסכם העסקה המשותפת (בכפוף לתנאיהם) נקבעות הוראות בדבר שיפוי על ידי שותף אשר הפר את ההוראות האמורות לעיל את יתר השותפים ו/או הוראות בדבר הלוואה בריבית פיגורים ו/או דילול החזקות של שותף מפר אשר לא העמיד מעת לעת את חלקו ושותף אחר העמיד במקומו את חלקו היחסי . יצוין, כי לעיתים נדרשת הקבוצה להעמיד ערבות לטובת צדדי ג' להבטחת כלל התחייבויות תאגיד הפרוייקט/העסקה המשותפת ולא כפי חלקה של הקבוצה בתאגיד הפרוייקט/ העסקה המשותפת ובמקרה כזה, לעיתים קיימים מנגנוני שיפוי.

[31] כך שהלכה למעשה מוקנית לכלל השותפים זכות וטו ביחס לאותן החלטות.
[32] יובהר, כי התחזוקה השוטפת בנכס נעשית לרוב על ידי חברת ניהול חיצונית.
[33] בפרוייקטי נדל"ן מניב עלויות ההחזקה בנכס, דמי ניהול והוצאות (לפי העניין) נחלקים בין השותפים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, לרוב כפי חלקם היחסי, אך ייתכנו מנגנונים ייחודיים לכל פרויקט.

חלוקת עודפים	פעמים רבות נקבעות הוראות לפיהן, בכפוף להחלטות המנהלת או חבר המנהלים, להוראות ההסכם ולהסכמי המימון, לפי העניין, חלוקת עודפים (או רווחים) תעשה ראשית לצורך פירעון ההון העצמי או הלוואות הבעלים בפרויקט (לאחר החזר הלוואות עודפות, ככל וישנן) ולאחר מכן היתרה תחולק בהתאם ליחסי השיתוף של הצדדים כפי שנקבע בהסכם. או אחרת כפי שנקבע בהסכם.
ניהול תכנון וייזום על ידי הקבוצה	פעמים רבות נקבע בהסכמים עם שותפים, כי ניהול התכנון והפיקוח יבוצע על ידי הקבוצה כנגד זכאות לדמי ניהול תכנון, לרוב בשיעור של 2.5% מעלויות הבניה הצפויות. בנוסף, לעיתים החברה זכאית לדמי ייזום עבור פעולות ניהול הייזום של הפרויקט.
דמי שיווק ושירותים נוספים	בנוסף על האמור לעיל, במסגרת הסכמות החברה עם שותפיה נקבעים לעיתים דמי ניהול או תמורות שונות לתשלום בידי מי מהצדדים כנגד קבלת או מתן שירותים. כך למשל, ישנם הסכמים בהם נקבע, כי פעולות השיווק של הפרויקט תבוצענה על ידי הקבוצה או כי הקבוצה תהיה מוסמכת להכריע בהחלטות הנוגעות לשיווק הפרויקט (לעיתים סמכות זו מוקנית לשותף בפרויקט או לצדדים יחדיו). במקרים בהם פעולות השיווק מבוצעות על ידי הקבוצה, היא עשויה לעיתים להיות זכאית לעמלת שיווק. כמו כן, לעיתים נקבע כי הניהול הכספי של העסקה המשותפת/תאגיד הפרוייקט יעשה מטעם החברה. יצוין, כי לעיתים מספקים החברה או השותף שירות לפרוייקט ללא תמורה, והכל בהתאם להסכמות הצדדים.
ביצוע הפרויקט	ככלל, נקבע בין הצדדים כי הפרויקט יבוצע על ידי תדהר בניה, זרוע הביצוע של הקבוצה בשיטת "עד מפתח" (ביחס לבניה למגורים וברמת 'מעטפת' ביחס לבניה בייעוד עסקי), כאשר לרוב התמורה הינה פאושלית או במנגנון של Cost Plus, לרוב למועד התשקיף ב- Cost+12% (לפרטים נוספים, ראו בסעיף 6.5 להלן).
העברת זכויות	בחלק מההסכמים, בכפוף לחריגים, נקבעה, בין היתר, "תקופת מניעה" בה חל איסור על פירוק שיתוף ו/או העברת זכויות ודיספוזיציה בזמן בניית הפרויקט וטרם השלמתו. בחלק מההסכמים, תקופת המניעה כאמור מורחבת יותר. בנוסף, ככלל, קיימות בכל מקרה של העברת זכויות ודיספוזיציה מגבלות שונות, לפי העניין, כגון מגבלות הנוגעות לזהות הנעבר, הסכמת השותף או מועצת המנהלים, לזכות סירוב ו/או זכות הצטרפות (Tag Along) ו/או מכירה כפויה (Drag Along) ו/או זכויות מצרנות ו/או מנגנוני BMBY, ו/או הוראות בענין פירוק שיתוף וכיו"ב. (דיספוזיציה - לעיתים לרבות דילול / שינוי שליטה ושעבוד זכויות, והכל בכפוף להוראות ההסכם הרלוונטי).
שונות	לעיתים נקבע כי מימוש זכויות הצדדים לפי ההסכמים יהא כפוף להוראות הסכמי המימון / הליווי של הפרויקטים או הנכסים השונים.

6.4.1.3 **<u>התחדשות עירונית</u>**

להלן סקירה תמציתית של עיקר התוכניות (מבלי למצות את כלל הוראות הדין בנושא):

<u>פינוי בינוי - כללי</u>

פרויקט פינוי בינוי הינו פרויקט בו מתחייב בעל הדירה בבית המשותף (בסעיף זה: "**הבעלים**") למכור את זכויותיו בו, כולן או מקצתן, לצורך הריסת הבית המשותף והקמת בית משותף חדש במקומו בהתאם לתוכנית בניין עיר חדשה[34] (בסעיף זה:

[34] הגדרת עסקת פינוי ובינוי בחוק פינוי בינוי (כהגדרתו להלן).

"**התב"ע החדשה**") בשטח מתחם הפינוי בינוי למגורים/ בייעודים אחרים, לרבות בעירוב שימושים והכל בהתאם לתב"ע החדשה (בסעיף זה: "**הפרויקט**").

במסגרת הפרויקט מוכרז[35] שטח הקרקע עליו קיימים הבתים המשותפים הכלולים בשטח התוכנית כמתחם לפינוי בינוי אשר נהנה מהפטורים הקבועים בפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ("**חוק מיסוי מקרקעין**"), בהתאם לבקשת היזם או הרשות, כמפורט להלן, ובהתאם למסלול הרלוונטי המפורט בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 ("**חוק התחדשות עירונית**").

הכרזת מנהל הרשות על מתחם כמתחם פינוי בינוי יכול להיעשות באחד משני מסלולים:

מסלול רשויות - לבקשת הרשות המקומית או מיוזמתו של מנהל הרשות בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר (או ללא הסכמתה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק התחדשות עירונית), וזאת בהינתן שבמתחם ישנן 24 יחידות לפחות, ומוצעת לגבי השטח תכנית לפינוי לשם בינוי או לשם עיבוי הבנייה, שכולל לכל הפחות מכפלה של מספר היחידות הקיימות או 70 יחידות, לפי הגבוה מביניהם (בסעיף זה: "**תכנון ראשוני לפינוי בינוי**").

מסלול יזמי - לבקשת היזם, בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר (או ללא הסכמתה בהתקיים התנאים הקבועים בחוק התחדשות עירונית), ועל פי כללים שקבע שר האוצר בדומה למסלול הראשון, וזאת בהינתן שבמתחם ישנן 24 יחידות לפחות וקיים תכנון ראשוני לפינוי ובינוי. הכרזה לפי פסקה זו תינתן רק לאחר התייעצות עם מנהל רשות המסים בדבר התקיימות התנאים הקבועים לפי פסקה זו.

הכרזת מתחם כמתחם פינוי בינוי, מקנה ליזם ולבעלים הקלות, פטורים והטבות בכל הנוגע למיסוי עסקת הפינוי בינוי, לרבות פטור ממס שבח, ככל ועומדים בתנאים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין, פטור ממס רכישה לבעלים בעת רכישת הזכות החלופית, הקלות בתשלום מס הרכישה ליזם, אפשרות לדחיית יום המכירה בעסקה כך שהמועד הקובע לחבות במס ידחה עד לקיום התנאים המתלים בהסכם, ומע"מ בשיעור אפס בגין עסקת הפינוי בינוי עם הבעלים[36]. בהתאם לתיקון שנערך בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), תשפ"ג-2023 ("**חוק ההסדרים 2023**") תמורה כספית תהיה

מובהר, כי בחוק מיסוי מקרקעין (כהגדרתו להלן) יינתן פטור ממס שבח ורכישה לבעלים רק במקרה בו נעשתה עסקה של מכר מלא, קרי עסקה לפיה הבעלים במקרקעין מוכר את כלל זכויותיו במקרקעין וקונה מהיזם זכויות בדירה חדשה.

[35] הסמכות להכריז על מתחם כמתחם פינוי בינוי נתונה בידי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הממונה על ידי הממשלה ("**מנהל הרשות**") מתוקף חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

[36] במסגרת חוק ההסדרים 2023, הורחבה תחולת מע"מ בשיעור אפס כך שתחול גם על מכירה של יחידה עסקית בכפוף לקבלת יחידה חלופית שתשמש לעסק ובלבד שהמתחם נמצא באזורי הפריפריה. הטבה זו תחול על יחידה אחת בלבד בבניין בו שטחי המסחר לא עולים על 25% מסך השטחים בבניין.

פטורה ממס שבח רק בעבור דירה אחת במתחם לכל מוכר (בכפוף לעמידה בהוראות הקבועות בחוק).

כמו כן, החל מיום 1 במאי 2022, נקבע בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 ("**חוק התכנון והבניה**")[37], כי שיעור היטל ההשבחה שיחול בפרויקטים של פינוי בינוי יעמוד על 25%. עם זאת, ניתנה האפשרות לרשויות המקומיות לחלק את תחומי היישוב לאזורים ולקבוע שיעור היטל של (0%, 25% או 50%), שיחול על פרויקטים שמקודמים בשטחה וזאת לתקופה של חמש שנים[38].

במסגרת פרויקט פינוי בינוי, הדיירים הקיימים מפנים את דירותיהם או יחידותיהם, לפי העניין, למשך כל תקופת ביצוע עבודות הבניה של הפרויקט, בתמורה לקבלת דירה חדשה בבניין חדש בהתאם לתמורות שנקבעו במסגרת הסכם הפינוי בינוי בין הבעלים במקרקעין לבין היזם[39]. כחלק מהתמורות להן זכאים הבעלים הקיימים בפרויקטים של פינוי בינוי, נושא היזם בדמי השכירות של דירות חלופיות אליהן התפנו הדיירים הקיימים, וככלל, בעלויות הובלה, דמי ניהול וכיו"ב.

במסגרת עסקת פינוי בינוי נדרשת חתימה של רוב מיוחס מבין בעלי הדירות, כמשמעות מונח זה בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006 ("**חוק פינוי בינוי**") וזאת על מנת שבית המשפט יוכל לפסוק ביחס לסבירות סירובו של בעל דירה בבית המשותף כמפורט בסעיף 2(א) לחוק פינוי בינוי[40].

<u>תמ"א 38 - כללי</u>

ביום 18 במאי 2005, נכנסה לתוקף תכנית מתאר ארצית 38 ("**תמ"א 38**"). תמ"א 38 נועדה לעודד חיזוקם של מבנים מפני רעידות אדמה באמצעות תמריץ כלכלי ותכנוני, באמצעות מתן תוספת שטח לבנייה לצורך הרחבת יחידות דיור הקיימות ולבניית דירות חדשות בהליך מקוצר.

תוכנית תמ"א 38 חלה על בניינים העומדים, ככלל, ב-3 תנאים מצטברים: (1) בניינים שהיתר הבנייה להקמתם התקבל לפני 1 בינואר 1980 ולמעט מבנים כאמור

---

[37] תיקון מתוקף חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2022-2021) תשפ"ב-2021) ("**חוק ההסדרים 2021**").

[38] בהקשר זה יצוין כי במרבית הערים הגדולות בישראל (להוציא העיר ירושלים) קבעה מועצת העיר כי במרבית או בכל חלקיה של העיר יחול היטל השבחה בשיעור 50%.

[39] לעתים ובמקרים שהאמור מתאפשר, היזם בהסכמת הבעלים במקרקעין יקדם מתחם בינוי פינוי חלף מתחם פינוי בינוי. במקרה זה בניית הפרויקט תעשה טרם פינוי בעלי המקרקעין מדירותיהם ורק עם השלמת הבניין החדש יפנו הבעלים במקרקעין את דירותיהם הקיימות ויעברו לדירתם החדשה עם הפינוי. לאחר פינוי כלל דירות הבעלים במקרקעין אלה יהרסו.

[40] רוב מיוחס מבין בעלי הדירות מוגדר בחוק פינוי בינוי כדלקמן- "בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, וכן מתקיימים בהם שני אלה – (1) בבעלותם שלוש חמישיות לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שלוש דירות לפחות מהדירות בבית המשותף, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות; (2) יותר ממחצית מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם.
בחוק ההסדרים 2021 הופחת הרוב הדרוש שהיה נהוג עד אותה העת להגשת תביעה נגד דייר המסרב לחתום על הסכם הפינוי בינוי. כמו כן, נקבע כי בית המשפט יהיה רשאי להחליט שלצורך חישוב הרוב המיוחס לא יילקחו בחשבון זכויותיו של הדייר הסרבן, אם התנגדותו לתכנית נובעת מרצון לשמר עבירת בניה או פיצול דירה שבוצעו על ידו שלא כדין, ובלבד שקיים רוב של לפחות 50% מבעלי הדירות בבית המשותף שבו נמצאת דירתו של הדייר הסרבן ושיש בבעלותם יותר ממחצית מהרכוש המשותף בבית המשותף שהתקשרו בהסכם הפינוי בינוי.

שתקן ישראלי ת"י 413 פטר אותם מתחולתו[41]; (2) קביעה של מהנדס בניין כי הבניינים אינם עמידים בפני רעידת אדמה על פי בדיקות הנדסיות; (3) בניינים שיש בהם יותר משתי קומות ושטחם גדול מ- 400 מ"ר בתוכנית מאושרת (ולא בהכרח בנוי בפועל)[42].

פרויקט תמ"א 38 חיזוק הינו פרויקט בו מתחייבים הבעלים במקרקעין למכור את זכויות הבנייה המשותפות ליזם שיעשה בהן שימוש כדי לבנות את הדירות החדשות במקרקעין ובתמורה היזם מבצע עבודות לחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה וכן לרוב למיגון מפני איום בטחוני באמצעות הקמת ממ"ד / ממ"ק, מרחיב את הדירות הקיימות, מספק שירותי בניה לבעלי הדירות וכן משדרג את הרכוש המשותף. במקרה של תמ"א הריסה (כהגדרת המונח להלן) מדובר בבניית בניין חדש הכולל את הרכיבים לעיל (בסעיף זה: "**פרויקט התמ"א**").

במסגרת פרויקט התמ"א היזם מקבל על עצמו את ההוצאות הכרוכות במימוש הפרויקט וביצוע הבנייה.

תמ"א 38 מאפשרת התחדשות באמצעות שני מסלולים: (1) <u>תמ"א חיזוק</u> - קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק המבנים הקיימים, הרחבת הדירות הקיימות (כולל ממ"ד) והוספת קומות חדשות לצורך בניית דירות חדשות על גג הבניין הקיים, והכל בהתאם למגבלות שונות ולמגבלות החלות על המקרקעין ולרווחיות הפרויקט. במהלך פרויקט תמ"א חיזוק, ככלל, הדיירים בדירות הקיימות ממשיכים לגור בדירתם בזמן ביצוע העבודות; (2) <u>תמ"א הריסה</u> – תוכנית לפיה הורסים בניין קיים ומקימים תחתיו בניין חדש הכולל דירות חדשות (על פי רוב גדולות יותר) לכל בעלי הדירות, וכן הכולל דירות נוספות למכירה וחניה. במהלך ביצוע העבודות בעלי הדירות עוברים לדירה חלופית בשכירות על חשבון היזם עד לסיום הבנייה, וחוזרים לדירה חדשה בבניין החדש שנבנה (בסעיף זה: "**תמ"א הריסה**").

במסגרת עסקת תמ"א נדרשת חתימה של כלל הבעלים במקרקעין כמפורט בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 ("**חוק החיזוק**") על מנת להוציא אל הפועל את הפרויקט. חרף האמור, רשאי המפקח על הבתים המשותפים, אף אם לא התקבלה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית משותף שיש בו ארבע דירות לפחות, ויותר משני בעלי דירות, לאשר את ביצוע העבודות, זאת באמצעות תביעה של בעלי הדירות במקרקעין שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש

[41] על מבנים קיימים שניתן היתר לבנייתם לאחר המועד האמור ונקבע בכתב על ידי מהנדס כי לא נבנו בתקן כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם, יחולו הוראות תוכנית תמ"א 38 למעט תוספת זכויות בניה כמפורט בתוכנית.

[42] במבנים נמוכים (פחות משתי קומות ופחות מ-400 מ"ר בנוי) אפשר לחזק ולהרחיב את שטח הדירות הקיימות בלבד (במסגרת תמ"א 38), ללא תוספת יחידות דיור.

המשותף היו צמודים לדירותיהם[43]. א1) לשם חישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודות בבית משותף שבו שש דירות או יותר, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק פינוי בינוי, בשינויים המחוייבים.

יצוין, כי היזמים הפועלים בתחום זה מקבלים מהדיירים הקיימים את הזכויות ליחידות המגורים הנוספות במבנה מכוח תמ"א 38 ולעתים מכוח תב"עות נוספות ובתמורה נושאים היזמים בכלל עלויות הבנייה לדיירים, בהתאם להסכמים השונים הנחתמים עם הדיירים הקיימים.

יצויין, כי על אף הפירוט לעיל, נכון למועד התשקיף, החברה אינה יוזמת פרויקטים בתחום תמ"א 38 חיזוק.

במסגרת חוק ההסדרים 2023, הוחלו מספר תיקונים על חוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקאות תמ"א 38, לרבות הרחבה מסוימת של תחולת הפטור ממס.

<u>בין תמ"א הריסה לפינוי בינוי</u>

לפרויקטי תמ"א הריסה ולפרויקטי פינוי בינוי הרבה מן המשותף, אך גם מן השונה. בין היתר, ניתן למצוא ביטוי לשוני בין שני סוגי הפרויקטים האמורים בתנאי הסף המאפשרים להוציא את כל אחד מהפרויקטים מן הכוח אל הפועל (ראו לעיל).

הבדל נוסף מצוי בהליכי התכנון של שני הפרויקטים: על מנת לבצע פרויקט פינוי בינוי יש צורך באישור תב"ע חדשה ביחס למתחם - הליך תכנוני הנמשך בדר"כ בין 3 ל-5 שנים. לעומת זאת, פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט מכוח תכנית מתאר ארצית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה ועל כן, לרוב כל שדרוש מבחינה תכנונית, על מנת להוציאו לפועל, הוא להגיש בקשה להיתר בניה - הליך הנמשך בדרך כלל בין 18-36 חודשים. על אף האמור, לעיתים גם בפרויקטים של תמ"א הריסה היזמים פונים לאישור תב"ע חדשה וזאת בין היתר על מנת להגדיל את זכויות הבניה שיתאפשר לנצל במסגרת הפרויקט. יצוין, כי פרויקטי תמ"א מבוצעים בדרך כלל בהיקף של עשרות יחידות דיור ואילו פרויקטי פינוי בינוי מבוצעים בדרך כלל בהיקף של מאות יחידות דיור.

שוני נוסף טמון בהתחדשות תשתיות וסביבה, ותוספת שטחים ומבנים לצרכי ציבור במקרה של פרויקט פינוי בינוי, ואילו במקרה של פרויקט תמ"א 38 ההתחדשות היא בניינית גרידא, עם שינויים קלים מאוד של אופי הסביבה.

יצוין, כי בשני סוגי הפרויקטים רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה בנסיבות שבהם היזם לא התקשר בעסקה עם שיעור מסוים מבעלי הדירות בתוך התקופה הקבועה לכך בחוק. כך, בפרויקט מסוג תמ"א הריסה, ככל והיזם לא התקשר עם

[43] במסגרת חוק ההסדרים 2023, שונו הוראות חקיקה הנוגעות לרוב הדרוש לצורך הוצאת פרויקט תמ"א הריסה ובניה מ- 80% מבעלי הדירות אשר ארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לרוב הנמוך יותר המתואר לעיל. לשם חישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודות בבית משותף שבו שש דירות או יותר, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק פינוי בינוי, בשינויים המחוייבים.

לפחות ממחצית בעלי הדירות בבית המשותף בתוך 18 חודשים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הדיירים, או לחלופין לא התקשר עם הרוב הדרוש בתוך שלוש שנים מהמועד האמור - לבעלי הדירות הזכות לבטל את ההסכם מול היזם. לעומת זאת, בפרויקטים מסוג פינוי ובינוי, רשאים מחצית מבעלי הדירות (לרבות מי שאינו צד לעסקה) לפעול לביטול העסקה ככל והיזם לא התקשר עם לפחות ממחצית מבעלי הדירות בתוך שנתיים מהמועד בו נחתם ההסכם על ידי ראשון הדיירים, או לחלופין עם שלוש חמישיות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך ארבע שנים מחתימת ההסכם. גם במקרה בו היזם לא קיבל היתר בניה בפרויקט תמ"א 38 או תב"ע בפרויקט פינוי בינוי, לפי העניין, יהיו רשאים בעלי הדירות לבטל את העסקה כדלקמן: (1) לא נקלטה בקשה להיתר בניה שהגיש היזם למוסד התכנון והבניה בתוך 3 וחצי שנים מיום שנחתמה עסקה ראשונה בעסקת תמ"א; (2) לא הוגשה תכנית מפורטת בידי היזם למוסד התכנון המוסמך בתוך 4 וחצי שנים מיום חתימת ההסכם בעסקת פינוי בינוי (כפוף לתנאים וסייגים שבדין).

<u>פקיעת תוכנית תמ"א 38</u>

בשנים האחרונות עלו ביקורות שונות כנגד תמ"א 38, שעיקריהן הטענה כי תמ"א 38 לא השיגה את מטרתה. בעקבות כך הוחלט להביא לסיומה של תמ"א 38 ובמקומה לחוקק הסדרים חלופיים.

תוקפה של תמ"א 38 הוארך מעת לעת עד ליום 1 באוקטובר 2023, בו פקעה התוכנית, בכפוף לארכות שונות שניתנו במסגרת החלטות המועצה הארצית. נכון למועד התשקיף, התכנית תקפה במספר מרחבי תכנון בלבד עד ליום 18 במאי 2026 או עד לאישור תוכנית חלופית שהוגשה, ככל שהוגשה, לפי המוקדם.

<u>חלופת שקד</u>

בנוסף, ביום 10 ביולי 2022 פורסם תיקון 139 לחוק התכנון והבנייה, אשר קבע הסדרים הדרושים כדי לקדם חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כחלופה לתמ"א/38.

תיקון החקיקה נותן אפשרות להכנת תוכנית מפורטת לחיזוק מבנה בודד, או מספר מבנים, מפני רעידות אדמה (קרי, של "מבנה טעון חיזוק", כהגדרתו בחוק), בסמכות הוועדה המקומית ("**תוכנית לעמידות מבנים" או "חלופת שקד**").

חלופת שקד מותירה על כנם את שני מסלולי החיזוק הקיימים על-פי תמ"א 38 ומוסיפה מסלולים (מסלול של הריסת הבניין הקיים ובניה מחדש של בנין חדש תחתיו; מסלול של הריסת הבניין הקיים ובניה מחדש של בנין והוספת שטחי בניה במגרש אחר; מסלול חיזוק לבניין קיים באמצעות עיבוי ותוספת בניה; מסלול חיזוק והוספת שטחי בנייה במגרש אחר); והכל בכפוף להוראות החוק.

התיקון לחוק התכנון והבניה הביא עימו מספר שינויים בהשוואה לתמ"א 38, כדוגמת:

1. הסמכות לאשר תוכניות לחיזוק מבנים נתונה לוועדות המקומיות[44].

2. מסלול רישוי מהיר - התכנית וההיתר יאושרו כשלב תכנוני אחד לאחר הפקדת התוכנית ולפני אישור להפקדה[45].

3. מתן אפשרות לעיריות לגבות היטל השבחה בשיעור של 12.5%-50% בהתאם למסלול ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות[46]. לחילופין, דרישה לשטח לצורכי ציבור מהיזמים בשיעור של 10% מסך השטח הבנוי (לעומת אי גביית היטלי השבחה בעבר בפרויקטי תמ"א 38)[47].

---

[44] סעיף 62א (ה1) לחוק התכנון והבניה.

[45] סעיף 170(א) לחוק התכנון והבניה.

[46] במסלול חיזוק והריסה יחול היטל בשיעור מופחת של 25% מכלל ההשבחה הנובעת מהתוכנית; במסלול הריסה או חיזוק עם תוספת שטחי בניה במגרש אחר יחול היטל השבחה בשיעור מופחת של 25% מההשבחה במגרש שבו המבנה הטעון חיזוק ובמגרש האחר יחול 25% מההשבחה ביחס לחלק ההשבחה שנוסף מכוח התוכנית לעמידות מבנים ועל יתרת ההשבחה יחול היטל בשיעור 50%; השיעור המופחת של ההיטל יחול רק על השבחה הנובעת מתוספת שטחי בנייה למגורים ולא משימושים אחרים עליהם יחול היטל השבחה בשיעור רגיל, קרי 50%.

[47] סעיף 19ב(10א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

תמצית הוראות נפוצות בהסכמי החברה עם דיירים בפרוייקטי פינוי/בינוי או תמ"א 38/2 - תיאור כללי

סעיף	פירוט
כללי	במסגרת פרויקט פינוי בינוי ותמ"א 38/2, היזם מתקשר בהסכם פינוי בינוי/ תמ"א 38/2 (לפי העניין) עם הבעלים במקרקעין המהווה את הפרויקט (לעניין סעיף זה: "**הבעלים**" או "**הפרויקט**" או "**ההסכם**", לפי העניין), לפיו בכפוף להתקיימות תנאים מתלים הקבועים בהסכם, היזם ירכוש מבעל הדירה את הממכר, כהגדרתו בהסכם, ובתמורה לכך יהרוס היזם את הבניין/ בניינים הקיימים בפרויקט ויבנה על גביהם בניין/בניינים חדשים הכוללים, בין היתר, את הדירה החדשה של הבעלים (בסעיף זה: "**הדירה החדשה**" ו-"**הבניין החדש**", לפי העניין). ההסכם קובע מתן תמורות שונות לבעלים בהן, בין היתר, ותלוי הסכם: (1) דמי שכירות לתקופה שהחל ממועד מסירת החזקה בדירה הקיימת ליזם ועד למועד המסירה של הדירה החדשה לבעל הדירה והכל בהתאם למנגנון שיקבע בהסכם לעניין זה; (2) נשיאה בדמי הובלה מהדירה הקיימת ולדירה החדשה; (3) דמי ניהול בסכום ולתקופה שתקבע בהסכם; (4) מענקים שונים (תלוי הסכם); (5) ערבויות שונות (תלוי הסכם) דוגמת ערבות נוסח חוק מכר, ערבות דמי שכירות, ערבות בדק וערבות רישום; ו-(6) הטבות לקשישים ובעלי מוגבלות, בהתאם להוראות הדין, ובכפוף לקבוע בהסכם. ככלל במסגרת ההסכמים נקבע כי זכויות והתחייבות של כל אחד מהבעלים, תחול בנפרד מיתר הבעלים, ללא ערבות הדדית זה לזה. יחד עם זאת, בדרך כלל במקרה של הפרת התחייבות של מי מהבעלים אשר יש בה לעכב את קיום התחייבויות היזם, דוגמת אי פינוי דירתו הקיימת, תקום ליזם זכות להאריך את המועד למילוי התחייבויותיו כלפי יתר בעלי הדירות עד למועד בו תתוקן ההפרה הנ"ל.
תנאים מתלים להסכם	ההסכם על פי רוב, כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, אשר העיקריים והמקובלים מביניהם בעסקאות התחדשות עירונית הינם כדלקמן (תלוי הסכם): (1) השגת הרוב המינימלי הנדרש מצד הבעלים לפי החוק בהתאם לסוג הפרויקט לצורך הגשת תביעה לאכיפת ההסכם על המיעוט שלא חתם על ההסכם (להלן: "**הרוב המינימאלי**") תוך פרק זמן מוגדר מראש[48]. במועד בו מצרף היזם את חתימתו להסכם (אשר נקבע כפונקציה של שיקולים שונים, תלוי פרויקט) הוא רשאי לרשום הערות אזהרה לטובתו על דירות הבעלים שחתמו איתו על ההסכם. ככל ומושגות חתימות הרוב המינימאלי לפי הוראות ההסכם ונותרו בעלי דירות אשר סירבו לחתום על ההסכם, מתחייב היזם לנקוט בהליכים נגד "הדיירים הסרבנים", לרבות בדרך של פניה בנושא למפקח על המקרקעין לפי הוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 או פניה לבית משפט לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006 והכל בהתאם למנגנון שנקבע לכך בהסכם. **יודגש כי על מנת להוציא את ההסכם אל הפועל, תידרש בסופו של דבר הסכמת כלל (100%) בעלי הדירות (לרבות באמצעות החלטה מחייבת של המפקח על המקרקעין או בית המשפט המוסמך, לפי העניין).** יצוין, כי מקובל לקבוע בהסכם שהמועדים הקבועים בהסכם יידחו למשך כל תקופת ההליכים הקשורים לטיפול בדיירים/ים הסרבן/ים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם כאמור, וכי כל עיכוב הנובע מהיעדר חתימת המיעוט הסרבן, לא יהווה הפרה של ההוראות הכלולות בהסכם, והכל בכפוף להוראות ההסכם; (2) אישור תוכנית בניין עיר חדשה בתוך תקופה שתיקבע לכך בהסכם[49]; (3) קבלת היתר בניה מותנה באגרות והיטלים לפרויקט (לעיתים היתר בניה סופי) תוך פרק זמן שנקבע לכך בהסכם; (4) חתימת הסכם ליווי עם גורם מלווה בתוך התקופה שנקבעה לכך בהסכם; (5) בעסקאות פינוי בינוי- הכרזה על מתחם כמתחם לפינוי בינוי על פי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016, וזאת על מנת שהפרויקט ייהנה מהפטורים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 על מתחמים אלו; (5) בעסקאות תמ"א 38- התקבלה

[48] בהתאם לסעיף 1ד לחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס"ו – 2006, רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות מי שאינו צד לעסקה, להחליט באסיפה כללית כי בעלי הדירות בבית המשותף שהתקשרו עם יזם בעסקת פינוי ובינוי רשאים לבטל את העסקה לפי הוראות סעיף זה, אם התקיים אחד מאלה: (1) היזם לא התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם מחצית לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך שנתיים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה או שהיזם לא התקשר בעסקה כאמור עם שלוש חמישיות לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף בתוך ארבע שנים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה; (2) לא הוגשה תכנית מפורטת בידי היזם בהתאם להוראות סעיף 83א לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 למוסד התכנון המוסמך לאשרה בתוך ארבע שנים ושישה חודשים מיום שנחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה; הוראות פסקה זו לא חלות על עסקת פינוי ובינוי בבית משותף הנמצא במתחם שהוכרז לפי סעיף 14(א)(1) לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016, אך חלות גם על פרויקטים מסוג תמ"א 38/2.

[49] יצוין, כי בעסקאות מסוג תמ"א ניתן להוציא היתר בניה מכוח תוכנית מתאר ארצית 38 ומשכך לא תמיד יהיה צורך במסגרת ההסכם לכלול תנאי מתלה של אישור תב"ע.

	חוות דעת מהנדס, אשר בחן את עמידות הבניין בפני רעידות אדמה וקבע בכתב, כי תוקפה של תכנית תמ"א 38 לרבות תיקוניה, חלה על הבניין הקיים וכי אין מגבלה על המקרקעין אשר יש בה כדי למנוע את ביצוע הפרויקט מכוח תמ"א 38 במתווה של הריסה ובניה מחדש. פעמים רבות נקבעים במסגרת ההסכם מנגנונים שונים להארכת המועד לקיום התנאים המתלים או איזה מהם לתקופה נוספת ומקרים בהם יינתנו ארכות עקב קיומם של נסיבות אשר יש בהם לעכב את ביצוע התחייבויות היזם ושאינם בשליטתו. על פי רוב, תוצאת אי התקיימות התנאים המתלים אינה בטלות אוטומטית של ההסכם, אלא שיש בכך לקנות זכות ביטול לבעלים ו/או ליזם, לפי המקרה (ראו גם "זכות ביטול ליזם" להלן).
זכות ביטול ליזם	במסגרת ההסכם קבועות זכויות שונות הנוגעות לביטול ההסכם ביניהן (תלוי הסכם): (1) בוטל פרק רביעי 4 לחוק מיסוי מקרקעין ובשל כך צפוי מס שבח בגין העסקה; (2) לא קיימת כדאיות כלכלית (רווח יזמי לעלות החורג מהשיעור שנקבע בהסכם) בביצוע הפרויקט וזאת בהתאם לדו"ח אפס; (3) לא נחתם ההסכם על ידי כל הבעלים ו/או לא התקבלה החלטה שיפוטית כנגד דייר/ים סרבן/ים המאפשרת את קיום הפרויקט; (4) לא התקבלו הסכמות הבנקים ו/או צדדים שלישיים שלטובתם רשומה משכנתא ו/או הערה ו/או כל זכות מעכבת / נוגדת על זכויות הבעלים להסרת המשכנתא ו/או המניעה כאמור; (5) ככל ורלוונטי, לא התקבלה הסכמת קק"ל או רשות הפיתוח או מדינת ישראל, לביצוע הפרויקט כפרויקט פינוי בינוי ו/או לאישור התב"ע החדשה ו/או שהפרויקט אינו פטור מכל תשלום לרמ"י; (6) במסגרת התב"ע החדשה ידרש היזם לתכנון שטחי המגורים בהיקף הנמוך מ 85% מכלל השטחים הכלולים בתב"ע הקודמת.
ביצוע ומועדי ביצוע	ההסכם כולל התחייבות של היזם למועד תחילת וסיום העבודות, כאשר חריגה מהמועד הקבוע למסירת הדירות החדשות יקנה לבעלים סעדים שונים בהתאם לקבוע בהסכם, לרבות פיצוי מוסכם וזכות למימוש ערבות נוסח חוק המכר. חרף האמור ההסכם, פעמים רבות, קובע מקרים בהם עיכוב בביצוע, דוגמת עיכובים שנגרמו מחמת כוח עליון, או עיכוב הנובע מהפרת ההסכם על ידי מי מבעלי הדירות בהתאם להוראות ההסכם וכן עיכוב בביצוע לתקופת "גרייס", בהתאם לחוק המכר דירות לא ייחשב איחור ולא יזכה את בעלי הדירות בכל סעד שהוא. יצוין, כי נהוג שהמועד החוזי לתחילת עבודות הביצוע נגזר ממועד הפינוי בפועל של כל הדירות הקיימות בהתאם למועדים הקבועים לכך בהסכם, וככל שמי מהבעלים לא יפנה את דירתו הוא יחוב בפיצוי מוסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד ליזם במקרה זה, לרבות סעד של ביטול ההסכם בחלוף תקופה מסוימת ותביעת נזקיו (כפוף לתנאי ההסכם). היזם נושא באחריות לביצוע ולבדק באופן שאינו פוחת מהוראות חוק המכר דירות.
ערבויות	תלוי הסכם והוראותיו, נוהג היזם להעמיד לטובת הבעלים ערבויות שונות, כגון: (1) <u>ערבות נוסח חוק מכר</u> - ערבות בתנאי חוק המכר הבטחת השקעות בשינוי תנאים ונוסח כפי שסוכמו בהסכם אשר תימסר לבעלים (לעיתים, באמצעות בא כוחם כנאמן) כתנאי לפינוי הדירה ועשויה לכלול עילות מימוש נוספות על עילות מימוש הערבות הקבועות בחוק המבכר הבטחת השקעות; <u>ערבות להבטחת תשלום שכר דירה</u> - ערבות אוטונומית לתקופת הביצוע אשר סכומה לרוב פוחת ככל שבניית הפרויקט מתקדמת והכל בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם; <u>ערבות בדק</u> – ערבות בשווי כפי שיקבע בהסכם לתקופת הבדק בהתאם לקבוע בהסכם אשר ניתנת עם מסירת הדירה החדשה לבעלים וכנגד קבלת ערבות דמי השכירות וערבות נוסח חוק מכר; <u>ערבות מיסים</u>- ערבות להבטחת תשלום מס שבח העלול לחול על פי דין על הבעלים בסכום שיקבע בשומת מס ובהיעדר שומה בסכום שייקבע על ידי יועץ מס בהתאם למנגנון שיקבע בהסכם. לעתים הערבות ניתנת לצורך הבטחת תשלום מיסים אחרים; <u>ערבות לניהול הליכים משפטיים</u> - ערבות אוטונומית הניתנת למימוש במקרה שנפתחו הליכים משפטיים כתוצאה ממימוש של ערבות דמי שכירות או ערבות נוסח חוק מכר כמפורט לעיל. לעתים הערבות ניתנת לצורך הליכים משפטיים אחרים; <u>ערבות רישום</u>- ערבות להבטחת רישום צו בית משותף ורישום זכויות הבעלים בדירה החדשה אשר ניתנת עם מסירת הדירה החדשה לבעלים וכנגד קבלת ערבות דמי השכירות וערבות נוסח חוק מכר. פעמים רבות, הערבויות צמודות למדד תשומות הבניה או למדד המחירים לצרכן, לפי הענין. לעתים (לפי העניין) ניתנת ערבות חברת האם ליזם בנוסח שיוסכם בין הצדדים להסכם.
העברת זכויות	בכפוף לחריגים מוסכמים מראש, קיימת בהסכמים מגבלה על היזם להעביר זכויותיו בפרויקט (לרוב מעל שיעור מסוים) ללא הסכמת בעלי הדירות מראש וכן לעיתים קיימות גם מגבלות לעניין שינוי שליטה ביזם.
אחריות לנזקים	בכפוף להוראות ההסכם, היזם נושא באחריות בגין נזק גוף ו/או רכוש אשר יתהווה כתוצאה מביצוע העבודות. בנוסף, היזם ישפה את הדיירים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מפעולותיו/ מחדליו של היזם ו/או מי מטעמו הנוגעים לפרויקט, והכל בהתאם להוראות ההסכם.

שדרוג/שנמוך דירות הבעלים	פעמים רבות, כוללים ההסכמים זכות של בעלי הדירות הקיימות לשדרג את דירתם החדשה לדירה חדשה בעלת שווי גבוה יותר אשר תיבנה במסגרת הפרויקט, ובמקרה כאמור ישלמו ליזם את הפרשי השווי בין הדירות. כמו כן, ניתנת פעמים רבות אפשרות לבעלים לשנמך את דירתם החדשה לדירה חדשה בעלת שווי נמוך יותר אשר תיבנה במסגרת הפרויקט ובמקרה כאמור היזם ישלם לבעלים את הפרשי השווי בניכוי רכיב המע"מ ומיסים נוספים, ככל שחלים. כמו כן, לעיתים ניתנת לבעלים אפשרות לקנות דירה חדשה נוספת בפרויקט בהנחה כפי שייקבע במסגרת ההסכם עימם.
יועצים מטעם הבעלים	היזם נוהג לממן עבור הבעלים יועצים שונים שייצגו אותם וילוו אותם לאורך חיי הפרויקט, כמפורט בהסכם, כגון ב"כ בעלים, מפקח בעלים וכיו"ב.
התחייבויות נוספות	בנוסף, כוללים ההסכמים תניות מקובלות נוספות בהסכמים מסוג זה כגון (תלוי הסכם): התחייבות היזם לשאת בכלל עלויות הפרויקט, למעט עלויות שהוחרגו מפורשות בהסכם, אך כולל מס שבח (כאשר לרוב הבעלים מתחייבים כי הם עומדים בתנאי הפטור ממס הקבוע בחוק), מע"מ והיטל השבחה הנוגעים לפרויקט וכן מיסים אחרים והכל בהתאם לקבוע בהוראות ההסכם; התחייבויות היזם בקשר לבניה, איכותה וביצועה הרציף, תוך עמידה בדרישות הדין; התחייבויות היזם לעריכת ביטוחים לפרויקט; תנאים לפינוי הדירות הקיימות ולמכירת דירות חדשות על ידי היזם; מינוי נציגות מטעם בעלי הדירות והסדרת סמכויותיה; השלמת עבודות הפיתוח ואחרות בלוחות הזמנים שסוכמו; התחייבויות שונות של היזם לתיקון ליקויים ופגמים בתקופות האחריות והבדק; התחייבות היזם לרישום הבניין החדש כבית משותף בתנאים שנקבעו לעניין זה בהסכם; והתחייבות של היזם למתן פיצוי מוסכם מראש לדיירים במקרה של הפרות שנקבעו בהסכם (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להם על פי דין) ובכלל זה במקרה של איחור במסירה אשר לעיתים תקנה זכות לחילוט ערבות חוק המכר, ככל שתנאיה מאפשרים זאת. כמו כן, חלק מההסכמים כוללים מנגנון של מתן תמורה נוספת לבעלים, במקרה ששיעור הרווחיות בפרויקט יעלה על שיעור רווחיות יזמי מקובל שנקבע בהסכם, והכל בהתאם למנגנון שנקבע לעניין זה בהסכם.

6.4.1.4 שינויים בהיקף הפעילות בתחום

בשנים האחרונות, תחום הייזום למכירה מציג צמיחה משמעותית כתוצאה מהבשלת פרויקטים בהתאם להסכמים שהחברה התקשרה בהם בשנים קודמות ולאור גידול בצבר פרויקטים בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית והקומבינציה. יצוין, כי תחום ההתחדשות העירונית והקומבינציה מאופיינים בשולי רווח יחסית גבוהים יותר מפרוייקטי ייזום קלאסיים, כתוצאה מהשקעות ראשוניות נמוכות יותר, בין היתר, כפועל יוצא, מחסכון בעלות רכישת הקרקע, אשר גוררת עלויות מימון.

6.4.1.5 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות

להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות היזמית הינם כדלקמן: (1) איתנות פיננסית המאפשרת השקעת הון עצמי נדרש או לחלופין דרישות הון עצמי מינימליות והשגת מימון חיצוני לטובת הפרויקטים בהם מעורבת החברה לאור היקפם הכספי הגדול והמסייעת בקבלת תנאי אשראי ומימון מיטיבים; (2) שליטה בכל שרשרת הערך, משלב הייזום, התכנון והרישוי, וכן יכולות ביצוע עצמאיות ללא תלות משמעותית בקבלנים ראשיים חיצוניים; (3) יכולת איתור הזדמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובנייה של פרויקטים; (4) איכות התכנון והבנייה של הפרויקט ויכולת התמודדות וניסיון בפרויקטים בעלי מורכבות תכנונית גבוהה; (5) צבירת מוניטין משמעותי ומיצוב ובידול עסקי בשוק מול בעלי קרקע, שותפים עסקיים, גופים מממנים ולקוחות (הן עסקיים והן פרטיים); (6) בקרה תקציבית

ובקרה תפעולית איכותית על הפרויקטים השונים; (7) איתור הון אנושי איכותי ומקצועי המשפיע על יכולתה של החברה לנתח ולתכנן באופן יעיל את הפרויקטים, להתאימם לצרכי השיווק המשתנים; (8) שירות לקוחות איכותי ובעל מונטין גבוה.

6.4.1.6 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

חסם הכניסה העיקרי כיזם הינו הצורך במוניטין שנצבר ליזם, לידע מקצועי ולניסיון בתחום הייזום. כמו כן, יכולת ביצוע פרויקטים וניסיון בהתנהלות מול רשויות התכנון. בנוסף, איתנות פיננסית ונגישות למקורות מימון חיצוניים המאפשרים פעילות בעלויות מימון נמוכות ובתנאים נוחים, לרבות הצורך בהון עצמי. בנוסף, קיימת חשיבות לצבר פרויקטים באיזורי הפעילות ולהזדמנויות עסקיות רלוונטיות.

חסמי היציאה בתחום הייזום הינם בעיקר יכולת המימוש והמכירה של פרויקטים גמורים או בשלבי הבניה, אשר נגזרת, בין היתר, מייעוד הפרויקט, ממיקום הפרויקט, ממצבו התכנוני ותנאי הביקוש וההיצע השוררים בשוק.

כמו כן, התחייבויות ארוכות טווח, הן חוזיות (לדוג' מכח הסכמי שיתוף, התחדשות עירונית, קומבינציה ומימון) והן על פי דין (לרבות מכוח חוקי המכר), בין היתר, בעניין אחריות ורישום, אף הן מהוות מחסום יציאה עיקרי.

6.4.2 **נתונים טבלאיים לענף ייזום בישראל**[51,50]

6.4.2.1 תמצית התוצאות (באלפי ש"ח)

6.4.2.1.1 תמצית התוצאות בהתאם לדוחות הכספיים פרופורמה של החברה (באלפי ש"ח)[1]

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2025		
	ייזום למכירה	ייזום למניבים[4]	סך הכל תחום פעילות ייזום
הכנסות תחום הפעילות [2]	330,756	-	330,756
רווחים או הפסדים משערוכים	-	118,309	118,309
רווחי תחום הפעילות [3]			83,066
סך נכסי תחום הפעילות במאזן	2,721,010	3,200,102	5,921,112

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2024		
	יזום למכירה	יזום למניבים[4]	סך הכל תחום פעילות ייזום
הכנסות תחום הפעילות [2]	254,512	-	254,512
רווחים או הפסדים משערוכים	-	47,926	47,926
רווחי תחום הפעילות [3]			12,993
סך נכסי תחום הפעילות	2,238,505	2,666,887	4,430,136

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2023		
	יזום למכירה	יזום למניבים[4]	סך הכל תחום פעילות ייזום
הכנסות תחום הפעילות [1]	174,953	-	174,953
רווחים או הפסדים משערוכים	-	91,204	91,204
רווחי תחום הפעילות [2]			25,958

1) תמצית התוצאות בהתאם לדוחות הכספיים פרופורמה מתייחסת לנכסים ולתוצאות של הפעילות, המוחזקים באמצעות חברות בנות ועסקאות משותפות, אשר מאוחדות (באופן מלא או יחסי) בדוחות הכספיים פרופורמה של החברה.

2) לא כולל חלק המגזר בחברות המוצגות בשיטת האקוויטי.

---

[50] ביחס לחלק האפקטיבי של החברה כפי שמתואר בטבלאות בפרק זה, יש לציין כי במרבית הפרויקטים עם השותפים החוב הינו ביחד ולחוד ו/או שהחברה ערבה מעבר לחלקה בפרויקט. לפרטים נוספים בעניין זה ובעניין מאפייני החוב של הקבוצה ראו בסעיף 6.13 בפרק המימון.

[51] בחלק מהפרויקטים, בהתאם להסכמות בין השותפים, החברה מעמידה הון עצמי מעבר לחלקה (פעמים רבות בריבית כפי שנקבעה בהסכם עם השותפים), כאשר פרעון ההלוואה משולם ככלל מתוך עודפי הפרויקט. כמו כן, בחלק מהפרויקטים חלוקת העודפים אינה בהתאמה לחלקה האפקטיבי בפרויקט (פעמים רבות תלוי רווחיות מסויימת). יצוין כי הנתונים הכספיים בטבלאות בפרק זה מביאים בחשבון את האמור לעיל.

3) משקף את הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב של תחום הפעילות, לרבות רווחי אקוויטי.

4) נתוני פעילות ייזום למניבים לעיל אינם כוללים את תחום פעילות מניבים, אשר מוצגים בסעיף 6.6 להלן.

6.4.2.1.2 תמצית התוצאות בהתאם לאיחוד אפקטיבי (באלפי ש"ח)[1]

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2025		
	יזום למכירה	**יזום למניבים[2]**	**סך הכל תחום פעילות ייזום**
הכנסות תחום הפעילות	731,458	-	731,458
רווחים או הפסדים משערוכים	-	118,309	118,309
רווחי תחום הפעילות			83,066
סך נכסי תחום הפעילות	3,582,589	3,186,291	6,768,880
סך התחייבויות תחום הפעילות	(2,568,040)	(2,412,291)	(4,980,331)
סך הון תחום הפעילות[3]	1,014,549	774,000	1,788,549

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2024		
	יזום למכירה	**יזום למניבים[2]**	**סך הכל תחום פעילות ייזום**
הכנסות תחום הפעילות	654,149	-	654,149
רווחים או הפסדים משערוכים	-	47,926	47,926
רווחי תחום הפעילות			12,993
סך נכסי תחום הפעילות	3,009,324	2,675,928	5,685,252
סך התחייבויות תחום הפעילות	(1,866,274)	(2,177,345)	(4,043,619)
סך הון תחום הפעילות [3]	1,143,050	498,583	1,641,633

	לשנה שנסתיימה ביום 31, בדצמבר 2023		
	יזום למכירה	**יזום למניבים[2]**	**סך הכל תחום פעילות ייזום**
הכנסות תחום הפעילות	386,810	-	386,810
רווחים או הפסדים משערוכים	-	91,204	91,204
רווחי תחום הפעילות			25,958

1) בתמצית התוצאות בהתאם לאיחוד האפקטיבי נכללו כלל החברות המוחזקות, לרבות, חברות בנות, עסקאות משותפות וחברות כלולות לפי חלקה היחסי המשורשר של החברה.

2) נתוני פעילות ייזום למניבים לעיל אינם כוללים את תחום פעילות מניבים, אשר מוצגים בסעיף 6.6 להלן.

3) הון תחומי הפעילות כוללים נכסים עודפים, בעיקר נכסים פיננסיים (לדוגמא – מזומנים ופקדונות), שאינם מיוחסים ספציפית לפרויקטים. לפיכך, הון תחומי

הפעילות אינו משקף את ההון שהושקע בפרויקטים כפי שמוצג בטבלאות בפרק להלן.

6.4.3 נתונים טבלאיים לענף ייזום למכירה בישראל[52]

6.4.3.1 פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 31.12.2025

בראיית המאוחד, לא נכללו פרויקטים שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הסתיימה במלואה נכון ליום 31 בדצמבר, 2025.

חלק התאגיד בגין פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 31.12.2025 (כולל חברות כלולות):

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה		
	מספר חודשים שחלפו ממועד סיום הבנייה	**31/12/2025**
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי עלות) (אלפי ש"ח)	0-6	-
	6-12	-
	12-18	-
	18-24	9,554
	מעל 24	-
	סך הכל	9,554
גיול מלאי יח"ד בפרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה (במונחי מספר יח"ד)	0-6	-
	6-12	-
	12-18	-
	18-24	12
	מעל 24	-
	סך הכל	12
רווח גולמי צפוי		2,844
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו לאחר ה- 31.12.2025 ועד סמוך לתאריך התשקיף (לגבי פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הסתיימה במלואה ליום 31.12.2025)		115

[52] מובהר כי הנתונים הפיננסיים המוצגים בקשר לענף ייזום למכירה אינם כוללים רווח קבלני, אשר מוצג ברווחי תחום פעילות הביצוע בסעיף 6.5 להלן.

6.4.3.2 פרויקטים בהקמה ליום 31.12.2025 :

פרויקטים בהקמה ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)		
	מאוחד פרופורמה	**פרופורמה כולל חברות כלולות**
מספר יח"ד כולל בפרויקטים בהקמה	1,432	2,155
שטחי משרדים ומסחר (במ"ר) כולל בפרויקטים בהקמה	47,564	53,599
יתרת מלאי בספרים המתייחסת לפרויקטים בהקמה (במונחי עלות)[1]	829,784	1,115,898
רווח גולמי צפוי כולל מפרויקטים בהקמה	742,534	1,142,888
שיעור רווח גולמי צפוי (משוקלל) מפרויקטים בהקמה	21%	22%
רווח גולמי שהוכר מפרויקטים בהקמה	112,585	293,761
רווח גולמי שטרם הוכר מפרויקטים בהקמה	629,946	849,124
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה[2]	162	215
שטחי מכירה מחייבים (במ"ר) שנחתמו בתקופה השוטפת בקשר עם פרויקטים בהקמה	2,580	4,590
מספר יח"ד שטרם נחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים בפרויקטים בהקמה	827	1,207
שטחי מכירה (במ"ר) שטרם נחתמו לגביהם הסכמי מכירה מחייבים בפרוייקטים בהקמה	40,050	42,167
מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו לאחר 31.12.2025 ועד סמוך לתאריך התשקיף (לגבי פרויקטים בהקמה)	57	115
שטחי מכירה (במ"ר) מחייבים שנחתמו לאחר 31.12.2025 ועד סמוך לתאריך התשקיף (לגבי פרויקטים בהקמה)	2,591	2,591

1) מלאי לאחר גריעות לרוו"ה ולא כולל עלות הקרקע שנכללה במסגרת עסקאות קומבינציה בסכום כולל 75,245 אלפי ש"ח בדוח המאוחד ו- 82,212 אלפי ש"ח באיחוד אפקטיבי.

2) בנוסף למכירת יחידות דיור בפרויקטים בהקמה, מכרה החברה 44 יחידות דיור נוספות בפרויקטים שהסתיימו.

6.4.4 **<u>צבר הכנסות ומקדמות</u>**

צבר ההזמנות שלהלן כולל הכנסות צפויות[1] שיוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים שנחתמו לפני יום 31.12.2025 ואשר טרם הוכרו כהכנסה בדוח רווח והפסד של החברה:

		הכנסות שהוכרו והכנסות שיוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים מאוחד	מקדמות ותשלומים שהתקבלו ושצפויים להתקבל בגין חוזי מכירה מחייבים מאוחד[2]	הכנסות שהוכרו והכנסות שיוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים איחוד אפקטיבי	מקדמות ותשלומים שהתקבלו ושהצפויים להתקבל בגין חוזי מכירה מחייבים איחוד אפקטיבי
		באלפי ש"ח			
הכנסות שהוכרו ומקדמות שהתקבלו ליום 31.12.25		392,052	331,727	1,100,957	638,452
שנת 2026	רבעון 1	51,912	84,734	90,710	162,590
	רבעון 2	50,158	45,592	78,157	216,562
	רבעון 3	47,143	7,672	57,323	107,749
	רבעון 4	29,288	65,361	36,833	169,527
	סה"כ 2026	**178,501**	**203,359**	**263,023**	**656,428**
שנת 2027		131,245	24,962	155,765	26,477
שנת 2028		108,652	230,744	108,652	284,987
שנת 2029		20,058	39,716	20,058	42,148
שנת 2030 ואילך		-	-	-	-
סה"כ		**830,508**	**830,508**	**1,648,492**	**1,648,492**

1) הכנסות מחוזי מכירה של יחידות דיור בלבד וללא הכנסות צפויות ממרכיב קומבינציה בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. ההכנסות כוללות התאמות חשבונאיות בגין הטבות המימון.

2) מקדמות ותשלומים צפויים משקפים את חוזי המכירה ואינן כוללות התאמות חשבונאיות בגין הטבות מימון.

הנתונים הכלולים בסעיף זה לעיל, כוללים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך והינו מבוסס על המידע והערכות הקיימות במועד זה בידי החברה. המידע לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש שונה מהותית מכפי שנצפה וזאת, בין היתר, עקב שינויים בקצב התקדמות הפרויקטים, הפרת הסכמים קיימים, שינויים בסביבה הכללית בה פועלת החברה ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון המופיעים בסעיף 6.20 להלן. יובהר כי האמור לעיל לעניין אי הוודאות ביחס לנתוני הצבר מקבל משנה תוקף לאור העובדה שההכנסות הוכרו לפי תקן IFRS 15 , כך שעל החברה לאמוד לצורך עריכת הצבר גם את שיעור הביצוע הצפוי של הפרויקטים בכל נקודת זמן לגביה ניתנים נתונים בצבר.

6.4.5 **<u>ספקים וקבלנים</u>**

ספקיה העיקריים של החברה בתחום הפעילות הם קבלנים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים שונים.

כאמור לעיל, הפרוייקטים בתחום הפעילות נעשים, ככלל, באמצעות הזרוע הקבלנית של הקבוצה, קרי באמצעות תדהר בניה (ו/או תדהר גמרים, בהתאם לצורך) כקבלן ביצוע ראשי האחראי על כל שלבי הבניה, השלמת הפרוייקט, האחריות והבדק (בכפוף לתנאי ההסכם) (Turn Key). לפרטים נוספים ראו בסעיף 6.5 להלן.

יצוין, כי להערכת החברה במועד התשקיף לחברה אין תלות במי מספקיה או קבלניה בתחום הפעילות, שכן ככלל החברה הינה הקבלן הראשי בפרויקטים אותם היא מקימה.

6.4.6 **פרויקטים שאינם מהותיים מאד למכירה**

6.4.6.1 פרויקטים בהקמה – נתונים כלליים על הפרויקטים[1],[2],[3]

שם	מיקום	תיאור הפרויקט	שנת רכישת הקרקע[5]	מועד תחילת הבנייה	מועד סיום בנייה משוער	חלק התאגיד בפרויקט	סה"כ יח"ד בפרויקט לשיווק (100%)		מ"ר ממוצע ליח"ד	סה"כ מ"ר תעסוקה ומסחר בפרויקט (100%)	שיעור השלמה כספי ליום 31 בדצמ' 25 (%)[4]	סה"כ יח"ד שנחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים:			סה"כ יח"ד שטרם נמכרו ליום 31 בדצמ' 25	סה"כ הכנסות צפויות כולל תעסוקה ומשרדים[9]	סה"כ עלויות צפויות	סה"כ רווח גולמי צפוי[6,7]	סה"כ שיעור רווח גולמי צפוי (%)[6]	סה"כ שיעור רווח גולמי קומבינציה	רווח גולמי שהוכר ליום 31 בדצמ' 25	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרוייקט[5]	הון עצמי שהושקע
							יח"ד לבניה	יח"ד לשיווק				סמוך למועד התשקיף	ליום 31 בדצמ' 25	ליום 31 בדצמ' 24										
הסוללים	תל אביב	מגורים	2019	רבעון 1 2021	רבעון 1 2026	25%	360	360	98	-	96%	250	246	153	114	361,306	255,860	105,446	29%	29%	62,146	43,299	208,513	116,173
משה שרת	תל אביב	מגורים	-	רבעון 1 2023	רבעון 3 2026	33%	163	86	102	-	61%	57	56	52	30	207,858	171,007	36,851	18%	19%	18,380	18,471	37,425	12,817
תדהר לגון	נתניה	מסחר ותעסוקה	2019	רבעון 2 2023	רבעון 4 2026	50%	-	-	-	45,860	69%	-	-	-	-	327,759	239,311	88,448	27%	27%	16,054	72,393	127,036	53,000
מבצע סיני	בת ים	מגורים	-	רבעון 3 2024	רבעון 1 2028	100%	134	102	116	-	21%	23	23	20	79	335,163	282,448	52,715	16%	17%	2,784	49,931	59,950	34,100
באזל	תל אביב	מגורים	-	רבעון 3 2024	רבעון 2 2028	33%	183	81	98	-	14%	38	38	31	43	231,216	195,491	35,725	15%	18%	4,258	31,467	42,150	20,600
בין השדרות	תל אביב	מגורים	-	רבעון 4 2024	רבעון 3 2028	45%	420	302	83	741	16%	133	85	74	217	559,521	391,829	167,692	30%	33%	7,545	160,147	160,833	33,000
צירלסון	תל אביב	מגורים	-	רבעון 4 2025	רבעון 3 2028	100%	81	39	108	-	0%	5	3	-	36	350,759	273,425	77,334	22%	26%	-	77,333	59,421	6,500
הגיבורים	בת ים	מגורים	-	רבעון 4 2024	רבעון 1 2029	50%	250	194	83	563	6%	78	77	69	117	278,921	242,833	36,088	13%	15%	1,110	34,978	26,724	12,075
TRUE[10]	תל אביב	מגורים	-	רבעון 4 2024	רבעון 4 2029	18%	232	156	104	400	5%	78	77	44	79	184,783	154,695	30,088	16%	16%	308	29,780	36,445	18,743
עמק ברכה[11]	תל אביב	מעורב שימושים	2021	רבעון 3 2025	רבעון 3 2030	100%	124	112	-	-	0%	-	-	-	112	520,863	408,716	112,147	22%	22%	-	112,147	109,278	103,212
סה"כ חברות מאוחדות ומאוחדות באיחוד יחסי							**1,947**	**1,432**	**99**	**47,564**		**662**	**605**	**443**	**827**	**3,358,149**	**2,615,615**	**742,534**	**21%**	**22%**	**112,585**	**629,946**	**867,775**	**420,117**
כוכב הצפון (שלב א)[12]	אשדוד	מגורים	2015	רבעון 3 2021	רבעון 1 2026	50%	324	324	114	3,069	99%	272	231	211	93	403,464	288,418	115,046	28%	28%	84,897	30,149	65,742	9,500
רוטשילד 10[13]	תל אביב	מגורים	קומבינציה	רבעון 4 2017	רבעון 2 2026	50%	55	20	304	-	93%	14	13	10	7	543,164	441,169	101,995	19%	21%	66,222	35,773	167,428	100,000
זכרון	תל אביב	מגורים	-	רבעון 3 2023	רבעון 3 2026	50%	54	32	85	-	73%	19	19	6	13	107,341	82,512	24,829	23%	26%	10,020	14,809	21,782	6,585
ויצמן	תל אביב	מגורים	-	רבעון 3 2023	רבעון 3 2026	50%	32	21	72	-	75%	18	18	9	3	55,998	42,272	13,726	25%	28%	8,263	5,463	14,028	4,220
כוכב הצפון (שלב ב)[12]	אשדוד	מגורים	2015	רבעון 4 2023	רבעון 4 2027	50%	326	326	114	2,966	35%	78	62	54	264	429,629	284,871	144,758	34%	34%	11,774	132,984	128,811	9,500
סה"כ חברות באקוויטי							**791**	**723**	**138**	**6,035**		**401**	**343**	**290**	**380**	**1,539,596**	**1,139,242**	**400,354**	**26%**	**27%**	**181,176**	**219,178**	**397,791**	**129,805**
סה"כ							**2,738**	**2,155**	**118**	**53,599**	**-**	**1,063**	**948**	**733**	**1,207**	**4,897,745**	**3,754,857**	**1,142,888**	**22%**	**23%**	293,761	**849,124**	**1,265,566**	**549,922**

נתונים בדבר תעסוקה ומסחר למכירה בפרויקטים														
מחיר המכירה הממוצע למ"ר שנחתמו לגביהם הסכמי מכירה מחייבים			סה"כ שטחי מכירה מחייבים (במ"ר) שנחתמו ליום 31.12.2024		סה"כ שטחי מכירה מחייבים (במ"ר) שנחתמו ליום 31.12.2025	שטחי מכירה (במ"ר) מחייבים שנחתמו לאחר 31.12.2025 ועד סמוך לתאריך התשקיף	רווח גולמי צפוי	סה"כ עלויות צפויות	סה"כ הכנסות צפויות	סה"כ שטח במ"ר לבניה	שטח משרדים	שטח מסחר	שיעור החזקה	פרויקט
מחיר מכירה למ"ר מלאי פנוי	בשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024	בשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025	מיום 1.1.2026 עד פרסום התשקיף											
12	14	14	14	7,045	9,625	2,591	91,606	261,191	327,759	47,971	45,812	2,159	50%	תדהר לגון
24	-	-	-	-	-	-	3,068	5,055	8,123	741	-	741	45%	בין השדרות
23	-	-	-	-	-	-	1,564	4,975	6,539	563	-	563	50%	הגיבורים
29	-	-	-	-	-	-	331	1,722	2,053	400	-	400	18%	TRUE
11	14	13		2,958	3,158	-	7,943	21,534	29,477	4,173	2,840	1,333	50%	כוכב הצפון (שלב א)
11	21	-	-	1,058	2,868	-	10,957	19,065	30,022	3,970	2,762	1,208	50%	כוכב הצפון (שלב ב)
				15,651	**11,061**	**2,591**	**115,468**	**313,542**	**403,972**	**57,818**	**51,414**	**6,404**		**סה"כ**

1) הנתונים הכספיים המוצגים בטבלה לרבות העודפים, מתייחסים למכירת דירות, תעסוקה ומסחר. הנתונים הינם באלפי ש"ח. ההכנסות הצפויות כוללות הכנסות ממכירת מסחר ומשרדים, כמפורט בטבלה בדבר "נתונים בדבר תעסוקה ומסחר למכירה בפרויקטים".

2) פרויקטים בהם הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה או פרויקטי התחדשות עירונית - נתוני העלויות וההכנסות המוצגים בגין פרויקטים אלו כוללות את מרכיב הקומבינציה. מרכיב הקומבינציה הכלול בהכנסות והעלויות הצפויות (חלק החברה) מסתכם לסך של כ- 426,585 ו- 395,370 אלפי ש"ח, בהתאמה.

3) נתונים בדבר היקף יחידות דיור בטבלה זאת מתייחסים לכלל הפרויקט (כולל חלק שותפים), למעט אם מצויין אחרת. הנתונים הכספיים מתייחסים לחלק החברה בלבד.

4) שיעור ההשלמה נקבע בהתאם ליחס עלויות הביצוע בפועל ביחס לסך עלויות הביצוע הצפויות בפרויקט. עלויות אלה לא כוללות את עלות הקרקע ועלויות אחרות שאינן מצביעות על התקדמות העבודה.

5) בכלל הפרויקטים המוצגים בטבלה לעיל, היקף ההון העצמי הנדרש בהתאם להגדרות הסכמי הליווי הינו בשיעורים של 3%-15% מסך עלויות הפרויקט כפי שנכללו בדוח האפס. יתרות העודפים נובעים מהפקדות הון עצמי עודף מעבר לדרישת ההון העצמי המוגדרת בהסכם הליווי שמבצעת החברה כחלק מניהול שוטף של היקפי האשראי הכספי, או משיכות של עודפי הון עצמי אלו, על פי צורכי התזרים של החברה. ככלל, מועד שחרור העודפים הינו מועד קבלת אישור איכלוס ולאחר קיום מלוא החובות וההתחייבויות כלפי הגוף המממן, אך בפרויקטים ששיעור ההשלמה והיקף המכירות בהם גבוה, לעיתים הגופים המממנים מאפשרים לחברה משיכת עודפים עוד לפני השלמת הפרויקט ופירעון החובות וההתחייבויות כלפי הגוף המממן.

לאחר מועד הדיווח הכספי, נמשך סך של כ 30 מיליוני ש״ח מההון שהושקע בפרויקט הסוללים. נכון למועד פרסום התשקיף ההון שהושקע בפרויקט הסוללים מסתכם לסך של כ- 86,673 אלפי ש״ח ויתרת העודפים מסתכמת לסך של כ- 179,013 אלפי ש״ח. ביתרת הפרויקטים בהקמה אין שינוי ביתרת העודפים הצפויה שמוצגת בטבלה ביחס למועד התשקיף.

6) בנוסף לרווח הגולמי הצפוי המוצג בטבלה צפוי להשתחרר רווח קבלני נוסף בעת מכירת הדירות בשיעור ממוצע של 10%-11% מסך עלויות הבניה הצפויות. הרווח הקבלני בגין פרויקטי הייזום מוצג בתחום פעילות הביצוע, המתוארת בסעיף 6.5 להלן.

7) הרווח הגולמי המוצג בטבלה כולל עלויות דמי ניהול תכנון בשיעור של כ- 2.5% מעלויות הבניה הצפויות, אשר מבוצעות לרוב על ידי הקבוצה.

8) מועד רכישת קרקע - במקום בו לא מצויין מועד רכישת הקרקע הפרויקט הינו עסקת התחדשות עירונית או עסקת קומבינציה.

9) סה״כ מ״ר שנחתמו לגביהן הסכמי מכירה מחייבים מסתכמים לסך של 15,651 מ״ר ו- 11,061 מ״ר לימים 31 בדצמבר, 2025 ו- 2024, בהתאמה.

10) TRUE – פרוייקט ברחוב דפנה בתל אביב בשותפות עם צד ג׳ להקמת פרוייקט מגורים. בחודש מרץ 2026, לאחר מועד הדיווח הכספי התקשרה החברה בהסכם לרכישת 17.5% מהזכויות בפרוייקט המוחזקות על ידי בעל ענין. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.8 בפרק 8 לתשקיף.

11) פרויקט עמק ברכה - הפרויקט בשטח של כ 5 דונם בעירוב שימושים בתל אביב הכולל 112 יח״ד למכירה, כ-43 אלף מ״ר למסחר ותעסוקה להשכרה ו- 12 יח״ד להשכרה. הנתונים בטבלה מתייחסים לחלק יח״ד למכירה בלבד. בחודש מרס 2025 התקבל היתר חפירה ודיפון החלו עבודות ההקמה. טרם הוחל בשיווק הפרויקט. לפרטים בדבר החלק המניב בהקמה ראו סעיף 6.4.9.1.

12) כוכב הצפון אשדוד - פרוייקט להקמת 650 יח״ד בשותפות עם צד ג׳. הפרוייקט מחולק לשני שלבים במסגרתם בונים בכל שלב מחצית מהזכויות. בגין שלב א׳ של הפרויקט נתקבל לאחר מועד הדיווח הכספי טופס 4 לאכלוס. שלב ב׳ נמצא בשלבי בניה מתקדמים.

13) פרויקט רוטשילד 10 הינו פרויקט מעורב שימושים הכולל 141 סוויטות מלונאיות ו- 55 יח״ד למגורים. יצויין כי, חברה בת בקבוצה מקבלת דמי ניהול ייזום, בנוסף לדמי ניהול תכנון המתוארים בסעיף 7 לעיל, בשיעור של 4% מהיקף המכירות בפרויקט ומשווי המלון כפי שייקבע במועד המימון מחדש. דמי ניהול הייזום לא יעלו על כ 48 מ׳ ש״ח. עלויות הפרויקט כוללות את החלק בדמי ניהול הייזום המיוחס לפרויקט המגורים. בטבלה זאת כלולים הנתונים בקשר עם היח״ד למגורים בלבד. עד למועד מסירת דירות הבעלים בהתאם לעסקת הקומבינציה,

החברה מחזיקה (בשרשור) ב-55% מהון המניות של חברת הפרויקט, בעוד שהחלוקה הכלכלית בפרויקט הינה 50%-50%. לאחר מסירת דירות הבעלים כאמור, שיעור החזקתה של החברה (בשרשור) בהון המניות של חברת הפרויקט יעמוד על 50%. לפרטים בקשר עם המלון ראו סעיף 6.7.3.2 להלן.

6.4.6.2 פרויקטים בהקמה – נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט (אלפי ש"ח)[1]

פרויקטים בהקמה ליום 31.12.2025 - נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט (נתונים כספיים באלפי ש"ח)																	
	הכנסות מחוזים חתומים, נכון ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח, חלק החברה):				עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום 31.12.2025:								מחיר המכירה הממוצע למ"ר ביח"ד בחוזים שנתחמו בפרויקט (בכל תקופה) ללא מע"מ:				מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה מחייבים ליום 31.12.2025	
שם	מקדמות שנתקבלו[2,3]	יתרת סכומים לקבל לפי חוזים[2]	סה"כ הכנסות שהוכרו מחוזים חתומים	סכומים מחוזים חתומים שטרם הוכרו כהכנסות[3]	קרקע היטלים פיתוח[4]	בנייה	עלויות מימון שהוונו לפרויקט	אחרות	סה"כ	יתרת עלויות צפויות שטרם הושקעו ליום 31/12/25	עלויות מצטברות שהוכרו	מיום 1.1.2026 עד פרסום התשקיף	בשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025	בשנה שנסתיימה ביום 31.12.2024	עלות בספרים של המלאי הבלתי מכור	צפי הכנסות מהמלאי הבלתי מכור	מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור[4]
הסוללים	117,283	117,488	224,671	10,100	130,458	105,422	10,469	2,503	248,852	7,008	162,525	41	41	43	87,152	126,535	40
משה שרת	75,844	44,851	74,048	46,647	35,453	57,210	-	6,764	99,427	46,629	56,396	54	49	51	33,094	60,216	52
תדהר לגון[5]	29,878	32,144	42,652	19,370	36,117	115,998	-	12,905	165,020	74,292	26,598	14	14	14	133,793	265,737	14
מבצע סיני	15,414	39,585	11,661	43,338	31,926	35,179	-	24,246	91,351	158,974	9,266	-	26	22	74,630	245,471	26
באזל	27,441	57,062	12,144	72,359	22,223	10,202	-	5,022	37,447	108,502	8,732	-	68	60	19,640	93,206	59
בין השדרות	30,298	95,114	20,287	105,124	21,946	34,987	-	9,940	66,873	265,078	13,451	35	39	38	49,925	369,443	38
צירלסון	4,579	15,759	-	20,338	12,288	4,786	-	13,716	30,790	167,509	-	68	58	-	28,467	249,284	64
הגיבורים	22,950	59,105	4,526	77,530	16,001	5,951	-	18,410	40,362	170,338	3,289	29	31	28	26,428	155,623	28
TRUE	8,040	37,672	2,061	43,651	41,857	3,118	-	5,824	50,799	75,157	1,743	53	62	53	35,334	104,442	63
עמק ברכה	-	-	-	-	236,582	4,788	31,796	7,697	280,863	127,853	-	-	-	-	280,863	520,863	45
סה"כ חברות מאוחדות	**331,727**	**498,780**	**392,050**	**438,457**	**584,851**	**377,641**	**42,265**	**107,027**	**1,111,784**	**1,201,340**	**282,000**	**42**	**43**	**39**	**769,327**	**2,190,820**	**43**
כוכב הצפון (שלב א)[5]	90,403	193,098	281,959	1,541	65,987	183,955	3,965	17,120	271,027	17,391	197,062	18	20	20	80,586	119,964	20
רוטשילד 10	156,984	195,397	329,023	23,358	106,863	162,935	878	48,912	319,588	56,989	262,801	132	148	126	84,270	126,192	140
זכרון	14,901	34,999	36,275	13,625	9,822	30,299	-	6,808	46,929	15,544	27,816	-	61	61	19,345	34,996	64
ויצמן	9,771	28,155	28,484	9,442	5,922	16,083	-	3,469	25,474	7,807	20,947	-	57	63	4,479	8,091	64
כוכב הצפון (שלב ב)[5]	34,666	59,642	33,166	61,142	65,986	60,657	11,738	14,733	153,114	131,757	21,392	20	22	22	119,504	335,321	22
סה"כ חברות באקוויטי	**306,725**	**511,291**	**708,907**	**109,108**	**254,580**	**453,929**	**16,581**	**91,042**	**816,132**	**229,488**	**530,018**	**57**	**62**	**58**	**308,184**	**624,564**	**62**
סה"כ	**638,452**	**1,010,071**	**1,100,957**	**547,565**	**839,431**	**831,570**	**58,846**	**198,069**	**1,927,916**	**1,430,828**	**812,018**	**49**	**52**	**49**	**1,077,511**	**2,815,384**	**52**

1) בפרויקטים בהם הקרקע נרכשה במסגרת עסקת קומבינציה או פרויקטי התחדשות עירונית, ההכנסות והעלויות אינן כוללות מרכיב של קומבינציה.

2) הסכומים כוללים מקדמות בגין מכירת שטחי מסחר ותעסוקה בסך של כ- 41,611 אלפי ש"ח (חלק החברה), יתרת סכומים לקבל בסך של כ- 75,261 אלפי ש"ח (חלק החברה). כמן כן, סכומים שטרם הוכרו כהכנסות ממכירת שטחי מסחר ומשרדים מסתכמים לסך של כ- 38,558 אלפי ש"ח (חלק החברה).

3) התקבולים מוצגים בניכוי הטבות מימון בקשר להלוואות קבלן ששולמו לגופים מממנים עבור הרוכשים, אך כוללים ריבית רעיונית בגין דירות שנמכרו במסגרת מבצעי 80:20.

4) לרבות עלויות בגין עו"ד דיירים ונותני שירותים אחרים לדיירים בפרוייקטי התחדשות עירונית.

5) בפרויקטים "כוכב הצפון" ו"תדהר לגון" המחיר הממוצע למ"ר משרדים מסחר עומד על 13-16 אלפי ש"ח למטר ללא מע"מ.

6) מחיר ממוצע למ"ר פנוי משקף שטח למכר והוא מבוסס על מחיר מחירון בניכוי הנחות והטבות צפויות להערכת החברה.

6.4.6.3 <u>פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה – נתונים כלליים</u>

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום 31.12.2025 - נתונים כלליים על הפרויקטים																			
שם	מיקום	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הבנייה בפרויקט	מועד סיום הבנייה	חלק התאגיד בפרויקט (%)	יח"ד שנותרו ליום 31.12.2025[1]	יח"ד שטרם הוכרה בגינן הכנסה ליום 31.12.2025[1]	עלות המלאי המיוחסת ליח"ד שנותרו במלאי ליום 31.12.2025[2]	שיעור הון עצמי מתוך העלות (%)	מ"ר ממוצע ליח"ד שנותרו במלאי	מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט, לפי תקופות:					הכנסות צפויות מדירות במלאי	רווח גולמי צפוי מדירות במלאי	שיעור רווח גולמי צפוי על דירות במלאי	יתרת עודפים צפויה בסיום הפרויקט לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
											מתום התקופה עד סמוך למועד התשקיף	רבעון 4 לשנת 2025	רבעון 3 לשנת 2025	רבעון 2 לשנת 2025	רבעון 1 לשנת 2025				
פסטורל[3]	לוד	2020	רבעון 1 2021	רבעון 3 2024	50%	12	12	9,554	-	122	7	4	13	11	14	12,398	2,844	23%	-

1) נתונים בדבר היקף יחידות דיור בטבלה זאת מתייחסים לכלל הפרויקט (כולל חלק שותפים). הנתונים הכספיים הינם באלפי ש"ח ומתייחסים לחלק החברה.

2) נתוני העלויות לוקחים בחשבון את עלות שירותי הבניה.

3) מדובר בפרויקט שהוקם בשני שלבים שהסתיימו ומוצג במאוחד לטובות מטעמי הנוחות בלבד.

6.4.6.4 <u>פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה - נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות (אלפי ש"ח)</u>

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה ליום 31.12.2025- נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות						
שם	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנתחמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע"מ:					מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור
	מתום התקופה ועד סמוך למועד התשקיף	רבעון 4 לשנת 2025	רבעון 3 לשנת 2025	רבעון 2 לשנת 2025	רבעון 1 לשנת 2025	
פסטורל	16,269	16,498	16,345	17,098	17,528	17,246

6.4.6.5 <u>פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת הדיווח - נתונים כלליים על הפרויקטים</u>

בשנת 2025 לא היו לחברה פרויקטים שהסתיימו.

6.4.6.6 <u>פרויקטים בתכנון[1] – נתונים כלליים על הפרויקט[2]</u>

פרויקטים בתכנון – נתונים כלליים על הפרויקט													
			יח"ד ומ"ר בפרויקט[4]										
		מצב תכנוני מתוכנן		מצב תכנוני נוכחי									
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	תיאור הפרויקט	מועד רכישת הקרקע	עלות נוכחית בספרים[3] אלפי ש"ח	מועד תחילת בנייה מתוכנן בפרויקט	מועד סיום בנייה משוער בפרויקט	האם הושג מימון/ ליווי בנקאי לפרויקט	חלק בפרויקט התאגיד (%)	יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד	מ"ר תעסוקה ומסחר בפרויקט	יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד	מ"ר תעסוקה ומסחר בפרויקט
אבא הלל[5]	רמת גן	מסחר ותעסוקה	2017	922	רבעון 1 2026	רבעון 1 2031	לא	50%	-	-	39,910	-	-	39,910
השתיל[6]	רמת השרון	מגורים	2015	8,407	רבעון 3 2026	רבעון 2 2029	לא	100%	220	112	-	220	112	-
שער קטמון[7]	ירושלים	מגורים	פינוי בינוי	1,607	רבעון 3 2026	רבעון 1 2030	לא	50%	126	94	2,243	126	94	2,243
סה"כ				**10,936**					**346**	**103**	**42,153**	**346**	**103**	**42,153**

1) פרויקטים בתכנון הינם פרויקטים שבמועד הדיווח הכספי בנייתם טרם החלה ולהערכת הנהלת התאגיד, הקמתם צפויה להתחיל, בשנה העוקבת לשנת הדיווח ו/או שהתקבל לגביהם היתר בניה. יודגש כי לפני השקת פרויקט לשיווק או לפני תחילת בניה של פרויקט החברה תבחן את מצב השוק, הביקושים, זמינות אשראי, סביבת הריבית, התחייבויות החברה כלפי דיירים או בעלי קרקע (במקרה של פרויקט התחדשות עירונית או עסקת קומבינציה) והשפעות תזרימיות (היקף ההון העצמי הנדרש).

2) בפרויקטים בהם הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה או פרויקט במסגרת התחדשות עירונית, ההכנסות והעלויות אינן כוללות מרכיב של קומבינציה.

3) כל העלויות שהושקעו בפרויקטים שלהלן מהוות הון עצמי שהושקע.

4) כולל יח״ד ומ״ר של בעלי קרקע.

5) אבא הלל - בחודש דצמבר 2025 התקבל היתר חפירה ודיפון לפרויקט.

6) השתיל – עסקת קומבינציה בשיעור 50%. מספר היחידות המוצג הינו בגין בניה רוויה בלבד (חלק החברה). בנוסף, קיימות 30 יחידות צמודי קרקע נוספות (כולל חלק בעלי הקרקע), שצפויות להימכר כמגרשים פנויים או כיחידות בנויות.

7) שער קטמון - פרויקט לשיווק 69 יח״ד למגורים, 24 יח״ד ביעוד להשכרה ארוכת טווח ו- 2,734 מ״ר למסחר ותעסוקה. יח״ד להשכרה ארוכת טווח ושטחי המסחר והמשרדים מיועדים למכירה. סך ההכנסות בגין שטחי המסחר (חלק החברה) צפויים לעמוד על כ- 27,653 אלפי ש״ח, עלויות גולמיות (חלק החברה) של 20,223 אלפי ש״ח ורווח גולמי (חלק החברה) של 7,431 אלפי ש״ח. לפרטים נוספים ראה טבלה 6.4.6.7 להלן.

6.4.6.7 <u>פרויקטים בתכנון - נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט (אלפי ש״ח)[1],[3]</u>

פרויקטים בתכנון - נתונים על ההכנסות, העלויות והמחירים בפרויקט																		
שם הפרויקט	מחיר המכירה הממוצע למ״ר בחוזים מוקדמים שנתחמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע״מ, לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2025	סה״כ יח״ד לשיווק	סה״כ מ״ר תעסוקה ומסחר לשיווק	הכנסות מחוזים חתומים מוקדמים שטרם הוכרו:			מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי מכירה מחייבים:		מחיר ממוצע לאלפי ש״ח למ״ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור בגין תעסוקה ומסחר	סה״כ הכנסות שטרם הוכרו (א)+(ב)+(ג)	עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט עד ליום 31.12.2025[2]:			סה״כ יתרת עלויות הגולמיות הצפויות שטרם הושקעו	סך העלויות בפרויקט	סה״כ רווח גולמי שטרם הוכר	סה״כ שיעור רווח גולמי צפוי (%)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט[4]	הון עצמי שהושקע
				מספר חוזים מוקדמים חתומים	מקדמות שנתקבלו (א):	יתרת סכומים לקבל לפי חוזים (ב):	צפי הכנסות מהמלאי הבלתי מכור (ג)	מחיר ממוצע למ״ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור			קרקע, היטלים, פיתוח	עלויות מימון שהוונו לפרויקט	תכנון ואחרות					
אבא הלל	-	-	25,879	-	-	-	298,167	-	22	298,167	10	-	912	226,150	227,072	71,095	24%	105,401	742
השתיל	-	110	-	-	-	-	717,881	51	-	717,881	1,621	-	6,786	559,312	567,720	150,161	21%	105,889	3,971
שער קטמון	-	69	2,243	-	-	-	173,894	35	19	173,894	1,740	-	-	137,419	137,419	36,474	25%	46,503	995
סה״כ		**179**	**28,122**	**-**	**-**	**-**	**1,189,942**	**43**	**21**	**1,189,942**	**3,371**	**-**	**7,698**	**922,881**	**932,211**	**257,730**	**22%**	**257,793**	**5,707**

1) בפרויקטים בהם הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה או פרויקט במסגרת התחדשות עירונית, ההכנסות והעלויות אינן כוללות מרכיב של קומבינציה.

2) כל העלויות שהושקעו בפרויקטים שלהלן מהוות הון עצמי שהושקע.

3) תחשיבי התחזיות הפיננסיות בוצעו על ידי שמאית החברה בהתבסס על סקרי שוק, בהתאם למידע פומבי של רשות המיסים וסקרי שוק בפרויקטים סמוכים. מעת לעת, התחשיבים עשויים להשתנות בהתאם למגמות בשוק ולשינויים תכנוניים ורישויים בפרויקט. טרם תחילת ביצועו של הפרויקט מתוקפים התחשיבים על כלל ההיבטים, מבוצע מעקב רבעוני בין הנתונים בפועל לבין תחשיבי העסקה המקוריים ומנוהלים סיכונים באמצעות הפרשה לבצ"מ (הפרשה לבלתי צפוי).

4) בכלל הפרויקטים המוצגים בטבלה לעיל, נלקחה הנחה כי היקף ההון העצמי הנדרש הינו בשיעור של כ- 12%. בנוסף, לצורך תחשיב יתרת עודפים צפויה נלקחו ההנחות הבאות:

(א) שיעור שיווק של 2% מההכנסות.

(ב) שיעור ריבית של 3.5% מסך עלויות הפרויקט לפני מימון ומיסים.

(ג) תחשיב העודפים אינו כולל השפעות מיסים.

5) הנתונים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד ומבוססים על ההנחות המתוארות לעיל ולכן, אין וודאות בהתממשותם ועשוי שהנחות אלו יתממשו באופן שונה מהותית מכפי שנחזה.

בהתאם המידע כאמור, כולל מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ואומדנים של החברה, לרבות על בסיס מידע פומבי ופרסומי צד ג' אשר אין וודאות בהתממשותו ואשר עשוי להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה וזאת בין היתר בשל שינויים בסביבה הכללית בה פועלת החברה, נושאים תכנוניים ורישויים ו/או בשל התממשות אילו מגורמי הסיכון הקבועים בסעיף 6.20 להלן.

6.4.6.8 עתודות קרקע[3]

עתודות קרקע - נתונים כלליים על הפרויקטים																
					עליות הקשורות בעתודת הקרקע, ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)								זכויות בנייה		
												מצב תכנוני נוכחי		מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		
שם	מיקום	תיאור	חלק התאגיד (%)	מועד רכישה	עלות קרקע	עליות מימון שהוונו לקרקע	עליות תכנון ואחרות	ירידות ערך שנרשמו במצטבר	עלות נוכחית בספרים ליום 31.12.2025	שטח המגרש (בדונם)	יח"ד[1]	מ"ר ממוצע ליח"ד/ ייעוד אחר[2]	יח"ד[1]	מ"ר ממוצע ליח"ד/ ייעוד אחר[2]	האם התקבלה תב"ע?	סטטוס הליכי תכנון
אבן יהודה[10]	אבן יהודה	מגורים	100%	2020	13,700	-	296	-	13,996	198	-	-	900	95	לא	מתווה תכנוני
מתחם הסדנא	כפר יונה	מגורים	50%	2021	59,813	-	3,966	(5,780)	57,999	8	-	-	201	109	לא	במילוי תנאים תכנוניים לקראת הפקדת התכנית.
הר נוף[10]	ירושלים	מגורים	50%	2021	158	-	745	-	903	163	-	-	1,350	140	לא	לאחר השלמת תנאי סף בועדה המחוזית
גן יבנה[10]	גן יבנה	מגורים	100%	2021	468	-	-	-	468	33	-	-	154	112	לא	לאחר דיון להפקדה בועדה המחוזית
חלקה 164[10]	הוד השרון	מגורים	100%	2019	-	-	-	-	-	17	-	-	388	89	לא	לאחר הפקדה. בשלב התנגדויות לתוכנית
ברקאי[6,10]	תל אביב	מגורים	33%	2025	-	-	-	-	-	1	30	65	30	65	לא	תכנון להיתר
הצפירה[4]	תל אביב	עירוב שימושים	33%	2021	26,719	4,216	1,127	-	32,062	4	104	72	104	72	לא	תכנון להיתר
כורזין[4]	גבעתיים	עירוב שימושים	50%	2021	20,480	-		-	20,480	5	108	45	108	45	כן	תכנון להיתר
בית עמנואל[4,10]	תל אביב	עירוב שימושים	100%	2022	-	-	1,080	-	1,080	4	-	-	93	80	כן	מתווה תכנוני
עליית הנוער[4,7,10]	גבעתיים	עירוב שימושים	100%	2010	-	-	16,903	-	16,903	3	180	90	180	90	כן	תכנון להיתר
האטד[4,8,10]	תל אביב	עירוב שימושים	100%	2016	-	-	2,502	-	2,502	4	127	72	127	72	כן	תכנון להיתר
אולפני הרצליה (מגרש 103)[9]	הרצליה	מגורים	25%	2024	37,588	2,526	27	-	40,141	11	94	122	94	122	כן	תכנון להיתר
אולפני הרצליה (מגרש 101,102,104)[9,10]	הרצליה	מגורים	25%	2008	23,031	5,343	2,156	-	30,530	33	262	119	262	119	כן	תכנון להיתר
אקדמית אונו	קרית אונו	עירוב שימושים	100%	2020	-	-	-	-	-	13.8	-	-	129	42	לא	לפני דיון בועדה המקומית
סה"כ					181,957	12,085	28,802	(5,780)	217,064	497	905	78	4,120	108		

1) כולל יח״ד של בעלי קרקע.

2) במונחי שטח מכר.

3) בטבלה לא נכללו נתונים בדבר פרויקטים שטרם נחתם לגביהם הסכם מחייב, כמפורט להלן:

א. ״פרדס תדהר רחובות״ - החברה חתמה על הסכם המקנה לה אופציה לרכוש 50% מחטיבת קרקע של 137 דונם במרכז רחובות כאשר תמורת הרכישה תקבע במנגון שמאי בגישת החילוץ המשקף רווח יזמי מקובל בפרויקטי נדל״ן. חטיבת הקרקע האמורה הינה חלק מ 237 דונם עליהם מקודמת תב״ע על ידי החברה במסגרתה, ככל שתאושר, ניתן יהיה להקים על כל חטיבת הקרקע כ- 1,641 יח״ד, כ- 418 יח״ד להשכרה ו – 448,000 מ״ר שטחי תעסוקה ומסחר. חלק בעלי הקרקע איתם התקשרה החברה כאמור, הינו כ- 58% מסך הזכויות האמורות.

ב. ״סטריפ דרך חברון - ירושלים״ - חברה בבעלות מלאה של הקבוצה, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב להתקשרות בעסקת קומבינציה עם מנגנון התאמה לרווחיות הפרוייקט עם בעל קרקע המחזיק בשלמות בכ- 120 דונם בדרך חברון בירושלים. על המתחם חלה תב״ע בתוקף המחלקת את המתחם לשלושה מתחמי משנה. שניים בייעוד מגורים והשלישי לגביו אין לחברה התקשרות, בייעוד למלונאות, תעסוקה ודיור להשכרה. בשני המתחמים הראשונים קיימות זכויות להקמת כ 2,900 יח״ד ו 8,200 מ״ר מסחר. כ- 1,000 יח״ד ניתנות למימוש מיידי והיתרה כפופה למימוש זכויות מלונאות במתחם השלישי. החברה מקדמת תכנון מפורט להקמת כ- 1,000 יח״ד ראשונות במתחם הראשון וככל שתיחתם עסקה מחייבת בין הצדדים, תחל החברה בהקמת הפרוייקט במחצית השניה של 2028. המועד לחתימת הסכם הקומבינציה על- פי הסכם העקרונות, חלף, אך המשא ומתן עם בעלי הקרקע להתקשרות בהסכם קומבינציה נמצא בשלב מתקדם. בהתאם למו״מ המתקדם, החברה תחתום על הסכם קומבינציה ביחס למתחם הראשון הכולל כ- 300-350 יחידות מתוך 1,000 היחידות הניתנות למימוש מיידי וליתר היחידות, ככל שימומשו, בהתאם להוראות התב״ע והמגבלות למימושם. כמו כן, בד בבד עם חתימת הסכם הקומבינציה ייחתם הסכם אופציה לפיו תוענק לחברה אופציה להתקשר בעסקאות קומבינציה ביחס למתחמים הכוללים את יתרת יחידות מגורים הניתנות למימוש מיידי, בהתאם לנוסח הסכם הקומבינציה שייחתם ביחס למתחם הראשון כאמור, ואשר יצורף כנספח להסכם האופציה.

ג. ״משולש שלבים – תל אביב״ – החברה חתמה על הסכם עסקה משותפת (50% לכל אחד מהצדדים) עם בעל קרקע המחזיק בכ- 40% מחטיבת קרקע של כ- 22 דונם עליה מקודמת תוכנית בנין עיר בסמכות הועדה המקומית תל אביב – יפו, להקמת כ- 370 יח״ד וכ- 54,000 מ״ר לתעסוקה ומסחר. העסקה המשותפת פועלת לחתימה על הסכמי קומבינציה עם יתר בעלי הזכויות במתחם.

ד. בחודש מרץ 2026, לאחר מועד הדיווח הכספי, נחתם הסכם קומבינציה עם בעלי קרקע המחזיקים בשטח של כ- 2 דונם ברחוב יהודה הלוי, בתל אביב. לפרויקט תב״ע מאושרת, אך הוגש ערר על עצם אישור התב״ע שהחלטה בעניינו טרם התקבלה. תנאי מתלה להשלמת העסקה הינו תב״ע מאושרת לפיה ניתן יהיה להקים 15,640 מ״ר תעסוקה ומסחר ו- 41 יח״ד.

4) פרוייקטים בעירוב שימושים לבניית מגורים, תעסוקה ומסחר ובחלקם אף יח״ד להשכרה ארוכת טווח. בטבלה לעיל מופיעים רק נתונים בדבר יח״ד למכירה. לנתונים בדבר השימושים הנוספים המיועדים לשכירות ארוכת טווח ראה סעיף 6.4.9.

5) כל העלויות שהושקעו בפרויקטים שלהלן מהוות הון עצמי שהושקע, למעט פרויקט מתחם הסדנא, בגינו קיימת יתרת חוב בסך של כ- 48 מיליוני ש״ח.

6) ברקאי - בטבלה לעיל מוצגת חטיבת קרקע של 30 יח״ד שנרכשה במכרז מאת רמ״י. קרקע זאת היא חלק מפרויקט התחדשות עירונית ״ברקאי״. לפרטים נוספים ראה סעיף 6.4.8.1 להלן.

7) עליית הנוער - הצדדים מנהלים משא ומתן מתקדם לחתימה על תוספת להסכם הקומבינציה בין היתר בשל פרק הזמן שחלף ממועד חתימת הסכם הקומבינציה והצורך בעדכון והסדרת תנאים מהסכם הקומבינציה לרבות לוחות הזמנים שמועדם המקורי חלף.

8) האטד - חברה בבעלות הקבוצה חתמה על כתבי התחייבות לתכנון וקיבלה ייפוי כח לתכנון עם מרבית בעלי הקרקע. המשא ומתן עם בעלי הקרקע להתקשרות בהסכם קומבינציה נמצא בשלב מתקדם.

9) אולפני הרצליה - מגרש 103 נרכש במכרז של רמ״י בעסקת מזומן והמגרשים 101,102 ו-104 נרכשו במסגרת עסקת קומבינציה. נכון למועד התשקיף קיימת טענה מצד בעל הקרקע כלפי היזמים בדבר הפרות לכאורה ביחס להסכמות מוקדמות בין הצדדים בקשר למגרשים שנרכשו במסגרת עסקת הקומבינציה, אשר עשויות לפגוע בהתקדמות הפרויקט וברווחיותו. נכון למועד התשקיף, מתקיימים דיונים בין בעל הקרקע ליזמים לגבי תנאי ההסכם והתאמתם למצב כיום. (מובהר כי אין וודאות באשר לתוצאות דיונים אלו).

10) הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה או במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית.

6.4.6.9 <u>פרטים נוספים לעניין פרויקטים שאינם מהותיים מאד (אלפי ש״ח)</u>

שם	מידע על אשראי לליווי הפרויקט (באלפי ש״ח)[2,3,4]					
	תקרת אשראי פיננסי	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31.12.2025	מסגרת אשראי ערבויות חוק מכר	יתרה לניצול ערבויות חוק מכר ליום 31.12.2025	מסגרת אשראי ערבויות אחרות ליום 31.12.25	סה״כ מסגרת אשראי[1]
כוכב הצפון	730,000	74,431	925,000	644,062	2,000	1,657,000
הגיבורים	166,000	146,073	459,000	664,541	220,000	845,000
מבצע סיני	73,000	32,920	298,000	290,639	103,800	474,800
תדהר לגון	152,000	10,227	674,000	652,167	40,000	866,000
וייצמן	35,000	10,189	48,000	38,151	72,350	155,350
זכרון	62,000	11,426	94,000	64,659	151,000	307,000
בין השדרות	230,000	82,900	776,000	762,930	507,000	1,513,000
צירלסון	76,000	76,000	259,000	236,565	273,200	608,200
שער קטמון	135,549	135,549	262,540	419,970	157,430	555,519
רוטשילד 10	462,300	18,429	457,000	81,022	590,043	1,509,343
אבא הלל	120,000	120,000	540,000	540,000	-	660,000
באזל	80,000	80,000	423,850	274,495	672,252	1,176,102
שרת	50,000	17,840	412,000	60,882	542,000	1,004,000
סך הכל	**2,371,849**	**815,984**	**5,628,390**	**4,730,083**	**3,331,075**	**11,331,314**

1) הנתונים מוצגים כולל חלק שותפים

2) האשראי הינו בריבית פריים פלוס שאינו צמוד בטווח של 0.8%-0.2%, Recourse.

3) נכון ליום 31 בדצמבר 2025, ולמועד פרסום התשקיף החברה עומדת בתנאי הליווי בכל הפרויקטים.

4) תדהר בניה בע"מ משמשת הקבלן הראשי. כל הסכמי ההתקשרות עם הקבלן הראשי הם בתנאי Cost Plus, למעט פרויקט אשדוד, גיבורים, דפנה ובין השדרות שהינם הסכמי התקשרות פאושלים. קיים כיסוי בדק מלא על ידי הקבלן. בהסכמים הפאושלים התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה.

6.4.6.10 לפרטים בדבר פרויקטים בהתחדשות עירונית, ראו בסעיף 6.4.8 להלן.

6.4.7 **<u>ניתוחי רגישות</u>**

6.4.7.1 <u>ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה (אלפי ש"ח)</u>

		ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים במחיר המכירה				
		סך הכל רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת עליה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת עליה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 10% במחירי המכירה על הרווח הגולמי שטרם הוכר
פרויקטים שהקמתם הושלמה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה:	פסטורל	2,844	1,240	620	(620)	(1,240)
פרויקטים בהקמה:	הסוללים	43,299	12,657	6,328	(6,328)	(12,657)
	משה שרת	16,475	6,022	3,011	(3,011)	(6,022)
	תדהר לגון	72,393	26,574	13,287	(13,287)	(26,574)
	מבצע סיני	47,749	24,665	12,333	(12,333)	(24,665)
	באזל	28,349	9,321	4,660	(4,660)	(9,321)
	בין השדרות	181,692	35,827	17,913	(17,913)	(35,827)
	צירלסון	71,323	24,928	12,464	(12,464)	(24,928)
	הגיבורים	32,280	15,714	7,857	(7,857)	(15,714)
	TRUE	23,880	10,444	5,222	(5,222)	(10,444)
	כוכב הצפון (שלב א)	30,149	11,996	5,998	(5,998)	(11,996)
	רוטשילד 10	35,773	12,619	6,310	(6,310)	(12,619)
	זכרון	13,965	11,996	5,998	(5,998)	(11,996)
	ויצמן	5,110	809	405	(405)	(809)
	כוכב הצפון (שלב ב)	132,984	33,532	16,766	(16,766)	(33,532)
	עמק ברכה	112,147	52,086	26,043	(26,043)	(52,086)
	סך הכל	**847,568**	**289,190**	**144,595**	**(144,595)**	**(289,190)**
פרויקטים בתכנון (שנמכרו בהם יח"ד או שהוחל בשיווק משמעותי שלהם):	אבא הלל	71,095	29,817	14,908	(14,908)	(29,817)
	השתיל	150,161	71,788	35,894	(35,894)	(71,788)
	שער קטמון	36,474	17,389	8,695	(8,695)	(17,389)
	סך הכל	**1,108,142**	**409,424**	**204,712**	**(204,712)**	**(409,424)**
סך הכל		**1,119,124**	**410,265**	**205,131**	**(205,131)**	**(410,265)**

6.4.7.2 ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים בתשומות הבנייה

	ניתוח רגישות לרווח גולמי שטרם הוכר בשל שינויים בתשומות הבנייה					
		סך הכל רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת עליה של 10% בתשומות הבנייה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת עליה של 5% בתשומות הבנייה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5% בתשומות הבנייה על הרווח הגולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 10% בתשומות הבנייה על הרווח הגולמי שטרם הוכר
פרויקטים בהקמה:	הסוללים	43,299	(701)	(350)	350	701
	משה שרת	16,475	(4,663)	(2,331)	2,331	4,663
	תדהר לגון	72,393	(7,429)	(3,715)	3,715	7,429
	מבצע סיני	47,749	(15,897)	(7,949)	7,949	15,897
	באזל	28,349	(10,850)	(5,425)	5,425	10,850
	בין השדרות	181,692	(23,677)	(11,838)	11,838	23,677
	צירלסון	71,323	(16,751)	(8,375)	8,375	16,751
	הגיבורים	32,280	(16,532)	(8,266)	8,266	16,532
	TRUE	23,880	(7,516)	(3,758)	3,758	7,516
	כוכב הצפון (שלב א)	30,149	(1,739)	(870)	870	1,739
	רוטשילד 10	35,773	(5,699)	(2,849)	2,849	5,699
	זכרון	13,965	(1,554)	(777)	777	1,554
	ויצמן	5,110	(781)	(390)	390	781
	כוכב הצפון (שלב ב)	132,984	(13,176)	(6,588)	6,588	13,176
	עמק ברכה	112,147	(12,785)	(6,393)	6,393	12,785
	סך הכל	**847,568**	**(139,750)**	**(69,874)**	**69,874**	**139,750**
פרויקטים בתכנון (שנמכרו בהם יח"ד או שהוחל בשיווק משמעותי שלהם):	אבא הלל	71,095	(22,615)	(11,308)	11,308	22,615
	השתיל	150,161	(55,931)	(27,966)	27,966	55,931
	שער קטמון	36,474	(13,568)	(6,784)	6,784	13,568
	סך הכל	**257,730**	**(92,114)**	**(46,058)**	**46,058**	**92,114**
סך הכל		**1,105,298**	**(231,864)**	**(115,932)**	**115,932**	**231,864**

6.4.8 **<u>פרוייקטי התחדשות עירונית</u>**

רקע

נכון למועד התשקיף, פועלת החברה במסגרת תחום פעילות הייזום בפרויקטי התחדשות עירונית אשר מפורטים בטבלאות להלן. כלל הפרויקטים המפורטים הינם פרויקטי פינוי – בינוי. שיעור הסכמה נדרש להתחלת הפרויקט הוא 67%. בנוסף, בהסכמי התחדשות עירונית קיימת התקשרות עם מארגן מטעם בעלי הדירות אשר זכאי לתמורה בטווח של 3%-1.5% מהכנסות היזם בפרויקט, למעט בפרויקטים בהם החברה הינה המארגן. יצויין, כי הרווח הגולמי המוצג בטבלאות שלהלן אינו כולל עלויות אשראי וריבית שאינן נכללות בעלות המכר והוצאות שיווק והנהלה וכלליות. כמו כן, התנאים ולוחות הזמנים המפורטים בטבלאות עשויים להיות כפופים לסייגים וארכות הקבועים בהסכם הרלוונטי.

פרויקטים בהם חלפו המועדים

יצוין, כי קיימים 15 פרויקטים בהם חלפו מועדים שנקבעו בהסכמים הרלוונטיים ו/או בדין להתקיימות תנאים מסוימים, באופן המקנה לבעלי הזכויות בהם זכות לבטל את ההתקשרות (6 פרויקטים כלולים בטבלה בסעיף 6.4.8.1 ו- 9 פרויקטים בטבלה בסעיף 6.4.8.2 להלן). זכות זו לא מומשה עד כה באף אחד מהפרויקטים, והצדדים ממשיכים לפעול בפועל בהתאם למוסכם ולקדם את הפרויקטים תכנונית, רישוית וקניינית. ביחס לשלושה מתוך הפרויקטים כאמור, בהתאם להסכמים הרלוונטיים (ולא מכוח הדין), חלוף המועד מביא לבטלות אוטומטית של ההתקשרות, אולם גם ביחס לפרויקטים אלה הצדדים ממשיכים לפעול בפועל בהתאם למוסכם (כאילו ההתקשרות עומדת בתוקפה) ולקדם גם את הפרויקטים הללו תכנונית, רישוית וקניינית. סך היח"ד לבניה ויח"ד לשיווק בגין פרויקטים בהם חלפו המועדים מסתכם לסך של 6,922 ו- 4,864, בהתאמה.

תחזיות פיננסיות

בפרויקטים בסעיפים 6.4.8.1 להלן בהם ציינה החברה תחזיות פיננסיות, התחשיבים בוצעו על ידי שמאית החברה בהתבסס על סקרי שוק, בהתאם למידע פומבי של רשות המיסים וסקרי שוק בפרויקטים סמוכים. מעת לעת, התחשיבים עשויים להשתנות בהתאם למגמות בשוק ולשינויים תכנוניים ורישויים בפרויקט. טרם תחילת ביצועו של הפרויקט מתוקפים התחשיבים על כלל ההיבטים, מבוצע מעקב רבעוני בין הנתונים בפועל לבין תחשיבי העסקה המקוריים ומנוהלים סיכונים באמצעות הפרשה לבצ"מ (הפרשה לבלתי צפוי).

בהתאם המידע כאמור, כולל מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ואומדנים של החברה, לרבות על בסיס מידע פומבי ופרסומי צד ג' אשר אין וודאות בהתממשותו ואשר עשוי להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה וזאת בין היתר בשל שינויים בסביבה הכללית בה פועלת החברה, נושאים תכנוניים ורישויים ו/או בשל התממשות אילו מגורמי הסיכון הקבועים בסעיף 6.20 להלן.

6.4.8.1 להלן יובא גילוי טבלאי בגין פרוייקטים שקיבלו תב"ע או צפויים לקבל תב"ע בשנת 2026 (1)(2)(10)

שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	חלק התאגיד בפרויקט	כמות יח"ד לפינוי	כמות יח"ד להקמה	כמות יח"ד לשיווק	מ"ר למסחר ומשרדים	שטח ממוצע במ"ר דירת יזם	מועד התחלת ביצוע	שיעור חתימות	מועד התחלת חתימות	צפי משוער לסיום חתימות	האם קיימת הכרזה (מיסוי/ רשות)?	החלטה מקדמית במסלול מיסוי	האם התקבלה תב"ע?	מצב תכנוני סטטוטורי
אנה פרנק	בת ים	50%	144	512	368	21,000	99	2029	77%	2025	2028	כן		כן	תכנון להיתר
אנסקי	פתח תקווה	75%	240	751	511	785	93	2028	98%	2016	2029	כן		כן	תכנית עיצוב מאושרת. בתכנון להיתר
הנרייטה	תל אביב	50%	67	150	83	75	79	2028	87%	2018	2027	לא רלבנטי. תמ"א 38		כן	תכנית עיצוב
ברקאי הנוטר	תל אביב	33%	115	340	180	199	83	2027	90%	2018	2027	כן		כן	בתכנון להיתר
הרא"ה	רמת גן	100%	55	154	99	400	78	2028	95%	2018	2027	הוגשה בקשה	יש	כן	בתכנון להיתר
הרצל	רמלה	50%	114	615	471	14,834	100	2027	58%	2023	2027	כן		כן	בתכנון להיתר
כצנלסון	בת ים	75%	208	690	482	10,300	101	2027	94%	2016	2027	כן		כן	בתכנון להיתר
מתחם 501[10]	תל אביב	18%	128	391	263	-	65	2027	100%	2023	2025	כן		כן	תכנית עיצוב מאושרת. בתכנון להיתר
רסקו	תל אביב	50%	250	843	593	1,610	78	2027	94%	2021	2027	כן		כן	תכנית עיצוב מאושרת. בתכנון להיתר
נאות ספיר[7]	אשדוד	33%	200	900	700	1,294	90	2028	80%	2018	2031	כן		כן	בתכנון להיתר
קוגל -5	חולון	100%	70	273	203	3,404	89	2031	93%	2018	2028	כן		כן	בתכנון להיתר
קוגל 12	חולון	100%	69	261	192	308	93	2027	95%	2024	2026	כן		כן	בתכנון להיתר
קוגל 13	חולון	100%	70	273	203	3,404	89	2029	95%	2020	2027	כן		כן	בתכנון להיתר
קליבלנד	תל אביב	100%	108	244	136	446	92	2030	81%	2017	2028	הוגשה בקשה		כן	בתכנון להיתר
שער קטמון[6]	ירושלים	50%	33	126	69	2,243	96	2026	100%	2019	2025	כן		כן	בתהליך קבלת היתר חפירה ודיפון. הוגשה בקשה להיתר מלא
בני ברית	הוד השרון	50%	47	140	93	931	112	2028	80%	-	2027	הוגשה בקשה		כן	בתכנון להיתר
ברזיל	תל אביב	40%	112	270	118	-	66	2030	88%	2020	2029	-	יש	לא	התב"ע קיבלה אישור מהוועדה המקומית, לאחר דיון בועדת ערר נדרשת התכנסות לאשרור של כל חברי המליאה.
העמל והיוגב	רמת גן	100%	201	663	462	1,500	95	2030	77%	2021	2029	-	יש	לא	בתנאי סף לפי דיון במחוזית
הרותם פלדות[8]	אשדוד	33%	308	1,435	1,127	2,202	106	2027	98%	2018	2030	כן		כן	בתכנון להיתר
יוספי	רמת גן	80%	69	233	164	2,250	91	2030	86%	2017	2029	כן		לא	לפני דיון להפקדה
פנינת בנימין[9]	קריית גת	100%	145	993	848	2,990	95	2028	88%	2015	2026	כן		כן	בתכנון להיתר
אלכסנדריון	ירושלים	50%	119	439	320	115	107	2029	80%	2018	2027			כן	בתכנון להיתר
שלם	רמת גן	100%	56	168	112	73	95	2028	90%	2020	2028	כן		כן	בתכנון להיתר
המתמיד	רמת גן	100%	97	457	360	460	95	2030	92%	2021	2028	הוגשה בקשה		לא	אחרי דיון להפקדה להתנגדויות
אורלוב	פתח תקווה	100%	190	760	570	5,092	98	2030	69%	2021	2031	-	-	לא	אחרי הגשה למחוזית
רמת ורבר	פתח תקוה	100%	102	378	276	5,225	98	2029	87%	2022	2029	הוגשה בקשה	יש	לא	בדיקת עמידה בתנאי סף לפני דיון להפקדה
סה"כ באיחוד אפקטיבי			**3,317**	**12,459**	**9,003**	**81,140**	**92**		**87%**						

6.4.8.1.1 פרוייקטים שקיבלו תב״ע או צפויים לקבל תב״ע בשנת 2026 – נתונים פיננסיים

שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	חלק התאגיד בפרויקט	כמות יח״ד לשיווק	מ״ר למסחר ומשרדים	עלויות שהושקעו[3] באלפי ש״ח	הכנסות צפויות[4] באלפי ש״ח	רווח גולמי צפוי[4,5] באלפי ש״ח	שיעור רווח גולמי צפוי[4,5]	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שיושקע בפרויקט[12]	הון עצמי שיושקע	טווח מחיר למ״ר[13]
אנה פרנק	בת ים	50%	368	21,000	3,255	656,416	137,658	21%	171,974	66,060	26 - 32
אנסקי	פתח תקווה	75%	511	785	6,884	1,078,851	110,329	11%	177,068	118,293	26 - 32
הנרייטה	תל אביב	50%	83	75	780	212,803	42,895	20%	54,175	20,748	58 - 71
ברקאי הנוטר	תל אביב	33%	180	199	2,039	274,391	65,783	24%	79,393	25,557	41 - 50
הרא״ה	רמת גן	100%	99	400	1,687	282,587	48,930	17%	64,625	28,266	32 - 39
הרצל	רמלה	50%	471	14,834	4,841	595,876	77,943	13%	113,288	63,035	19 - 23
כצנלסון	בת ים	75%	482	10,300	5,720	1,163,401	248,652	21%	309,055	112,194	26 - 32
מתחם 501[10]	תל אביב	18%	263	-	-	201,624	23,267	12%	35,503	22,653	60 - 73
רסקו	תל אביב	50%	593	1,610	5	811,424	161,940	20%	205,093	81,895	31 - 37
נאות ספיר[7]	אשדוד	33%	700	1,294	334	470,120	48,648	10%	77,680	53,515	20 - 25
קוגל -5	חולון	100%	203	3,404	419	561,547	113,480	20%	143,219	56,330	25 - 30
קוגל 12	חולון	100%	192	308	3,254	507,626	116,779	23%	142,395	48,350	24 - 30
קוגל 13	חולון	100%	203	3,404	3,430	561,547	113,610	20%	143,337	54,834	25 - 31
קליבלנד	תל אביב	100%	136	446	3,777	480,899	72,486	15%	100,156	48,690	33 - 41
שער קטמון[6]	ירושלים	50%	69	2,243	3,480	173,894	41,567	24%	50,202	15,872	32 - 39
בני ברית	הוד השרון	50%	93	931	-	180,862	34,776	19%	44,512	18,406	28 - 35
ברזיל	תל אביב	40%	118	-	435	221,396	38,278	25%	50,579	23,017	51 - 62
העמל והיוגב	רמת גן	100%	462	1,500	3,944	1,670,924	352,081	21%	439,284	165,786	34 - 41
הרותם פלדות[8]	אשדוד	33%	1,127	2,202	1,800	858,160	134,370	16%	183,300	90,967	19 - 24
יוספי	רמת גן	80%	164	2,250	847	466,069	98,632	21%	122,918	45,371	33 - 40
פנינת בנימין[9]	קריית גת	100%	848	2,990	3,535	1,544,736	278,035	18%	362,886	144,161	17 - 20
אלכסנדריון	ירושלים	50%	320	115	3,438	563,378	156,371	28%	182,413	51,950	29 - 36
שלם	רמת גן	100%	112	73	1,181	398,005	78,013	20%	99,307	39,326	34 - 41
המתמיד	רמת גן	100%	360	460	718	1,266,999	330,098	26%	390,590	118,088	33 - 40
אורלוב	פתח תקווה	100%	570	5,092	3,470	1,402,708	197,221	14%	279,199	149,743	27 - 33
רמת ורבר	פתח תקוה	100%	276	5,225	3,565	740,582	96,214	13%	140,201	78,391	21 - 25
סה״כ באיחוד אפקטיבי			**9,003**	**81,140**	**62,842**	**17,346,825**	**3,218,056**	**19%**	**4,162,352**	**1,741,498**	

(1) פרויקטים בגינם קיימת תב"ע מאושרת או שצפויה, להערכת החברה, להתקבל בגינם תב"ע בשנת 2026. מתוך סך של 12,195 יח"ד לבניה – התקבלה תב"ע מאושרת ל - 9,723 יח"ד.

(2) במרבית מההסכמים עם בעלי הזכויות קיים תנאי מתלה להוצאת הפרויקט לפועל שהינו שיעור רווחיות מינימלי בפרויקט של לפחות 15% (כאמור בסעיף 6.4.1.3). נכון למועד התשקיף, בפרויקטים בהם הרווחיות נמוכה משיעור של 15%, להערכת החברה ביכולתה להצליח לשפר את הרווחיות הן במסגרת משא ומתן בגין התמורות לדיירים והן באמצעים אחרים (שיפור ההכנסות והורדת עלויות). מובהר כי אין וודאות ביחס לאמור.

(3) העלויות משקפות עלויות שנזקפו לסעיף המלאי בספרים ואינן כוללות עלויות שנזקפו בעבר לדוח רווח והפסד, כנדרש בכללי חשבונאות מקובלים. כל העלויות שהושקעו הינם מהון עצמי.

(4) ההכנסות והרווח הגולמי אינם כוללים רכיב קומבינציה.

(5) בנוסף לרווח הגולמי הצפוי המוצג בטבלה, למועד התשקיף, צפוי להשתחרר רווח קבלני נוסף בעת מכירת הדירות בשיעור ממוצע של 10%-11% מסך עלויות הבניה הצפויות (ראו התייחסות בסעיף 6.5 להלן). כמו כן, במקרים בהם החברה מבצעת את ניהול התכנון, עלויות ניהול התכנון בפועל משולמות ברובן על ידי הכנסות משותפים בפרוייקטים בגין שירות זה.

(6) הפרויקט מופיע גם בטבלה לעיל בדבר פרויקטים בתכנון, בסעיף 6.4.6.6 ו- 6.4.6.7.

(7) נאות ספיר - בפרויקט זה נחתם הסכם הסבת זכויות לפיו הסבת הזכויות לחברה בפועל תבוצע בד בבד עם קיום התנאים המתלים לפי הסכם הפינוי בינוי.

(8) הרותם פלדות - בפרויקט זה נחתם הסכם הסבת זכויות לפיו הסבת הזכויות לחברה בפועל תבוצע בד בבד עם קיום התנאים המתלים לפי הסכם הפינוי בינוי.

(9) פנינת בנימין, קרית גת - במהלך שנת 2025, נחתמו הסכם מכר מניות והסכם הסבת זכויות, עם חברות פרויקט ובעל מניות באחת מחברות הפרויקט, שהתקשרו בהסכמי פינוי בינוי בקרית גת (בסעיף זה: "**היזם**"), כאשר על פי הסכמי ההתקשרות, הסבת הזכויות והעברת המניות לחברה בפועל תבוצע בד בבד עם קיום התנאים המתלים לפי הסכם הפינוי בינוי. כמו כן, בהסכמים נקבע תנאי מפסיק אשר לחברה בלבד הזכות לוותר עליו.

(10) פרויקט 501 – לפרטים בדבר עסקת בעלי עניין לרכישת חלק השותף ראו סעיף 8.8 בפרק 8 להלן.

(11) פרויקטים שלא נכללו בטבלה לעיל:

קדושי מצרים, יהוד - במהלך שנת 2024, נחתם הסכם עם יזם המחזיק ב- 50% מהון המניות של שתי חברות שהתקשרו עם בעלי זכויות בהסכמי פינוי בינוי ברח' קדושי מצרים, הרצל וביקובסקי ביהוד (להלן – "**המוכר**"). הפרויקט כולל 332 יח"ד לפינוי והקמת 1,154 יח"ד. במסגרת ההסכמים שנחתמו ניתנה למוכר אופציה למכור לחברה את חלקו במניות החברות כאמור. בנוסף, נחתמו בין הצדדים הסכם הלוואה, הסכמי מתן שירותים, הסכמי בעלי מניות, וכן הסכמי אופציה לרכישת מניות נוספות בחברות הפרויקט בהתקיים נסיבות מסוימות. בחודש מרס 2026, לאחר מועד הדיווח הכספי, האופציה מומשה.

(12) בכלל הפרויקטים המוצגים בטבלה לעיל, נלקחה הנחה כי היקף ההון העצמי הנדרש הינו בשיעור של כ- 12%. בנוסף, לצורך תחשיב יתרת עודפים צפויה נלקחו ההנחות הבאות:

(א) שיעור שיווק של 2% מההכנסות.

(ב) שיעור ריבית של 3.5% מסך עלויות הפרויקט לפני מימון ומיסים.

(ג) תחשיב העודפים אינו כולל השפעות מיסים.

(13) נתוני טווח מחיר למ"ר מכר משקף טווח מחירים ממוצעים למ"ר ולא טווח עליון ותחתון.

(14) טווח עלות בניה למ"ר ממוצע בכלל הפרויקטים מהווה טווח של ממוצע עלות למ"ר ולא טווח עליון ותחתון והינו כלהלן:

(א) עלות בניה לשטחי תת-קרקע 3,500-4,500 ש"ח למ"ר

(ב) מגורים –שטח עילי 6,100-7,500 ש"ח למ"ר.

(ג) משרדים ומסחר - עלות בניה 4,400 – 7,200 ש"ח למ"ר.

הנתונים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד ומבוססים על ההנחות המתוארות לעיל ולכן, אין וודאות בהתממשותם ועשוי שהנחות אלו יתממשו באופן שונה מהותית מכפי שנחזה.

6.4.8.2 להלן יובא גילוי טבלאי בגין פרוייקטים הצפויים להערכת החברה להתקבל בגינם תב"ע בשנת 2027 ואילך[1,2]

פרויקטים בהם תב"ע טרם אושרה													
שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	חלק התאגיד בפרויקט	כמות יח"ד לפינוי	כמות יח"ד להקמה	כמות יח"ד לשיווק	מ"ר למסחר ומשרדים	צפי משוער לאישור תב"ע	שיעור חתימות	מועד התחלת החתמות	צפי משוער לסיום החתמות	הכרזה מיסוי/ רשות	החלטה מקדמית במסלול מיסוי	מצב תכנוני סטטוטורי
המעגל32	קרית אונו	100%	96	230	134	-	2030	70%	2024	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
המעגל 44	קרית אונו	100%	96	288	192	-	2030	69%	2022	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
אדירים נהריים	תל אביב	100%	120	280	160	575	2028	82%	2016	2029	אין	אין	לפני פורום מהע"ר
אדם הכהן[4]	חיפה	50%	61	240	179	400	2030	0%[4]	2025	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
בית חורון	רמת גן	100%	79	230	151	-	2030	67%	2022	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
בן זכאי	ירושלים	50%	318	950	632	32,760	2028	67%	2025	2030	אין	אין	במתווה תכנוני
ברוריה	רמת גן	50%	203	500	297	2,640	2027	85%	2023	2029	אין	אין	לפני דיון במקומית
ברנר	פתח תקווה	100%	146	511	365	850	2027	66%	2024	2028	אין	אין	במתווה תכנוני
שער ציון [3]	חולון	50%	96	284	188	-	2030	0%	2024	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
האיריס והיסמין	קריית טבעון	50%	185	694	509	-	2032	0%	-	2030	אין	אין	במתווה תכנוני
האצ"ל	נתניה	100%	296	1,088	792	2,000	2027	65%	2022	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
גלבוע	גבעתיים	100%	44	123	79	3,344	2027	66%	2020	2029	אין	אין	התכנית הינה תכנית מתאר, כיום מקדמים תב"ע מפורטת
הבריגדה	חיפה	50%	301	900	599	2,500	2029	45%	2025	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
המעגל 24	קרית אונו	100%	65	153	88	-	2030	0%	-	2034	אין	אין	במתווה תכנוני
המעגל 56	קרית אונו	100%	36	76	40	-	2030	56%	2025	2034	אין	אין	במתווה תכנוני
המעגל 10	קרית אונו	100%	90	230	140	-	2030	0%	2025	2034	אין	אין	במתווה תכנוני
הפודים	רמת גן	100%	115	299	184	-	2030	50%	2025	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
הרחף	חיפה	50%	47	164	117	300	2031	0%	-	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
השחל[3]	ירושלים	100%	66	264	198	-	2029	30%	2025	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
חרוזים	רמת גן	50%	157	350	193	-	2028	35%	2024	2030	אין	אין	דיון במקומית
לה גארדיה[3]	תל אביב	100%	124	345	221	1,870	2027	73%	2016	2029	אין	אין	במתווה תכנוני
מסריק	פתח תקווה	100%	64	256	192	615	2028	75%	2023	2028	אין	אין	במתווה תכנוני
מפרץ שלמה	חולון	50%	255	970	715	21,190	2030	45%	2025	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
מצולות ים	גבעתיים	50%	120	303	183	-	2029	0%	2024	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
מתחם 3	גבעתיים	60%	186	688	502	-	2028	0%	-	2030	אין	אין	במתווה תכנוני
מתחם 4	גבעתיים	40%	127	263	136	9,451	2030	67%	2023	2031	אין	אין	במתווה תכנוני
מתחם 5	גבעתיים	50%	120	250	130	10,257	2029	34%	2025	2033	אין	אין	במתווה תכנוני
מתחם 6	גבעתיים	50%	127	253	126	7,970	2029	53%	2024	2035	אין	אין	במתווה תכנוני
מתחם שרת	קריית טבעון	50%	355	1,420	1,065	-	2030	15%	2025	2030	אין	אין	במתווה תכנוני
סירקין	גבעתיים	100%	79	177	98	7,846	2027	55%	2020	2029	אין	אין	התכנית הינה תכנית מתאר, כיום מקדמים תב"ע מפורטת
פאר[5]	חדרה	33%	394	2,348	1,954	-	2027	73%	2016	2029	אין	יש	במתווה תכנוני
רבקה וצפורה	ירושלים	50%	104	283	179	715	2027	78%	2023	2029	אין	יש	במתווה תכנוני
שז"ר	אור עקיבא	50%	355	1,750	1,395	4,552	2027	87%	2015	2032	אין	אין	על המקרקעין חלה תכנית מתאר מאושרת (353-0087494), שאינה בעלת הוראות מפורטות מקודמת תב"ע חדשה אשר מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה
דוד אלעזר	חולון	50%	86	265	179	8,595	2030	0%	2026	2032	אין	אין	במתווה תכנוני
סה"כ באיחוד אפקטיבי			**5,113**	**17,425**	**12,312**	**118,430**		**544%**					

1) נכון ליום 31/12/25 הושקעו בפרוייקטים עלויות המסתכמות לסך של כ- 28 מלש"ח. כל העלויות הושקעו מהון עצמי.

2) לאחר מועד הדיווח הכספי, זכתה החברה בארבעה מכרזים נוספים להתחדשות עירונית אשר לא נכללו בטבלה זו - מתחם 15 (חיפה), מתחם 20 (חיפה), מתחם הרצפלד (כפר סבא), מתחם האגוז והערמון (מבשרת ציון). בפרויקטים הללו היקף יח"ד לפינוי מסתכם ב-402 יח"ד והיקף היח"ד להקמה צפוי להסתכם ב-1,636 יח"ד.

3) החברה מחזיקה בחברה בת (90%) שעיקר עיסוקה הינו ארגון מתחמי התחדשות עירונית. החברה הבת כאמור זכאית לכ- 2.5% מהיקף המכירות בפרוייקטים שאותם היא מארגנת. צד ג', המחזיק ב 10% ממניות החברה הבת, זכאי לתשלום דמי ניהול שוטפים על חשבון זכאותו ל- 10% מרווחי החברה הבת.

4) פרויקט אדם הכהן - לאחר תאריך החתך, שיעור החתימות עומד על כ- 50%. נכון למועד התשקיף, החברה צופה כי בשנה הקרובה תגיע לרוב החתימות הנדרש.

5) פאר - בפרויקט זה נחתם הסכם הסבת זכויות לפיו הסבת הזכויות לחברה בפועל תבוצע בד בבד עם קיום התנאים המתלים לפי הסכם הפינוי בינוי. כמו כן, בהסכם נקבע תנאי מפסיק כלכלי אשר לחברה בלבד הזכות לוותר עליו.

האמור בפרק זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של החברה במועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה וזאת עקב נסיבות שונות אשר אינן תלויות רק בחברה, לרבות עיכובים בלוחות הזמנים, מנגנוני התאמת תמורה בהסכמים, תלות בספקים, עיכובים רגולטוריים, עיכובים בתשלומים, מועדי אישורי תב"עות, תהליכי תכנון ורישוי, תלות בהסכמות בעלי קרקע, שינויים במצב הכלכלי או איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.20 להלן.

6.4.9 <u>נתונים טבלאיים לענף ייזום למניבים בישראל</u>

להלן נתונים טבלאיים לענף ייזום למניבים בישראל, לרבות לפי טיוטת הנחיית גילוי בנוגע לתחום פעילות נדל"ן מניב עבור הפרויקטים המניבים בהקמה. לפרטים נוספים בדבר אופי הפעילות ראו סעיף 6.6 להלן.

6.4.9.1 טבלה מרכזת ליום 31 בדצמבר 2025 - פרוייקטים עיקריים בייזום למניבים אשר בשלבי הקמה (פרטים כללים)[1]

פרויקטים מניבים בהקמה													
שם הפרויקט	מיקום	שימוש	חלק החברה	שווי בספרים ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח) (חלק התאגיד)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט - (אלפי ש"ח) (חלק התאגיד)	שטח משרדים מ"ר	שטח מסחר מ"ר	יחידות דירות להשכרה	מועד עליה על הקרקע (שנה)	מועד סיום בניה משוער (שנה)	NOI צפוי[9] בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק התאגיד (באלפי ש"ח)	יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח) (חלק התאגיד) [2]	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2025
BEYOND[3]	גבעתיים	מסחר ותעסוקה	39.2%	1,075,750	216,628	124,108	16,558	-	2017	2026	78,776	720,496	48%
עמק ברכה[4,8]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	100.0%	333,854	792,087	40,192	2,784	12	2025	2030	75,106	244,376	0%
ראול ולנברג[5]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	43.5%	160,950	-	24,196	558	-	2021	2026	10,255	117,433	0%
הרצליה 4006 (מוחזק למכירה)[6]	הרצליה	מסחר ותעסוקה	23.0%	74,649	5,831	22,560	1,263	-	2022	2026	נמכר	44,011	נמכר
כנען[7,8]	קריית אונו	דיור להשכרה	100.0%	187,755	123,848	-	-	104	2023	2027	9,485	142,511	0%
סה"כ מאוחד ובאיחוד יחסי				**1,832,958**	**1,138,394**	**211,056**	**21,163**	**116**			**173,622**	**1,268,827**	

1) מוצגים שטחי שיווק ב-100%, נתונים כספיים מוצגים לפי חלק התאגיד באלפי ש"ח.

2) הנכסים ממומנים בהלוואות שיקליות בריבית פריים בטווח של 0.2% ל- 1.3% וללא הצמדה, למעט הלוואות המזנין עבור הפרוקטים ראול וולנברג ו- BEYOND הכוללים ריבית קבועה ומרכיב של "ריבית הצלחה" כמפורט בהערה 3 ו- 5 להלן והלוואת מזנין מהראל לפרויקטים עמק ברכה וכנען, כמפורט בסעיף 6.6.3. החוב לא כולל חוב שאינו ספציפי המיוחס לפעילות נדל"ן להשקעה בהקמה כמפורט בסעיף 6.13.2.

3) BEYOND - יתרת החוב כוללת הלוואת מזנין בסך של כ-156 מיליון ש"ח, כמפורט בסעיף 8.6 בפרק 8 להלן. לפרטים נוספים בדבר נכס מהותי מאד ראו סעיף 6.4.10.

4) עמק ברכה - הפרויקט כולל גם 112 יח"ד למכירה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 6.4.6.1, הערה 11 לעיל.

5) ראול וולנברג - הבניה הושלמה אך טרם התקבל טופס 4. יתרת החוב כוללת הלוואת מזנין בסך של כ-15 מיליון ש"ח. לפרטים בדבר הלוואה זאת ופרעונה הצפוי לאחר מועד הדיווח הכספי, ראה סעיף 6.13.5 להלן.

6) הרצליה (4006) - הפרויקט מוצג בדוחות הכספיים פרופורמה כנכס המוחזק למכירה. נכון למועד הדיווח הכספי נחתם הסכם למכירת הנכס בתמורה לסך של כ- 82 מליוני ש"ח (לפני עלויות עסקה). נכון למועד התשקיף, העסקה הושלמה.

7) כנען - שווי הפרויקט משקף את המקדמות ששולמו עבור פרויקט מגורים בהקמה, אשר השלמת הרכישה והחזקה על הפרויקט תבוצע לאחר קבלת טופס 4. הפרויקט כולל 104 דירות ללא מגבלה סטטוטורית והן ניתנות למכירה בכל עת. החברה פעלה וקיבלה אישור לפי חוק עידוד השקעות הון לפיו ככל שהחברה תשכיר את הדירות לתקופה של 5 שנים היא תהיה זכאית להטבות מס (פטור ממע"מ, פחת מואץ ושיעור מס 11%). בדוחות הכספיים פרופורמה הנכס מוצג ביתרת "הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך".

8) למועד הדיווח הכספי הפרויקטים מוחזקים על ידי תדהר הראל מניבים. לפרטים בדבר החלפת מניות תדהר הראל מניבים במניות החברה, ראו סעיף 6.6.3 להלן.

9) NOI - הינו מדד המשקף את ההכנסה התפעולית נטו והוא מחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים.

6.4.9.2 טבלה מרכזת ליום 31 בדצמבר 2025 - פרוייקטים עיקריים בייזום למניבים - עתודות קרקע וזכויות במקרקעין (פרטים כללים)[1],[13]

עתודות קרקע וזכויות במקרקעין																
שם הפרויקט	מיקום	שימוש	חלק החברה	שווי בספרים ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	עלויות מצטברות שהושקעו ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	צפי עלויות להשלמת הפרויקט (אלפי ש"ח)	שטח לוגיסטיקה מ"ר	שטח משרדים מ"ר	שטח מסחר מ"ר	יחידות דיור להשכרה	מועד עליה על הקרקע (שנה)	מועד סיום בניה משוער (שנה)	NOI צפוי בחישוב שנתי (בהנחת תפוסה מלאה) חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)[10]	טווח שכ"ד למ"ר משרדים[11]	יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)[3]	שיעור תפוסה / שיעור משטחי הנכס לגביהם נחתמו חוזי שכירות מחייבים ליום 31.12.2025	מועד אישור תב"ע/ מועד צפוי לאישור תב"ע
BEYOND LIVING[3]	גבעתיים	דיור להשכרה	39.2%	112,148	58,267	320,306	-	-	-	500	2027	2031	17,987	-	-	-	2023
הצפירה[9]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	33.3%	88,660	70,454	159,563	-	31,596	772	-	2028	2032	16,760	122-149	46,356	-	2021
בית עמנואל[2,9]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	100.0%	1,080	1,080	312,538	-	16,128	233	-	2030	2034	23,253	108-132	-	-	2027
ערבי נחל	תל אביב	מסחר ותעסוקה	20.0%	42,832	39,113	282,444	-	90,650	1,840	-	2030	2034	27,227	113-138	-	-	2027
4009	הרצליה	מסחר ותעסוקה	33.3%	14,162	14,162	191,046	-	42,470	3,096	-	2030	2034	18,420	90-110	-	-	2026
4001	הרצליה	מסחר ותעסוקה	30.0%	23,558	23,558	88,994	-	21,434	707	-	2030	2034	7,644	86-105	-	-	2026
1002	הרצליה	מסחר ותעסוקה	33.3%	8,970	8,970	49,672	-	8,185	441	-	2031	2034	3,471	90-110	4,833	-	2026
פארק ספירים	שדרות	לוגיסטיקה	100.0%	73,300	48,599	187,674	35,963	-	-	-	2027	2029	16,741	-	41,436	-	2021
האטד[2]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	100.0%	-	-	406,877	-	19,358	1,179	-	2028	2032	31,121	113-138	-	-	2024
עליית הנוער[2]	גבעתיים	מסחר ותעסוקה	100.0%	-	-	292,577	-	15,064	470	-	2028	2032	21,607	99-121	-	-	2025
כורזין[2,5,9]	גבעתיים	מסחר ותעסוקה	50.0%	144,961	84,060	361,828	-	60,488	715	54	2030	2034	30,996	77-94	87,735	-	2021
קריית אונו שלב ב[9]	קריית אונו	מסחר ותעסוקה	100.0%	21,120	23,097	206,833	-	12,870	-	103	2028	2031	13,662	54-66	-	-	2026
קסטרא[6,9]	חיפה	דיור להשכרה	100.0%	199,290	254,666	298,007	-	-	-	320	2029	2031	19,152	-	169,463	-	2021
עכו - שלב א'[7,9]	עכו	לוגיסטיקה	75.0%	99,169	80,985	233,618	40,000	-	-	-	2026	2028	20,638	-	42,785	100%	2022
עכו - שלב ב'[7,9]	עכו	לוגיסטיקה	75.0%	128,092	104,604	205,266	51,666	-	-	-	2027	2029	19,878	-	55,263	-	2022
עכו - שלב ג'[7,9]	עכו	לוגיסטיקה	75.0%	256,189	209,213	427,399	103,334	-	-	-	2029	2030	41,083	-	110,528	-	2022
פרדס מילשטיין, גלילות[8,9]	רמת השרון	מסחר ותעסוקה	100.0%	90,534	90,534	313,199	-	20,075	4,760	-	2029	2032	30,093	81-99	71,325	-	2025
מתחם סמוכה[2,9]	פתח תקווה	מסחר ותעסוקה	100.0%	808	808	662,153	-	70,113	795	-	2029	2032	50,118	56-68	-	-	2026
המסגר 46[2,9]	תל אביב	מסחר ותעסוקה	100.0%	1,343	1,343	305,879	-	15,254	874	-	2030	2034	22,362	108-132	-	-	2027
סה"כ מאוחד				**1,306,215**	**1,113,513**	**5,305,873**	**230,963**	**423,685**	**15,882**	**977**			**432,214**		**629,724**		

1) נתונים כספיים מוצגים לפי חלק התאגיד באלפי ש"ח. השטחים הינם שטחי שיווק, כולל חלק השותפים, אך לא כולל שטחי שיווק המתייחסים לזכויות של בעלי קרקע. בפרויקטים בהם טרם אושרה התב"ע השטחים המפורטים מתייחסים למצב תכנוני מבוקש.

2) הקרקע נרכשה בעסקת קומבינציה.

3) החוב כולל הלוואות מבנקים, ממוסדות פיננסיים ומצדדים קשורים, ככל ורלוונטי. הנכסים ממומנים בהלוואות שיקליות בריבית פריים בטווח של 0.2% ל- 1.5% וללא הצמדה. החוב לא כולל חוב שאינו ספציפי המיוחס לפעילות נדל"ן להשקעה בהקמה כמפורט בסעיף 6.13.2.

4) BEYOND LIVING - מגדל מגורים הכולל 500 יחידות דיור קטנות להשכרה בשטח כולל של 43,950 מ"ר, מתוכן 300 יח"ד תהיינה לשכירות ל- 25 שנה בבעלות אחודה מיום מתן תעודת גמר למגורים (קרי, במשך 25 שנים, לא ניתן למכור את היחידות לרוכשים בנפרד, להבדיל ממכירה של 300 הדירות כמקשה אחת לצד ג' אחר שיוכל להמשיך ולהשכיר אותן במשך תקופת ההגבלה של 25 שנים האמורות. לאחר 25 שנים ניתן למכור את היחידות לרוכשים, בנפרד); ו- 200 יח"ד תהיינה לשכירות לצמיתות בבעלות אחודה (קרי, לעולם לא ניתן למכור את היחידות לרוכשים בנפרד, להבדיל ממכירה של 200 הדירות כמקשה אחת לצד ג' אחר שיוכל להמשיך ולהשכיר אותן, אך לא למכור את היחידות בנפרד). בתיקון להסכם הלוואת המזנין לפרויקט התעסוקה והמסחר מחודש מרץ 2026, נקבע כי פרויקט המגורים, BEYOND LIVING, יכלל בהסכם ההלוואה. לפרטים בדבר עסקת בעלי עניין, ראו סעיף 8.6 בפרק 8 להלן.

5) כורזין - פרוייקט בעירוב שימושים הכולל מסחר, משרדים וזכויות לבניית 54 יח"ד המיועדות להשכרה לצמיתות (מחירי ההשכרה יהיו במחירי שוק (ללא פיקוח)) וזכויות למגורים למכירה. ראו גם סעיף 6.6.2 לעיל.

6) קסטרא - הפרויקט כולל זכויות לבניית 320 יח"ד המיועדות להשכרה לתקופה של 20 שנה. מחירי ההשכרה יהיו במחירי שוק (ללא פיקוח).

7) עכו שלב א' - ביום 6 באוגוסט 2025 נחתם הסכם ראשון בקשר עם שכירות מבנה לוגיסטי הכולל כ- 40 אלפי מ"ר בשטח של כ- 80 דונם (40 אלפי מ"ר בנוי). לשוכר הוענקה אופצית רכישה בתנאים המסחריים הקבועים בהסכם. ההכנסות השנתיות צפויות להסתכם לכ- 29 מיליון ש"ח לשנה.

משיקולי גודל, המגרש בעכו המהווה חטיבת קרקע אחת, חולק לשלושה שלבים, בגין כל שלב יקודם היתר בניה נפרד, יבוצע תכנון נפרד, יחתם הסכם ביצוע נפרד ויבוצע שיווק נפרד. בהתאם לקצב השיווק יתכן ובעתיד שלבים ב' וג' יחולקו לשלבים נוספים.

לפרטים בדבר טיפול בזיהום בקרקע בעכו, ראו סעיף 6.15 להלן.

8) פרדס מילשטיין, גלילות - ביום 30 במאי 2024, נחתם הסכם מכר בין חברה בת לצד ג' (להלן - "המוכרת"), לפיו הרוכשת תרכוש מהמוכרת את מלוא זכויותיה במקרקעין, הקיימות ו/או העתידיות, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם המכר, לרבות אישור עסקת שינוי ייעוד המקרקעין ע"י רמ"י. התמורה נקבעה לסך כולל של 90,445 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין. בנוסף, קובע ההסכם כי החברה תשא בתשלומים לרמ"י שיידרשו בגין עסקת שינוי ייעוד המקרקעין וכן בהיטל ההשבחה, ככל ויחול. הסכם

המכר כולל מנגנונים של תוספת תמורה בהתקיים תנאים מסוימים. טרם התקיימו התנאים המתלים לעסקה והתשלום על פי ההסכם שולם לנאמן. בדוחות הכספיים פרופורמה הנכס מוצג ביתרת "הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך".

9) למועד הדיווח הכספי הפרויקטים מוחזקים ע"י תדהר הראל מניבים. לפרטים נוספים בדבר החלפת מניות תדהר הראל מניבים במניות החברה, ראו סעיף 6.6.3 להלן.

10) NOI - הינו מדד המשקף את ההכנסה התפעולית נטו והוא מחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים. בפרויקטים בהם טרם אושרה התב"ע השטחים וה- NOI הצפוי מתייחס למצב תכנוני מבוקש. מתוך 670,530 מ"ר ללוגיסטיקה, משרדים ומסחר מתוכננים ישנה תב"ע מאושרת ל- 385,440 מ"ר. ה- NOI הצפוי בהתאם לתב"ע המאושרת, ללא התחשבות בתכנון המבוקש הוא 306,633 אלפי ש"ח.

11) שכ"ד ממוצע למ"ר מהווה טווח של ממוצע שכ"ד ולא טווח עליון ותחתון. טווח שכ"ד ממוצע למ"ר מסחר ולוגיסטיקה הינו 130-220 ו- 40-45, בהתאמה.

12) טווח עלות בניה למ"ר ממוצע בכלל הפרויקטים מהווה טווח של ממוצע עלות למ"ר ולא טווח עליון ותחתון והינו כלהלן:

(א) עלות בניה לשטחי תת-קרקע 3,500-4,500 ש"ח למ"ר

(ב) מגורים – שטח עילי 6,500-8,500 ש"ח למ"ר.

(ג) משרדים ומסחר - עלות בניה 5,500 – 7,500 ש"ח למ"ר.

(ד) לוגיסטיקה – עלות בניה 3,500 – 4,300 ש"ח למ"ר.

הנתונים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד ומבוססים על ההנחות המתוארות לעיל ולכן, אין וודאות בהתממשותם ועשוי שהנחות אלו יתממשו באופן שונה מהותית מכפי שנחזה.

13) תחשיבי התחזיות הפיננסיות מבוססים על סקרי שוק, המבוססים על מידע פומבי בפרויקטים סמוכים. מעת לעת, מתעדכנים התחשיבים בהתאם למגמות בשוק ולשינויים תכנוניים ורישויים בפרויקט. טרם תחילת ביצועו של הפרויקט מתוקפים התחשיבים על כלל ההיבטים ומבוצע מעקב רבעוני בין הנתונים בפועל לבין תחשיבי העסקה המקוריים ומנוהלים סיכונים באמצעות תקציב בצ"מ (עלויות בלתי צפויות).

6.4.9.3 נכסים מניבים בהקמה - גילוי מצרפי

לפרטים נוספים ראה התייחסות בסעיף 6.4.2.1 לעיל.

	משתנים	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2025	2024	2023
		מאוחד וחלק התאגיד		
משרדים ומסחר	מספר נכסים בהקמה בתום השנה	4	3	3
	סך הכל שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום השנה (באלפי מטרים רבועים)	232,219	189,243	189,243
	סך הכל עלויות שהושקעו בשנה השוטפת (באלפי ש"ח)	303,218	231,153	197,216
	הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות כספיים פרופורמה בתום השנה (באלפי ש"ח)	1,645,203	902,294	623,713
	תקציב הקמה בשנה העוקבת (אומדן) (באלפי ש"ח)	296,359	206,984	141,097
	סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה (אומדן לתום השנה) (באלפי ש"ח)	1,014,546	384,075	525,172
	שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות (%)	29%	30%	28%
	הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי חמישים אחוזים או יותר מהשטח שלהם (אומדן) (באלפי ש"ח)	0	0	0

	משתנים	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2025	2024	2023
		מאוחד וחלק התאגיד		
דיור להשכרה[53]	מספר נכסים בהקמה בתום השנה	1	1	1
	סך הכל יחידות הדיור (מתוכנן) בתום השנה (ביח"ד)	104	104	104
	סך הכל עלויות שהושקעו השנה השוטפת (באלפי ש"ח)	64,249	60,979	55,353
	הסכום שבו מוצגים הנכסים בדוחות כספיים פרופורמה בתום השנה (באלפי ש"ח)	187,755	123,554	63,273
	תקציב הקמה בשנה העוקבת (אומדן) (באלפי ש"ח)	65,060	63,900	59,641
	סך הכל יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות ההקמה (אומדן לתום השנה) (באלפי ש"ח)	123,848	188,049	249,028
	שיעור מהשטח של הנכס הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות (%)	0%	0%	0%
	הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בשנה העוקבת ושנחתמו חוזים לגבי חמישים אחוזים או יותר מהשטח שלהם (מאוחד) (אומדן) (באלפי ש"ח)	0	0	0

[53] ראה גם סעיף 6.4.9.1 הערה 7 להלן.

6.4.9.4 קרקעות להשקעה - גילוי מצרפי

משתנים		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
		2025	2024
הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים פרופורמה בתום השנה (באלפי ש"ח)		1,306,215	1,570,653
סך הכל שטח הקרקעות בתום השנה (בדונם)		551	556
סך הכל זכויות בניה בקרקעות, לפי תכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מטרים רבועים) (1)	משרדים ומסחר (באלפי מטרים רבועים)	398,150	438,416
	דיור להשכרה (ביחידות דיור)	978	990
	לוגיסטיקה (באלפי מטרים רבועים)	237,113	237,113

1) נתוני השטח וזכויות הבניה בקרקע משקפים את כלל השטח והזכויות בקרקעות, כולל החלק בגין קומבינציה.

6.4.9.5 זכויות בניה בלתי מנוצלות בנכסים מניבים (למעט קרקעות להשקעה)

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 אין לחברה זכויות בנייה מהותיות בלתי מנוצלות בנכסים המניבים.

6.4.9.6 רכישה ומכירת נכסים מניבים בהקמה - גילוי מצרפי

אזור		משתנים	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2025	2024	2023
			מאוחד וחלק התאגיד		
ישראל	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בשנה	1	-	1
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בשנה (באלפי ש"ח)	82,000	-	264,954
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה (באלפי מטרים רבועים)	5,479	-	20,000
		NOI של נכסים שנמכרו (באלפי ש"ח)	נמכר לפני הנבה	-	נמכר לפני הנבה
		רווח שנרשם בשל מימוש הנכסים (באלפי ש"ח)	6,993	-	30,484
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בשנה	-	1	2
		עלות נכסים שנרכשו בשנה (באלפי ש"ח)	-	15,554	53,177
		NOI של נכסים שנרכשו (באלפי ש"ח)	-	נרכש לפני הנבה	נרכש לפני הנבה
		שטח נכסים שנרכשו בשנה (דונם)	-	0.3	0.9

6.4.9.7 התאמת שווי הוגן לערכם בדוח על המצב הכספי (אלפי ש"ח):

מאוחד (באלפי ש"ח)		ליום 31 בדצמבר	
		2025	2024
הצגה בדוח תיאור עסקי התאגיד	סך הכל נכסים מניבים בהקמה בסעיף 6.4.9 לעיל	1,832,958	1,025,848
	סך הכל קרקעות להשקעה בסעיף 6.4.9 לעיל	1,306,215	1,570,653
	סך הכל (מאוחד)	**3,139,173**	**2,596,501**
התאמות	נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף המוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי	(74,649)	(53,587)
	התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים וחייבים	-	-
	התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות	-	-
	התאמות אחרות[1]	(267,898)	(216,825)
	סך הכל התאמות	(342,547)	(270,412)
	סך הכל , אחרי התאמות	**2,796,626**	**2,326,089**
הצגה בדו"ח על המצב הכספי	סעיף נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקעות בדוח על המצב הכספי	2,796,626	2,326,089
	סעיף נדל"ן להשקעה מקרקעין בדוח על המצב הכספי	-	-
	סך הכל	**2,796,626**	**2,326,089**

(1) התאמות אחרות כוללות מקדמות על חשבון רכישת קרקעות שהוצגו בדוחות הכספיים בסעיף הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך.

6.4.9.8 גילוי אודות דיור להשכרה

שם הפרויקט	מספר יחידות דיור	סטאטוס פרויקט	מועד סיום צפוי (שנה)
LIVING BEYOND	500	קרקע	2031
קסטרא	320	קרקע	2031
כורזין	54	קרקע	2034
קריית אונו שלב ב	103	קרקע	2031
עמק ברכה	112	בהקמה	2030
סה"כ	**989**		

(1) לפרטים אודות תיאור הפרויקטים ראה טבלה 6.4.9.1 ו- 6.4.9.2.

6.4.10 מבנה מניב בהקמה מהותי מאד - BEYOND

6.4.10.1 כללי

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס –39.19%)	31.12.2025
שם הנכס	פרויקט ביונד (BEYOND) (תדהר סיטי גבעתיים)[54] - פרויקט הכולל בניין ביעוד למסחר ומשרדים בן כ - 68 קומות משרדים ו - 3 קומות גג טכניות מעל 7 קומות פודיום לשימוש משרדים ו/או מסחר ו/או מרכז כנסים, מעל מרתף חניה בן 7 קומות, כאשר במסגרת הבניין כאמור כ-2 קומות משרדים ייוחדו לעיריית גבעתיים; יצוין, כי בסמוך לנכס יוקם פרוייקט BEYOND LIVING (לפרטים ראו בסעיף 6.4.9.2 לעיל).

[54] נכון למועד התשקיף, הנכס מוחזק בבעלות (במושע) בידי הבאים: תדהר סיטי גבעתיים (חברה בבעלות מלאה (100%) של החברה) - 39.19%; יוניון נכסים בע"מ - 39.19%; הימנותא בע"מ - 18.84%; ואדם פרטי נוסף ("**השותף הפרטי**") - 2.78%.

הסכם עסקה משותפת בין תדהר סיטי גבעתיים ויוניון נכסים בע"מ: ביום 12 בינואר 2016, התקשרו תדהר סיטי גבעתיים ויוניון נכסים בע"מ ("**יוניון**") בהסכם עסקה משותפת לרכישת חלקם במקרקעין (כ-78%) ("**הסכם העסקה המשותפת**"). במסגרת הסכם העסקה המשותפת סוכם כי תקום מנהלת לפרוייקט בת ארבעה חברים ("**מנהלת הפרוייקט**") אשר שניים מחבריה יתמנו ע"י תדהר ושניים מחבריה ע"י יוניון. מנהלת הפרוייקט הינה הגוף בעל הסמכות העליונה לקבל את ההחלטות בפרוייקט בנוגע לניהולו, הקמתו ושיווקו (לרבות לאחר ההקמה אלא אם יוחלט אחרת ובכפוף להסכמי העסקה השונים) (בהתאם לרוב המיוחד הנדרש לפי הסכם העסקה המשותפת). מבלי לגרוע מזכויות הצדדים לבצע דיספוזיציה בזכויותיהם ולהחלטות הצדדים, מעת לעת, בכוונת הצדדים לנהל את הנכס כנכס מניב משותף יחד עם יתר בעלי הזכויות במקרקעין. על פי ההסכם, הצדדים להסכם ויתר בעלי הזכויות במקרקעין יתקשרו עם חברת ניהול ואחזקה לאחר אכלוס המבנה.

שירותים הניתנים לפרוייקט מטעם הקבוצה: (1) שירותי ייזום וניהול לפרוייקט ניתנים בידי תדהר השקעות גב בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, אשר זכאית לתשלום מיוניון בגובה 4% (בתוספת מע"מ) מכלל עלויות יוניון בהקמת הפרויקט (כהגדרת מונח זה בהסכם); (2) שירותי ניהול תכנון כנגד תמורה מצד בעלי הזכויות במקרקעין של 3% מכלל עלויות הביצוע והתכנון של הפרויקט (בתוספת מע"מ).

תדהר סיטי גבעתיים גם זכאית לקבל לבדה דמי ייזום אותם התחייבה הימנותא בע"מ ("**הימנותא**") לשלם לתדהר סיטי גבעתיים ויוניון (כנעברות זכויות במקרקעין) ("**דמי ייזום הימנותא**") וזאת עד לסכום השווה ל- 4% (בתוספת מע"מ) מכלל עלות הימנותא בהקמת הפרויקט (כהגדרתם בהסכם), כאשר יתרת דמי יזום הימנותא (ככל ותהא) תחולק לפי יחס שיתוף הצדדים (התחייבות הימנותא לפי ההסכם עימה הינה לתשלום 12% מעלות הבניה של זכויות הימנותא בפרויקט בתוספת מע"מ אשר משולמת בחלקים לפי אבני דרך, כאשר הזכאות לעיל של תדהר סיטי גבעתיים נוגעת לתשלום של 2/3). עוד זכאים יוניון ותדהר סיטי גבעתיים, בחלקים שווים, לדמי ניהול אותם התחייבה הימנותא לשלם בשיעור 12% (בצירוף מע"מ) מדמי השכירות שיגיעו לה, מעת לעת, בגין הפרויקט. ההסכם כולל עילות הפרה ותרופות כמקובל, וכן הוראות בדבר הלוואה בריבית מוגברת ואף דילול במקרה של אי הזרמת כספים נדרשים לפרוייקט לפי החלטת מנהלת הפרוייקט או בנק מלווה (והכל בכפוף למגבלות הבנק כאמור). ההסכם קובע, כי הצדדים לא יהיו רשאיים לבצע דיספוזיציה בקשר לזכויותיהם בפרויקט טרם קבלת טופס 4 למעט מקרה בו יחליטו הצדדים פה אחד למכור זכויות או שטחים לצדדים שלישיים. בנוסף, קיימות מגבלות על דיספוזיציה בזכויות בהתאם ובכפוף למנגנונים הקבועים בהסכם: זכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות ותנאים נוספים. תדהר סיטי גבעתיים התחייבה למגבלות מסוימות על נטילת הלוואות נוספות. כמו כן הוסכם, כי למעט אם יוסכם אחרת כל אחד יהיה אחראי לפירעון חובותיו כפי חלקו כלפי גורמים מממנים ולשיפוי הצד האחר במקרה של חיוב עודף. הסכם זה יבוטל במקרה בו ימכרו הצדדים יחדיו את מלוא זכויותיהם והתחייבויותהם בקשר עם הפרויקט. ביום 25 במרץ 2024, נחתמה תוספת להסכם העסקה המשותפת בין תדהר סיטי גבעתיים ליוניון, המסדירה את מימון הפרויקט שניטל על ידי תדהר סיטי גבעתיים (ראו להלן). התוספת קובעת, כי תדהר סיטי גבעתיים תסלק את ההלוואה או תבצע מימון מחדש בתוך 18 חודשים ממועד קבלת טופס 4. עוד נקבע, כי בכפוף להוראות ההסכם, במקרה של הליכי מימוש לחוב תדהר סיטי גבעתיים, יוניון תהא רשאית לפדות את הסכום הנדרש עבור תדהר סיטי גבעתיים או לחייב את תדהר סיטי גבעתיים ליטול ממנה הלוואה לצורך הפדיון הלוואה זו תישא ריבית שנתית של 20% בתוספת הצמדה (חלף 10% בתוספת הצמדה בהסכם המקורי) ובכל מקרה יחולו גם הוראות הסכם העסקה המשותפת לעניין הלוואה זו. נכון למועד התשקיף, לא קיימת הלוואה כאמור. קיימים מנגנונים ליישוב סכסוכים. כמו כן, לאחר קבלת טופס 4 יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להפעיל מנגנון BMBY לרכישת חלקו בפרויקט של הצד השני בהתאם לתנאים שיפורטו בהצעתו של הצד המבקש את הפעלת המנגנון (ההצעה תהיה כספית בלבד).

הסכם שיתוף בין תדהר סיטי גבעתיים ויוניון (שתיהין יחד בסעיף זה להלן: "**היזם**") לבין השותף הפרטי (2.78%) (כהגדרתו לעיל) מיום 9 בפברואר 2016: בהסכם נקבע, כי ניהול הפרוייקט יעשה בידי היזם. היזם העניק לשותף הפרטי אופציה (לפי שיקול דעתו של השותף הפרטי) לחייב את היזם לרכוש ממנו את מלוא זכויותיו במקרקעין ובפרויקט כמקשה אחת לתקופה שתחילתה במועד ההתקשרות בהסכם וסיומה בתום 20 שנים. התמורה תתבסס, ככלל ובכפוף לתנאי ההסכם, על שווי זכויות השותף הפרטי (כזכויות בנויות בניכוי עלויות מסוימות) בתוספת פרמיה של 10%. כמו כן, ליזם נתנה האופציה לחייב את השותף הפרטי למכור ליזם את מלוא זכויות השותף הפרטי בתנאים דומים ללעיל, כאשר לשווי הזכויות תתווסף פרמיה של 15% עד מועד קבלת טופס 4 ולאחר מכן פרמיה של 10% ("**האופציה ליזם**"). היזם והשותף הפרטי לא רשאים למכור את זכויותיהם בפרוייקט או לפרק את השיתוף טרם קבלת טופס 4 ולאחריו, אלא בכפוף לתנאים ולמנגנונים הקבועים בהסכם (תוך הבחנה בין ייחוד שטחים וללא). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו היזם יבקש למכור את מלוא (בשלמות) זכויותיו לצד ג' אזי השותף הפרטי יצטרף למכירה לפי חלקו, ובכפוף להוראות ההסכם, ובלבד שחלקו של השותף הפרטי בתמורה יהא לפחות בהתאם לתנאים הקבועים במסגרת האופציה ליזם. ההסכם כולל סעדים במקרה של הפרה (לרבות הזכות לפעול להעברת זכויות הצד המפר). צד לא יוכל לשעבד את זכויותיו בפרויקט לכל מטרה זולת הפרויקט. הסכם השיתוף יגיע לכדי סיום במקרה בו ימכרו הצדדים יחידיו את זכויותיהם וחובותיהם בקשר עם הפרויקט.

מיקום הנכס	רח׳ אריאל שרון, פינת רח׳ ערבי נחל, גבעתיים (גוש: 7105, חלקה 144, מגרש 105)
שטח הקרקע לשיווק	10,543 מ״ר
שטחי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים לפי	מגדל מסחר ומשרדים הנמצא בשלבי בנייה ויתרת זכויות בנייה להקמת מגדל נוסף לדיור להשכרה.
מבנה ההחזקה בנכס	נכון למועד התשקיף, הנכס מוחזק בבעלות (במושע) בידי הבאים: תדהר סיטי גבעתיים (חברה בבעלות מלאה (100%) של החברה) – כ- 39.19%; יוניון נכסים בע״מ – כ- 39.19%; הימנותא בע״מ- 18.84%; ואדם פרטי נוסף (״**השותף הפרטי**״) - 2.78%.
חלק התאגיד בפועל בנכס	39.1912%
ציון שמות השותפים לנכס	ראו לעיל.
תאריך רכישת הקרקע (בידי החברה)	2016
תאריך התחלת עבודות הקמה	2017
פירוט זכויות משפטיות בנכס	ראו לעיל.
זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות בלתי מנוצלות	אין
מצב רישום זכויות משפטיות	בעלות רשומה
ציון האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס	ראו להלן פרטים בדבר הסכם ליווי.
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיצא באלה)	כ-3.5 קומות מתוך 7 מרתפי הפרויקט נמצאים מתחת למי תהום וכדי לבצע את הדיפון, חפירה וביסוס החברה נדרשה לשאוב את מי התהום עד למפלס התחתון של הביסוס. מים אלו עברו טיהור במכון טיהור שהוקם באתר והוזרמו לאיילון באישור. הליך זה הסתיים לפני כשלוש שנים ומפעל הטיהור פורק.

<u>הסכם שיתוף הימנותא מיום 19 באוגוסט 2009</u> כפי שתוקן (ההסכם הומחה לתדהר סיטי גבעתיים ויוניון עם רכישת זכויותיהם בקרקע): לפרטים בדבר התחייבויות הימנותא ראו לעיל. כמו כן, ההסכם קובע זכויות קדימה לצדדים בעניין מכירת הזכויות לצד ג׳ וזכות הצטרפות של הימנותא (והכל בכפוף לתנאי וסייגי ההסכם). בכוונת הצדדים להחזיק את הפרויקט, ככלל, כנכס מניב משותף ולהשכיר את יחידותיו יחד, למעט אם יוחלט אחרת והכל בכפוף לזכויות הצדדים לפי ההסכם. הסכם השותפות יעמוד בתוקפו עד למקרה בו ימכרו הצדדים יחדיו את מלוא זכויותיהם והתחייבויותיהם בקשר עם הפרויקט או במקרה של פירוק שיתוף מלא בעין ככל ויוסכם והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם. ההסכם כולל סעיפי הפרה ותרופות (לרבות פיצוי מוסכם) וכן סעיף יישוב סכסוכים. במקרה של חילוקי דעות מהותיים שאינם ניתנים לגישור יהא כל אחד מהצדדים רשאי להביא להיפרדות על דרך של רכישת חלקו של הצד השני לפי המנגנון הקבוע לכך בהסכם. יצוין, כי בין הצדדים נקבעו מנגנונים לאישור התקשרויות מסוימות. הימנותא אישרה כי הקמת הפרויקט תעשה לפי החלטת היזם וזאת מבלי לגרוע מהאמור בהסכם השיתוף. הסכמי השיתוף לעיל חלים על כל שטחי הקרקע.

<u>הסכמי ביצוע עם תדהר בניה</u>: נכון למועד התשקיף, נחתמו בין היתר הסכמי ביצוע בקשר לנכס כדלקמן: (א) הסכם בין היזם לתדהר בניה כקבלן ראשי לביצוע תוך 47 חודשים לפני תקופות גרייס של 6 חודשים ולפני תוספות ו-(ב) הסכם בין הימנותא לתדהר בניה (להשלמה תוך 56 חודשים ממאי 22 לפני תקופות גרייס של 6 חודשים ולפני תוספות). ההסכמים הינם בשיטת Cost Plus. כמו כן, תדהר בניה זכאית לתשלום בגין ניהול קבלנים ממונים. למזמין תחת ההסכמים שמורה הזכות להפסיק את העבודות זמנית או לצמיתות (במקרה של הפסקה עקב מעשה או מחדל של המזמין תדהר בניה תהא זכאית לתשלום בגין העובדות שבוצעו וההוצאות בפועל). כמו כן קיימות עילות בגינן ניתן לבטל את ההסכם. תדהר בניה אחראית לתיקון ליקויים ופגמים בתקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק המכר (דירות) ולשיפוי. על פי הסכמות הצדדים, ימסרו ליוניון ערבויות חברה מוגבלות מטעם תדהר סיטי גבעתיים ו/או תדהר בניה ונכסים להבטחת התחייבויות ביצוע ובדק בהתאם לקבוע בהסכם. להימנותא זכויות עיכבון מכח התמורה וכן ערבות בדק. יצוין, כי בחודש אפריל 2025, נחתם גם הסכם משולש בין היזם (כהגדרתו לעיל) לתדהר בנייה ולתדהר גמרים, לביצוע עבודות גמר בשטחים מסוימים בנכס בתנאי Cost Plus.

<u>השכרת הנכס</u>: נכון למועד התשקיף, הושכרו כ-44% מהשטחים להשכרה בנכס וזאת לשוכרים שונים מעולמות המקצועות החופשיים (כגון עורכי דין), תחום השכרת חללי עבודה והיי-טק (תקופות השכירות כולל תקופות אופציה נעות בין 5 שנים לבין 25 שנים). במסגרת הסכמי השכירות נתנו לשוכרים תקופות גרייס כמקובל בשוק בהתאם לגודל הנכס המושכר. יצוין, כי חלק מהשוכרים שוכרים את הנכס ברמת גמר מוסכם אותו מבצעת תדהר גמרים (כאשר התשלום מגולם, ככלל, בדמי השכירות); חלק מהשוכרים שוכרים את הנכס ברמת מעטפת ומבצעים התאמות במושכר באמצעות תדהר גמרים; וחלק מהשוכרים שוכרים את הנכס מבעלי הזכויות ברמת מעטפת אך קבלו הקצב לביצוע עבודות התאמה באחריותם, באמצעות צד ג׳ (תשלום ההקצב מגולם, ככלל, בדמי השכירות). יצוין, כי מתוך השוכרים, קיים הסכם שכירות עם שוכר יחיד ל-17 קומות לתקופת שכירות ראשונה בת 10 שנים (עם אופציות להארכה שנתנו לשוכר עד למקסימום תקופות שכ״ד כוללת של של 24 שנים ו-9 חודשים). לשוכר קיימת אפשרות להקטנת המושכר כפוף לתנאי ההסכם (לרבות פיצוי מסוים - כפוף לתנאי ההסכם). ההסכם כולל מנגנון הצמדה, עליה בדמי השכירות בתקופות האופציה וכן מספר חודשי פטור מדמי שכירות בתקופת השכירות הראשונה וחודש פטור אחד בכל שנה בתקופות האופציה. קיימות מגבלות על העברת זכויות הצדדים (לרבות לעניין מכירת שטחים לפני טופס 4 במגדלים ומכירת שטחים מסחריים), כאשר במקרה של מכירת הבניין בחלקים, לשוכר זכות הצעה ראשונה לרכישת השטחים המושכרים, והכל בכפוף לתנאי ההסכם. השטחים ניתנים להשכרה בשכירות משנה בידי השוכר בכפוף למגבלות הקבועות בהסכמי השכירות. לא הועמדו בטוחות. קיימים מנגנוני פיצוי בגין עיכובים במסירת המושכר. נכון למועד התשקיף, מרכז הכנסים בפרויקט צפוי להיות מופעל על ידי מפעיל, בין היתר, לפי מנגנון חלוקת רווחים.

במסגרת הפרויקט קיימות התחייבויות לביצוע מטלות ציבוריות בהיקפים לא מהותיים. כמו כן, קיימת זכות לרישום זיקת הנאה להרחבת דרך ותשתיות ציבוריים לטובת העירייה.

שיטת הצגה בדוחות הכספיים פרופורמה	איחוד יחסי של העסקה המשותפת (פעילות משותפת).
זהות קבלן מבצע	תדהר בנייה.
שיטת התחשבנות (פאושלי / כתב כמויות / אחר)	Cost Plus
פרטים על מכירת הנכס	בכוונת החברה להחזיק בפרויקט כנס מניב.

6.4.10.2 נתונים עיקריים בדבר הנכס

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 39.19%)	**2025**	**2024**	**2023**
עלות מצטברת לתחילת השנה (באלפי ש"ח)	1,734,274	1,238,536	903,550
עלות שוטפת שהושקעה במהלך השנה (באלפי ש"ח)	610,263	495,739	334,986
סך הכל עלות מצטברת לסוף שנה (באלפי ש"ח)	2,344,537	1,734,274	1,238,536
שווי הוגן בסוף שנה (באלפי ש"ח)	2,744,876	1,736,362	1,266,182
ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש"ח)	2,744,876	1,736,362	1,266,182
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח)	398,251	16,071	(98,550)
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות - ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה בשנה (באלפי ש"ח)	הנכס נמדד בשווי הוגן	הנכס נמדד בשווי הוגן	הנכס נמדד בשווי הוגן
מועד השלמה צפוי (כפי שדווח בסוף כל שנה)	רבעון 4, 2026	רבעון 4, 2026	רבעון 4, 2026
עלות השקעה כוללת צפויה (כפי שדווחה בסוף כל שנה) (באלפי ש"ח)	2,897,284	2,608,241	2,370,036
עלות השקעה שטרם הושקעה (כפי שדווחה בסוף כל שנה) (באלפי ש"ח)	568,934	979,335	1,707,271
שיעור השלמה תקציבי (%)	78%	62%	28%
NOI משימושי ביניים (באלפי ש"ח)	-	-	-

6.4.10.3 פעילות שיווק

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 39.19 %)	**שימושים**	**2025**					**2024**	**2023**
		כל השנה	**רבעון 4**	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי שכירות בשנה השוטפת (%)	משרדים	9%	9%	לא נחתמו חוזים חדשים			4%	6%
	מסחר	1%	1%	לא נחתמו חוזים חדשים			28%	-
שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי שכירות (במצטבר) (%)	משרדים	43%	43%	34%	34%	34%	35%	31%
	מסחר	29%	29%	28%	28%	28%	28%	-
דמי שכירות ממוצעים למטר רבוע בחוזים שנחתמו בשנה (טווח) (באלפי ש"ח)	משרדים	145	145	לא נחתמו חוזים חדשים			90	98
	מסחר	220	220	לא נחתמו חוזים חדשים			100	לא רלוונטי
סך הכל הכנסה שנתית (לאחר השלמה) מחוזי שכירות חתומים (באלפי ש"ח)	משרדים	72,553	72,553	60,185	60,185	60,185	53,345	47,963
	מסחר	7,450	7,450				6,840	לא רלוונטי
שיעור מהשטח המוקם לגביו נחתמו חוזי שכירות עתידיים סמוך למועד חתימת התשקיף (במצטבר) (%)	משרדים	46%						
	מסחר	31%						

במהלך הרבעון הרביעי 2025 ועד מועד פרסום התשקיף, לחברה חוזים נוספים בתהליך חתימה (הסכמים אשר הפן העסקי בהם סוכם בין הצדדים ונוסח ההסכם בשלבי עריכה מתקדמים לקראת חתימה) בקשר עם השכרת 33 אלפי מ"ר מסחר ומשרדים נוספים. ההכנסות השנתיות הנובעות מההתקשרויות הללו צפויות להסתכם בכ- 53 מיליוני ש"ח. סה"כ ההכנסות השנתיות מחוזי שכירות חתומים ומחוזים בתהליכי חתימה צפויים להסתכם בכ- 141 מיליוני ש"ח. לאחר חתימה על הסכמי שכירות אלו שיעור השיווק צפוי לעמוד על כ- 68% במשרדים ועל כ- 56% במסחר.

6.4.10.4 <u>שוכרים עיקריים</u>

נכון למועד התשקיף, אין בנכס שוכר עיקרי.

6.4.10.5 <u>מימון</u>

מימון מסוים (חלק התאגיד במימון – 100%)			ליווי פרוייקט בניה של נכס מניב - באמצעות קונסורציום מלווים ("המלווים") הסכם מיום 16.1.2024 בין המלווים לתדהר סיטי גבעתיים (בסעיף זה: "הלווה")	הלוואה נחותה מכח הסכם מימון מיום 1.1.2020 בין תדהר סיטי גבעתיים ל- Tiger Joy Investments Israel Ltd (לפרטים ראו סעיף 8.6 לתשקיף)
יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	31.12.2025 (באלפי ש"ח)	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	-	-
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	564,377	156,119
	31.12.2024 (באלפי ש"ח)	מוצג כהלוואות לזמן קצר:	-	-
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	349,500	128,971
שווי הוגן ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)			564,377	156,119
תאריך נטילת הלוואה מקורי			הסכם מיום 16 בינואר, 2024	1 בינואר 2020 ותיקון להסכם מיום 24 במרץ, 2026
גובה הלוואה מקורי (באלפי ש"ח)			מסגרת אשראי (מימון ו/או ערבויות) עד לסך של 733,000 אלפי ש"ח (בכפוף לתנאי ההסכם). מסגרות האשראי צמודות למדד תשומות הבניה.	40% מההון העצמי של תדהר סיטי גבעתיים בפרויקט (חלק המשרדים בלבד) והכל בהתאם לתכנית הקיימת במועד ההתקשרות עם המלווה. לפרטים נוספים לרבות בדבר הכללת ההון הנדרש עבור פרויקט המגורים, ראו בסעיף 8.6 לתשקיף.
שיעור הריבית שבפועל (אפקטיבית) ליום 31.12.2025 (%)			ריבית חוזית: פריים בצירוף תוספת סיכון בשיעור שנתי של 0.8%. בנוסף כולל ההסכם התחייבות הלווה לתשלומי עמלות שונות, לרבות בדבר אי ניצול מסגרת אשראי ובגין ערבויות בנקאיות. קיימת ריבית פיגורים. פירעון מוקדם כפוף, בין היתר, לעמלת פירעון מוקדם.	ריבית חוזית בשיעור שנתי של 3.78% ביחס לחלק המשרדים ו-5.78% ביחס לחלק המגורים (טרם הועמד). בנוסף המלווה יהיה זכאי ל-16% מה-Available Funds (כהגדרתם בהסכם) של הפרויקט, וזאת עד ל- IRR מקסימאלי למלווה של 29%, והכל כמפורט בסעיף 8.6 לתשקיף.
מועד פירעון קרן וריבית אחרון			במועד האחרון הצפוי לאשראי לפי התזרים החזוי לפרויקט או על פי דוח המפקח (לפי המוקדם). תוקף: 31.01.2028. בחס לערבויות בנקאיות: עד למועד בו תפקענה על פי תנאיהן (הלווה התחייבה לפעול לביטול ערבויות אשר טרם פקעו במועד הפירעון הסופי).	כל התשלומים למלווה יעשו אך ורק מה- Available Funds של הפרויקט וזאת לפי סדר הקדימויות הקבוע בהסכם. (לפרטים ראו סעיף 8.6 בתשקיף). יצוין, כי על פי ההסכמות עם המלווים הבכירים לא יבוצעו

		תשלומים תחת ההלוואה אלא בכפוף לאישור המלווים בהלוואה הבכירה.
תניות פיננסיות מרכזיות	החברה התחייבה כלפי המלווים, כי כל עוד תדהר סיטי גבעתיים תחוב, מעת לעת, למלווים בגין שירותי אשראי ו/או שירותים בנקאיים אחרים ("**כתב ההתחייבות**") החברה תעמוד, בין היתר, באמות המידה הפיננסיות הבאות (כהגדרת המונחים שלהלן בהסכם המימון) ובכל עת: **פרמטר** / **התניה** / **בפועל ליום 31.12.25** / **סמוך למועד התשקיף** סכום ההון העצמי המוחשי (מאוחד) / גבוה מסך של 800 מש"ח / 2,748 מיליון ש"ח / 2,806 מיליון ש"ח יחס הון עצמי מוחשי (מאוחד) לסך מאזן (מאוחד) / לא יפחת מ- 20% / 28% / 28% יחס הון עצמי מוחשי (סולו) לסך מאזן (סולו) / לא יפחת מ- 40% / 64% / 68% יחס חוב פיננסי נטו (מאוחד) ל- CAP (מאוחד) / לא יעלה על - 70% / 59% / 59% יחס חוב פיננסי נטו (סולו) ל- CAP (סולו) / לא יעלה על - 60% / 29% / 26% נכון למועד הדוח החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות שנקבעו בהסכם הליווי. עוד התחייבה החברה, כי כל עוד כתב ההתחייבות בתוקף, היא לא תיצור "שעבוד צף כללי" על כלל רכושה. החברה כערבה חבה גם בחובת שיפוי כלפי המלווים. הפרה של האמור לעיל, מהווה הפרה ועילה לפירעון מיידי.	
תניות מרכזיות אחרות	ההסכם נועד לממן את חלקה של הלווה בלבד מעלויות הפרויקט (וכן למימון חלקו של השותף הפרטי, לפי שיקול דעת המלווים, במקרה שלא יעמיד את חלקו בעלויות הפרויקט. נכון למועד התשקיף, לא נדרש). תנאי מוקדם להעמדת כל סכום מתוך מסגרת האשראי ללווה הינו כי יתר בעלי הזכויות יעמידו את חלקם בעלויות הקמת הפרויקט. כל הפעילות הכספית של הלווה בקשר עם הפרויקט, לרבות האשראי, ההוצאות וההכנסות, תעשה באמצעות חשבונות האשראי וההוצאות של הפרויקט, ואך ורק לצרכי הפרויקט, ובכפוף להוראות ההסכם והמפקח שמונה מכח ההסכם. יצוין, כי הלווה התחייבה (לרבות כתנאי לכל משיכה) לעמוד באבני הדרך הקבועים בהסכם, בין היתר, לעניין לוחות הזמנים לפרויקט, תקציב, עלויות, העמדת הון עצמי, הוצאות, השכרות מוקדמות (שיעור ודמי שכירות), תחזיות מוסכמות וכיו"ב. נכון למועד פרסום התשקיף החברה עומדת באבני דרך שנקבעו בהסכם. הלווה התחייבה גם לקיום הסכמות עם המלווים לעניין אופי הסכמי השכירות ומגבלות שונות לעניין השכרת השטחים. בקרות אירוע הפרה או מניעה לפי דין הלווה, בין היתר, לא תוכל לבצע משיכות ע"ח האשראי . יצוין, כי הלווה אינה רשאית למכור שטחים או יחידות ללא הסכמת המלווים. כמו כן, הלווה התחייבה לא ליטול הון חיצוני. עוד, ובין היתר, התחייבה הלווה לבאים: לא למכור, להסב, למסור חזקה, לשעבד, להמחות על דרך השעבוד או לבצע כל דיספוזיציה אחרת בנכסים המשועבדים (למעט השכרת שטחים מותרת בפרוייקט); לפעול בהתאם להוראות כל דין החלות עליה; לקיים את כל הוראות הסכמי השיתוף במקרקעין ולא לתבוע את ביטולם של הסכמי השיתוף ולא להסכים לשינויים ללא הסכמת המלווים; לשלם את כל התשלומים שיגיעו מהלווה לצדדים שלישיים בקשר לפרויקט; לקיים בכל עת את תנאי היתר הבניה אשר יעמוד בתוקפו בכל עת; עמידה בלוחות זמנים ואבני	לפרטים ראו בסעיף 8.6 לתשקיף.

	הדרך כמפורט לעיל; לבטח את הפרויקט כמוסכם ולהמציא הערכות שמאי לפי הנדרש. בהתקיים העילות הקבועות בהסכם (אשר, בין היתר, כוללות את הבאים) יועמד, בין היתר, האשראי לפירעון מיידי ולמלווים תהא הזכות למימוש בטוחות ולהחזיק בפרויקט (בכפוף לעיתים לתקופות ריפוי וספים להתגבשות העילה, ככל ורלוונטי): אם הלווה (או צד למסמכי ההלוואה) תפר את ההסכם או כל התחייבות אחרת שלה כלפי המלווים (לרבות פיגור בתשלומים); אם הלווה תקבל החלטה ביחס לשינוי מבני ללא הסכמת המלווים; במקרים של פירוק הלווה או קבלת החלטה כאמור, הליכי חדלות פירעון והסדר (לרבות מגעים בעניין זה), ומינוי בעל תפקיד וכיו"ב; אם תוגש בקשה לכינוס נכסים או לעיקול על כלל נכסי הלווה או על נכס מהותי שלה; אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול נכסים המשועבדים לטובת המלווים; במקרה של שינוי שליטה בלווה לרבות בדרך של שעבוד (בכפוף לתנאי ההסכם); אם הלווה הודיעה כי אין ביכולתה לפרוע את חובותיה, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיה; אם תופסק הפעילות העסקית של הלווה או תחדל מלהיות SPE, התקיימות אירוע או קיומו של שינוי אשר יש לו השפעה שלילית מהותית על יכולת הלווה לפרוע את הסכומים המובטחים; במקרה של פגיעה מהותית בנכס משועבד או אם לדעת המלווים חל שינוי מהותי לרעה לעניין הבטוחות; אם תידרש הלווה לפרוע איזה מהחובות או ההתחייבויות שלה לנושים אחרים, בפירעון מיידי או שלא לפי לוח הסילוקין המקורי ובלבד שהסכום הכולל שנדרשה הלווה לפירעון לנושים אחרים יהיה בסכום העולה על 10 מל"ש (ההחרגה אינה קיימת בשעבוד 2017); אם יבוטל רישיון או זכיון מהותי; אי פרסום דוחות שהחברה חבה בפרסומם לרשות מוסמכת; אם אירע אירוע אי חוקיות; אישור לפי סעיף 50; רישום כחברה מפרה; הפרת התחייבויות מצד בעל שעבוד נחות; בקרות אירוע המנוי במסמכים האחרים עליהם חתומה הלווה כלפי הממנים שבקרתם רשאים הממנים להעמיד את האשראי לפירעון מיידי; אם הלווה העבירה זכות מזכויותיה בפרויקט ו/או בנכסים המשועבדים (שאינה מותרת); אם בוטל הסכם השיתוף או שונה שלא באישור המלווים; אם הופסקה הבנייה לתקופה העולה על הקבוע בהסכם; אי עמידה בהתחייבויות השונות הנוגעות לפרויקט כגון אי עמידה בתקציב, מקצב השכרת שטחים ודמי השכרת שטחים; אם ינתנו הודעות ביטול על חוזי שכירות באופן שלאחר הביטול או הקטנת השטחים השכורים, מושכרים פחות מ-42% משטחים מבונים עיקריים בפרויקט או 38% (תלוי המתווה שנבחר בדוח אפס) והחריגה לא תוקנה תוך התקופה הנקובה בהסכם; ביטול או חריגה מתנאי היתר הבניה או מהוראות הדין; הפרה או שינוי מהותי של ההסכם עם קבלן הביצוע או ביטול רישיונו; אי תשלום ההוצאות בפרויקט בידי בעלי הזכויות כפי חלקם/כנדרש; בקרות אחד או יותר מהעילות לפירעון מיידי הקבועות בהסכם, בשינויים המחוייבים, לערב כלשהו לחבויות הלווה כלפי המלווים או אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים של הערב כלפי המלווים בקשר עם הפרויקט שבקרותם ניתן להעמיד חבות של הערב לפירעון מיידי, ובתנאי שלדעת המלווים יש בכך כדי לפגוע מהותית בזכויות המלווים לממש את הערבות ולהעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי ובתנאי שהלווה לא המציאה בטוחה חלופית לשביעות רצון המלווים וכן במקרה שתופר איזו מהתחייבויות של החברה לפי כתב ההתחייבות; בעילות מסויימות הנוגעות לממשכנים, אם לפי דעת המלווים יש בכך לפגוע מהותית בזכויות המלווים/אפשרות המימוש. הלווה התחייבה להפקיד בחשבון האשראי את מלוא הכנסותיה מהפרויקט. הלווה לא תמשוך עודפים או הוצאות מחשבונות האשראי וההוצאות אלא בכפוף לאישור המלווים. כמו כן, המלווים רשאים להחליט שהעודפים יישארו בחשבונות כבטוחה לפירעון אשראים. יצוין, כי למלווים הזכות לאחוז בכל האמצעים שימצאו לנכון לגביית כל הסכומים שפירעונם נדרש, ובכלל כך לחייב כל חשבון המתנהל אצלהם על שם הלווה, הערבים או הממשכנים (כפוף להוראות ההסכם). למלווים זכויות עכבון וקיזוז נרחבות. ההסכם כולל תניות שיפוי כמקובל. הלווה אינה רשאית להעביר או להמחות את זכויותיה או חובותיה מכח ההסכם לאחר ללא הסכמת המלווים.	
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח	כן	כן

האם מסוג non-recourse (לעניין זה, "non-recourse" - מימון ללא זכות חזרה ללווה, מלבד מימוש בטוחה)	לא	לא

6.4.10.6 <u>שעבודים עיקריים</u>

סוג		פירוט		הסכום המובטח בשעבוד ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)
<u>שעבודים</u>	דרגה ראשונה	1.	משכנתא ראשונה בדרגה על מלוא הזכויות במקרקעין (זכויות הלווה ושל יתר בעלי הזכויות (השותפים) ללא הגבלה בסכום ולעניין זכויות השותף הפרטי בהגבלה בסכום של כ- 950 מיליון ש"ח** ; נקבע, כי התחייבויות הממשכנים (בכובעם ככאלו) מהוות גם ערבות בדרך של מימוש המשכנתא ;	ללא הגבלה בסכום.
		2.	בנוסף לעיל, קיימת משכנתא בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום משנת 2017 לשעבוד הזכויות במקרקעין וזכויות הנובעות ממנו (ניתן לבנק הפועלים כבטוחה לכלל חובות הלווה במסגרת רכישת הזכויות במקרקעין) ("**שעבוד 2017**").	
		3.	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות הלווה בפרויקט.	
		4.	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות הלווה על פי ההסכם עם קבלן הביצוע.	
		5.	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות הלווה על פי הסכם השיתוף.	
		6.	שעבוד צף כללי בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל נכסי הלווה.	
		7.	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד על מניותיהם של בעלי המניות בלווה.	
		8.	שעבוד קבוע בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, של מלא זכויות הלווה על פי חוזי שכירות עם שוכרים.	
		9.	ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום של החברה.	

* תמורת מימוש הבטוחות תשמש ראשית לפרוע את האשראי מושא הסכם המימון ולאחר מכן תשמש לפירעון כלל התחייבויות הלווה בקשר עם אשראים אחרים שהלווה חייבת ו/או תהיה חייבת למלווים, ככל וישנם, והגיע מועד פירעונם. המלווים רשאים בכפוף למסמכי המימון להחזיק מתוך פדיון המימוש סכומים להבטחת סכומי פירעון עתידיים.

** יצוין, כי שעבוד בעלי הזכויות הנוספות (השותפים) מבטיח רק את חובות הלווה (ושל השותף הפרטי ככל ויהיה רלוונטי) בקשר עם הפרויקט מבלי שיבטיח התחייבויות אחרות, כאשר במקרה של מימוש השעבוד והפקעת הזכויות במקרקעין תמורת המימוש תושב לבעלי הזכויות הנוספות כפי חלקם (בכפוף להוראות ותנאי ההסכם). יצוין, כי במסגרת חלק ממסמכי המימון צוין, כי עד למועד שחרור הבטוחה (לאחר קבלת טופס 4 ובכפוף להעדר הפרה ולתנאי ההסכם) ("**מועד השחרור**") לא יועמד לפירעון אשראי הלווה בקשר עם הפרויקט בשל אשראי אחר שהלווה חייבת למלווים (והכל בכפוף לאמור בהסכם ובמסמכי המימון כאמור). ככלל, שינויים בשיעורי ההחזקה (לרבות דילול) של בעלי הזכויות ושל הסכמי השיתוף טעונים את אישור המלווים ו/או עמידה בתנאי הסכם הליווי. המלווים הסכימו לקיום זכות קדימה בתנאים מסוימים לרכישת זכויות הלווה (בהתאם, בין היתר, להסכם העסקה המשותפת ולתנאי הסכם הליווי) במקרה של עילה למימוש השעבוד.

6.4.10.7 <u>הערכות שווי</u>

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 39.19%)		2025	2024	2023
השווי שנקבע (באלפי ש"ח)		2,744,876[55]	1,736,362	1,270,532
זהות מעריך השווי		קונפורטי רביב גולדנברג (קונפורטי רפאל וסבינה חלדרוב)	ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ (ירון ספקטור וגיל סיטון)	ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ (ירון ספקטור וגיל סיטון)
האם המעריך בלתי תלוי?		כן	כן	כן
האם קיים הסכם שיפוי?		לא	לא	לא
תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך שאליו מכוונת הערכת השווי)		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
מודל הערכת השווי		היוון הכנסות	עבור שטחים מושכרים - גישת היוון הכנסות עבור שטחים פנויים - גישת ההשוואה	גישת ההשוואה
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי (יינתנו באופן מסוים לפי הערכת השווי שניתנה):				
ההקמה (Construction)	מועד סיום הקמה משוער שנלקח בחשבון בהערכת השווי (תאריך)	רבעון 4, 2026	רבעון 4, 2026	רבעון 4, 2026
	סך כל ההשקעה הונית נדרשת להקמת הנכס, שטרם הוצאה (באלפי ש"ח)	568,934	979,335	לא רלוונטי
	שיעור מרווח יזמי (%)	15% (מיתרת העלויות בהקמה)	10% (על מלוא השווי כגמור)	לא רלוונטי
	יתרת עלויות הקמה (באלפי ש"ח)	568,934	979,335	לא רלוונטי

[55] השווי כולל עלויות היטל השבחה שטרם שולמו ונרשמו בספרי החברה כהתחייבות.

הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי (יינתנו באופן מסוים לפי הערכת השווי שניתנה):					
(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 39.19%)			2025	2024	2023
שווי לאחר הקמה נאמד בגישת ההשוואה (sales comparison approach)	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במטרים רבועים)	משרדים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	123,188
		מסחר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	12,500
		מקומות חניה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	-
	שווי מבונה למטר רבוע בר-השכרה שנלקח בחישוב (באלפי ש"ח)	משרדים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	4,700-5,300
		מסחר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	5,000-9,000
	טווח מחירים למטר רבוע בר-השכרה של נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב (באלפי ש"ח)	משרדים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	90-190
		מסחר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	100-360
		מקומות חניה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	-
	מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב	משרדים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	19
		מסחר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	17
		מקומות חניה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	-
שווי לאחר הקמה נאמד בגישת היוון תזרמי מזומנים (income approach)	לגבי הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך ההשוואה יצוינו: שם/זיהוי הנכס, מיקום, שטח	משרדים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגדל אקרו, מגדלי גינדי שרונה, מגדל אקו טאוור, מגדל SKY TOWER, מגלי עזריאלי, מגדל משרדים במנחם בגין, מגדל MIDTOWN, מגדל משרדים במתחם שרונה, מגדל רוטשילד, מגדל סונול, מגדל סטי, משרדים ברחוב אבא הלל, ברחוב שוהם, מגדל ספיר, בית גיבור ספורט, ומגדל השחר
		מסחר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	שטחי מסחר ברחוב אהליאב, היצירה, מתחם הבורסה, רחוב הרקון, משולש הבורסה, מגדל רוגובין-תדהר, רחוב דרך שלמה 46, רחוב הרצל, אברבנאל, שדרות וושינגטון, לה גרדיה, מגדל השחר, רחוב אריאל שרון, מגדל WE TLV, MIDTOWN, מתחם גני שרונה
		מקומות חניה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (מטרים רבועים) (2)	משרדים (במ"ר)	124,108	128,315	לא רלוונטי
		מסחר (במ"ר)	16,558	16,831	לא רלוונטי
		מקומות חניה	950	950	לא רלוונטי
	שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר-ההשכרה לצורך הערכת שווי (%)	משרדים	100%	100%	לא רלוונטי
		מסחר	100%	100%	לא רלוונטי
		מקומות חניה	100%	100%	לא רלוונטי
	דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למטר רבוע מושכר לצורך הערכת שווי (בש"ח)	משרדים	115-125	105-140	לא רלוונטי
		מסחר	70-220	65-180	לא רלוונטי
		מקומות חניה	1,000-1,100	950-1,500	לא רלוונטי
	תזרים מייצג / NOI מייצג לצורך הערכת שווי (באלפי ש"ח)	משרדים	180,778	166,555	לא רלוונטי
		מסחר	23,965	18,354	לא רלוונטי
		מקומות חניה	11,904	14,587	לא רלוונטי
	שיעור היוון		6%	7%-6%	לא רלוונטי

ניתוחי רגישות לשווי (באלפי ש"ח)	שינוי בשווי במטבע המסחרי			
		2025	2024	2023
דמי שכירות ממוצעים למ"ר	עליה של 0.25%	3,100	4,214	1,741
	ירידה של 0.25%	(3,200)	(3,565)	(1,391)
שיעור היוון \ תשואה	עליה של 0.25%	(144,500)	(91,509)	לא רלוונטי
	ירידה של 0.25%	157,100	98,418	לא רלוונטי

6.4.11 מבנה מניב בהקמה מהותי מאד - עמק ברכה

6.4.11.1 כללי

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 100%) בהנחת פרופורמה	31.12.2025
שם הנכס	פרויקט עמק ברכה[56]
מיקום הנכס	רחוב עמק ברכה פינת יגאל אלון, תל אביב
שטח הקרקע לשיווק	4,622 מ"ר
שטחי הנכס המתוכננים להיבנות, מפוצלים	מגדל עירוב שימושים למסחר, משרדים, מגורים ומבני ציבור
מבנה ההחזקה בנכס	קבוצת תדהר בע"מ מחזיקה 100% מתדהר מיזם מניבים שותפות מוגבלת שמחזיקה 100% בתדהר הראל מניבים בע"מ שמחזיקה 100% בתדהר הראל מניבים הפרוייקט בעמק ברכה – שותפות מוגבלת (בהנחת השלמת הסכם החלפת המניות כמפורט בסעיף 6.6.3 להלן).

[56] כללי: הנכס הינו מקרקעין הממוקם ברח' עמק ברכה פינת רח' יגאל אלון, תל אביב (גוש מס' 7110, חלקות: 21,23,24,25,34,162,164,271,321 (בשלמות) וחלקות: 20,27,28,37 ו-160 (בחלק), המהווה את מגרש הבנייה מס' 1A ושפ"פ 1B בייעוד עירוני מעורב (כ-4.27 דונם) ושפ"פ (כ-0.35 דונם), לפי תכנית 507-0174052 - תא/4007 ('עמק ברכה איילון')). נכון למועד התשקיף, המגרש מצוי בבעלות ובזכויות חוזיות לבעלות (לרבות חלק לא מהותי בחכירה) של תדהר הראל מניבים הפרויקט בעמק ברכה - שותפות מוגבלת ("**שותפות עמק ברכה**"), והכל כמפורט להלן. שותפות עמק ברכה הינה חלק ממיזם תדהר הראל מניבים כמפורט בסעיף 6.6.3 להלן, ולפיכך מוחזקת למועד התשקיף (בשרשור) בידי החברה בשיעור של כ-45% ואילו היתרה בידי הראל בשיעור של כ-49% ובידי טראינבס מניבים בשיעור של כ-6% (לפרטים בדבר הסכם החלפת מניות בעניינה של תדהר הראל מניבים ראו בסעיף 6.6.3 להלן). על פי מסמכי השותפות, השליטה המלאה על ניהול השותפות נתונה לשותף הכללי ולו גם אחריות בלתי מוגבלת לתשלום חיובי השותפות. מסמכי השותפות כוללים הוראות שונות, לרבות לעניין אופן קבלת החלטות וחלוקות. יצוין, כי נכון למועד התשקיף קיימים נושאים בהם נדרש אישור מצד הראל. כמו כן, קיימות מגבלות על העברת זכויות.

נכון למועד התשקיף, בכוונת שותפות עמק ברכה להקים על גבי המגרש מגדל להנבה (למעט לעניין יח"ד המגורים כמפורט להלן) בן 46 קומות (על גבי קומות מרתף) הכולל מסחר, משרדים, מבני ציבור ו- 124 יח"ד למגורים (112 יח"ד הינן בהתאם לתב"ע ו-12 הינן בהתאם לתוספת לפי שב"ס). יצוין, כי בהתאם לתב"ע ולתכנית העיצוב 112 יח"ד ניתנות למכירה בשוק החופשי ו- 10% מהיח"ד בפרויקט (12 יח"ד) צפויות להיות דירות להשכרה לצמיתות בבעלות ובניהול אחודים (דב"י). ככלל, למעט שטחים משותפים, שטחי הסחר והמשרדים ייבנו ברמת מעטפת.

בחודש פברואר 2023, התקבל היתר בניה להריסת מבנים ובחודש מרץ 2025 התקבל היתר לחפירה, דיפון וביסוס בתחום שטח המגרש. למועד זה, טרם ניתן היתר בניה סופי להקמת המגדל. במסגרת הליך הוצאת היתר הבניה ייחתמו על ידי החברה הסכמים מול הרשות המקומית להקמת מבני הציבור והשטחים הציבורים הפתוחים ותחזוקתם בהתאם להתחייבויותיה של שותפות עמק ברכה ועל חשבונה, ינתנו התחייבויות לרישום והפקעות על פי הצורך, הריסה ופינוי והכנת חוות דעת סביבתית. נכון למועד התשקיף, נהרסו כל המבנים אשר היו בנויים והקרקע מתוחמת בגדר ומבוצעות עבודות חפירה ודיפון מכח היתר הבניה שהתקבל לצורך כך.

רכישת הזכויות: לצרכי רכישת הזכויות במקרקעין התקשרה שותפות עמק ברכה במספר הסכמי רכש, הכוללים, רכישת זכויות בחלקות בגוש 7110 המהוות את מלא המקרקעין נשוא הפרויקט בהתאם לתוכנית תא/4007. יצוין, כי ביחס לחלק מהחלקות שנרכשו, שותפות עמק ברכה אינה מחזיקה במלוא הזכויות בחלקה (במושע)(*), ונותרו לצידה בעלי זכויות נוספים בחלקים בלתי מסוימים. חלקי שותפות עמק ברכה בחלקות אלה מתייחסים לשטחים הכלולים בתחום תכנית תא/4007 והמיועדים להיכלל במגרש בעוד חלקים אחרים של אותן חלקות מצויים מחוץ לקו הכחול של התכנית ומוחזקים על ידי בעלי הזכויות הנוספים. בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי ההתקשרות הרלוונטיים, נקבעו עקרונות שיתוף ושיוך לעניין שימוש וניהול עד להשלמת הסדרת הרישום. הסדרת הרישום צפויה להתבצע במסגרת פרצלציה שתבצע החברה בהתאם לתכנית תא/4007, כך שזכויות שותפות עמק ברכה בשטחים הכלולים בקו הכחול של התכנית ייוחדו לחלקה הרישומית החדשה שתיווצר ואשר תהווה את מגרש 1 לפי התכנית, ואילו השטחים המצויים מחוץ לקו הכחול ייוחדו לחלקות הרישומיות הנוספות שתיווצרנה במסגרת הפרצלציה כאמור.

(*) החלקים של שותפות עמק ברכה במושע בחלקות כאמור: חלקה 160: 820/3750 מהבעלות ועוד 820/1730 מהחכירה; בחלקה 28: 20/4460 חלקים; חלקה 20: 73/111; חלקה 27: 3620/4440.

לשם שלמות התמונה יצוין כי ביום 29.9.2022 אושרה למתן תוקף תוכנית תת"ל 101 ב' "קו מטרו M1 צפוני חלק מרכזי". לטענת שותפות עמק ברכה, התוכנית פוגעת בזכויותיה במגרש, בכך שהיא מטילה מגבלות שונות על הקמת מרתפי החניה בפרויקט. על כן השותפות הגישה תביעת פיצויים (לפי שיעורי זכאותה לפיצויים שלא נותרו בידי המוכרים בקרקע) לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965. יוער, כי השפעות התוכנית על הפרויקט היו ידועות לשותפות עמק ברכה כבר בעת רכישת הזכויות במקרקעין.

ביצוע והקמת הפרוייקט: ביום 9 בספטמבר 2025, נחתם חוזה ביצוע בין שותפות עמק ברכה לבין תדהר בניה, לביצוע עבודות קבלן ראשי בפרויקט. על פי ההסכם ובכפוף להוראותיו, תדהר בנייה התחייבה להשלים את העבודות ולמסור אותן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, בתוך 68 חודשים ממועד צו התחלת העבודה (לא כולל תקופות גרייס). התמורה שנקבעה בהסכם (בכפוף להחרגות שונות לרבות בגין קבלנים ממונים) הינה Cost+12%. ההסכם מאפשר את הפסקת העבודות (באופן זמני או לצמיתות). לתדהר בנייה אחריות חוזית לפי התקופות בחוק מכר דירות. בהסכם נקבעו ערבויות ביצוע ובדק אותן תעניק תדהר בנייה. בנוסף, שותפות עמק ברכה התקשרה בהסכם ניהול תכנון עם תדהר השקעות גב בע"מ לקבלת שירותי ניהול תכנון, תיאום תכנון וניהול רישוי והיתרים בתמורה חוזית מוסכמת (בערבות החברה לרבות בגין הסכמים דומים אחרים עם תאגידי פרויקטים אחרים). שותפות עמק ברכה ראשית לסיים את ההתקשרות.

חלק התאגיד בפועל בנכס	100% (ראו לעיל).
ציון שמות השותפים לנכס	-
תאריך רכישת הקרקע (בידי החברה)	2021-2024
תאריך התחלת עבודות הקמה	ספטמבר 2025
פירוט זכויות משפטיות בנכס	בעלות (ראו להלן)
זכויות בניה משמעותיות שצפויות להיות בלתי מנוצלות	-
מצב רישום זכויות משפטיות	בעלות (למעט זכויות בחלק מחלקה 37 אשר יירשמו על שם השותפות לאחר רישום הפרצלציה וזכויות בחלקה 160 - רשומות זכויות בעלות וגם זכויות חכירה בחלק מסוים מהחלקה)
ציון האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת הנכס	כן. לשלב התת קרקע
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכיצא באלה)	אין
שיטת הצגה בדוחות הכספיים פרופורמה	איחוד
זהות קבלן מבצע	תדהר בנייה בע"מ
שיטת התחשבנות (פאושלי / כתב כמויות / אחר)	עלויות בתוספת מרווח
פרטים על מכירת הנכס	בכוונת הצדדים להחזיק את הפרויקט כנכס מניב למעט יח"ד למכירה אשר יימכרו בשוק החופשי.

6.4.11.2 נתונים עיקריים בדבר הנכס

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס – 100%)	**2025**	**2024**	**2023**
עלות מצטברת לתחילת השנה (באלפי ש"ח)	324,619	299,597	148,857
עלות שוטפת שהושקעה במהלך השנה (באלפי ש"ח)	37,470	25,022	150,740
סך הכל עלות מצטברת לסוף שנה (באלפי ש"ח)	362,089	324,619	299,597
שווי הוגן בסוף שנה (באלפי ש"ח)	333,847	345,997	302,373
ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש"ח)	333,847	345,997	302,373
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש"ח)	(49,620)	18,602	2,776
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות - ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה בשנה (באלפי ש"ח)	הנכס נמדד בשווי הוגן	הנכס נמדד בשווי הוגן	הנכס נמדד בשווי הוגן
מועד השלמה צפוי (כפי שדווח בסוף כל שנה)	01/09/2030	01/09/2030	01/09/2030
עלות השקעה כוללת צפויה (כפי שדווחה בסוף כל שנה) (באלפי ש"ח)	1,154,177	1,154,177	1,154,177
עלות השקעה שטרם הושקעה (כפי שדווחה בסוף כל שנה) (באלפי ש"ח)	792,087	792,087	792,087
שיעור השלמה תקציבי (%)[57]	31%	28%	26%
שיעור ביצוע (%)	1%	-	-
NOI משימושי ביניים (באלפי ש"ח)	לא מהותי	לא מהותי	לא מהותי

6.4.11.3 הכנסות והוצאות משימושי ביניים

נכון למועד התשקיף, אין הכנסות והוצאות משימושי ביניים.

6.4.11.4 פעילות שיווק

[57] שיעור השלמה תקציבי אינו משקף שיעור התקדמות בביצוע וכולל את עלות הקרקע.

נכון למועד התשקיף, אין פעילות שיווק בנכס.

6.4.11.5 שוכרים עיקריים

נכון למועד התשקיף, אין בנכס שוכר עיקרי.

6.4.11.6 מימון

מימון מסוים (חלק התאגיד בנכס – 100%) (בהנחת פרופורמה)			**ליווי פרוייקט בניה של נכס מניב - באמצעות קונסורציום מלווים ("המלווים") הסכם מיום 30.12.2025 בין המלווים לשותפות עמק ברכה (בסעיף זה: "הלווה")**	**הלוואה נחותה מכח הסכם מימון מיום 25 במאי 2020 בין הראל לשותפות תדהר והסכם החלפת המניות עובר לרישום למסחר (לפרטים ראו סעיף 6.6.3).**
יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2025 (באלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	-	-
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	229,028	15,348
	31.12.2024 (באלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	229,028	15,348
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	-	-
שווי הוגן ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)			229,028	15,348
תאריך נטילת הלוואה			הסכם (כולל ארכה והעמדה של מסגרת נוספת) מיום 30 בדצמבר 2025.	הסכם מימון מיום 25 במאי 2020 (הלוואה ניטלה בשלבים החל מיום 11.12.2023). לפרטים נוספים ראו סעיף 6.6.3 להלן.
גובה הלוואה מקורי			מסגרת אשראי קיימת (ארכה) עד לסך של 404,141,100 ש"ח וכן מסגרת אשראי נוספת בסכום שלא יעלה על 155,000,000 ש"ח. בכל מקרה סכום מסגרת האשראי לא יעלה בכל עת על סכום צרכי האשראי הצפויים בכל מועד רלוונטי על פי התזרים החזוי לפרויקט כמפורט בהסכם או לפי דוח מפקח עדכני (לפי הנמוך). האשראי ניתן לניצול בחלקו לטובת ערבויות (והכל בכפוף לתנאי ההסכם). למועד התשקיף, האשראי הועמד בגין שלב א' של הפרויקט (עבודות תת קרקע עד 00).	15,348
שיעור הריבית שבפועל (אפקטיבית) ליום 31.12.2025 (%)			6.3%. ריבית חוזית: ריבית משתנה בשיעור של פריים בצירוף תוספת סיכון בשיעור שנתי של 0.7%. בנוסף כולל ההסכם התחייבות הלווה לתשלומי עמלות שונות, לרבות בדבר אי ניצול מסגרת אשראי ובגין ערבויות בנקאיות. קיימת ריבית פיגורים. פירעון מוקדם כפוף, בין היתר, לעמלת פירעון מוקדם.	ריבית בנק ישראל בתוספת 3.5%.
מועד פירעון קרן וריבית אחרון			30 ביוני 2028. הריבית והקרן ישולמו בגין כל הלוואה לפי תנאיה.	11 בדצמבר 2028
תניות פיננסיות מרכזיות			בנק ב' נמנה על המלווים. לפרטים בדבר תניות פיננסיות כלליות אל מול הבנק, ראו בסעיף 6.13.3.2.	לפרטים ראו בסעיף 6.6.3 להלן.

תניות מרכזיות אחרות	ההסכם כולל תנאים דומים ליתר הסכמי המימון הפרוייקטלי של החברה, כמפורט בסעיף 6.13.4. תנאי מקדמי לניצול מסגרות האשראי ולהמשך העמדת המימון הינה קיום תנאים שונים עד ליום 30.9.2026 אשר העיקריים בהם הינם כדלקמן: השקעת הון עצמי נוסף בפרויקט בסך שלא יפחת מ-70 מיליון ש"ח, רישום כנדרש של הבטוחות, המצאת דוח אפס עדכני לפיו אין שוני מנתוני דוח האפס באשר לעלויות, ההשקעות והרווחיות, קבלת היתר בניה שלב א' בתוקף עד למועד הצפוי לסיום הפרויקט, התקשרות בהסכם ביצוע עם הקבלן בהתאם לאישור המפקח, העדר הפרה והעדר מניעה חוקית. כל משיכה או חיוב של מסגרות האשראי טעונות אישורם של המלווים וכפופה לתנאי ההסכם, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, התקציב והעלויות כמפורט בהסכם ובדוח האפס. המלווים רשאים להקטין או לקצר את מסגרות האשראי ככל שעל פי דוח המפקח יתגלה כי צרכי האשראי בפרויקט פחתו או בטלו. נכון למועד התשקיף, התחייבה הלווה שלא למכור, להשכיר או להחכיר כל יחידה או נכס בפרוייקט, אלא בהסכמת המלווים. כמו כן הלווה התחייבה, בין היתר, לא ליטול אשראי נוסף למעט הלוואות בעלים נחותות לשביעות רצון המלווים, לא לבצע כל דיספוזיציה בנכסים המשועבדים ו/או לשעבדם, לפעול בהתאם לכל הוראות הדין, לקיים את כל התחייבויותיה החוזיות הקשורות בפרויקט, לעמוד בכל תנאי היתר הבניה, להעסיק צוות ניהולי ברמה נאותה, לפעול לפי כל דין, להמציא שמאויות בהתאם לנדרש, וכן לא לשלם דיבידנדים, החזר הלוואות בעלים או תשלומים אחרים לבעלי המניות, והכל אלא בגבולות התקציב שאושר לפרויקט. כל הפעילות הכספית של הלווה, לרבות האשראי, ההוצאות וההכנסות תעשה באמצעות חשבון ליווי הפרויקט בלבד, אך ורק לצרכי הפרויקט והכל בכפוף לאישור המלווים, עמידה בתנאי ההסכם ודוח אפס (לרבות תקציב הפרוייקט). בהמשך לאמור לעיל, הלווה לא תמשוך מחשבון הפרוייקט עודפים אלא באישור המלווים, כאר המלווים יהיו רשאים לקבוע כי העודפים יוותרו בחשבון הפרוייקט וימשיכו להבטיח את פירעון יתר החובות וההתחייבויות של הלווה כלפי המממנים. להלן עילות עיקריות שבגינן המלווים יהיו רשאים, בין היתר, להעמיד את האשראי לפירעון מיידי ולממש כל בטוחה (כפוף ככל ורלוונטי לתקופות ריפוי ולעיתים לסף לשם התגבשות העילה): (1) הפרה מצד הלווה אילו מהתחייבויותיה כלפי המממנים; (2) שינוי מבני או שינויי שליטה (כהגדרתם בהסכם); (3) הליכי פירוק, הסדרים, מינוי בעל תפקיד וכדומה ללווה וכן כינוס נכסים מהותיים של הלווה, הליכי עיקול או הוצל"פ; (4) כינוס, עיקול או הוצל"פ של הנכסים המשועבדים; (5) ככל והלווה תעסוק בכל פעילות מהותית שאינה קשורה בפרויקט; (6) אם הלווה הודיעה שאין ביכולתה לפרוע את חובותיה או הפסיקה לפרוע אותם או לנהל את עסקיה; (7) הפסקת העבודות מעל לפרק זמן מוסכם; (8) שינוי בתחום הפעילות של הלווה או בתמהיל שלה; (9) אירוע של השפעה שלילית מהותית (כהגדרתו בהסכם); (10) כל פיגור בתשלום הלווה למלווים; (11) פגיעה בשווי בטוחות; (12) הפרה מצד בעל שעבוד נחות; (13) אם תידרש הלווה לפרוע איזה מהחובות שהיא חייבת או תהיה חייבת בהם לנושים אחרים שלא לפי לוח סילוקין מקורי; (14) אם יבוטל רישיון מהותי; (15) הפרת הוראות דין; (16) הפרה של מסמך כלפי המלווים מצד כל מי מהצדדים להלוואה; (17) במקרה של דיספוזיציה בנכסי הפרויקט; (18) ביטול או פגיעה בהסכמי מכר המקרקעין או בכל הסכם הקשור לנכסים המשועבדים; (19) חריגה מתקציב עלויות הפרויקט לפי דוח אפס, או מקצב ביצוע הפרויקט או מהתזרים החזוי לפרויקט; (20) ביטול או שינוי היתר הבניה; (21) הפרה, שינוי או ביטול הסכם הביצוע או פגיעה ברישיון הקבלן; (22) מכירה, השכרה או חכירה של יחידה או נכס בפרויקט בניגוד להוראות ההסכם; (23) בקרות מי מהאירועים להפרה לעיל, בשינויים המחייבים וכפוף למספר התאמות, לערב או לשותף לא מוגבל של הלווה; (24) במסגרת מסמכי המימון הוחלו עילות רלוונטיות גם על הממשכנים לרבות קיומו של חשש בדבר אי יכולת המלווים להיפרע או להגן על זכויותיהם. למלווים זכויות קיזוז, עיכוב ועכבון נרחבות (לרבות ביחס לכל הצדדים למסמכי המימון). ההסכם כולל תניות שיפוי שונות לטובת המלווים וכן הוראות מקובלות בקיום אי חוקיות או מגבלה של המלווים בעניין המשך העמדת האשראי.	לפרטים ראו בסעיף 6.6.3 להלן.
ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה הכלכליות לתום שנת הדיווח	כן	כן
האם מסוג non-recourse (לעניין זה, "non-recourse" - מימון ללא זכות חזרה ללווה, מלבד מימוש בטוחה)	לא	לא

שעבודים עיקריים

סוג		פירוט	הסכום המובטח בשעבוד ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)
שעבודים למלווים	דרגה ראשונה	לשם הבטחת כל הסכומים שיגיעו למי המלווים מהלווה כעת או בעתיד (אף שלא בקשר עם האשראי) הועמדו הבטוחות הבאות (הוסכם כי תשמש גם כל בטוחה אחרת שתועמד, מעת לעת, להבטחת חובות הלווה כלפי מי מהלווים): 1. משכנתא/התחייבות לרישום משכנתא ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של הלווה במקרקעין. 2. שעבוד קבוע ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד על כל הזכויות בפרויקט (לרבות בחשבון הלווה). 3. שעבוד ההסכם עם קבלן הביצוע (ללא הגבלה בסכום), לרבות כל בטוחה מכוחו. 4. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום של החברה. 5. ערבות מתמדת מוגבלת בקשר עם הפרויקט של טראינבס מניבים בע"מ (לפרטים בדבר הסרת הערבות במסגרת הסכם החלפת המניות, ראו בסעיף 6.6.3 להלן).	ללא הגבלה בסכום.
שעבודים להראל	דרגה שנייה	שעבוד ומשכנתא שניים בדרגה המוגבלים לסך של 200 מיליון ש"ח על זכויות הלווה (לרבות בגין חוב טראינבס מניבים בע"מ). .	200,000,000 ש"ח לפרטים בדבר הסרת השיעבוד בגין חוב טראינבסט מניבים בע"מ ראו בסעיף 6.6.3.1 להלן.
שעבודים להראל	דרגה ראשונה	1. תדהר הראל מניבים - שותף כללי עמק ברכה בע"מ, שעבדה בשעבוד קבוע וצף את מלוא זכויותיה בלווה והזכויות הנלוות לזכויות כאמור (לרבות כל זכות כלפיה). 2. תדהר הראל מניבים בע"מ - שעבדה בשעבוד קבוע וצף את מלוא זכויותיה בלווה והזכויות הנלוות לכך (לרבות כל זכות כלפיה), וכן שעבדה בשעבוד קבוע וצף את מניות תדהר הראל מניבים - שותף כללי עמק ברכה בע"מ והזכויות הנלוות לכך. האמור לעיל, הינו לרבות שעבוד קבוע וצף על זכויות הממשכנת להחזר הלוואות והון וכן על כלל הנכסים והזכויות כלפי/של הלווה או של תדהר הראל מניבים - שותף כללי עמק ברכה בע"מ.	ללא הגבלה.

6.4.11.7 <u>הערכות שווי</u>

(נתונים לפי 100%; חלק התאגיד בנכס - 100%)					
השווי שנקבע (באלפי ש"ח)				333,854	345,997	302,373
זהות מעריך השווי				ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ (ירון ספקטור וגיל סיטון)	ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ (ירון ספקטור וגיל סיטון)	ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע"מ (ירון ספקטור וגיל סיטון)
האם המעריך בלתי תלוי?				כן	כן	כן
האם קיים הסכם שיפוי?				לא	לא	לא
תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך שאליו מכוונת הערכת השווי)				30/09/2025	31/12/2024	31/12/2023
מודל הערכת השווי (חילוץ / עלות שחלוף / אחר)				השוואה	השוואה	השוואה
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי (יינתנו באופן מסוים לפי הערכת השווי שניתנה):						
שווי לאחר הקמה נאמד בגישת ההשוואה sales) comparison (approach	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במטרים רבועים)	משרדים (במ"ר)		41,470	41,470	39,420
		מסחר (במ"ר)		2,911	2,911	1,905
		מגורים להשכרה (ביח"ד)		12	12	12
	שווי מבונה למטר רבוע בר-השכרה שנלקח בחישוב (באלפי ש"ח)	משרדים		7,000	7,500	7,500
		מסחר		8,000-15,000	8,000-15,000	8,000-15,000
		מגורים להשכרה		12,500	12,500	17,000
	מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב	משרדים		10	15	10
		מסחר		8	5	10
		מגורים להשכרה		14	4	
	לגבי הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך ההשוואה יצוינו: שם/זיהוי הנכס, מיקום, שטח	משרדים		בית אגיש, פרויקט "דה וינצ'י", מגדל רסיטל, מגדל סקיי טאוור, משרדים ברחוב מגן קלמן 5, מגדל עזריאלי, מגדל הארבעה, מגדל ויתניה, מגדל רוטשילד 1 ומגדל רוטשילד 3	בית קליפורניה, יגאל אלון 159, 157, בית טיוטה, הלויל סלע 2000, בית אגיש, בית אנגל, אדגר 360, פרויקט אלקטרה, מגדל הצעירים, מגדל רסיטל, מגדל מידטאון, מגדל ויתניה, בניין אלקטרה,	פרויקט SKY TOWER, מגדל WE, מגדלי עזריאלי, מגדל משרדים ברח מנחם בגין, מגדל MIDTOWN, מגדל משרדים במתחם שרונה, מגדל רוטשילד, מגדלי חג'ג ברחוב הארבעה, פרויקט דה וינצ'י ופרויקט בסר שרונה
		מסחר		שטחי מסחר ברחוב יגאל אלון 121, בנחלת יצחק, תל אביב, יגאל אלון 159, אריאל שרון 10, עליית הנוער 14, יגאל אלון 94, לה גרדיה 64, מגדל השחר,	בית קליפורניה, בית אנגל, אדגר 360, מגדלי אלון ובית קשרי תעופה	שטחי מסחר ברחוב יגאל אלון 159,120,9, רחוב השושה 11, לה גרדיה 64, מגדל השחר, רחוב אשיראל שרון, מגדל WE TLV, רחוב עליית הנוער ורחוב נחלת יצחק
		מגורים להשכרה		דירות מגורים להשכרה במגדלי מידטאון, ברחובות עמק ברכה, עליית הנוער, שביל החלב, פרחי אביב, יגאל אלון, נחלת יצחק, נהלל, בנימיני וחפץ חיים	דירות מגורים להשכרה ברחוב חפץ חיים, פרי מגדים, פרויקט גינדי אפר האוס	

ניתוחי רגישות לשווי (באלפי ש"ח)		**שינוי בשווי במטבע המסחרי**		
		2025	**2024**	**2023**
שווי מבונה למטר רבוע	עליה של 0.25%	833	873	771
	ירידה של 0.25%	(833)	(873)	(771)

6.4.12 **<u>תחרות</u>**

תחום הנדל"ן היזמי בישראל מאופיין בתחרות רבה שכן תחום זה רווי בגופים רבים, הכוללים חברות נדל"ן ציבוריות, חברות נדל"ן פרטיות וקבוצות רכישה, אנשים פרטיים, העוסקים ביזום, איתור, תכנון והקמה של נכסי נדל"ן, בהיקפים שונים. התחרות קיימת הן בשלב הייזום והן בשלב השיווק וזאת מצד חברות גדולות המבצעות פרויקטים בפריסה ארצית ובהיקף גדול (כגון: "י.ח דמרי", "אאורה", "אקרו נדל"ן", "קבוצת אשטרום", "אזורים" וכדומה), כמו גם מצד חברות יזמיות קטנות הפועלות באזורים גיאוגרפיים מסוימים והן מצד שוק הדירות "יד שנייה". יצוין, כי התחרות נגזרת בעיקר ממיקומם הגיאוגרפי של הפרוייקטים ותנאי מימון.

כאמור לעיל, מבנה הענף מבוזר מאד ולהערכת החברה אין בישראל מתחרה יחיד המחזיק בנתח משמעותי בתחום פעילות זה. להערכת החברה, היקף הפרויקטים בהם מעורבת החברה, נכון למועד התשקיף, אינו מהותי ביחס להיקפי הפרויקטים בתחום, אם כי נכון למועד התשקיף להערכת החברה, היא נמנת על חברות הנדל"ן הדומיננטיות בישראל.

יצוין, כי על מנת להתמודד בצורה יעילה עם מתחרים קיימים או פוטנציאלים, החברה עושה מאמצים לשם איתור פרויקטים אטרקטיביים בעלי שיעור רווחיות גבוה הנשענים על מוניטין החברה והיכולת שלה לייצר ערך לאורך כל השרשרת, וכן פועלת באפיקים שיווקיים ומתאימה את פעילותה לקהל היעד הרלוונטי. כמו כן, על מנת להתמודד עם התחרות מבליטה החברה את ניסיונה, המוניטין, האמינות והידע התכנוני והביצועי העשיר שלה.

6.5 תחום פעילות הביצוע

6.5.1 מידע כללי על תחום הפעילות

6.5.1.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו

פעילות הקבוצה בתחום פעילות הביצוע כוללת ביצוע עבודות בניה למגורים וביצוע עבודות בניה שלא למגורים (משרדים, מבני תעשיה, מסחר ומלונאות ועבודות גמר[58]). השירותים ניתנים הן לפרויקטים של תחום פעילות הייזום (לרבות עם שותפים) והן לטובת צדדים שלישיים. יובהר, כי עבודות ביצוע לחברות הקבוצה כלולות במסגרת הגילוי של תחום הפעילות.

פעילות זו מבוצעת על ידי החברות המוחזקות תדהר בניה ו/או תדהר גמרים, המהוות יחדיו את זרוע הביצוע של הקבוצה בישראל ("**חברת הביצוע**" או "**חברות הביצוע**", לפי העניין).

נכון למועד הדיווח הכספי, לחברת הביצוע כ- 80 פרוייקטים פעילים[59] הפרוסים ברחבי הארץ והמאופיינים ברמת מורכבות גבוהה, והכוללים יחדיו: כ-6,800 יחידות דיור, כ-560 אלפי מ"ר משרדים ומסחר, וכ- 37 אלפי מ"ר ביעוד מלונאות. לפרטים בדבר התפלגות הכנסות החברה מלקוחות צדדי ג' ושיעורם מתוך סך הכנסות תחום הפעילות, ראו בסעיף 6.5.6 להלן.

הקבוצה מתמחה בפרויקטים גדולים ומורכבים הדורשים ידע מקצועי הנדסי, יכולות ניהול ושליטה ברמה גבוהה, חדשנות בשיטות ניהול וביצוע ויכולות לוגיסטיות משלימות (הכולות ענפי ייצור ואספקה כגון: בעלות של מנופים וציוד הרמה, תכנון וייצור תבניות, ציוד בניה מתקדם, ייצור פרטי אלומיניום ועוד), אשר נותנות מענה מלא לכל שרשרת הערך. בנוסף, במסגרת תחום הפעילות קיימות יכולות משלימות הכוללות שירותי "תכנון ביצוע" ("design build") לכל סוגי הפרויקטים העסקיים, החל ממתחמי ענק של חברות מהמובילות בעולם כגון מיקרוסופוט, Wix, אמדוקס, אפל, מטא, משרד עו"ד מיתר וכו' ועד לפרויקטי בוטיק מעוצבים (לרבות לעבודות גמר).

ככלל, למעט עבודות גמר, החברה מבצעת את הפעילות בתחום כקבלן מבצע ראשי - "עד מפתח" (קרי, משלב קידוח היסודות, בניית השלד והמבנה וכן עד למסירת הפרויקט). לצורך ביצוע הפעילות מבוצעת התקשרות על פי רוב עם קבלני משנה לפי הצורך (כגון: דיפון וחפירה, שלד, אינסטלציה, מערכות, חשמל, מיזוג אויר, מעליות, אלומיניום וחיפוי פח, רכיבים מתועשים, מטבחים, אלמנטים טרומיים (לוחד"ים), ריהוט, אבזור ועוד),

---

[58] עבודות גמר – מבוצעות במבנים עסקיים בד"כ כגון משרדים, בתי מסחר או מלונות (להבדיל מדיור), לאור העובדה שנהוג למסור לרוכש/שוכר את השטחים כאמור ברמת מעטפת. בהתאם לאמור, המזמין נדרש להתקשר בהסכם עבודות גמר.

[59] פרויקטים פעילים - פרויקטים שבגינם נרשמה הכנסה בתקופה הרלוונטית, ללא פרויקטים שהסתיימו בשנים קודמות ושיתכן ונותרה בגינם התחשבנות פתוחה שנסגרה לאחר השלמת הפרויקט.

כאשר תלוי הסכמות חוזיות היזם עשוי להתקשר עם קבלנים נוספים ישירות (ו/או בהתקשרות משולשת בין היזם, הקבלן הראשי וקבלן הנוסף).

עבודות הביצוע מאופיינות בתקופות ביצוע ארוכות יחסית (מחזור תפעולי ככלל של כ- 2.5 עד 5 שנים). זאת למעט, עבודות גמר לפרויקטים שלא למגורים אשר מאופיינות בתקופות ביצוע קצרות יחסית (קרי, מחזור תפעולי של ככלל כ- 4 עד 10 חודשים). בכל מקרה, הקבלן מתחייב לעמידה במועדי ביצוע, לאיכות הביצוע ולטיב העבודות.

לפרטים בדבר תניות נפוצות בהסכמי התקשרות עם לקוחות בתחום פעילות הביצוע, ראו סעיף 6.5.6 להלן.

6.5.2 <u>תוצאות המגזר ההיסטוריות</u>[1]

6.5.2.1 **להלן מידע בדבר הכנסות, שיעור צמיחה ושיעור תרומה[2] של מגזר הביצוע בשנים 2017 – 2025 (במיליוני ש"ח):**

שנה	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
הכנסות	2,701	2,448	2,229	2,026	1,759	1,654	1,555	1,326	1,149
שיעור צמיחה (%)[3]	10.3%	9.8%	10.0%	15.2%	6.3%	6.4%	17.3%	15.4%	
שיעור תרומה (%)[4]	10.74%	10.09%	11.41%	11.94%	15.92%	13.30%	12.41%	12.67%	12.18%

(1) המידע בטבלה מבוסס על נתוני המגזר ההיסטוריים, כפי שנכללו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. הנתונים עד לשנת 2021 (כולל) משקפים כללי חשבונאות מקובלים בישראל ולא כללי חשבונאות בינלאומיים.

(2) שיעור התרומה משקף את התרומה הישירה מפרויקטים כולל מרכזי רווח נוספים (לוגיסטיקה, אלומיניום וכד') ואינו כולל עלויות תקורות, בעיקר בגין עלויות כח אדם של מחלקות תפעוליות התומכות בפעילות הפרויקטים כגון: מחלקת בקרת פרויקטים, לוחות זמנים, אבטחת איכות, מכרזים, תכנון ועלויות נוספות.

(3) קצב צמיחת המחזור השנתי הממוצע בשנים 2025 – 2017 הינו 11.3%.

(4) בשנים 2023 עד 2025 הושפעה תרומת המגזר מארועים חד פעמיים, אשר ללא השפעתם שיעור התרומה בשנים 2025, 2024 ו- 2023 היה 12.8%, 12.7% ו- 12%, בהתאמה. להלן פירוט לארועים אלו:

א. מלחמת חרבות ברזל – כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל נוצרו לחברה עלויות לא צפויות בחלק מהפרויקטים אשר השפיעו על הרווחיות של המגזר בשנים 2023-2025. להערכת החברה השפעת המלחמה על התרומה בפרויקטים הינה בסך של כ- 123 מיליון ש"ח, אשר משקפת השפעה מצטברת של 1.7% ביחס להכנסות המגזר בכל השנים 2023-2025 יחד.

ב. פרויקט תיעוש מודולרי ניסיוני –כחלק מפעילות החדשנות, החברה משקיעה בפיתוח מוצרים חדשים ושיטות ביצוע חדשות. בהמשך לכך, החברה מבצעת פרויקט למגורים ניסיוני בשיטת תיעוש מודולרי מלא. ההפסד הצפוי מהפרויקט הינו כ- 8.5 מיליוני ש"ח. מרבית ההפסד נרשם בשנת 2024. ההשפעה על שיעור התרומה בשנת 2024 הינה כ 0.3%.

6.5.2.2 **תוצאות תחום הפעילות**

להלן יובא מידע אודות מספר הפרויקטים[1] והכנסות בהתאם לסוג הפרוייקט (באלפי ש"ח):

סוג פרויקט[2]	2025		2024		2023	
	מס' פרויקטים[1]	הכנסות	מס' פרויקטים[1]	הכנסות	מס' פרויקטים[1]	הכנסות
בניה למגורים	35	1,594,464	37	1,374,831	34	1,138,779
בניה שלא למגורים	45	1,106,100	43	1,073,522	51	1,089,757
סה"כ	**80**	**2,700,664**	**79**	**2,448,353**	**85**	**2,228,536**

(1) מספר הפרויקטים משקף פרויקטים פעילים[60] בלבד במהלך השנה.

(2) להגדרת פרויקטי בניה למגורים ובניה שלא למגורים ראו סעיף 6.5.4 להלן.

6.5.2.3 **מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

למידע נוסף ראו סעיף 6.16 להלן.

6.5.2.4 **שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו**

היקף הפעילות בתחום הפעילות מושפע מפרמטרים כלכליים במשק הכוללים, בין היתר, ביקוש לדירות ומשרדים, שיעורי הצמיחה במשק, שיעורי האבטלה, עלויות הביצוע הקבלני וכד'. בשוק הבניה למגורים, לצד תוכניות הממשלה לפיתוח ערים ושכונות מגורים ותוכניות להוזלת מחירי הדירות, נמשכת הבניה באזורי ביקוש. בשוק הבניה שלא למגורים חלה האטה בהיקף הביקושים שיצאו לשוק בשנת 2025. לחברה צבר עבודות הצפוי להוביל, להערכת החברה במועד התשקיף לצמיחה עתידית בשנים הקרובות. בנוסף החברה ביצעה השקעות משמעותיות בשנים האחרונות לבניית תשתית התקורות ולכן, להערכתה הגידול הצפוי בצבר לא צפוי להביא לעליה דומה בעלויות התקורות והוצאות הנהלה וכלליות, דבר שיוביל, להערכת החברה, לשיפור בשיעורי הרווחיות המגזר בשנים הקרובות. לפרטים נוספים, ראו בסעיף 6.5.3 להלן.

[60] פרויקטים פעילים - פרויקטים שבגינם נרשמה הכנסה בתקופה הרלוונטית, ללא פרויקטים שהסתיימו בשנים קודמות ושיתכן ונותרה בגינם התחשבנות פתוחה שנסגרה לאחר השלמת הפרויקט.

6.5.2.5 **גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות**

החברה סבורה, כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם סטנדרט בנייה איכותי וגבוה לצד בקרה קפדנית על תהליכי העבודה מתוך מטרה לצמצם את משך הליכי הבניה ואת היקף עבודות התיקונים הנדרש לאחר מסירת העבודות. יצוין, כי כולם יחד מייצרים לאורך השנים מוניטין גבוה לחברה בשוק הבנייה. בנוסף, קיימת חשיבות מכרעת ליכולת בחירת ספקים וקבלני משנה איכותיים, ליכולת הקבלן לעמוד בלוחות זמנים מוגדרים, להיותו בעל איתנות פיננסית, בעל מוניטין מוכח, כח ניהולי מקצועי, זמינות גבוהה, יישום והטמעה של נהלים קפדניים לשמירה על בטיחות בעבודה, מערך תומך הנדסי ולוגיסטי ויכולת לשרת לקוחות ברמה גבוהה. יצוין, כי פעילות החברה בתחום הביצוע העבודות ניהנות מסינרגיה לפעילות החברה בתחום ייזום הנדל"ן, דבר המהווה יתרון משמעותי לחברה.

6.5.2.6 **שינויים במערך הספקים לתחום הפעילות**

לפרטים בעניין זה, ראו סעיף 6.5.10 להלן.

6.5.2.7 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

חסם הכניסה המרכזי בתחום הבנייה בישראל הינו רישוי, כאשר כל חברת בניה מחויבת בקבלת רישיון קבלן מתאים. נכון למועד התשקיף, לתדהר בניה ותדהר גמרים סיווג קבלני, אשר מסמיך אותן לבצע עבודות הנדסיות לביצוע עבודות בענף בניה ראשי (קבוצת סיווג ג') בהיקף כספי בלתי מוגבל (סוג 5)[61]. בנוסף, לתדהר בניה סיווג קבלני המאפשר השתתפות במכרזים ממשלתיים. מעבר לאמור, פעמים רבות נדרשת עמידה בתנאי סף נוספים מצד המזמין, כגון העמדת ערבויות, ניסיון מוכח, איתנות פיננסית וכיו"ב.

חסם היציאה העיקרי בתחום, הינו האחריות הניתנת למזמין העבודה בקשר עם איכות וטיב הביצוע כפי שהוגדרה בהסכם ההתקשרות הרלוונטי. יצוין, כי ככלל בכפוף להוראות כל הסכם וסייגיו, תדהר בניה נוטלת על עצמה את האחריות (לרבות כלפי רוכשי היחידות כ"מוכר") לתקן כל פגם או ליקוי או אי התאמה, לכל הפחות בהתאם לקבוע בחוק המכר דירות וכל דין, שמקורם אינו בתכנון היזם, ולעיתים אף מעבר לקבוע בחוק המכר. בעבודות גמר תקופת האחריות הינה פרי משא ומתן בין הצדדים. לפרטים נוספים בעניין זה ראו בסעיף 6.5.6 להלן. יצוין, כי חברות הביצוע פועלות, ככל הניתן, לקבל מקבלני המשנה שלהן התחייבויות לטיב ואחריות בתנאי גב אל גב לאלו שלהן.

6.5.2.8 **סיווג קבלני וצווי הפסקת עבודה**

לפרטים בדבר הסיווג הקבלני של הקבוצה ראה סעיף 6.5.2.7 לעיל וסעיף 6.16.6 להלן.

[61] סיווג רישיון תדהר גמרים הינו מסוג מיוחד בהתבסס על תקנה 7(א)(4) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 (ראו בסעיף 6.16.5 להלן).

בשנת הדיווח קיבלה החברה צו הפסקת עבודה אחד בלבד ל- 48 שעות בגין ארוע בטיחות. לצו הפסקת העבודה כאמור, לא היתה השפעה מהותית על הפרויקט.

6.5.2.9 **תביעות משפטיות**

לפרטים בדבר תביעות משפטיות ראה ביאור 21 א' בדוחות הכספיים המאוחדים.

6.5.3 **<u>צבר הזמנות</u>**[62]

6.5.3.1 <u>להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות ליום 31/12/25 בתחום הפעילות **בראיית ההנהלה** לפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה (באלפי ש"ח)</u>:

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר הזמנות לפי הגדרת רשות ני"ע[2][3]		צבר נוסף ממגזר הייזום[1]		סה"כ צבר הזמנות לפי גישת ההנהלה
	בניה למגורים	בניה לא למגורים	בניה למגורים	בניה לא למגורים	
סה"כ 2026	1,518,324	908,608	6,720	1,120	2,434,772
סה"כ 2027	1,204,844	166,838	240,128	26,880	1,638,690
סה"כ 2028	927,973	275,113	1,177,156	208,313	2,588,555
סה"כ 2029	361,683	268,571	2,059,381	632,513	3,322,148
סה"כ 2030	281,411	263,823	2,948,922	978,999	4,473,155
סה"כ 2031 והלאה	-	279,159	31,773,039	3,399,369	35,451,567
סה"כ[4]	**4,294,235**	**2,162,112**	**38,205,346**	**5,247,194**	**49,908,887**

1) צבר הכנסות נוסף של מגזר הייזום בגינו יש ליזם מחוייבות להתקשר עם תדהר בנייה כקבלן מבצע. הצבר כולל את חלק השותפים בפרויקטים אותם החברה יוזמת.
2) הצבר <u>אינו</u> כולל צפי לפרויקטים נוספים עבור צדדי ג' עימם החברה עשויה להתקשר בעתיד, ככל שתתקשר באשר להתייחסות ל'כניסות' לצבר הזמנות מצדדי ג' בשנים 2023-2025.
3) בשנת 2026 נכלל צבר עבודות גמרים בסך של כ- 400 מיליון ש"ח, ללא התחשבות בפרויקטים נוספים אשר החברה עשויה להתקשר בהם בעתיד, ככל שתתקשר. בשנים 2027 ואילך הצבר אינו כולל מחזורים בגין עבודות גמרים בשל אופיים קצר הטווח.
4) הצבר בסך כ- 50 מיליארד ש"ח, כמפורט לעיל, מתפלג ל- 14.5 מיליארד ש"ח, אשר יוכר כהכנסה עד לשנת 2030 ו- 35.5 מיליארד ש"ח כהכנסה משנת 2031 ואילך. הצבר שיוכר עד 2030 בסך 14.5 מיליארד ש"ח כולל צבר מצד ג' בסך 3 מיליארד ש"ח וצבר ממגזר הייזום בסך של כ- 11.5 מיליארד ש"ח. והצבר שיוכר משנת 2031 ואילך בסך 35.5 מיליארד ש"ח כולל צבר מצד ג' בסך 0.3 מיליארד ש"ח וצבר ממגזר הייזום בסך של כ- 35.2 מיליארד ש"ח.

[62] הגדרות רלוונטיות לפרק זה –
"פרויקטים לצדדי ג'" - פרויקטים שמבוצעים במלואם מול צד ג'.
"פרויקטים למגזר הייזום" - פרויקטים שמבוצעים עבור מגזר הייזום וכוללים את חלק השותפים.

6.5.3.2 להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות בתחום הפעילות **בהתאם להגדרת רשות ניירות ערך** (באלפי ש"ח):

	בניה למגורים	בניה שלא למגורים	סה"כ
יתרה ליום 31/12/2022	**3,358,241**	**2,360,582**	**5,718,823**
כניסות לצבר הזמנות בשנת 2023 [63]	1,877,779	1,410,417	3,288,196
ביצוע עבודות בשנת 2023	1,138,779	1,089,757	2,228,536
יתרה ליום 31/12/2023	**4,097,241**	**2,681,242**	**6,778,483**
כניסות לצבר הזמנות בשנת 2024 [62]	1,420,339	702,502	2,122,841
ביצוע עבודות בשנת 2024	1,374,844	1,073,509	2,448,353
יתרה ליום 31/12/2024	**4,142,736**	**2,310,235**	**6,452,971**
כניסות לצבר הזמנות בשנת 2025 [62]	1,746,063	957,977	2,704,040
ביצוע עבודות בשנת 2025	1,594,564	1,106,100	2,700,664
יתרה ליום 31/12/2025	**4,294,235**	**2,162,112**	**6,456,347**

6.5.3.3 להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות בתחום הפעילות בהתאם להגדרת רשות לניירות ערך, לפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה (באלפי ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר סמוך למועד התשקיף[1]	צבר הזמנות ליום 31 בדצמבר 2025
רבעון ראשון 2026	659,256	759,038
רבעון שני 2026	690,660	667,005
רבעון שלישי 2026	617,484	540,293
רבעון רביעי 2026	541,096	460,595
סה"כ 2026	2,508,495	2,426,932
סה"כ 2027	1,590,755	1,371,682
סה"כ 2028	1,360,835	1,203,085
סה"כ 2029	764,492	630,254
סה"כ 2030	539,385	545,234
סה"כ 2031 והלאה	279,112	279,160
סה"כ	7,043,075	6,456,347

- צבר סמוך למועד התשקיף משקף פרויקטים שהתווספו לאחר תאריך הדיווח וללא השפעת הניצול בתקופה ממועד הדיווח ועד לסמוך למועד התשקיף.

האמור בסעיפים לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של החברה במועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי

[63] מתוכו בגין פרויקטים לצדדי ג' (ללא צבר ממגזר הייזום הכולל חלק השותפים) סך של כ- 50%, 37% ו- 77% בגין השנים 2023 עד 2025, בהתאמה.

שנצפה וזאת עקב נסיבות שונות אשר אינן תלויות רק בחברה, לרבות ביטול פרויקטים, עיכובים בלוחות הזמנים, מנגנוני התאמת תמורה בהסכמים, תלות בספקים, עיכובים רגולטוריים, עיכובים בתשלומים, מועדי אישורי תב"עות, תהליכי תכנון ורישוי, תלות בהסכמות בעלי קרקע, שינויים במצב הכלכלי או איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.20 להלן.

בהסכמים השונים קיימים אבני דרך, להערכת החברה אין עיכובים מהותיים או עיכובים שלהערכת החברה יביאו לחשיפות מהותיות למועד התשקיף.

6.5.4 **<u>מוצרים ושירותים</u>**

בניה למגורים - במסגרת שירותי הביצוע למגורים, מספקת החברה עבודות בנייה כקבלן מבצע בפרויקטים למגורים.

בניה שלא למגורים - במסגרת שירותי הביצוע שלא למגורים, מספקת החברה עבודות בנייה כקבלן מבצע בפרויקטים לא למגורים, כגון: משרדים, בתי מלון, מסחר ומבני תעשיה, לרבות, עבודות גמר של פרויקטים עסקיים.

6.5.4.1 **ניתוח רווח גולמי**

להלן יובאו נתונים אודות פרויקטים שביצועם החל במהלך השנים 2023, 2024 ו-2025 (באלפי ש"ח):

פרויקטים שהחלו בשנת 2023	מצטבר	2025	2024	2023
הכנסות חוזה הנובעות מהתקדמות שוטפת של עבודות בפרויקטים שהחלו בשנת 2023	1,706,726	1,706,726	1,672,416	1,631,791
סה"כ הכנסות שהוכרו	1,237,464	515,998	421,099	300,366
סה"כ הכנסות שטרם הוכרו	469,262	469,262	950,950	1,331,425
שיעור התקבולים בפועל בגין הפרויקטים ביחס לסך ההכנסות שהוכרו עד למועד הדו"ח	90%	90%	84%	54%
עלויות חוזיות של הפרויקטים שהחלו בשנת 2023	1,576,003	1,576,003	1,561,401	1,502,799
סה"כ עלויות שהושקעו [1]	1,141,427	471,008	398,302	272,117
סה"כ עלויות שטרם הושקעו	434,576	434,576	890,982	1,230,682
שיעור השלמה	72.5%	72.5%	43.1%	18.4%
סה"כ רווח גולמי כולל	130,723	130,723	111,014	128,993
שיעור הרווח הגולמי הכולל	7.7%	7.7%	6.6%	7.9%
סה"כ רווח גולמי שהוכר	96,037	44,991	22,797	28,250
שיעור הרווח גולמי שהוכר	7.8%	8.7%	5.4%	9.4%
סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	34,686	34,686	59,968	100,743
שיעור הרווחיות הגולמית שטרם הוכר	7.4%	7.4%	6.3%	7.6%

פרויקטים שהחלו בשנת 2024	מצטבר	2025	2024
הכנסות חוזה הנובעות מהתקדמות שוטפת של עבודות בפרויקטים שהחלו בשנת 2024	1,815,034	1,815,034	1,853,759
סה"כ הכנסות שהוכרו	780,577	503,400	277,177
סה"כ הכנסות שטרם הוכרו	1,034,457	1,034,457	1,576,582
שיעור התקבולים בפועל בגין הפרויקטים ביחס לסך ההכנסות שהוכרו עד למועד הדו"ח	91%	91%	79%
עלויות חוזיות של הפרויקטים שהחלו בשנת 2024	1,648,881	1,648,881	1,710,563
סה"כ עלויות שהושקעו[1]	730,895	466,491	264,404
סה"כ עלויות צפויות שטרם הושקעו	917,986	917,986	1,446,159
שיעור השלמה	43.0%	43.0%	15.0%
סה"כ רווח גולמי כולל	166,154	166,154	143,196
שיעור הרווח הגולמי הכולל	9.2%	9.2%	7.7%
סה"כ רווח גולמי שהוכר	49,682	36,909	12,773
שיעור הרווח הגולמי שהוכר	6.4%	7.3%	4.6%
סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	116,472	116,472	130,423
שיעור הרווחיות הגולמית שטרם הוכר	11.3%	11.3%	8.3%

פרויקטים שהחלו בשנת 2025	מצטבר	2025
הכנסות חוזה הנובעות מהתקדמות שוטפת של עבודות בפרויקטים שהחלו בשנת 2024	3,535,570	3,535,570
סה"כ הכנסות שהוכרו	319,150	319,151
סה"כ הכנסות שטרם הוכרו	3,216,420	3,216,420
שיעור התקבולים בפועל בגין הפרויקטים ביחס לסך ההכנסות שהוכרו עד למועד הדו"ח	65%	65%
עלויות חוזיות של הפרויקטים שהחלו בשנת 2024	3,147,064	3,147,064
סה"כ עלויות שהושקעו[1]	283,029	283,030
סה"כ עלויות צפויות שטרם הושקעו	2,864,035	2,864,035
שיעור השלמה	9.0%	9.0%
סה"כ רווח גולמי כולל	388,506	388,506
שיעור הרווח הגולמי הכולל	11.0%	11.0%
סה"כ רווח גולמי שהוכר	36,121	36,121
שיעור הרווח הגולמי שהוכר	11.3%	11.3%
סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	352,385	352,385
שיעור הרווחיות הגולמית שטרם הוכר	11.0%	11.0%

1) עלויות שהושקעו כוללות הפרשות להפסד במידה ורלוונטי.

6.5.4.2 להלן יובאו נתונים אודות הפרויקטים של החברה בתחום הפעילות, אשר הינם בביצוע נכון ליום 31 בדצמבר 2025 (במיליוני ש"ח) - נתונים כספיים[1]:

	מספר פרויקטים	טווח מועדים צפויים להשלמה	הכנסות שהוכרו במצטבר 2025	הכנסות שהוכרו במצטבר 2024	הכנסות שהוכרו במצטבר 2023	יתרת הכנסות צפויות לתום שנת 2025	סה"כ הכנסות בפועל + צפויות 2025	שיעור השלמה ליום 31/12/2025	שיעור השלמה ליום 31/12/2024	שיעור השלמה ליום 31/12/2023	תקבולים שהתקבלו ליום 31/12/2025	סך המחזור לשנת 2025
בניה למגורים	30	2026-2033	3,574	2,080	1,007	4,429	8,003	44.7%	26.0%	12.6%	3,440	1,495
בניה שלא למגורים	28	2026-2033	2,337	1,467	814	1,916	4,253	54.9%	34.5%	19.2%	2,134	869
סך הכל	**58**		**5,911**	**3,547**	**1,821**	**6,345**	**12,256**	**48.2%**	**28.9%**	**14.9%**	**5,574**	**2,364**

	עלויות שהוכרו במצטבר 2025	עלויות שהוכרו במצטבר 2024	עלויות שהוכרו במצטבר 2023	יתרת עלויות צפויות לתום שנת 2025	סך עלויות בפועל + צפויות	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2024	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2025	יתרת רווח גולמי צפוי [2]	יתרת רווח גולמי מצטבר בפועל + צפויות	שיעור רווח גולמי מצטבר 2025	שיעור רווח גולמי מצטבר 2024	שיעור רווח גולמי מצטבר 2023
בניה למגורים	3,286	1,904	919	3,975	7,261	176	288	454	742	8.07%	8.43%	8.69%
בניה שלא למגורים	2,023	1,261	696	1,686	3,709	206	314	230	544	13.43%	14.1%	14.53%
סך הכל	**5,309**	**3,165**	**1,615**	**5,662**	**10,970**	**382**	**602**	**683**	**1,286**	**10.2%**	**10.8%**	**11.3%**

6.5.4.3 להלן יובאו נתונים אודות הכנסות, רווח גולמי מצטבר ושיעור רווח גולמי מצטבר בגין פרויקטים בתחום הפעילות **שביצועם הושלם** במהלך השנים 2025 ו-2024 אשר נזקפו לדוח רווח והפסד פרופורמה (במיליוני ש"ח)[1]:

	2025			2024			
	הכנסות מצטברות	רווח גולמי מצטבר שהוכר	שיעור רווח גולמי מצטבר	הכנסות לקבל ליום 31.12.2025	הכנסות מצטברות	רווח גולמי (הפסד) מצטבר שהוכר	שיעור רווח (הפסד) גולמי מצטבר	הכנסות לקבל ליום 31.12.2024
בניה למגורים[3]	818	7	0.9%	11	563	95	16.9%	16
בניה לא למגורים	618	58	9.5%	24	313	18	5.8%	40
סך הכל	**1,436**	**66**	**4.6%**	**35**	**876**	**113**	**12.9%**	**56**

(1) הרווח הגולמי בטבלאות להלן מייצג תרומה ישירה מפרויקטים ואינו כולל עלויות עקיפות, ובעיקר בגין עלויות כח אדם של מחלקות תפעוליות התומכות בפעילות הפרויקטים כגון: מחלקת בקרת פרויקטים, לוחות זמנים, אבטחת איכות, מכרזים, תכנון ועלויות נוספות.

(2) יתרת רווח שטרם מומש בדוחות המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2025 בגין חלקה האפקטיבי של החברה, אשר ישוחרר בהתאם לקצב המכירות, הינו בסכום של 69.5 מיליון ש"ח.

(3) הפרויקטים לבניה למגורים כוללים התקשרות אחת אשר הסתיימה בהפסד גולמי מצטבר ופרויקט אחר, שהציג שיעור רווחיות נמוכה משמעותית.

6.5.4.4 <u>פירוט הכנסות לקבל בגין פרויקטים שהסתיימו</u>

ליום 31 בדצמבר, 2025, יתרת הכנסות לקבל בגין פרויקטים שהסתיימו, ושטרם בוצע לגביהם גמר חשבון עם המזמין הינה בסך של 34,563 אלפי ש"ח והיא מהווה 3.3% מסך היקף החוזים.

הטבלאות בסעיף 6.5.4 זה לעיל, לרבות בדבר מועדי ביצוע והשלמה, הכנסות, עלויות הפרוייקטים ורווחיותם כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הסכמים קיימים ועל הערכות החברה. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות מהותית במהלך ביצוע הפרויקטים בשל מכלול נסיבות ובכללן עיכובים קיימים או אפשריים בלוחות זמנים, עיכובים קיימים או אפשריים מצד רשויות וכן הרחבה או צמצום של הפרויקטים המבוצעים, שינויים במחירי התשומות, התאמות תמורה בהתאם להסכמי הביצוע, שינויים במחירי חומרי הגלם וספקים או גורמים נוספים שאינם בשליטתה של החברה ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 6.20 להלן.

בהסכמים השונים קיימים אבני דרך, להערכת החברה אין עיכובים מהותיים או עיכובים שלהערכת החברה יביאו לחשיפות מהותיות למועד התשקיף.

6.5.5 ריכוז נתונים אודות פרויקטים מהותיים[64]:

שם הפרויקט	**פרויקט מידטאון ירושלים[65]**
חלק הקבוצה בפרויקט	100%
תיאור הפרויקט וסוג השירותים הכלולים	פרויקט מידטאון ירושלים הוא מתחם עירוני גדול ברחוב יפו 161, הכולל ארבעה מגדלים בני 40 קומות מעל בינוי מרקמי ושישה מרתפים תת-קרקעיים. המתחם משלב שימושים מגוונים: שני מגדלי מגורים בשטח כולל של כ־59,300 מ״ר כל אחד (סה״כ כ־695 יח״ד), מגדל משרדים בשטח של כ־58,000 מ״ר ומגדל מלונאות ומגורים להשכרה בשטח של כ־33,000 מ״ר הכולל (כ־200 חדרי מלון וכ־200 יח״ד). בנוסף, שטחי מסחר בשטח כולל של כ־6,000 מ״ר ומבני ציבור בשטח של כ־13,000 מ״ר. החניון התת-קרקעי והמרתפים משתרעים על כ־90,000 מ״ר וכוללים שטחים טכניים, חניה, לובאים, מחסנים ותשתיות.

---

[64] ״**פרויקט מהותי**״ – הינו פרויקט אשר: (א) יתרת ההכנסות הצפויות ממנו ביתרת התקופה לביצועו מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מצבר ההכנסות של החברה (במאוחד) (קרי, סך ההכנסות הצפויות מכלל הפרויקטים); או (ב) סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת 2025 מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מסך הכנסות החברה (במאוחד) בשנת 2025.

[65] ביום 26 בינואר 2025, נחתם הסכם בין מידטאון ירושלים (ישראל קנדה) בע״מ (להלן: ״**המזמין**״) לבין תדהר בניה, לביצוע עבודות קבלן ראשי בפרויקט ״מידטאון ירושלים״, המוקם על מקרקעין הידועים כגוש 30107 חלקות 291, 295, 298 ו-299, במתחם בית החולים שערי צדק הישן בירושלים, בהתאם לתכנית 101-0958025 (להלן בסעיף זה: ״**הסכם הביצוע**״). הסכם הביצוע כולל ביצוע של עבודות ביסוס, שלד, גמרים (ככל שרלוונטי), מערכות, פיתוח, תשתיות, שטחים ציבוריים, מבנה לשימור (כפוף להוראות ההסכם), מרתפים, מסד מסחרי, שני מגדלי מגורים, מגדל מגורים להשכרה עם רכיב מלונאות, מגדל משרדים, שטחים מבונים לצרכי ציבור ושטחים נוספים (להלן: ״**הפרויקט**״).

מהות ההתקשרות: תדהר בניה תשמש כקבלן ראשי לביצוע עבודות הבנייה בפרויקט.

תקופת הביצוע: תקופת הביצוע מתחילה ממועד מסירת צו התחלת עבודה (בגין כל שלב וקבלת היתר בניה מתאים). כל העבודות יבוצעו בשלבים כאשר לכל שלב נקבע לוח זמנים מחייב, הכולל מועדים למסירת יחידות, שטחים ציבוריים, שטחים משותפים, חדרי חשמל, ועוד. תדהר בניה מחויבת לעמוד באבני הדרך שנקבעו, לרבות מסירת חלקים מהפרויקט במועדים מוקדמים, והוצאת תעודת גמר מהרשות המקומית. תדהר בניה אינה רשאית לדרוש הארכת תקופת ביצוע מכל סיבה, למעט חריגים מצומצמים.

תמורה בגין ביצוע עבודות בפרויקט: נכון למועד ההתקשרות, מחיר התמורה הכולל נאמד בידי הצדדים בסך של 1,260,000,000 ש״ח (לרבות בגין קבלני המשנה של תדהר בניה) לא כולל מע״מ. מובהר, כי מדובר באומדן העשוי להשתנות, בין היתר, עקב שינויים ברכיב הכמויות (המפורט להלן). התמורה מורכבת משני רכיבים עיקריים: (1) תשלום לפי כתב כמויות עבור עבודות מסוימות; (2) תשלום פאושלי עבור עבודות אחרות. יובהר, כי התמורה הפאושלית אינה ניתנת לשינוי מכל סיבה, למעט במקרים חריגים בלבד. התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים, בכפוף למנגנון הצמדה מפורט. התשלומים מבוצעים בהתאם לאבני דרך הקבועים בהסכם (תוך תשלום חשבונות ביניים מוסכמים), והכל בכפוף לאישור הבנק המלווה של הפרויקט. התשלום הסופי יבוצע כנגד כתב ויתור. הצדדים עשויים לנהל משא ומתן לצרכי שינוי בהסכמה של עבודות מדידה/כתב כמויות לתמורה פאושלית.

ערבויות וביטחונות: תדהר בניה התחייבה להעמיד ערבויות בנקאיות אוטונומיות להבטחת ביצוע התחייבויותיה, לרבות ערבויות ביצוע בשיעור של עד 5% מהיקף הסכם הביצוע (צמוד), וערבויות בדק בשיעור של עד 3% מהחשבון הסופי (צמוד), לתקופות ממושכות, בהתאם ללוחות הזמנים ולשלבי הפרויקט. המזמין רשאי לממש את הערבויות, כולן או חלקן, בכל מקרה של הפרה, אי תיקון ליקויים, או אי הארכת תוקף הערבות, ולדרוש הארכת תוקף הערבויות לפי הצורך.

קבלני משנה וקבלנים ממונים: תדהר בניה רשאית למסור ביצוע עבודות מסוימות לקבלני משנה, אך היא נושאת במלוא האחריות למעשיהם ולתוצאות עבודתם כאילו ביצעה אותן בעצמה. בנוסף, המזמין ותדהר בניה יתקשרו עם קבלנים ממונים לביצוע עבודות ייעודיות בהסכם משולש. תדהר בניה תשמש כקבלן ראשי לניהול ותיאום עבודתם. תדהר בניה אחראית לעמידה בלוחות הזמנים של הקבלנים הממונים ולבטיחות באתר, אך כפוף לתנאי ההסכם אינה אחראית ככלל לטיב עבודותיהם.

סנקציות בגין איחורים: ההסכם כולל מנגנון פיצויים מוסכמים בגין איחור במסירת העבודות או חלק מהן, לרבות פיצויים בגין נזק אם לדעת המזמין הפיצויים המוסכמים אינם מכסים את מלוא הנזק שנגרם בפועל עקב האיחור וכן זכויות קיזוז, מימוש ערבויות, השלמת העבודות על ידי המזמין או צד שלישי על חשבון תדהר בניה וכיו״ב.

סיום, ביטול והפסקת עבודות: למזמין שמורה הזכות להורות על שינויים וכן להפסיק את העבודות, זמנית או לצמיתות, בכל שלב ביצוע העבודות ומכל סיבה שהיא. במקרה של הפסקה זמנית או סופית שנגרמה עקב מעשה או מחדל של המזמין תדהר בניה זכאית לתשלום בגין העבודות שבוצעו וההוצאות בפועל (לפי העניין).

המזמין רשאי לבטל את ההסכם ולסלק את תדהר בניה מהאתר במקרים שונים, לרבות: אי-התחלת עבודה או הפסקת ביצוע לתקופה העולה על הקבוע בהסכם, קצב ביצוע איטי מדי, רשלנות בביצוע, הסבת או שעבוד החוזה ללא אישור, אי-ציות להוראות המפקח, פירוק או כינוס נכסים ו/או הפרת התחייבויות יסודיות. במקרה כזה, המזמין רשאי, בין היתר, ונוסף לכל סעד אחר, להשלים את העבודות בעצמו או באמצעות אחרים ולהשתמש בחומרים ובציוד שבאתר.

העברת זכויות: תדהר בניה לא רשאית להעביר את ההסכם או זכויותיה בו ללא אישור מראש ובכתב מהמזמין, למעט לתאגיד בעל סיווג מתאים מקבוצת תדהר בע״מ, בכפוף להודעה מראש ולחתימת הנמחה על קבלת ההתחייבויות. ההעברה לא פוטרת מאחריות לנזקים קודמים. בכפוף להוראות ההסכם, תדהר בניה רשאית לשעבד זכויותיה לקבלת כספים למוסד כספי מוכר.

תקופת בדק ואחריות: תדהר בניה אחראית לתקופות בדק ואחריות בהתאם לחוק המכר (דירות), לרבות טיפול בליקויים ופניות רוכשים, למעט ככלל ליקויים שמקורם בעבודות קבלנים ממונים.

שיפוי, אחריות וביטוח: ההסכם כולל סעיפי שיפוי ואחריות נרחבים מצד תדהר בניה. כמו כן, מוטלת על תדהר בניה חובה לעריכת ביטוחים כמפורט בהסכם.

כללי: תדהר בניה ויתרה על זכות עיכבון ובהתאם להוראות ההסכם על הזכות לעכב את ביצוע העבודות. כמו כן, תנאי ההסכם כופופים להוראות מצד הבנק המלווה של הפרויקט.

	שטחי הפיתוח החיצוניים (כ־6,000 מ״ר) כוללים אלמנטים נופיים ומדרכות מחברות בין הרחובות הגובלים.
מיקום	פרויקט ״מידטאון ירושלים״, המוקם על מקרקעין הידועים כגוש 30107 חלקות 291, 295, 298 ו-299 (לשעבר חלקות 172-168), במתחם בית החולים שערי צדק הישן בירושלים והידועים גם כתאי שטח 1-5 בהתאם לתכנית 101-0958025.
מנגנון התמורה	פאושלי/כמותי
אופן קביעת שיעור השלמה	עלויות
סוג הלקוח	מידטאון ירושלים (ישראל קנדה) בע״מ
סך הכנסות צפויות	כ- 1.3 מיליארד ש״ח (כולל הפרשי הצמדה), ראו לעיל תיאור ״תמורה בגין ביצוע עבודות בפרויקט״
מועד סיום חזוי	עד 2031 לפי אבני דרך הקבועות בפרויקט.
הכנסות מצטברות שהוכרו	73,437 אלפי ש״ח
תקבולים מצטברים שהתקבלו	53,126 אלפי ש״ח
שינוי חריג ברווחיות הגולמית של הפרויקט	לא רלוונטי
הפרויקט רווחי/הפסדי/במרווח אפס	רווחי
שיעור השלמה בסמוך למועד התשקיף	7.5%
שיעור השלמה 31/12/25	5.5%
שיעור השלמה 31/12/24	0%
שיעור השלמה 31/12/23	0%

האמור בטבלה זו לעיל, לרבות ביחס למועד הסיום הצפוי ולאומדן הכנסות מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על התקשרויות קיימות ועל הערכות החברה. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות מהותית במהלך ביצוע הפרויקט בשל מכלול נסיבות ובכללן עיכובים קיימים או אפשריים בלוחות זמנים, עיכובים קיימים או אפשריים מצד רשויות וכן הרחבה של הפרויקט המבוצע, שינויים במחירי התשומות, התאמות תמורה, שינויים במחירי חומרי הגלם וספקים או גורמים נוספים שאינם בשליטתה של החברה ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 6.20 להלן.

6.5.6 **<u>לקוחות</u>**

החברה מעניקה שירותים בתחום הפעילות הן לפרוייקטים של החברה (לרבות עם שותפים) והן לטובת צדדים שלישיים, כאשר מזמיני העבודה הינם היזמים השונים בפרוייקטים או לקוחות עבודות הגמר (כגון שוכרי נדל״ן משרדי/מסחרי). נכון למועד התשקיף, עיקר לקוחות החברה הינן חברות יזמיות המתקשרות עם החברה לטובת עבודות ביצוע בעיקר בתחום המגורים ו/או המשרדים ו/או המסחר.

החברה נוהגת להתקשר כקבלן מבצע (ככלל כקבלן ראשי - Turn Key) עם מזמין הפרויקט (או כאחראית לביצוע עבודות הגמר לפי המקרה) באמצעות הסכם ביצוע המסדיר את ביצוע הפרויקט, ובין היתר, את תכולת העבודה באופן מפורט, את התמורה ואופן תשלומה, אבני דרך לביצוע, ובהתאם להוראות ההסכם הפרטני, הפקדת בטוחות שונות. בעבודות הגמר לעיתים העבודות

נעשות עבור המזמין לפני קבלת אישור אכלוס למבנה ולעיתים לאחר מכן. בנוסף, ככל ורלוונטי פעמים רבות נדרשת החברה להתקשר בהסכם גם אל מול הבעלים בנכס ו/או הקבלן הראשי (לפי העניין וככל שאינם מזמין העבודות), אשר במסגרתו, בין היתר, מוסדר שיתוף הפעולה ויחסי הצדדים תוך, ככלל, אימוץ התחייבויות המזמין (לרבות בדבר שיפוי ופטור) כלפי הבעלים או מי מטעמו ו/או הקשור לו בקשר לעבודות והנובע מהם.

יצוין, כי פעמים רבות החברה על פי מדיניותה וסוג הלקוח נוהגת להתקשר עם מזמין העבודה (בעבודות ביצוע שאינן עבודות גמר) רק לאחר שיש למזמין ליווי פיננסי וזאת על מנת להקטין סכנות גביה.

<u>להלן יובא תיאור תמציתי של עיקר התניות המקובלות בהסכמי הביצוע ועבודות הגמר בהם מתקשרות חברות הביצוע</u>:

ההסכמים ממנים, ככלל, את חברת הביצוע כקבלן מבצע (לרוב כקבלן ראשי - Turn Key) או כאחראית לביצוע עבודות הגמר. חברות הביצוע אחראית לביצוע העבודות, לרבות באמצעות קבלני משנה, באופן מלא.

הסכמי הביצוע מאופיינים בשיטת תמחור פאושלית או של Cost Plus או לעיתים בשיטת כתב כמויות (כאשר בשיטה הפאושאלית ההסכמים כפופים, תלוי הסכם, לעילות ספציפיות בלבד לעדכון התמורה, ככלל לפי מנגנון הערכה לעלות השינויים, לדוג' בגין הגדלת שטחי הבניה וביצוע שיפורים ביחס למפרט הבסיס או מנגד בגין ביצוע חלק ממרכיבי הבניה באמצעות קבלני משנה בתשלום ישיר של מזמין העבודה וכיו"ב). בחלק ניכר מהמקרים (שאינם לפי שיטת Cost Plus או עבודות הגמר בגינן ככלל לא נהוג לבצע הצמדה) התמורה צמודה למדד תשומות הבניה. לעיתים זכאית חברת הביצוע, בהתאם להסדרים הקבועים בהסכם הרלוונטי, לתשלום נוסף בגין שירותים נוספים אותם היא מעניקה, לדוגמא: לתשלום ישירות מהדיירים בגין שינויי דיירים ובמקרים מסוימים אף למענק תלוי יעדים מצד מזמין העבודה וכיו"ב.

יצוין, כי לעיתים תשלומי התמורה כפופים לשלבי תשלום שונים הנקבעים בהסכם הביצוע בתהליך של מו"מ מסחרי על גובה סעיפי התשלום ומועדיהם, והמאושרים לתשלום על ידי המוסד הפיננסי המלווה של המזמין ככל וקיים בפרויקט (הנעשה מחשבון הפרויקט המשועבד).

נכון למועד התשקיף, עיקר ההסכמים הינם בשיטת שוטף + 45-60 (כפוף לתקופות גרייס), כאשר התשלום האחרון ואישור החשבון הסופי משולם לרוב בתנאי שוטף ארוכים יותר (והכל בכפוף לתנאי ההסכם הרלוונטי ופעמים רבות כנגד כתב ויתור על טענות).

ההסכמים כוללים לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע העבודות ולפיצויים מוסכמים ושיפוי בגין איחור בביצוע שלא בנסיבות מאפשרות/פוטרות ו/או ארכות משך אחרות מוסכמות (היקפן של הנסיבות כאמור והפיצויים משתנה תלוי משא ומתן והסכמות הצדדים). יצוין, כי הסכומים לעיל עשויים במקרים מסוימים (כתלות בהיקף הפרויקט ו/או משך העיכוב) לעלות לכדי סכומים מצטברים מהותיים.

ההסכמים כוללים לרוב הוראות באשר לטיב ואיכות קבלני המשנה והחומרים השונים שניתן להעסיק / לרכוש (לרבות תקינה), וכן בדבר העסקת עובדים וחובתה של חברת הביצוע לשאת

במלוא התשלומים כדין של הנ"ל (הכל למעט אם הוסכם אחרת לעניין מסוים). ההסכמים כוללים גם דרישה למינוי בעלי תפקידים שונים מטעם חברת הביצוע בפרויקט, כגון ולפי העניין: מנהל פרויקט, מהנדסים, מנהלי עבודה, ממונה על הביטחות, עוזר בטיחות וכיו"ב .

כמו כן, בכפוף לתנאי ההסכם וחריגיו, קיימות מגבלות על הסבת זכויות (לרבות לעיתים בדרך של שינוי החזקות) ועל שעבוד זכויות חברת הביצוע לפי ההסכם. מגבלות על העברת זכויות מסוייגות פעמים רבות לזכות להמחות את ההסכם מחברת ביצוע אחת לשניה בקבוצה, באופן שיתאפשר שימוש ברישיון קבלני הנוסף של הקבוצה. יצוין, כי בכפוף להוראות כל הסכם וסייגיו, חברת הביצוע נוטלת על עצמה ככלל אחריות (לרבות כלפי רוכשי היחידות כ"מוכר") לתקן כל פגם או ליקוי או אי התאמה, לכל הפחות בהתאם לקבוע בחוק המכר דירות וכל דין, שמקורם אינו בתכנון המזמין, ולעיתים אף מעבר לקבוע בחוק המכר[66]. יצוין, כי אחריות חברת הביצוע לעיל לא חלה, ככלל ובין היתר, על עבודות ביחידות או שינויים שבוצעו על ידי המזמין / הרוכש או מי מטעמם או על ליקויים או אי התאמות אשר נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של מי מהאמורים. על פי הוראות ההסכמים, ככלל, אין במינוי קבלן משנה (לרבות באמצעות הסכם משולש יחד עם המזמין) כדי לגרוע מאחריות חברת הביצוע הכוללת. יצוין, כי בעניין עבודות הגמר היקף אחריות חברת הביצוע לתיקון ליקויים ואי התאמות נקבע במשא ומתן בין הצדדים, כאשר בחלק מהמקרים נקבע חוזית כי היקף אחריות חברת הביצוע יהיה בהתאם לחוק המכר דירות (כשרואים את חברת הביצוע 'כמוכר' תחת החוק כאמור). נכון ליום 31 בדצמבר 2025, עמד סכום ההפרשה המצטברת לבדק ואחריות על סך של כ-55 מיליון ש"ח.

פעמים רבות נדרשת חברת הביצוע בהמצאת ערבויות, לרבות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיה לפי ההסכם וערבויות בנקאיות מסוג בדק (טיב) ולעיתים רחוקות מחויבת בדמי עיכבון (לרוב בשיעור הנע בין 2.5% ל-5%). ערבויות הביצוע נכון למועד התשקיף נעות, לרוב, בין כ-3%-5% מתמורת ההסכם (צמוד למדד תשומות הבניה) ובערבויות בדק בין כ-2%-5% מתמורת ההסכם (צמוד למדד תשומות הבניה). יצוין, כי פעמים רבות, ובכפוף להוראות ההסכם הרלוונטי, למזמין זכויות עכבון וקיזוז (לעיתים לרבות מכח התחייבויות אחרות שבין הצדדים ו/או מקור אחר). ככלל, על חברת הביצוע להשיג את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לביצוע העבודות ומסירתן. בנוסף, כוללים ההסכמים הוראות בדבר ביטוחים שעל חברת הביצוע לרכוש ובדבר הכללת מוטבים שונים בפוליסה.

עוד כוללים ההסכמים סעיפים לעניין אחריות חברת הביצוע בכל הנוגע לבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה, וכן סעיפי פטור ושיפוי נרחבים בגין נזקים, הוצאות ותביעות בקשר לעבודות ו/או בקשר לפעולות או מחדלי חברת הביצוע ו/או מי מטעמה (לרבות לטובת צדדי ג').

ההסכמים כוללים עילות מקובלות להפרה ולסיום ההסכם (בכפוף לחריגים ולעיתים לתקופות ריפוי), לרבות עקב: הפרת ההסכם בידי חברת הביצוע; אי עמידה בלוחות זמנים; הפסקת רציפות העבודות; חריגה מהיתר בניה; הפרה של רישיונות או הוראות דין (לרבות הרשעה בפלילים של

[66] במקרים של אחריות מורחבת מתווספת ככלל העלות להסכם הביצוע ולעיתים במימון החברה בלבד ללא השתתפות שותפים.

חברת הביצוע או מי מטעמה); פירוק, כינוס, הקפאת הליכים וכיו"ב של חברת הביצוע או הטלת עיקולים מסוימים על רכושה; פגיעה במצבה הכספי של חברת הביצוע באופן העשוי להשפיע על התחייבויותיה; פעולה בזדון או ברשלנות מהותית; פגיעה ברישום/סיווג הקבלני או ברישיונה של חברת הביצוע, ועוד. במקרים כאמור ייתכנו לרוב סעדים נוספים מלבד סיום/ביטול ההסכם וסילוק ידה של חברת הביצוע, לרבות ביצוע בידי המזמין וחיובה של חברת הביצוע לפי תוספת מוסכמת, חילוט ערבויות, פיצויים מוסכמים ושיפוי בגין נזקים העשויים לעלות לכדי היקפים מהותיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא אחת כוללים ההסכמים זכות של המזמין להורות על הפסקת העבודות (באופן זמני או לצמיתות), ללא עילה, כאשר ככל וההפסקה נובעת ממעשה או מחדל של חברת הביצוע זו לא תהיה זכאית, בין היתר, להחזרים ו/או להארכת מועדים (במקרה של הפסקת עבודה לצמיתות ללא עילה חברת הביצוע תהא זכאית ככלל לתמורה בגין העבודות שבוצעו בפועל). יצוין, כי לעיתים (כפוף לחריגים) ההסכמים מגבילים את יכולתה של חברת הביצוע לסעד שאינו כספי ואוסרים על הפסקת עבודה, בין היתר, במקרה של מחלוקת. כמו כן, פעמים רבות חברת הביצוע מוותרת על זכויות עיכבון לרבות מכח חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974. ההסכמים כוללים לרוב מנגנוני יישוב סכסוכים .

בשנים 2024-2025 אין לחברה לקוח צד ג' בתחום הפעילות שהכנסותיו מהוות מעל 10% או יותר מסך ההכנסות של החברה (במאוחד). לפרטים בדבר הכנסות מתחום פעילות הייזום ראו בטבלה שלהלן.

6.5.6.1 <u>להלן יפורטו התפלגות הכנסות החברה בגין "פרויקטים לצדדי ג'" ו"פרוייקטים למגזר הייזום" ושיעורם מסך הכנסות תחום הפעילות</u>[*]:

שם לקוח/ שנה	הכנסות באלפי ש"ח	% מסך ההכנסות המגזר	הכנסות באלפי ש"ח	% מסך ההכנסות המגזר	הכנסות באלפי ש"ח	% מסך ההכנסות המגזר
	2025		2024		2023	
פרוייקטים לצדדי ג'						
בניה למגורים	980,222	36%	791,717	32%	686,275	31%
בניה לא למגורים	462,871	17%	480,726	20%	559,787	26%
סך הכל	**1,443,093**	**53%**	**1,272,443**	**52%**	**1,246,062**	**57%**
פרוייקטים למגזר הייזום						
בניה למגורים	614,342	23%	583,114	24%	452,504	20%
בניה לא למגורים	643,229	24%	592,796	24%	529,970	24%
סך הכל	**1,257,571**	**47%**	**1,175,030**	**48%**	**982,474**	**44%**

[*] "פרויקטים לצדדי ג'" הינם פרויקטים שמבוצעים במלואם מול צדדי ג' ו"פרויקטים למגזר הייזום" הינם פרויקטים שמבוצעים עבור מגזר הייזום וכוללים את חלק השותפים. בטבלאות 6.5.6.2 ו-6.5.6.3 להלן הכנסות "מיישויות הקבוצה" משקפות פרויקטים שמבוצעים עבור מגזר הייזום ללא חלק השותפים. כלומר, ההכנסות משקפות את חלקה האפקטיבי של הקבוצה באותם פרויקטים. בעוד שהכנסות "מלקוחות חיצוניים" משקפות את ההכנסות מפרויקטים לצדדי ג' וחלק השותפים בפרויקטים למגזר הייזום.

6.5.6.2 להלן יפורטו התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים[67] ושיעורם מתוך סך הכנסות המגזר:

קבוצת שירותים	הכנסות (באלפי ש"ח)			% מסך ההכנסות במגזר		
שנה	2025	2024	2023	2025	2024	2023
בניה למגורים	1,319,032	1,138,415	954,644	83%	83%	84%
בניה לא למגורים	808,703	804,414	817,317	73%	75%	75%
סך הכל	**2,127,735**	**1,942,829**	**1,771,962**	**79%**	**79%**	**80%**

6.5.6.3 להלן יפורטו התפלגות הכנסות החברה מישויות הקבוצה[68] ושיעורם מתוך סך הכנסות תחום הפעילות:

קבוצת שירותים	הכנסות (באלפי ש"ח)			% מסך ההכנסות במגזר		
שנה	2025	2024	2023	2025	2024	2023
בניה למגורים	275,532	236,416	184,134	17%	17%	16%
בניה לא למגורים	297,397	269,107	272,440	27%	25%	25%
סך הכל	**572,928**	**505,523**	**456,574**	**21%**	**21%**	**20%**

6.5.7 **שיווק והפצה**

כאמור לעיל, חלק משמעותי מלקוחות הקבוצה הינם יזמים או חברות. במשך השנים החברה צברה חלק ניכר של מזמיני עבודה חוזרים. חלק משמעותי מפעילות החברה מבוצע עבור פעילות הייזום של הקבוצה (לבד וביחד עם שותפים). בנוסף, ביצוע לחיצוניים מתבצע על ידי השתתפות וזכייה במכרזים ובדרך של מו"מ על תנאי ההתקשרות בין הצדדים.

6.5.8 **תחרות**

ביצוע בניה למגורים - ענף קבלנות הבניה למגורים בישראל הינו ענף רווי מתחרים, מתוכם, להערכת החברה, מספר מצומצם של חברות המבצעות פרויקטים בהיקפים משמעותיים. על פי פרסומי דן אנד ברדסטריט לשנת 2025, הקבוצה מדורגת בין חברות הבניה הגדולות בישראל ולפיכך מהווה אחת מהחברות המובילות בתחום הביצוע בישראל. יצוין, כי להערכת החברה, חלקם של כל המתחרים בשוק אינו עולה על אחוזים בודדים. המתחרות העיקריות בתחום הביצוע למגורים, למיטב ידיעת החברה, הינן דניה סיבוס, אלקטרה בניה, סולל בונה ואשטרום בנייה. החברה מתמודדת עם התחרות האמורה, בין היתר, על ידי אספקת מגוון פתרונות ושירותים לתחום הפעילות; עמידה בלוחות זמנים; איכות ביצוע ברמה הגבוהה ביותר; שירות לקוחות ללא פשרות; זמינות גבוהה ויכולת תמחור אטרקטיבית. כל אלה ועוד, המאפשרים לחברה לספק פתרון כולל בפרויקטים אותם היא מבצעת.

---

[67] הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים חושבו בנטרול חלקה האפקטיבי של הקבוצה בפרוייקטים, בהם היא גם היזם בפרויקט, ללא הבחנה בין פרויקטים שמאוחדים בדוחות הכספיים לפרויקטים המוצגים בחברות כלולות.

[68] הכנסות החברה מיישויות הקבוצה משקף את חלקה האפקטיבי של הקבוצה בכלל הפרוייקטים בהם היא גם היזם בפרויקט.

ביצוע שלא למגורים - להערכת החברה, ישנם גופים רבים העומדים בדרישות של מרבית הפרויקטים בישראל אך בפרויקטים מורכבים, התחרות מצטמצמת למספר חברות שהינן בעלות ניסיון ויכולת לבצע עבודות מורכבות ובניהן החברה. המתחרות העיקריות בתחום הביצוע שלא למגורים הינן: דניה סיבוס, אלקטרה בניה, סולל בונה אשטרום בנייה ובסט.

יצוין, כי ענף עבודות הגמר לפרויקטים עסקיים מאופיין בתחרות רבה ובביזור רב (מספר גדול מאד של קבלנים קטנים עד בינוניים ומספר מצומצם יותר של קבלני בניה גדולים). להערכת החברה, הקבוצה נמנית על השחקנים המובלים בענף אולם חלקה בענף כשלעצמו אינו מהותי. המתחרות העיקריות בענף עבודות הגמר הן: בילדאפ (בסט), דנקו (אלקטרה) וא. וייס.

6.5.9 **רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים**

לחברה כלים הנדסיים המשמשים אותה לפעילותה, כגון: מנופים, מעמיסים טלסקופים, ציוד שינוע והרמה, תכנון וייצור תבניות, ציוד בניה ועוד. עיקר הכלים הנדרשים לצרכי הפעילות מצויים בבעלותה של החברה. כמו כן, בבעלותה קרקע ועליה מרלו"ג עגורנים. סך הרכוש הקבוע המשמש את התחום ליום 31.12.2025 הינו כ- 93 מיליוני ש"ח.

לפרטים נוספים בדבר רכוש קבוע ומתקנים, ראו סעיף 6.10 להלן.

6.5.10 **חומרי גלם וספקים**

לצרכי ביצוע עבודות הבניה בתחום הפעילות, בהתאם לצורך וכתלות בהסכמים של חברות הביצוע עם קבלני המשנה שלה, נוהגת החברה להתקשר בעיקר עם ספקים מקומיים. חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הינם: חומרי ברזל, פלדה, בטון וחומרי חציבה, בלוקים, חומרי איטום, עץ ומוצריו, חומרי ריצוף וחיפוי, סולר ועוד. בנוסף, לחברה ספקי מוצרים שונים כגון מעליות, מטבחים, כלים סניטריים ועוד. כמו כן, החברה רוכשת ושוכרת מכונות שונות וציוד הנדסי בהתאם לצורך.

'ספקים' עיקריים בתחום הפעילות הינם קבלני כח אדם (ראו בסעיף 6.4.5 להלן) וכן קבלני משנה שונים לביצוע הפרויקטים (כגון: קבלני הריסה וחפירה, קבלני חשמל, קבלני איטום, אינסטלציה וכו').

הסכמי החברה עם הספקים השונים משתנים בהתאם לזהות הספק והמוצר. לרוב, תנאי התשלום הנהוגים בהם נעים בין שוטף + 32 ל-62. אחריות הספקים עמם נוהגת החברה להתקשר הינה בהתאם להסכמות הצדדים.

ההסכמים עם קבלני המשנה כוללים פעמים רבות, כתלות בהסכם וטיבו, בטוחות מסוג עיכבון כספי בגובה הנע ככלל בין 5% ל-2.5% (המשתחרר לפי תנאי ההסכם הרלוונטי) ואף לעיתים ערבויות בנקאיות כגון מסוג ביצוע וטיב (בגובה ולמשך זמן כתלות בהסכמות הצדדים). ככלל, ההסכמים הינם מסוג פאושלי או לפי מדידה (כתב כמויות). לרוב, תנאי התשלום הנהוגים בהם נעים בין שוטף + 17 ל-62. ההסכמים כוללים, בהתאם לסוג השירות וזהות הקבלן, סעיפי אחריות

לטיב העבודות והחומרים לתקופות שונות, וככל שרלוונטי ומתאפשר באופן חופף למחויבות חברת הביצוע.

בחלק מהמקרים התמורה בהסכמים עם ספקים וקבלנים צמודה למדד תשומות הבניה (מגורים/מסחר) או לעיתים לשערי מט"ח.

כמפורט בסעיף 6.3.4 לעיל, מחירי חומרי הגלם מושפעים מגורמים שונים, וביניהם מגבלות על ייבוא ומחירי הסחורות והשינוע בעולם (לפרטים נוספים ראו לעיל). בנוסף לשינויים במחירי חומרי הגלם, ניכרת גם התייקרות בעלויות התקשרות עם קבלני משנה וכח אדם ניהולי.

לגידול בעלויות חומרי גלם והתקשרות עם קבלני משנה עשויה להיות השפעה שלילית על שיעורי הרווחיות בתחום הפעילות, כאשר להמשך מחסור בכח אדם בענף עשויה להיות השפעה על קצב ביצוע הפרויקטים ולחשוף את החברה לעיכובים בהשלמת הפרויקטים ולאי עמידה בהתחייבויותיה ומכאן, בין היתר, לתשלומי פיצויים, ביטול התקשרויות והליכים משפטיים.

יצוין, כי להערכת החברה במועד התשקיף לחברה אין תלות במי מקבלני המשנה שלה או ספקיה בתחום הפעילות. בשנים 2023-2025 ונכון למועד התשקיף, לחברה אין ספק/קבלן משנה אחד אשר היקף הרכישות ממנו עולה על 5% מכלל רכישות החברה מספקים/קבלנים.

6.5.11 **<u>מימון</u>**

להלן גילוי בקשר עם היקפי אשראי וערבויות (באלפי ש"ח):

	ליום 31 בדצמבר		
	2025	**2024**	**2023**
סך ערבויות פיננסיות	1,625	1,422	1,267
סך ערבויות ביצוע	310,781	217,224	134,815
סך ערבויות טיב	45,157	59,788	88,468
סך ערבויות מכרז	3,200	-	900
סה"כ	**360,763**	**278,434**	**225,450**

*) נכון למועד התשקיף, לתחום פעילות הביצוע אין אשראי בנקאי.

6.5.12 **<u>ימי לקוחות וספקים</u>**

	2025	**2024**	**2023**
ימי לקוחות[1]	52	48	61
ימי ספקים[2]	71	63	62

1) ימי הלקוחות מחושבים נטו מיתרת המקדמות ממזמיני עבודה ותוך התחשבות ביתרות לקבל וחשבונות פתוחים.

2) ימי הספקים מחושבים תוך התחשבות ביתרות לשלם וחשבונות פתוחים.

6.6 תחום פעילות נדל"ן מניב

6.6.1 מידע כללי על תחום הפעילות

פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה כוללת החזקה וניהול של נכסים מניבים והשכרתם בישראל (לבד או עם שותפים) ביעודים שונים, שעיקרם משרדים, לוגיסטיקה (מבני תעשייה ואחסנה), מסחר ומעונות סטודנטים.

הגורמים העיקריים המשפיעים על נכסי נדל"ן מניב הינם: מיקום הנכס, רמת המבנה וגילו, יציבות השוכר ותנאי השכירות.

לפרטים נוספים בדבר הסביבה הכללית של שוק הנדל"ן בישראל, לרבות בתחום הנדל"ן המניב, ראו סעיף 6.3.8 לעיל.

לאור החלטה אסטרגטית של החברה להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן המניב, בשנת 2020, התקשרה החברה בעקיפין (חלק החברה - 45%) במיזם משותף עם גופים מקבוצת הראל וצד קשור לצורך השקעות בתחום הנדל"ן המניב והנדל"ן המניב בהקמה ("תדהר הראל מניבים"). לפרטים בדבר ההסכם ההשקעה בתדהר הראל מניבים ראו סעיף 6.6.3 להלן.

כאמור בסעיף 6.6.3 להלן, בכוונת החברה לבצע החלפת מניות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 של חברת תדהר הראל מניבים בע"מ עם החברה. כלומר, לאחר המיזוג תחזיק החברה ב- 100% ממניות תדהר הראל מניבים. הנכסים בפרק זה מוצגים בהנחת פרופורמה, כלומר משקפים את החזקת החברה בנכסים לאחר המיזוג.

להערכת החברה, הפעילות בתחום צפויה לצמוח בשנים הבאות כתוצאה מהשלמת הבנייה של הנכסים המניבים בהקמה. לפרטים בדבר פעילות ייזום למניבים בישראל ראו סעיף 6.4.9 לעיל.

6.6.2 **מידע בדבר הנכסים המניבים של הקבוצה**

פרויקט	מיקום	חלק התאגיד	טיפול חשבונאי	שימוש	שטח במ"ר (100%)	חלק החברה בשטחים להשכרה במ"ר	שווי בספרים ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח) (חלק התאגיד)	יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח) חלק התאגיד[1,2]	LTV[14] ליום 31 בדצמ' 25	NOI[15] חלק החברה האפקטיבי (באלפי ש"ח)	שיעור ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב	שיעור תפוסה ליום 31 בדצמ' 25
מתחם הקריה האקדמית אונו[13]	קרית אונו	100%	איחוד מלא	משרדים מסחר ומעונות	13,668[3]	13,668	412,181	285,000	69%	18,061	ראו הערה (10)	ינו-28	כ-100%
קמפוס מייקרוסופט[4,16]	הרצליה	24%	איחוד יחסי	משרדים	46,492	11,220	320,122	258,772[9]	81%	16,380	ראו הערות (9), (10),(11)	ספט-35	100%
מתחם ארגמן[5]	יבנה	62.50%	איחוד מלא	תעשיה ולוגיסטיקה	52,560	32,850	288,188	70,281	24%	15,872	ראו הערות (8), (10)	ינו-28	99%
מרכז קסטרא[13]	חיפה	100%	איחוד מלא	מסחר	14,532	14,532	217,791	160,855	74%	15,282	ראו הערה (10)	ינו-28	88%
בנין רוגובין תדהר - על איילון	רמת גן	50%	איחוד יחסי	משרדים	14,859	7,430	205,000	125,000	61%	14,910	ראו הערות (10), (11)	ינו-28	98%
מתחם חלוצי התעשיה[13,16]	חיפה	100%	איחוד מלא	תעשיה ולוגיסטיקה	26,635	26,635	97,890	73,565	75%	2,339	ראו הערה (10)	מאי-27	100%
בית ישראכרט[16]	בני ברק	25%	איחוד יחסי	משרדים	19,789	4,947	84,705	46,593	55%	5,227	ראו הערה (10)	יול-27	100%
מתחם עסקים CU [6]	תל אביב	100%	איחוד מלא	משרדים ומסחר	3,427	3,427	78,005	12,000	31%	3,094	ראו הערות (11), (12)	הלוואה מתחדשת	88%
מתחם תעשיה ברקן	ברקן	62.50%	איחוד מלא	תעשיה ולוגיסטיקה	19,050	11,906	62,000	22,923	37%	4,253	ראו הערות (8), (11)	ינו-28	100%
כורזין- בית מולדבסקי	גבעתיים	50%	איחוד יחסי	משרדים	11,240	5,620	12,060	-	-	3,559	-	-	72%
בית התמר	רעננה	50%	איחוד מלא	משרדים	1,550	775	8,833	5,000	57%	552	ראו הערה (10)	הלוואה מתחדשת	23%
סה"כ מאוחד					**223,802**	**133,010**	**1,786,775**	**1,059,989**	**59.3%**	**99,529**			**97%**
הייטק פארק	רעננה	25%	אקוויטי	משרדים	67,000	16,750	249,750	143,643	58%	13,256	ראו הערות (11), (12)	נוב-27	86%
עומר האוס	הוד השרון	50%	אקוויטי	משרדים	7,400	3,700	69,100	36,500	53%	3,887	ראו הערות (8), (11)	ינו-28	73%
פמילי קלאב ראש העין[7]	ראש העין	50%	אקוויטי	מסחר	2,800	1,400	16,048	-	-	1,745	-		100%
סה"כ אקוויטי					**77,200**	**21,850**	**334,898**	**180,143**	**53.8%**	**18,888**			**85%**
סה"כ					**301,002**	**154,860**	**2,121,673**	**1,240,132**	**58.5%**	**118,417**			**94%**

(1) ביחס לחלק התאגיד כפי שמתואר בטבלה, יש לציין כי בחלק מהנכסים עם השותפים החוב הינו ביחד ולחוד ו/או החברה ערבה מעבר לחלקה בנכס. לפרטים נוספים בעניין זה ובעניין מאפייני החוב של הקבוצה ראו בסעיף 6.13 בפרק המימון.

(2) החוב אינו כולל חוב שאינו ספציפי המיוחס לפעילות נדל"ן להשקעה. ראו מידע בדבר הון מגזרי כמפורט בסעיף 6.13.2.

(3) מתחם הקריה האקדמית אונו - קמפוס רב תחומי וחדשני של הקריה האקדמית אונו, מתחם הכולל - מכללה בשטח של 11,577 מ"ר, מסחר בשטח של 2,091 מ"ר, וקמפוס מעונות הכולל 202 חדרים.

(4) קמפוס מייקרוסופט - מתחם משרדים מתקדם הכולל כ- 46,000 מ"ר עבור הפעילות העסקית של מייקרוסופט. בדבר זכויות בניה נוספות ראה סעיף 6.4.9.2 לעיל (מגרש 4009).

(5) מתחם ארגמן ביבנה - מתחם תעסוקה ולוגיסטיקה המושכר במלואו. הנתונים כוללים שטח של 15,511 מ״ר, אשר מושכר למועד התשקיף לחברה בת של הקבוצה בתמורה לשכר דירה שנתי של 3,155 אלפי ש״ח ועלותו בספרים ליום 31 בדצמבר 2025 הינה כ- 58.5 מיליון ש״ח.

(6) רמת החייל CU - יתרת שטחי הנכס שטרם נמכרו מיועדים למכירה, אך לא הוצגו כך בדוחות הכספיים פרופורמה היות ואין וודאות ביחס לעיתוי המכירה. לפרטים בדבר עסקאות בעלי עניין בקשר לנכס ראו סעיף 8.8 בפרק 8 להלן.

(7) פמלי קלאב ראש העין (גולדן ספורט) - הנכס מופעל במסגרת הסדר BOT ומוצג בדוחות הכספיים פרופורמה כהסדר זיכיון אשר נמדד בעלות ומופחת לאורך תקופת הזיכיון. אין לחברה שליטה בנכס והוא יועבר בתום תקופת הזיכיון שלא תעלה על 24 שנים ו- 11 חודשים מיום אישור העסקה בשנת 2013.

(8) נכון לתאריך המאזן, התקבלו הסכמות בלתי חוזרות מגופים מממנים בקשר לתנאי מימון מחדש בנכסים. שיעור הריבית ומועד פרעון החוב משקפים את תנאי המימון מחדש.

(9) לפרטים בדבר פירעון הלוואת מזנין בסך 55 מיליון ש״ח לאחר מועד הדיווח הכספי ראה סעיף 6.13.5 להלן.

(10) הנכסים ממונים בהלוואות שיקליות צמודות, נושאות ריבית שנתית בטווח של 1.29%- 3.7%.

(11) הנכסים ממונים בהלוואות שיקליות, נושאות ריבית שנתית פריים + טווח של 0%-1.8%.

(12) הנכסים ממונים בהלוואות שיקליות, נושאות ריבית שנתית קבועה בטווח של 3.73%- 6.7%.

(13) למועד הדיווח הכספי הנכסים מוחזקים ע״י תדהר הראל מניבים. לפרטים בדבר החלפת מניות תדהר הראל מניבים במניות החברה, ראו סעיף 6.6.3.

(14) LTV – יחס סכום ההלוואות הספציפיות לנכס ביחס לשווי הנכס בספרים.

(15) NOI - הינו מדד המשקף את ההכנסה התפעולית נטו והוא מחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים.

(16) נכסים אלו מושכרים לשוכר יחיד לתקופות שכירות ארוכות טווח (מעל 5 שנים), למעט בנכס חלוצי התעשיה, אשר הסכם השכירות שלו יסתיים באוגוסט 2028 .

6.6.3 <u>הסכם החלפת המניות והסכם בעלי המניות של תדהר הראל מניבים</u>

ביום 30 במרץ, 2026, התקשרו בהסכם החלפת מניות הראל, שותפות תדהר, טראינבסט מניבים ותדהר הראל מניבים ("**הסכם החלפת מניות**"). להלן פרטים בדבר הסכם החלפת המניות וכן הסכם בעלי מניות בתדהר הראל מניבים, אשר הסכם החלפת המניות מהווה תיקון לו.

6.6.3.1 **הסכם החלפת מניות תדהר הראל מניבים**

- לפי הסכם החלפת המניות, בכפוף להוראותיו, במועד ההשלמה[69] ולאחר שבוצעו כל הפעולות בהון אשר נדרש לבצע עובר להנפקה לציבור לפי כל הסכם אשר החברה צד לו, ולמעט אך ורק הקצאת המניות לפי הסכם החלפת המניות) תושלם עסקת החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (בסעיף זה: "**פקודת מ"ה**") בין הראל, שותפות תדהר וטראינבסט מניבים, המחזיקות במצטבר במלוא (100%) הון המניות המונפק של תדהר הראל מניבים, בפועל ובדילול מלא (ביחד בסעיף זה: "**בעלות המניות בתדהר הראל מניבים**"), לבין החברה, במסגרתה בעלות מניות תדהר הראל מניבים ימכרו ויעבירו את מלוא החזקותיהן בתדהר הראל מניבים לחברה בתמורה למניות רגילות של החברה, במספר שיקבע בהתאם לאמור להלן (בסעיף זה: "**המניות המוקצות**" ו-"**עסקת החלפת המניות**").

  מספר המניות המוקצות להן יהיו זכאיות בעלות המניות בתדהר הראל מניבים, במצטבר, יהיה שווה לתוצאה המתקבלת מחלוקת שווי תדהר הראל מניבים[70] במחיר המניה[71], בחלוקה בין בעלות מניות תדהר הראל מניבים באופן הבא: הראל - 49%; שותפות תדהר - 45%; טראינבסט מניבים - 6% (שברי מניה יטופלו כקבוע בהסכם החלפת המניות).
- מובהר, כי המניות המוקצות עשויות להיות כפופות לחסימה לפי כללי הבורסה ו/או בהתאם לרולינג מ"ה.
- על אף כל האמור לעיל, בכפוף לעמידה בתנאי רולינג מ"ה, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויות הראל, טראינבסט מניבים והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("**הראל השקעות**") וברולינג מע"מ שהתקבל (לפי סעיף 20 לחוק מע"מ), שותפות תדהר תהיה רשאית לקבוע כי "החלפת המניות" על ידי שותפות תדהר תבוצע מבלי שיוקצו כנגדה לשותפות תדהר מניות של החברה, באופן שמייד לפני מועד ההשלמה שותפות תדהר תבצע "הנפה" בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודת מ"ה של מלוא מניות תדהר הראל מניבים המוחזקות על ידה לחברה,

---

[69] "**מועד ההשלמה**" - מועד שיחול עובר להשלמת הרישום למסחר של מניות החברה, ובלבד שיחול לא יאוחר מיום 15.8.2026 (או בנסיבות האמורות להלן לא יאוחר מיום 30.9.2026). לא הושלם הרישום למסחר של מניות החברה בסמוך לאחר מועד ההשלמה אזי כל הפעולות לפי הסכם החלפת המניות יחשבו בטלות.

[70] "**שווי תדהר הראל מניבים**" משמעו שווי תדהר הראל מניבים לפי הערכת שווי ליום 31.12.2025 בהתאמות למועד ההשלמה בהתאם לקבוע בהסכם החלפת המניות.

[71] "**מחיר המניה**" משמעו מחיר למניה של החברה כפי שיפורסם בתשקיף או בהודעה המשלימה שתפרסם החברה, ככל ותפרסם, לצורך השלמת הרישום למסחר של מניות החברה, לפי המאוחר. אם במסגרת הרישום למסחר יונפקו ניירות ערך המירים, אזי הצדדים יקבעו בהסכמה תיקונים להגדרה זו (ובהעדר הסכמה, לא יבוצע רישום למסחר הכולל ניירות ערך המירים).

ובמקרה כאמור, ההוראות לעיל תיקרא בשינויים המחוייבים ("**חלופת הנפת מניבים**"). מובהר כי כל חבויות המס, לרבות מע"מ, ככל שיחולו בקשר עם חלופת הנפת מניבים לא יחולו על הראל וטראינבסט מניבים.

- עם השלמת הסכם החלפת המניות תאחד החברה לראשונה את תדהר הראל מניבים. החברה תטפל בעסקת ההחלפה כצירוף עסקים כהגדרת מונח זה ב- IFRS 3. לפיכך, החברה תאחד לראשונה את הדוחות הכספיים של תדהר הראל מניבים וזאת ממועד השלמת עסקת ההחלפה.

- <u>המרת הלוואות</u>: במועד ההשלמה, מיד לפני השלמת עסקת החלפת המניות, תדהר הראל מניבים תקבל החלטה על המרה לפרמיה על מניות תדהר הראל מניבים של חלק מהלוואות הבעלים[72], בסכום שייקבע בהתאם למפורט להלן, פרו-ראטה בין בעלות המניות בתדהר הראל מניבים. סכום הלוואות הבעלים שיומר לפרמיה על מניות כאמור יהיה הסכום הנדרש על מנת שהיחס בין שווי תדהר הראל מניבים (למען הסר ספק, למועד ההשלמה) לבין שווי החברה, לא יפחת מ- 1:19 ובהתאם לקביעת הצדדים. לענין זה, "**שווי החברה**" משמעו התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר למניה במספר המניות בהונה המונפק של החברה מיד לפני הרישום למסחר והשלמת עסקת החלפת המניות. אגב השלמת עסקת החלפת המניות, הלוואות הבעלים שלא יומרו להון בהתאם לאמור לעיל ("**יתרת הלוואות הבעלים**") יוותרו יתרת חוב של תדהר הראל מניבים לשותפות תדהר, הראל וטראינבסט מניבים, לפי העניין.

- <u>השקעה הונית בחברה ופירעון יתרת הלוואות בעלים - הראל וטראינבסט מניבים</u>: מייד לאחר השלמת עסקת החלפת המניות, אולם כחלק מהפעולות לביצוע במועד ההשלמה, מיד לפני השלמת הרישום למסחר של מניות החברה, יבוצעו הפעולות הבאות (לפי סדר הופעתן): (א) כל אחת מהראל וטראינבסט מניבים תשקיע בהון המניות של החברה סכום השווה ליתרת הלוואת הבעלים העומדת לזכותה, וזאת כנגד הקצאה של מניות החברה במספר השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר המניה; (ב) החברה תעשה שימוש בכספים שיתקבלו אצלה כאמור לעיל לשם העמדתם לתדהר הראל מניבים, בדרך של הלוואות ו/או שטרי הון ו/או השקעה בהון, כפי שתבחר החברה; (ד) הסכומים שיתקבלו בידי תדהר הראל מניבים ישמשו את תדהר הראל מניבים לשם פירעון יתרת הלוואות הבעלים לטראינבסט מניבים והראל.

---

[72] "**הלוואות בעלים**" - משמען הלוואות שהעמידו בעלות מניות תדהר הראל מניבים (או מי מטעמם) לתדהר הראל מניבים בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות בתדהר הראל מניבים. מובהר, כי לענין חישוב יתרות הלוואות הבעלים יובאו בחשבון גם ריבית וכן, אם רלבנטי, הפרשי הצמדה, ככל שטרם שולמו לבעלות מניות תדהר הראל מניבים.

- שותפות תדהר מתחייבת כי עובר למועד ההשלמה יתקבלו כל האישורים מאת גורמים מממנים של החברה ו/או של תדהר הראל מניבים ו/או של תאגידים בהחזקה (מלאה או חלקית) של תדהר הראל מניבים, שאישורם נדרש לשם השלמת העסקאות לפי הסכם החלפת המניות, וכן לביטול ערבויות שהעמידה מקבוצת טראינבסט להבטחת חובות החברה ותאגידים בשליטתה.

- <u>תנאים מתלים</u>: ביצוע עסקת החלפת המניות בהתאם לכל אחת מהחלופות לעיל וכל יתר הפעולות לעניין פירעון הלוואות הבעלים מותנה בהתקיימות כל התנאים הבאים (בסעיף זה: "**התנאים המתלים**"): (א) קבלת אישור (רולינג) מאת רשויות המס, לפיו עסקת החלפת המניות לא תחוייב במס הכנסה או במס רווחי הון/מס שבח, וכן תחוייב במס רכישה מופחת בשיעור מוסכם, ובלבד שמגבלות החסימה שיקבעו (אם יקבעו) בו על מניות החברה המוחזקות עובר להשלמת עסקת החלפת המניות על ידי הראל ו/או הראל השקעות (בסעיף זה: "**המגבלות**"), יאושרו על ידי הראל והראל השקעות מראש ובכתב לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט (בסעיף זה: "**רולינג מ"ה**"). למען הסר ספק מובהר, כי במידה והראל והראל השקעות לא יאשרו את המגבלות התנאי לעיל יחשב ככזה שלא התקיים, ובמקרה זה יחולו הוראות להלן בדבר חלופת ההחלפה החלקית; (ב) קבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף; (ג) סגירת מחיר המניה ואישורו על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, טרם מועד השלמת הרישום למסחר של מניות החברה.

לא התקיימו התנאים המתלים הקבועים בס"ק (א) עד (ב) עד המועד האחרון להיתר[73] או לא התקיים התנאי המתלה הקבוע בס"ק (ג) עד ליום 15.8.2026, אזי הסכם החלפת המניות יהא מבוטל ולא יבוצע הרישום למסחר של מניות החברה אלא בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות של תדהר הראל מניבים (ראו להלן).

על אף האמור לעיל, במידה ועד המועד האחרון להיתר לא יתקיים התנאי המתלה הקבוע בס"ק (א), אזי הצדדים יחשבו כמוותרים על התנאי המתלה הנ"ל, באופן שלא יהיה באי קבלתו בכדי לעכב את הרישום למסחר של מניות החברה. במקרה כאמור יחול ההוראות הבאות ("**חלופת ההחלפה החלקית**"):

- עסקת החלפת המניות תבוצע רק בגין מניות הראל (49%) וטראינבסט מניבים (6%) בתדהר הראל מניבים, וזאת מבלי לגרוע מכך כי הצדדים ימשיכו לפעול במשותף אף לאחר מועד ההשלמה לקבלת רולינג מ"ה ללא המגבלות או במגבלות שיאושרו על ידי הראל והראל השקעות מראש ובכתב לפי שיקול דעתן הבלעדי.

---

[73] "**מועד אחרון להיתר**" - המועד האחרון בו ניתן לקבל היתר לצורך רישום למסחר של מניות החברה על בסיס דוחות שנתיים ליום 31.12.2025.

- מובהר כי במקרה כאמור, מניות תדהר הראל מניבים, המוחזקות על ידי שותפות תדהר, ימשיכו להיות מוחזקות על ידה ולא תבוצע בהן פעולה.
- בעלי מניות תדהר הראל מניבים ישאו במס הרכישה אשר יחול על החברה בגין ביצוע חלופת ההחלפה החלקית פרו-רטה, בהתאם לשיעור החזקתם בתדהר הראל מניבים וללא ערבות הדדית בניהם.
- ככל שעקב ישום חלופת ההחלפה החלקית ייגרם למי מבין הראל או טראינבסט ו/או הראל השקעות נזק מס ישיר (למעט מס הרכישה ביחס עליו יחול האמור לעיל), אזי הצדדים ידונו בתום לב בחלוקה ביניהם של נזק המס.

על אף האמור לעיל, לא התקיימו התנאים המתלים הקבועים בס"ק (א) עד (ב) עד למועד האחרון להיתר או לא התקיים התנאי המתלה הקבוע בס"ק (ג) עד ליום 15 באוגוסט 2026, אזי אם החברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי היא מעוניינת לבצע רישום למסחר של מניות החברה על בסיס דוחות כספיים ליום 31 מרץ 2026, על פי הודעת החברה המועדים הנקובים לעיל ייחשבו כאילו תוקנו באופן הבא: (1) הגדרת המועד האחרון להיתר תוחלף בהתאמה; (2) במקום יום 15 אוגוסט 2026 יבוא יום 30 ספטמבר 2026.

- <u>פירעון של הלוואות מזנין; ביטול והסרה של בטוחות</u>: בהתאם להוראות הסכמי מסגרת אשראי מיום 25 מאי 2020 שנחתמו בין הראל לבין כל אחת משותפות תדהר וטראינבסט מניבים (ראו להלן) העמידה הראל לשותפות תדהר וטראינבסט מניבים (לכל אחת בנפרד) הלוואות בסכום קרן כולל (ליום 29.3.2026) של כ- 143.9 מיליון ש"ח, שיתרתן (קרן וריבית צבורה) ליום 29.3.2026 הנה סך של כ- 129.4 מיליוש"ח לשותפות תדהר ("**הלוואות מזנין תדהר**") וסך של כ- 17.3 מיליון ש"ח לטראינבסט מניבים ("**הלוואות מזנין טראינבסט**") (ביחד בסעיף זה: "**הלוואות המזנין**"). לשם השלמת עסקת החלפת המניות, במועד ההשלמה, הראל תסכים לביטול השעבוד לטובת הראל על מניות תדהר הראל מניבים המוחזקות על ידי שותפות תדהר (בכפוף לאמור לענין חלופת ההחלפה החלקית) וטראינבסט מניבים. כמו כן, כחלק מפעולות ההשלמה טראינבסט מניבים מתחייבת לפרוע להראל על חשבון חובה בגין הלוואות מזנין טראינבסט, סכום מינימלי של 10 מיליון ש"ח (בסעיף זה: "**סכום הפירעון**"). כנגד פירעון בפועל של מלוא סכום הפירעון על ידי טראינבסט מניבים (או עבורה), אולם בכפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים בהראל לעניין זה, מלוא הבטוחות שנוצרו על ידי תדהר הראל מניבים ו/או תאגידים בהחזקתה המלאה או החלקית להבטחת הלוואות מזנין טראינבסט יחשבו מתוקנות באופן שלא יבטיחו עוד את הלוואות מזנין טראינבסט, וכן, עילות ההפרה לפיהן לא יכללו כל אירוע או הנסיבות הקשורים בטראינבסט מניבים או בעלי השליטה בה או בהלוואת מזנין טראינבסט, וכן, כל התייחסות לטראינבסט מניבים בהסכם מסגרת האשראי מכוחו הועמדו הלוואות מזנין תדהר תחשב בטלה, והסכם מסגרת האשראי האמור ייקרא בשינויים המחוייבים. ככל שלא יינתן אישור האורגנים המוסמכים של הראל הנדרש בהתאם

לאמור לעיל, אזי סכום הפירעון יגדל מאליו למלוא יתרת החוב של טראינבסט מניבים, כפי שתהיה למועד ההשלמה, בגין הלוואות בעלים טראינבסט מניבים, וכנגד פרעונו המלא יוסרו ויבוטלו כל הבטוחות שהועמדו בקשר עמו.

במועד ההשלמה, כחלק מפעולות ההשלמה: (א) החברה (במישרין או גם באמצעות קבוצת תדהר) תשעבד לטובת הראל את כל מניות תדהר הראל מניבים ואת כל הזכויות הנובעות מהחזקה, בשעבוד יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, כבטוחה נוספת להבטחת הלוואת מזנין תדהר (בסעיף זה: "**שעבוד המניות**"). ככל שלא יתקבלו הסכמות מאת צדדים שלישיים שהנם מלווים של החברה ליצירת שעבוד על מניות תדהר הראל מניבים על ידי החברה במישרין, או, ככל שהחברה תבחר לא ליצור את שעבוד המניות, יצירת שעבוד המניות לא תהווה חלק מפעולות ההשלמה. במקרה כאמור, הראל תפנה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים אצלה, לפיו הותרת חוב בגין הלוואות מזנין תדהר של עד 20 מיליון ש"ח לא יחייב את יצירת שעבוד המניות. אם יתקבל האישור, אזי תוך 30 ימים לאחר מועד ההשלמה החברה תפרע להראל בפירעון מוקדם סכומים על חשבון הלוואות מזנין תדהר, באופן שלאחר הפירעון יתרת הלוואות מזנין תדהר לא תעלה על 20 מיליון ש"ח ("**יתרת הלוואות תדהר**"). אם לא יתקבל האישור האמור, אזי בנוסף לפירעון האמור לעיל, יתרת הלוואות תדהר תיפרע תוך 60 ימים נוספים (כאשר עמלת הפירעון המוקדם בגין סכום זה תופחת ב-50%).

בכפוף לחלופת פירעון מלוא הלוואות מזנין טראינבסט, טראינבסט מניבים תשעבד לטובת הראל את מלוא מניות החברה שיתקבלו על ידה בהתאם להסכם החלפת המניות ואת כל הזכויות הנובעות מהחזקה זו, בשעבוד יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, כבטוחה נוספת להבטחת הלוואת מזנין טראינבסט.

- <u>מיסוי</u>: אם יתקבל רולינג מ"ה, יחולו ההוראות הבאות: (א) החברה תהיה אחראית ותישא על חשבונה בכל תשלומי המס (למעט מע"מ) שייגרמו לה בקשר עם עסקת ההחלפה ואולם אם תשלומי המס כאמור יעלו על סך של כ- 20.4 מיליון ש"ח, בעלות מניות תדהר הראל מניבים ישאו בחבות המס כאמור העולה על הסכום כאמור, בחלקים יחסים ביניהם, בהתאם לשיעור החזקתם בחברה. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של חלופת ההחלפה החלקית, ביחס אליה יחולו ההוראות הבאות: (א) למעט כאמור להלן, כל צד יישא במסים החלים עליו בגין חלופת ההחלפה החלקית; (ב) בעלי מניות תדהר הראל מניבים ישאו במס הרכישה שיחול על החברה בהתאם לאמור לעיל בעניין חלופת ההחלפה החלקית.

- <u>שונות</u>: (א) כל הדירקטורים בתדהר הראל מניבים שאינם נציגי שותפות תדהר, ימסרו לתדהר הראל מניבים הודעה על התפטרותם מדירקטוריון תדהר הראל מניבים; (ב) אם הושלמה עסקת החלפת המניות, אזי מובהר כי הצדדים יהיה מחוייבים לתנאים ומגבלות אשר יושתו עליהם בהתאם להוראות רולינג מ״ה ו/או רולינג מע״מ ו/או הדין בקשר לכך, ויהיו אחראים האחד כלפי משנהו וכלפי החברה לכל נזק והוצאה שיגרמו לצדדים האחרים ו/או לחברה, לפי הענין, בגין הפרה של תנאים אלו.
- עם השלמת החלפת המניות, יבוטל הסכם בעלי מניות תדהר הראל מניבים, המפורט להלן.
- נכון למועד טיוטת התשקיף, החברה פועלת לקבלת הסכמות, ככל שנדרשות, לצרכי החלפת המניות וההנפקה בעיקר מגופים מממנים [יועדכן בין הטיוטות].

6.6.3.2 הסכם בעלי המניות תדהר הראל מניבים

סעיף	תמצית התנאים העיקריים
כללי	ביום 25 במאי 2020[74], התקשרו הראל, שותפות תדהר וטראינבסט מניבים[75], בהסכם בעלי מניות לצרכי הקמתה של תדהר הראל מניבים[76] (בסעיף זה: "**ההסכם**"). עם השלמת הסכם החלפת המניות, כמפורט בסעיף 6.6.3.1 לעיל ובכפוף לאמור בו, הסכם בעלי המניות יגיע לכדי סיומו. הסכם בעלי המניות כולל הוראות שונות אשר בכללן (בתמצית): • על פי הסכמות הצדדים, תדהר הראל מניבים תפעל בתחום הפעילות בלבד (קרי, בהחזקה וניהול של נכסים ובכלל זה: רכישה, השבחה, הקמה, החזקה וניהול ומכירה של נכסים[77] (בסעיף זה: "**תחום הפעילות**")) וזאת באמצעות תאגידי פרויקט שונים בהחזקה מלאה או חלקית של תדהר הראל מניבים (בסעיף זה: "**תאגיד הפרויקט**"). • בהתאם ובכפוף למפורט להלן, תדהר הראל מניבים תעמיד לכל תאגיד הפרויקט את ההון העצמי הדרוש לו, באמצעות גיוס כספים מאת בעלי מניותיה. • תדהר הראל מניבים ותאגידי הפרוייקט ירכשו שירותים מאת תאגידים הנמנים על חברות קבוצת תדהר, כמפורט בהסכם בעלי המניות. • נקבע, כי בכפוף לחריגים הקבועים בהסכם בעלי המניות במהלך תקופת הפיתוח, טראינבסט מניבים, טראינבסט פרויקטים בע"מ, וחברות קבוצת תדהר, במישרין או בעקיפין, לא יעסקו בתחום הפעילות אלא באמצעות תדהר הראל מניבים. כמו כן, בכפוף לחריגים כמור נקבע כי במהלך תקופת הפיתוח, מר גיל גבע, במישרין או בעקיפין, לא יעסוק בתחום הפעילות אלא באמצעות תדהר הראל מניבים. טראינבסט מניבים התחייבה לפעול אך ורק בתחום הנדל"ן באמצעות החזקתה בתדהר הראל מניבים. • ההסכם כולל הוראות מקובלות לעניין אופן קבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפת בעלי המניות של תדהר הראל מניבים, לרבות נושאים בהם ההחלטות תתקבלנה ברוב מיוחס (ובלבד שברוב זה נכללת הראל חברה לביטוח בע"מ ("**הראל חברה לביטוח**")) ו/או נושאים הטעונים את אישור הראל. • ההסכם כולל הגבלות על עבירות ומנגנוני היפרדות (לרבות מנגנון BMBY). • ההסכם כולל הסדרי פטור, ביטוח ושיפוי.
החלטות בנוגע לנכסים	הסכם בעלי המניות קבע שבמהלך תקופת הפיתוח[78] יתכנס הדירקטוריון, מעת לעת, לצורך אישור פרויקטים חדשים, ילווה בנייתם של נכסים ויחליט על מכירתם. להראל נתנה זכות סירוב ראשון ביחס למכירת נכסים וביחס למכירת החזקות הראל תדהר מניבים בתאגידי פרויקט (בסעיף זה: "**נכס מוצע**"). לצורך עניין זה נכס מוצע אינו כולל מכירות שוטפות של מלאי עסקי במהלך עסקים רגיל. הראל זכאית לממש את זכות הסירוב כאמור בשני נכסים מוצעים לפי בחירתה בלבד.
שירותים על ידי חברות קבוצת תדהר (כפוף להוראות ההסכם)	נקבעו שירותים שיינתנו על ידי חברות קבוצת תדהר אשר ביניהם: (א) איתור ובחינה של פרויקטים במשך תקופת הפיתוח (ללא תמורה); (ב) שירותי ניהול תכנון ורישוי לתאגידי הפרויקטים. בגין שירותים אלו ניתנת למזמין ערבות מוגבלת של החברה; (ג) הענקה לתדהר הראל מניבים ולתאגידי הפרויקט, ללא תמורה, שירותי ניהול, כספים והנהלת חשבונות, ניהול מכירות וניהול שיווק; (ד) הוסכם, כי כפוף לחריגים תדהר בנייה תבצע את הפרוייקטים - ככלל בשיטת Cost + (בעניין זה קיימות למזמין ו/או לתאגיד המוחזק במלואו על ידי בעלי המניות במזמין זכויות קיזוז צולבות מול הקבלן). הראל חברה לביטוח רשאית למנות נציג הנדסי מטעמה, כאשר התמורה תשולם ע"י תאגיד הפרויקט הרלוונטי, במקביל לתשלום לשותפות תדהר וטראינבסט מניבים או מי מטעמם שיעניקו שירותים לפרוייקט (בהתאם לקבוע בהסכם בעלי המניות).

---

[74] כפי שתוקן מעת לעת.

[75] חברה פרטית ש-50% מהון המניות המונפק שלה מוחזק (בשרשור) בידי בעלי השליטה בחברה.

[76] להלן יובאו שיעורי ההחזקה למועד התשקיף בהון תדהר הראל מניבים: הראל - 49%; שותפות תדהר - 45%; טראינבסט מניבים- 6%. לפרטים בדבר הסכם החלפת המניות ראו בסעיף 6.1.2 לעיל.

[77] לעניין זה "**נכס**" - נכס מקרקעין בייעוד עיקרי של משרדים ו/או תעסוקה ו/או לוגיסטיקה ו/או מסחר ו/או מלונאות ו/או דיור מוגן ו/או מעונות לסטודנטים ו/או דיור להשכרה, ולרבות נכסים בעירוב שימושים שייעודם דומה ורכיב המגורים (שאינם להשכרה) בהם אינו עולה על 25%, הכל בישראל.

[78] תקופת הפיתוח - תקופה של 10 שנים ממועד חתימת הסכם בעלי המניות. תקופת הפיתוח יכול ותקוצר בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות.

מימון	למעט מבעלי מניותיה או עבורם, תדהר הראל מניבים לא תיטול או תקבל מימון לפעילותה מצד שלישי כלשהו[79]. כמו כו, כל פרויקט יבוצע בדרך של 'מימון סגור' (כהגדרתו בהסכם) (בסעיף זה: "**הממן הבכיר**"). ככל שיועמדו ערבויות לממן הבכיר על ידי מי קבוצת תדהר ו/או טראינבסט פרוייקטים בע"מ (בסעיף זה: "**הערבות**"), ואלו יומושו, אזי כפוף לתנאי ההסכם, תשיב הראל לערבות את חלקה היחסי בסכום ששולם. כל תאגיד פרויקט יממן את ההון העצמי הדרוש לשם פעילותו ו/או לשם העמדת המימון ע"י הממן הבכיר (בסעיף זה: "**הון עצמי לתאגיד הפרויקט**") באמצעות הלוואות מאת תדהר הראל מניבים. תדהר הראל מניבים תגייס את ההון העצמי לתאגידי הפרויקט באמצעות הלוואות מבעלי מניותיה (כל אחד בהתאם לשיעור החזקתו בהון המונפק של תדהר הראל מניבים) (בסעיף זה: "**הלוואות הבעלים**") או בדרך של השקעה הונית (בהתאם לשיעור ההחזקה כאמור) או בשילוב של שניהם (הסכומים שיועמדו לתדהר הראל מניבים כאמור יכונו: "**ההון העצמי לתדהר הראל מניבים**"). חלק מההון העצמי לתדהר הראל מניבים שעל כל אחת משותפות תדהר וטראינבסט מניבים להעמיד לתדהר הראל מניבים מעת לעת (כהלוואה או כהון עצמי) יועמד להן כהלוואות מאת הראל (בסעיף זה: "**הלוואות המזנין**" או "**הלוואות ההון העצמי**" בהתאם לתנאי מסגרת האשראי עם מי מהן (ראו להלן) (בסעיף זה: "**מסגרת האשראי**" או "**מסגרות האשראי**", לפי העניין). בהתאם להוראות הסכמי מסגרת האשראי, ובכפוף לאמור בהם, כחלק מהבטוחות להעמדת הלוואות הון עצמי לשותפות תדהר וטראינבסט מניבים, יווצרו (למעט חריגים מוסכמים שעבודים כמפורט להלן (בסעיף זה: "**השעבוד**"). לפי הסכמי מסגרת האשראי תבוצע המחאה בידי תאגיד הפרויקט לתדהר הראל מניבים של כל חוב שיהיה לשותפות תדהר ו/או לטראינבסט מניבים (בסעיף זה: "**החייב**") כלפי מי מהם שנוצר כתוצאה ממימוש שעבוד לטובת הראל להבטחת חובות מי מהחייבים. במקרה של מימוש השעבוד בשל חוב החייב, כל סכום שיפרע מתמורות מימוש השעבוד ייחשב כמקדמה שהחייב קיבל מאת תדהר הראל מניבים על חשבון חלקו בכל חלוקת כספים ("**המקדמה**"). המקדמה הינה בגדר חוב של החייב כלפי תדהר הראל מניבים, אשר יפרע בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות וישא ריבית כקבוע בהסכם כאמור.
החזר הלוואות בעלים וחלוקת רווחים	עודפי הפרויקטים (לאחר הסכמת הממן הבכיר) ישולמו על ידי תאגידי הפרויקטים לתדהר הראל מניבים (חשבון הבנק כאמור ישועבד לטובת הראל בהתאם להוראות הסכמי מסגרות האשראי). כפוף לאמור לעיל, הסכמי המימון הבכיר וכל דין, תדהר הראל מניבים ותאגידי הפרויקט יחלקו לבעלי מניותיהם, אחת לשנה, דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ-80% מהרווח התזרימי השנתי שלהם (בנטרול רווחי שערוך ובכפוף לצרכי תזרים). תדהר הראל מניבים לא תחלק כל דיבידנד ולא תבצע כל חלוקה אחרת לבעלי מניותיה טרם פירעון הלוואות הבעלים והלוואות ההון העצמי במלואן, אלא בהתאם להוראות הסכמי מסגרות האשראי.
ערבות החברה וטראינבסט פרויקטים בע"מ	על פי הסכם בעלי המניות, החברה תהא אחראית וערבה להעמדתו לתדהר הראל מניבים של ההון העצמי הנדרש מאת שותפות הראל. ההון העצמי הנדרש מאת שותפות תדהר או מאת טראינבסט מניבים,לפי העניין, יכונה בסעיף זה ("**ההון העצמי הנדרש**"). טראינבסט פרויקטים בע"מ תהא אחראית וערבה להעמדה לתדהר הראל מניבים של ההון העצמי הנדרש מאת טראינבסט מניבים. ככל וחלפו המועדים הקבועים בהסכם בעלי המניות ממועד ההפרה בעניין העמדת ההון העצמי הנדרש, כפוף לתנאי הסכם בעלי המניות, ניתן יהיה בין היתר להעמיד לפירעון מיידי את כל האשראי שהועמד לשותפות תדהר ולטראינבסט מניבים (יחד) על פי הסכמי מסגרות האשראי. ההסכם כולל הוראות המחייבות העמדת סכום ההון העצמי הנדרש בידי החברה ככל והמפרה היא טראינבסט מניבים (או מי מטעמה) או בידי טראינבסט פרויקטים בע"מ ככל והמפרה היא שותפות תדהר (או מי מטעמה), וזאת כהלוואה לבעלת המניות המפרה תוך קביעת מנגנוני דילול אפשריים בין שני הצדדים כאמור במקרה של אי פירעון (והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם בעלי המניות).
רישום למסחר	**בכפוף לאמור בסעיף** 6.6.3.1 **לעיל, לעניין הסכם החלפת המניות** - במקרה של רישום למסחר[80] יחולו ההוראות הבאות: (א) החליט דירקטוריון החברה על רישום למסחר תימסר (בכפוף להוראות ההסכם) לבעלי המניות בתדהר הראל מניבים חוות דעת לעניין חבות המס הצפויה לחברה כתוצאה מימוש חלופת ההחלפה (כהגדרתה להלן) ואילו תדהר הראל מניבים תמסור לצדדים ולחברה הערכת שווי של תדהר הראל מניבים; (ב) תוך 30 ימים מיום שהומצא לה אחרון המסמכים לעיל הראל תהיה רשאית להודיע לתדהר הראל מניבים כי היא מבקשת לפעול לפי אחת מהחלופות להלן (לפי שיקול דעתה הבלעדי): (1) חלופת ההחלפה: החלפת מלוא מניות תדהר הראל מניבים המוחזקות על ידי הראל במניות החברה; (2) חלופת ההנזלה: מכירת נכסים יציבים (כהגדרתם בהסכם). לא נמסרה הודעה כאמור עד למועד האחרון, הוראות הסכם בעלי המניות ימשיכו לחול לא שינוי. נמסרה הודעה כאמור, אזי מהמועד כאמור תדהר הראל מניבים לא תפעל לרכישת נכסים נוספים. ככל והרישום למסחר לא יושלם בתוך 9 חודשים ממועד מסירת ההודעות כאמור או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים, אזי ההודעות כאמור יחשבו כמבוטלות; (ג) חלופת ההחלפה: ההחלפה תבוצע מייד לפני השלמת הרישום למסחר ובכפוף להשלמתו, בהתאם ליחס ההחלפה הקבוע בהסכם (בין שווי החברה בהנפקה למחיר מניות החברה לפי הערכת שווי, והכל כקבוע בהסכם). ההסכם כולל הוראות בדבר נשיאה בחבויות מס בידי החברה כתוצאה מהאמור (כפוף להוראות ההסכם). מסרה הראל הודעת החלפה כאמור, אזי תקום זכאות לטראינבסט מניבים להודיע לתדהר הראל מניבים כי היא מבקשת להחליף את מלוא מניות תדהר הראל מניבים במניות החברה (בהתאם להוראות לעיל בשינויים המחוייבים) (ד) חלופת ההנזלה: המדובר במכירה של נכסים יציבים החל ממועד השלמת הרישום למסחר, כמפרט בהסכם בעלי המניות; (ה) נמסרה הודעה על החלפה או הנזלה, אזי ממועד הרישום למסחר הוראות הסכם בעלי המניות בעניין בלעדיות ותקופת המניעה יחדלו לחייב את הצדדים.

[79] על אף כל האמור בהסכם בעלי המניות, תדהר הראל מניבים לא תיטול או תקבל מימון לפעילותה, עבור שותפות תדהר או טראינבסט מניבים, אלא בכפוף להתקיים התנאים בהסכם בעלי המניות (לרבות שמעמיד המימון עבור שותפות תדהר או טראינבסט מניבים הוא: (א) החברה או תאגידים בשליטתה או (ב) טראינבסט פרויקטים בע"מ או קבוצת נובארד בע"מ או תאגידים בשליטת מי מהן) סדר הפירעון יהיה בהתאם לקבוע בהסכמי מסגרת האשראי.

[80] רישום מניות החברה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בבורסה בארה"ב, אנגליה או גרמניה, אגב IPO ו/או הצעת מכר לציבור או אגב מיזוג עם חברה תיבורית (כהגדרתה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]).

6.6.3.3 <u>הסכם מימון מיום 25 במאי 2020 (כפי שתוקן מעת לעת) בין הראל לשותפות תדהר (הסכם מסגרת האשראי כהגדרתו לעיל)</u>

סעיף	תמצית התנאים העיקריים
כללי	לפי ההסכם, בכפוף לתנאיו, תעמיד הראל לשותפות תדהר מסגרת אשראי לצרכי העמדת חלק מההון העצמי (הון/הלוואות בעלים) אותו היא נדרשת להעמיד לטובת תדהר הראל מניבים. הוסכם, כי מסגרת האשראי תעמוד על 264,700,000 ש"ח ("**מסגרת האשראי הכללית**"). <u>מסגרת האשראי הכללית</u>: יתרת מסגרת האשראי הכללית שלא תנוצל עד למוקדם מבין: (א) 60 חודשים ממועד החתימה; או (ב) המועד בו התקבלה הודעת שותפות תדהר על רצונה בביטול מסגרת האשראי הכללית; או (ג) המועד בו העמידה הראל את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות הייעודיות (כהגדרתן להלן) או חלק מהן לפירעון מיידי לפי הוראות ההסכם; או (ד) המועד בו הסתיימה תקופת הפיתוח בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות - תפקע במועד כאמור. <u>מסגרות האשראי הייעודיות</u>: הוראות ההסכם קבעו כי בכפוף להסכם ולאישור פרויקט על ידי תדהר הראל מניבים, תקצה הראל לשותפות תדהר לפי בקשתה מתוך מסגרת האשראי הכללית מסגרת אשראי ייעודית בסך שלא יעלה על 70.5882% מחלקה של שותפות תדהר בסכום הזרמת ההון העצמי הכולל הדרוש לאותו פרויקט ("**סכום מסגרת האשראי הייעודית**"). הקצאת מסגרת אשראי ייעודית כפופה לתנאים שונים בהסכם, ביניהם: שמועד ההקצאה חל בתקופת מסגרת האשראי הכללית ובתקופת הפיתוח לפי הסכם בעלי המניות, לא מתקיים אירוע הפרה תחת ההסכם או בהסכם מסגרת האשראי עם טראינבס מניבים, וכן תבוצע המחאה בידי תאגיד הפרויקט לתדהר הראל מניבים של כל חוב שיהיה לשותפות תדהר כלפיה שנוצר כתוצאה ממימוש שעבוד לטובת הראל להבטחת חובות שותפות תדהר. כל מסגרת אשראי ייעודית תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע למימון מחדש של הפרויקט הרלוונטי לאחר השלמתו אך, כפוף לחריגים הקבועים בהסכם, לתקופה שלא תעלה על 60 חודשים (קיימות גם עילות לסיום מוקדם). ההסכם כולל תנאים למשיכת הלוואות ממסגרת האשראי הייעודית, לרבות העדר הפרה של הסכם בעלי המניות, עמידת טראינבס מניבים בתנאים למשיכת הלוואה יעודית לפי הסכם מסגרת האשראי שלה עם הראל, תדהר הראל מניבים קבלה משותפות תדהר ומטראינבס מניבים את חלקן בהזרמת ההון העצמי שאינו מועמד באמצעות ההלוואות הייעודיות מהראל, לא מתקיימת השפעה שלילית מהותית ביחס לשותפות תדהר ו/או הערבה (החברה) ונתקבלו בידי הראל הבטוחות הנדרשות, אי קיומו של אירוע הפרה תחת ההסכם. קיימת, בין היתר, עמלת אי ניצול מסגרת.
ההלוואה הייעודית	מועד הפירעון של כל ההלוואות הייעודיות שנתנו תחת מסגרת אשראי ייעודית ספציפית, יהיה בתום 5 שנים ממועד העמדת ההלוואה הראשונה מכח אותה מסגרת אשראי ייעודית ("**מועד הפירעון**"). ההסכם כולל עילות להארכת מועד הפירעון (כפוף בין היתר להסכמות ביחס לשיעור הריבית שיחול). ריבית ההלוואה הינה ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 3.5%. במקרה בו: (א) ההון העצמי המוחשי של החברה יהיה נמוך מ-420 מיליון ש"ח; (ב) או יחס הון ממאזן של החברה יפחת מ-23% ("**חלופות הערבה**"), ההלוואות הייעודיות תישאנה תוספת ריבית של 0.25 נקודות האחוז (נכון למועד התשקיף לא חלה חלופת הערבה). בכל עת במהלך חיי הפרויקט בה תוכל תדהר הראל מניבים למשוך עודפים בגין אותו פרויקט יימשכו העודפים ויחולקו כדלקמן: עד לפירעון מלוא ההלוואות הייעודיות, כל הסכומים לחלוקה ישולמו בידי תדהר הראל מניבים לבעלי מניותיה בהתאם לשיעור החזקתם, בין כהחזר הלוואות ובין כחלוקה, כאשר כל הכספים ששותפות תדהר או צד ג' שהעמיד לתדהר הראל מניבים מימון עבור שותפות תדהר יהיו זכאים להם ישולמו בידי תדהר הראל מניבים, במישרין, להראל (עבור שותפות תדהר/צד ג' כאמור) לצורך פירעון ההלוואות הייעודיות (לרבות בגין פרויקטים נוספים שבמיזם בהתאם להוראות ההסכם). עד לפירעון מלוא ההלוואות הייעודיות, תדהר הראל מניבים לא תפרע הלוואות אלא לבעלי מניותיה ולצדדים שלישיים שהעמידו לתדהר הראל מניבים מימון עבור בעלי מניותיו. לאחר פירעון מלוא ההלוואות הייעודיות תדהר הראל מניבים תעשה שימוש בסכומים לחלוקה לשם פירעון יתרת ההלוואות שהועמדו לה ע"י בעלי מניותיה או מי מטעמם וטרם נפרעו לאותו מועד, פרו ראטה, בהתאם לשיעור החזקת בעלי המניות הרלוונטי בתדהר הראל מניבים. נפרעו כל ההלוואות לעיל, יתרת הסכומים לחלוקה תשמש לחלוקה לבעלי מניות תדהר הראל מניבים בהתאם להסכם בעלי המניות. על אף כל האמור לעיל, ככל שסכומים לחלוקה נובעים ממכירה יזומה של פרויקט בשלמות (שאינו מלאי עסקי במהלך העסקים הרגיל), אזי החלוקה תשמש ראשית לפירעון ההלוואה היעודיות שהועמדה לשותפות תדהר בגין אותו פרויקט, לאחר מכן 30% מהיתרה ישמשו לשם פירעון הלוואות ייעודיות שהועמדו לה בגין פרויקטים אחרים ואילו 70% מהיתרה תשמש לשם פירעון הון עצמי שהועמד לתדהר הראל מניבים על ידי שותפות תדהר בגין הפרויקט כאמור שלא באמצעות ההלוואות הייעודיות. ההסכם כולל הוראות בדבר ריבית פיגורים. קיימת אפשרות לפירעון מוקדם כפוף לתנאי ההסכם (לרבות תשלום עמלת פירעון מוקדם).
בטוחות	להבטחת הסילוק של ההלוואות הייעודיות תשמשנה, לפי העניין, הבטוחות הבאות (עד פירעון הסכומים המגיעים להראל לפי ההסכם ופירעון ערבות החברה בהתאם להסכם מסגרת האשראי של טראינבס מניבים, ככל שניתנה. לפרטים בדבר ביטול והסרה של בטוחות או פירעון הלוואות מזנין טראינבסט, ראו לעיל (הסכם החלפת המניות): (א) שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא ההחזקה בתדהר הראל מניבים ועל כל הזכויות הנובעות מהחזקה זו; (ב) החברה תיצור שעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על החזקותיה בשותפות תדהר ובשותף הכללי שלה ועל כל הזכויות הנובעות מהחזקה זו. כמו כן, השותף הכללי ייצור שעבוד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא החזקתו בשותפות תדהר ועל כל הזכויות הנובעות מהחזקה זו, וכן הערבה תיצור שעבוד קבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל הזכויות הנובעות מהלוואות שתעמיד לתדהר הראל

	מניבים עבור שותפות תדהר ; (ג) הערבה תחתום על כתב ערבות[81] ; (ד) תדהר הראל מניבים תרשום שעבוד על החזקותיה בתאגיד הפרויקט ועל הזכויות הנובעות מהחזקה זו (ככלל כפוף למלווה הבכיר) ; (ה) תאגיד הפרויקט ייצור שעבוד על החזקותיו בפרויקט כולל המקרקעין (ככלל כפוף למלווה הבכיר) ; (ו) תאגיד הפרויקט ימסור הודעה בלתי חוזרת לממן הבכיר להעברת כל העודפים לחשבון תדהר הראל מניבים ; (ז) תדהר הראל מניבים תיצור שעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא הזכויות בחשבון לעיל ; (ח) שעבוד שיווצר בידי צד ג' שהעמיד לתדהר הראל מניבים מימון עבור שותפות תדהר, ראשון מדרגה, וזאת על כל הזכויות הנובעות מהעמדת המימון כאמור. הבטוחות תסולקנה עם סילוק כל הסכומים המגיעים להראל לפי ההסכם ולפי הסכם מסגרת האשראי בין הראל לטראינבסט מניבים. ההסכם כולל הוראות ביחס לאופן זקיפת סכומי מימוש בטוחות ככל ואלו מבטיחות גם את חלקה של טראינבסט מניבים אל מול הראל, לפרטים בדבר ביטול והסרה של בטוחות או פירעון הלוואות מזנין טראינבסט, ראו בסעיף לעיל (הסכם החלפת המניות). ההסכם כולל התחייבויות שונות מצד שותפות תדהר, לרבות : הימנעות מפגיעה בזכויות הראל, ניהול עסקים במהלך עסקים רגיל, לא לבצע כל פעילות למעט החזקה בתדהר הראל מניבים, איסור לעניין שינוי מבנה ומגבלות על שינוי בבעלות, מגבלות על מכירת נכסים, איסור ליצור שעבוד שוטף על נכסיה ומגבלות על נטילת חוב והעמדת אשראי. יצוין, כי מסמכי השעבוד כוללים התחייבויות שונות מצד הממשכנות (לפי העניין), לרבות ובין היתר התנהלות במהלך עסקים רגיל, אי פגיעה בבטוחות, מגבלות על שינויים מבניים, אי יצירת שעבוד שוטף על הנכסים ומגבלות על חלוקה ותשלומים לבעלי עניין, זכויות קיזוז להראל בעניינן וכיו"ב.
דיבידנד ותשלומים לבעלי עניין	כפוף להוראות ההסכם בעניין מכירת פרויקט בשלמותו כאמור לעיל, כל עוד קיימת יתרה או חבות מכח ההסכם לא תבוצע כל חלוקה בידי שותפות תדהר. באופן זהה גם לא ישלמו יחידי שותפות תדהר, במישרין או בעקיפין, לבעלי מניות בהם סכום כלשהו (לרבות השקעה או הלוואה) וכן לא יבצעו כל תשלום של החזר הלוואות בעלים, שכר, הוצאות, דמי ניהולאו כל סכום שיגיע לבעלי מניות בהם ולא יאפשרו לבעלי מניות בהם למשוך כל סכום כסף או שווה כסף כאמור (למעט ביחס לשירותי כספים) ; וכן לא תבוצע עסקת בעל עניין חדשה בשותפות תדהר (למעט לעניין קבלת שירותי כספים).
אירועי הפרה ופירעון מיידי	ההסכם כולל עילות לפירעון מיידי של ההלוואות הייעודיות, כולן או חלקן (ומימוש בטוחות), לרבות כדלקמן (כפוף לתנאי הסכם ההלוואה והוראות ריפוי, ככל וישנן) : פיגור בתשלומים, הפרה מצד שותפות תדהר או החברה מכח ההסכם או כתב הערבות, במקרה של הליכי פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים, הסדר, פשרה, חדל"פ וכיו"ב של שותפות תדהר או של החברה, אם הממן הבכיר יגיש למימוש בטוחה בפרויקט ספציפי ושותפות תדהר לא תפרע את ההלוואה הייעודית שניתנה לה בגין אותו פרויקט, הליכי עיקול או הוצל"פ של נכסי שותפות תדהר או החברה (בכפוף לתנאי ההסכם), במקרה של הפרת הוראות כתב הערבות (כמפורט בהסכם), אם שותפות תדהר או החברה חדלו מניהול עסקיהן או תודענה כי אין ביכולתן לפרוע את חובותיהן, אם תופסק העבודה אצל החברה, במקרה של פגיעה בבטוחות, קיומה של השפעה שלילית מהותית (בהתייחס לחברה או לשותפות תדהר), אם יעמדו לפירעון מיידי חובות של החברה לנושיה בסכום מצטבר העולה על 100 מל"ש או חובות כלשהם של שותפות תדהר לנושיה, קיומה של הערת עסק חי, ביחס לכל פרויקט בגינו נתנה הלוואה ייעודית אם יחס ה-LTV לאורך תקופת ההפעלה של הפרויקט החל מהשנה השלישית להפעלתו עלה על 95% (קיימת אפשרות ריפוי), פגיעה בכיסוי ביטוחי נדרש, ובמקרה של הפרת הסכם בעלי המניות. ככלל, העילות לעיל בעניינה של שותפות תדהר חלות גם על הממשכנות לפי הסכם ההלוואה ולהן תחולה צולבת גם ביחס להסכם זה). במקרה של הפרה תחול, בין היתר, גם עמלת פירעון מוקדם. כפוף להוראות ההסכם, להראל זכות עיכבון וקיזוז על כל הנכסים של שותפות תדהר או החברה שיהיו בידיה (גם אם אינם נובעים מאותה עסקה).

[81] על פי כתב הערבות של החברה, בין היתר, הערבות הינה מלאה ובלתי מוגבלת וחוזרת. הערבה חבה יחד ולחוד עם שותפות תדהר וכל ערב לחיוביה. כתב הערבות כולל התחייבויות שונות מצד הערבה לרבות : התנהלות במהלך עסקים רגיל, מגבלות על שיני מבני, מגבלות מסויימות על הנפקת נירות ערך ושינוי בעלות, שימור תחומי פעילות ומגבלות על מכירת חלק מהותי מנכסיה, איסור על רישום שעבוד שוטף על כלל הנכסים. <u>התחייבויות לעניין דיבידנד ותשלומים לבעלי עניין</u> : החברה לא תבצע חלוקה מכל סוג שהוא אשר יגרום להתקיימות תנאי חלופות הערבה. בהתקיימות של לפחות אחד מהתנאים מחלופות הערבה יחולו הבאים : (1) החברה לא תבצע חלוקה מכל סוג שהוא. (2) כל עוד קיימת יתרה בלתי מסולקת של הלוואה ייעודית או של כל תשלום אותו חייבת שותפות תדהר לפי ההסכם, החברה לא תשלם סכום כלשהו לבעלי המניות בה (למעט חריגים הקבועים בכתב הערבות) לרבות החזר הלוואות בעלים, שכר, הוצאות וכו' באופו העלול לפגוע ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הראל. (3) החברה לא תתקשר בעסקת בעל עניין חדשה ללא הסכמת הראל (כפוף לחריגים). <u>התניות פיננסיות</u> : החברה על פי דוחותיה השנתיים והרבעוניים המאוחדים תעמוד בהתניות הבאות : (1) יחס ההון העצמי המוחשי (כהגדרתו בהסכם ההלוואה) לסך המאזן של החברה לא יפחת משיעור של 20% ; (2) ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בהסכם ההלוואה), לא יפחת מסך של 350 מל"ש ; (3) הרווח הנקי השנתי המצטבר של החברה, בכל שנתיים עוקבות, יהיה חיובי ; (4) יחס החוב פיננסי ל-CAP של החברה (כהגדרתו בהסכם ההלוואה), לא יעלה על 70% ; (5) דירוג החברה ע"י סטנדרט& פורס מעלות בע"מ לא יפחת מ-BBB או דירוג מקביל לו. כבטוחות למילוי התחייבויות החברה כערבה תשמשנה, בין היתר, כל הבטוחות והערבויות שיבטיחו את חובות החברה שהראל תחזיק בהן (להראל גם זכויות קיזוז ועיכבון מול החברה).

6.6.4 **<u>גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם</u>**

לעמדת החברה, גורמי ההצלחה הקריטים בתחום הפעילות הינם היכולת לאתר נכסים או קרקעות באיזורי ביקוש ובעלי פוטנציאל רווחיות גבוהה, איתנות פיננסית וכושר ביצוע עצמי לצרכי הקמת הפרויקטים (ככל ורלוונטי), היכולת להחזיק פרוטפוליו נכסים המנוהלים באופן מקצועי ומיומן, והיכולת להתקשר עם שוכרים בעלי מוניטין או איתנות פיננסית על מנת להבטיח את קיום התחייבויות השוכרים כלפי החברה.

6.6.5 **<u>מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות</u>**

חסם הכניסה העיקרי בתחום הפעילות הינו איתנות פיננסית ונגישות למקורות מימון חיצוניים המאפשרים פעילות בעלויות מימון נמוכות ובתנאים נוחים וכן הזדמנויות רלוונטיות באזורי ביקוש. גורם נוסף הוא צורך במוניטין, לידע מקצועי ולניסיון, לרבות בכל הנוגע לניהול נכסים מניבים .

חסמי היציאה בתחום הפעילות הינו בעיקר יכולת המימוש והמכירה של נכסים מניבים, כמו גם התחייבויות נלוות ארוכות טווח, כגון מכח הסכמי שיתוף ועם שוכרים (במקרה של חוזים ארוכי טווח.

6.6.6 **<u>הסכמי שותפות / עסקה משותפת - תיאור כללי</u>**

לפרטים בעניין זה, ראו בסעיף 6.4.1.2 לעיל.

6.6.7 **<u>סוגי שוכרים והסכמי שכירות</u>**

נכון למועד התשקיף, שוכרי החברה באים ממגוון הקשת העסקית, החל מחברות ענק דוגמת מייקרוסופט ונייס, משרדי עורכי דין מובילים, מוסד אקדמי ועסקים קטנים בתחומים מגוונים.

<u>להלן יובא תיאור תמציתי כללי ביחס להסכמי השכירות הנהוגים, למועד התשקיף, בקבוצה (בייעוד משרדים או מסחר)</u>:

בגין המושכר נוהג השוכר לשלם, ככלל, דמי שכירות מוסכמים מראש (העשויים להיות כפופים למנגנון עליה בדמי השכירות ו/או הצמדה) ו/או לעיתים הנגזרים מפדיון העסק / רווחים (ככל ורלוונטי), והכל כפי שנקבע בין הצדדים בהסכם השכירות. השוכר, תלוי הסכם ומידת חוזקו של השוכר, נוהג פעמים רבות להעמיד ערבויות מקובלות מסוג ערבות בנקאית ו/או שטר חוב ו/או שיקים (כבטוחה) ערבות אישית (מצד בעל שליטה) ו/או פיקדון כספי.

ההסכמים כוללים פעמים רבות מגבלות על העברת זכויות מכח ההסכם מצדו של השוכר ולעיתים גם מצדו של המשכיר. חלק מההסכמים כוללים הוראות בדבר אפשרות השוכר להשכיר בשכירות משנה את הנכס (בד"כ בהיקף מוגבל) ו/או מאפשרים לשוכר לאתר שוכר חלופי בכפוף למגבלות. במקרים מסויימים, ולפי הסכמות הצדדים, קיימת זכות ראשונה של השוכר לשכור שטחים פנויים נוספים בנכס. כמו כן, במקרים מסוימים ניתנת לשוכר גם זכות הצעה ראשונה או סירוב ראשון או זכות קדימה וכיו"ב, ביחס למושכר, במקרה של מכירת הנכס המושכרו/או שקיימות הסכמות נוספות ביחס לשטחים נוספים בנכס.

למעט אם נקבע אחרת, השוכרים אחראים על ביצוע עבודות הגמר בתוך החלל המושכר. יצוין, כי לעיתים כחלק מתנאי השכירות ניתן הקצב לשוכר לביצוע עבודות הגמר ו/או גרייס בדמי שכירות (העשוי להינתן גם בשל נסיבות שונות). לעיתים נמסרות לשוכר ערבויות בגין ליקויים (לאחר השלמה).

יצוין, כי השוכר מתחייב להחזיק את המושכר במצב טוב ולגרום לכך שבמשך כל תקופת השכירות ימצא המושכר במצב תקין. ככלל, המשכיר אחראי לתיקון ליקויי קונסטרוקציה, מערכות ותשתיות, ומעטפת כמו גם לתיקון ליקויים הקשורים בפעולותיו.

ההסכמים כוללים, בין היתר, עילות סיום וסעיפי הפרה מקובלים של מי מהצדדים אשר בקיומם יגיע הסכם השכירות לכדי סיום (נוסף לסעדים נוספים) ובמקרים מסוימים, תלוי הסכמות חוזיות, ניתנים ההסכמים לביטול (בגין חלק מהמושכר או כולו) בהודעה מראש (ללא עילה). כמו כן, ההסכמים כוללים סעיפי שיפוי מקובלים (לרבות בגין איחור במסירה בנכס חדש.

הסכמי השכירות כוללים לעיתים גם השכרה של חניות ומחסנים. יצוין, כי בחלק מהנכסים החברה מיישמת מודל של אספקת חשמל מצובר/מתקן אגירה ונהנית ממרווח.

לרוב נדרש השוכר לשלם דמי ניהול בגין הניהול והאחזקה של הנכס (פעמים רבות לפי שיטת Cost Plus). חברות הניהול הינן ברובן חברות חיצוניות. פעמים רבות הדיירים נושאים בעלויות דמי הניהול בגין יחידות מושכרות ואילו הבעלים בנכס אחראים לתשלום בגין יחידות לא מושכרות ולעיתים הבעלים אחראים לתשלום בגין מלוא דמי הניהול או לכיסוי חובות שוכרים שלא שולמו או לתשלום גרעונות או תזרים שלילי בפעילות חברת הניהול. יצוין, כי בחלק מהמקרים חלק מהתמורה אותה גובה חברת הניהול מהדיירים שייכת לבעלים בנכס.

יצוין, כי במסגרת הסכמי המימון של הקבוצה, דמי השכירות והתקבולים מהנכס עשויים להיות משועבדים לטובת הבנק.

6.6.8 **<u>מדיניות רכישת נכסים</u>**

החברה עשויה, מעת לעת, ובהתאם להזדמנויות הקיימות בשוק, לבצע השקעות חדשות של נכסים מניבים או של נכסים מניבים בהקמה. לפרטים נוספים בדבר הסכם החלפת מניות תדהר הראל מניבים במניות קבוצת תדהר, אשר במסגרתו החברה רוכשת 55% נוספים ממניות תדהר הראל מניבים, חלף 45% המוחזקים נכון למועד הדוחות הכספיים פרופורמה, ראו סעיף 6.6.3 לעיל.

6.6.9 **<u>מדיניות מימוש נכסים</u>**

החברה עשויה, מעת לעת, ובהתאם להזדמנויות הקיימות בשוק למכור כל או חלק מנכסיה המניבים.

6.6.10 **<u>מיסוי</u>**

לפרטים בדבר השלכות דיני המס החלים על החברה והייחודיים לתחום הפעילות, ראו סעיף 6.14 להלן.

6.6.11 **<u>תמצית התוצאות</u>**

להלן יובאו פרטים בדבר תמצית תוצאות הפעילות במאוחד[1]:

פרמטר	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	באלפי ש"ח		
סך כל הכנסות הפעילות	129,258	121,961	108,444
רווחים או הפסדים משערוכים	29,654	123,717	(17,950)
רווחי הפעילות	34,386	106,058	(5,052)
NOI מנכסים זהים *(Same Property NOI)* (לגבי שתי תקופות דיווח אחרונות)	105,366	90,777	-
סך הכל NOI	108,460	101,504	87,801

להלן יובאו פרטים בדבר תמצית תוצאות הפעילות באיחוד אפקטיבי[1]:

פרמטר	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	באלפי ש"ח		
סך כל הכנסות הפעילות	140,018	131,248	116,176
רווחים או הפסדים משערוכים	21,001	115,736	(20,346)
רווחי הפעילות	34,386	106,058	(5,052)
NOI מנכסים זהים *(Same Property NOI)* (לגבי שתי תקופות דיווח אחרונות)	115,322	98,958	-
סך הכל NOI	118,417	109,685	95,185

1) במסגרת הפילוחים ברמת המאוחד, החברה כללה חברות בנות ועסקאות משותפות בלבד ובאיחוד אפקטיבי נכללו כלל החברות המוחזקות, לרבות, חברות בנות, עסקאות משותפות וחברות כלולות לפי חלקה היחסי המשורשר של החברה.

2) תוצאות פעילות הנדל"ן המניב בהקמה נכללו במגזר הייזום. לפרטים נוספים ראו סעיף 6.4.2.1.

6.6.12 **<u>איזורי פעילות</u>**

<u>להלן יובאו נתונים על איזור הפעילות של החברה - ישראל</u>:

משתנים כלכליים ספציפיים לאזור		לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2025	2024	2023
תוצר מקומי גולמי (PPP) (מיליארדי ש"ח)[82]		2,111	1,999	1,878
תוצר לנפש (PPP) (בש"ח)[83]		208,900	[84]200.5	191.5[85]
שיעור צמיחה בתוצר המקומי (PPP)[86]		3.1%	[87]0.9%	2%[88]
שיעור צמיחה בתוצר לנפש (PPP)[89]		1.7%	[90]1.1%	-0.1%[91]
שיעור אינפלציה[92]		2.6%	[93]3.2%	3%[94]
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך[95]		4.00%	[96]4.48%	[97]4.09%
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך	S&P[98]	A/ Stable	A/Negative	AA-/Negative
	Moody's[99]	Baa1/(Negative)	Baa1/Negative	A1/Negative (watch)
	Fitch[100]	A/Negative	A/Negative	A+/Negative (watch)
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה[101]		3.190	3.6470	3.627

[82] לפרטים נוספים ראו מצגת "החשבונות הלאומיים לשנת 2025", כפי שפורסמה באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור.

[83] לפרטים נוספים ראו מצגת "החשבונות הלאומיים לשנת 2025", כפי שפורסמה באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור.

[84] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2024: אומדן שני

[85] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2023: אומדן שני

[86] לפרטים נוספים ראו מצגת "החשבונות הלאומיים לשנת 2025", כפי שפורסמה באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור.

[87] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2024: אומדן שני

[88] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2023: אומדן שני

[89] שינוי כמותי באחוזים לעומת השנה אשתקד. לפרטים נוספים ראו פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקישור.

[90] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2024: אומדן שני

[91] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- החשבונות הלאומיים לשנת 2023: אומדן שני

[92] השינוי באחוזים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים נלקחו מאתר בנק ישראל, לפרטים נוספים ראו קובץ מדדי מחירים נבחרים בכתובת: בנק ישראל-האינפלציה והתחזית לאינפלציה

[93] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

[94] דוח בנק ישראל 2023 – פרק א'

[95] התשואה על חוב ממשלתי לטווח ארוך מתייחסת לתשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות (לא צמודות) בריבית קבועה לעשר (10) שנים (ברוטו). הנתונים נלקחו מאתר בנק ישראל בכתובת, נתוני התשואה על החוב הממשלתי הגולמי לטווח ארוך בהתאם למתודולוגיית חישוב תשואה נומינלית הנגזרת מאמידת עקום אפס: נתוני התשואה על החוב הממשלתי הגולמי לטווח ארוך.

[96] הדוח השנתי לשנת 2024 של אגף החשב הכללי במשרד האוצר, עמ' 12

[97] הדוח השנתי לשנת 2023 של אגף החשב הכללי במשרד האוצר, בעמ' 10

[98] פרסום של מעלות מיום 1.10.2024

[99] ע"י חברות הדירוג העולמיות Moody's / S&P, לפי העניין, בקישור.

[100] האתר הרשמי של פיצ'

[101] הנתונים מתוך אתר בנק ישראל, בקישור.

6.6.13 **<u>גילוי מצרפי על הפעילות</u>**

6.6.13.1 <u>להלן יובא מידע מצרפי על הפעילות - 2025 :</u>

ישראל						
פרמטר	**שימושים**	**משרדים**	**מסחר**	**תעשיה ולוגסטיקה**	**מעונות**	**סך הכל**
מספר הנכסים המניבים ליום 31.12.2025 [1]		9	4	3	1	14
שטח במ״ר ליום 31.12.2025	במאוחד	43,427	18,192	82,734	202	144,353 מ״ר 202 יח״ד
	חלק התאגיד	63,877	19,592	71,391	202	154,860 מ״ר 202 יח״ד
שווי הוגן ליום 31.12.2025 באש״ח	במאוחד	840,660	345,036	598,890	153,001	1,937,587
	חלק התאגיד	1,159,510	345,036	448,078	153,001	[2]2,105,624
NOI לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025 באש״ח	במאוחד	51,415	19,796	31,395	5,854	108,460
	חלק התאגיד	68,558	21,541	22,246	5,854	118,417
רווחי (הפסדי) שערוך לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025 באש״ח	במאוחד	(11,856)	9,403	17,891	14,216	29,654
	חלק התאגיד	(14,908)	9,403	12,289	14,216	21,001
דמי שכירות ממוצעים למ״ר/ליח״ד (לשנה) לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025 (בש״ח)		79	109	30	2,913	
דמי השכירות למ״ר מזעריים ומרביים		[3]47 - 152	30 - 246	7 - 68	-	
		טווחי השכירות הנמוכים משקפים לרוב הסכמים מוקדמים וארוכי טווח, בעוד שהטווחים הגבוהים משקפים שוכרי טכנולוגיה וביטחון בעלי צרכים ייחודיים ואקסקלוסיביות. פערים אלו מבטאים אסטרטגיית ניהול המאזנת בין עוגנים תזרימיים לבין מיקסום תשואה בנכסים.	השכירות משקפת תמהיל שימושים המאזן בין יציבות תזרימית ארוכת טווח, לבין מיקסום פדיון למ״ר בשטחי מסחר זעירים.	טווחי השכירות במגזר משקפים שונות בין שטחי אחסנה ותפעול בסיסיים ברף המחיר התחתון, לבין תעשיית בוטיק ומלאכה בעלת ערך מוסף גבוה. האחרונה מאופיינת בדרישות תשתית מורכבות יותר המאפשרות גביית דמי שכירות גבוהים משמעותית ביחס לשטחי האחסנה הגולמיים.	-	
שיעור תפוסה ממוצע לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2025		92%	92%	100%	87%	94%
שיעור תפוסה ליום 31.12.2025		91%	90%	100%	99%	94%
שיעורי תשואה ממוצעים (בפועל לפי שווי)		5. 9%	6.2%	5.0%	3.8%	5.6%

- לחלק מהנכסים יש מספר שימושים ולכן, בשורת ״מספר הנכסים״ יתכן ונכס מסוים יכלל במספר שימושים, ככל ורלוונטי. סך כל הנכסים משקף את סך הנכסים בפועל ולא מהווה סכימה של סך השימושים.
- סך השווי ההוגן של הנכסים בחלק התאגיד אינו כולל את הנכס ״גולדן ספורט״, אשר מוצג בטבלה 6.6.2 היות והוא נכס BOT ואינו נמדד חשבונאית כנדל״ן להשקעה.
- טווח שכר הדירה אינו כולל מרכיב לא מהותי של שימוש מסחרי.

6.6.13.2 להלן יובא מידע מצרפי על הפעילות - 2024:

ישראל						
פרמטר	**שימושים**	**משרדים**	**מסחר**	**תעשיה ולוגסטיקה**	**מעונות**	**סך הכל**
מספר הנכסים המניבים ליום 31.12.2024 [1]		9	4	3	1	14
שטח במ"ר ליום 31.12.2024	במאוחד	43,844	19,082	82,734	202	מ"ר 145,660 יח"ד 202
	חלק התאגיד	64,294	20,482	71,391	202	מ"ר 156,167 יח"ד 202
שווי הוגן ליום 31.12.2024 באש"ח	במאוחד	804,968	344,373	638,070	200,482	1,987,893
	חלק התאגיד	1,123,928	344,373	434,708	200,482	[2]2,103,491
NOI 1-12.2024 באש"ח	במאוחד	50,684	18,085	29,287	3,448	101,504
	חלק התאגיד	65,481	17,917	22,839	3,448	109,685
רווחי (הפסדי) שערוך -1 12.2024באש"ח	במאוחד	6,208	8,143	100,887	8,478	123,717
	חלק התאגיד	35,031	8,146	64,080	8,478	115,736
דמי שכירות ממוצעים למ"ר/ליח"ד (לחודש/לשנה) – לשנה שנסתיימה ביום 31/1-12/24 .2024(בש"ח)		79	110	29	2,850	
דמי השכירות למ"ר מזעריים ומרביים		[4] 46 - 148	29 - 240	7 - 67	2,024 - 3,906 שכ"ד ליח"ד	
		טווחי השכירות הנמוכים משקפים לרוב הסכמים מוקדמים וארוכי טווח, בעוד שהטווחים הגבוהים משקפים שוכרי טכנולוגיה וביטחון בעלי צרכים ייחודיים ואקסקלוסיביות. פערים אלו מבטאים אסטרטגיית ניהול המאזנת בין עוגנים תזרימיים לבין מיקסום תשואה בנכסים.	השכירות משקפת תמהיל שימושים המאזן בין יציבות תזרימית ארוכת טווח, לבין מיקסום פדיון למ"ר בשטחי מסחר זעירים.	טווחי השכירות במגזר משקפים שונות בין שטחי אחסנה ותפעול בסיסיים ברף המחיר התחתון, לבין תעשיית בוטיק ומלאכה בעלת ערך מוסף גבוה. האחרונה מאופיינת בדרישות תשתית מורכבות יותר המאפשרות גביית דמי שכירות גבוהים משמעותית ביחס לשטחי האחסנה הגולמיים.	דמי השכירות למגורים אחידים , למעט מספר מצומצם של חוזים שתומחרו מתחת למחיר השוק לתקופה מוגבלת.	
שיעור תפוסה ממוצע 31-12.2024		92%	92%	100%	[3]59%	94%
שיעור תפוסה ליום 31.12.2024		92%	92%	100%	[3]81%	95%
שיעורי תשואה ממוצעים (בפועל לפי שווי)		5.8%	5.2%	5.3%	1.7%	5.2%

1) לחלק מהנכסים יש מספר שימושים ולכן, בשורת "מספר הנכסים" יתכן ונכס מסויים יכלל מספר פעמים, בהתאם לשימושים הרלוונטיים לו. סך כל הנכסים משקף את סך הנכסים בפועל ולא הסכימה המשתקפת מסך השימושים.

2) סך השווי ההוגן של הנכסים בחלק התאגיד אינו כולל את הנכס "גולדן ספורט, אשר מוצג בטבלה 6.6.2 היות והוא נכס BOT ואינו נמדד חשבונאית כנדל"ן להשקעה.

3) שיעור התפוסה במעונות אונו בשנת 2024 אינו מייצג היות והנכס שימש לאכלוס מפונים בחלק מהשנה.

4) טווח שכר הדירה אינו כולל מרכיב לא מהותי של שימוש מסחרי.

6.6.13.3 להלן יובא מידע מצרפי על הפעילות – 2023:

ישראל						
פרמטר	**שימושים**	**משרדים**	**מסחר**	**תעשיה ולוגסטיקה**	**מעונות**	**סך הכל**
NOI 1-12.2023 באש"ח	במאוחד	46,081	16,295	25,424	-	87,801
	איחוד אפקטיבי	60,271	16,735	18,179	-	95,185
רווחי (הפסדי) שערוך 1-12.2023באש"ח	במאוחד	(17,633)	(3,162)	2,845	-	(17,950)
	איחוד אפקטיבי	(19,179)	(3,162)	1,995	-	(20,346)

6.6.14 **הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים**[3]

תקופת הכרה בהכנסה		**בהנחת אי- מימוש תקופת אופציות שוכרים**			**בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים**		
		הכנסות מרכיבים קבועים בשל חוזי שכירות חתומים[1] (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים[2],[4]	שטח נושא ההסכמים המסתיימים[4] (באלפי מ"ר)	הכנסות מרכיבים קבועים בשל חוזי שכירות חתומים[1] (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים[4]	שטח נושא ההסכמים המסתיימים[4] (באלפי מ"ר)
שנת 2026	רבעון 1	30,015	28	6.6	30,055	17	4.6
	רבעון 2	28,435	31	10.1	29,194	18	4.1
	רבעון 3	27,478	20	1.6	28,854	8	0.3
	רבעון 4	27,351	42	21	29,060	17	17.3
	סה"כ	**113,279**	**121**	**39.3**	**117,163**	**60**	**26.3**
שנת 2027		90,021	103	42	102,224	62	19
שנת 2028		77,517	48	40	96,904	29	33
שנת 2029		65,490	74	37	88,897	58	23
שנת 2030 **ואילך**		256,422	114	145	750,265	251	202
סך הכל		**602,729**	**460**	**303.3**	**1,155,453**	**460**	**303.3**

1) הנתונים בסעיף זה כוללים הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים לכלל נכסי הנדל"ן המניב ומשקפים את החלק האפקטיבי של החברה, קרי את חלקה היחסי של החברה בהכנסות , וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים פרופורמה שפורסמו.

2) בגין המעונות בנכס הקריה האקדמית אונו- כ- 190 חוזים מתחדשים אחת לשנה, בנתון לעיל בדבר מספר החוזים, נלקח נכס זה כחוזה אחד שמסתיים במהלך שנת 2026.

3) הכנסות בגין רכיבים משתנים - הכנסות החברה מרכיבים משתנים הן בשיעור זניח. יובהר כי רק למיעוט משוכרי החברה רכיב משתנה בשכר הדירה המשולם על ידיהם. כיוון שהרכיב המשתנה האמור מהווה רק תוספת, שמותנית בתנאים ואינה וודאית מעל שכר הדירה הקבוע שלהם, הרי שמספר שוכרים קטן ביותר מגיע לשלם בפועל את התוספת הזו, ולכן הכנסות החברה מרכיב זה הן זניחות.

4) נתוני מספר החוזים ושטחי המושכר משקפים 100% ולא את חלקה האפקטיבי של החברה בנכסים.

6.6.15 **<u>שוכרים עיקריים</u>**

נכון למועד התשקיף, לא קיים שוכר שההכנסה ממנו היא עשרה אחוזים או יותר מהכנסות החברה לפי הדוחות הכספיים פרופורמה.

6.6.16 **<u>רכישת ומכירת נכסים - גילוי מצרפי</u>**

אזור		משתנים	שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר,		
			2025	2024	2023
ישראל	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בשנה	שטחי מסחר ומשרדים בנכס אחד	נכס אחד ושטחי מסחר ומשרדים בנכס אחר	-
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בשנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	32,121	18,956	-
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (בדונם)	1.3	0.9	-
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי ש"ח)	340	1,108	-
		רווח\הפסד שנרשם בשל מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי ש"ח)	-	-	-
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בשנה	-	-	-
		עלות נכסים שנרכשו בשנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	-	-	-
		NOI של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי ש"ח)	-	-	-
		שטח נכסים שנרכשו בשנה (מאוחד) (באלפי מטרים רבועים)	-	-	-

6.6.17 **<u>תחרות</u>**

שוק הנדל"ן המניב למסחר ולמשרדים מאופיין בתחרותיות רבה החל משלב היזום של הנכס או רכישתו וכלה לעניין שטחי ההשכרה. נכון למועד התשקיף, פועלים בישראל גופים רבים בתחום החל מקבוצות קטנות של יזמים ועד לחברות הנדל"ן והגופים המוסדיים הגדולים במשק. בנוסף, בין היתר, נכון למועד התשקיף קיים ריבוי יחסי של שטחי משרדים ומסחר בחלק מהאיזורים בהם לחברה נכסים. התחרות בתחום זה הינה בעיקר על גובה דמי השכירות, רמת הגימור והתחזוקה של הנכסים ושירותי הניהול הניתנים לשוכרים. דרכי ההתמודדות של החברה עם האמור הינם בעיקר: (א) התמקדות באיזורים בהם התנודות בביקוש מתונות יותר; (ב) התמקדות ביזום, תכנון ובניה של נדל"ן מניב (להבדיל מרכישת מבנים מניבים) לצורך קיטון בעלויות והגדלת הרווחיות; (ג) השגת מימון בתנאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת.

להערכת החברה, מספר המתחרים בתחום הוא גדול וחלקה של החברה בתחום זה אינו מהותי ביחס לשוק בכללותו.

6.6.18 **<u>גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד</u>**

6.6.18.1 <u>התאמת שווי הוגן לערכם בדוח על המצב הכספי (מאוחד) (אלפי ש"ח):</u>

	ליום 31 בדצמבר,	
	2025	2024
סך הכל נכסים מניבים כפי שמוצג בעמודת "סך הכל מאוחד" בטבלה 6.6.13.1	1,937,587	1,929,894
התאמות אחרות	163,305	172,615
סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי	**2,100,892**	**2,102,509**

*) נכסים מניבים בהקמה וקרקעות להשקעה אינם מוצגים כחלק ממגזר המניבים ולכן לא נכללו בטבלה.

6.6.18.2 <u>FFO (Funds From Operations) לפי גישת רשות ניירות ערך</u>

FFO אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב בהתאם להנחיות הרשות ניירות ערך; המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים), מכירות נכסים, פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב; ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו.

<u>יודגש כי מדד ה- F.F.O</u>.:

א. אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

ב. אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם;

ג. אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי;

ד. אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.

החברה סבורה, כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים פרופורמה שלה, ה- F.F.O משקף באופן נאות פן נוסף של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות אחרות הפועלות בתחום הנדל"ן המניב.

	FFO לפי גישת **הרשות** לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	באלפי ש"ח בלתי מבוקר		
רווח (הפסד) לשנה המיוחס לבעלי המניות	34,386	106,058	(5,052)
התאמות:			
נטרול (רווח) הפסד מפעילות משנית			
פחת והפחתות	-	-	-
רווחים והפסדים משינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה	(21,001)	(115,736)	20,345
רווחים והפסדים ממכירת נדל"ן להשקעה או ממכירת פעילות	-	-	-
הוצאות (הכנסות) חד פעמיות או חריגות	-	(196)	-
הפסד או ביטול הפסד מירידת ערך לפי IAS 36 (לרבות ירידת ערך השקעה הנמדדת בשיטת השווי המאזני) או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי	-	-	-
רווח/ הפסד משינויים בשווי הוגן או ממכירה של מכשירים פיננסיים	(5,775)	6,084	-
עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד	-	-	-
השפעות המס השוטף והנדחה בשל ההתאמות לעיל	3,482	13,986	(909)
התאמות (המפורטות לעיל) לגבי חברות כלולות או עסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני	-	-	
FFO לפי גישת הרשות	11,092	10,196	14,384
מתוכו: FFO מפעילות נמשכת			
התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב-FFO	-	-	-
FFO לפי גישת הרשות המיוחס לבעלי המניות של החברה	**11,092**	**10,196**	**14,384**
מתוכו: FFO לפי גישת הרשות המיוחס לבעלי המניות של החברה מפעילות נמשכת	**11,092**	**10,196**	**14,384**

FFO (Funds From Operations) לפי גישת ההנהלה

	FFO לפי גישת **ההנהלה** לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
גישת ההנהלה, התאמות נוספות:	2025	2024	2023
	באלפי ש"ח בלתי מבוקר		
נטרול פעילות הייזום והפיתוח (נדל"ן בהקמה)	-	-	-
תשלום מבוסס מניות	2,563	2,899	580
הוצאות בגין הפרשי שער	-	-	-
הוצאות בגין הצמדה למדד של קרן החוב	17,822	12,149	12,439
התאמת הוצאות או הכנסות מס כתוצאה מכלל ההתאמות לעיל	(4,099)	(2,794)	(2,861)
FFO לפי גישת ההנהלה (AFFO)	27,378	22,450	24,542
מתוכו: FFO לפי גישת ההנהלה (AFFO) מפעילות נמשכת	27,378	22,450	24,542
התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב-FFO	-	-	-
FFO לפי גישת ההנהלה (AFFO) המיוחס לבעלי המניות של החברה	**27,378**	**22,450**	**24,542**
מתוכו: FFO לפי גישת ההנהלה המיוחס לבעלי המניות של החברה מפעילות נמשכת	**27,378**	**22,450**	**24,542**

6.7 אחרים

6.7.1 מידע כללי על תחום הפעילות

מלבד שלושת תחומי הפעילות המפורטים לעיל, נכון למועד התשקיף, לחברה פעילויות נוספות, כמפורט להלן, אשר אינן עולות לכדי תחומי פעילות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ואינן מהוות מגזר בר דיווח. מגזר אחרים כולל פעילות מלונאית, פעילות נדל"ן להשקעה בחו"ל והשקעות בחברות אחרות.

6.7.2 **להלן תמצית התוצאות של מגזר אחרים והתאמות למאוחד אפקטיבי (אלפי ש"ח)**

סעיף	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר,									
	2025					2024				
	מלונות	נדל"ן להשקעה חו"ל	השקעות בחברות אחרות	התאמות	סה"כ מאוחד אפקטיבי	מלונות	נדל"ן להשקעה חו"ל	השקעות בחברות אחרות	התאמות	סה"כ מאוחד אפקטיבי
הכנסות	37,720	6,343	-	(549,936)	(505,873)	35,274	6,722	-	(493,207)	(451,211)
רווח נקי	(5,154)	504	(1,192)	(19,893)	(25,735)	9,106	2,676	(3,759)	(3,193)	(13,383)

6.7.3 **מלונות**

6.7.3.1 מלון ריץ קרלטון, הרצליה

חברה בת של החברה וחברה בשליטת צד ג', המחזיקות במקרקעין עליהן נבנה מבנה מלונאי בהרצליה (חלק החברה - 50%) (בהתאמה בסעיף זה: "**הבעלים**" ו- "**המלון**"), התקשרו במערכת הסכמים מקיפה עם קבוצת ריץ-קרלטון, לרבות חברות בנות וקשורות שלה. מערכת הסכמי ריץ-קרלטון האמורה נועדה לניהול, תפעול ושיווק של המלון תחת המותג הבינלאומי ריץ-קרלטון, ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של הרשת. המלון כולל יחידות מלונאיות רגילות וכן יחידות מלונאיות המיועדות למכירה לציבור ומופעלות במודל של "פול" מלונאי. סך החדרים במלון הוא 195, מתוכם סך של 4 יחידות המיועדות למכירה וטרם נמכרו.

תאריך תחילת תוקף מערכת ההסכמים העיקרית הינו 4 בדצמבר 2009.

להלן תמצית הסכמי ההתקשרות עם קבוצת ריץ-קרלטון:

6.7.3.1.1 הסכם ניהול (Operating Agreement)

הסכם זה מסדיר את הניהול והתפעול השוטפים של המלון על ידי חברה מקבוצת ריץ-קרלטון (להלן –בסעיף זה: "**המפעיל**"), לרבות היחידות המלונאיות הרגילות ותוכנית ההשכרה של יחידות האירוח. המפעיל מתחייב לפעול בהתאם לסטנדרטים של ריץ-קרלטון. תקופת ההסכם היא 30 שנה ממועד הפתיחה בפועל של המלון, עם שתי אופציות הארכה בנות 10 שנים כל אחת, הנתונות לשיקול דעתו של המפעיל.

התמורה למפעיל מורכבת מדמי ניהול בסיסיים, הנגזרים מהכנסות המלון (3% מהשנה החמישית), ומדמי ניהול תמריץ, המחושבים כאחוז מהרווח התפעולי של המלון (6% עד 12%,

כתלות בגובה הרווח התפעולי, ובקיום תזרים מזומנים חיובי. נוצר גם מנגנון דחיית זכאות לדמי תמריץ במקרה שאין תזרים מזומנים חיובי).

לבעלים קיימת זכות לבטל את ההסכם במקרה של אי-עמידה ביעדי רווח תפעולי ומדדי הכנסה לחדר למשך שנתיים רצופות, בכפוף לתנאים ספציפיים ולזכות המפעיל לתקן את ההפרה.

6.7.3.1.2 הסכם זיכיון למותג (License and Royalty Agreement)

הסכם זה, שנחתם עם GHL (חברה מקבוצת ריץ-קרלטון), מעניק לבעלים זיכיון מוגבל להשתמש בסימן המסחר של ריץ-קרלטון בקשר עם המלון. הבעלים מתחייב לעמוד בסטנדרטים של הרשת בכל הנוגע לתחזוקה, שיפוצים ותפעול.

6.7.3.1.3 הסכם ניהול מגורים (Residential Management Agreement)

הסכם זה מסדיר את ניהול יחידות האירוח והשטחים המשותפים הרלוונטיים להן על ידי GHL. הבעלים חותם על הסכמי ניהול פרטניים עם רוכשי היחידות, המשקפים את הוראות הסכם זה. GHL זכאית לדמי ניהול בשיעור של 10% מתקציב הניהול השנתי, או סכום מינימלי קבוע ($95,000 צמוד למדד, לפי הגבוה. GHL זכאית גם להחזר מלא של הוצאותיה.

6.7.3.1.4 היבטים משפטיים ומסחריים מהותיים

כל ההסכמים עם ריץ-קרלטון קשורים זה בזה. ביטול של אחד ההסכמים גורר, ככלל, ביטול של האחרים, למעט חריג ספציפי לגבי הסכם ניהול המגורים.

רוכשי יחידות האירוח כפופים למגבלות שימוש, המבטיחות את אופיו המלונאי של הפרויקט. תקופת השימוש העצמי של הבעלים ביחידה מוגבלת ל-182 ימים בשנה.

הקבוצה מאחדת באיחוד יחסי (50%) את תוצאות המלון בדוחות הכספיים פרופורמה של החברה. מכיוון שהבעלים מנהלים ומתפעלים את המלון, עלות המלון המופחתת סווגה בדוח על המצב הכספי של החברה בסעיף רכוש קבוע ונרשמו בדוח על רווח או הפסד ההכנסות וההוצאות מתפעול המלון.

6.7.3.2 <u>מלון בהקמה רוטשילד, תל אביב</u>

החברה מחזיקה בשרשור ב-55%[102] מהזכויות בחברת תדהר מגדל רוטשילד בע"מ ("**תדהר מגדל רוטשילד**") אשר הוקמה לטובת פרויקט מגורים, מסחר ומלונאות ברחוב רוטשילד תל אביב. המלון ממוקם בקומות קרקע עד 16 במגדל בן 36 קומות מעל לקומת קרקע וכולל 6 קומות מרתפים הבנוי במרכז החלקה וחמישה מבנים דו קומתיים המסומנים לשימור הבנויים סביבו. סה"כ במלון 140 חדרים. המלון יופעל תחת המותג הבינלאומי Six Senses. בחודש ינואר 2023, נחתם הסכם בין תדהר מגדל רוטשילד לבין רשת המלונאות הבינלאומית Six Senses לניהול המלון. ההשקעה בחברת תדהר מגדל רוטשילד מוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה של הקבוצה כהשקעה באקוויטי. תדהר מגדל רוטשילד סווגה בספריה את המלון בסעיף רכוש קבוע. ליום 31 בדצמבר 2025, שיעור ההשלמה של פרויקט הקמת המלון הוא 73.7%.

6.7.3.2.1 להלן עיקרי ההסכם עם Six Senses:

תדהר מגדל רוטשילד (בסעיף זה: "**הבעלים**") התקשרה בהסכם ניהול מלונאי (בסעיף זה: "**ההסכם**") עם Sustainable Luxury UK Limited (Six Senses) חברה מקבוצת IHG (בסעיף זה: "**חברת הניהול**"), בקשר עם ניהול המלון שהבעלים מקים בשדרות רוטשילד בתל אביב (בסעיף זה: "**המלון**"). ההסכם הוא לתקופה ראשונית של 20 שנה ממועד פתיחת המלון, עם אופציה להארכה. ההסכם קובע מנגנון תשלומים לחברת הניהול עבור שירותי הניהול שהיא תעניק למלון הכולל דמי ניהול בסיסיים הנגזרים מאחוז מהכנסות המלון (Adjusted Gross Revenues) ומהכנסות מזון ומשקאות בתוספת דמי תמריץ (Incentive Fee) המבוססים על רווח תפעולי (Gross Operating Profit) מתואם (Net Owner's Profit). בנוסף הבעלים יישא בעלויות בקשר להפרשות לקרן חידוש ציוד וקרן קיימות, ותשלומים עבור מערכות טכנולוגיה ותוכניות נאמנות.

המלון ינוהל בהתאם לסטנדרטים של המותג Six Senses, והבעלים מחויב לעמוד בסטנדרטים אלו לאורך כל תקופת ההסכם. חברת הניהול אחראית לניהול השוטף של המלון, לרבות גיוס עובדים, שיווק ותקצוב, בעוד שהבעלים אחראי

---

[102] הואיל ומכח ההסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין קיימת מגבלה על הקצאת מעל 49% מהמניות לשותף, כיום השותף מחזיק ב82/182 (כ-45%) ממניות **תדהר מגדל רוטשילד**. לאחר המועד הקבוע שהינו, לא יאוחר מ- 14 יום לאחר ש"יחידות הבעלים", כהגדרתן בהסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, "מושלמות וראויות למגורים", כהגדרתן בהסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, ומסירת מלוא "יחידות הבעלים" לידי בעלי הזכויות במקרקעין על פי הוראות ההסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, הקצאת המניות תושלם כך שהחברה והשותף יחזיקו כל אחד ב- 50% מהון המניות של תדהר מגדל רוטשילד.

למימון, השקעות הון, רישיונות ורכש ציוד. ההסכם כולל מנגנוני בקרה ואישור לתקציבים והוצאות הוניות, וכן תנאים לסיום מוקדם במקרים של הפרה מהותית, אי-עמידה ביעדי ביצוע, מכירת המלון או כוח עליון. בהתאם להוראות ההסכם, הבעלים מחויב לרכוש ביטוחים שונים וחברת הניהול מתחייבת למגבלת פיתוח של מלונות Six Senses נוספים באזור תל אביב. המלון יכלול מועדון, שיופעל על ידי חברת הניהול כ- Six Senses Place. ההסכם כולל מנגנוני בוררות בינלאומית. בנוסף, חברת הניהול תשלם לבעלים תשלום חד-פעמי בסך 6,000,000 דולר ארה"ב ("Key Money") בתמורה לזכות לנהל ולהפעיל את המלון תחת המותגSix Senses .

6.7.4 **נדל"ן להשקעה בחו"ל**

החברה מחזיקה בשני נכסי נדל"ן להשקעה בגרמניה כמפורט להלן:

6.7.4.1 פרויקט Bornitz – נכון למועד התשקיף, החברה מחזיקה בשרשור ב- 70% מנכס בברלין גרמניה, המשמש לדיור להשכרה. הנכס כולל שטחי דיור להשכרה של 8,828 מ"ר. הנכס מושכר בשלמותו לממשלת גרמניה עד לחודש יוני 2026 ומתנהל מו"מ להארכת ההסכם. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ו- 2024, שווי הנכס המניב עומד על סך של 102,252 אלפי ש"ח ו-109,716 אלפי ש"ח, בהתאמה.

6.7.4.2 פרויקט Colibri - החברה מחזיקה בשרשור ב-39.62% במבנה משרדים ומסחר בברלין, גרמניה המשתרע על פני 4,850 מ"ר. המבנה מושכר לצדדים שלישיים (בשיעור תפוסה של 100%). נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ו- 2024, שווי הנכס המניב עומד על סך של 61,052 אלפי ש"ח ו- 61,881 אלפי ש"ח, בהתאמה.

6.7.4.3 בחישוב השווי ההוגן של הנכסים בגרמניה, ליום 31 בדצמבר 2025, השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון עיקריים שבין 3.7% ל- 4.65%. (בשנת 2024 בין 3.7% ל-4.65%).

6.7.5 **השקעות בחברות אחרות**

6.7.5.1 כחלק מאסטרטגית החדשנות של החברה, החברה משקיעה בחברות, לרבות סטרטאפים, אשר יתמכו בפעילות הליבה שלה, ייצרו יתרון תחרותי ויניעו תרבות ארגונית של חדשנות. החברה משקיעה בחברות בעיקר מהתחומים הבאים: ConTech - טכנולוגיות בניה, PropTech - טכנולוגיות נכסים ו- ClimaTech - טכנולוגיות אקלים. בנוסף, הקבוצה מבצעת פיילוטים (POC/DP) עם חלק מחברות ההסטרטאפ כחלק מהטמעת חדשנות בפעילות החברה וכן רוכשת מוצרים ו/או שירותים מחלקם. חלק מההשקעות מבוצעות יחד עם צדדים קשורים (לפרטים נוספים ראו סעיף 8.9 בפרק 8 לתשקיף זה).

נכון ל- 31 בדצמבר 2025, הקבוצה משקיעה ב-8 חברות מסוג זה, אשר מוצגים בדוחות הכספיים פרופורמה בסכום של כ- 52.7 מיליון ש"ח. החברה מציגה את ההשקעה בסטרטאפים בהתאם להיקף ומהות הזכויות שלה בסטרטאפ, כפי שנדרש בתקני חשבונאות מקובלים.

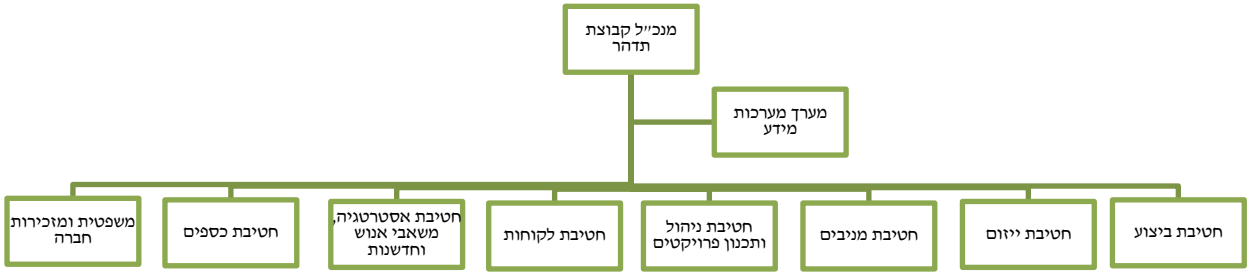
נכון למועד התשקיף, לקבוצה השקעה של 36.5% בהון המניות של חברת סייט טים טק בע"מ (בעבר - קונסטרקשן קונטרול בע"מ) (להלן – "**סייט טים**"), חברה המפתחת פלטפורמה טכנולוגית לניהול פרויקטים. ההשקעה בסייט טים מוחזקת יחד עם צדדים קשורים (ראו פרטים בסעיף 8.9 בפרק 8 להלן) ומוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה בשיטת האקוויטי. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, הקבוצה ביצעה השקעות בסייט טים בהיקף של 17.4 מיליון ש"ח אך רשמה ירידת ערך בגובה מלוא ההשקעה כתוצאה מהפסדי אקוויטי. הפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית של סייט טים משמשת את החברה בניהול פרויקטי הייזום והביצוע שלה תוך שליטה מלאה בכל שלבי הפרויקט.

6.7.5.2 **ארה"ב** - לחברה השקעה פסיבית בנכסים בארה"ב באמצעות חברת בת (100%) Tidhar USA Inc ("**תדהר ארה"ב**"). תדהר ארה"ב התקשרה בעסקאות השקעה במספר פרויקטים בארה"ב בתחום הנדל"ן ומימון נדל"ן אשר על משקיעהן נמנית, בין היתר, Tigerjoy Holdings LLC (חברה בבעלות שניים מבין בעלי השליטה בחברה). נכון למועד הדיווח הכספי, חלקה של תדהר ארה"ב בהשקעות אלו הנו בשיעור שלא עולה על כ-19.9%. ההשקעות הקיימות כוללות בעיקר השקעה בפרויקט יזמי בייעוד עיקרי למגורים, אשר בנייתו הסתיימה אך מכירתו טרם הולשמה, השקעה בקומפלקס הכולל מלון, אולם ארועים וחניון והשקעה בקרן נדל"ן. ההשקעות בארה"ב מוצגות בדוחות הכספיים פרופורמה של הקבוצה כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ו- 2024, ההשקעה בתדהר ארה"ב עומדת על סך של 33,267 אלפי ש"ח ו- 45,765 אלפי ש"ח, בהתאמה. לאחר תאריך המאזן, תדהר ארה"ב התקשרה בהסכם למכירת ההשקעה בארה"ב ל- Tigerjoy Holdings LLC במחיר המשקף את שווי ההשקעה בספרים. לפרטים נוספים, ראו סעיף 8.8 בפרק 8 לתשקיף זה.

חלק 4 - עניינים הנוגעים לחברה בכללותה

6.8 הון אנושי

6.8.1 מבנה ארגוני



6.8.2 מצבת עובדים בחברה

מספר העובדים המועסקים בחברה, נכון לימים 31 בדצמבר 2025 ו- 2024 וכן בסמוך למועד התשקיף. הינו כמפורט להלן.

התפלגות עובדי החברה כאמור לעיל על-פי תפקידם בחברה הינה כדלקמן[1]:

	מספר עובדים ליום		
חטיבה/מערך	**בסמוך למועד פרסום התשקיף**	**31.12.2025**	**31.12.2024**
נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה (2)	11	11	10
מטה (כספים (כלל קבוצה), מערכות מידע, משאבי אנוש, ייעוץ משפטי, אסטרטגיה, או"ש וחדשנות וכו')	160	143	120
ביצוע	840	822	754
ייזום	127	117	106
מניבים	15	18	15
סה"כ	1,153	1,111	1,005

1) הרשימה לעיל, כוללת עובדים (אשר מתקיימים בינם לבין חברות הקבוצה יחסי עובד-מעסיק) וכן נותני שירותים חיצוניים בהיקף שעות שאינו חלקי (המונים סמוך למועד התשקיף כ-23 איש ואישה). יצוין, כי בנוסף לרשימה לעיל, הקבוצה נוהגת להתקשר, מעת לעת, ובהתאם לצורך, עם נותני

שירותים נוספים וכן עם חברות כח אדם לצורך מילוי מקום לתקופות קצובות של עובדים בתחום הבניין ועם חברות שירותים (כגון, לצורך קבלת שירותים שונים בתחומי מערכות מידע וניהול חשבונות).

2) לרבותמנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים, אשר שכרו משולם לו באמצעות חשבונית.

6.8.2.1 <u>תלות בעובדים</u>

להערכת החברה, אין לה תלות מהותית בעובדים ספציפיים.

6.8.2.2 <u>השקעות החברה באימונים והדרכה</u>

עובדי הקבוצה (וכן לעיתים נותני שירותים) משתתפים, מעת לעת, לפי העניין, בהדרכות מקצועיות, קורסים והשתלמויות פנימיות וחיצוניות, לרבות בקורסים והשתלמויות של עוזרי וממוני בטיחות בענף הבנייה והדרכות בטיחות וקורסי הכשרה והסמכות במקצועות הבנייה, התכנון והייזום. כמו כן, מנהלי פרוייקטים ועובדים מקצועיים בחברה משתתפים בימי עיון מקצועיים של הענף.

בשנת 2018, הוקמה מכללת תדהר הניצבת בלב העשייה של פיתוח ההון האנושי בחברה. מכללת תדהר חולשת על מכלול רחב של תחומי למידה והכשרה - החל בקורסי מנהיגות וניהול, דרך קורסי הסמכה מקצועיים, סדנאות בטיחות ועזרה ראשונה, ועד להרצאות פיננסיות, קורסי העשרה, מפגשי פיתוח קריירה, מיט-אפים והעברת ידע פנים ארגונית.

6.8.2.3 <u>תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה</u>

עובדי הקבוצה מועסקים לפי הסכמי עבודה אישיים. עובדים באתרי הבנייה מועסקים על פי ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף הבניה, על עדכוניהם השונים.

התקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים

הקבוצה מתקשרת, מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל, עם עשרות נותני שירותים ויועצים שונים בקשר עם פעילותה ובקשר עם הפרוייקטים השונים בתחום הפעילות, כגון: מנופאים, מנהלי פרוייקטים ומנהלי עבודה ולפרקים עם נותני שירותים אחרים.

תנאי ההתקשרות עם נותני השירותים החיצוניים הינה על בסיס הסכמות מסחריות הכוללות, בין היתר, ככל ורלוונטי, תמורה שעתית.

להערכת החברה, אין לה תלות במי מיועציה או נותני שירותים כאמור לעיל, לאור ריבוי יחסי של נותני שירותים כאמור בענף.

התקשרויות עם חברות כוח אדם

החברה מתקשרת, מעת לעת, עם חברות כוח אדם לצורכי מילוי מקום קצובים בזמן (ימים עד חודשים) לתפקידים בענף הבניין, מערכות מידע וכן בתחומים נוספים.

התקשרויות עם חברות כוח אדם - עובדים זרים

החברה מתקשרת עם חברות כוח אדם אשר מציבות באתרי הבנייה עובדים זרים בעיקר מסין, מולדובה, הודו וסרי-לנקה. יצוין, כי על העסקתם של עובדים אלו חלות הוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991- וכן נהלי רשות האוכלוסין וההגירה. החברה מבצעת, באמצעות בודק שכר מומחה, אחת לחודש בדיקות מדגמיות של דו"חות הנוכחות ותלושי השכר של העובדים.

התקשרויות עם חברות שירותים

החברה מתקשרת עם חברות שירותים לצורך קבלת שירותים בעיקר בתחומי המחשוב והנהלת החשבונות. במסגרת זו ישנם נותני שירותים המוצבים בחברה לתקופות בנות מספר שנים לצורך הטעמת פרוייקטים מסויימים וכן מספר נותני שירותים מועט המבצעים עבודה זהה לעבודה של עובדי החברה.

הסכמי עבודה קיבוציים וצווי ההרחבה בענף הבנייה

על עובדי אתרי הבנייה (אשר מבצעים עבודה שאינה עבודה משרדית) חלות בנוסף להוראות הסכמי העסקתם, גם הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה בענף הבנייה, על עדכוניהם השונים. החברה מחילה על עובדיה הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה אלו ומשלמת להם את הזכויות המיטיבות העולות על הקבוע בדין המגיעות להם מכוחם.

הסכמי עבודה אישיים

הסכמי העבודה האישיים מאופינים לרוב (בעיקר תלוי תפקיד וותק) בתנאים העיקריים הבאים: ההתקשרות אינה קצובה בזמן אך ניתנת לסיום באמצעות הודעה מוקדמת של מי מהצדדים (לרוב בת לפחות כחודש ימים[103]). כמו כן, החברה נוהגת להחיל על העובדים המועסקים בחוזים אישיים את הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ולבצע הפרשות פנסיוניות אף בשיעורים מיטיבים העולים על הנדרש בדין (תלוי עניין). ההסכמים כוללים הוראות בדבר הפרשות סוציאליות, ימי חופשה הניתנים לצבירה לתקופה מוגדרת, דמי מחלה ודמי הבראה, החזר הוצאות, פוליסות ביטוח בריאות בהתאם לנהוג בחברה, לינה (אם נדרש) ותנאים נלווים מקובלים נוספים. חלק מהעובדים זכאים גם לקרן השתלמות, רכב חברה (או החזר הוצאות בגין אחזקת רכב), טלפון סלולארי, השתתפות בארוחות וכיו"ב. לחלק מהעובדים זכאות למענקים (כגון מענקים שנתיים, מענק תלויי יעדים פרטניים (כולל מכירות), מענקי התמדה ו/או מענקים מיוחדים). כמו כן, חלק מההסכמים כוללים גם תניית אי תחרות.

הסכמי עבודה אישיים של עובדים בכירים

הסכמי העבודה האישיים של העובדים הבכירים מאופיינים לרוב בתנאי ההעסקה הבאים: תשלום שכר בסיס וכן גמול גלובלי עבור עבודה בשעות

[103] הנתון אינו מתייחס לנושאי משרה ופורום מוביל.

נוספות; מענקים שונים המשולמים לפי כל דין; מכסת חופשה שנתית הניתנת לצבירה עד שנתיים; תשלום דמי מחלה החל מיום המחלה הראשון; תשלום דמי הבראה כדין; ביטוח פנסיוני על בסיס הפרשות מלאות בהתאם להסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; קרן השתלמות; ביטוח בריאות על בסיס פוליסה הנהוגה בחברה; רכב חברה; החזר הוצאות בתפקיד; הודעה מוקדמת הנעה, ככלל, בין 3 ל-4 חודשים בהתאם לבכירות התפקיד; השתתפות תלוי עובד בתוכנית אופציות; התחייבות להעדר ניגוד עניינים, התחייבות לסודיות, לאי שידול, אי תחרות והמחאת קניין רוחני לחברה; יצוין, כי ההתחייבות הנהוגה לאי תחרות נעה, ככלל, בין 3-6 חודשים אשר במהלכה החברה ממשיכה לשלם לחלק מהעובדים שכר וסוציאליות (החברה רשאית לקצר את התקופה בהודעה לעובד). בנוסף, זכאים נושאי המשרה, לפי העניין, להטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט בפרק זה.

תוכניות תמריץ נוספות (לרבות נושאי משרה)

כאמור לעיל, עובדי הקבוצה או נותני שירותים מסויימים (לפי העניין) עשויים להיות זכאים להטבות ותנאים נלווים שונים, לרבות זכאות למענקים במזומן ותגמול הוני מכח תוכנית התגמול ההוני של החברה. בנוסף, עובדי החברה או נותני שירותים מסוימים עשויים להיות זכאים להשתתפות בהטבות פריסייל בנכסים שהחברה משווקת או להטבות דומות אחרות בהתאם לנהלי החברה. יצוין, כי מעת לעת, החברה מסייעת לעובד או נותן שירות אישי הזקוק לכך באמצעות העמדת הלוואה וזאת בהיקפים שאינם מהותיים לחברה ולעיתים מעמידה אפשרויות לינה לעובדים מרוחקים.

6.8.2.4 <u>מידע נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה בחברה</u>

לפרטים בדבר תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי משרה בחברה לפי תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, ראו בפרק 8 לתשקיף זה להלן.

לפרטים בדבר תכנית תגמול הונית לעובדים ונושאי משרה, ראו בפרק 3 לתשקיף.

יצוין, כי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה זכאים לפטור, ביטוח ושיפוי, כמפורט בפרק 8 לתשקיף זה.

לפרטים בדבר מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ראו פרק 3 להלן.

6.9 ביטוח

במהלך פעילותה השוטפת מתקשרת הקבוצה בפוליסות ביטוח שונות. מערך הביטוחים של הקבוצה כולל ביטוחים שונים הנרכשים עבור הפרויקטים השונים וכן כיסויי ביטוח הנרכשים במרוכז עבור כל הקבוצה כגון ביטוח רכוש בערך כינון הכולל כיסוי אש מורחב, אבדן דמי שכירות, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר, ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח חבות מעבידים, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח כלי צמ"ה, וביטוח סייבר; והכל בהתאם למאפייני פעילותן של חברות הקבוצה, בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים בקבוצה ולדרישות הביטוח הספציפיות בפרויקטים השונים.

בנוסף, לקבוצה פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה בגבול אחריות של 25 מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה (לפרטים אודות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ראו פרק 8 לתשקיף זה).

מערך הביטוחים המפורט לעיל, נקבע על ידי הקבוצה ויועצי הביטוח של הקבוצה ולהבנת החברה בהתאם לנהוג ולמקובל לגבי עסקים דומים בישראל, ולהערכת החברה, בשים לב לאמור לעיל ולסיכונים בפניהם הקבוצה חשופה, מערך הביטוח של הקבוצה הינו נאות.

6.10 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים

לחברה רכוש קבוע המשמש לפעילותה השוטפת הכולל בעיקר מבנים, ריהוט, ציוד משרדי ותוכנות ומערכות מיחשוב. וכן, רכוש קבוע המשמש בייצור הכנסה הכולל בעיקר מכונות וציוד. כמו כן, לחברה החזקה משותפת בבית מלון המשמש ביצור הכנסה מהפעלת המלון ופעילויות נלוות.

לפרטים נוספים בדבר רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים, ראו ביאור 13 לדוחות הכספיים המאוחדים.

6.11 נכסים לא מוחשיים

לחברה רכוש אחר המסתכם לסך של כ- 33 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2025, הרכוש האחר נובע בעיקר מהשקעות במערכות מידע, כולל CRM ו-ERP.

6.12 הון חוזר

	ליום 31 בדצמבר					
	2025			2024		
	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי ש"ח)[1]	התאמות (לתקופה של שניים עשר חודשים)	סך הכל הון חוזר לתקופה של 12 חודשים[2]	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי ש"ח)[1]	התאמות (לתקופה של שניים עשר חודשים)	סך הכל הון חוזר לתקופה של 12 חודשים[2]
נכסים שוטפים	3,158,204	(872,390)	2,285,814	2,568,451	(220,571)	2,347,880
התחייבויות שוטפות	2,792,507	(594,730)	2,197,777	2,400,963	(601,461)	1,799,502
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות	365,697	(277,660)	88,037	167,488	380,890	548,378

1) ההון החוזר מחושב כנכסים השוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות בהתאם לדוחות הכספיים פרופורמה. הנכסים השוטפים כוללים בעיקר מלאי בניינים ודירות למכירה בסך של כ- 1,328 מיליון ש"ח, מזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 701 מיליון ש"ח, לקוחות והכנסות לקבל בסך של כ- 645 מיליון ש"ח ונכסים פיננסים אחרים בסך של כ- 484 מיליון ש"ח. מנגד ההתחייבויות השוטפות

כוללות בעיקר אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים בסך של כ- 1,174 מיליון ש"ח, התחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ- 617 מיליון ש"ח, התחייבות למוכרי מקרקעין בסך של כ- 392 מיליון ש"ח והתחייבויות פיננסיות אחרות בסך של כ- 610 מיליון ש"ח.

2) הונה החוזר של החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שונה מההון החוזר המוצג בדוח הכספי. תקופת המחזור התפעולי של החברה, בהתייחס להקמת בניינים למכירה, נע בין 3 ל- 5 שנים. עקב כך, כוללים הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות פריטים המיוחסים לפעילויות אלה. לצורך הצגת ההון החוזר לתקופה של שנים עשר חודשים, סווגו בניינים בהקמה, שעתידים להסתיים בתקופה שלאחר שנים עשר חודשים, כנכסים לא שוטפים. כמו כן, התחייבויות החברה שהינן לתקופה ארוכה יותר משנים עשר חודשים, סווגו כהתחייבויות לא שוטפות.

6.12.1 <u>הפרשה לבדק ואחריות</u> – לפרטים ראה ביאור 15 בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2025.

6.13 <u>מימון</u>

6.13.1 <u>כללי</u>

ככלל, מימון הפרוייקטים של הקבוצה מתבצע באמצעות הון עצמי מהקבוצה ומאשראי מאת מוסד בנקאי או מוסד פיננסי אחר, המועמד לצרכי רכישת הנכס ו/או לשם הקמתו. ככל שהמימון משמש, בין היתר, להקמת הפרויקט הוא מועמד ככלל במסגרת הסכמי ליווי פיננסיים בשיטת "פרויקט סגור" (הכוללים מסגרות לצרכי רכישת הקרקע ו/או הקמת הפרויקט ו/או לצרכי העמדת ערבויות שונות). לפרטים נוספים בעניין מאפייני מימון פרויקטים של הקבוצה, ראו בסעיף 6.4.6.9 לעיל.

להלן יובאו פרטים עיקריים בדבר הלוואות החברה (שאינן משוייכות פרויקט).

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד התשקיף, הקבוצה עומדת בכל המגבלות המהותיות החלות עליה מכח הסכמי המימון המהותיים.

6.13.2 <u>הלוואות החברה (שאינן משוייכות פרויקט או נכס)</u>

החברה ולעיתים חברות בנות נוהגות, מעת לעת, ובהתאם לצרכיהן להתקשר עם בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים בהסכמי אשראי ו/או הלוואה, ככלל, לצרכי מימון הפעילות השוטפת של החברה ושל גופים נוספים בקבוצה.

חלק ממסגרות האשראי וממהלוואות נושאות ריבית קבועה וחלק משתנה, כאשר חלקן צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן וחלקן שקליות. בגין הנכסים בגרמניה קיימות הלוואות ביורו ובריבית משתנה בסך של כ- 23.7 מיליון ש"ח לתאריך המאזן.

בהתאם לדוחות הכספיים פרופורמה, לקבוצה[104] יתרת חוב בסך של 5,095 מיליון ש"ח מתוכו חוב צמוד בסך של כ- 1,710 מיליון ש"ח (מהווה כ- 34% מסך החוב), יתרת חוב בריבית משתנה בסך של כ- 2,615 מיליון ש"ח (מהווה כ- 51% מסך החוב) ויתרת חוב של 770 מיליון ש"ח בריבית קבועה.

[104] יש לציין, כי הנתונים אינם כוללים יתרות חוב בחברות כלולות.

פעמים רבות מסגרות האשראי ו/או הלוואות החברה, שאינן משוייכות פרוייקט, כוללות את ההוראות שלהלן (לפרטים בדבר כתבי התחייבות כלליים בהם קשורה החברה עם גופים מממנים שונים, ראו בסעיף 6.13.3 להלן):

ההסכמים כוללים, בין היתר, מצגים והתחייבויות מקובלים, לרבות (תלוי הסכם): התחייבות שלא לשעבד בשעבוד שוטף כל או חלק מנכסי החברה, התחייבות שלא לנקוט בצעדים שיפגעו בזכויות המלווה, איסור על ביצוע שינויים מבניים מסוימים, התחייבות שלא למכור, לשעבד או להמחות מניות (לרבות בדרך של הקצאה) בחברות בנות מהותיות (כהגדרתן בהסכם הרלוונטי), צורך בקבלת הסכמות לביצוע עסקאות בעלי עניין חריגות (כהגדרת מונחים אלו בהסכמים השונים) הדורשות את אישור אסיפת בעלי המניות לפי סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, מגבלות מסוימות על ביצוע חלוקות (ותשלומים דומים לבעלי מניות) [105], איסור על ביצוע שינויים במסמכי ההתאגדות של החברה באופן שיש בו כדי לפגוע בזכויות המלווה, התחייבות לדירוג, עמידה בהוראות רגולטוריות וכיו"ב. ההסכמים כוללים תנאים מקובלים להעמדת האשראי בפועל (לפי העניין), כגון העדר הפרה של אילו מהתחייבויות כלפי המלווה, שמירה על דירוג, משיכה תוך תקופה מוגדרת והעדר שינוי מהותי לרעה או העדר מניעה או מגבלה רגולטורית או אחרת. כמו כן, ההסכמים כוללים עמלות שונות, לרבות עמלות ביטול, אי ניצול, עמלות עסקה ותשלום הוצאות (לפי העניין). יצוין, כי לעיתים החברה מתחייבת לניצול מלוא המסגרת המוקצית בידי המלווה ולעיתים הניצול של מלוא המסגרת מותנה בעמידה ביעדים .

ההסכמים כוללים עילות מקובלות לפירעון מיידי אשר ביניהן העילות הבאות (כפוף לתקופות ריפוי ככל ורלוונטי/לפי העניין): אי ביצוע תשלומים תחת ההסכם במועדם או הפרה אחרת של מסמכי המימון או של התחייבויות כלפי המלווה; אי עמידה בתניות פיננסיות; ביצוע תשלומים או חלוקות לבעלי עניין שלא בהתאם להוראות ההסכם; ביצוע עסקת בעל עניין חריגה ללא הסכמת המלווה; שינוי שליטה (כהגדרתה בהסכם הרלוונטי); ביצוע שינויים מבניים אסורים (במניות או בנכסים); ככל שהלוואה שהועמדה למי מחברות הקבוצה על ידי בעלי עניין בחברה (כהגדרת מונח זה בהסכמים השונים) הועמדה לפירעון מיידי; הליכי פירוק, פתיחת הליכים, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשרה הסדר, מינוי בעל תפקיד וכדומה ביחס לחברה וביחס לחברות בת מהותיות או לרכושן; ככל והחברה ו/או חברות הבת המהותיות יפסיקו לשלם את חובותיהן לכלל נושיהן או לחלק מהותי מהם (או לנושים שהחוב כלפיהם הינו חוב מהותי) או יימחקו מרישומי רשם החברות; אם יוטלו עיקולים או תינקט פעולת הוצל"פ על מרבית נכסי החברה או על זכות או נכס שלה בסכום מצטבר העולה על הקבוע בהסכם; אם יוטלו עיקולים או תינקט פעולת הוצאה לפועל על זכות או נכס של חברות הבת המהותיות או מי מהן מעל לסכום הקבוע בהסכם וכנ"ל לעניין הליכי פירוק, כינוס, מינוי בעל תפקיד והליכים מכח חוק חדלות פירעון; במקרה שהחברה ו/או מי מחברות הבת המהותיות חדלה או התריעה על הפסקת ניהול כל עסקיה או

---

[105] החל ממועד השלמת ההנפקה לציבור לפי תשקיף זה יחול האמור להלן ביחס לחלוקות בידי החברה: לא תחול מגבלה על חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות), ובלבד ש-(א) קיים רווח ראוי לחלוקה ו-(ב) לא אירע מקרה הפרה שטרם תוקן ולא צפוי מקרה הפרה כתוצאה מביצוע החלוקה [למועד טיוטה זו בהליכים אל מול הגורמים המממנים].

חלק מהותי מעסקיה; אם דירוג החברה פחת מהרף הקבוע בהסכם; התקיימותו של 'שינוי מהותי לרעה' (כהגדרתו בהסכם וככלל ביחס לחברה ו/או לחברות בת מהותיות); החברה או חברה בת מהותית הודיעו על הפסקת ניהול עסקיהן או חלק מהותי מהם; הפרה של הוראות דין או צווים שיפוטיים (בהתאם לקבוע בהסכם); קיומה של הערת עסק חי בדוחות הכספיים; שינוי עיקר פעילות החברה; קיומה של מניעה חוקית; וכן בקרות התקיימותו של אירוע 'כשל צולב' (פעמים רבות עם קרות הודעה על כוונה להעמדה לפירעון מיידי של חוב מהותי או ביטול מסגרת אשראי מהותית (בהתאם לרפים הקבועים בכל הסכם, וככלל, לרבות חוב מסוג Non Recourse) של החברה או של חברה בת מהותית, ובמקרה של העמדה לפירעון מיידי או ביטול מסגרת אשראי בפועל, ככלל לרבות בהתייחס לחוב מהותי או מסגרת אשראי מהותית של כל גוף הנשלט בידי החברה ו/או שהחברה ערבה לכל חובותיו או לחוב הרלוונטי (תלוי עניין) ו/או שדוחותיו הכספיים מאוחדים עם דוחות החברה). בחלק מהמקרים, נכללות תניות כשל צולב בעניין הפרה או בהעמדה לפירעון מיידי של כל התחייבות קיימת כלפי אותו המלווה מצד הלווה או של תאגידי הקבוצה. כמו כן, לעיתים העמידה החברה ערבות לחובות חברה בת שלה או שחברה אחרת בקבוצה עשתה כן לטובת חברה נוספת בקבוצה. יובהר, כי אירועי כשל צולב עשויים גם לחול בין מימון שאינו משוייך פרוייקט לבין מימון משוייך פרויקט.

בקרות אירוע הפרה למלווה הזכות לנקוט בכל אמצעי שימצא לנכון, לרבות העמדת החוב לפירעון מיידי, ביטול מסגרות אשראי וניצול זכויות קיזוז הנתונות למלווה, וזאת לצורך שמירה על זכויותיו ושיפוי בגין נזקיו (ולעיתים זכות להיפרע מבטוחות שהועמדו, ככל והועמדו, למלווה בגין אשראי אחר). כמו כן, ככלל, ההסכמים כוללים הוראות בדבר ריבית פיגורים וריביות מוגברות במקרה של אירוע הפרה, לרבות במקרה של אי עמידה בהתניות פיננסיות ו/או ירידה בדירוג, והכל בכפוף לתנאי ההסכם הרלוונטי. ריביות כאמור עשויות להיות מהותיות ככל ויוטלו באופן מצטבר על מספר הלוואות.

יצוין כי, ככלל, ההסכמים כוללים הוראות בדבר יכולת החברה לבצע פירעון מוקדם, כפוף לתנאים שונים, לרבות פירעון סכום קרן מינימאלי, חלוף תקופה מוסכמת ותשלום עמלת פירעון מוקדם העשויה להיות מהותית ביחס להלוואה הנפרעת (המשולמת לרוב גם במקרה של פירעון עקב הפרה).

אמות מידה פיננסיות

להלן יובאו אמות המידה, <u>באופן מצטבר ולפי הרף המחמיר הקיים</u>, החלות על החברה (אשר אי עמידה בהן מהווה הפרה (default)) מכח הסכמי המימון שאינם משוייכי פרויקט ומכח כתבי ההתחייבות הכלליים עם תאגידים בנקאיים (כמפורט בסעיף 6.13.3 להלן) (אמות המידה כפופות לעיתים להוראות ריפוי)[106]. יצוין כי נכון למועד

[106] למונחים שלהלן תהא המשמעות הנודעת להם בכל הסכם.

טיוטה זו החברה מנהלת משא ומתן עם המלווים השונים לצרכי האחדת אמות המידה בהסכמים.

(א) ההון המאוחד של החברה יהיה גבוה מ-800 מיליון ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, הסכום עומד על 2,748 מיליון ש"ח ועל 2,806 מיליון ש"ח, בהתאמה.

(ב) היחס שבין: (א) ההון העצמי המוחשי (סולו) של החברה ו-(ב) סך המאזן (סולו) של החברה לא יפחת מ-40%. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, היחס עומד על 64% ועל 68%, בהתאמה.

(ג) היחס שבין: (א) ההון העצמי המוחשי (מאוחד) של החברה ו-(ב) סך המאזן (מאוחד) של החברה, לא יפחת מ-20%. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, היחס עומד על 28% ועל 28%, בהתאמה, בהתאם להגדרה המחמירה (תלוי הגדרות בהסכם הרלוונטי).

(ד) היחס שבין: (א) חוב פיננסי נטו (מאוחד) של החברה ו-(ב) CAP (מאוחד) של החברה, לא יעלה על 70%. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, היחס עומד על 59% ועל 59%, בהתאמה.

(ה) היחס שבין: (א) חוב פיננסי נטו (סולו) של החברה ו-(ב) CAP (סולו) של החברה, לא יעלה על 60%. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, היחס עומד על 29% ועל 26%, בהתאמה.

(ו) הרווח הנקי המצטבר של החברה (מאוחד) על בסיס הדוחות הכספיים של החברה המאוחדים במהלך כל שנתיים עוקבות, יהיה חיובי. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, התנאי כאמור מתקיים.

(ז) היחס שבין: (א) שווי הנכסים המוחזקים על ידי הלווה והחברות המאוחדות מחוץ לישראל ו-(ב) סך המאזן של החברה לא יעלה בכל עת על 30%. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד התשקיף, היחס עומד על 2% ועל 3%, בהתאמה.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, יתרת החוב בגין מימון שאינו משוייך פרוייקט עומד על סך של כ- 1,269 מיליוני ש"ח. כמפורט לעיל, בהסכמי המימון של החברה קיימות תניות צולבות ובהסכמי המימון בגין חלק מהפרוייקטים קיימות, בין היתר, תניות צולבות לעניין החברה כערבה. (ראו בהרחבה להלן).

יצוין, כי עם השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה (ככלל בהיקף גיוס מינימאלי) צפויות להיכנס לתוקפן אמות המידה הבאות (כפוף לעיתים לריפוי) [למועד טיוטה זו בהליכים אל מול הגורמים המממנים]:

(א) ההון העצמי המוחשי (מאוחד)[107] של החברה לא יפחת מ-1.2 מיליארד ש"ח. נכון ליום 31.12.2025 וסמוך למועד פרסום התשקיף ההון העצמי המוחשי עומד על 64% ועל 68%, בהתאמה;

[107] "**ההון העצמי המוחשי (מאוחד) של החברה**" משמעו ההון העצמי המוחשי המאוחד של החברה, לרבות זכויות מיעוט, כפי שהוא מוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

(ב) יחס חוב פיננסי נטו (מאוחד)[108] ל-Cap (מאוחד)[109] של החברה לא יעלה על 70%. נכון ליום 31.12.2025 וסמוך למועד פרסום התשקיף היחס כאמור עומד על 59% ועל 59%, בהתאמה;

(ג) יחס הון עצמי מוחשי (מאוחד) של החברה לסך מאזן (מאוחד)[110] לא יפחת מ-20%. נכון ליום 31.12.2025 וסמוך למועד פרסום התשקיף היחס כאמור עומד על 28% ועל 28%, בהתאמה.

יצוין, כי במרבית מההסכמים או כתבי ההתחייבות נקבע, כי ככל והחברה תתחייב באמות מידה או אירועי כשל צולבים, תרופות וכדומה מחמירים מאלו הקבועים בהסכם, יראו אותם כמחייבים גם מכח ההסכם כאמור ו/או שלמלווה תהא הזכות לשנות את התניות כאמור. במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית עשוי לחול שינוי באמות המידה.

הסכמי ההלוואה לא ניתנים להמחאה בידי החברה.

6.13.3 **<u>כתבי התחייבות כלליים</u>**

6.13.3.1 <u>בנק א' - כתב התחייבות של החברה מיום 12 בספטמבר 2024</u>

כתב ההתחייבות יעמוד בתוקפו כל עוד מגיעים או שיגיעו לבנק מהחברה סכומים כלשהם על חשבון הלוואות, אשראיים ו/או שירותים בנקאיים אחרים שהבנק העמיד ו/או יעמיד לחברה בעתיד ו/או כל עוד ערבויות והתחייבויות כלפי הבנק או לטובתו תהיינה בתוקף.

אמות מידה פיננסיות

העמדת אשראים ומתן שירותים בנקאיים לחברה ו/או בערבותה והמשך ניהולם מותנים בכך שהחברה תעמוד, בכל עת, בכל אמות המידה הפיננסיות המצויות בכתב ההתחייבות. לפרטים בדבר אמות המידה החלות על החברה (באופן מצרפי), ראו בסעיף 6.13.2 לעיל.

התחייבות לאי ביצוע תשלומים לבעלי מניות

החברה התחייבה, כי לא תשלם ולא תתחייב לשלם בין במישרין ובין בעקיפין מהחברה (מרווחיה או מהונה או מכל מקור אחר) דיבידנדים או ריבית או דמי ניהול או סכומי כסף או שווי כסף לבעלי מניותיה או לצדדים קשורים להם (כמפורט בכתב ההתחייבות), למעט חריגים מוסכמים (כגון

(IFRS), כפי שיהיו מעת לעת, ובניכוי: (א) מוניטין ו-(ב) חייבים לחברה או לחברה בת מהותית שהינם בעלי עניין בחברה ו/או שהינם תאגידים בבעלות בעלי עניין בחברה אשר החברה אינה בעלת עניין בהם.

[108] "**חוב פיננסי נטו (מאוחד) של החברה**" משמעו סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (על בסיס מאוחד) בניכוי סך הנכסים הפיננסיים של החברה (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתאם לתקני IFRS.

"**התחייבויות פיננסיות**" משמען הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים (או תלוי הסכם מבעלי עניין בחברה), לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן.

"**נכסים פיננסיים**" משמעם כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים (תלוי הסכם הלוואות שנתנו), והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים לפי תקני IFRS.

[109] "**CAP (מאוחד) של הלווה**" משמעו חוב פיננסי נטו (מאוחד) של החברה בתוספת ההון העצמי המוחשי (מאוחד) של החברה.

[110] "**סך מאזן (מאוחד)**" משמעו סך המאזן המאוחד של החברה כפי שהוא מוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתאם לתקני IFRS.

ובכפוף לתנאים הקבועים בכתב ההתחייבות: דמי ניהול, פירעון הלוואות ועסקאות מוסכמות), ובכפוף, ככלל, לעמידה בתנאי סף פיננסי, העדר הפרה וכל דין.

התחייבויות עיקריות נוספות

(א) חל איסור על שינוי בשיעור ההחזקות בחברה למעט חריגים מוסכמים (הנוגעים לשימור השליטה בחברה) וכן על שינויים מבניים, מכירת עיקר נכסי החברה וכיו"ב.

(ב) התחייבות שלא יחול שינוי מהותי בסוג (ובסיכון) הפעילות העסקית העיקרית של החברה וחברות בשליטתה, ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש.

(ג) הפרה של כתב ההתחייבות (בכפוף לתקופות ריפוי, ככל ורלוונטי) מהווה, בין היתר, עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל חובות והתחייבויות החברה כלפי הבנק בצירוף כל סכום אשר יהיה בו, לדעת הבנק, כדי לכסות את ההפסדים ו/או ההוצאות שיגרמו לבנק.

6.13.3.2 <u>בנק ב' - כתב התחייבות של החברה מיום 12 באפריל 2015 (כפי שתוקן מעת לעת)</u>

החברה התחייבה כלפי הבנק כי כל עוד היא תהיה חייבת לבנק סכום כלשהו בגין אשראי, הלוואות, ערבויות ושירותים בנקאיים אחרים יחול האמור להלן.

אמות מידה פיננסיות

החברה התחייבה לשמור על יחסים פיננסיים, כפי שידווחו בדוחות הכספיים השנתיים מאוחדים של החברה, בכל עת ומעת לעת כמפורט בכתב ההתחייבות. לפרטים בדבר אמות המידה החלות על החברה (באופן מצרפי), ראו בסעיף 6.13.2 לעיל.

חלוקה

החברה תהא זכאית לבצע חלוקות (לרבות רכישה עצמית וחלוקת מניות הטבה) כל עוד מתקיימים התנאים הבאים: (א) לא אירע אירוע הפרה שלא תוקן עד אותו מועד, לרבות בעקבות החלוקה; (ב) שמירה על היחסים הפיננסים הכלליים המפורטים בכתב ההתחייבות גם בעקבות ביצוע החלוקה.

עסקאות בעלי שליטה

בהתרחש אירוע הפרה, החברה (לרבות באמצעות תאגידים בשליטתה): (א) לא תתקשר בעסקאות חדשות שהנן עסקה חריגה עם בעל השליטה בה או שהינן עסקה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי; וכן (ב) לא תתקשר בעסקאות חדשות עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא נושא משרה בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם

הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה באשר להעסקתו בחברה (המונחים לעיל הינם כהגדרתם בחוק החברות ובחוק ניירות ערך).

התחייבויות עיקריות נוספות

(א) החברה התחייבה שלא ליצור לטובת אדם או גוף כשלהו "שעבוד צף כללי" (דהיינו, שעבוד ומשכון כללי שוטף על כלל רכוש החברה ונכסיה מכל סוג שהוא בהווה ובעתיד).

(ב) החברה התחייבה לא להלוות לבעלי מניותיה ולא לפרוע לבעלי מניותיה הלוואות בעלים קיימות או עתידיות כל עוד לא פרעה לבנק את התחייבויותיה אשר מועד פירעונם הגיע ואשר טרם נפרעו, אלא בהסכמת הבנק בכתב ומראש. (ראו התייחסות בסעיף 6.13.5 להלן).

(ג) איסור על שינוי שליטה או שינוי מבני (כהגדרת מונחים אלו בכתב ההתחייבות) ביחס לחברה, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.

(ד) החברה התחייבה שלא למשכן ולא לשעבד זכויות במניות חברות הבת שלה (במישרין) (כפי שהיו במועד ההתקשרות).

(ה) החברה התחייבה שלא למכור ו/או להעביר ו/או להשכיר נכס או זכות כלשהי שלא במהלך העסקים הרגיל ובעד תמורה מלאה, ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש. בהתרחש אירוע הפרה, החברה לא תבצע השקעות חדשות או עסקאות אחרות חדשות, מכל מן וסוג, שלא במהלך העסקים הרגיל.

(ו) החברה התחייבה כלפי הבנק שלא לשנות את אופי עסקיה.

(ז) במקרה של הפרת אמות המידה הפיננסיות וטרם העמדה לפירעון מיידי, נוסף על כל סעד אחר, תתווסף תוספת ריבית שתחול על כל ההתחייבויות כלפי הבנק.

(ח) במקרה של הפרת כתב ההתחייבות, ובכפוף לתנאיו, הבנק יהיה רשאי, בין היתר, להעמיד לפירעון מיידי את ההתחייבות כלפיו.

6.13.3.3 <u>בנק ג' - כתב התחייבות של החברה מיום 28 באוגוסט 2024</u>

החברה התחייבה, כי עד לסילוק כל האשראים ושירותים בנקאיים נוספים (כמפורט בכתב ההתחייות ובכפוף לתנאיו), יחול האמור להלן.

אמות מידה פיננסיות

החברה התחייבה לשמור על כל אחד מהיחסים הפיננסים הקבועים בכתב ההתחייבות. לפרטים בדבר אמות המידה החלות על החברה (באופן מצרפי), ראו בסעיף 6.13.2 לעיל.

התחייבויות עיקריות נוספות

(א) החברה התחייבה שלא ליצור, לטובת כל אדם או גוף אחר, "שעבוד צף כללי", דהיינו שעבוד ומשכון כללי שוטף על כלל רכוש ונכסי החברה מכל סוג שהוא בהווה או בעתיד.

(ב) החברה התחייבה כי לא יחול שינוי בסוג פעילותה העסקית העיקרית ובפעילות העסקית העיקרית של חברות בשליטתה, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

(ג) לא יחול כל שינוי מבנה ו/או כל שינוי בשליטה (כהגדרת מונחים אלו בכתב ההתחייבות), כפוף לחריגים מוסכמים מראש.

(ד) מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי הסכם או דין, והזכות להעמדה לפירעון מיידי של אילו מההתחייבויות וזכויות קיזוז, נקבעה תוספת ריבית לכלל ההתחייבויות כלפי הבנק בקרות מקרה הפרה.

6.13.3.4 <u>בנק א' - כתב התחייבות של תדהר בניה ותדהר גמרים (להלן יחד בסעיף זה: "**החברות**") מיום 29 במאי 2016 (כפי שתוקן מעת לעת)</u>

בכפוף לתנאי הכתב, כתנאי למתן אשראים, ערבויות ושירותים בנקאיים שונים לחברות, הנ"ל התחייבו כדלקמן:

החברות התחייבו כלפי הבנק שלא לשעבד בשעבוד שוטף כללי את נכסיהן. החברה, כבעלת המניות בחברות, התחייבה כלפי הבנק לעמוד בכל ההתחייבויות בכתב ההתחייבות הנוגעות אליה.

כתב ההתחייבות כולל גם התחייבויות ביחס לאי שינוי שליטה וביצוע מיזוג (כהגדרתם בכתב ההתחייבות).

כתבי הערבות המתמדת ללא הגבלה בסכום שחתמו החברות זו כלפי זו לטובת הבנק תקפים וממשיכים לעמוד בתוקפם.

כל יתר תנאי כתב ההתחייבות יחולו הן ביחס לתדהר ביצוע והן ביחס לתדהר גמרים.

6.13.4 **<u>מימון פרויקטים ונכסים מניבים</u>**

ככלל, מימון הפרויקטים של החברה מתבצע באמצעות הון עצמי מהקבוצה ומאשראי מאת מוסד בנקאי או מוסד פיננסי אחר, המועמד לצרכי רכישת המקרקעין ו/או לשם הקמת הפרויקטים או בגין מחזור חוב. לעיתים גם ניטל מימון משלים להון העצמי[111]. ככל שהמימון משמש, בין היתר, להקמת הפרויקט הוא מועמד, ככלל, במסגרת הסכמי ליווי פיננסיים בשיטת "פרויקט סגור" (הכוללים מסגרות לצרכי רכישת הקרקע ו/או הקמת הפרויקט ו/או לצרכי העמדת ערבויות שונות). יצוין, כי העמדת המימון תלוי פעמים רבות בעמידה בתנאי סף שונים, כגון השקעת הון עצמי בשיעור משתנה (תלוי מו"מ ונסיבות הפרויקט הממומן, לרוב ביחס לפרויקטי מגורים למועד התשקיף טווח הנע בין כ- 3%-15% ובפרויקטי ייזום למניבים בטווח של כ- 15%-25%), יחס חוב לבטוחה, היקף מכירות או השכרות מוקדמות וכיו"ב. במימון בשיטת "פרויקט סגור" קיימים חשבונות נפרדים לכל פרויקט אשר בגינו ניתן האשראי לפרויקט (לרבות כאמור אשראי לצורך העמדת ערבויות לרוכשים לפי חוק המכר הבטחת השקעות ולבעלי הזכויות בפרויקטי התחדשות עירונית בהתאם לצורך) ואשר

---

[111] לפרטים בדבר הסכם מימון מיום 25 במאי 2020 (כפי שתוקן מעת לעת) בין הראל לשותפות תדהר, ראו בסעיף 6.6.3 לעיל. לפרטים בדבר הלוואות מ-DWT Properties Ltd ראו בסעיף 6.13.5 להלן. לפרטים בדבר הלוואות מצדדים קשורים, ראו בסעיף 8.6 לפרק 8.

מתקבלים בו כל התקבולים מהרוכשים והפרויקט, וממנו משולמות ההוצאות בגין הפרויקט (לפי התקדמות הפרויקט ואבני דרך שונות הקבועות בהסכם ובהתאם לאישור מפקח מטעם המלווה) ולבסוף משוחררים ממנו העודפים (ככל וישנם). פעמים רבות, נקבעות הוראות מגבילות גם בהסכמי מימון שאינם בשיטת הליווי הסגור, וזאת כגון באמצעות הגבלות חוזיות על חלוקה, על עסקאות ותקבולים לבעלי עניין והענקת זכויות חתימה למלווה בקרות אירועים שונים בחשבונות הלווה/בחשבון ייעודי בו מופקדים תקבולים מהנכס.

המימון הניטל מגובה בבטוחות שונות הכוללות, בין היתר ותלוי סוג המימון, משכנתא על המקרקעין, שעבוד על חשבון הפרויקט והתקבולים בפרויקט, שעבוד על זכויות לפי הסכמי מכר או שכירות וכן על כל הזכויות הנוספות בפרויקט/בנכס או בגינו. לעיתים ניתן גם שעבוד על הון מניות/יחידות השתתפות.

כמו כן, פעמים רבות נקבעות התחייבויות שונות החלות על הלווה (ו/או הערבה ו/או הממשכנת, ככל שרלוונטי) למשך חיי המימון כגון (ולפי העניין): בהתייחס לקצב מכירות/השכרת יחידות, קצב בניה ומועד סיום הפרויקט, עלויות, רווחיות ועמידה בתקציב, הימנעות משינויים מבניים ו/או שינויי החזקות/שליטה, איסור על ביצוע דיספוזיציה או שעבוד של נכסים משועבדים או נכסים מוסכמים (או פגיעה בערכם), מגבלות על עסקאות בעליי עניין, חלוקה, מגבלות על נטילת חובות נוספים ויצירת שעבודים, מגבלות הנוגעות לתנאים מסחריים למכירה או השכרה ומועדים בקשר עם האמור, החובה לפעול תחת רישיונות והיתרים תקפים ולפי כל דין, קיום ביטוחים נאותים, העדר קיומם של נושאים סביבתיים, קבלת אישורים נדרשים מרשות המיסים, אי הפרה או שינוי מהותי של הסכמים מהותיים הקשורים בפרויקט (לרבות עם שוכרים) וכיו"ב.

לצד הריביות הנקבעות בהסכם מחויבת הלווה בתשלומי עמלות שונים, כגון: עמלת ערבויות, עמלת הקצאת מסגרת אשראי, עמלת אי ניצול ועוד.

ההסכמים עשויים לכלול חובת הפקדת פיקדונות שונים (משועבדים) אצל המלווה (לרבות לצרכי תיקון הפרות).

בחלק מההסכמים נקבעות אמות מידה פיננסיות החלות על הלווה. כמו כן, קיימים לעיתים מנגנוני התאמת ריבית בקרות אירועים שונים וריביות מוגברות בקרות אירועי הפרה או פיגור. כמו כן, כוללים ההסכמים לרוב מנגנוני פירעון מוקדם כפוף לתנאים (לרבות עמלת פירעון מוקדם).

במקרה של שותפים בנכס/בפרויקט, המימון עשוי להינטל במישרין בידי השותפים, כולם או חלקם (עסקה משותפת) או באמצעות תאגיד משותף (אשר בחלק מהמקרים הינו SPC), והכל בהתאם למבנה הבעלות בנכס ולהסכמות מסחריות. במקרה של ריבוי לווים נקבע פעמים רבות כי החבות כלפי הגורם המממן הינה "ביחד ולחוד" (כלומר מעבר לחלקו היחסי של כל לווה בנכס, עם או ללא שיפוי מצד הצד השני). בהתאם הבטוחות בגין המימון עשויות להבטיח מעבר לחלקה של החברה. במקרה של תאגיד משותף כלווה, ככלל, הבטוחות יבטיחו את כל ההתחייבויות של הלווה כלפי הגורם המממן. כמו כן, לעיתים עשוי להיקבע כי יתרות לאחר סילוק האשראי הספציפי עשויות לשמש לפירעון התחייבויות נוספות או להבטחת אשראי אחר.

למלווה לרוב זכויות קיזוז ועכבון ביחס לנכסים של הצדדים להלוואה (לרבות ערבים וממשכנים).

ההסכמים כוללים עילות מקובלות לפירעון מיידי (המוחלות פעמים רבות גם על הערבים ו/או הממשכנים), כפוף לעיתים לתניות ריפוי ועמידה בספים כמותיים/אחרים כתנאי לגיבוש העילה, כגון: הפרה של מצגים ו/או ההתחייבויות מכח מסמכי המימון (ראו גם לעיל), פגיעה בבטוחות ובשוויין, הליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים, הסדרים ומינוי בעלי תפקידים וכן עיקול נכסים מוסכמים וכיו"ב, חילוט ערבויות, קיומו של שינוי מהותי לרעה (כהגדרתו בהסכם) או חשש לפגיעה בזכויות המלווה. ההסכמים כוללים לרוב תניות הפרה צולבת (Cross default), כפוף לעיתים לספים כמותיים/תנאים לגיבוש העילה, ביחס לחובות והתחייבויות אחרים של הלווה (ובמקרה של ריבוי לווים של מי מיחידי הלווה) וכן פעמים רבות גם ביחס לחובות הערבים השונים ו/או הממשכנים (ו/או צדדים קשורים להם, ככל ורלוונטי).

יצוין, כי פעמים רבות החברה (ו/או גופים אחרים בשליטתה) מעמידה ערבויות לחוב, לעיתים אף מעבר לחלקה של החברה בפרויקט או בלווה (עם או ללא שיפוי מצד השותף). כמו כן, לעיתים נקבעות אמות מידה פיננסיות החלות על הערבה (לעניין החברה, הדומות במהותן לאמות המידה המפורטות בסעיף 6.13.2 לעיל ו/או מכח כתבי התחייבויות כלליים כמפורט בבסעיף 6.13.3 לעיל) וכן תניות נוספות (לרבות התחייבויות לעמידה בדירוג מינימאלי או לכיסוי גירעונות וכיו"ב).

הסכמי המימון עשויים לכלול הוראות בדבר זכות הגורם המממן להשוות תניות פיננסיות ואחרות במקרה שנתנו תניות מחמירות יותר לגורמים מממנים אחרים.

הסכמי המימון כוללים תניות שפוי ופטור לטובת הגורמים המממנים. על הלוות חלות מגבלות בהעברת זכויותיהם והתחייבויותהם מכח הסכמי המימון.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, יתרת החוב בגין מימון משוייך פרוייקט עומד על סך של כ-3,826 מיליוני ש"ח. כמפורט לעיל, בהסכמי המימון של החברה קיימות תניות צולבות. העשויות גם לחול בין מימון משוייך פרוייקט ולבין מימון שאינו משוייך פרויקט, כמפורט בסעיף 6.13.2 לעיל).

לאור מבנה החוב בקבוצה, יינתנו להלן גם אמות מידה פיננסיות עיקריות החלות על חלק מהלוות בקבוצה בהסכמי מימון פרויקטאליים ונכסים מניבים (כפוף לעיתים לסעיפי ריפוי): קיומו של יחס הלוואה לשווי הנכס שלא עולה על 70%-80% (תלוי הלוואה) (יצוין, כי לעיתים קיים יחס מחמיר יותר כתנאי להעמדת אשראי או לפני ניצולו). נכון למועד התשקיף, היחס עומד בנכסים הרלוונטיים בטווח שבין 45% ל-64% והלוות מקיימות את אמות המידה; יחס כיסוי החוב (NOI לחלויות שוטפות) אשר לא יפחת מ-1.2. נכון למועד התשקיף, היחס עומד בהלוואות הרלוונטיות בטווח שבין 1.32 ל-1.53 והלוות מקיימת את אמות המידה. בנוסף, בהסכם מימון בגין נכס מייקרוסופט (ראו בסעיף 6.6.2 לעיל) נקבעו אמות המידה הפיננסיות הבאות: NOI שנתי בארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה לא יפחת מ-41.4 מיליון ש"ח (נכון לתאריך הדיווח וסמוך למועד התשקיף, עומד ה-NOI על סך של כ- 67.8 מיליון ש"ח ו- 68.7 מיליון ש"ח, בהתאמה); היחס שבין NOI בארבעת הרבעונים הקלנדרים

האחרונים שקדמו למועד הבדיקה לבין תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה בגין האשראי ששולמו במהלך אותם רבעונים, לא יפחת מ-1.15 (נכון לתאריך הדיווח וסמוך למועד התשקיף עומד היחס על 1.53 ו- 1.55, בהתאמה); היחס שבין ה-NOI הצפוי להתקבל בארבעת הרבעונים הקלנדרים העוקבים למועד הבדיקה על בסיס הסכמי שכירות חתומים לבין תשלומי הקרן והריבית בגין האשראי שצפויים להיות משולמים במהלך אותם רבעונים, לא יפחת מ-1.1 (נכון לתאריך הדיווח וסמוך למועד התשקיף עומד היחס על 1.54 ו- 1.53, בהתאמה); יחס LTV שלא יעלה על הבאים: החל מתום 3 שנים ועד לתום 6 שנים ממועד הסגירה-80%, 6-9 שנים - 75%, 9-12 שנים - 70% והחל מתום 12 שנים-65% (נכון לתאריך הדיווח וסמוך למועד התשקיף עומד היחס על כ- 81%).

6.13.5 **<u>מימון נוסף לנכסים</u>**

לצרכי השלמת ההון בפרויקטים מייקרוסופט וראול וולנברג הועמדו הלוואות על ידי DWT Properties Ltd (להלן בסעיף זה –"DWT" או "המלווה").

בגין ההלוואה למימון ההון העצמי עבור הנכס מייקרוסופט בהרצליה (להלן – "הנכס"), קרן ההלוואה וריבית הבסיס נפרעו. המלווה זכאי ל- 40% מחלק הקבוצה בתזרים המזומנים הפנוי והצפוי של הנכס (להלן בס"ק זה: - "ריבית הצלחה, כאשר בכל מקרה, ריבית ההצלחה לא תעלה על ריבית המשקפת שיעור תשואה פנימי למלווה של 29% על קרן ההלוואה. ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה בהתאם לשוויה ההוגן. יתרת ההלוואה למועד הדיווח הינה כ-55 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 49 מיליוני ש"ח).

ההלוואה למימון ההון העצמי עבור הנכס בהקמה ראול וולנברג בתל אביב (להלן - והפרויקט") אינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 3.78% (להלן- "ריבית הבסיס"). קרן ההלוואה וריבית הבסיס ייפרעו מתוך תזרים המזומנים העתידי הפנוי של הפרויקט שיחולק. בנוסף, לאחר פירעון קרן ההלוואה וריבית הבסיס כאמור, המלווה זכאי ל- 22% מחלק החברה המאוחדת בתזרים המזומנים הפנוי והצפוי של הפרויקט (להלן בס"ק זה: - "ריבית הצלחה"), כאשר בכל מקרה, ריבית ההצלחה לא תעלה על ריבית המשקפת שיעור תשואה פנימי למלווה של 29% על קרן ההלוואה. ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה בהתאם לשוויה ההוגן. יתרת ההלוואה למועד הדיווח הכספי הינה כ- 15 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 16 מיליוני ש"ח).

DWT הינה חברת החזקות שמחזיקה בנכסי קרן נאמנות למטרות צדקה (להלן – "הנאמנות") ובבעלותה של הנאמנות. הנאמנות הוקמה על ידי אחד מבעלי השליטה בחברה (להלן- "יוצר הנאמנות") ומנוהלת על ידי צד ג', אשר משמש נאמן בנאמנות. ליוצר הנאמנות וקרוביו אין זכות ניהול וקבלת החלטות ואין זכות להחלפת הנאמן ומגן הנאמנות. בנוסף, יוצר הנאמנות וקרוביו אינם מוטבים של הנאמנות ולא יכולים ליהנות מפירותיה. בהתאם לאמור לעיל ובהתבסס על חוות דעת משפטית, ההלוואה מ DWT סווגה בתשקיף כהלוואה מצד שאינו קשור.

ביום 17 במאי, 2026, נחתם הסכם לפירעון ההלוואה למימון ההון העצמי עבור הנכס בהקמה ראול וולנברג בתל אביב, כאמור לעיל, בסכום כולל של כ-15,043 אלפי ש"ח.

פרטים בדבר מימון על ידי חלק מבעלי השליטה בחברה בקשר לפרויקט BEYOND, ראו סעיף 6.4.10.5 לעיל וסעיף 8.6 בפרק 8.

6.13.6 <u>שיעור ריבית הממוצעת ושיעור ריבית אפקטיבית על הלוואות[112]</u>

להלן פרטים אודות שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות של החברה, שאינן מובטחות, שהיו בתוקף נכון ליום 31 בדצמבר 2025 (שאינן מיועדות לשימוש ייחודי) (באלפי ש"ח):

	31.12.2025							
	היקף האשראי	ריבית אפקטיבית (1),(3)	ריבית ממוצעת משוקללת בנטרול השפעת מדד (2),(3)	ריבית ממוצעת משוקללת[5] כולל השפעת מדד (4)	היקף האשראי	ריבית אפקטיבית[1],(3)	ריבית ממוצעת משוקללת בנטרול השפעת מדד[2],(3)	ריבית ממוצעת משוקללת כולל השפעת מדד (4)
	הלוואות לזמן קצר				הלוואות לזמן ארוך			
מקורות בנקאיים								
הלוואות בריבית קבועה	-	-	-	-	411,768	4.14%	4.19%	4.19%
הלוואות בריבית משתנה	1,197,839	6.58%	7.08%	7.08%	1,101,632	6.51%	5.96%	5.96%
הלוואות צמודות למדד	-	-	-	-	285,000	3.28%	-	-
מקורות אחרים								
הלוואות בריבית קבועה	-	-	-	-	287,305	3.74%	3.74%	3.74%
הלוואות בריבית משתנה	10,030	6.25%	6.29%	6.29%	305,626	7.11%	7.65%	7.65%
הלוואות צמודות למדד	129,927	4.89%	5.58%	7.94%	1,324,407	3.88%	3.42%	5.78%

	31.12.24			
	היקף האשראי	ריבית אפקטיבית[1]	היקף האשראי	ריבית אפקטיבית[1]
	הלוואות לזמן קצר		הלוואות לזמן ארוך	
מקורות בנקאיים				
הלוואות בריבית קבועה	1,432,177	6.82%	397,265	4.26%
הלוואות בריבית משתנה	-	-	689,719	6.79%
הלוואות צמודות למדד	-	-	-	-
מקורות אחרים				
הלוואות בריבית קבועה	10,437	6.25%	246,547	3.74%
הלוואות בריבית משתנה	26,692	6.00%	239,506	7.54%
הלוואות צמודות למדד	-	-	1,216,549	3.53%

(1) ריבית אפקטיבית חושבה כממוצע משוקלל של שיעורי הריבית ליום 31 בדצמבר, 2025 ו- 2024 ביחס ליתרת ההלוואות באותו מועד. לעניין הלוואות

[112] יש לציין, כי הנתונים בטבלה מתייחסים לדוחות כספיים פרופורמה ואינם כוללים השפעות יתרות חוב בחברות כלולות.

צמודות למדד לא נלקחה השפעת המדד. היתרות לא כוללות ריבית לא מהותית בגין נכסים מניבים בחו"ל.

(2) ריבית ממוצעת משוקללת בנטרול השפעת מדד חושבה בהתאם להוצאות הריבית בפועל בשנת 2025 ביחס ליתרת ההלוואות הממוצעת במהלך שנת 2025, ללא השפעת המדד. היתרות לא כוללות ריבית לא מהותית בגין נכסים מניבים בחו"ל.

(3) בשנת 2025, השפעת המדד על הוצאות המימון הסתכמה לסך של כ- 80 מיליון ש"ח.

(4) ריבית ממוצעת משוקללת כולל השפעת מדד חושבה בהתאם להוצאות המימון בפועל בשנת 2025, הכוללות השפעת מדד אך בנטרול השפעת שיערוך הלוואות המוצגות בשווי הוגן, ביחס ליתרת ההלוואות הממוצעת במהלך שנת 2025. היתרות לא כוללות ריבית לא מהותית בגין נכסים מניבים בחו"ל.

6.13.7 **<u>אשראי והלוואות החברה</u>**

להלן פרטים אודות אשראי והלוואות החברה:

סוג הריבית	שיעור הריבית המשוקלל סמוך למועד פרסום התשקיף	סכום האשראי ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	טווח הריבית בשנת 2025	סכום האשראי ליום 31.12.2024 (אלפי ש"ח)	טווח הריבית בשנת 2024
פריים	6.67%	2,615,030	5.8%-8.0%	2,371,838	6.0%-8.0%
קבועה צמודה	3.95%	1,709,892	1.3%-5.2%	1,216,549	1.3%-5.2%
קבועה לא צמודה	3.14%	770,500	2.75%-6.7%	716,543	2.75%-6.7%

6.13.8 **<u>מסגרות אשראי</u>**

להלן פרטים אודות מסגרות האשראי הכלליות (שאינן משויכות פרויקט) של החברה (במאוחד):

ליום 31.12.2025, סך מסגרות האשראי הכלליות (שאינן משויכות פרויקט) שהועמדו לטובת החברה מתאגידים בנקאיים ופיננסים עמד על כ-425 מיליון ש"ח, מתוכו נוצל סך של כ-85 מיליון ש"ח. ליום 31 במרץ, 2026 (סמוך למועד התשקיף) סך מסגרת האשראי עמד על כ-360 מיליון ש"ח, מתוכו נוצל כ-85 מיליון ש"ח. בגין אשראי מנוצל כאמור משלמת החברה ריבית בשיעור הנע, ככלל, בין פריים+0.5% ל-פריים+1.5%.

בין תאריך הדוחות הכספיים פרופורמה של החברה ליום 31.12.2025 ועד לסמוך לתאריך התשקיף לא הועמד מימון מהותי לחברה.

6.13.9 **<u>שעבודים ופיקדונות</u>**

הקבוצה משעבדת, מעת לעת, ולפי העניין, בשעבודים קבועים ושוטפים, את זכויות המקרקעין שלה ואת התקבולים והזכויות מכוחם, לרבות תשלומי רוכשים, דמי שכירות, הון מניות, פקדונות וחשבונות וזכויות ביטוח. לפרטים בדבר תנאי הסכמי ליווי מקובלים, ראו סעיפים 6.13.4 לעיל. לפרטים בדבר השעבודים הרובצים על נכסי

הקבוצה, ראו ביאור 21ב' לדוחות הכספיים מאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, סך התחייבויותיה של החברה המובטח בשעבודים כאמור עומד על 3,891 מיליוני ש"ח .

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה מזומנים ופקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי לטובת גורמים מממנים בסך של כ-105,721 אלפי ש"ח וכ-32,815 אלפי ש"ח מזומנים ופקדונות מוגבלים אחרים.

6.13.10 **<u>ערבויות</u>**

להלן נתונים אודות היקף הערבויות הבנקאיות של החברה:

סוג הערבות	סכום הערבות במיליון ש"ח ליום 31.12.2025 [8]
תחום פעילות ייזום	
ערבויות חוק מכר דירות וערבויות לבעלי קרקע[1]	4,863
ערבויות כספיות ואחרות[2]	387
מימון פרויקטלי ונכסים מניבים [3]	3,833
מימון פרויקטלי ונכסים מניבים חלק השותף[4]	496
תחום פעילות ביצוע	
ערבויות ביצוע	311
ערבויות כספיות ואחרות	50

1) ערבויות ללקוחות רוכשי דירות בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה – 1984 ולבעלי זכויות במקרקעין שהעמידו החברה וחברות מוחזקות שלה יחד עם שותפים.
2) ערבויות כספיות שהעמידו החברה וחברות מוחזקות שלה יחד עם שותפים.
3) ערבויות שהועמדו על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות וחברות כלולות, לעיתים, ביחד ולחוד עם שותפים להבטחת מימון פרויקטלי או מימון לנכסים מניבים. הסכום המוצג לעיל הינו יתרת ההלוואות המובטחת ליום 31 בדצמבר, 2025..
4) החברה וחברות מוחזקות ערבות כלפי מוסדות פיננסיים להלוואות והתחייבויות של שותפים או בעלי קרקע. בחלק מהמקריםהערבויות מובטחות בשעבודי הפרויקט ו/או בחלקם של בעלי הקרקע בתקבולי הפרויקט (בכפוף למימון הבכיר).
5) לפרטים בדבר ערבויות בפרויקטים עם צדדים קשורים או בגין הלוואות מצדדים קשורים, ראו פרק 8 להלן.
6) באשר לנתוני שנת 2024, אין שינוי מהותי ביתרות ביחס לשנת 2025, למעט הגידול ביתרות ההלוואות בפרויקטים.

6.13.11 **<u>דירוג אשראי</u>**

ביום 11 בספטמבר 2025, העלתה מדרוג את דירוג אשראי הקבוצה מדירוג A3 לדירוג A2.

6.13.12 **<u>גיוס מקורות נוספים</u>**

להערכת החברה, החברה לא תידרש בשנה הקרובה לגייס מקורות נוספים על תמורת ההנפקה לצורך מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה השוטפים.

6.14 <u>מיסוי</u>

לפרטים ראו ביאור 27 לדוחות הכספיים מאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

6.15 <u>סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם</u>

למועד התשקיף, ולמיטב ידיעת החברה, אין לחברה חשיפות מהותיות בתחום הסיכונים הסביבתיים. עם זאת, מעצם פעילותה של החברה, להיבטי איכות הסביבה השפעה על פעילותה, במספר היבטים, כגון - זיהומי קרקע ואוויר, חדירת מזהמים למי תהום ו/או למערכת ההולכה העירונית, מטרדי רעש, טיפול בפסולת וכו'. החברה פועלת תוך שמירה על תקנים מחייבים בתחום הבניה הירוקה.

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, פעילותה עומדת בהתאמה לחוקים והתקנות האמורים, מכל הבחינות המהותיות, אולם קיימת חשיפה תיאורטית לסיכונים סביבתיים שעלולים לגרור, בין היתר, עלויות בשל סנקציות מנהליות, פליליות, אף באופן אישי כלפי נושאי המשרה.

מעבר לחובות החלות עליה על פי דין בתחום איכות הסביבה והבניה הירוקה, החברה פועלת באופן וולונטרי לגבש מדיניות ניהול סיכוני סביבה ואקלים אשר תהיה נתונה לפיקוח דירקטוריון החברה ואשר תכלול מנגנוני פיקוח, בקרה ודיווח. מדיניות זו תאפשר לחברה לא רק לעמוד בדרישות החוק, אלא גם לאמץ סטנדרטים סביבתיים מתקדמים התורמים לקיימות ארוכת טווח של פעילותה העסקית. כמו כן, החברה מצויה בהליך של גיבוש תוכנית אכיפה סביבתית, שתכלול נהלים סביבתיים מפורטים הצפויים להיות מוטמעים בפרויקטי החברה. לפיכך, החברה פועלת ותפעל לניהול הסיכונים הסביבתיים באופן מובנה לאורך כל שרשרת הערך של פעילותה: החל משלב רכישת הקרקע וביצוע סקרים סביבתיים מקדימים, דרך הטמעת שיקולים סביבתיים במסגרת קידום הליכי הפיתוח ובינוי הפרויקט וכלה בניהול אחראי סביבתית של נכסים מניבים.

למעט כמפורט בפרק זה, נכון למועד תשקיף זה החברה לא נשאה בעלויות מהותיות בגין נושאים סביבתיים, לא ידוע לה על תשלומי עתיד מהותיים בגין נושאים סביבתיים ולא ידוע לה על הפרה מהותית של הוראות הדין בהקשר זה.

<u>תדהר הראל מניבים עכו</u>

תדהר הראל מניבים הפרויקט בעכו - שותף כללי בע"מ ("**תדהר הראל מניבים עכו**") (חלק החברה – 75%), רכשה בשנת 2021 מדלק ים מעגן 2011 בע"מ קרקע באזור התעשייה הישן בעכו, אשר הייתה מזוהמת במועד הרכישה, לצורך הקמת אזור תעשייה (להלן: "**הקרקע**" ו/או "**האתר**"). מקור הזיהום בקרקע מיוחס לתעשיות שפעלו באתר בין השנים 1952 ועד 2003.

במסגרת הסכמי הרכישה, תדהר הראל מניבים עכו קיבלה על עצמה את ביצוע שיקום הקרקע באתר על פי תכנית שיקום אשר אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה (להלן: "**הגנ"ס**").

מדובר בפרויקט שיקום מורכב במיוחד, הכולל התמודדות עם היבטים רגולטוריים ותפעוליים וכן יישום מנגנוני בקרה וניהול סיכונים שנועדו להבטיח הגנה על בריאות הציבור והסביבה במהלך ביצוע עבודות השיקום.

פעולות השיקום החלו על ידי תדהר הראל מניבים עכו ביוני 2024, בתיאום עם הגנ"ס ורשות המים ובליווי חברות ייעוץ מובילות בתחומי ניטור אוויר, שיקום קרקע ושיקום מי תהום וכן בתחומי ההנדסה האזרחית, ההנדסה הסביבתית וההידרוגיאולוגיה. עבודות השיקום מבוצעות תחת פיקוח של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים. במהלך ביצוע עבודות השיקום תדהר הראל מניבים עכו פועלת בשקיפות מול הרשויות המוסמכות ופעולותיה במסגרת עבודות השיקום מדווחות באופן שוטף להגנ"ס מכוח לפי הוראות היתר הפליטה אשר חל על אתר השיקום, תוך הקפדה מבחינתה על עמידה בדרישות הרגולטוריות והסביבתיות הנדרשות.

עבודות השיקום בקרקע מתנהלות, להערכת החברה, בקצב משביע רצון וצפויות להסתיים במהלך 2026, ככל שלא יחולו עיכובים בלוחות הזמנים, מחמת סיבות שאינן בשליטתה של החברה, כגון מצב הלחימה העכשווי באזור הצפון.

ביום 3 באוגוסט 2025, שלח הגנ"ס לתדהר הראל מניבים עכו מכתב התראה במסגרתו נטען לחריגה מערכי הסף באוויר לכספית ול VOC הקבועים בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011 ("**תקנות אוויר נקי**"). במענה מפורט למכתב התראה זה, דחתה תדהר הראל מניבים עכו את הטענות המפורטות בו. על סמך ניתוח מקיף של נתוני ניטור אוויר סביבתי שערכה החברה באמצעות מומחה מטעמה, טוקסיקולוג בכיר, בתוך האתר ומחוץ לאתר, נקבע בחוות דעתו אשר הוגשה למשרד להגנת הסביבה כי אין סיכון יתר לאוכלוסייה מחוץ לאתר כתוצאה מעבודות השיקום באתר וכי תדהר פועלת במסגרת טווחי בטיחות מותאמים לאתר שיקום.

ביום 23 בדצמבר 2025, התקיימה פגישה בנושא קביעת ערכים מבוססי סיכון לאתר השיקום בעכו, בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה ובמשרד הבריאות, וכן מומחים מטעם תדהר הראל מניבים עכו. נציגי המשרד להגנת הסביבה הסכימו כי יישום ערכי הסף הקבועים בתקנות אוויר נקי אינו סביר בנסיבות העניין ועלול לפגוע בקצב השיקום ובכך להגדיל את הנזק והסיכון לטווח ארוך ולפיכך נשקלה האפשרות לקבוע ערכי סף חלופיים (מקילים יותר) המבוססים על הערכת סיכונים. קביעת ערכי הסף החלופיים מצויה בבחינה וממתינה להחלטת המשרד להגנת הסביבה. בהמשך לדיונים אלו. נכון למועד תשקיף זה הליכי ההתראה לא חודשו.

נכון ליום 31 בדצמבר, 2025 השקיעה תדהר הראל מניבים עכו סך של כ- 215 מיליון ש"ח בעלויות טיהור הקרקע (חלק התאגיד – 75%).

סיכוני אקלים

בעשור האחרון גוברת המודעות להשפעות שינויי האקלים על פעילותם של תאגידים, בכלל זה גם על ענף הנדל"ן. ענף זה חשוף למגוון סיכונים הנובעים משינויי אקלים: (1) סיכונים פיזיים - פגיעה בתשתיות, מבנים ושרשרת האספקה כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים (שיטפונות, סופות, גלי חום) והשפעות סביבתיות ארוכות טווח; (2) סיכוני מעבר רגולטוריים הנובעים מהקשחת דרישות הדיווח והציות בתחום האקלים, לרבות חובות גילוי מורחבות אודות פליטות גזי חממה והשפעות סביבתיות; (3) סיכוני שוק - הנובעים משינויים במדיניות

ציבורית, העדפות צרכנים וציפיות גוברות מצד בעלי עניין, משקיעים ומוסדות פיננסיים לניהול אפקטיבי, שקוף ואחראי של סיכוני אקלים.

בהתאם לכך, החברה פועלת לבחינת מתודולוגיות להערכת חשיפתה (ככל וקיימת), לסיכוני אקלים מהותיים בכלל זה: (1) זיהוי וכימות סיכונים - מיפוי שיטתי של סיכוני אקלים חיצוניים לרבות הערכה כמותית של השפעתם הפוטנציאלית על פעילות החברה; (2) ניתוח סיכוני מעבר - הערכת סיכונים רגולטוריים ישירים ועקיפים, לרבות חובות דיווח עתידיות ודרישות המועברות לחברה מלקוחות ובנקים הכפופים לרגולציה אקלימית; (3) בחינת חשיפה לפגיעה בשרשרת האספקה כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים אשר עלולים להשפיע על פעילותם של ספקים מרכזיים של החברה.

<u>מחויבות ליצירת אימפקט חיובי</u>

החברה רואה באחריות הסביבתית חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית הצמיחה שלה ופועלת ליצירת ערך חיובי לטווח קצר וארוך עבור החברה, בעלי העניין והסביבה .

<u>שיקום אזור התעשייה עכו</u> - תרומתה של החברה לפרויקט זה, כמפורט לעיל, היא יוצאת דופן ומשמעותית במיוחד. באמצעות פעילותה, החברה תורמת לשיפור ניכר באיכות החיים של תושבי האזור וליצירת סביבה בטוחה ובריאה יותר. נכון למועד התשקיף, החברה מתכננת להקים בשטח האתר פארק לוגיסטי, מהלך הצפוי, להערכת החברה, לייצר מקומות עבודה חדשים, להגדיל את הכנסות הרשות המקומית ולתרום להאצת הצמיחה הכלכלית והחברתית של עכו והסביבה כולה. פרויקט זה מהווה דוגמה מובהקת לאחריות חברתית-סביבתית ולשילוב מיטבי בין ערכים סביבתיים לבין פיתוח בר-קיימא.

יצוין, כי פרויקטים חדשים בייזום למגורים נבנים על פי תקני בנייה בינלאומיים, וולונטריים כגון תקן LEED שהינו התקן בינלאומי האמריקאי וולונטרי להסמכת מבנים לבניה ירוקה הפועל על פי עקרונות של אחריות סביבתית וחברתית. התקן בוחן קטגוריות שונות כמו חסכון באנרגיה ושימוש באנרגיות מתחדשות, ניצול יעיל של מים, איכות הסביבה בתוך המבנה וכיוצ"ב. התקן כולל ארבע דרגות - Platinum, Gold, Silver ו-Certified, כש-Platinum הינו הדירוג המקסימלי. בהתאם, חלק מהנכסים המניבים והמניבים בהקמה של החברה יספקו ללקוחותיה תנאי עבודה אופטימליים תוך חסכון אנרגטי ושמירה על הסביבה.פרק זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, הערכות הנוגעות לאירועים ו/או להתפתחויות עתידיות, אשר התממשותם אינה ודאית ותלויה בגורמים שאינם בשליטת החברה. מידע זה מבוסס על הערכת הנהלת החברה במועד זה, תוך הסתמכות על מידע קיים, לרבות נתונים ותחזיות שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונים, מגמות חקיקה ופרסומים מקצועיים. עם זאת, אין כל ודאות כי התחזיות או ההערכות המובאות במסמך זה יתממשו, באופן מלא או חלקי, וייתכן כי תתקיימנה סטיות מהותיות בין התחזיות לבין המציאות בפועל, בין היתר בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה.

6.16 <u>מגבלות ופיקוח על פעילות החברה</u>

להלן יפורטו הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות החברה (ושותפיה, לפי העניין), העשויים להשפיע על החברה ו/או על הפעילות באופן מהותי:

6.16.1 <u>התקשרות והתחייבויות כלפי רוכשים/חוכרים</u> - בהתקשרויותיה עם רוכשי הנכסים החברה כפופה להוראות חקיקה שונות, לרבות לגבי איכות הבניה והאחריות הניתנת

לרוכשים ולליקויים אפשריים שיתגלו, הפירוט הנדרש בהסכמי הרכישה, הבטחת כספם של הרוכשים בהתאם לאחת הדרכים המנויות בחוק המכר הבטחת השקעות וכיו"ב. חוק המכר דירות קובע, בין היתר, את החובות החלות על מוכר (כהגדרתו בחוק המכר דירות) בכל הנוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות בתקופת הבדק ובתקופת האחריות (ואף לאחריה) הקבועות בחוק מכר דירות, כאשר תקופות אלו עשויות להיות ממושכות (אף למעלה מ-20 שנים, לפי העניין). כמו כן, חוק מכר דירות מטיל סנקציות במקרה של איחור במסירה, בלא הוכחת נזק, כמפורט להלן. בנוסף, חוק מכר דירות קובע, בין היתר, אבני דרך ומועדים אותם מחוייב המוכר לקיים לצורך הסדרת רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים ורישום זכויות הקונה[113]. יצוין, כי בחודש יולי 2022 נכנס לתוקף תיקון מספר 9 לחוק המכר דירות, העוסק בשני נושאים עיקריים: (א) הגבלת יכולת הצמדת מלוא מחיר היחידה למדד כלשהו או הוספת ריבית (למעט בשל איחור בתשלום בהתאם לקבוע בחוק המכר דירות). במסגרת התיקון נקבע, בין היתר, כי צדדים להסכם מכר יוכלו לקבוע הצמדה למדד תשומות הבנייה של עד מחצית מכל תשלום על חשבון מחיר היחידה, ובלבד ש-20% מהמחיר החוזי המשולמים במועד כריתת החוזה או לפני כל תשלום אחר לא יוצמדו כלל; (ב) הפיצוי לו זכאי רוכש במקרה של איחור במסירת היחידה. במסגרת התיקון נקבע, בין היתר, גובה הפיצוי שהמוכר ישלם לרוכש במקרה של איחור במסירת היחידה לתקופה העולה על 30 ימים, תוך שצומצמו הנסיבות בהן המוכר לא יהיה מחויב לשלם לרוכש פיצוי (רק למקרה בו האיחור נגרם עקב מעשה או מחדל של הרוכש או בנסיבות של סיכול לפי סעיף 18(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970).

בנוסף להוראות חוק מכר דירות החלות על הפעילות, חלות גם על החברה כלל ההתחייבויות הקבועות בהסכמי המכר של החברה עם הרוכשים (לפרטים בעניין זה ראו סעיף 6.4.1.3 לעיל).

בנוסף, כל מכירה של דירה (כהגדרתה בחוק המכר הבטחת השקעות) מחייבת את המוכר להבטיח את כספי הרוכש, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק המכר הבטחת השקעות. חוק זה קובע, בין היתר, כי מוכר דירה לא יקבל מרוכש דירה סכום העולה על 7% ממחירה אלא אם הבטיח המוכר לרוכש את כספו (ככלל, בניכוי רכיב המע"מ) באחת הדרכים הקבועות בו. ככלל, נוהגת החברה בפרויקטים בהם נמכרים שטחים ו/או יחידות להבטיח את הכספים על ידי מתן ערבויות בנקאיות או באמצעות פוליסות ביטוח.

חוק המכר דירות וחוק המכר הבטחת השקעות כוללים, בין היתר, סעיפי עונשין.

6.16.2 <u>הליכי תכנון ובנייה</u> - הקמת פרויקט תלויה במצב התכנון והרישוי החל על המקרקעין הרלוונטיים. התנאי הראשון לבניה הוא קיומה של תכנית בנין עיר (להלן: "**תב"ע**") תקפה שאושרה על ידי רשויות התכנון ואשר על פיה ניתן לבנות על הקרקע פרויקט לייעוד המתאים. במידת הצורך, היזם פועל מול רשויות התכנון לאישור התב"ע הדרושה ולצורך הוצאת היתרי הבניה, וכן פועל להכנת תכניות העבודה האדריכליות

[113] הקבוצה משמשת מעת לעת כחברה משכנת בפרויקטים השונים, באמצעות עורכי דינה, אשר מנהלים עבורה ובשמה את מרשם הזכויות הזמני, לרבות טיפול בהליכי העברות זכויות בין רוכשים והתחייבויות לרישום משכנתא, ומנהלים גם את הליך רישום הזכויות במסגרת רישום הבית המשותף ורישום הזכויות בדירה על שם הרוכשים.

הדרושות לצורך ביצוע הבניה ולצורך הכנת מסמכי המכירה והשיווק, לרבות הכנת המפרט הטכני הדרוש על פי הוראות חוק המכר דירות.

תהליך קבלת האישורים וההיתרים מול הרשויות הרלוונטיות וועדות התכנון נמשך לרוב זמן רב, מצריך העסקת בעלי מקצוע שונים (לרבות אדריכלים ויועצים בתחום) ולעתים כרוך בהוצאות רבות. התחייבויות שונות בקשר עם קבלת אישורים והיתרים כאמור, עיכובים או דחיות עשויים לעכב את ביצוע הפרויקטים.

חוק התכנון והבנייה הינו החוק העיקרי המסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון והבנייה בישראל. בנייה ללא היתר בנייה או אגב סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק התכנון והבניה. פעילות החברה מחייבת קבלת היתרים ואישורים בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה והתקנות שהוצאו מכוחו, כמו גם הוראות דיני המקרקעין השונים. למעשה, חוק התכנון והבניה מתווה את ההתנהלות בנוגע להליכי התכנון, הרישוי, היתרי בניה, תעודות גמר ועוד.

6.16.3 <u>בניית הפרויקטים</u> – פעילות הבניה כפופה להוראות שונות, לרבות חוק התכנון והבניה והתקנות מכוחו, חוק מכר דירות, תקני בניה רלוונטיים, תב"ע, היתרי בניה, דרישות הרשויות וכיו"ב. כאמור, הבנייה בישראל כפופה גם לתקני בנייה ותווי תקן רשמיים מחייבים מרובים, לרבות בקשר עם איכות החומרים ובטיחותם. בנוסף, חלות לגבי ביצוע הבניה, הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 (יצוין, כי הפקודה כאמור חלה (תלוי עניין) גם על עניינים נוספים הנוגעים לפעילותה של החברה). בקבוצה פועלת מחלקת בטיחות עליה נמנים ממוני בטיחות ומפקחים, האמונים על כלל היבטי הבטיחות בקבוצה ומספקים ייעוץ ופיקוח בהיבטים אלו לחברות הקבוצה. בנוסף, בהתאם ובכפוף להוראות הדין, מכהן בפרויקטי הביצוע מנהל עבודה כאחראי בטיחות באתר הבניה. נכון למועד התשקיף, לחברה אירועי בטיחות שההליכים בגינם טרם הושלמו או כאלה שלא נמסרה הודעה על סגירתם.

6.16.4 <u>קבלת אישורי רשויות ופיקוח מצד הרשויות השונות</u> - הקבוצה נדרשת לקבל מהרשויות הרלוונטיות אישורים המהווים תנאי לבניה ולאכלוס שטחים, לרבות אישור ועדה מקומית, אישור כיבוי אש ואישורים הנוגעים לאיכות הסביבה.

6.16.5 <u>חוקי עזר לאגרות והיטלי פיתוח</u> - חקיקת חוקי עזר עירוניים לגביית אגרות והיטלים, כגון היטלי סלילה, ביוב, מים, ניקוז, תיעול, שטחים ציבוריים וכיו"ב. כמו כן, במקרה של שינוי תכנוני המשביח את הזכויות במקרקעין לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, כפופה החברה להיטל השבחה מכח הוראות הדין.

6.16.6 <u>רישוי קבלנים</u> –הוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ("**חוק רישוי קבלנים**") קובעות, בין היתר, כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות. נכון למועד התשקיף, הן לתדהר בניה והן לתדהר גמרים רישיון קבלן בענף הבניה מסוג ג5 (ללא הגבלה בהיקף כספי) בתוקף עד 31 בדצמבר 2026 (יצוין, כי סיווג רישיון תדהר גמרים הינו מסוג מיוחד בהתבסס על תקנה 7(א)(4) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988. לפיכך, הינו מותנה בכך שתדהר גמרים תמשיך להיות בבעלות זהה לזו של תדהר ביצוע - קרי 100% בבעלות החברה). בנוסף, לתדהר בנייה סיווג קבלני המאפשר לה השתתפות במכרזים ממשלתיים ('קבלן מוכר') בתוקף עד 9

באפריל 2027 וכן, רישום ספק במשרד הבטחון. החברה מחזיקה ברישיון באופן רציף מזה עשרות שנים והיא פועלת להאריכו מעת לעת לקראת סיום תוקף הרישיון.

6.16.7 מיסוי מקרקעין – הפעילות מושפעת מחקיקה בתחומי המיסוי, לרבות חבות תשלום מס שבח/מס הכנסה (לפי העניין) במקרה של מכירת נכסים, ומס רכישה במקרה של רכישת נכסים, וכן מיסוי עירוני, ארנונה, היטלי השבחה וכיו"ב.

6.16.8 רשות מקרקעי ישראל - מרבית שטחי המקרקעין בישראל מצויים בבעלות מדינת ישראל, קק"ל או רשות הפיתוח ובהתאם מנוהלים באמצעות רמ"י. על קרקעות אלו חלים הסכמים עם רמ"י (כגון הסכמי פיתוח והסכמי חכירה), החלטות מועצת מקרקעי ישראל והוראות שונות, לרבות בקשר עם שינוי ייעוד וניצול זכויות במקרקעין. ההסכמים עם רמ"י (לרבות מסמכי המכרז, במקרים הרלוונטיים) כוללים פעמים רבות (בהתאם לסוגם) אבני דרך לתכנון, פיתוח וביצוע הבניה וכן אבני דרך נוספות, תנאים לביצוע תשלומים, איסור דיספוזיציה והעברת זכויות וכן עילות שבהתקיימותן נתונה לרמ"י הזכות לביטול ההתקשרויות ודרישת תשלומים ו/או פיצויים.

חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960 מסדיר את סמכויותיה ותפקידה של רשות מקרקעי ישראל לניהול קרקעות המדינה; שיווק הקרקעות; הקצאת הקרקעות למגוון מטרות שונות; שמירת זכויותיהם של בעלי מקרקעין וכיו"ב.

6.16.9 התחדשות עירונית – במסגרת זו כפופה החברה לחוקים ולתקנות הקשורים לתחום זה, להוראות תמ"א 38 ולכל תוכנית חליפית אחרת, וכן לחוקי המס הרלוונטיים. לפרטים נוספים בעניין זה, ראו בהרחבה בסעיף 6.4.1.3 לעיל.

6.16.10 תחום הנכסים המניבים – מעבר להוראות פרק זה (סעיף 6.16) העשויות להיות רלוונטיות, תלוי עניין, גם לפעילות הנדל"ן המניב של החברה (כדוגמת הוראות הנוגעות להקמת מבנים), בתחום זה חלות גם מערכות דינים נוספות (או בהתוויה רלוונטית) כדוגמת הבאים: הצורך ברישיון עסק לצורך הפעלת שטחים, חוקי עזר של הרשויות המקומיות בהן מצוי המבנה ומערכות דינים שונות הנוגעות לתחזוקה, תברואה, הנגשה ובטיחות. בנוסף חלים על הפעילות דברי חקיקה המסדירים יחסים של משכיר ושוכר כגון חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971.

עוד חלות הוראות התב"ע במקרים מסוימים, אשר לעתים מסדירות את אופן ההשכרה (השכרה לצמיתות/לתקופה מוגבלת/דיור בר השגה). כמו כן במקרים מסוימים, ככל שהחברה בוחרת בכך, חלות הוראות חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, המסדיר, במסגרת הפרק השביעי לחוק, הטבות מס לטובת הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

6.16.11 חוקים עיקריים נוספים להם כפופה הפעילות

כמו כן, בפעילותה החברה כפופה להוראות רגולטוריות שונות ופיקוח מצד הרשויות השונות, עימן באה החברה במגע. בין היתר, חלים על פעילות החברה החוקים דלהלן והתקנות שמכוחם: חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, חוק

המקרקעין, תשכ"ט-1969, חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972, פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970, חוקים שונים הנוגעים לאיכות הסביבה (בין היתר, החוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 והחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992), חקיקות שונות הנוגעות להנגשת מבנים ושירותים, תוכנית מתאר ארציות, החלטות ממשלה ומועצת רמ"י.

להערכת החברה, נכון למועד התשקיף, החברה מקיימת מכל הבחינות המהותיות את הוראות הדין החלות על פעילותה.

6.17 <u>הסכמים מהותיים</u>

(1) לפרטים בדבר הסכמים המסדירים את זכויות השותפים ו/או הסכמי המימון הנוגעים לנכסים מהותיים מאד של החברה, ראו בסעיף 6.4.10 – 6.4.11 לעיל. לפרטים בדבר תיאור תמציתי של הסדרי המימון בהם קשורה הקבוצה, ראו בסעיף 6.13 לעיל.

(2) לפרטים בדבר הסכם החלפת המניות בעניינה של תדהר הראל מניבים, ראו בסעיף 6.6.3 לעיל.

(3) לפרטים בדבר הסכמים בין החברה ובעלי מניות בחברה והסדרים בין בעלי המניות, ראו בפרק 3 לתשקיף זה.

6.18 <u>הליכים משפטיים</u>

לפרטים בדבר הליכים משפטיים מהותיים אשר הקבוצה הינה צד להם נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ראו ביאור 21א' לדוחות הכספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2025.

עד לשנת 2024, החזיקה חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה במחצית מניות חברת קבוצת נובארד בע"מ (בסעיף זה: "**נובארד**") ובשרשור, במניות חברה בת בריטית של נובארד. יצוין, כי אחד מבעלי השליטה בחברה כיהן עד לשנת 2024 כדירקטור בחברות הנ"ל. למיטב ידיעת החברה, בשנת 2025 נחקרו שני בעלי מניות בנובארד במעורבות בפרשה הידועה כ'קטארגייט'. בשל צו איסור הפרסום על הפרשה, ובשל העובדה שבעלי השליטה בחברה מכרו מניותיהם בנובארד קודם לפרוץ החקירה, לחברה אין ידיעה מוכחת כנגד אילו מהחברות התנהלה החקירה ומהם פרטיה. יודגש, כי איש מבעלי השליטה בחברה לא נחשד ולא נחקר באזהרה בכל עניין הקשור בפרשה.

6.19 <u>יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה</u>

לחברה תוכנית אסטרטגית רב שנתית אשר מובלת ע"י הדירקטוריון וההנהלה ומיושמת באופן קפדני. מערך לניהול ויישום סדור של האסטרטגיה מוביל 12 פרויקטים אסטרטגיים ייעודיים. כל פרויקט אסטרטגי מובל על ידי חבר הנהלה ומנוהל ע"י מנהל פרויקט ייעודי. התוכנית האסטרטגית והפרויקטים מנוהלים בשגרת עבודה קבועה, הכוללת מערך בקרה ושליטה למעקב שוטף אחר התקדמות התוכנית, עבודה שוטפת שבועית של צוותי הפרויקט, ישיבות עומק תכופות בראשות מנכ"ל הקבוצה, וישיבות מעקב סדורות בהנהלת הקבוצה ובדירקטוריון.

מטרות התוכנית האסטרטגית

תדהר שואפת להיות חברת מופת וחברת הנדל"ן המובילה בישראל תוך חתירה לצמיחה בת קיימא ושיפור מתמיד בתוצאותיה. החברה חותרת להשגת מטרה זאת בנחישות, בלהט ובהתמדה והיא פועלת למיקסום פוטנציאל הצמיחה תוך ניהול סיכונים מוקפד.

בכדי להשיג זאת, מתמקדת תדהר בארבע מטרות מרכזיות:

- המשך בניית היכולות והתשתיות למימוש פוטנציאל הצמיחה בשלושת המגזרים, העמקת תשתיות דיגיטאליות, ניהול דאטה ויישומי AI בצד פיתוח התשתית הפיננסית והממשל התאגידי.
- מינוף שיטת תדהר והשליטה בשרשרת הערך במטרה להוריד את עלויות הייזום, התכנון והביצוע.
- שיפור הצעת הערך ללקוח בתחומי המוצר והשירות בכדי להגביר את תפיסת הערך מצד הלקוח, את נחשקות תדהר והמוכנות לשלם פרמיה בקרב לקוחות החברה והציבור בכלל.
- שימור ופיתוח התרבות והייחודיות של תדהר.

הצבר המשמעותי שנבנה לאורך שנים, היכולת המוכחת של החברה ליישם אסטרטגיות צמיחה בהצלחה והיתרון האסטרטגי של תדהר המבוסס על שכבות רבות של עומק, כל אלה בצד המשך הקפדה על תרבותה, אנשיה, דרך התנהלותה ומאפייניה הייחודיים של החברה הם הסיבה לאמונה של דירקטוריון החברה, מנהליה ועובדיה כי נצליח לקדם את מטרותינו.האמור בסעיף זה לעיל, בדבר האסטרטגיה של החברה מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע הקיים במועד זה בידי החברה והערכות הנהלת החברה. יובהר, כי היעדים והאסטרטגיה המופרטים לעיל אינם מהווים תחזית ואין לקרואם ככאלו. לפיכך אלו עלולים שלא להתקיים או להשתנות מהותית מהאמור לעיל וזאת בין היתר לאור גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות שינויים בסביבה המאקרו כלכלית של החברה, אירועים בטחוניים, שינויים רגולטוריים, שינויים בפרוייקטים הקיימים ו/או הצפויים של החברה, שינויים במחירי התשומות וחומרי הגלם ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 6.20 להלן.

6.20 <u>דיון בגורמי סיכון</u>

פעילותה של החברה מושפעת מגורמי סיכון שונים הקיימים ביחס לתחומי פעילותה. להלן יצוינו גורמי הסיכון העיקריים העשויים להשפיע על פעילות החברה (לרבות על פעילותה עם שותפיה, לפי העניין):

6.20.1 **<u>סיכוני מאקרו</u>**

6.20.1.1 <u>המצב הכלכלי בישראל</u> - האטה כלכלית ומיתון עלולים לגרום לירידה בקצב התחלות הבניה, לעיכובים בהשלמת פרויקטים, לירידה בשיעורי תפוסה, לירידה במחירי מכירה או השכרה, ירידה בביקושים ובהתאם לקיטון בפעילות החברה ולשחיקה ברווחיותה. בנוסף, מגזרי הייזום והמניבים עלולים להיות מושפעים בתקופות של מיתון בדרך של צמצום מקורות המימון, קושי בקבלת ליווי בנקאי, צמצום היכולת לבצע מימון מחדש של פרויקטים וגידול בהוצאות המימון .

6.20.1.2 <u>המצב הבטחוני בישראל</u> - הרעה במצב הבטחוני ו/או המדיני עשויה להשפיע מהותית לרעה על המצב הכלכלי בישראל ועל ענף הנדל"ן. החמרה במצב עשויה להתבטא בירידה בביקושים לביצוע עבודות בניה, במחסור בכוח אדם, בהתייקרות עלויות עבודות הבניה ובירידה בביקוש לדירות למגורים ובייעודים נוספים.

6.20.2 **<u>סיכונים ענפיים</u>**

6.20.2.1 <u>מדיניות ממשלתית בקשר עם ענף הנדל"ן</u> – למדיניות הממשלה השלכות מהותיות על פעילות ענף הנדל"ן בישראל. השפעה מרכזית נוגעת למדיניות הממשלתית, במישרין ובעקיפין, באשר לזמינות קרקעות ומחירן, כאשר פעילותה של החברה מושפעת מהיכולת לאתר קרקעות בייעוד מתאים ובמחיר אטרקטיבי. בהקשר זה יצוין שהתהליכים הרגולטוריים הקיימים בישראל בכל הנוגע להקצאה, ייעוד והשבחה של קרקעות אורכים פעמים רבות זמן רב וגורמים לעיתים לעיכוב בתוכניות פיתוח ובהקצאת קרקעות חדשות לפי תב"ע כמו גם לגידול בהשקעות הוניות. למדיניות הממשלתית גם השלכות ישירות על תוכניות ההתחדשות העירונית השונות, כאשר לשינויים מהותיים בתוכניות אלו עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות הייזום של החברה. השפעות נוספות של מדיניות הממשלה באה לידי ביטוי בתחומים שונים, לרבות באשר למדיניות הפיסקאלית בענף, בהטבות הניתנות לרוכשי ושוכרי דירות על ידי המדינה (העשויות להוביל לשחיקת מחירים), ביחס לכניסת עובדים זרים לישראל ועוד.

6.20.2.2 <u>שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה</u>

החברה מממנת את פעילותה, בין היתר, באמצעות אשראי צמוד למדד המחירים לצרכן ובריבית משתנה, ולפיכך עליה בשיעורי הריבית ומדד המחירים לצרכן עלול להשפיע על הוצאות המימון ועל תזרימי המזומנים. בנוסף, עליית הריבית על המשכנתאות והקשחה במדיניות הבנקים באשר לגובה ההון העצמי והביטחונות הנדרשים מרוכשי דירות, עשויים להקטין את כח הקנייה של רוכשי הדירות ולהשפיע על הביקוש לדירות וכתוצאה מכך להשפיע לרעה תוצאות החברה. לפרטים אודות השפעת סביבת הריבית והאינפלציה על החברה ופעילותה, ראו בסעיף 6.3.2 לעיל.

6.20.2.3 <u>חשיפה לשינויים בתשומות הבנייה</u>

במסגרת פעילות תחום הביצוע החברה (ו/או קבלני המשנה שלה) רוכשים, מעת לעת, חומרי גלם לצורך ביצוע העבודות השונות. מחסור מהותי בחומרי גלם או התייקרות במחירם, בין היתר, לאור קשיים בשרשראות אספקה, מגבלות על יבוא ומחירי הסחורות בעולם (לרבות עקב מצב בטחוני), שינויים בשערי חליפין וכיו"ב עשויים לעכב את השלמת הפרויקטים של החברה ולהוביל לגידול בעלויות הפרויקטים השונים וכפועל יוצא לפגוע ברווחיות של החברה. למחסור בכח עבודה זמין הן כתוצאה ממדיניות ממשלתית והן כתוצאה מהרעה במצב הבטחוני עשויות להיות השלכות מהותיות על עמידה בלוחות זמנים מחייבים, להתייקרות מהותית של עלויות הפרויקט וכפועל

יוצא על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה. האמור עשוי לחשוף את החברה, בין היתר, לתשלום פיצויים, ביטול התקשרויות, להפרה תחת הסכמי המימון של החברה ולהליכים משפטיים. כמו כן, להתייקרות בשכר העובדים השלכות ישירות על עלויות הפרויקטים השונים. החברה פועלת להקטנת סיכון זה, ככל שניתן, באמצעות שילוב מנגנוני הצמדה של התמורה החוזית בחוזי ההתקשרות של החברה.

6.20.2.4 <u>תלות במקורות מימון</u> – ענף הנדל"ן הינו ענף עתיר הון ובהתאם לכך נדרש מימון חיצוני בהיקפים גדולים. בעיית נזילות העשויה לנבוע, בין היתר, כתוצאה מהקשחת מדיניות האשראי הבנקאית והפיננסית (הן מבחינת זמינות אשראי והן מבחינת תנאיו) עשויה לפגוע ביכולת החברה לבצע פרויקטים חדשים, להשלים פרויקטים קיימים ולפגוע בתכניות העסקיות של החברה. הקשחת מדיניות משכנתאות בצד לקוחות החברה עשויה להשפיע לרעה על הביקושים לפרוייקטים של החברה.

6.20.2.5 <u>ירידה בביקוש ובמחירי דירות למכירה ושטחים להשכרה</u> - החברה חשופה לשינויים בעודפי היצע וביקוש לנכסיה, אשר מושפעים משינויים מקרו-כלכליים, כמתואר לעיל, ממשברים פוליטיים/ביטחוניים/בריאותיים, מפגיעה בחוסן ענפי התעסוקה ומשינויים בטעמי צרכנים. ירידה בביקוש לדירות למכירה עלולה להשפיע על מחירי הדירות, קצב המכירות וצמצום בהתחלות בניה. בעוד שירידה בביקוש לשטחים להשכרה ו/או אי חידוש הסכמי שכירות קיימים עלולה להביא לירידה בשיעורי התפוסה, לירידה בהכנסות מדמי שכירות ובשווי הנכסים .

6.20.2.6 <u>היתרים, רשיונות ואישורים</u> – היבטים שונים בפעילות החברה נוגעים לקבלת היתרים, רשיונות ולהליכים תכנוניים, אשר מטבעם אורכים זמן ניכר ואין ודאות באישור רשויות התכנון לבקשות החברה. אי יכולת להשלים את התהליכים כאמור ו/או לקבל את האישורים הנדרשים לצרכי הפעילות, לרבות עקב שינויים במדיניות וברגלוציה ו/או להוספת תנאים מכבידים לקבלתם ו/או לעיכובים בהשגתם ו/או להפרת התנאים הקבועים בהם, עשויה להיות השלכה מהותית לרעה על פעילות החברה ועמידה בהתחייבויותיה, לרבות היכולת לבצע ולהשלים את הפרוייקטים, לעיכוב בפרויקטים ולפגיעה ברווחיות. בנוסף, תמורות בחקיקת חוקי עזר עירוניים, לרבות באשר להיטלי מים, ביוב, סלילה וכדומה עלולות להוביל לפגיעה ברווחיות הפרוייקטים. לפיכך, ייתכן ומועדי ההיתרים והתחלות הבניה שניתנו על ידי החברה בדוח זה, יידחו, לרבות לפרק זמן מהותי.

6.20.2.7 <u>רגולציה בנושאי איכות הסביבה</u> – החברה מבצעת פעילויות אשר עשויות לגרום לנזקים סביבתיים. בהתאם לחקיקה והרגולציה הסביבתית החלה על פעילותה, החברה עלולה להיות חשופה לסנקציות פליליות.

בנוסף החברה עלולה להיות חשופה לסנקציות מנהליות, כגון עיצומים כספיים, צווים מנהליים, הגבלות על פעילות החברה או דרישות לתיקון ליקויים לפי החלטת המשרד להגנת הסביבה ; וכן לחשיפות כספיות הנובעות

מעלויות והשקעות אשר החברה תידרש לבצע לצורך עמידה בדרישות סביבתיות מכוח היתרים, רישיונות או הנחיות רגולטוריות אחרות של המשרד להגנת הסביבה. לפרטים נוספים אודות סיכונים סביבתיים ו/או סיכונים נובעים או הקשורים בהם, ראו בהרחבה בסעיף 6.15 לעיל.

6.20.2.8 <u>קבלנים וספקים</u> – הרעה מהותית במצב הקבלנים או הספקים בפרויקטים השונים עלולה לפגוע ביכולת להשלים את הפרויקטים של החברה או לייקר את העלויות הכרוכות בהשלמתם. בנוסף, להתקשרויות שאינן אופטימאליות, לליקויי בניה או אי עמידה בלוחות זמנים מצד קבלן או ספק עשויה להיות השפעה לרעה על הפרוייקטים הרלוונטים ועל יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות כלפי לקוחות וגורמים מממנים .

<u>סיכונים מיוחדים לחברה</u>

6.20.2.9 <u>אובדן סיווג לפי חוק רישוי קבלנים</u> - אובדן כאמור ימנע מהחברה את יכולתה להמשיך בפעילות ביצוע עבודות קבלניות. יצוין, כי נכון למועד התשקיף, הן לתדהר בניה והן לתדהר גמרים רישיון קבלן בענף הבניה מסוג ג5 (ללא הגבלה בהיקף כספי) (יצוין, כי סיווג רישיון תדהר גמרים הינו מסוג מיוחד בהתבסס על תקנה 7(א)(4) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988. לפיכך, הינו מותנה בכך שתדהר גמרים תמשיך להיות בבעלות זהה לזו של תדהר ביצוע - קרי 100% בבעלות החברה). לפרטים נוספים בעניין זה ראו סעיף 6.5 לעיל.

6.20.2.10 <u>אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות אחרות מכח הסכמי מימון</u> החברה ו/או חברות מוחזקות על ידיה (לרבות עם שותפים) קשורות בהסכמי מימון שונים מול גופים בנקאיים וגופים פיננסיים אחרים. הסכמי המימון כוללים, לפי העניין, תניות שונות (לרבות לעיתים מצד הערבים והממשכנים להלוואה, לפי העניין) לרבות, אבני דרך להתקדמות בפרויקטים השונים, תניות פיננסיות, התחייבויות שונות הנוגעות לאיסור דיספוזיציה בנכסים, מגבלות על נטילת חוב ושינוי בעלות ו/או שליטה, סעיפים כלליים הנוגעים למצבו של הפרויקט ו/או של הלווים ו/או הערב ו/או הממשכן (לרבות פירעון מוקדם ו/או הפרה של התחייבויות אחרות, בכפוף לתנאי כל הסכם, תנאיו וסייגו) וכיו"ב. הפרה של הסכמי המימון כאמור (לרבות מצד הערבים, הממשכנים או מי מהשותפים) עשויה להקנות לגורם הממן סמכויות שונות, לרבות ולפי העניין, הסמכות לנהל ו/או להתערב בניהול הפרויקטים, איסור ביצוע משיכות כספים וחלוקות, מימוש בטוחות קיימות ופירעון מוקדם של ההלוואות ושל הלוואות או בטוחות המצויות בתניה צולבת עם ההלוואות כאמור (ראו לעיל).

6.20.2.11 <u>אי עמידת השותפים בפרויקטים בהתחייבויותיהם</u> - בחלק ניכר מהפרויקטים של החברה פועלת החברה יחד עם שותפים. אי עמידת השותפים בהתחייבויותיהם במסגרת המיזמים השונים, לרבות תחת הסכמי העסקה המשותפת/הסכמי בעלי המניות/השותפות ו/או תחת הסכמי הליווי השונים, עשויה לחשוף את הפרויקטים של החברה למחסור בהון ו/או

להוביל להפרה של התחייבויות כלפי צדדי ג', לרבות כלפי לקוחות וגורמים מממנים.

6.20.2.1 כשל הנדסי מהותי - החברה בפעילותה חשופה לליקויים באיכות התכנון והבנייה של פרויקטים אשר עלולים להביא לכשלים הנדסיים ברמות חומרה שונות (עד לכדי קריסת מבנה), לפגיעה בחיי אדם, לשלילת רישיון ג'5, לפגיעה מהותית בתדמית החברה ולפגיעה פיננסית.

6.20.2.2 בטיחות - לחברה חשיפה בהיבטי בטיחות עובדים, לרבות פציעות ואובדן נפש, וזאת כתוצאה מעבודות הבניה השונות והכרוך בהן. לאירוע בטיחות עשויות השלכות תדמיתיות על החברה, להוביל לפגיעה ברישיונות הקבלן של תדהר בניה ותדהר גמרים, וכן להוביל לעיכוב בהשלמת הפרויקטים השונים ולהטלת אחריות (לרבות פלילית) על גורמים שונים.

6.20.2.3 מוניטין - אובדן ערכי המותג והמוניטין המשויכים לחברה סביב איכות ברמה הגבוהה ביותר, שירות ללקוח ודרך התנהלות שאינם מיטביים עלולים להביא לפגיעה משמעותית באסטרטגיית החברה, לפגיעה באמון הלקוחות ומחזיקי העניין וביכולת החברה להתפתח ולצמוח או לשמר נתח שוק.

6.20.2.4 ניהול ותמחור פרויקטים - ליקויים בתכנון, בביצוע, במעקב ובבקרת פרויקטים עלולים להוביל לאי עמידה ביעדי הפרויקטים, לפגיעה ברצף הבניה (ובכלל זה נמנים היבטי לוחות זמנים, תקציב, איכות, תכולה, רגולציה), לתביעות משפטיות, לפגיעה תפעולית, פיננסית ותדמיתית. בנוסף, טעות או הערכת חסר בחישוב תקציבי הפרויקטים עלול לפגוע ברווחיות הפרויקט ואף לגרום להפסד, ולפיכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה.

6.20.2.5 <u>אבטחת מידע וסייבר</u>

החברה חשופה לאירועי סייבר לרבות אירועי תקיפה של מערכות המידע של החברה. התממשות אירוע סייבר כאמור עלולה להתבטא בשיבוש או השבתה של פעילויות מסוימות, גניבה של נכסים ומידע רגיש של החברה, איסוף מודיעין עסקי וכיו"ב. התממשות גורם סיכון זה עלול להוביל לפגיעה בפעילות של החברה וכפועל יוצא, בתוצאותיה העסקיות. לפיכך, החברה פועלת באופן שוטף הן להגנת מערכות המידע שברשותה ממתקפות סייבר והן לקיום מערך גיבוי על מנת להבטיח יכולת התאוששות מהירה במקרה של מתקפה כאמור. כמו כן, החברה דואגת לעדכן באופן שוטף את האמצעים השונים להגנה מפני מתקפות כאמור, בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום. בחברה מכהן מנהל אבטחת מידע, וכמו כן לחברה התקשרות עם חברה המתמחה בתחום הסייבר אשר מבצעת בדיקות חדירה ובקרות שוטפות על מערכות אבטחת המידע המשמשות אותה בפעילותה. כמו כן מתבצעת הדרכה לעובדי החברה בענין שימוש במערכות המידע על מנת להגביר את מודעות העובדים לנושא. יצוין כי החברה מבוטחת בפוליסת בטיחות כנגד סיכוני סייבר, אך על אף כל ההגנות עדיין עלול להתממש.

במסגרת פעילותה, החברה אוספת מידע אישי על לקוחותיה, עובדיה, ספקיה ואנשים נוספים, למטרות שונות הקשורות בפעילותה העסקית. מידע זה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ותקנות מכוחו. החוק תוקן לאחרונה באופן שמקנה לרשות להגנת הפרטיות סמכויות אכיפה רחבות היקף, לרבות הסמכות להטיל עיצומים כספיים בהיקפים שיכולים להגיע למיליוני שקלים. מוגשות גם באופן תדיר תביעות אישיות וייצוגיות לאכיפת הפרה של הוראות החוק. החברה מקיימת תהליכים פנימיים ותהליכי ציות לצורך וידוא עמידתה בהוראות החוק, אך בשל היותו תקדימי, מיעוט הפסיקה בתחום וריבוי הנחיות וגילויי דעת רגולטוריים, לא ניתן להבטיח שפרשנותה של החברה בדבר ציות להוראות החוק תתקבל בכל מקרה.

המידע בסעיף 6.20 זה לעיל, כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך המבוסס על המידע הקיים בידי החברה במועד זה, וכן על הערכות ואומדנים של החברה ומידע ופרסומים של צדדי ג'. בהתאם האמור לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.

6.20.3 **<u>טבלת גורמי סיכון</u>**

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם - סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על-פי השפעתם על עסקי החברה:

		השפעה גדולה	השפעה בינונית	השפעה קטנה
סיכוני מאקרו	המצב הכלכלי בישראל	X		
	המצב הביטחוני בישראל		X	

סיכונים ענפיים	מדיניות ממשלתית על ענף הנדל"ן		X	
	שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה		X	
	חשיפה לשינויים בתשומות הבניה			X
	תלות במקורות מימון		X	
	ירידה בביקוש ובמחירי דירות למכירה ושטחים להשכרה		X	
	היתרים, רישיונות ואישורים		X	
	רגולציה בנושאי איכות הסביבה			X
	קבלנים ספקים			X
סיכונים מיוחדים לחברה	אובדן סיווג לפי חוק רישוי קבלנים	X		
	אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות אחרות מכח הסכמי מימון		X	
	אי עמידת השותפים בפרויקטים בהתחייבויותיהם			X
	כשל הנדסי מהותי		X	
	בטיחות		X	
	מוניטין			X
	ניהול ותמחור פרויקטים		X	
	אבטחת מידע וסייבר			X

6.21 חברות בנות וחברות קשורות

6.21.1 להלן יפורטו שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעתה של החברה, סמוך למועד התשקיף, למעלה מעשרים וחמישה אחוזים מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים - בחברות בנות מהותיות ובחברות קשורות עיקריות שלהן, של החברה:

שם חברה בת/קשורה	שם המחזיק	שיעור ההחזקה בהון/ בזכויות ההצבעה/ בסמכות למנות דירקטורים
אר- הס נכסים בע"מ	רוגובין בע"מ - 31.25% עפ"מ מייסדים בע"מ - 6.25%	37.5%
תדהר מגדל רוטשילד בע"מ	החזקות מתחם פרויקט הרצל רוטשילד 2020 בע"מ	50%[1]

(1) הואיל ומכח ההסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין קיימת מגבלה על הקצאת מעל 49% מהמניות לשותף (להלן – "השותף"), כיום השותף מחזיק ב- 82/182 (כ-45%) ממניות תדהר מגדל רוטשילד בע"מ. לאחר המועד הקבוע שהינו, לא יאוחר מ- 14 יום לאחר ש"יחידות הבעלים", כהגדרתן בהסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, "מושלמות וראויות למגורים", כהגדרתן בהסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, ומסירת מלוא "יחידות הבעלים" לידי בעלי הזכויות במקרקעין על פי הוראות ההסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין, הקצאת המניות תושלם כך שהחברה והשותף יחזיקו כל אחד ב- 50% מהון המניות של תדהר מגדל רוטשילד.

6.21.2 להלן פרטים אודות תאגידים וחברות בנות ו/או חברות כלולות עיקריות בהן מחזיקה החברה נכון למועד תשקיף זה:

שם החברה	חברה מאוחדת/ חברה בשליטה משותפת/ חברה כלולה	מדינת התאגדות	זכויות החברה (בשרשור סופי) בהון המונפק והנפרע של החברה הבת/ הקשורה	זכויות החברה (בשרשור סופי) בהצבעה של החברה הבת/ הקשורה	היקף ההשקעה בהון החברה הבת/ הקשורה נכון ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)	סכומי ההלוואות והערבויות שהועמדו לחברה הבת/ הקשורה נכון ליום 31.12.2025 (באלפי ש"ח)	סכום המוניטין שנבע מרכישת חברה כלולה
תדהר השקעות גב בע"מ	מאוחדת	ישראל	100%	100%	573,302	-	-
תדהר בניה בע"מ	מאוחדת	ישראל	100%	100%	259,525	-	-
תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ	מאוחדת	ישראל	100%	100%	(131,724)	-	-
תדהר בניה ונכסים בע"מ[3]	מאוחדת	ישראל	100%	100%	511,492	-	
תדהר גלובל בע"מ[4]	מאוחדת	ישראל	100%	100%	62,330	-	
תדהר גמרים בע"מ	מאוחדת	ישראל	100%	100%	81,915	-	-
אר- הס נכסים בע"מ	מאוחדת	ישראל	62.5%	62.5%	212,100	-	-
תדהר הראל מניבים בע"מ	מאוחדת[1]	ישראל	100%[1]	100%[1]	553,513[2]	531,044	-

1) כאמור בסעיף 6.6.3, בכוונת החברה לבצע החלפת מניות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 של חברת תדהר הראל מניבים בע"מ עם הקבוצה. כלומר, לאחר ההחלפה תחזיק קבוצת תדהר ב- 100% ממניות תדהר הראל מניבים. הנתונים בטבלה זו מוצגים בהנחת פרופורמה. כלומר, משקפים את החזקת הקבוצה בנכסים לאחר ההחלפה.

2) משקף את היקף המניות שנרכשו במסגרת עסקת החלפת המניות המתוארת בסעיף 1 לעיל.

3) תדהר בנייה ונכסים בע"מ מחזיקה ב- 100% מהזכויות בתדהר סיטי גבעתיים בע"מ בהיקף השקעה ליום 31 בדצמבר, 2025 בסך של כ- 397,681 אלפי ש"ח. תדהר סיטי גבעתיים בע"מ מחזיקה בזכויות בנכס המניב בהקמה BEYOND. לפרטים נוספים בדבר נכס מהותי מאוד ראה סעיף 6.4.10 לעיל.

4) תדהר גלובל בע"מ מחזיקה ב- 55% מהזכויות בתדהר מגדל רוטשילד בע"מ בהיקף השקעה ליום 31 בדצמבר, 2025 בסך של כ- 162,549 אלפי ש"ח. תדהר גלובל מחזיקה בפרויקט רוטשילד כמתואר בסעיף 6.4.6.2 ו- סעיף 6.7.3.2 לעיל. לפרטים בדבר חלק השותף בתדהר מגדל רוטשילד בע"מ ראה סעיף 6.20.4.1 לעיל.

6.21.3 להלן יובא תיאור כללי של עיקר עיסוקיהן של חברות הבת העיקריות של החברה ושל חברות קשורות עיקריות שלהן, בציון רווחיהן, לפני הפרשה למס ואחריה, בשנים 2024-2025, הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלו החברות או שהן זכאיות לקבל מכל חברה כאמור לגבי התקופה האמורה (אלפי ש"ח).

שם החברה המוחזקת	עיקר עיסוקה	שיעור החזקה ברמת המאוחד	31.12.2025					31.12.2024				
			דמי ניהול	דיבידינד	הכנסות (הוצאות) ריבית	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) אחרי מס	דמי ניהול	דיבידנד	הכנסות (הוצאות) ריבית	רווח (הפסד) לפני מס	רווח (הפסד) אחרי מס
תדהר השקעות גב בע"מ	חברת החזקות המחזיקה בפעילות יזמית למניבים ובמלון	100%	-	-	(15,712)	39,070	30,240	-	-	(14,367)	41,565	31,536
תדהר בניה בע"מ	פעילות ביצוע פרויקטים	100%	-	70,000	2,946	112,349	86,684	-	71,000	4,811	112,744	87,584
תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ	פעילות ייזום למגורים ולמניבים	100%	-	-	(84,608)	(116,957)	(88,321)	-	-	67,087	(54,171)	(34,547)
תדהר בניה ונכסים בע"מ	השקעות בנכסים מניבים ומניבים בהקמה	100%	-	-	(2,008)	141,217	113,801	-	-	(1,936)	63,928	65,722
תדהר גלובל בע"מ	השקעה בפרויקט רוטשילד, הכולל דירות למכירה ומלון	100%	-	-	25	28,037	27,925	-	-	(720)	9,686	9,618
תדהר גמרים בע"מ	פעילות עבודות גמרים	100%	-	11,000	4,165	21,558	16,214	-	11,000	2,529	(3,162)	(2,825)
אר- הס נכסים בע"מ	השקעה בנכסים מניבים	62.5%	-	15,000	(2,639)	44,389	34,623	-	12,000	(3,134)	123,097	95,359
תדהר הראל מניבים בע"מ	פעילות מניבים ומניבים בהקמה	100%(1)	-	-	(99,186)	(68,931)	(68,931)	-	-	(108,771)	(34,556)	(19,460)

1) כאמור בסעיף 6.6.3, בכוונת החברה לבצע החלפת מניות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 של חברת תדהר הראל מניבים בע"מ עם הקבוצה. כלומר, לאחר ההחלפה תחזיק קבוצת תדהר ב- 100% ממניות תדהר הראל מניבים. הנתונים בטבלה זו מוצגים בהנחת פרופורמה. כלומר, משקפים את החזקת הקבוצה בנכסים לאחר ההחלפה.

תדהר

דוח הדירקטוריון

על מצב ענייני החברה

ליום 31 בדצמבר 2025



דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

ליום 31 בדצמבר 2025

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של קבוצת תדהר בע"מ ושל החברות המאוחדות שלה (להלן: "החברה" או "הקבוצה") לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (להלן: "תקופת הדוח" ו- "מועד הדוח," בהתאמה, (בהתאם לתקנות ניירות ערך) דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"). ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לדוחותיה הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ("הדוחות הכספיים פרופורמה").

תיאור החברה וסביבתה העסקית

עסקי החברה ותחומי פעילות

החברה הוקמה בשנת 1993 ומאז צמחה בעקביות והפכה לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בישראל.

החברה החלה את דרכה כחברה קבלנית, אך כבר בשנת 1995 החלה ליזום בעצמה פרויקטים משמעותיים, פעילות אשר הלכה וצמחה עם השנים. בהמשך הדרך ומתוך חשיבה ארוכת טווח, החלה החברה לצבור נכסים מניבים בהם היא רואה בסיס הון איתן להמשך צמיחתה.

עמידה בהתחייבויותיה לכלל בעלי העניין, לרבות ובמיוחד ללקוחות החברה – היא ערך עליון בקבוצה. על מנת לממש ערך זה, מחזיקה החברה בכל רכיבי "שרשרת הערך" משלב הפיתוח העסקי, תהליכי השבחת הקרקע, התכנון והרישוי, הביצוע, השיווק והמכירות, ועד לתקופות הבדק והאחריות.

נכון למועד זה, מעסיקה החברה 1,153 עובדים, מתוכם כ-300 מהנדסים והנדסאים, הפועלים לאורך כל שרשרת הערך, באתרי הבניה ובמטה החברה. בנוסף, מעסיקה החברה באתרי הבנייה אלפי פועלים ומאות קבלני משנה.

יכולות אלה מקנות לחברה שליטה מלאה בתהליכי הייזום והביצוע ומאפשרות לה להשיג רמות גבוהות מאוד של איכות, שירות ועמידה דקדקנית בלוחות הזמנים וביתר התחייבויותיה כאמור.

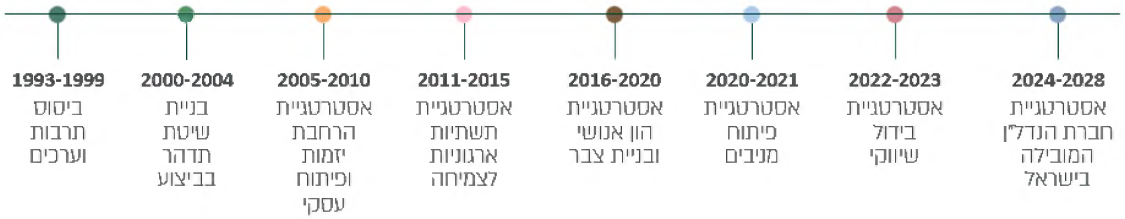
כיום פועלת החברה בשלושה מגזרי פעילות עיקריים בתחום הנדל"ן: ייזום, ביצוע, ונדל"ן מניב.

החזון והמשימה

כבר בתחילת דרכה, עת מנתה כ-70 עובדים, הגדירה לעצמה תדהר חזון שאפתני:

- להיות קבוצת הנדל"ן המובילה בישראל המטפחת ערכי מצוינות וחדשנות ומהווה מודל לחיקוי.
- להיות חברה צומחת, רווחית ויציבה, המפתחת ומתגמלת את אנשיה ומהווה עבורם בית ומקור לעוצמה ולגאווה.
- לתרום לחברה לכלכלה ולסביבה תוך מעורבות בקהילה, פיתוח מקומות עבודה ושיפור שיטות הבנייה והניהול.
- בהמשך הדרך, חידדה החברה לאנשיה את המשימה הארגונית:
  - אנחנו בונים ארגון של מקצוענים.
  - אנחנו בונים בתים ומשרדים שאנשים אוהבים.
  - אנחנו יוצרים רק לקוחות מרוצים.

על מנת להשיג את מטרותיה ולהפוך את החזון למציאות, בונה החברה בכל מספר שנים תכנית אסטרטגית רב שנתית המשמשת בסיס לתכניות העבודה השנתיות.

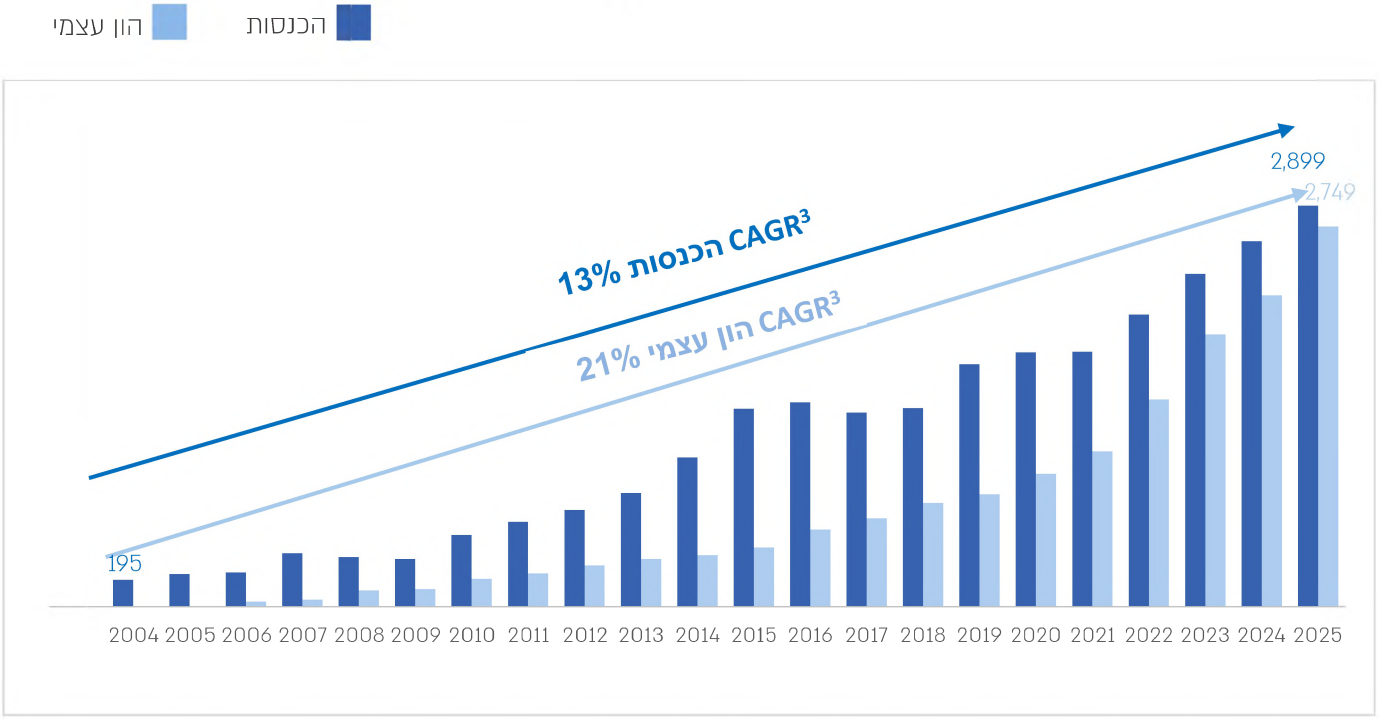


צמיחה וצבר פרויקטים

מיום הקמתה, הקבוצה צומחת בהתמדה בכל תחומי פעילותה ורואה בצמיחת הארגון והתפתחותו בשלל מימדים – ערך מרכזי. החברה מקפידה על צמיחה מבוקרת תוך שהיא מפתחת בהתמדה תשתיות ארגוניות, המאפשרות צמיחה בריאה, שיפור מתמיד והתמרת ביצועים.

ב- 20 השנים האחרונות החברה מציגה צמיחה שנתית ממוצעת של כ- 13% בשנה בהכנסות וכ-21% בשנה בהון העצמי. יצוין כי לאורך כל שנות קיומה, מציגה החברה דוחות כספיים שנתיים רווחיים.

התפתחות החברה בהכנסות ובהון לאורך השנים (במיליוני ש"ח)[1,2,3]



החברה מאמינה כי לצד הצמיחה, יציבות וזרימת העבודה על "פס הייצור" הארגוני לאורכה של כל שרשרת הערך, הם תנאים הכרחיים לאיכות, יעילות, למידה ושיפור מתמיד. על מנת להשיג צמיחה תוך שמירה על יציבות וזרימה שוטפת של העבודה, שוקדת החברה על פיתוח צבר פרוייקטים איכותי.

[1] הנתונים המוצגים בגרף הינם נתוני פרופורמה חשבונאיים. הנתונים עד שנת 2021 הוצגו בהתאם לכללי חשבונאות ישראלים.
[2] הון העצמי מיוחס לבעלי החברה, כולל גיוסי הון בניכוי דיבידנדים שחולקו.
[3] CAGR – קצב צמיחה שנתי ממוצע בתקופה המוצגת.

בתחום הייזום, לחברה (יחד עם שותפים) צבר של כ- 40 ,אלף יח"ד לביצוע (מתוכם 30 אלף לשיווק) וכ-900 אלף מ"ר לייזום מניבים וכ-300 אלף מ"ר משרדים ומסחר למכירה בישראל[4]

כיום משווקת החברה 2,738 יח"ד וכ-53,599 מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר למכירה ב-18 פרויקטים בביצוע.

בתחום הביצוע, לחברה צבר בראיית הנהלה[5] של כ- 50 מיליארד ש"ח. נכון למועד הדיווח הכספי מבצעת החברה מעל 6,700 יח"ד, כ-560,000 מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר ומעל ל-100,000 מ"ר עבודות גמר של שטחי תעסוקה ומסחר.

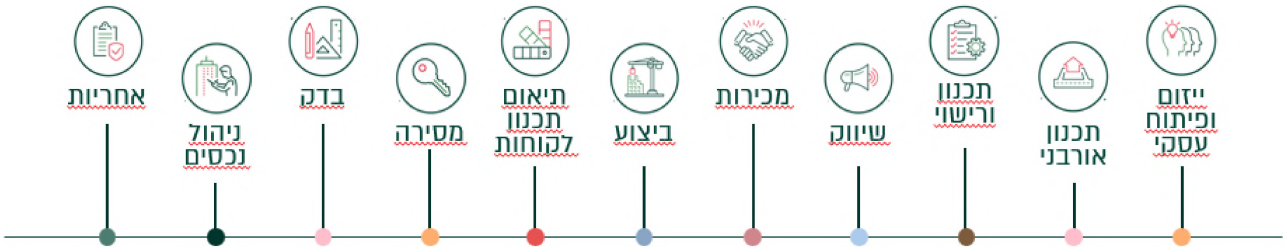
בתחום הנדל"ן המניב, לחברה (כולל חלק שותפים) כ-300,000 מ"ר של נכסים מניבים מתוכם כ-182,000 מ"ר משרדים, 98,000 מ"ר תעשייה ולוגיסטיקה וכ-20,000 מ"ר מסחר. כיום משווקת החברה כ-440,000 מ"ר של שטחי משרדים מסחר ולוגיסטיקה להשכרה.

שיטת תדהר

החברה מאמינה כי המפתח להשגת תוצאות טובות לאורך זמן הוא קיומם של תהליכים סדורים לאורך כל שרשרת הערך. כפועל יוצא, פיתחה החברה לאורך שנות קיומה, מתודולוגיה עמוקה וייחודית לניהול פרויקטים בפרט ותהליכים ארגוניים בכלל – "שיטת תדהר".

שיטה זו, מאפשרת לחברה תכנון מוקדם, בקרה ושליטה ברמה גבוהה, וכן למידה, התייעלות ושיפור מתמיד. לאורך השנים השקיעה החברה הון רב בדיגיטציה של תהליכים, בטכנולוגיות ובפיתוח מערכות מידע, המאפשרים תכנון, ניהול, בקרה ושליטה מיטביים. בין אלו ניתן למנות מערכות לניהול התכנון ההנדסי, ניהול תכנון הייצור, ניהול הייצור, מערכות שליטה ובקרה, ממשק לקוח דיגיטלי, בצד חדשנות, דאטה וכלי AI.

כל אלו מאפשרים לחברה להמשיך ולצמוח תוך ניהול "רב – פרויקטאלי" המבוסס על שליטה בתהליכים, שליטה בעלויות, שליטה בזמני התכנון והביצוע, השגת מוצר טוב יותר ואיכותי יותר והענקת רמת שירות מצטיינת וללא פשרות.



יציבות וחוסן עסקי

חוסנה העסקי של החברה נובע הן מעוצמת פעילותה בכל אחד מן המגזרים בנפרד, והן מהפחתת הסיכון והגדלת הסינרגיה בשל הפעילות המקבילה בשלושת המגזרים. החברה פועלת תוך ניהול משולב ואחוד של כל מגזרי הנדל"ן – הייזום, הביצוע והנדל"ן המניב. פרויקטי הייזום מבוצעים ככלל ע"י תדהר בנייה, פרויקטי הנדל"ן המניב מפותחים ככלל ע"י תדהר ייזום ומבוצעים ככלל ע"י תדהר בנייה. הניהול המשולב מפחית את הסיכון מחד, זאת בשל הקטנת התלות בספקים חיצוניים, הבטחת השלמת הביצוע במועד, שמירה על מסגרות תקציב וביצוע ברמת גבוהה. מאידך - מגדיל הניהול המשולב את הסינרגיה ומאפשר לייצר מוצר טוב יותר תוך השגת רווחיות גבוהה יותר.

[4] לפרטים נוספים ראה סעיף 6.4.1.1 לפרק 6 בתשקיף

[5] לפרטים נוספים ראה סעיף 6.5.3.1 לעיל

ניהול סיכונים

ניהול הסיכונים מהווה נדבך מרכזי בהתנהלות החברה לאורך השנים. לחברה תפיסת עולם שמרנית ותיאבון סיכון נמוך. אלו, ביחד עם מודל עסקי הנגזר מתפיסה זו, מקנים לה יציבות גם בעתות משבר.

הסיכונים השונים מנוהלים באופן שוטף כחלק אינטגרלי מפעילות החברה, ומשולבים במודל ההפעלה של כל אחד מן המגזרים.

בתחום הביצוע, הצליחה החברה לשמור על רווחיות רצופה לאורך כל שנות קיומה וזאת, בין היתר, בזכות ניהול סיכונים מובנה, תמחור קפדני ורמת תכנון ובקרה גבוהות.

בתחום הייזום, פועלת החברה בסיכון הון מינימלי, זאת, בין היתר, באמצעות התמקדות בשותפויות עם בעלי קרקע, התקשרות בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. החברה מקפידה ככל שביכולתה על מינוף שמרני ורווחיות נאותה בפרויקטים.

בתחום הנדל"ן המניב, יכולות הייזום והביצוע יוצרות לחברה יתרון תחרותי - היכולת לתת מענה מהיר ללקוחותיה ולצרכי השוק בכלל. יכולת זו יוצרת לחברה הזדמנויות לפתח נדל"ן מניב ללקוח ייעודי בהם הלקוח מתחייב לשכור את המבנה או את חלקו מראש. הסכמים אלו מפחיתים דרמטית את סיכון השיווק וההשכרה המובנה בפיתוח נכס מניב. בנוסף, פיתוח עצמי של הנכסים ושליטה גבוהה במבנה העלויות, מסייעים ביצירת תשואה עודפת.

ברמת הקבוצה כולה, מקפידה החברה על רמת מינוף שמרנית ושומרת על עודפי נזילות גבוהים[6], כאשר העבודה בשלושת המגזרים השונים מאפשרת לחברה לייצר תזרים מזומנים חזק ויציב ולאזן את הרווחיות.

הון אנושי ותרבות ארגונית

מיום הקמתה, אוחזת הקבוצה בתפיסה כי התרבות והאנשים – הם הבסיס להצלחה. משכך, משקיעה הקבוצה לאורך שנות קיומה, תשומת לב ניהולית ומשאבים רבים בפיתוח ההון האנושי, ברמה האישית, הצוותית והארגונית.

החברה מאמינה כי על מנת למשוך את האנשים הטובים ביותר ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם, עליה לפתח סביבת עבודה מקצועית, מאתגרת, מעצימה ומהנה. החברה מדורגת שנה אחר שנה במקום הראשון כחברת הנדל"ן והבנייה שהכי טוב לעבוד בה[7], ונבחרה בשנת 2023 כאחד מעשרת המעסיקים הטובים בישראל[8].

החברה מפעילה מכללה פנים ארגונית אשר אמונה על פיתוח המצוינות, ההדרכה והלמידה הארגונית, על מערך הסמכות וריענונים ועל העשרת אנשי תדהר וחיבורם לתרבות, לערכי החברה ודרך תדהר.

מוניטין

החברה פועלת ללא הרף לשמירת המוניטין הגבוה אשר בנתה לאורך השנים בענף הנדל"ן ובישראל בכלל. אנשי תדהר ותרבותה הם אלו שיוצרים מוניטין זה בהתמדה. מחויבותם של אנשי תדהר בהובלת ראשי החברה והנהלתה לאורך השנים למקצועיות, לאיכות בלתי מתפשרת, לחוויית שרות ברמה גבוה, והקפדה יתרה על התנהלות הוגנת וראויה מול כלל בעלי העניין בכל ממשק, כל אלו יחד – הם שעושים את ההבדל.

---

6 לרבות קווי אשראי

7 בדירוג BDI ומגזין דה מרקר של החברות שהכי טוב לעבוד בהן.

8 מדד עיתון גלובס למעסיקים הטובים ביותר.

הצעת הערך

בזכות כל אלה, החברה מצליחה להציע ללקוחותיה הצעת ערך משמעותית וייחודית. זו, מתחילה בהקניית שקט נפשי ובטחון בעמידה בהתחייבויותיה, ברמת איכות יוצאת דופן, ובשירות מיטבי לאורך שנים. איכויות אלה אפשרו לחברה לחדד את הצעת הערך ולהעניק 10 שנות אחריות[9] לדירות אותן מוכרת החברה ללקוחותיה. בבסיס השרות מפעילה החברה מוקד לקוחות ייעודי ואפליקציה המאפשרת ממשק דיגיטלי ואפקטיבי בכל עת. שביעות רצון הלקוחות באה לידי ביטוי בציון ה-NPS של החברה שעומד על 76%[10], במקום הראשון ובפער משמעותי משאר השחקנים בקטגוריה, ובישראל בכלל, זאת על פי סקרים שעורך מכון מחקר מוביל עבור החברה באופן שוטף. בנוסף דואגת תדהר שהדירות, הנדל"ן לתעסוקה ולמסחר, יתוכננו ברמה גבוהה, שתייצר שביעות רצון מקסימלית של הלקוח שנים קדימה. מסקרים שוטפים שעורכת החברה עולה שהישראלים מוכנים לשלם יותר עבור דירה של תדהר[11]

מבט קדימה

במבט קדימה, בכפוף לתנאי שוק, ביקוש והיצע וגורמים משפיעים נוספים, לחברה פוטנציאל צמיחה משמעותי בכל המגזרים. הפוטנציאל מתבסס על הצמיחה הטבעית בהתאם לניסיון העבר ועל מימוש הצבר היזמי והקבלני הקיים אותו בונה החברה בהתמדה שנים רבות. צבר זה, בכפוף למימושו, צפוי להגדיל משמעותית את הכנסות מגזר הייזום, להגדיל משמעותית את מחזורי הביצוע, ולהרחיב את פורטפוליו הנכסים המניבים והכנסותיו. אופטימיזציה בין-מגזרית צפויה לתרום לשיפור התוצאות ורווחיות הקבוצה.

תכנית אסטרטגית

לחברה תוכנית אסטרטגית רב שנתית אשר מובלת ע"י הדירקטוריון וההנהלה ומיושמת באופן קפדני. מערך לניהול ויישום סדור של האסטרטגיה מוביל 12 פרויקטים אסטרטגיים ייעודיים. כל פרויקט אסטרטגי מובל על ידי חבר הנהלה ומנוהל ע"י מנהל פרויקט ייעודי. התוכנית האסטרטגית והפרויקטים מנוהלים בשגרת עבודה קבועה, הכוללת מערך בקרה ושליטה למעקב שוטף אחר התקדמות התוכנית, עבודה שוטפת שבועית של צוותי הפרויקט, ישיבות עומק תכופות בראשות מנכ"ל הקבוצה, וישיבות מעקב סדורות בהנהלת הקבוצה ובדירקטוריון.

מטרות התוכנית האסטרטגית

תדהר שואפת להיות חברת מופת וחברת הנדל"ן המובילה בישראל תוך חתירה לצמיחה בת קיימא ושיפור מתמיד בתוצאותיה. החברה חותרת להשגת מטרה זאת בנחישות, בלהט ובהתמדה והיא פועלת למיקסום פוטנציאל הצמיחה תוך ניהול סיכונים מוקפד.

בכדי להשיג זאת, מתמקדת תדהר בארבע מטרות מרכזיות:

- המשך בניית היכולות והתשתיות למימוש פוטנציאל הצמיחה בשלושת המגזרים, העמקת תשתיות דיגיטאליות, ניהול דאטה ויישומי AI בצד פיתוח התשתית הפיננסית והממשל התאגידי.
- מינוף שיטת תדהר והשליטה בשרשרת הערך במטרה להוריד את עלויות הייזום, התכנון והביצוע.
- שיפור הצעת הערך ללקוח בתחומי המוצר והשירות בכדי להגביר את תפיסת הערך מצד הלקוח, את נחשקות תדהר והמוכנות לשלם פרמיה בקרב לקוחות החברה והציבור בכלל.
- שימור ופיתוח התרבות והייחודיות של תדהר.

הצבר המשמעותי שנבנה לאורך שנים, היכולת המוכחת של החברה ליישם אסטרטגיות צמיחה בהצלחה והיתרון האסטרטגי של תדהר המבוסס על שכבות רבות של עומק, כל אלה בצד המשך הקפדה על תרבותה, אנשיה,

9 10 שנות אחריות בפרויקטים נבחרים.
10 על בסיס סקר של גאוקרטוגרפיה, שבוצע לצרכים פנימיים בחודש אוקטובר 2025.
11 על בסיס סקר של גאוקרטוגרפיה, שבוצע לצרכים פנימיים בחודש יולי 2025.

דרך התנהלותה ומאפייניה הייחודיים של החברה הם הסיבה לאמונה של דירקטוריון החברה, מנהליה ועובדיה כי נצליח לקדם את מטרותינו.

האמור לעיל, לרבות בדבר תיאור החברה וסביבתה, החזון, התוכנית האסטרטגית ומימושה, צמיחה ומימוש הצבר, יציבות וחוסן פיננסי, ניהול סיכונים, הצעת ערך ומבט קדימה, כוללים מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע הקיים במועד זה בידי החברה והערכות הנהלת החברה ובהתבסס על נתונים קיימים והיסטוריים בלבד שאין בהם כדי להצביע בהכרח על תוצאות העתיד. לפיכך האמור לעיל, עלול שלא להתקיים או להשתנות מהותית מהאמור וזאת בין היתר לאור גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות שינויים בסביבה המאקרו כלכלית של החברה, אירועים בטחונים, שינויים רגולטוריים, שינויים בפרויקטים הקיימים ו/או הצפויים של החברה, שינויים במחירי התשומות וחומרי הגלם, הפרת התחייבויות כלפי החברה ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 6.20 לפרק 6 לתשקיף.

תוצאות הקבוצה בשנת 2025

הנתונים הפיננסיים בדוח הדירקטוריון הינם נתוני פרופורמה המבוססים על הנחה לפיה 'תדהר הראל מניבים' מאוחדת במלואה בקבוצת תדהר(למעט אם צוין אחרת).

נתונים המשקפים את חלק החברה האפקטיבי מתייחסים לחלקה היחסי המשורשר של קבוצת תדהר בנתוני החברות, השותפויות והעסקאות המשותפות, ללא התייחסות לאופן ההצגה החשבונאית (איחוד או אקוויטי).

קבוצת תדהר סיימה את שנת 2025 עם מחזור מכירות של למעלה מ-3 מיליארד ₪ גידול של כ- 10.2% מהתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר ממגזרי הביצוע והייזום בסך של כ- 252 מ' ₪ וכ- 77 מ' ₪, בהתאמה.

הרווח הגולמי עומד על כ-500 מ' ₪ (מהווה כ- 16.3% מהמחזור) לעומת כ-425 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בשל הגידול במחזורים ושיפור בשיעור הרווח הגולמי האבסולוטי במגזרים ביצוע וייזום. הרווח הנקי המתואם[16] של המגזר הסתכם בתקופת הדוח לכ-238 מ' ₪, המהווה כ- 7.8% מהמחזור לעומת סך של כ- 223 מ' ₪ המהווה כ- 8.0% מהמחזור בתקופה המקבילה אשתקד.

.

תוצאות 2025 (במיליוני ₪)[16,15,14,13,12]

ביצוע		יזמות		מניבים		אחרים והתאמות		קבוצה	
סך מאזן	1,139	סך מאזן	6,769	סך מאזן	2,111	סך מאזן	281	סך מאזן	10,300
הון עצמי	283	הון עצמי	1,789	הון עצמי	465	הון עצמי	212	הון עצמי	2,749
		הון עצמי ייזום למכירה	1,105	הון עצמי ייזום להנבה	774				
מחזור	2,701	מחזור	731	מחזור	140	מחזור	(505)	מחזור	3,066
רווח גולמי	228	רווח גולמי	179	NOI	118	הפסד גולמי	(24.9)	רווח גולמי	500
רווח נקי מתואם	128	רווח נקי מתואם	100	רווח נקי מתואם	37	רווח נקי מתואם	(25.7)	רווח נקי מתואם	238

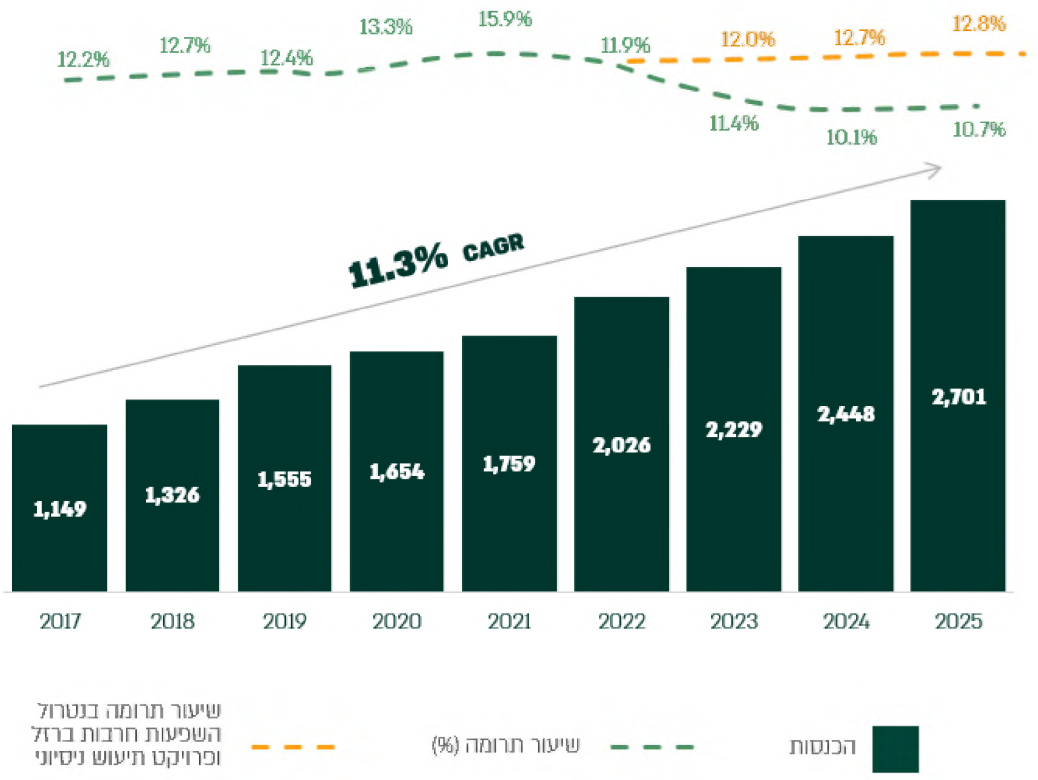
[12] הנתונים הפיננסיים המוצגים הינם נתוני פרופורמה כלכליים (חלק החברה האפקטיבי) למעט אם ציין אחרת.
[13] רווח נקי מתואם - רווח נקי מיוחס לבעלי מניות הרוב בנטרול תשלום מבוסס מניות.
[14] הון עצמי מיוחס לבעלי החברה.
[15] NOI - משקף את ההכנסה התפעולית נטו ומחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים.
[16] נתוני זרוע "אחרים" כוללות את מגזר אחרים והתאמות למאוחד האפקטיבי. ראה ביאור 31 "מגזרי פעילות" לדוחות הכספיים המאוחדים.

זרוע הביצוע של תדהר

תחום הביצוע של הקבוצה כולל ביצוע עבודות בנייה למגורים ולשימושים שאינם למגורים, לרבות משרדים, מבני תעשייה, מסחר, מלונאות ועבודות גמר. השירותים ניתנים הן לפרויקטי הייזום של הקבוצה (לרבות בשותפות עם צדדים שלישיים) והן ללקוחות חיצוניים. הפעילות מבוצעת באמצעות החברות תדהר בניה ותדהר גמרים, המהוות יחד את זרוע הביצוע של הקבוצה בישראל. עד היום בנתה ומסרה החברה כ- 22 אלפי יח"ד וכ- 2.5 מיליון מ"ר של מבני תעסוקה מסחר וכיו"ב.

במגזר הביצוע פועלת תדהר בשיטה סדורה של מיקוד בתכנון, הנדסה מתקדמת, בקרה ושליטה בכל שרשרת הערך בכדי לייצר רציפות על הפס, שיעור רווחיות גבוה ואיכות. בזכות שיטה זו, למגזר הביצוע קיימים, נכון למועד הדוח, גורמים מייצרי יתרון תחרותי לצמיחה: ביקוש עודף המאפשר עבודה בפרמיה, שיעור צמיחה גבוה ושיעור רווחיות גבוה. בנוסף, שיטה זו מייצרת גורמים מפחיתי סיכון: יכולת תכנון ושליטה בעלויות פרויקטים לעמידה בלוחות הזמנים ובתקציב ושיעור רווחיות מובטח במרבית הפרויקטים היזמיים שבהם הסכמים בתנאי cost+[17]. במהלך השנים 2017–2025 הציג מגזר הביצוע צמיחה שנתית ממוצעת בהכנסות של כ- 11.3% ובשיעור תרומה ממוצע של מעל 12%. בשנים 2023–2025 הושפעה רווחיות המגזר מאירועים חד־פעמיים אשר עיקרן השפעת מלחמת "חרבות ברזל". ללא השפעת אירועים אלה, שיעורי התרומה של המגזר היו גבוהים יותר, כפי שמוצג בגרף להלן.

התפתחות הכנסות ושיעור תרומה (במיליוני ₪)[18,19,20]



17 בכפוף להתממשות חוזים קיימים

18 CAGR – קצב צמיחה שנתי ממוצע בתקופה המוצגת.

19 שיעור התרומה משקף את התרומה הישירה מפרויקטים כולל מרכזי רווח נוספים (לוגיסטיקה, אלומיניום וכד') ואינו כולל עלויות תקורות

20 לפרטים נוספים בדבר השפעות חרבות ברזל ופרויקט תיעוש ניסיוני ראה סעיף 6.5.2 בפרק 6 בתשקיף.

תוצאות זרוע הביצוע 2025

בשנת 2025 ביצעה החברה פרויקטים להקמה מעל 6,700 ומסרה 1,200 יח"ד. בשנת 2026 צפויה למסור 2,200 יח"ד.

החברה סיימה את שנת 2025 עם מחזור מכירות של כ-2.7 מיליארד ₪, גידול של כ- 10.3% מהתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע הן מביצוע פרויקטים בשלבים מתקדמים והן בגלל פרויקטים חדשים שעלו לקרקע. הרווח הגולמי עומד על כ-228 מ' ₪ (מהווה כ- 8.4% מהמחזור) לעומת 188 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בין היתר הגידול ברווח הגולמי נובע מעליה במחזור המגזר ושיפור בשיעור הרווח הגולמי.

הרווח הנקי המתואם של המגזר הסתכם בתקופת הדוח לכ- 126 מ' ש"ח המהווה כ- 4.7% מהמחזור לעומת סך של כ- 95 מ' ₪ אשתקד, המהווה כ- 3.9% מהמחזור. הגידול נובע בעיקר מהשיפור ברווחיות הגולמית.

נתונים פיננסיים 2025[21]

2.7 מיליארד ₪ הכנסות	**228** מיליון ₪ רווח גולמי
10.7% שיעור תרומה[22] (בנטרול השפעות חד פעמיות[23] 12.8%)	**8.4**% שיעור רווח גולמי (בנטרול השפעות חד פעמיות 10.5%)
126 מיליון ₪ רווח נקי מתואם[24]	**4.7**% שיעור רווח נקי מתואם (בנטרול השפעות חד פעמיות 6.2%)
283 מיליון ₪ הון עצמי מיוחס למגזר[25]	**כ-50** מיליארד ₪ צבר הנהלה[26]

פוטנציאל עתידי - ביצוע

מגזר הביצוע מציג צמיחה עקבית ופוטנציאל גידול ברווחיות, כמפורט להלן. לקבוצה צבר של כ- 50 מיליארד ₪ בגישת הנהלה, מתוכו סך של כ- 14.5 מיליארד ₪ הצפויים להתממש ב-5 השנים הקרובות, בכפוף להתחלת הפרויקטים היזמיים של הקבוצה כמתוכנן. הצבר שיוכר עד 2030 בסך 14.5 מיליארד ש"ח כולל צבר מצד ג' בסך 3 מיליארד ש"ח וצבר ממגזר הייזום בסך של כ- 11.5 מיליארד ש"ח. והצבר שיוכר משנת 2031 ואילך בסך 35.5 מיליארד ש"ח כולל צבר מצד ג' בסך 0.3 מיליארד ש"ח וצבר ממגזר הייזום בסך של כ- 35.2 מיליארד ₪.

---

[21] הנתונים הפיננסיים המוצגים הינם נתוני פרופורמה כלכליים (חלק החברה האפקטיבי) למעט אם ציין אחרת.

[22] שיעור התרומה משקף את התרומה הישירה מפרויקטים כולל מרכזי רווח נוספים (לוגיסטיקה, אלומיניום וכד') ואינו כולל עלויות תקורות.

[23] השפעות חד פעמיות - השפעות חריבות ברזל ופרויקט תיעוש ניסיוני, לפרטים נוספים בדבר ההשפעות ראה סעיף 6.5.2 בפרק 6 בתשקיף.

[24] רווח נקי מתואם - רווח נקי מיוחס לבעלי מניות הרוב בנטרול תשלום מבוסס מניות.

[25] הון עצמי מיוחס לבעלי החברה.

[26] צבר על פי גישת הרשות עומד על כ- 6.5 מיליארד ₪. לפרטים נוספים בדבר צבר הנהלה, ראה סעיף 6.5.3 בפרק 6 לתשקיף. המידע כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין כל וודאות בהתממשותו כולו או חלקו. לפרטים נוספים ראו בשקף ההבהרה המשפטית שבתחילת מצגת זו.

הצבר הקיים מבסס את המשך הצמיחה של המגזר וזאת לצד אפשרות כניסת פרויקטים יזמיים וכניסת פרויקטים צד ג' נוספים לצבר. יצוין כי בכל אחת מהשנים 2023–2025 נכנס לצבר החברה סך פרויקטים חדשים לצד ג' בסך של כ 1.5 מיליארד ₪ בממוצע.

נכון למועד הדוח, המגזר מתאפיין ברווחיות גבוהה. מעבר להבטחת שיעור רווחיות בפרויקטים יזמיים (פרויקטים ב- +cost[27]) ושליטה גבוהה בהוצאות הפרויקט ישנו פוטנציאל לשיפור הרווחיות הנובע בעיקר כתוצאה מהגורמים הבאים: תיקון השפעות חרבות ברזל[23], ירידה בשיעור תקורות עלות המכר (החברה הציבה יעד לירידה מ-2.3% תקורות עלות המכר ממחזור המגזר כיום ל 2% בשנת 2030[28]) ומפרויקט התייעלות אסטרטגי עליו שוקדת החברה בימים אלה.

זרוע הייזום של תדהר

מגזר הייזום פועל בשני תחומים: ייזום למכירה ייזום להנבה.

ייזום למכירה - במסגרת תחום הפעילות החברה עוסקת בישראל ביזום ורכישת זכויות בקרקעות, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה, שיווק ומכירה של מגוון רחב של פרויקטים, בייעודים שונים אשר עיקרם מגורים בפריסה ארצית. החברה פועלת בתחום פעילות זה לבדה או עם שותפים. מיום הקמתה מכרה החברה כ- 5,000 יח"ד. נכון למועד התשקיף, לחברה בעלות או שותפות בפרויקטים ועתודות קרקע בישראל הנמצאים בשלבים שונים של הקמה, שיווק/או תכנון הכוללים מעל 40,000 יחידות דיור וכ- 300 אלפי מ"ר של משרדים ומסחר למכירה (כולל חלק השותפים בפרויקטים).

צבר למכירה (כולל חלק השותפים)

	יח"ד לבניה	יח"ד לשיווק	מ"ר מסחר ומשרדים
בהקמה	2,738	2,155	53,599
עם תב"ע/תב"ע צפויה להתקבל בשנת 2026	13,543	9,732	121,050
ללא תב"ע	20,681	14,942	118,430
לקראת חתימה[29]	3,586	3,233	4,880
סך הכל	**40,548**	**[30]30,062**	**[30]297,959**

ייזום להנבה - בענף זה הקבוצה פועלת בייזום, רכישת זכויות במקרקעין, תהליכי השבחה, תכנון ורישוי, הקמה ושיווק של פרויקטים מניבים הכוללים שטחי משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ויחידות דיור המיועדות להשכרה. נכון למועד התשקיף, לקבוצה זכויות במקרקעין להקמת מעל 900,000 מ"ר משרדים, מסחר ולוגיסטיקה ולמעלה מ-1,000 יחידות דיור המיועדות להשכרה למגורים.

27 בכפוף להתממשותם

28, להערכת החברה, בשנים הבאות החברה ערוכה לצמיחה ללא צורך בגידול תואם בהוצאות וזאת בשל הערכות החברה מבעוד מועד לבנית תשתיות לצמיחה

29 לפרטים נוספים ראה סעיף 6.4.1.1 בפרק 6 לתשקיף.

30 חלק החברה משקף בקירוב כ- 60%.

צבר להנבה (כולל חלק השותפים)

	משרדים (במ"ר)	מסחר (במ"ר)	לוגיסטיקה (במ"ר)	סה"כ משרדים מסחר ולוגיסטיקה (במ"ר)	דיור להשכרה (יח"ד)
בהקמה	211,056	21,163	-	232,219	116
עם תב"ע (תכנון מפורט)	176,200	9,044	230,963	416,207	874
ללא תב"ע (עתודות קרקע)	247,485	6,838	-	254,323	103
סך הכל	**634,741**	**37,045**	**230,963**	**902,749**	**1,093**
חלק החברה	55%	55%	79%		70%

תוצאות זרוע הייזום 2025

ייזום למכירה - במהלך שנת 2025 מכרה החברה 261 יח"ד, בהיקף כספי כולל של כ- 1,066 מיליון ₪ (חלק התאגיד: 413 מיליוני ₪), וזאת לעומת 525 יח"ד בשנת 2024 בהיקף כספי כולל של כ- 1,722 מיליון ₪ (חלק התאגיד: 730 מיליוני ש"ח). הירידה בהיקף מכירת היח"ד בשנת 2025 נובעת בין היתר בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל והמצב הבטחוני, חוסר הוודאות השורר במשק וחולשה בשוק הדיור.

מיום 1 בינואר, 2026 ועד למועד פרסום הדו"ח מכרה החברה מעל 120 יח"ד בסכום כולל של 355 מיליוני ₪ (חלק התאגיד כ-171 מיליוני ₪). בנוסף נחתמו התקשרויות לרכישת מעל 150 יח"ד.

המחיר הממוצע החוזי (לא כולל מע"מ) של יח"ד במהלך שנת 2025 הסתכם בכ-2.7 מיליון ₪ זאת לעומת מחיר של כ-3.3 מיליון ₪ ליח"ד בשנת 2024 (המחיר הממוצע ליח"ד לא כולל את המחיר ליח"ד בפרויקט רוטשילד, אשר משקף דירות יוקרה).

ייזום להנבה - לחברה יש 5 פרויקטים יזמיים בהקמה, אשר המשמעותי ביניהם הוא פרויקט Beyond.

בפרויקט Beyond, נכון למועד פרסום הדוח, הושכרו כ- 44% מהשטחים להשכרה ושיעור ההשלמה התקציבי עומד על כ- 78% אשר הביאו בין היתר לעליה בשווי הפרויקט בסך של כ- 400 מיליוני ₪ (כ- 156 מיליוני ₪ חלק החברה).

מחזור המכירות של מגזר הייזום בשנת 2025 עמד על כ- 731 מיליון ש"ח גידול של כ- 11.8% מהתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בהקמה ומקצב ביצוע הפרויקטים.

הרווח הגולמי עומד על כ- 179 מיליון ₪, המהווה כ- 24.5% מהמחזור, לעומת 160 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול בהכנסות. שיעור הרווח הגולמי בנטרול קומבינציה עומד על כ- 27.9%, לעומת כ- 25.2% אשתקד.

הרווח הנקי המתואם של המגזר הסתכם בתקופת הדוח לכ- 100 מיליון ש"ח המהווה כ- 13.7% מהמחזור לעומת סך של כ- 32 מ' ₪ המהווה כ- 5.0% מהמחזור. הגידול נובע הן מגידול ברווח הגולמי והן מגידול בשערוכי נדל"ן להשקעה בהקמה (בעיקר משערוך Beyond כאמור לעיל).

נתונים פיננסיים 2025[31]

731 מיליון ₪ הכנסות	**100** מיליון ₪ רווח נקי 2025 מתואם[32]
27.9% שיעור רווח גולמי בנטרול קומבינציה[33]	**כ-900** מיליון ₪ רווח גולמי שטרם הוכר בפרויקטים למכירה
1,015 מיליון ₪ הון עצמי[34] ייזום למכירה	**774** מיליון ₪ הון עצמי ייזום להנבה

במגזר הייזום פועלת תדהר בשיטה סדורה של מיקוד בהתחדשות עירונית וקומבינציה בצד שליטה בכל שרשרת הערך כולל ביצוע עצמי וזאת במטרה לייצר מוצר טוב יותר ברווחיות גבוהה יותר וסיכון נמוך יותר. בזכות שיטה זו, נכון למועד הדוח, למגזר הייזום קיימים גורמים מייצרי יתרון תחרותי לצמיחה: צבר משמעותי לשיווק, שיעור רווחיות גבוה והיתכנות גבוהה למימוש הצבר[35]. בנוסף, שיטה זו מייצרת גורמים מפחיתי סיכון: מכיוון שחלק גדול מהצבר הקיים מבוסס על עסקאות קומבינציה/התחדשות עירונית, המאופיינות פעמים רבות בהסכמים מבוססי רווחיות, ללא צורך בלקיחת חוב למימון לרכיב הקרקע והון עצמי נמוך אשר מושקע בעיקר לקראת ביצוע. גורמים נוספים הם ביצוע עצמי בידי הקבוצה המאפשר גמישות ויציבות ופיזור גיאוגרפי באזורי ביקוש.

פוטנציאל עתידי – ייזום

כבר בשנים הקרובות, בכפוף לתנאי שוק, ביקוש והיצע וגורמים משפיעים נוספים, צפויים פרויקטים רבים מתוך הצבר היזמי לעבור לשלבי ההקמה כמפורט בטבלה מטה. בנוסף, בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בצבר היזום של החברה (בשנת 2025 נוספו לצבר היזמי למכירה 2,920 יח"ד ובשנת 2026 עד למועד התשקיף נוספו 2,831 יח"ד). איכות הצבר בצד שליטה בשרשרת הערך וכמות הפרויקטים בעלי היקף יח"ד גדול בתוך הצבר מובילים להיתכנות גבוהה של מימוש הצבר. בנוסף, בחוזים רבים של החברה קיימת גמישות חוזית לשמירת שיעור רווחיות אשר יחד עם שליטה בעלויות הביצוע תורמים לרווחיות גבוהה ויציבה גם למול שינויים בשוק. לתדהר שאיפה עתידית לפתח ולמכור אלפי יח"ד תוך ייצור רציפות על פס הייזום.

---

[31] הנתונים הפיננסים המוצגים הינם נתוני פרופורמה כלכליים (חלק החברה אפקטיבי) למעט אם צוין אחרת.

[32] רווח נקי מתואם – רווח נקי מיוחס לבעלי מניות הרוב בנטרול תשלום מבוסס מניות.

[33] בנטרול השפעת רכיב הקומבינציה בעסקאות אלו.

[34] הון עצמי מיוחס לבעלי החברה.

35 להערכת החברה בין היתר בהתבסס על יכולות תכנון וביצוע של הקבוצה

התממשות צבר הייזום למכירה ב- 5 שנים הקרובות (במיליוני ₪)[36]

	היקף יח"ד פרויקטים	יח"ד לשיווק פרויקטים	מ"ר מסחר ומשרדים	סה"כ הכנסות צפויות	סה"כ רווח גולמי צפוי	רווח גולמי שטרם הוכר
פרויקטים בהקמה/תחילת הקמה 2026	3,084	2,334	95,752	6,087	1,401	1,107
פרויקטים שתחילת הקמה צפויה בשנים 2028-2027	7,831	5,754	36,001	8,580	1,470	1,470
פרויקטים שתחילת הקמה צפויה בשנים 2030-2029	4,229	2,977	39,492	8,031	11,593	1,593
סה"כ	15,144	11,065	171,245	22,699	4,464	4,170

זרוע המניבים של תדהר

פעילות זו כוללת החזקה וניהול של נכסים מניבים והשכרתם בישראל (לבד או עם שותפים) ביעודים שונים, שעיקרם משרדים, לוגיסטיקה (מבני תעשייה ואחסנה), מסחר ומעונות סטודנטים.

לחברה (כולל חלק שותפים) כ- 300,000 מ"ר של נכסים מניבים מתוכם כ- 182,000 מ"ר משרדים, 98,000 מ"ר תעשייה ולוגיסטיקה וכ- 20,000 מ"ר מסחר. כיום משווקת החברה כ- 440,000 מ"ר של שטחי משרדים מסחר ולוגיסטיקה להשכרה.

לחברה, במסגרת ייזום להנבה, צבר של כ- 900,000 מ"ר של שטחי תעסוקה, מסחר ולוגיסטיקה בנכסים מניבים בהקמה ומעל 1,000 יחידות דיור המיועדות להשכרה למגורים.

תוצאות זרוע המניבים 2025

החברה סיימה את שנת 2025 עם מחזור הכנסות של כ- 140 מ' ₪ גידול של כ- 6.7% מהתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע הן מגידול בשיעורי התפוסה שעומדים בשנת 2025 על 94% והן בגלל עליית המדד.

ה- NOI עומד על כ- 118 מ' ₪, המהווה כ- 84.6% מהמחזור (ובהנחת תפוסה מלאה ה- NOI עומד על כ- 126 מ' ₪). כולל חוזים חתומים בפרויקטים בהקמה ה- NOI יעמוד על כ- 170 מ' ₪ (בעיקר בגין חוזים חתומים בפרויקט Beyond והסכם להשכרת שטחים בפרויקט בעכו).

הרווח הנקי המתואם[37] של המגזר הסתכם בתקופת הדוח לכ- 37 מ' ₪, המהווה כ- 26.4% מהמחזור לעומת סך של כ- 109 מ' ₪ המהווה כ- 83.0% מהמחזור. הרווח הנקי אשתקד כלל שיערוך חיובי של שלושה נכסים בסך של כ- 90 מיליוני ₪, כתוצאה מעליה בתזרים נטו מהנכסים, שיעורי ההיוון הממוצעים ובכללם השפעות עליית המדד. בשנת 2025 השערוכים נגרמו בעיקר כתוצאה מעליית המדד.

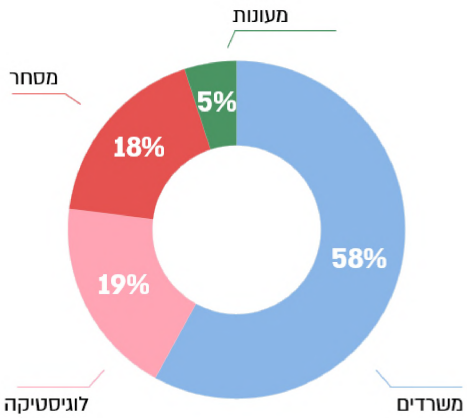
FFO לפי גישת ההנהלה עומד על כ- 27 מ' ₪ לעומת 22.5 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 22%.[37]

---

[36] היקף היח"ד משקף 100% ונתונים פיננסיים משקף חלק תדהר. המידע כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין כל וודאות בהתממשותו כולו או חלקו. לפרטים נוספים ראו בשקף ההבהרה המשפטית שבתחילת מצגת זו.

[37] AFFO – משקף FFO לפי גישת הנהלה. FFO הינו מדד המהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות. FFO לפי גישת הרשות עומד על כ- 11 מ' ₪.

פילוח NOI 2025 לפי שימושים



נתונים פיננסיים 2025[38]

37 מיליון ₪ רווח נקי מתואם[39] 2025	**465** מיליון ₪ הון עצמי[40]
118 מיליון ₪ NOI 2025[41]	**כ-900** מיליון ₪ NOI לרבות חוזים חתומים בפרויקטים בהקמה[42]
94% שיעור תפוסה ממוצע	**2.1** מיליארד ₪ שווי נדל"ן להשקעה מניב

במגזר המניבים פועלת תדהר בשיטה סדורה של פיתוח פורטפוליו המניבים ע"י ייזום ובניה עצמית בכדי לייצר שליטה באיכות המוצר, רווח יזמי ותשואה עודפת ביחס לעלות. בזכות שיטה זו, נכון למועד הדוח, למגזר המניבים קיימים גורמים מייצרי יתרון תחרותי לצמיחה: NOI משמעותי ויציב[43] ותשואה עודפת ביחס לעלות שכוללת רווח יזמי. בנוסף, למועד הדוח, שיטה זו מייצרת גורמים מפחיתי סיכון: יציבות מובנית בשל אופי פעילות ההנבה, מינוף שמרני ופורטפוליו מגוון מבחינה גיאוגרפית ומבחינת סוגי נכסים.

פוטנציאל עתידי – מניבים

התממשות צבר הייזום להנבה צפויה להגדיל את פורטפוליו המניבים בצורה משמעותית. בהנחת התממשות מלאה של צבר הייזום להנבה ה-NOI של מגזר המניבים יצמח מכ- 126 מיליון ₪ כיום (בתפוסה מלאה) לכ- 725 מיליון ₪ (בתפוסה מלאה). מגמה זו משקפת מימוש מדורג של אסטרטגיית החברה להרחבת פעילות הנדל"ן המניב ולחיזוק תרומת התחום לתזרים המזומנים ולתוצאותיה הכספיות לאורך זמן.

---

38 הנתונים הפיננסיים המוצגים הינם נתוני פרופורמה כלכליים (חלק החברה האפקטיבי) למעט אם ציין אחרת.

39 רווח נקי מתואם - רווח נקי מיוחס לבעלי מניות הרוב בנטרול תשלום מבוסס מניות.

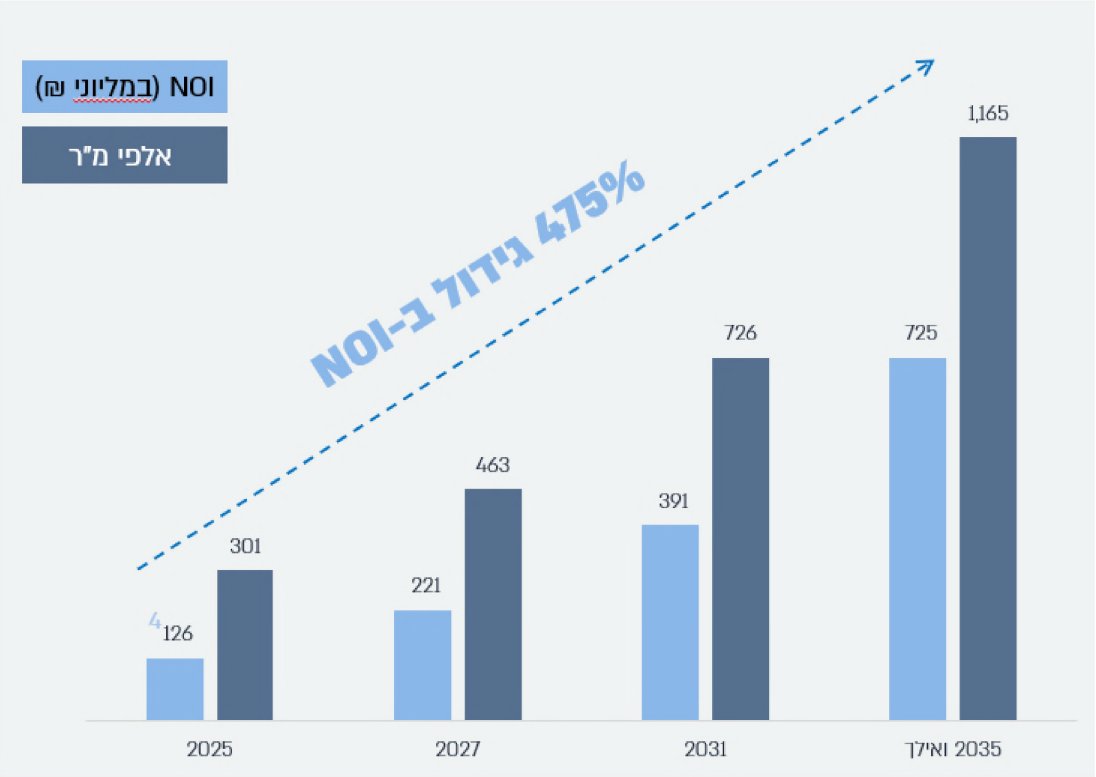
40 הון עצמי מיוחס לבעלי החברה.

41 NOI - משקף את ההכנסה התפעולית נטו ומחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים.

42 התוספת ל-NOI נובעת בגין חוזים חתומים בפרויקט ביונד והסכם להשכרת שטחים בפרויקט בעכו.

43 בהנחת קיום והמשכיות חוזים קיימים

התפתחות NOI[44] בהנחת מימוש הצבר במלואו ותפוסה מלאה [45]



פוטנציאל הורדת עלויות בקבוצה

כחלק מהיערכות הקבוצה לעמידה ביעדיה האסטרטגיים וארוכי הטווח, נערכה החברה מבעוד מועד תוך בניית תשתיות לצמיחה. בניית תשתיות אלו באה לידי ביטוי הן בתקורות עלות המכר, כמפורט במגזר הביצוע לעיל, והן בתקורות הנהלה וכלליות בשלושת מגזרי הפעילות ובמטה. בהתאם לאמור לעיל ולהערכת החברה, בשנים הבאות החברה ערוכה לצמיחה ללא צורך בגידול תואם בהוצאות. בהתאם, החברה הציבה יעד לירידה בשיעור תקורות הנהלה וכלליות מהמחזור בשנת 2030 של מתחת ל-5% (ביחס לכ-6.2% מהמחזור בשנת 2025)

בנוסף, להערכת החברה קיים פוטנציאל להפחתת עלויות כתוצאה מאפשרות גישה עתידית לחוב סחיר. מימוש מלוא הפוטנציאל כאמור עשוי להקטין את עלויות המימון הכלכליות באופן משמעותי (כמפורט בטבלה להלן). יובהר כי בשל שאיפת החברה לשמור על מבנה חוב מגוון, ולאור מבנה החוב הנוכחי בקבוצה להערכת החברה היא אינה צפויה לממש את מלוא הפוטנציאל המפורט בטבלה זו וכי הפחתת העלויות, ככל שתתבצע, תתבצע בהדרגה.

---

44 NOI - משקף את ההכנסה התפעולית נטו ומחושב כהכנסה מהשכרת הנכס וניהולו בניכוי הוצאות התפעול של הנכס, ללא השפעות הוצאות מימון ומיסים.

45 נתוני 2025 כוללים נכסים מוחזקים למכירה. בשנת 2027 נכללו הנכסים: ביונד, ראול ולנברג וכנען. בשנת 2031 נכללו הנכסים: עמק ברכה, שדרות ועכו. ובשנת 2035 נכללו יתר צבר המניבים בהקמה. הנתונים הנ"ל תלויים בהתממשות תכניות החברה וסיום הפרויקטים בהתאם לתכניות אלו. לפרטים נוספים ראה טבלה 6.4.9.1 ו 6.4.9.2

הערכת פוטנציאל הורדת עלויות מימון בתרחיש מקסימלי למועד הדוח (במיליוני ₪)[46]

	חוב קורפורייט	מניבים	ייזום למניבים	ייזום למגורים	אחרים	סה"כ חלק החברה האפקטיבי
יתרה ל- 31/12/25 מ' ₪ (חלק אפקטיבי)	1,269	1,240	1,943	1,431	70	5,953
שיעור עלות חוב משוקללת בשנת 2025	5.70%	6.20%	7.00%[47]	5.90%	5.60%	6.28%
שיעור חוב עתידי	2.8% צמוד מדד (4.8% נומינלי[48])					
פוטנציאל חסכון מקסימלי בהוצאות מימון	11	17[49]	43	16	1	88

יובהר כי החלטות בדבר מימון החברה ומיחזור חובות קיימים מותנה בהחלטות החברה כפי שיתקבלו מעת לעת ולפי צרכי החברה המשתנים. הטבלה לעיל ניתנה לצורכי המחשה בלבד.

האמור לעיל, בדבר פוטנציאל החברה קדימה וכן בדבר האסטרטגיה והיעדים של החברה מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע הקיים במועד זה בידי החברה והערכות הנהלת החברה. יובהר, כי היעדים והאסטרטגיה המפורטים לעיל אינם מהווים תחזית ואין לקוראם ככאלו. לפיכך אלו עלולים שלא להתקיים או להשתנות מהותית מהאמור לעיל וזאת בין היתר לאור גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות שינויים בסביבה המאקרו כלכלית של החברה, אירועים בטחונים, שינויים רגולטוריים, שינויים בפרויקטים הקיימים ו/או הצפויים של החברה, שינויים במחירי התשומות וחומרי הגלם ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 6.20 לפרק 6 לתשקיף.

[46] פוטנציאל הורדת הריבית לא בהכרח יבוא לידי ביטוי במלאו בדוח רווח והפסד.

[47] בנטרול השפעות שווי הוגן בהלוואת צד קשור.

[48] תשואת אג"ח צמודת מדד לחוב ציבורי בדירוג A/A+ במח"מ ממוצע של 4 נסחרות במרווח מעל אג"ח מדינת ישראל בטווח 1.2%-0.6% בהתאם לציתותים מיום 26.4.2026

[49] החיסכון התזרימי צפוי להיות כ-26 מיליון ₪, אשר צפוי לשפר את ה- AFFO של החברה בסכום זהה.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

1. ניתוח המצב הכספי

להלן נתונים נבחרים מתוך הדוח על המצב הכספי פרופורמה וההסברים להתפתחויות העיקריות שחלו:

נכסים	2025	2024	שינוי	הסבר
מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים ופקדונות מוגבלים והשקעות לזמן קצר	892,412	973,433	(81,021)	הקיטון נובע בעיקר משימוש בכספי השקעה לצורך פעילות שוטפת - ראה ניתוח תזרים מזומנים בסעיף 6 להלן.
לקוחות וחייבים	862,909	703,936	158,973	גידול של כ-60 מש"ח מלקוחות בגין עבודות ביצוע הנובע מגידול במחזור פעילות הביצוע וכן גידול של כ-90 מש"ח של רוכשי דירות בעקבות מכירת דירות באשראי
מלאי בניינים ודירות למכירה	1,328,234	857,755	470,479	הגידול נובע בעיקרו מהשקעה בפרויקטים בהקמה בסך של 365 מיליוני ש"ח אשר כ- 100 מיליוני ש"ח מההשקעה נובע מרישום לראשונה של מרכיב קומבינציה בפרויקט התחדשות עירונית. בנוסף, חל גידול בסך של כ- 318 מיליוני ש"ח בגין סיווג ממלאי קרקעות בעקבות הפעלת פרויקטים חדשים .מנגד, חל קיטון של כ-213 מיליוני ש"ח במסגרת ההכרה בהכנסה בפרויקטים קיימים.
נכסים מוחזקים למכירה	74,649	61,244	13,405	הגידול נובע מהשקעות בפרויקט נדל"ן להשקעה בהקמה אשר נחתם הסכם למכירתו ואשר נכון למועד הדיווח טרם הושלמה המכירה.
סך נכסים שוטפים	**3,158,204**	**2,596,368**	**561,836**	
מלאי קרקעות	350,787	561,474	(210,687)	עיקר השינוי בתקופת הדוח נובע מהשקעה בקרקעות בסך של כ-108 מיליוני ש"ח ומנגד ירידה עקב סיווג למלאי בניינים ודירות למכירה בעקבות הפעלת פרויקטים בסך של כ- 318 מיליוני ש"ח.
נדל"ן להשקעה מניב	2,100,892	2,102,508	(1,616)	ללא שינוי מהותי
נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע	2,796,626	2,326,089	470,537	הגידול נובע בעיקר מהשקעה בפרויקטים בהקמה בסך של כ-370 מיליוני ש"ח וכן בעקבות עליה בשווי הוגן בסך של כ-132 מיליוני ש"ח.
השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	467,361	437,168	30,193	נובע בעיקר מגידול ברווחי כלולות
הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך	495,965	391,802	104,163	הגידול נובע בעיקר מגידול בסך של כ- 65 מיליוני ש"ח במקדמות ע"ח נדל"ן להשקעה בהקמה. לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט ראה סעיף 6.4.9.1 (7) לעיל .
נכסים לא שוטפים אחרים	453,777	393,812	59,965	נובע בעיקר מגידול בנכסי מיסים נדחים המיוחסים לפרויקטי מגורים
סך נכסים לא שוטפים	**6,665,408**	**6,212,853**	**452,555**	
סך נכסים	**9,823,612**	**8,809,221**	**1,014,391**	

התחייבויות והון	2025	2024	שינוי	הסבר
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים	1,174,065	1,951,024	(776,959)	הקיטון באשראי לזמן קצר נובע ממימון מחדש בסך של כ-1 מיליארד ש"ח של פרויקטי נדל"ן להשקעה בהקמה ונכסים מניבים וכפועל יוצא סיווגם לזמן ארוך. מנגד גידול באשראי במסגרת ליווי פרויקטים בהקמה בסך של כ- 200 מיליוני ש"ח .
ספקים, זכאים ומקדמות ממזמיני עבודות	1,088,460	1,067,988	20,472	ללא שינוי מהותי
התחייבויות למוכרי מקרקעין	391,763	359,932	31,831	הגידול נובע בעיקר מרישום לראשונה של התחייבות למתן שירותי בניה בפרוייקט התחדשות עירונית בסכום של כ- 100 מיליוני ש"ח ומנגד זקיפה לרווח והפסד של ההתחייבויות בעקבות התקדמות בביצוע של פרויקטים קיימים בסך של כ- 70 מיליוני ש"ח.
התחייבות בגין חוזים	93,100	110,581	(17,481)	הקיטון נובע מירידה בהיקף התקבולים מלקוחות ביחס אל התקדמות הביצוע.
התחייבויות בגין נכסים המיועדים למכירה	45,119	29,412	15,707	גידול בהלוואה בגין נדל"ן להשקעה בהקמה מיועד למכירה אשר נכון למועד הדיווח טרם הושלמה המכירה .
סך התחייבויות שוטפות	**2,792,507**	**3,518,937**	**(726,430)**	
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	3,338,486	1,826,635	1,511,851	הגידול באשראי לזמן ארוך נובע ממימון מחדש בסך של כ-1 מיליארד ש"ח של פרויקטי נדל"ן להשקעה בהקמה ונכסים מניבים אשר סווגו בתקופה קודמת לזמן קצר. בנוסף, גידול בהיקף החוב בסך של כ- 490 מיליוני ש"ח בפרויקטי נדל"ן להשקעה בהקמה.
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים	465,037	433,959	31,078	ללא שינוי מהותי
סך התחייבויות לא שוטפות אחרות	311,333	294,859	16,474	ללא שינוי מהותי
סך התחייבויות לא שוטפות	**4,114,856**	**2,555,453**	**1,559,403**	
הון המיוחס לבעלי מניות החברה	**2,748,570**	**2,564,007**	**184,563**	הגידול נובע בעיקר מהרווח הנקי לתקופה ומהשפעת תשלום מבוסס מניות ובניכוי חלוקת דיבידנד
זכויות שאינן מקנות שליטה	**167,679**	**170,824**	**(3,145)**	הקיטון נובע בעיקר מחלוקת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי חלקם ברווח הנקי
סך הון	**2,916,249**	**2,734,831**	**181,418**	

2. הון מגזרי

להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה למגזרי פעילות נכון לימים 31 בדצמבר 2025 ו- 2024 (אלפי ש"ח):

א. איחוד אפקטיבי - איחוד לפי חלקה האפקטיבי של החברה בנתונים הכספיים, קרי הנתונים הכספיים מציגים את חלקה היחסי המשורשר של החברה, וזאת חלף הצגתם על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים שפורסמו.

ב. אחר והתאמות - כולל את מגזר אחרים והתאמות בין מגזריות, כגון; רווחים שטרם מומשו וביטול מחזורים. בניגוד ליתר מגזרי הפעילות, מגזר פעילות אחרים מוצג על בסיס שווי מאזני ו/או איחודם בדוחות הכספיים ולא בשיטת האיחוד האפקטיבי.

	ליום 31 בדצמבר 2025						
	מגזר ביצוע	מגזר ייזום:		מגזר מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ איחוד אפקטיבי	אחרים והתאמות	מאוחד פרופורמה
		למכירה	למניבים					
נכסי המגזר	1,138,726	3,582,589	3,186,291	2,110,882	281,302	10,299,790	(476,178)	9,823,612
התחייבויות המגזר	(855,871)	(2,568,040)	(2,412,291)	(1,645,413)	(69,605)	(7,551,220)	643,857	(6,907,363)
סך הון	282,855	1,014,549	774,000	465,469	211,697	2,748,570	167,679	2,916,249
זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	(167,679)	(167,679)
הון מיוחס לבעלי מניות החברה	282,855	1,014,549	774,000	465,469	211,697	2,748,570	-	2,748,570

	ליום 31 בדצמבר 2024						
	מגזר ביצוע	מגזר ייזום:		מגזר מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ איחוד אפקטיבי	אחרים והתאמות	מאוחד פרופורמה
		למכירה	למניבים					
נכסי המגזר	1,096,718	3,009,324	2,675,928	2,107,119	294,250	9,183,339	(374,119)	8,809,220
התחייבויות המגזר	(831,110)	(1,866,274)	(2,177,345)	(1,669,741)	(74,862)	(6,619,332)	544,943	(6,074,389)
סך הון	265,608	1,143,050	498,583	437,378	219,388	2,564,007	170,824	2,734,831
זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	(170,824)	(170,824)
הון מיוחס לבעלי מניות החברה	265,608	1,143,050	498,583	437,378	219,388	2,564,007	-	2,564,007

3. ניתוח תוצאות הפעילות מאוחד פרופורמה

	2025	2024	2023	שינוי ביחס לאשתקד	הסבר
סך ההכנסות	2,899,274	2,688,372	2,443,319	210,902	הגידול בהכנסות נובע בעיקר ממגזרי הביצוע והייזום בסך של כ-250 מש"ח וכ-77 מש"ח, בהתאמה אשר קוזזו בכ-55 מש"ח מהתאמת הכ' בין חברתיות.
עלות ההכנסות	(2,491,032)	(2,321,998)	(2,099,629)	(169,034)	גידול בעלויות המיוחסות להכנסות שלעיל
רווח גולמי	**408,242**	**366,374**	**343,690**	**41,868**	השיפור ברווח הגולמי נובע בשל הגידול במחזור ושיפור בשיעור הרווחיות הגולמית בעיקר במגזר הביצוע
שיעור רווח גולמי	**14.1%**	**13.6%**	**14.0%**		
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	162,350	187,313	66,071	(24,963)	השינוי בשווי ההוגן בשנת 2025 נבע בעיקר מפרויקטי נדל"ן להשקעה בהקמה (בעיקר פרויקט ביונד) בסך של כ-118 מש"ח ואילו בשנת 2024 השינוי נבע בעיקר מנכסי נדל"ן מניב בסך של כ-115 מש"ח.
סה"כ רווח כולל שערוכים	**570,592**	**553,687**	**409,761**	**16,905**	
הוצאות מכירה ושיווק	(33,136)	(24,869)	(13,230)	(8,267)	הגידול בעלויות נובע מהכרה בהוצאות מכירה נדחות בהתאם להתקדמות הפרויקטים וכן מהגברת מאמצי שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות	(191,949)	(161,781)	(153,942)	(30,168)	גידול בעיקר מהוצאות שכר כחלק מהיערכות החברה לצמיחתה
רווחי אקוויטי	46,823	38,641	(9,804)	8,182	ללא שינוי מהותי
רווח תפעולי למגזר לפני תמ"מ ואחרות	**392,330**	**405,678**	**232,785**	**(13,348)**	
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(36,100)	(42,651)	(14,206)	6,551	ללא שינוי מהותי
הכנסות (הוצאות) אחרות	(9,341)	21,488	8,455	(30,829)	ההכנסות (הוצאות) אחרות נובעות בעיקר משינוי בשווי ההוגן של השקעות אחרות בין השנים
רווח תפעולי למגזר לאחר תמ"מ ואחרות	**346,889**	**384,515**	**227,034**	**(37,626)**	
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו	(87,806)	(130,526)	(133,202)	42,720	עיקר הקיטון בהוצאות המימון נובע מרישום הכנסות מימון בגובה של כ-39 מש"ח בגין עליה בשווי נגזרים משובצים (לפרטים ראה באור 22ב' בדוחות כספיים מאוחדים בקשר להקצאת הון מניות לגופים מקבוצת הראל – להלן: 'נגזרים משובצים')
רווח (הפסד) לפני מס	**259,083**	**253,989**	**93,832**	**5,094**	
מסים על הכנסה	(53,072)	(32,624)	(28,020)	(20,448)	בשנת 2024 נרשמו הכ' מיסים בגינשנה קודמת וכן הטבה בגין מידוד נכסים
רווח נקי	**206,011**	**221,365**	**65,812**	**(15,354)**	
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	**201,537**	**180,228**	**63,519**	**21,309**	
רווח נקי מתואם (**)	**237,637**	**222,879**	**77,725**	**14,758**	

*) תמ"מ - תשלום מבוסס מניות

**) הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות (תמ"מ).

4. תוצאות מגזרי הפעילות פרופורמה

2025	מגזר ביצוע	מגזר ייזום	מגזר מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
סך ההכנסות	2,700,664	731,458	140,017	(505,873)	3,066,266	(166,992)	2,899,274
רווח גולמי	227,537	179,049	118,416	(24,912)	500,090	(91,848)	408,242
% רווח גולמי	8.4%	24.5%	84.6%	4.9%	16.3%	55.0%	14.1%
רווח תפעולי לפני תמ"מ* ואחרות	135,464	177,284	123,810	(17,914)	418,644	(26,314)	392,330
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	8,505	(24,219)	(68,176)	(12,621)	(96,511)	8,705	(87,806)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	13,475	(24,549)	(10,672)	-	(21,746)	21,746	-
רווח (הפסד) לפני מס	141,578	108,245	42,399	(32,082)	260,140	(1,057)	259,083
רווח נקי	109,820	83,066	34,386	(25,735)	201,537	4,474	206,011
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	109,820	83,066	34,386	(25,735)	201,537	-	201,537
רווח נקי מתואם (**)	126,426	99,997	36,949	(25,735)	237,637	-	237,637

2024	מגזר ביצוע	מגזר ייזום	מגזר מניבים	אחרים והתאמות	סה"כ אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
סך ההכנסות	2,448,353	654,149	131,247	(451,211)	2,782,538	(94,166)	2,688,372
רווח גולמי	187,790	160,204	109,685	(32,841)	424,838	(58,464)	366,374
% רווח גולמי	7.7%	24.5%	83.6%	7.3%	15.3%	62.1%	13.6%
רווח תפעולי לפני תמ"מ* ואחרות	109,305	110,091	212,208	(22,509)	409,095	(3,417)	405,678
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	9,691	(56,382)	(62,023)	518	(108,196)	(22,330)	(130,526)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	-	(34,758)	(18,400)	-	(53,158)	53,158	-
רווח (הפסד) לפני מס	98,395	2,134	129,082	(17,111)	212,500	41,489	253,989
רווח נקי	74,560	12,993	106,058	(13,383)	180,228	41,137	221,365
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	74,560	12,993	106,058	(13,383)	180,228	-	180,228
רווח נקי מתואם (**)	94,812	32,493	108,957	(13,383)	222,879	-	222,879

*) תמ"מ - תשלום מבוסס מניות

**) הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות (תמ"מ).

מגזר ביצוע

	2025	2024	שינוי ביחס לאשתקד	הסבר
סך ההכנסות	2,700,664	2,448,353	252,311	הגידול נבע בעיקר מהבשלת פרויקטים ועלייה לקרקע וכן המשך ביצוע פרויקטים בשלבים מתקדמים.
תרומה	290,059	246,955	43,104	הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר משיפור בשיעור התרומה ומהגדלת היקפי הביצוע במגזר.
% תרומה	10.7%	10.1%		
רווח גולמי	227,537	187,790	39,747	
% רווח גולמי	8.4%	7.7%		
רווח תפעולי לפני תמ"מ* ואחרות	135,464	109,305	26,159	הגידול נובע משיפור ברווח הגולמי כאמור לעיל אשר קוזז אל מול גידול בעלויות הנהלה וכלליות בסך של כ-9 מש"ח ביחד לאשתקד כחלק מהיערכות החברה לצמיחתה.
הכנסות מימון ספציפי, נטו	8,505	9,691	(1,186)	ללא שינוי מהותי
הכנסות מימון לא ספציפי, נטו	13,475	0	13,475	הגידול בהכנסות המימון הלא ספציפיות, נטו נובע בעיקר מייחוס חלק מעלייה בשווי נגזרים משובצים לפעילות הייזום.
רווח לפני מס	141,578	98,395	43,183	גידול הנובע הן משיפור ברווח הגולמי והן מהכנסות מימון, כאמור לעיל
רווח נקי מגזרי	109,820	74,560	35,260	
רווח נקי מתואם (**)	126,426	94,812	31,614	

*) תמ"מ - תשלום מבוסס מניות

**) הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות (תמ"מ).

מגזר הייזום

	2025	2024	שינוי ביחס לאשתקד	הסבר
סך ההכנסות	731,458	654,149	77,309	הגידול בהכנסות וברווח הגולמי בתקופת הדוח נובע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בהקמה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדוח.
רווח גולמי	179,049	160,204	18,845	
% רווח גולמי	24.5%	24.5%		
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה	118,309	47,926	70,383	בתקופת הדוח הכירה החברה ברווח מעליה (נטו) בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה. קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה התבססה על הערכות שווי שנערכו על-ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים.
רווח תפעולי לפני תמ"מ* ואחרות	177,284	110,091	67,193	הגידול נובע מעליה ברווח הגולמי ובשינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, כאמור לעיל. מנגד חל גידול בעלויות מכירה ושיווק בסך של כ-11 מיליוני ש"ח הנובע בעיקר מהכרה בהוצאות נדחות בהתאם למכירה והתקדמות הפרויקטים ומפתיחת פרויקטים לשיווק. בנוסף חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ-12 מיליוני ש"ח כחלק מהיערכות החברה לצמיחתה.
הוצאות מימון ספציפי, נטו	(24,219)	(56,382)	32,163	הקיטון בעלויות המימון הספציפי, נטו נובע מגידול בסכומים שהוונו בתקופה לנכסים כשירים ומנגד מגידול בעלויות המימון הנובעות מהרחבת היקף האשראי, נטו שנטלה החברה ביחס להיקף החוב אשתקד .
הוצאות מימון לא ספציפי, נטו	(24,549)	(34,758)	10,209	הקיטון בעלויות המימון הלא ספציפיות, נטו נובע בעיקר מייחוס חלק מעלייה בשווי נגזרים משובצים לפעילות המניבים.
רווח לפני מס	108,245	2,134	106,111	
רווח נקי מגזרי	83,066	12,993	70,073	
רווח נקי מתואם (**)	99,997	32,493	67,504	

*) תמ"מ - תשלום מבוסס מניות

**) הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות (תמ"מ).

מגזר מניבים

מגזר מניבים	2025	2024	שינוי ביחס לאשתקד	הסבר
סך ההכנסות	140,017	131,247	8,770	גידול בהכנסות הנובע הן משיפור בשיעור התפוסה מנכס חדש שאוכלס חלקית אשתקד והן מהשפעת האינפלציה בגין חוזים צמודי מדד.
NOI	118,416	109,685	8,731	מגמה דומה לשיפור בהכנסות שלעיל
שיעור NOI	84.6%	83.6%		
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	21,001	115,736	(94,735)	עליית הערך אשתקד הושפעה בעיקר משערוך חיובי של שלושה נכסים בסך של כ-90 מש"ח כתוצאה מעלייה בתזרים נטו מהנכסים, שיעורי ההיוון הממוצעים ובכללם השפעות עליית המדד. בשנת 2025 השערוכים נגרמו בעיקר כתוצאה מעליית המדד.
רווח תפעולי לפני תמ"מ* ואחרות	123,810	212,208	(88,398)	הקיטון ברווח התפעולי נובע מקיטון בשיערוכים ביחס לאשתקד שקוזזו בחלקם מגידול ב-NOI, כמוסבר לעיל.
הוצאות מימון ספציפי, נטו	(68,176)	(62,023)	(6,153)	גידול בעלויות המימון הנובע בעיקר משערוך הלוואה המטופלת בשווי הוגן
הוצאות מימון לא ספציפי, נטו	(10,672)	(18,400)	7,728	הקיטון בעלויות המימון הלא ספציפיות, נטו נובע בעיקר מייחוס חלק מעלייה בשווי נגזר פיננסי לפעילות המניבים
רווח לפני מס	42,399	129,082	(86,683)	
רווח נקי מגזרי	34,386	106,058	(71,672)	
רווח נקי מתואם (**)	36,949	108,957	(72,008)	
AFFO	27,378	22,451	4,927	

* תמ"מ- תשלום מבוסס מניות

** הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות (תמ"מ).

5. נזילות ומקורות מימון

	ממוצע בשנת 2025	ליום 31/12/25	% מסך מאזן	ליום 31/12/24	% מסך מאזן
התחייבויות לזמן קצר	3,155,722	2,792,507	28%	3,518,937	40%
התחייבויות לזמן ארוך	3,335,155	4,114,856	42%	2,555,453	29%
הון עצמי	2,825,540	2,916,249	30%	2,734,831	31%

יחס ההון החוזר ליום 31 בדצמבר 2025, עומד על 1.13 לעומת 0.74 ליום 31 בדצמבר 2024.

חוב פיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2025 (באלפי ש"ח)

2025	חוב שאינו מיוחס ספציפי (1)	ייזום למגורים	ייזום למניבים	מניבים	ביצוע	אחרים	סה"כ
חוב ברוטו	1,269,443	1,430,735	1,943,442	1,240,131	-	69,604	5,953,355
ריבית משוקללת שנתית	5.7%	5.9%	8.0%	6.2%		5.6%	6.6%
הלוואות לפי סוג הצמדה							
פריים	150,994	1,296,262	1,770,848	179,180	-	46,526	3,443,810
צמוד מדד	1,118,449	-	-	653,361	-	-	1,771,810
קבועה	-	134,473	172,594	407,590	-	23,078	737,735
סה"כ	1,269,443	1,430,735	1,943,442	1,240,131	-	69,604	5,953,355
מזומנים ופקדונות לז"ק	442,969	125,618	-	37,506	304,068	7,748	917,909
חוב פיננסי נטו	826,474	1,305,117	1,943,442	1,202,625	(304,068)	61,856	5,035,446
ייחוס חוב שאינו ספציפי[50]	(826,474)	246,335	333,372	246,767	-	-	-
חוב פיננסי, נטו לאחר ייחוס חוב שאינו ספציפי	-	1,551,452	2,276,814	1,449,392	(304,068)	61,856	5,035,446

(1) חוב שאינו מיוחס ספציפית הינו חוב ברמת התאגיד (קורפורייט) אשר ההנהלה מייחסת אותו בין המגזרים לפי מפתחות ייחוס שנקבעו על ידה.

[50] חוב שאינו מיוחס ספציפית הינו חוב ברמת התאגיד (קורפורייט) אשר ההנהלה מייחסת אותו בין המגזרים לפי מפתחות ייחוס שנקבעו על ידה. לנכסים המניבים והמניבים בהקמה יוחס חוב לא ספציפי כדי לשקף LTV של 70%, למעט במקרים בהם החוב הספציפי מביא ל- LTV גבוה מ- 70%.

6. תזרים מזומנים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025 ו- 2024 (באלפי ש"ח)

	2025	2024	שינוי	הסבר
מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת לפני שינוי במלאי קרקעות ובניינים למכירה	(66,864)	81,368	(148,232)	תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת נובע בעיקרו מאי התאמה בין קצב הגידול וההשקעות במלאי ומימושו לבין עיתוי הגבייה מהלקוחות, בעיקר לאור מבצעי מימון בשנתיים האחרונות לפיהם מרבית תמורת החוזים מלקוחות משולמת סמוך לסיום הפרויקט.
שינוי במלאי קרקעות, מלאי בניינים למכירה בניכוי מקדמות מרוכשי דירות ובקרקעות לבנייה	(68,276)	(63,622)	(4,654)	
מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת	(135,140)	17,746	(152,886)	
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(287,110)	(616,898)	329,788	עיקר התזרים בתקופה שימש להשקעה בפרוייקטי נדל"ן להשקעה בהקמה בסך של כ-370 מש"ח לעומת כ-476 מש"ח אשתקד. כמו כן, בשנת 2024 השקיעה החברה את מרבית תמורת ההנפקה בפיקדונות בסך של כ-168 מש"ח ומנגד השתמשה בכספי הפיקדון בשנת 2025 לצורך מימון פעילותה השוטפת.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	405,710	513,705	(107,995)	השינוי בתזרים מפעילות מימון נבע מהנפקת מניות בשנת 2024 בסך של כ-234 מש"ח אשר קוזז בעיקר על ידי השינוי בנטילת אשראי של כ-100 מש"ח לצורך מימון פעילות הייזום של החברה
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	(16,540)	(85,447)	68,907	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	717,613	803,060	(85,447)	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	701,073	717,613	(16,540)	

7. דיבידנד

לפרטים בדבר דיבידנדים שחולקו בשנת 2025, ראו באור 22ה' לדוחות הכספיים מאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

היבטי ממשל תאגידי

1. דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים

א. דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית

לתאריך הדוח, דירקטוריון החברה טרם קבע את המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

דירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה והינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית לאור השכלתם, ניסיונם ועיסוקיהם הם: רוחה לוין, איריס בק וסמי בבקוב.

לפרטים בדבר השכלתם ועיסוקיהם של דירקטורים אלו, ראו פרק 7 להלן.

ב. דירקטורים בלתי תלויים

החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) שיכהנו בדירקטוריון החברה. כמו כן, למועד התשקיף, לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים. עם זאת, לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית, בכוונת החברה לפעול למינוי דירקטורים חיצוניים בתוך התקופה הקבועה בדין.

2. מבקר פנים

א. פרטי מבקר הפנים

שם מבקר הפנים: רו"ח דורון כהן.

רו"ח דורון כהן מכהן כמבקר הפנים בחברה החל מחודש מאי 2025.

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקר הפנים, מבקר הפנים עומד בתנאים הקבועים בסעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 ("חוק הביקורת הפנימית") וכן בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקר הפנים, מבקר הפנים אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור של החברה, ואינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה, כהגדרת מונחים אלו בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות. מבקר הפנים מעניק את שירותיו כנותן שירותים חיצוני (פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ - שותף).

מבקר הפנים אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.

ב. אופן המינוי

מינויו של מבקר הפנים אושר ע"י ועדה של דירקטוריון החברה ביום 26 במאי, 2025. לאחר בחינת השכלתו, ניסיונו וכישוריו, נמצא רו"ח דורון כהן מתאים לכהן כמבקר פנימי של החברה, בהתחשב בהיקף ומורכבות הפעילות בחברה. לאחר השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, ככל ותושלם, בכוונת החברה להביא את כהונתו של מבקר הפנים לאשור הדירקטוריון לפי המלצת ועדת הביקורת.

ג. השכלה

תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל. רואה חשבון ומבקר פנימי מוסמך.

ד. ניסיון מקצועי

משנת 2004 שותף בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. משמש מבקר פנימי בחברות ציבוריות.

ה. הממונה על מבקר הפנים

כממונה ארגוני על המבקר נקבע יו"ר דירקטוריון החברה, אשר מקבל את תוכנית הביקורת ומביא אותה לאישור דירקטוריון החברה לאחר בחינתה בידי ועדת הדירקטוריון הרלוונטית.

ו. תכנית העבודה

תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית מבוססת על סקר סיכונים, שאושר בחודש מאי 2024 על ידי דירקטוריון החברה, ובהתחשב בגורמים המפורטים להלן: התייחסות לתחום הפעילות של החברה וגורמי הסיכון הרלוונטיים, המבנה הארגוני ומבנה האחזקות של החברות בקבוצה, קיום בקרות רלוונטיות והסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה. נכון למועד דוח זה, אושרה תכנית העבודה לשנת 2026.

בתוכנית העבודה של מבקר הפנים בשנת 2025 הוקצו 480 שעות לעריכת ביקורות עומק בנושאי שכר וניהול מלאי באתרים.

ז. ביקורת של חברות מוחזקות

תכנית הביקורת מתייחסת לחברה ולחברות מוחזקות מהותיות .

ח. עריכת הביקורת

על פי הודעת מבקר הפנים, הביקורת נערכת על פי תקנים בינלאומיים מקצועיים של IIA, לרבות הנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על דברי מבקר הפנים וניסיונו הרב, עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.

ט. היקף המשרה

ראו בס"ק (ו) לעיל. לדעת דירקטוריון החברה, היקף השעות המתוקצבות הינו סביר ביחס לנושאים שהוטלו על המבקר לבקר.

י. תגמול

שכרו של המבקר בשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 108 אלפי ש"ח.

לדעת דירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של מבקר הפנים בבואו לערוך את הביקורת הפנימית של החברה.

יא. דו"חות המבקר

דוחות הביקורת מוגשים בכתב ליו"ר דירקטוריון החברה, למנכ"ל החברה ולחברי הדירקטוריון בה הם נדונים. במהלך שנת 2025 הגיש המבקר שני דו"חות ביקורת שוטפת בכתב שכר וניהול מלאי באתרים.

יב. הערכת הדירקטוריון את פעילות מבקר הפנים

לדעת דירקטוריון החברה, בנסיבות העניין, היקף, אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים ותוכנית עבודתו סבירים, בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

3. רואה חשבון מבקר

קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) הינם רואי החשבון המבקרים של החברה. להלן פרטים אודות שכר עבודה בגין שירותי ביקורת, בגין שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה כדלקמן (באלפי ש"ח):

	שנת 2025	שנת 2024
שירותי ביקורת	2,110	1,433
שירותי מס ואחרים (*)	1,485	2,133
סה"כ	3,595	3,566

(*) כולל שכ"ט בגין הערכות להנפקה אשר מהווה הכנסה בעלת אופי מיוחד וחד פעמי - כ-849 אלפי ש"ח לשנת 2024.

שכר רו"ח המבקר נקבע על ידי דירקטוריון החברה. העקרונות לקביעת שכר הטרחה של רו"ח המבקר הינם על בסיס הערכת שעות עבודה הנדרשות לביקורת החברה בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה.

4. תרומות

לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות. בשנת 2025 הוענקו תרומות בסך של כ- 1.4 מיליון ש"ח.

5. מורשי חתימה עצמאיים

נכון למועד פרסום הדוח, אין בחברה מורשה חתימה עצמאי, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

6. התחייבויות, מועדי פירעון וערבויות

לפרטים בדבר התחייבויות החברה, מועדי פירעון וערבויות ראו ביאורים 8, 14, 21 ג' ו-33 לדוחות הכספיים של החברה.

7. הוראות גילוי בקשר לדיווח הפיננסי של החברה

א. אומדנים חשבונאים קריטיים

בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על ערכי הנכסים וההתחייבויות. לפרטים בדבר האומדנים החשבונאים הקריטיים, המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים ראו ביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב. אירועים לאחר תום תקופת הדיווח

לפרטים בדבר אירועים לאחר תום תקופת הדיווח, ראה ביאור 32 לדוחות הכספיים המאוחדים.

30 במרץ, 2026		
תאריך	גיל גבע יו"ר הדירקטוריון	אורי לוין מנכ"ל

חבר בלשכת השמאים

Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Yaniv Tzur | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | יניב צור | ויאולטה חבס

תאריך: 17.05.2026

לכבוד

קבוצת תדהר בע"מ (להלן "החברה")

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לטיוטת תשקיף להשלמה, רישום למסחר, הצעת מכר ותשקיף מדף של קבוצת תדהר בע"מ (להלן: "החברה") מחודש מאי 2026

אנו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללה (לרבות בדרך של הפנייה), לטיוטת תשקיף להשלמה, רישום למסחר, הצעת מכר ותשקיף מדף מחודש מאי 2026, את הערכת השווי – "שומת מקרקעין מקיפה למועד 31.12.2025 מגדל תעסוקה דרומי וקומות הפודיום בפרויקט "BEYOND" חלק מחלקה 144 בגוש 7105 מרח' על פרשת דרכים ואריאל שרון, מתחם הסיטי, גבעתיים" מיום 25 בפברואר 2026 שניתנה לצורך דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025.

ולראיה באנו על החתום,

רפאל קונפורטי,

כלכלן ושמאי מקרקעין.

טלפון: 03-6952020 | פקס: 03-6952035 | כתובת: רח' הירקון 99, תל אביב 6343266 | דוא"ל: office@krs-realestate.com
Phone: 00-972-3-695-2020 | Fax: 00-972-3-695-2035 | Address: HaYarkon st. 99, Tel-Aviv 6343266 | Email: office@krs-realestate.com

חבר בלשכת השמאים

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס

Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

25 בפברואר, 2026

מספרנו: 916566

לכבוד

חברת תדהר

הנדון: שומת מקרקעין מקיפה למועד 31.12.2025

מגדל תעסוקה דרומי וקומות הפודיום בפרויקט "Beyond"

חלק מחלקה 144 בגוש 7105

רח' על פרשת דרכים ואריאל שרון, מתחם הסיטי, גבעתיים



טלפון: 03-6952020 | פקס: 03-6952035 | כתובת: רח' הירקון 99, תל אביב 6343266 | דוא"ל: office@krs-realestate.com

Phone: 00-972-3-695-2020 | Fax: 00-972-3-695-2035 | Address: HaYarkon st. 99, Tel-Aviv 6343266 | Email: office@krs-realestate.com

1. <u>מטרת חוות הדעת</u>

1.1. במהלך חודש 02/2026 פנתה אלינו הגברת מיכל פרקש שמאית חברת תדהר, בדבר הגשת חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות החכירה של החברה בנכס שבנדון, לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה, בהתאם להוראות תקני דיווח כספי בינלאומי (IFRS) נדל"ן להשקעה, המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מס' 40.

מועד קובע לשומה: 31.12.2025

הנכס הוערך על בסיס ערך השוק עפ"י המוגדר בתקנים הבינלאומיים כדלקמן: המחיר המשוער, אשר יושג בגין הנכס למועד הקובע לשומה בין קונה ברצון למוכר מרצון כאשר לשני הצדדים מלוא המידע המתייחס לנכס וכאשר העסקה מתבצעת בתום לב ללא השפעת תנאי הסכם מיוחדים, לרבות מכירה כפויה.

ההערכה בוצעה עפ"י תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), עפ"י הכללים המקצועיים של לשכת שמאי מקרקעין בישראל 1998 ועל בסיס עקרונות תקן 17.1 של לשכת שמאי מקרקעין ולפי כללי השמאות הבינלאומיים (IVS) מהדורה 2007 ותקן IVA1 (1 INTERNATIONAL VALUATION APPLICATION).

לא בוצעה כל הפחתה למיסי מימוש (למעט היטל השבחה) וההערכה מתייחסת לערכים ללא מע"מ.
אני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בדוחות הכספיים של החברה ותפורסם לציבור.
הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 226 (א) לחוק החברות התשנ"ט – 1999 ולא בעבירה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

1.2. <u>גילוי פרטים</u>

1.2.1. **שם המומחה : קונפורטי רפאל**

כתובתו : רחוב הירקון 99, תל אביב.

- בוגר אוניברסיטת תל אביב בפקולטה לכלכלה בהצטיינות.
- בוגר לימודי תעודה בחוג שמאות וניהול מקרקעין באוניברסיטת תל אביב.
- שמאי מקרקעין מוסמך רישיון מס׳ 411 מטעם משרד המשפטים.
- משנת 1992 הנני עוסק בשמאות מקרקעין כמתמחה ומשנת 1995 כשמאי מקרקעין.
- שותף במשרד שמאי מקרקעין.

שם המומחה : סבינה חלדרוב

כתובתו : רחוב הירקון 99, תל אביב.

- בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות בשמאות מקרקעין (אוניברסיטת אריאל, סיום בהצטיינות).
- שמאית מקרקעין מוסמכת רישיון מס׳ 416459 מטעם משרד המשפטים.
- משנת 2018 הנני עוסקת בשמאות מקרקעין כמתמחה ומשנת 2019 כשמאית מקרקעין.

1.2.2. <u>יחס תלות ושכ״ט</u> - הרינו מצהירים כי אין לנו כל ענין בנכס הנישום, כי לא קיימים כל יחסי תלות בינינו ובין חברת אלה וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאת חוות הדעת לתנאי ההתקשרות בינינו ובין מזמין חוות הדעת, לרבות אי התניית שכר טרחתינו בתוצאת חוות הדעת.

1.2.3. <u>הסתמכות על מומחים ויועצים -</u> חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים.

2. תאריך הביקור במקום

נערך ביקור במקום בתאריך 12.02.2026 ע"י הח"מ.

3. פרטי הנכס

גוש: 7105.

חלקה: 144 (בחלק).

שטח החלקה הרשום: 10,540 מ"ר.

מהות הנכס המוערך: שטחי המשרדים והמסחר במגדל הדרומי בפרויקט "Beyond" הכולל 68 קומות משרדים, 3 קומות גג טכניות מעל 7 קומות פודיום לשימוש משרדים, מסחר, מרכז ספורט, מרכז כנסים.

7 קומות מרתף לחניה ושטחי שירות.

מגרש: 105 בשטח 10,543 מ"ר (עפ"י תוכנית 503-0619783).

זכויות: בבעלות פרטית של חברת תדהר לה 39.1912% מכלל הזכויות בנכס.

כתובת: רחוב אריאל שרון 1, פינת רחוב על פרשת דרכים, מתחם "הסיטי", גבעתיים.

4. תיאור הנכס והסביבה:

הסביבה

נשוא השומה מהווה חלק מחלקה 144 בגוש 7105. החלקה ממוקמת בגבולה המערבי של גבעתיים, גובלת עם התחום המוניציפלי של ת"א ורמת גן וסמוכה לנתיבי איילון, בקרבת מתחם רכבת צפון (ממערב), מתחם הבורסה (מצפון), מגדל "השחר" (פרויקט מסחר, משרדים ומגורים) ושכונת בורוכוב (ממזרח).

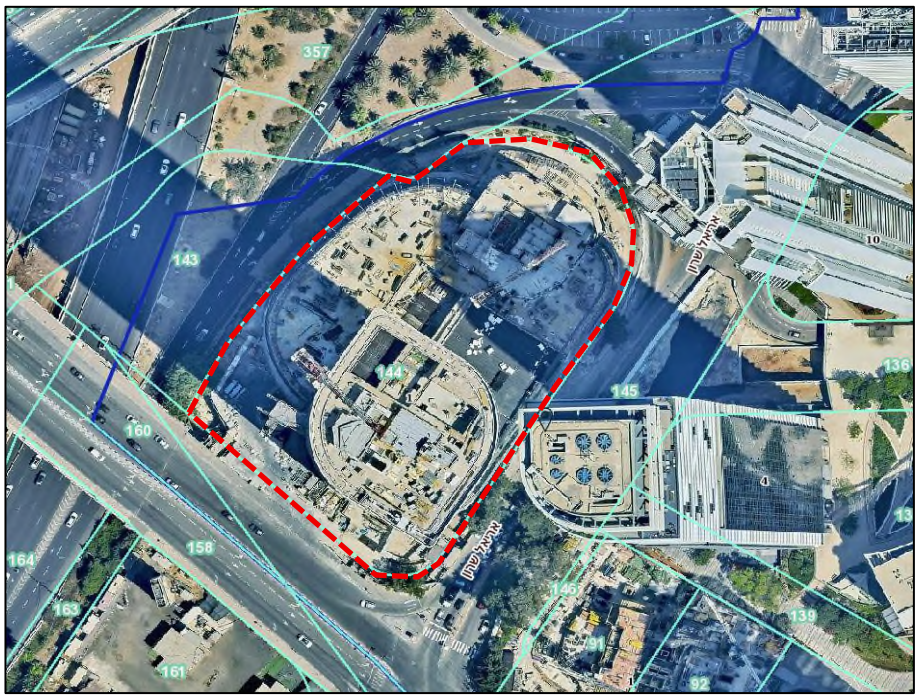
החלקה בשטח רשום של 10,540 מ"ר, בעלת צורה אי רגולרית ולהלן, גבולותיה:

- חזית מזרחית באורך של כ-110 מ' לרחוב אריאל שרון ומעבר לו מגדל "השחר" ופרויקט המגורים IM בגבעתיים הנמצא בשלבי הקמה.
- חזית דרומית באורך של כ-75 מ' לרחוב על פרשת דרכים (מקשר בין רח' ארלוזורוב בת"א ורח' ערבי נחל בגבעתיים).
- חזית מערבית באורך של כ-110 מ' לשטח פתוח צר ומעבר לו תוואי נתיבי אילון.
- חזית צפונית מעוגלת לשטח פתוח צר ומעבר לו כביש יציאה מנתיבי איילון לרח' אריאל שרון ומעבר לו דרך בגין שבהמשכה הופכת לרח' ז'בוטינסקי.

לנכס הנדון נגישות טובה לאור קרבה לצירי תנועה ראשיים – ממערב נתיבי איילון, צפונית מערבית תחנת רכבת כבדה "תל אביב-סבידור מרכז", כמו כן, הקו האדום של הרכבת הקלה עובר צפונית מערבית לנכס הנדון עם תחנת "ארלוזורוב" הממוקמת כ- 200 מ' (מרחק אוירי) מהנכס הנדון. בנוסף, מערבית לנכס הנדון צפוי לעבור תוואי קו המטרו M1 עם תחנת "תל אביב מרכז" במרחק של כ- 370 מ' מהנכס הנדון.

הפיתוח הסביבתי מלא.

להלן תצלום אויר של החלקה הנדונה מתוך אתר ה-GIS של עיריית גבעתיים:



Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס

להלן מפת הסביבה:



להלן הדמיה מתוכנת סימפלקס:



<u>הנכס הנדון</u>

נשוא חוות הדעת מהווה את שטחי המשרדים ,המסחר, הכנסים והספורט בפרויקט "Beyond" הממוקמים במבנה הפודיום ובמגדל התעסוקה הדרומי בתחום חלקה 144.

המגדל כולל 68 קומות משרדים, 3 קומות גג טכניות מעל 7 קומות פודיום לשימוש משרדים, מסחר, מרכז ספורט, מרכז כנסים.

במסגרת הפרויקט מתוכננת הקמת מגדל צפוני העתיד לכלול כ- 500 יח"ד למטרת דיור להשכרה (אינם מהווים חלק מההערכה).

שני המגדלים ייבנו מעל מרתף חניה משותף הכולל 7 קומות תת"ק ומעל הפדיום.

נכון לתאריך הקובע המגדל הדרומי וקומות הפודיום בשלבי בניה מתקדמים ובתחומם מבוצעות עבודות הגמר.

<u>להלן פירוט שטחי השיווק[1] המוערכים במגדל התעסוקה הדרומי ובקומות הפודיום:</u>

מהות	שטח להשכרה במ"ר
מקומות חניה	950
סה"כ שטח משרדים	123,908
סה"כ שטח מסחר עילי	5,041
מחסנים	4,032
מסחר גג	958
מסחר מרתף	450
משרדים מרתף	200
כנסים	5,700
מרכז ספורט	4,409
סה"כ שטחים עילי + תת"ק	**144,698**

המגדל הצפוני המתוכנן על גבי הפודיום יכלול 500 יח"ד להשכרה בשטח פלדלת ממוצע של 55 מ"ר. סה"כ שטח הפלדלת הכולל במגדל 27,500 מ"ר. גובהו המתוכן כ 45 קומות מעל הפודיום.

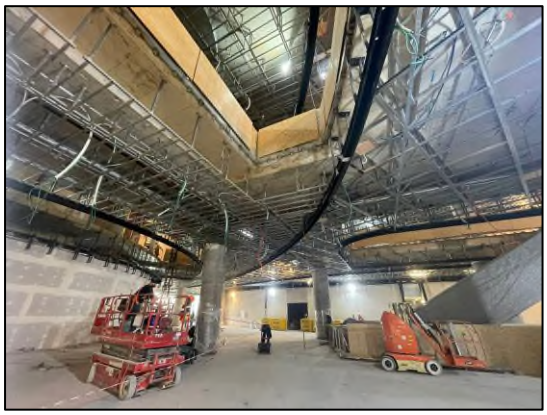
נכון למועד חוות הדעת בוצעו הכנות לטובת המגדל לרבות ביסוס , גרמי מדרגות ולובי כניסה וכו'.

[1] בהתאם להיתרי הבניה , חוזי השכירות ונתוני החברה אשר נבדקו על ידנו .

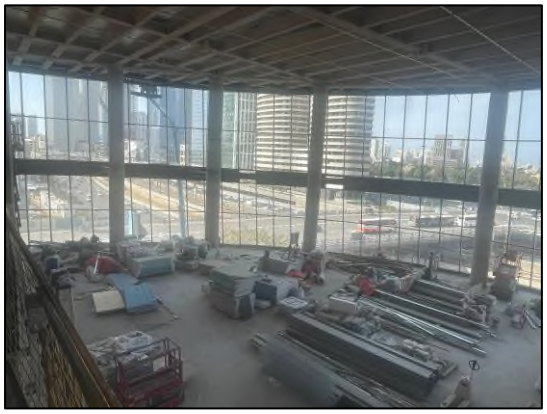
תמונות מיום הביקור:

קומות הפודיום – מסחר, כנסים ומרכז ספורט













<u>קומות משרדים בעבודות גמר – מיתר</u>





<u>ZONE 3 ו- 4 (קומות 45-73)</u>













5. <u>המצב התכנוני</u>

להלן פירוט התכניות הרלוונטיות לנשוא השומה:

5.1. <u>תכנית גב/500/א' שפורסמה למתן תוקף בי.פ. מס' 6292 מיום 02.12.2014:</u>

תכנית מפורטת לחלקה נשוא חוו"ד המסמנת אותה כמגרש מס' 105 בייעוד "אזור מסחר, תעסוקה ותיירות".

<u>עיקרי מטרת התכנית</u>:

- הקמת מבנה לתעסוקה, מסחר, מרכז כנסים ומלונאות בגובה של 64 קומות.
- הגדלת זכויות הבנייה, גובה, שינוי קווי בניין וקביעת ייעוד הקרקע ושימושים מותרים.
- קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל ואופניים.

<u>הוראות</u>:

א. קביעת ייעודי קרקע למסחר תעסוקה ומלונאות ושינויי השימוש המותרים בקרקע.

ב. הגדלת זכויות הבניה ביעוד הנ"ל מ-35,000 מ"ר שטחים עיקריים ל-84,200 מ"ר שטחים עיקריים לשימושים הנ"ל, מתוכם 3,000 עד 6,000 מ"ר למרכז כנסים.

ג. קביעת 3,000 מ"ר שטחים עיקריים עבור משרדים לעיריית גבעתיים.

ד. קביעת הוראות בניה: גובה מרווחי בניה, זיקות הנאה והנחיות עיצוב אדריכלי.

ה. קביעת אזור עם זיקת הנאה להולכי רגל ורוכבי אופניים.

<u>התכליות המותרות</u>:

א. מסחר ומרכז כנסים.

ב. שטח עבור עיריית גבעתיים בקומות הראשונות.

ג. מגדל לתעסוקה.

ד. מלונאות - באישור הוועדה המקומית ומהנדס העיר.

ה. בקומת גג חדרים טכניים.

ו. במרתפים חניות, מחסנים וחדרים טכניים.

<u>טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:</u>

יעוד	מס' תא שטח	גודל מגרש/ מגרש/ מרבי (מ"ר)	שטחי בניה מ"ר/אחוזים					אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	צפיפות (יח"ד לדונם נטו)	תכסית (% משטח תא השטח)	גובה מבנה (מטר)	מספר קומות	
			מעל לכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		סה"כ שטחי בניה						מעל לכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת
			עיקרי	שרות	עיקרי (2)	שרות								
אזור מסחר, תעסוקה ומלונאות (4)	105	10,540	מסחר תעסוקה ומלונאות (1) 81,200 משרדים לעיריית גבעתיים: 3000	44,000 750	3,000	63,200	195,150		---	---	100	(3) 239	64	6

(1) מתוכם: עד 8,000 מ"ר למסחר. תמהיל המסחר במבנה יקבע ע"י מהנדס העיר לעת הוצאת היתרי בניה. לא פחות מ- 3,000 מ"ר ועד 6,000 מ"ר למרכז כנסים.
(2) ניתן יהיה להעביר שטחים עיקריים בין המפלסים שמעל/מתחת לקומת הקרקע.
(3) 252 מ' מעפה"י.
(4) תמהיל המלונאות ייקבע לעת הוצאת היתר בנייה ובהתאם לתקני משרד התיירות.

חניה

מספר מקומות החניה לא יעלה על 950 מקומות חניה אשר ינוהלו כחניון ציבורי, ללא הצמדה למשתמשים מסוימים. יותר שימוש משלים במתקני חניה.

גשר המחבר למתחם 2000

היזמים מתחייבים להשתתף במחצית עלות בניית הגשר להולכי רגל ואופניים (להלן – "הגשר"), שיחבר את מגרש 105 לפי התכנית, עם חלקה מספר 1 בגוש 6110 שבתחום תכנית "מתחם 2000" ובבעלות עיריית תל-אביב, לכשיבנה בעתיד ע"י עיריית תל-אביב, אלא אם יוסכם אחרת, בכתב, בין היזמים לבין עיריית תל-אביב ו/או עיריית גבעתיים.

בניה ירוקה: הבניה הירוקה תהיה בהתאם לתקן הישראלי לבניה ירוקה 5281.

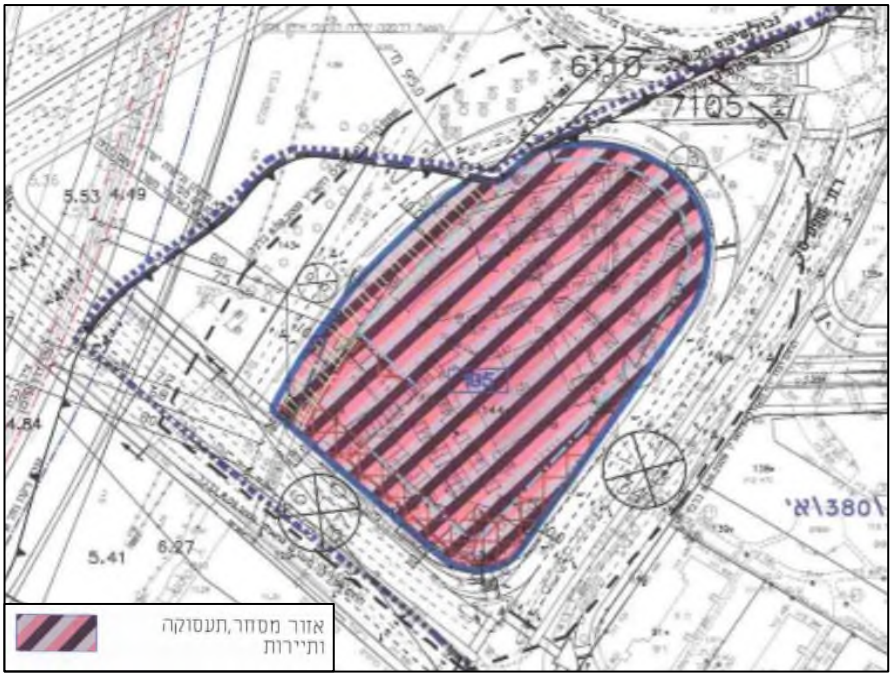
תנאים לאכלוס

- רישום זיקות הנאה, כמסומן בתשריט התכנית, בספר המקרקעין.
- הקמת חברת ניהול ואחזקה ל-10 שנים.
- אישור גורם מוסמך כי הבניה עומדת בתקן בניה ירוקה.
- הגשת מפת מדידה ערוכה בידי מודד מוסמך וחתומה על ידי אגרונום מוסמך שהמציין את האתר בו ניטעו העצים שהועתקו מתוקף היתר הבניה.

תנאים לתעודת גמר: מינוי חברת ניהול ואחזקה.

התכללות התכנית: זכויות הבניה המתווספות בגין תכנית זו, למעט זכויות הבניה הציבוריות, תתכללנה אם לא יוצאו היתרי בניה בתוך 5 שנים מיום אישור התכנית.

תשריט התכנית:



5.2. **<u>תכנית גב/מק/658 אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. מס' 7954 מיום 10.10.2018:</u>**

תכנית מפורטת לחלקה נשוא חוו"ד המסמנת אותה כמגרש 105 בייעוד מסחר תעסוקה ותיירות.

<u>מטרת התכנית:</u>

מטרת התוכנית ,שינוי הבינוי המוצע במגרש, כך שייבנו 2 מגדלים מעל קומות הבסיס, תוספת קומות ושינוי גובה המבנים המתוכננים במגרש, תוך כדי שינוי בקווי הבניין המותרים, על ותת קרקעיים.

<u>עיקרי הוראות התוכנית:</u>

א. שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב לתוספת מבנה.

ב. שינוי בגובה ומס' קומות. מעל הכניסה הקובעת: עד 78 קומות במבנה המשרדים. מתחת לכניסה הקובעת: עד 7 קומות.

ג. שינוי בקווי הבניין.

ד. הוספת שטחי שירות בתת הקרקע בהיקף של 10,543 מ"ר.

<u>הוראות:</u>

השימושים המותרים: מסחר, תעסוקה, מלונאות, משרדי עירייה.

<u>הוראות בינוי:</u>

א. החניה תהיה כולה תת קרקעית.

ב. נספח הבינוי הינו מנחה בלבד ומחייב לגבי מס' הקומות וגובה הבניינים, קווי בניין, רוחב מעברים, מדרכות ונטיעות.

ג. זיקת הנאה לדרך: לאורך רחוב ערבי נחל ורחוב אריאל שרון ייקבע שטח עם זיקת הנאה לדרך ע"פ המסומן בתשריט. הגבול הסופי של אזור זה ייקבע בתוכנית הפיתוח, בהתאם לתוכנית הדרכים ובאישור מה"ע או מי מטעמו.

ד. קווי הבניין התת קרקעיים הינם בגבולות המגרש, בהתאם לנספח הבינוי.

ה. תותר העברה של שטחים עיקריים בין הקומות מתחת לכניסה הקובעת לקומות מעל הכניסה הקובעת.

ו. הגג יפותח כחזית חמישית.

ז. אוורור החניונים לא יופנה לכיוון המדרכות והשטחים הציבוריים ולאזורי הולכי הרגל.

ח. המעבר לציבור בתוך המבנה יהיה פתוח בכל עת.

ט. מס' קומות וגובה:

- בקומת מסחר או קומת לובי, שגובהן עולה על 5 מ', תותר בניית קומת ביניים עבור מתקנים טכניים, מרחבים מוגנים וחדרי שירותים, ובלבד ששטח קומת הביניים לא יעלה על 20% משטח הקומה שתחתיה. קומות אלה לא ייספרו במניין הקומות המותר לבנייה ע"פ תוכנית זו.
- תותר תוספת של 5 קומות טכניות מעל הכניסה הקובעת, מעבר למצוין בנספח הבינוי המפורט בטבלת הזכויות, ובלבד שהגובה המירבי של הבניין לא יעלה על המצוין בטבלה מס' 5.

טבלת זכויות והוראות הבנייה:

יעוד	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
			מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת										
		גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מסחר תעסוקה ותיירות	105	10543	(1) 84200	(2) 44750	(3) 3000	73743	205693	1951	100	(4) 308	78 (5)	(6)	(6)	(6)	(6)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

תמהיל הדירות ייקבע לעת הוצאת היתר בניה ובהתאם לתקני משרד התיירות.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מתוכם: עד 8,000 מ"ר למסחר. תמהיל המסחר במבנה יקבע ע"י מה"ע לעת הוצאת היתרי הבניה.
לא פחות מ- 3,000 מ"ר ועד 6,000 מ"ר למרכז כנסים.
3,000 מ"ר עבור משרדים לעירייית גבעתיים.
(2) מתוכם 750 מ"ר עבור משרדים לעירייית גבעתיים.
(3) ניתן יהיה להעביר שטחים עיקריים בין המפלסים שמעל/מתחת לכניסה הקובעת.
(4) 320 מעפה"י.
(5) ובנוסף עד 5 קומות טכניות + מתקנים.
(6) כמסומן בתשריט.

חניה:

מס' מקומות החניה לא יעלה על 950 מקומות חניה אשר ינוהלו כחניון ציבורי, ללא הצמדה למשתמשים מסוימים. יותר שימוש משלים במתקני חנייה ובלבד שיהיו מתקנים בעלי תקן ישראלי.

הנחיות מיוחדות:

- ניתן יהיה לבצע את הקמת המבנה בשני שלבים עיקריים:

  א. שלב החלק המסחרי שבקומות התחתונות.

  ב. שלב מגדלי המשרדים.

- גשר המחבר ל"מתחם 2000" בת"א: היזמים מתחייבים להשתתף במחצית עלות בניית גשר להולכי רגל ואופניים (להלן "הגשר") שיחבר את מגרש 105 לפי התוכנית עם חלקה מס' 1 בגוש 6110 שבתחום תוכנית "מתחם 2000" ובבעלות עיריית ת"א, לכשייבנה בעתיד ע"י עיריית תל אביב, אלא אם יסכם אחרת, בכתב, בין היזמים ובין עיריית תל אביב ו/או עיריית גבעתיים.

תנאים למתן היתרי איכלוס:

- רישום זיקת הנאה, כמסומן בתשריט התוכנית, בספר המקרקעין.
- הקמת חברת ניהול ואחזקה.
- אישור הגורם המוסמך לבניה ירוקה ליישומו של תקן 5281, כמפורט בהוראות התוכנית.
- הגשת מפה, ערוכה בידי מודד מוסמך וחתומה ע"י אגרונום מוסמך, של האתר בו ניטעו העצים שהועתקו מתוקף היתר הבניה.

5.3. **<u>תכנית 503-0619783 אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 11904 מיום 17.12.2023:</u>**

גבעתיים סיטי- מרכז עסקים- מגרש 1- תוספת זכויות ושינוי ייעוד. תכנית מפורטת לנכס הנדון המסמנת את החלקה כמגרש מס' 105 בייעוד "עירוני מעורב".

<u>מטרת התכנית</u>:

מטרת התוכנית הינה הוספת שימושים וזכויות בנייה עבור מגורים להשכרה, שטחי ציבור, מרכז ספורט, מלונאות מסחר ותעסוקה, לצורך הקמת שני מגדלים מעל מסד משותף.

<u>עיקרי הוראות התוכנית</u>:

א. שינוי ייעוד הקרקע ממסחר, תעסוקה ותיירות לעירוני מעורב.

ב. שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב ותוספת זכויות בנייה עבור: 500 יח"ד מגורים להשכרה בשטח כולל של 43,950 מ"ר, תעסוקה בשטח כולל של 18,050 מ"ר, שמתוכם עד 5,000 מ"ר עיקרי למרכז ספורט. לצורך בניית מגדל צפוני למגורים והשלמת מגדל התעסוקה הדרומי לגובה של 78 קומות[2].

ג. תוספת של 2,000 מ"ר שטח כולל עבור שטחים בנויים לשימושים ציבוריים וקביעת הוראות לגביהם.

ד. ביטול הוראות לגבי מיקום מעליות, מדרגות ורמפות עליה לרחוב ממעבר הולכי הרגל שמתחת לרחוב ערבי נחל.

<u>שימושים</u>:

1. בקומות המסד יותרו:

   א. מסחר, תעסוקה, מרכז כנסים ואירועים, בידור ופנאי.

   ב. מרכז הספורט הכולל: אולמות ספורט, חדרי כושר, בריכת שחיה (פתוחה ו/או מקורה) וכדומה.

2. בגג המסד יותרו: מסחר, הצללות, קירוי, גינון ומתקני ספורט.

3. במגדלים: תעסוקה, מלונאות, מגורים לשכירות כמפורט בהוראות התוכנית.

4. שימושים לצרכי ציבור משולבים בבנייה (במגדלים ובמסד): משרדי עירייה ושימושים לצרכי רווחה, קהילה, תרבות ובריאות, גן ילדים, פעוטון.

[2] ללא תוספת בניה של מעטפת המגדל אלא באמצעות חציית קומות כפולות קיימות בהיתר ובכך מתווספות קומות למגדל קיים ללא שינוי מעטפת.

הוראות בינוי:

א. מס' קומות וגובה:

בקומות שגובהן עולה על 5 מ', תותר בניית קומות ביניים עבור מתקנים טכניים, מרחבים מוגנים וחדרי שירותים, ובלבד ששטח קומת הביניים לא יעלה על 20% משטח הקומה שתחתיה.

קומות ביניים בתת הקרקע עבור מרחבים מוגנים ו/או מעברי מילוט לא יימנו במניין הקומות המותר ע"פ תוכנית זו ויתווספו אליהן.

ב. שטח כולל של קומה טיפוסית לתעסוקה לא יפחת מ-1,100 מ"ר, למעט קומות חלקיות מיוחדות.

ג. רוחב המעבר בחללים הציבוריים/המשותפים, בין הגשרים בפרויקט ככל שייבנו, יהיה בין 4 מ' ל-5 מ' וייקבע במסגרת תוכנית הצל למתחם, כמפורט בהוראות התוכנית.

ד. הוראות לאגף המגורים:

1. כל יחידות הדיור תהיינה באגף הצפוני בלבד.
2. למבנה המגורים תהיה כניסה נפרדת, מבואה נפרדת ומעליות נוסעים נפרדות משאר הבניין.
3. ייבנו סה"כ 500 יחידות בתמהיל הבא:

א. 85 יח"ד בשטח של 40-40 מ"ר ליח"ד.

ב. 330 יח"ד בשטח של 50-60 מ"ר ליח"ד.

ג. 85 יח"ד בשטח של 65-80 מ"ר ליח"ד.

ד. כל שטחי יחידות הדיור יחושבו כשטח "פלדלת".

4. 300 יח"ד תהיינה לשכירות ל-25 שנה בבעלות אחודה, מיום מתן תעודת גמר למגורים. 200 יח"ד תהיינה לשכירות לצמיתות בבעלות אחודה.
יחידות הדיור מכל קטגוריה ירוכזו בקומות רציפות בתוך המבנה. הבעלות האחודה תכלול לא פחות מ-100 יח"ד רציפות.
5. לשטחים עבור יחידות הדיור כמפורט לעיל יתווספו שטחים עיקריים לרווחת הדיירים בהיקף של עד 2,750 מ"ר, כמפורט בטבלה 5.
6. פתרון המיגון יהיה ככל הינתן באמצעות ממ"קים.

ה. הוראות לשטחים ציבוריים מבונים:

1. לשטחים הציבוריים יתווספו ויוצמדו שטחים לחצרות ע"פ דרישות משרד החינוך לעת הוצאת ההיתר.
2. גני הילדים יופנו ככל הניתן לכיוון מזרח.
3. השטחים הציבוריים ייבנו ברמת מעטפת.

ו. בצד המערבי בצמוד לרחוב ערבי נחל יבוטל המעבר המאושר בתת הקרקע, לרבות ביטול הרמפה, המדרגות ושתי מעליות הנוסעים (הציבוריות) לעליה בתחום הכיכר ובתת הקרקע.

ז. מלונאות: תכנון המלון, במידה וייבנה, יעמוד בתקנים הפיזיים של משרד התיירות לתכנון וסיווג מתקני אכסון מלונאי. כל היחידות המלונאיות תהיינה בבעלות אחודה.

<u>הנחיות מיוחדות:</u>

בגג קומות המסד יוגדר שטח של כ-3,400 מ״ר פתוח לשימוש הציבור (כולל שטח לחצרות גני הילדים ככל שיידרשו), בהתאם לשעות הפעילות של אחד השימושים הציבוריים או הסחירים.

בשטח זה יותרו קירוי והצללה בהיקף של כ-1,000 מ״ר, מסחר שלא יפחת מ-100 מ״ר וגינון.

לא ניתן יהיה להמיר שטחים אלה לשימושים אחרים.

תותר הקמת מיגון אקוסטי שקוף בתחום זה.

טבלת זכויות והוראות בניה:

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	סה"כ שטחי בניה					מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי
עירוני מעורב	מסחר תעסוקה ותיירות	105	10543	103500 (1)	32750			136250									
עירוני מעורב	מגורים	105	10543	29750 (2)	14200			43950			500						
עירוני מעורב	מבנים ומוסדות ציבור	105	10543	4400 (3)	1350 (4)			5750									
עירוני מעורב	<סך הכל>	105	10543	137650	48300	10000 (5)	66743	262693	2492	100	500	313 (6)	78 (7)	7	(8)	(8)	(8)

יעוד	שימוש	תאי שטח	קו בנין (מטר)
			קדמי
עירוני מעורב	מסחר תעסוקה ותיירות	105	
עירוני מעורב	מגורים	105	
עירוני מעורב	מבנים ומוסדות ציבור	105	
עירוני מעורב	<סך הכל>	105	(8)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א) תמהיל המלונאות, ככל שיהיה, ייקבע לעת הוצאת היתר בניה ובהתאם לתקני משרד התיירות.

ב) בנוסף לשטחים העיקריים יתווספו שטחים למרפסות מקורות בהיקף של עד 12 מ"ר בממוצע ליח"ד. לא ניתן יהיה להמיר את שטחי המרפסות לשטחים בשימוש אחר.

ג) ניתן להמיר עד 10% מהשטחים העיקריים לשטחי שירות מעל הכניסה הקובעת.

ד) יותר ניוד של עד 10% בין השימושים הסחירים, לא כולל שימוש למגורים.

ה) בתחום ההנחיות המיוחדות שעל גג קומות המסד יותרו בנוסף קירוי והצללה בהיקף של כ- 1,000 מ"ר, ומסחר שלא יפחת מ- 100 מ"ר. לא ניתן יהיה להמיר שטחים אלה לשימושים אחרים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מתוכם: עד 8,000 מ"ר למסחר. עד 6,000 מ"ר למרכז כנסים וארועים. עד 5,000 מ"ר למרכז ספורט. השטח העיקרי לתעסוקה לא יפחת מ- 74,150 מ"ר בכפוף לס"ק (ד) לעיל.

(2) מתוכם עד 2,750 מ"ר עבור שטחים משותפים לרווחת הדיירים. לא יותר לנייד שטחים אלו לטובת הגדלת שטח יח"ד.

(3) מתוכם 3,000 מ"ר עבור משרדים לעיריית גבעתיים ו- 700 מ"ר לגני ילדים, פעוטון וכד' וכפי שייקבע לעת התכנון המפורט.

(4) מתוכם 750 מ"ר עבור משרדים לעיריית גבעתיים ו- 300 מ"ר עבור גן ילדים, פעוטון וכד'. לא כולל שטח עבור חצרות ו/או מרפסות.

(5) לא יותר לנייד שטח זה מעל הקרקע.

(6) 325 מעפה"י.

(7) ובנוסף עד 5 קומות טכניות + מתקנים.

(8) כפי המסומן בתשריט.

<u>תנאים בהליך הרישוי:</u>

- תנאי להיתר בניה למלונאות יהיה עמידה בתקנים הפיזיים של משרד התיירות.
- תנאי להיתר בניה לגובה העולה על 325 מ' מעפה"י יהיה קבלת אישור משרד הביטחון ורת"א לגובה המבנה.
- תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת הקמת השטחים הציבוריים והחצרות המוצמדות להם והבטחת רישומם ע"ש העירייה.
- תנאי להיתר בניה יהיה אישור הועדה המקומית לתוכנית עיצוב אדריכלי ונופי, אשר יכלול התייחסות לנושאים אותם תמצא לנכון לעדכן ביחס לתוכנית קודמת, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות: לפיתוח ועיצוב המבנים, תנועה, נטיעות, נגישות, חירום, פינוי אשפה, סביבה, אוורור וניהול נגר, תקן בנייה ירוקה.
- ניתן יהיה לבצע את הקמת הפרויקט בשלבים, בהתאם לבחינה בתוכנית העיצוב האדריכלי והנופי.
- תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה אישור תוכנית צל ע"י הועדה המחוזית, לנושא המעברים והגשרים, לרבות ביסוסם, מפלס הפיתוח ופירוט מהלך הולכי הרגל.
- תנאי למתן היתר בניה יהיה הבטחת מימוש הגשר הצפוני והבטחת רישום זיקת הנאה במעברים בין הגשרים.
- גשר המחבר ל"מתחם 2000" בת"א:

תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת ביצוע בניית הגשר להולכי רגל ואופניים (להלן "הגשר") שיחבר את מגרש 105 עם התוכנית המאושרת מצפון (מס' 507-0367482- תא/4206- מגדל בין ערים).

<u>חניה:</u>

- מס' מקומות החניה לא יעלה על 950 מקומות חניה מאושרים מתוכנית קודמת. החניות ינוהלו כחניון ציבורי, כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה.

ייקבעו 1,500 חניות אופניים במפלס המרתף העליון בנגישות מיטבית.

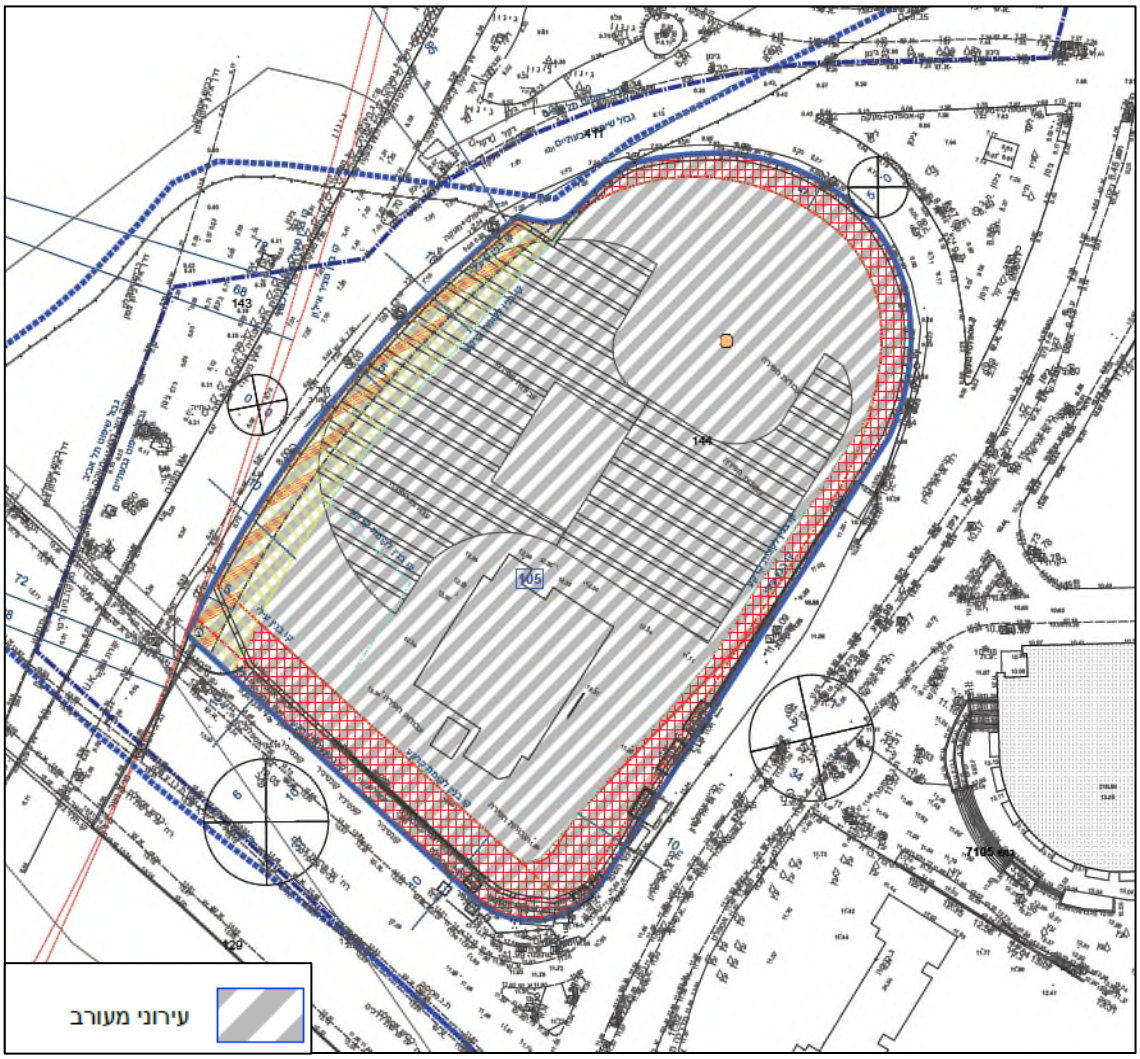
<u>תנאים למתן היתרי איכלוס:</u>

- רישום זיקות הנאה, כמסומן בתשריט התוכנית, בספר המקרקעין. הגבול הסופי של זיקות ההנאה ייקבע בתוכנית הפיתוח שתאושר ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
- הקמת חברת ניהול ואחזקה.

<u>מימוש התוכנית:</u>

- ככל שבתוך 5 שנים מיום מתן תוקף לא יוצא היתר בניה מכוח תוכנית זו, התוכנית תתכלה ותחול התוכנית המאושרת. תינתן אפשרות להארכה ב-5 שנים נוספות בסמכות מקומית, ככל שתתקבל החלטה טרם פקיעת התוכנית.

תשריט התכנית:



6. רישוי

6.1. להלן ריכוז מסמכי הרישוי הרלוונטיים לנכס הנדון כמפורט באתר הועדה המקומית לתו"ב גבעתיים:

מס' היתר בניה	מהות ההיתר	תאריך הוצאת היתר
20180024	הריסה ופינוי המבנים הקיימים במגרש 1 בסיטי דיפון וחפירה כולל גידור תוואי העבודה	05.03.2018
20180024(2)	עדכון קו דיפון וחפירה	17.07.2019
20180024(3)	הקמת 7 קומות מרתפים	26.02.2020
20180024(4)	הקמת בניין למטרות מסחר ומשרדים ומרכז כנסים על מגרש 1 בסיטי הכולל: מבנה משרדים בן 59 קומות מעל קומת כניסה קובעת, 2 קומות מסחר + קומת מרכז כנסים ומשרדים (עירייה) + 2 קומות משרדים (עירייה) ו- 51 קומות משרדים + 3 קומות טכניות. ומעל קומת מסחר קבורה ו- 6 מרתפים קיימים לפי היתר 20180024(3)	11.04.2022
20240022	תוספות ושינויים להיתר מס' 20180024(3) שניתן להקמת 7 קומות מרתפים, ולהיתר מס' 20180024(4) שניתן להקמת מגדל בן 60 קומות, הכולל: - שינויים פנימיים בקומות המרתף, מסד הבניין והמגדל. - תוספת של 2 קומות למסד הבניין הכוללות שימושי מסחר ובריכה מקורה, 9 קומות משרדים וקומה טכנית. - השלמת הבניין למגדל בן 72 קומות שכולל בתוכן 5 קומות מסד מעל 7 קומות מרתף קיים וכמפורט להלן: מרתפים 2-7 הסטת קיר דיפון בפינה המערבית לצורך התאמת התוואי לקו שפדן קיים, הקטנת גרעין צפוני ושינויים פנימיים להתאמת תכנון. מרתף 1- הקטנת גרעין צפוני, שינויים פנימיים להתאמת תכנון ותוספת מרחב מוגן במפלס ביניים. הקטנת שטחי מסחר (סופרמרקט) לשטחי מערכות טכניות. קומת קרקע וקומות מסד 1+2. קומות קיימות מהיתר קיים, הקטנת הגרעין הצפוני, התאמת המעטפת ושינויים פנימיים. הקטנת שטחי מסחר בקומות 0-1. הוספת שתי קומות מסד (במקום קומות טיפוסיות 3-4 בהיתר קיים) הכוללות השלמת שטחי כנסים, מטבחים, משרדים בקומה 3, מסחר ובריכה מקורה בקומה 4. העלאת קומות המשרדים 3-56 (בהיתר קיים) בשתי קומות מעלה לקומות 5-58 (בשל הגבהת מסד הבניין בשתי קומות) כולל שינויים פנימיים מינורים, עיבוי קירות קונסטרוקטיבים, התאמת עמודים ומעטפת. הקצאת שטחי הציבור המבונים לקומות 6-8 תוספת 9 קומות טיפוסיות 59-67. העתקת 3 קומות טכניות (57-59 בהיתר קיים) לקומות עליונות 68-70 והוספת קומה טכנית חדשה (קומה 71) גג עליון (קומה 72)	01.05.2024

6.2. **<u>החלטת ועדה לאישור תכנית בקשה להיתר מס' 20240232 (היתר מס' 6) מיום 31.08.2025</u>**

מהות הבקשה: תוספות ושינויים מהיתרי בניה להקמת מגדל המגורים "ביונד" במתחם הסיטי גבעתיים בהתאם לתכנית מס' 503-0619783, הכוללים:

- ביטול מעבר תת קרקעי בכפיפות לתב"ע בתוקף – ביטול החיבור אל המעבר (מדרגות, רמפה ומעליות) והוספת צוברי גז.
- תוספת קומה טכנית וגג טכני זמנית בתחום מגדל המגורים העתידי מעל קומות המסד.
- תוספת 3 רפות בחללים כפולים בצמרת המגדל להשלמת מגדל בן 76 קומות, כך שיתווספו 3 קומות למבנה ללא שינוי בגובה.
- שינויים בשטחי הבניה והשימושים, כולל תוספות שטחים לתעסוקה ומרכז ספורט.

<u>להלן סיכום שטחי הבניה בפרויקט, עפ"י תכנית הבקשה להיתר:</u>

קומה	שימוש	שטח עיקרי במ"ר	שטחי שירות במ"ר	סה"כ
מרתפים 7-4, 2	שירות		46,618.62	46,618.62
מרתף 3	מסחר	2.01	9,787.74	9,789.75
מרתף 1	מסחר	1,563.82	7,109.41	8,961.70
מרתף 1	משרדים	288.47		
קומת קרקע	מסחר	1,738.33	4,354.37	6,092.70
1	שירות		163.37	163.37
2	מסחר	1,889.11	3,277.69	5,166.80
3-4	כנסים ואירועים	4,979.26	3,236.00	11,002.15
3-4	משרדים	2,786.89		
5	מרכז ספורט	4,153.87	1,610.84	5,764.71
6	שירות		1,437.05	1,437.05
7	משרדים	701.34	824.76	1,526.10
8-9	משרדי עירייה	2,205.34	762.42	2,967.76
10	משרדים	339.19	340.34	1,474.19
10	משרדי עירייה	794.66		
11-73	משרדים	79,972.25	19,744.38	99,716.63
74	שירות		1116.08	1116.08
74 גלריה	משרדים	275.27	22.9	298.17
75	משרדים	50.04	1,088.84	1,138.88
76-77	שירות		1,705.86	1,705.86
סה"כ שטח עילי		**99,885.55**	**39,684.90**	**139,570.45**
סה"כ שטח תת"ק		**1,854.30**	**63,515.77**	**65,370.07**

Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado

Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

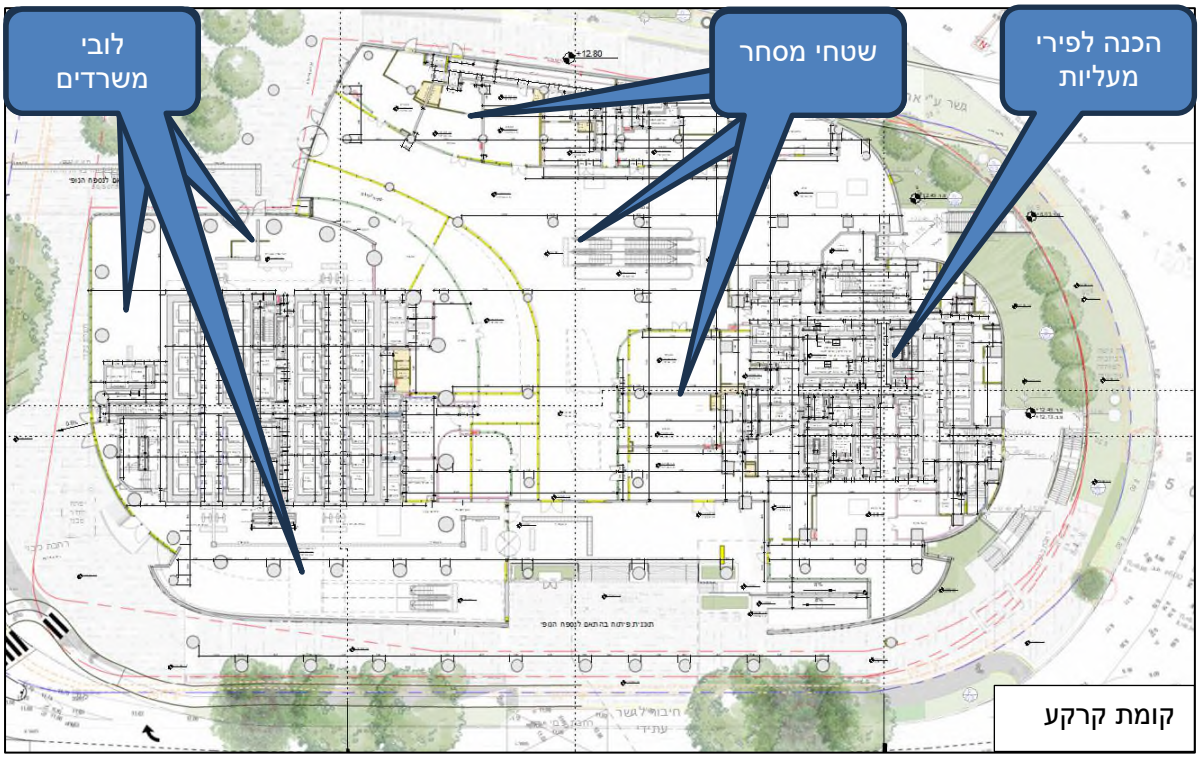
רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

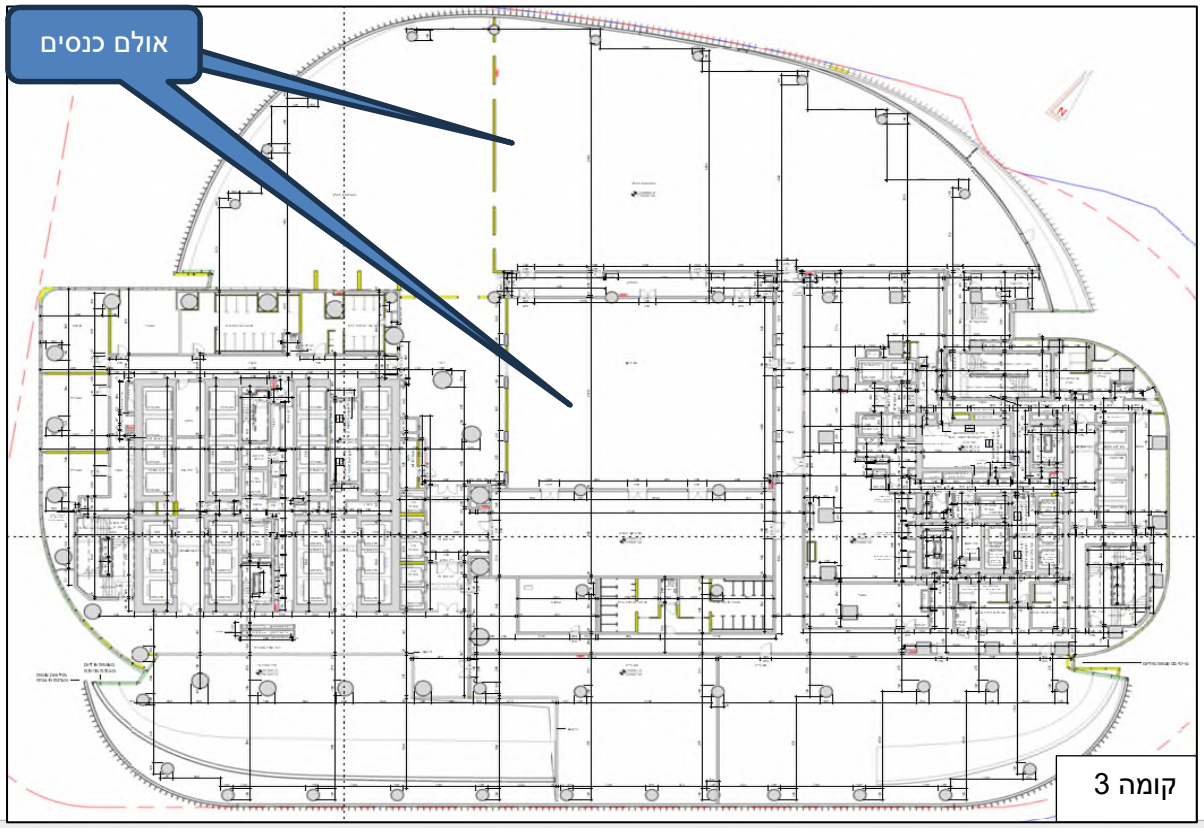
יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו

תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס

<u>תשריטי המגדל וקומות טיפוסיות:</u>

<u>קומות הפודיום</u>





טלפון: 03-6952020 | פקס: 03-6952035 | כתובת: רחי הירקון 99, תל אביב 6343266 | דוא"ל: office@krs-realestate.com

Phone: 00-972-3-695-2020 | Fax: 00-972-3-695-2035 | Address: HaYarkon st. 99, Tel-Aviv 6343266 | Email: office@krs-realestate.com

Konforti Raviv Goldenberg

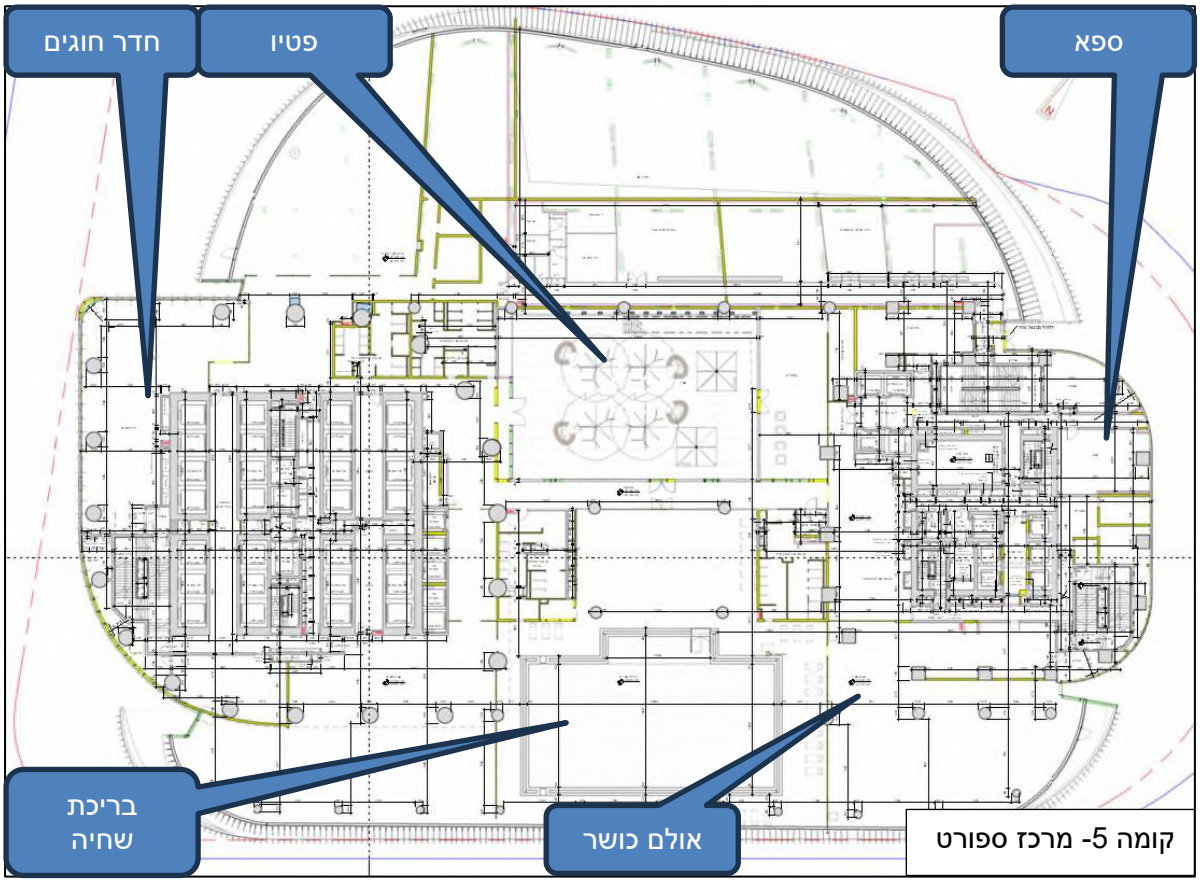
Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

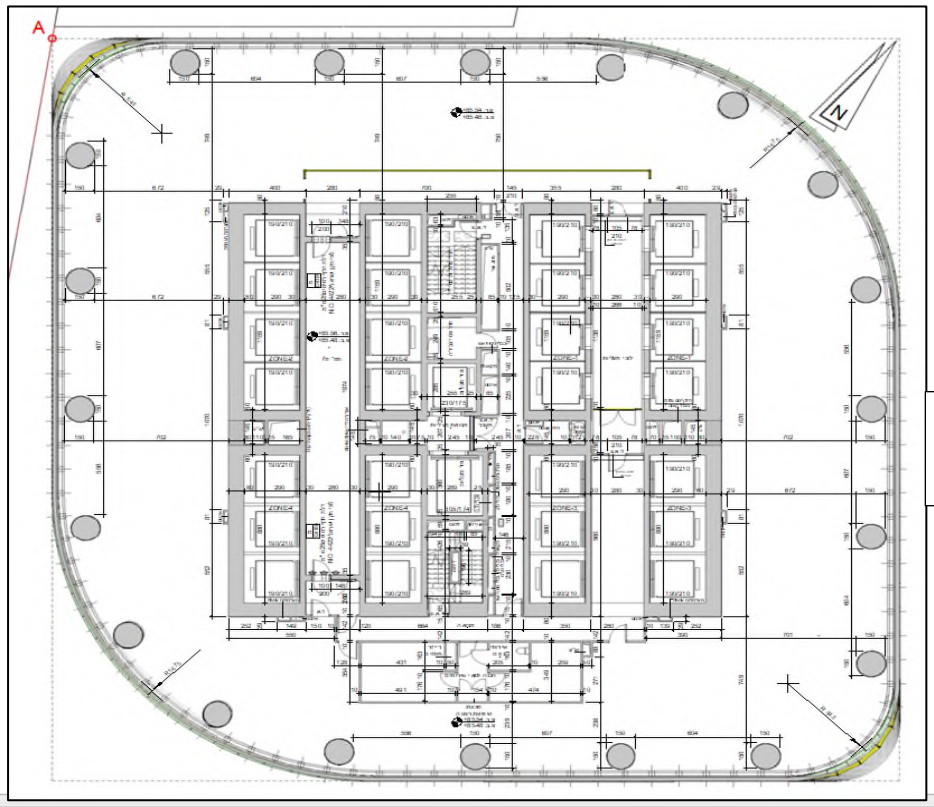
קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס



קומה 5- מרכז ספורט



קומה 17 – קומה טיפוסית בזון 1 (8-27)

טלפון: 03-6952020 | פקס: 03-6952035 | כתובת: רחי הירקון 99, תל אביב 6343266 | דוא"ל: office@krs-realestate.com

Phone: 00-972-3-695-2020 | Fax: 00-972-3-695-2035 | Address: HaYarkon st. 99, Tel-Aviv 6343266 | Email: office@krs-realestate.com

Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephie Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado

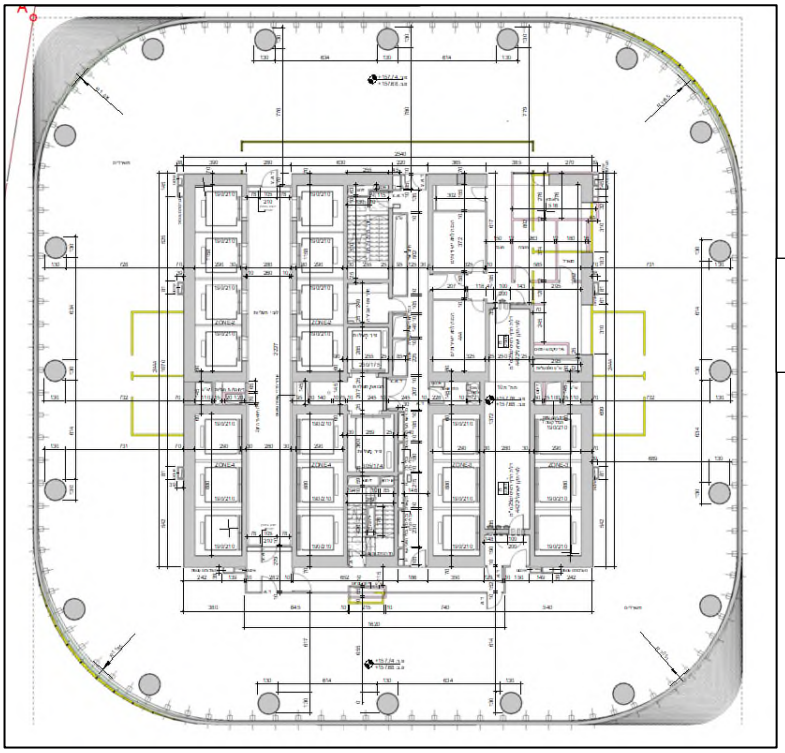
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

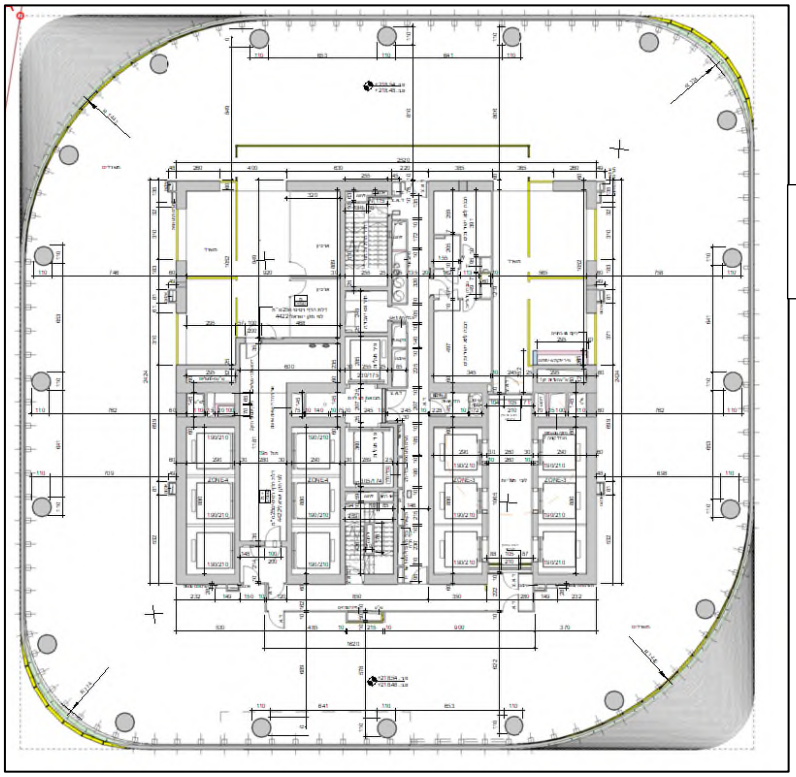
רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו

תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס



קומה 36 – קומה טיפוסית
בזון 2 (28-44)



קומה 52 – קומה טיפוסית
בזון 3 (45-59)

Konforti Raviv Goldenberg

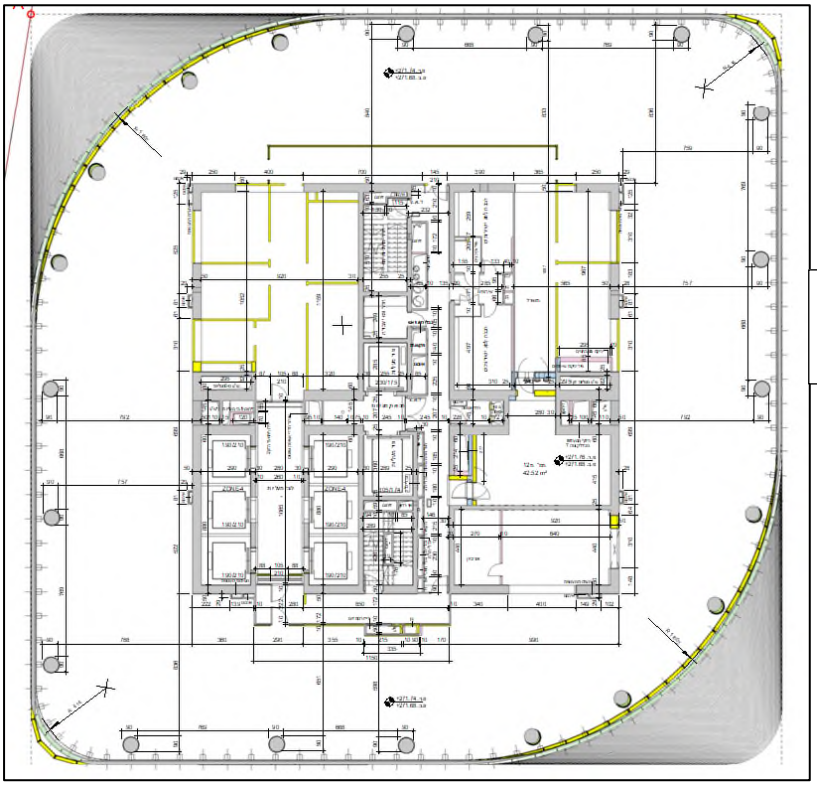
Rafael Konforti, Sephic Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס



קומה 66 – קומה טיפוסית
בזון 4 (60-73)

<u>חתך קומות פודיום וקומות מרתף</u>



טלפון: 03-6952020 | פקס: 03-6952035 | כתובת: רחי הירקון 99, תל אביב 6343266 | דוא"ל: office@krs-realestate.com

Phone: 00-972-3-695-2020 | Fax: 00-972-3-695-2035 | Address: HaYarkon st. 99, Tel-Aviv 6343266 | Email: office@krs-realestate.com

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו

תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס

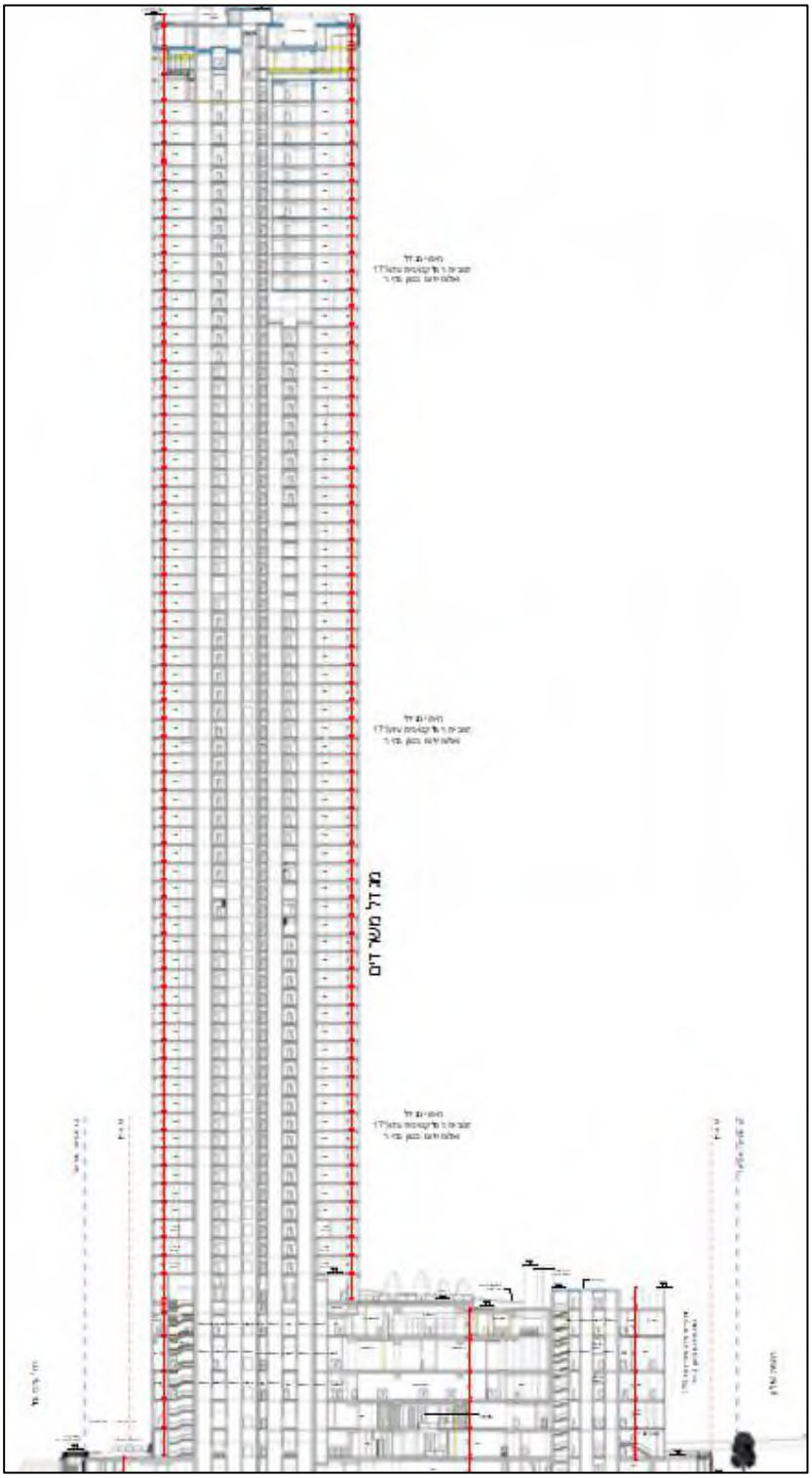
Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephic Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado

Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

<u>חתך מגדל משרדים</u>



7. מצב משפטי

7.1. נסח רישום מקרקעין

להלן פרטי הנכס עפ"י העתק רישום מפנקס הזכויות הרשום בלשכת רישום מקרקעין תל אביב – יפו והופק מהאינטרנט ביום 08.02.2026:

גוש:	7105		
חלקה:	144		
שטח רשום במ"ר:	10,540		
בעלויות:	היכנותא בע"מ	18.84%	
	יוניון נכסים בע"מ	39.19%	
	תדהר סיטי גבעתיים בע"מ	39.19%	
	כוכבי דורון	2.78%	
משכנתאות:	2 משכנתאות מדרגה ראשונה לטובת בנק הפועלים בע"מ, ללא הגבלת סכום על הבעלות של תדהר סיטי גבעתיים בע"מ, עבור 39.19% מהנכס, אחת מיום 03.01.2017 ואחת מיום 16.04.2024		
	משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק הפועלים בע"מ, ללא הגבלת סכום, הלווה תדהר סיטי גבעתיים בע"מ על הבעלות של יוניון נכסים בע"מ		
	משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק הפועלים בע"מ, בסכום של 950 מיליון ₪, שם הלווה תדהר סיטי גבעתיים בע"מ על הבעלות של כוכבי דורון		
	משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק הפועלים בע"מ, ללא הגבלת סכום, הלווה תדהר סיטי גבעתיים בע"מ על הבעלות של היכנותא בע"מ		
הערות:	הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27 לטובת הועדה המקומית גבעתיים. 1. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם המסומנים בצבע ורוד יועדו לשמש את כל בעלי הדירות ויהוו רכוש משותף. 2. שטח המרתף המסומן בצבע סגול הינו שטח חניה ולא ניתן להצמיד יותר משתי חניות ליח"ד אחת. 3. השטח במרתף ובקומת העמודים מסומן בצבע כתום הינו שטח למחסנים המוצמדים לדירות ולא ניתן להצמיד יותר ממחסן אחד ליחידת דיור אחת. 4. השטח בקרקע המסומן בצבע אדום הינו שטח זיקת הנאה להרחבת הדרך ותשתיות ציבוריים שיירשם לטובת עיריית גבעתיים.		

7.2. **<u>הסכם בין יורוקום נדל"ן בע"מ לבין הימנותא מיום 19.08.2009</u>**

הועבר לעיוננו הסכם שנחתם בין יורוקום לבין הימנותא, ממנו עולים, בין היתר, הפרטים הבאים:

- יורוקום (שהייתה בעלת חלק מהזכויות בנכס הנדון ותדהר ויוניון נכנסו בנעליה) יוזמת לגבי המגרש תב"ע להגדלת זכויות בניה לתעסוקה ומסחר והגבהת המבנה שייבנה.
- הימנותא תשלם ליורוקם בעבור ייזום התב"ע ובעבור ניהול והבניה של הפרויקט, תשלום בשיעור של 12% מעלות הבניה של זכויות הימנותא בפרויקט, בצירוף מע"מ (להלן: "דמי הייזום").
- מוסכם בין הצדדים כי ליורוקום תוקנה הזכות לאחר השלמת הפרויקט לנהל את הפרויקט שיבנה. בתמורה תשלם הימנותא ליורוקום דמי ניהול וייזום בשיעור של 12% מדמי השכירות שיגיעו לה.

7.3. **<u>הסכם שיתוף מיום 09.02.2016 בין תדהר ויוניון לבין דורון כוכבי</u>**

בהסכם השיתוף נקבע, בין היתר, כי הפרויקט, על כל שטחיו, יהא בבעלות משותפת כל הצדדים, עפ"י יחס זכויותיהם במקרקעין, ללא חלוקה בעין. ניהול והשכרת הפרויקט תבוצע ע"י תדהר תמורת שכ"ט שיקבע בין תדהר ובין יוניון .

בכוונת הצדדים להקים את הפרויקט ולהחזיק את הפרויקט כנכס מניב .סיום ההתקשרות בין הצדדים תהא לאחר שהנכס יתפקד כנכס מניב ובמידה והצדדים ימכרו הנכס לצד שלישי.

אופציה ליזם:

כוכבי מעניק ליזם אופציה בלתי חוזרת ל- 20 שנים לרכוש את כל זכויותיו של כוכבי. מחיר התמורה ייקבע בהתאם למנגנון המפורט בהסכם, בין היתר, ע"י קביעת שמאי מכריע. מחיר התמורה יהווה את הסך שיתקבל מסכום שווי הזכויות (ע"י השמאי) בתוספת פרמיה של 10%.

7.4. **<u>תוספת להסכם שיתוף מיום 23.06.2016</u>**

הועבר לעיוננו תוספת להסכם שיתוף שנחתם בין תדהר ויוניון לבין הימנותא, ממנו עולים, בין היתר, הפרטים הבאים:

- היזם (תדהר ויוניון) נכנס בנעלי יורוקום בקשר עם הסכם השיתוף. הימנותא מאשרת כי הקמת הפרויקט על כל היבטיו יעשו לפי החלטת היזם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- הפרויקט על כל שטחיו יהיה בבעלות משותפת של הצדדים על פי יחס זכויותיהם במקרקעים ללא חלוקה בעין. בכוונת הצדדים להחזיק את הפרויקט כנכס מניב משותף, ובכלל זאת, להשכיר את היחידות בפרויקט ביחד.
- ביחס לניהול והשכרת הפרויקט לאחר בנייתו יחולו הוראות הסכם השיתוף – דהיינו הימנותא תשלם תשלום של 12% מדמי השכירות שיגיעו לה ליזם.

7.5. **<u>הסכם עסקה משותפת בין תדהר ליוניון מיום 12.01.2016</u>**

הועבר לעיוננו הסכם שנחתם בין תדהר לבין יוניון, ממנו עולים, בין היתר, הפרטים הבאים:

- "העסקה המשותפת" / "הפרויקט" – ייזום, תכנון, הקמה, שיווק וניהול המבנה / המבנים אשר יתוכננו וייבנו באופן התואם לתכנית, ובהתאם להיתר הבניה, לרבות מרתפי החניה ולרבות כל השטחים שייבנו בתחום המקרקעין.
- תדהר השקעות ג.ב בע"מ תבצע את ניהול העל של הפרויקט, עבור הצדדים.
- עבור ייזום הפרויקט ושירותי ניהול העל, תדהר תהיה זכאית מיוניון לתשלום בגובה של 4% בתוספת מע"מ מכלל עלויות יוניון בהקמת הפרויקט.
- תדהר לבדה תהיה זכאית לקבלת **דמי הייזום** מהימנותא עד לסכום השווה לתשלום בגובה של 4%, בתוספת מע"מ כדין מכלל עלויות הימנותא בהקמת הפרויקט ואלה ישולמו מהימנותא לתדהר בלבד. מוסכם על הצדדים כי ככל ודמי הייזום של הימנותא יהיו גבוהים מהסך האמור, ההפרש יתחלק בין הצדדים לפי יחס השיתוף ביניהם.
- מוסכם על הצדדים כי הם יהיו זכאים לקבל יחד את דמי הניהול והייזום הקבועים בסעיף 4.2 להסכם עם הימנותא (12% מדמי השכירות שמגיעים להימנותא) ואלה ישולמו על ידי הימנותא לצדדים להסכם זה, לפי יחס השיתוף ביניהם.
- תדהר או חברה אחרת הנמנית עם קבוצת תדהר תבצע את ניהול תכנון הפרויקט. **בתמורה לניהול התכנון הרישוי והפיקוח**, החברה תהא זכאית לתמורה מבעלי הזכויות במקרקעין בסך של 3% מתוך כלל עלויות הביצוע והתכנון של הפרויקט בלבד.

<u>להלן סיכום התשלומים המגיעים לתדהר כפי שעולה מהסכמי השיתוף המתוארים לעיל:</u>

שירות	משלם	שיעור התשלום
ייזום הפרויקט ושירותי ניהול העל	יוניון	4% בתוספת מע"מ מכלל עלויות יוניון בהקמת הפרויקט
ניהול הפרויקט והשכרת השטחים, כולל השטחים של הימנותא	הימנותא	12% מדמי השכירות המגיעים להימנותא מהשכרת השטחים המיוחסים לה (בחלוקה עם יוניון, כלומר 50% לתדהר), בהתאם לחוו"ד משפטית שנמסרה מהחברה.
ניהול התכנון, הרישוי והפיקוח של הפרויקט	בעלי הזכויות במקרקעין	3% מכלל עלויות הביצוע והתכנון של הפרויקט בתוספת מע"מ

7.6. **<u>הסכם משנת 2018 בין עיריית גבעתיים לבין תדהר, יוניון, הימנותא ודורון כוכבי</u>**

מההסכם עולה, בין היתר, כי העירייה נאותה לתמוך בקידום תכניות בניין עיר שהוגשו באזור הסיטי גבעתיים אשר הוסיפו זכויות בניה רבות, וזאת כנגד התחייבות בעלי המקרקעין והיזמים לשאת בהפרש עלויות משימות ההקמה ושיפור תשתיות על באזור הסיטי של גבעתיים.

העירייה מתחייבת כי תבצע על חשבונה את כל משימות ההקמה ושיפור התשתיות באופן שלא יעכב קבלת היתרי בניה או אכלוס, בכפוף לתשלום סכום המימון.

כפי שנמסר מהחברה, כל הסכום בגין שיפור התשתית באזור הנ"ל שולם לרשות המקומית.

<u>עוד עולה מן ההסכם לעניין הקמת שטחי העירייה כדלקמן</u>[3]:

- שטחי העירייה יהוו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.
- שטחי המשרדים עבור העירייה ייבנו ברמת מעטפת.
- העירייה תישא במלוא עלות ההקמה של שטחי העירייה לפי COST + 12%-17%.
- שטחי העירייה ימוקמו בין קומות 1-40 לפי שיקול דעת היזם.
- התשלום בגין שרותי הבניה יבוצע עם מסירת משרדים לרשות המקומית.

7.7. **<u>כתב התחייבות לעניין ביצוע הגשר מיום 16.05.2019</u>**

מכתב ההתחייבות, אשר בא להוסיף על תנאי ההסכם שנחתם מול עיריית גבעתיים בשנת 2018.

בהתאם למסמך עולה כי חב' תדהר ויוניון מתחייבים לשאת בעלויות תכנון וביצוע של כל שינוי תכנוני שיתבקש ביחס ל"תכנית התאום הראשוני".

כפי שנמסר מהחברה עולה כי מדובר בביצוע הגשר.

7.8. **<u>טיוטת הסכם דמי שימוש בשטח להתארגנות עם עיריית גבעתיים</u>**

בהתאם לטיוטת הסכם בין עיריית גבעתיים לתדהר ויוניון, עולים, בין היתר, הפרטים הבאים:

- תקופת ההסכם מחל מיום 15.01.2025 ועד ליום 14.01.2026.
- דמי השימוש בעבור השימוש בשטח להתארגנות עד ליום 13.01.2025 יעמוד על סך של 2,798,061 ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישולם במועד חתימת ההסכם, בקיזוז מקדמה ששולמה בסך של 2,504,106 ₪.
- דמי השימוש בעבור השימוש החל מיום 14.01.2025 ועד לתום התקופה יעמוד על סך של כ-1,465,643 ₪.

הסכום שולם לרשות המקומית ע"י היזמים.

[3] שטח מבני הציבור אשר ייבנו על חשבון העירייה הינו: 3,000 מ"ר עיקרי + 750 מ"ר שירות = 3,750 מ"ר ברוטו.

7.9. **ריכוז הסכמי שכירות בפרויקט:**

להלן ריכוז הסכמי השכירות והחוזים בתהליכי חתימה[4] בפרויקט, לא מצוינים שטחים אשר בשלבי מו"מ אולם טרם סוכמו תנאים מסחריים.

משרדים

שוכר	מהות המושכר	תאריך חתימה	תאריך תחילת השכירות	תקופת השכירות ה-1	גרייס	תקופות אופציה	שטח ברוטו במ"ר / מס' חניות	קומות	דמי שכירות במ"ר	רמת גמר / מעטפת	דמ"ש ממודד למ"ר
שוכר א'	משרדים	13/03/2023		10 שנים	4.5 חודשים	אופציה ראשונה ושניה 5 שנים כ"א אופציה שלישית 50 חודשים	6,937	12-15	₪ 90	מעטפת	₪ 98
	מקומות חניה						35		₪ 1,200		₪ 1,305
שוכר ב'	משרדים	22/05/2024	31/12/2026	10 שנים	4 חודשים	2 תקופות אופציה בנות 5 שנים כ"א	4,700	4-5	₪ 85	מעטפת	₪ 90
	מקומות חניה						25.00		₪ 1,200		₪ 1,267
	אולם כנסים	28/04/2025		10 שנים			5,700				
שוכר ג'	משרדים	19/09/2022		10 שנים	5 חודשים	3 תקופות אופציה: 2 תקופות בנות 5 שנים כ"א ואופציה שלישית בת 57 חודשים.	31,220	28-44	₪ 87	מעטפת	₪ 96
	מקומות חניה						273.00		₪ 1,150		₪ 1,265
שוכר ד'	משרדים	30/12/2025	01/01/2027	3 שנים	4 חודשים	3 שנים	3,571	45-46	₪ 158	גמר	₪ 158
	מקומות חניה						25.00		₪ 1,250	גמר	₪ 1,250
שוכר ה'	משרדים	31/12/2025	31/12/2026	5 שנים	חודש	5 שנים	3,508	16-17	₪ 140	גמר	₪ 140
	מקומות חניה						10.00		₪ 1,250		₪ 1,250
שוכר ו'	משרדים	30/12/2025	01/06/2027	5 שנים	3 - חודש חודשים	5 שנים	3,533	21-22	₪ 138	גמר	₪ 138
	מקומות חניה						20.00		₪ 1,250		₪ 1,250
הסכמים בשלבי חתימה											
שוכר ז'	משרדים		01/08/2027	10 שנים	9 חודשים	2 תקופות אופצ' בנות 5 שנים כ"א	22,000	63-73	₪ 136 / ₪ 125	מעטפת	
	מקומות חניה						413.00		₪ 1,200		
	מחסן						400		₪ 42		
שוכר ח'	משרדים		01/04/2027	5 שנים		אופציה ל5 שנים נוספות	3,563	47-48	₪ 165	גמר	
	מקומות חניה						30.00		₪ 1,350		
שוכר ט'	משרדים		01/01/2027	10 שנים	3 חודשים		1,756	18	₪ 83	מעטפת	₪ 89
	מקומות חניה						9		₪ 1,150		₪ 1,240

[4] הסכמים אשר הפן העסקי סוכם בין הצדדים ונוסח ההסכם בשלבי עריכה מתקדמים לקראת חתימה.

שטחי מסחר- הסכמים בשלבי חתימה

שוכר	מהות המושכר	תאריך חתימה	תאריך תחילת השכירות	תקופת השכירות ה-1	גרייס	תקופות אופציה	שטח ברוטו במ"ר / מס' חניות	קומות	דמי שכירות במ"ר
שוכר י'	חדר כושר		31/03/2027	5 שנים		2 תק' אופצ' בנות 5 שנים כ"א	3,485	4	
	מקומות חניה						2		₪ 1,350
שוכר י"א	מסעדה		01/08/2026	10 שנים	6 חודשים	3 תק' אופצ' בנות 5 שנים כ"א	234	2	₪ 170
	מחסן						30		₪ 45
שוכר י"ב	גלידריה		01/08/2026	4 שנים	5 חודשים	2 תקופות בנות 4 שנים כ"א	76	קרקע	₪ 220
	מחסן						12-14		₪ 50
שוכר י"ג	מסעדה		01/08/2026	65 חודשים	5 חודשים	3 תקופות אופציה בנות 5 שנים כ"א	165	קרקע	₪ 250
	מחסן						20-44		₪ 50
שוכר י"ד	מסעדה		01/08/2026	5 שנים		2 תקופות בנות 5 שנים כ"א	150		₪ 220
							40		₪ 40
שוכר ט"ו	מטבח		מרץ 27 דצמבר 26	65 חודשים	5 חודשים	2 תקופות בנות 5 שנים כ"א	675	4	₪ 50,000
	שטח תפעולי						173	מינוס 1	
	מפעל מזון						173		
שוכר ט"ז	חנות						231		₪ 220

סיכום שטחים פנויים להשכרה ושטחים מושכרים/בשלבי חתימה:

מהות	שטח להשכרה במ"ר	מושכר / שלבי חתימה	יתרה	הערות
מקומות חניה	950	842	108	
סה"כ שטח משרדים	123,908	80,788	43,120	
סה"כ שטח מסחר עילי	5,041	1,704	3,337	
מחסנים	4,032	688	3,344	
מסחר גג	958		958	
מסחר מרתף	450		450	
משרדים מרתף	200		200	
כנסים	5,700	5,700	0	ביזמות עצמית של הבעלים ובהפעלה ע"י מיינדספייס
מרכז ספורט	4,409	3,485	924	ביזמות עצמית של הבעלים ובהפעלה ע"י הולמס פלייס
סה"כ שטחים עילי + תת"ק	**144,698**	**92,365**	**52,333**	

<u>הערות לשטחים המושכרים:</u>

- שיעור התפוסה בפרויקט הנדון, נכון למועד הקובע הינו כדלקמן: **במשרדים כ- 65%** (קומות פנויות 10-11, 19-20, 23-25, 49-59, 60-62) **ובמסחר כ- 34%**.
- <u>בפרויקט הנדון קיימים מס' שוכרים מהותיים כדלקמן:</u>

שוכר ג' השוכר את קומות משרדים 28-44 בשטח כולל של 31,220 מ"ר ברוטו (כ- 25% מסך השטח להשכרה למשרדים).

שוכר ז' השוכר[5] את קומות 63-73 בשטח כולל של כ- 22,000 מ"ר ברוטו (כ- 18% מסך השטח להשכרה למשרדים).

קיימים חוזי שכירות נוספים לשטחי משרדים לתקופה ארוכת טווח לשטחים המהווים כ- 3.5% - 5.5% מסך השטח להשכרה למשרדים.

[5] בשלבי חתימה סופיים.

8. עקרונות, גורמים ושיקולים

להלן העקרונות, הגורמים והשיקולים שהובאו בחשבון בהערכת שווי הזכויות בנכס הנדון:

8.1. **מטרת חוות הדעת** – אומדן שווי זכויות חברת תדהר בקומות התעסוקה במגדל הדרומי והפודיום בפרויקט "Beyond" הממוקם בחלקה 144 בגוש 7105.

8.2. **מהות הנכס הנדון** – המגדל הדרומי וקומות הפודיום בפרויקט "Beyond" הכולל 68 קומות משרדים, 3 קומות גג טכניות מעל 7 קומות פודיום לשימוש משרדים, מסחר, מרכז ספורט, מרכז כנסים ומעל 7 קומות מרתף לחניה ושטחי שירות.

נכון למועד הקובע לחוו"ד המגדל הדרומי מצוי בשלבי בניה סופיים, צפי החברה לקבלת טופס 4 הינו אוגוסט 2026.

8.3. להלן פירוט השטחים האפקטיביים להשכרה בפרויקט במגדל התעסוקה הדרומי ובקומות הפודיום בפרויקט:

מהות	שטח להשכרה במ"ר	מושכר / שלבי חתימה	יתרה	הערות
מקומות חניה	950	842	108	
סה"כ שטח משרדים	123,908	80,788	43,120	
סה"כ שטח מסחר עילי	5,041	1,704	3,337	
מחסנים	4,032	688	3,344	
מסחר גג	958		958	
מסחר מרתף	450		450	
משרדים מרתף	200		200	
כנסים	5,700	5,700	0	ביזמות עצמית של הבעלים ובהפעלה ע"י מיינדספייס
מרכז ספורט	4,409	3,485	924	ביזמות עצמית של הבעלים ובהפעלה ע"י הולמס פלייס
סה"כ שטחים עילי + תת"ק	**144,698**	**92,365**	**52,333**	

8.4. **שטחים מושכרים** – נכון למועד הקובע לחוו"ד, במגדל התעסוקה הדרומי מושכרים / בשלבי חתימה כ-**65%** מסך שטחי המשרדים וכ- **34%** משטחי המסחר. כמו כן, מרכז הכנסים בפרויקט מושכר לשוכר ב' בהפעלה משותפת עם החברה וחלוקת רווחים כמוגדר בהסכם הניהול מול השוכר. שטח מרכז הספורט בפרויקט מושכר ברובו לשוכר י' בתמורה לדמי הפעלה בהתאם למחזור החודשי כמוגדר בהסכם.

שוכר ג' השוכר את קומות משרדים 44-28 בשטח כולל של 31,220 מ"ר ברוטו (כ- 25% מסך השטח להשכרה למשרדים).

שוכר ז' בשלבי חתימה סופיים לגבי קומות 73-60 בשטח כולל של כ- 27,500 מ"ר ברוטו (כ- 18% מסך השטח להשכרה למשרדים).

בהתאם לחוזי השכירות שנחתמו לשטחי משרדים[6] מתקבלים דמי שכירות ממוצעים בסך של **113** ₪/**מ"ר** כאשר חלק מהשטח הושכר בגמר מלא עם השתתפות החברה בעבודות הגמר. חוזי השכירות האחרונים שנחתמו מצביעים על דמי שכירות של כ 115 ₪ למ"ר מעטפת בקומה ממוצעת.

נציין כי חלק ניכר מהשטח הושכר בהתאם לחוזים ותיקים (שנת 2022) בהם מתקבלים דמי השכירות נמוכים ביחס לאלה המשולמים בחוזים חדשים .

בהתאם לחוזי השכירות שנחתמו לשטחי מסחר מתקבלים דמי שכירות ממוצעים בסך של **218** ₪/**מ"ר** ברמת מעטפת.

8.5. **<u>גישת השומה ומתכונת החישוב</u>** –

לאור התקדמות בביצוע הפרויקט כמו גם התקדמות ביחס להשכרתו, מצאנו לנכון לאמוד את שווי השטחים הבנויים בגישת היוון ההכנסות, בהתבסס על תזרים ההכנסות הצפוי מדמי שכירות וקצב השיווק של יתרת השטחים הפנויים. משווי הנכס המתקבל כגמור ומושלם הופחתו יתרת העלויות לגמר הידועות לנו וכן הרווח היזמי המיוחס ליזם לצורך השלמת הפרויקט. נציין כי נכון למועד הקובע מרבית הנתונים הקשורים לתחילת פעילות הנכס כנכס מניב ויתרת עלויות לגמר ידועים כדלהלן:

צפי לקבלת טופס 4 לפרויקט בהתאם לנתוני החברה, הינו חודש אוגוסט 2026. תחילת הפעילות מגדל המשרדים בינואר 2027 (שוכר א' וג' השוכרים שטחים מהותיים בפרויקט כבר החלו בביצוע עבודות ההתאמה במושכר).

תקציב הפרויקט ויתרת העלויות לגמר ידועים לאור הסכמים עם קבלנים וספקים ברמת וודאות גבוהה.

ישנם חוזי שכירות עדכניים לשטחי המסחר ולשטחי התעסוקה (הן לשטחי מעטפת והן לשטחים בגמר) מהם ניתן להעריך ההכנסות משכירות ביחס לשטחים הפנויים.

בהתאם להבהרות נציגי החברה לא צפויים עיכובים בתחילת פעילות הנכס ביחס להתחייבויות חוזיות.

8.6. **<u>לו"ז לתחילת קבלת הכנסות משכירות וקצב השכרות עד איכלוס והנבה מלאה</u>**

בהתחשב במועד המשוער לקבלת טופס 4, בתקופת גרייס לשוכרים ובאי ודאות מסוימת, הובא בחשבון כי המועד בו השטחים אשר תחת חוזה שכירות יחלו להניב הכנסה מדמי שכירות[7] הינו 30.06.2027 (כשנה וחצי לאחר המועד הקובע).

ביחס ליתרת השטחים אשר טרם הושכרו, הובא בחשבון קצב שיווק וקבלת תקבולים כדלקמן:

מחצית מיתרת השטח הפנוי למשרדים + מחצית מיתרת שטחי המסחר הפנויים יושכרו ויניבו תקבולים עד למועד 30.06.2027. יתרת השטחים הפנויים יושכרו ויניבו תקבולים עד לתאריך 01.01.2028.

[6] כולל שוכר ז' אשר בשלבי חתימה סופיים וכן חוזים שנחתמו במהלך שנת 2022.
[7] למעט השטח המיועד להשכרה לשוכר ז', ראה הערה בהמשך.

נציין כי ביחס להסכם עם שוכר ז' תחשיב השומה מביא בחשבון כי תחילת ההנבה הינה במועד ינואר 2028 בשל תקופת "גריסים" ומענקים לשוכר, אולם במועד זה נותרת חובת תשלום/גרייס לשוכר אשר הופחתה כסכום אבסולוטי. עוד ביחס לחוזה זה נציין כי דמי השכירות אינם צמודים למדד אלא נהנים מעליה קבועה של 2% בשנה. לצורך התחשיב נורמלו דמי השכירות (בהנחה כי המדד השנתי הממוצע לתקופת הסכם השכירות הינו בשיעור של 3%).

8.7. **<u>שיעור ההיוון</u>** - שיעור ההיוון לתזרים ההכנסות משכירות בפרויקט נקבע על-6% מבוסס על סקר נתונים (ראה סקר עסקאות לשיעורי היוון כנספח לדו"ח) תוך ביצוע התאמות ספציפיות לנכס הנישום כדלהלן: מיקומו האסטרטגי של הפרויקט הנהנה מנגישות מעולה, איכותו הארכיטקטונית והנראות שלו, רמת חומרי הגמר בשטחי הציבור ומעטפת הפרויקט , תקופת השכירות הארוכה יחסית של החוזים החתומים, העובדה כי כ1/3 משטחי הפרויקט הושכרו בחוזים בהם משולמים דמי שכירות נמוכים ביחס לדמי שכירות בשוק החופשי.

8.8. **<u>דמי השכירות החודשיים החזויים ביחס ליתרת השטחים להשכרה.</u>**

בהתאם לנתוני חוזי השכירות אשר נחתמו לאחרונה בפרויקט ובהתייחס למכלול נתוני שכירות מהסביבה הקרובה (ראה נספח נתוני השוואה) הובאו בחשבון הנתונים כדלהלן:

יתרת שטחי התעסוקה להשכרה יושכרו מחצית ברמת מעטפת ומחצית ברמת גמר (בהיקף השקעה של כ 4,000 ₪ למ"ר מושכר-תואם חוזים קיימים). נציין כי מרבית השוכרים הפוטנציאלים של שטחים בפרויקט (בהיקפים של 1-3 קומות) דורשים כי השטחים יושכרו ברמת גמר מלאה ומוכנה לעבודה (plug & play).

הנ"ל נובע בין היתר מרמת הגמר המשווקת ע"י חברות השכרת חללי עבודה כגון: we work , rooms וכו' להם נתח שוק גדול המשפיע על התחרות הכללית בענף. לאור זאת הננו מניחים כי לפחות מחצית משטחי הפרויקט אשר טרם הושכרו צפויים להיות מושכרים ברמת גמר מלאה.

בעת אומדן דמי השכירות של שטחי המשרדים אשר טרם הושכרו, שוקללה הקומה הממוצעת הפנויה.

דמי השכירות הצפויים לשטחי האחסנה והמסחר תואמים לאלה המתקבלים בהסכמים חתומים.

דמי השכירות בשטחי הספורט והאירועים מבוססים על נתוני השוואה וכן התאמה להיקף. לא הובאה בחשבון תחזית היזמים לרווחיות הצפויה ממרכזי רווח אלה בשל הפעלה עצמית. אציין כי על פי תחזית זו צפויים שטחים אלה להניב הכנסות גבוהות באופן ניכר מהמצוין להלן.

שימוש	דמ"ש חודשי למ"ר	
מחסנים	45	₪
מקומות חניה	1,100	₪
מסחר מרתף	80	₪
משרדים מרתף	65	₪
מסחר	200	₪
מסחר גג	150	₪
מרכז ספורט	70	₪
משרדים בגמר	155	₪
משרדים במעטפת	115	₪
מרכז כנסים	100	₪

8.9. **<u>עלויות לגמר ורווח יזמי</u>** - בהתאם לנמסר מהחברה ,יתרת עלויות לגמר הפרויקט (ללא היטל השבחה) הינה בסך של כ **503,000,000** ₪ **לא כולל עבודות הגמר בשטחים שיושכרו בחוזים עתידים.**

בגין שטחי המשרדים להשכרה אשר יושכרו ברמת גמר מלא נוכו עלויות השתתפות החברה בעבודות הגמר לפי סך של 4,000 ₪/מ״ר, ובסה״כ סכום כולל של כ- **86,000,000** ₪ .

עלויות אלה הוונו למועד חוות הדעת.

בגין יתרת עלויות לגמר והצורך בהשלמת הפרויקט ואיכלוסו הובא בחשבון כי רווח יזמי נדרש הינו בשיעור של 15% מסך יתרת עלויות ההקמה.

8.10. **<u>היטל השבחה</u>**

בשל קבלת היתר 6, המסדיר את הפן הרישוי של כלל שטחי הבניה בפודיום ובמגדל הדרומי , נדרש תשלום היטל השבחה עבור שטחי המגדל הדרומי והפודיום. עלות ההיטל אשר הובאה בחשבון תואמת תחשיב שנערך ע״י משרדנו ועל בסיסו נערכה השגה על גובה הדרישה בשומת הועדה המקומית. מטעמי שמרנות הוספנו 50% לסכום המוערך על ידנו.

8.11. **<u>תקבולים מעיריית גבעתיים בשל הקמת שטחי הציבור</u>**

החברה הגיעה להסכמה[8] עם עיריית גבעתיים על סכום פאושלי שישולם לתדהר בגין השתתפות בעלויות בניית מבנה הציבור בשטח של 3,750 מ״ר. סך הסכום הנ״ל, ממודד למועד הקובע הינו **24,591,115** ₪.

8.12. **<u>הכנסות נוספות לחברת תדהר מכוח הסכמים עם חברת הימנותא</u>**

בהתאם להסכם בין יזמי הפרויקט ,לחברת תדהר זכות לקבלת סך של כ 41 מיליון[9] ₪ בתום איכלוסו המלא של הפרויקט. הכנסה זו הובאה בחשבון כחלק משווי זכויות תדהר.

8.13. **<u>פעילות הניהול</u>** - ככלל מגדלי התעסוקה מייצרים ליזמים ריווחי ניהול שנתיים. רווחי ניהול אלה ,במקום בו הינם מבוססים ויציבים, מהווים חלק מהתזרים להיוון בעת קביעת שווי הנכס.

מטעמי שמרנות ולאור העובדה כי הפרויקט טרם אוכלס ומניב הכנסה לא הובאו בחשבון רווחי הניהול בשלב זה, כחלק מתזרים צפוי.

[8] בהתאם לנתוני החברה.

[9] בהתאם לנתון שנמסר מטעם חברת תדהר ובהתאם להסכם עם חברת הימנותא.

9. תחשיב השומה:

אומדן שווי שטחי משרדים, מסחר, ספורט, כנסים, מחסנים וחניות

מועד	מהות	שטח במ"ר / מקומות חניה מושכרים	דמ"ש למ"ר / מקום חניה	סה"כ דמ"ש שנתיים	סה"כ דמ"ש לתקופה	שיעור היוון	ערך נוכחי למועד הקובע 31.12.2025	הערות
הכנסה בעת תחילת הנבה 30.06.2027								
30/06/2027	שטח מושכר למשרדים (למעט שוכר ז')	58,788	₪ 108	₪ 76,525,245	₪ 38,262,623	6.00%	₪ 35,068,722	שטח מושכר במועד הקובע, מרביתו ברמת גמר מעטפת.
	שטח מושכר למסחר (מגלם מחסנים)	856	₪ 218	₪ 2,241,240	₪ 1,120,620	6.00%	₪ 1,027,078	שטח מושכר במועד הקובע
	שטח מושכר לשוכר ט"י	848	₪ 100	₪ 1,015,200	₪ 507,600	6.00%	₪ 465,229	מטבח + שטח תפעולי + חנות
	שטח מושכר למרכז ספורט	3,485	₪ 70	₪ 2,927,400	₪ 1,463,700	6.00%	₪ 1,341,520	שטח אפקטיבי להשכרה אשר מופעל עצמאית ע"י היזמים בשיתוף עם הולמס פלייס
	שטח למרכז כנסים	5,700	₪ 100	₪ 6,840,000	₪ 3,420,000	6.00%	₪ 3,134,522	שטח אפטיבי להשכרה אשר מופעל עצמאית ע"י החברה בשיתוף עם חברת מיינדספייס
	מקומות חניה מושכרים	842	₪ 1,037	₪ 10,477,902	₪ 5,238,951	6.00%	₪ 4,801,639	מקומות חניה מושכרים במועד הקובע. נוטרלו דמי ניהול וארנונה בסך של כ- 200 ₪/ מקום חניה
	יתרת שטח למשרדים במעטפת	10,780	₪ 115.000	₪ 14,876,502	₪ 7,438,251	6.00%	₪ 6,817,357	מחצית מיתרת שטח להשכרה למשרדים במעטפת בהתחשב בגובה הקומות שנותרו להשכרה
	יתרת שטח למשרדים בגמר	10,780	₪ 155.00	₪ 20,050,938	₪ 10,025,469	6.00%	₪ 9,188,612	מחצית מיתרת שטח להשכרה למשרדים בגמר
	יתרת שטח למסחר	1,669	₪ 200.00	₪ 4,004,400	₪ 2,002,200	6.00%	₪ 1,835,070	מחצית מיתרת שטח להשכרה למסחר
	שטח למסחר במרתף	225	₪ 80.00	₪ 216,000	₪ 108,000	6.00%	₪ 98,985	מחצית מיתרת שטח להשכרה למסחר במרתף
	יתרת מקומות חניה	54	₪ 1,100.00	₪ 712,800	₪ 356,400	6.00%	₪ 326,650	מחצית מיתרת מקומות החניה
	יתרת מחסנים	1,672	₪ 45.00	₪ 902,880	₪ 451,440	6.00%	₪ 413,757	מחצית מיתרת מחסנים

מועד	מהות	שטח במ"ר / מקומות חניה מושכרים	דמ"ש למ"ר / מקום חניה	סה"כ דמ"ש שנתיים	סה"כ דמ"ש לתקופה	שיעור היוון	ערך נוכחי למועד הקובע 31.12.2025	הערות
הכנסה 01.01.2028								
01/01/2028	שטח מושכר למשרדים (למעט שוכר ז')	58,788	₪ 108	₪ 76,525,245		6.00%	₪ 1,134,938,734	שטחים / מקומות חניה מושכרים במועד הקובע
	שטח מושכר למסחר (מגלם מחסנים)	856	₪ 218	₪ 2,241,240		6.00%	₪ 33,239,620	
	שטח מושכר לרביבה	848	₪ 100	₪ 1,015,200		6.00%	₪ 15,056,336	
	שטח מושכר למרכז ספורט	3,485	₪ 70	₪ 2,927,400		6.00%	₪ 43,415,995	
	שטח מושכר למרכז כנסים	5,700	₪ 100	₪ 6,840,000		6.00%	₪ 101,443,398	
	מקומות חניה מושכרים	842	₪ 1,037	₪ 10,477,902		6.00%	₪ 155,396,776	
	יתרת שטח למשרדים במעטפת	10,780	₪ 115.00	₪ 14,876,502		6.00%	₪ 220,632,011	
	יתרת שטח למשרדים בגמר	10,780	₪ 155.00	₪ 20,050,938		6.00%	₪ 297,373,580	שטחים שהושכרו עד יוני 2027
	יתרת שטח למסחר	1,669	₪ 200.00	₪ 4,004,400		6.00%	₪ 59,388,881	
	שטח למסחר במרתף	225	₪ 80.00	₪ 216,000		6.00%	₪ 3,203,476	
	יתרת מקומות חניה	54	₪ 1,100.00	₪ 712,800		6.00%	₪ 10,571,470	
	יתרת מחסנים	1,672	₪ 45.00	₪ 902,880		6.00%	₪ 13,390,529	
	שטח מושכר לשוכר ז' (מגלם מחסנים)	22,000	₪ 128.95	₪ 34,241,535		6.00%	₪ 507,832,998	שטח למשרדים במו"מ מתקדם לחתימה, תחילת הנבה המבטאת גרייס ומענקים המגיעים לשוכר
	יתרת שטח למשרדים במעטפת	10,780	₪ 115.00	₪ 14,876,502		6.00%	₪ 220,632,011	שטח שהושכר מ- 30/06/2027 עד 01/01/2028
	יתרת שטח למשרדים בגמר	10,780	₪ 155.00	₪ 20,050,938		6.00%	₪ 297,373,580	
	יתרת שטח למסחר	1,669	₪ 200.00	₪ 4,004,400		6.00%	₪ 59,388,881	
	שטח למסחר במרתף	225	₪ 80.00	₪ 216,000		6.00%	₪ 3,203,476	
	יתרת מקומות חניה	54	₪ 1,100.00	₪ 712,800		6.00%	₪ 10,571,470	
	יתרת מחסנים	1,672	₪ 45.00	₪ 902,880		6.00%	₪ 13,390,529	
	משרדים מרתף	200	₪ 65.00	₪ 156,000		6.00%	₪ 2,313,621	
	מסחר גג	958	₪ 150.00	₪ 1,724,400		6.00%	₪ 25,574,415	
	מרכז ספורט	924	₪ 70.00	₪ 776,160		6.00%	₪ 11,511,156	

סה"כ שווי הנכס במועד הקובע 31.12.2025, כגמור, במעוגל	**₪ 3,304,400,000**
יתרת עלויות לגמר לפי נתוני החברה (מהוון להיום)	-₪ 487,574,951
השתתפות בעבודות גמר עבור יתרת שטחי משרדים שימסרו בגמר (לפי 4,000 ₪/מ"ר, מהוון להיום)	-₪ 81,359,050
רווח יזמי עבור השקעות שנותרו (סך של 15% מיתרת ההשקעה)	-₪ 85,340,100
סה"כ בניכוי הרווח היזמי ובניכוי יתרת עלויות לגמר	**₪ 2,650,125,898**
הכנסות מהשתתפות העירייה בעלויות בניית מבנה ציבור סכום פאושלי מהוון להיום	₪ 22,709,896
תשלומים של היזם לשוכר ז' בהתאם להסכם המקנה גרייסים ותשלומים נוספים	-₪ 24,183,986
היטל השבחה עבור תוספת שטחי משרדים (ההיטל עפ"י שומת היזמים בהליך היטל השבחה בתוספת 50%)	-₪ 23,500,000
סה"כ שווי הנכס הנדון בניכוי יתרת עלויות לגמר ובתוספת הכנסה מעירייה	**₪ 2,625,151,807**
החלק של תדהר בזכויות	39.19%
סה"כ שווי זכויות תדהר לפני הכנסות מדמי ניהול	₪ 1,028,828,495
הכנסה מדמי ניהול הימנותא (6% משווי החלק המיוחס להימנותא בגמר הפרויקט מהוון להיום)	₪ 37,714,178
סה"כ שווי זכויות תדהר כולל הכנסה מדמי ניהול מהימנותא, במעוגל	**₪ 1,066,540,000**

<u>תחשיב השווי לעיל משקף את ערכי השווי כבנויים ומושלמים (ללא הפחתת יתרת עלויות לגמר), נכון למועד הקובע, כדלקמן</u>:

שטחי משרדים פנויים רמת מעטפת	**-**	**20,000 ₪/מ"ר.**
שטחי משרדים פנויים רמת גמר	**-**	**28,000 ₪/מ"ר.**
שטחי מסחר פנויים רמת מעטפת	**-**	**36,000 ₪/מ"ר.**
שטח מסחרי פנוי בגג	**-**	**27,000 ₪/מ"ר.**
שטח פנוי למרכז ספורט	**-**	**12,000 ₪/מ"ר.**
שטח למרכז כנסים	**-**	**18,000 ₪/מ"ר.**
מקומות חניה פנויים	**-**	**196,000 ₪/מ"ר.**
שטחי מחסנים פנויים	**-**	**8,000 ₪/מ"ר.**

חישובי עזר

תשלומים לשוכר ז'

מועד מסירה לביצוע עבודות		01/08/2026
תקופת שכירות ראשונה (שנה ממועד מסירה)		01/08/2027
גרייס 9 חודשים		01/05/2028
מענקים	חודש שכירות	2,836,797 ₪
	מענק חתימה	7,000,000 ₪
	מענק נוסף	3,000,000 ₪
סה"כ סכום המענקים		12,836,797 ₪
במונחי חודשי שכירות		4.53
בתוספת 4 חודשים גרייס (לאחר 01.01.2028)		4
סה"כ חודשי גרייס		8.53
דמי שכירות חודשיים		2,836,797 ₪
סה"כ תשלומים למון אקטיב (חלף גרייס)		**24,183,986 ₪**

שווי בגמר אכלוס ובהנבה מלאה

NOI	218,452,123 ₪
שיעור היוון	6%
שווי שטחי המשרדים והמסחר + פודיום בגמר אכלוס ובהנבה מלאה	**3,640,868,713 ₪**

חישוב דמי ניהול מהימנותא

שווי הפרויקט בגמר אכלוס ובהנבה מלאה	3,640,868,713 ₪
חלק הימנותא בזכויות	18.84%
שווי החלק של הימנותא	685,981,171 ₪
שיעור תשלום הימנותא עבור דמי ניהול	12%
סה"כ לתשלום עבור תדהר ויוניון	82,317,741 ₪
סה"כ דמי הניהול לתדהר	**41,158,870 ₪**
בהיוון להיום (ישולם בתחילת הנבה 30/06/2027)	**37,714,178 ₪**

הכנסה מעיריית גבעתיים בגין מבנה ציבור

סכום פאושלי שסוכם עם העירייה (נומינלי)		21,705,000 ₪
הצמדה למדד תשומות המסחר והמשרדים מתאריך 29.03.2022 למועד הקובע		1.11
סה"כ תשלום מהעירייה מוצמד למועד הקובע		24,072,490 ₪
היוון להיום (ישולם בסיום הקמה)	**1.06**	**22,709,896 ₪**

10. <u>שומה</u>

לאור האמור לעיל, אומדן שווי זכויות תדהר בנכס הנדון, כפי שתואר לעיל, בשוק חופשי, בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון, נקי מכל חוב, שיעבוד, משכנתא וזכויות צד ג' למועד הקובע 31.12.2025 הינו בגבולות של **1,066,540,000 ₪.**

10.1. שומה זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בשומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר אינו המזמין ועורך השומה לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור.

10.2. שומות קודמות שנערכו בנכס ב- 3 שנים האחרונות:

בשל העובדה כי מדובר בנכס בשלבי הקמה אזי לנכס במתכונתו הנוכחית לא נערכה חוות דעת שמאית.

10.3. עלות הנכס בספרי החברה (נכון למועד הקובע בחוו"ד) – 1,075,750,000 ₪ .

10.4. חוות הדעת נערכה בהתאם לתקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) התשכ"ו-1966 ועפ"י התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

10.5. הנני מצהיר ששומה זו נעשתה לפי מיטב הבנתי וידיעתי המקצועית וכי אין לי עניין אישי בנכס הנדון.

10.6. טבלת רגישות:

6.25%	6% ללא שינוי	5.75%
1,009,910,000 ₪	1,066,540,000 ₪	1,128,110,000 ₪

בכבוד רב,

סבינה חלדרוב

כלכלנית ושמאית מקרקעין

בכבוד רב,

קונפורטי רפאל

כלכלן ושמאי מקרקעין

נספח א' – נתוני השוואה
נספח ב' – סקר שיעורי תשואה

נספח א' - נתוני שווי:

משרדים – נתוני שכירות

- בפרויקט "**הסוללים**" הממוקם במתחם הרחובות דרך השלום, הסוללים ושדרות ההשכלה, הכולל, בין היתר, מגדל בן 37 קומות, הושכרו לאחרונה שטחי משרדים תמורת דמ"ש בסך של **160** ₪/**מ"ר** ברמת גמר.

  בנוסף, הושכרו מקומות חניה צפים תמורת דמ"ש חודשיים בסך של **1,300** ₪/ **מקום חניה**.

- בבניין המשרדים "**תוה"א I**" הממוקם ברח' תוצרת הארץ, דרומית מערבית למתחם הנדון, הושכרו במהלך שנת 2024 כ- 3,000 מ"ר משרדים בזון האמצעי תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של כ- **170** ₪/**מ"ר**, ברמת גמר.

  בנוסף, במהלך שנת 2025 מומשה אופציה ביחס לשטח משרדים של כ- 7,000 מ"ר, דמי השכירות הועלו ב-5% לסך של כ- **155** ₪/**מ"ר**.

- בפרויקט "**תוה"א II**" הסמוך, המצוי בהקמה, שכרה חברת גוגל בתאריך 24.05.2024 כ-60 א' מ"ר בקומות הגבוהות 75-50 של המגדל, תמורת **150** ₪ **למ"ר לחודש במעטפת.**

  כמו כן, החברה שכרה שטחי אחסנה תת"ק תמורת דמ"ש בסך של **60** ₪/**מ"ר.**

  בנוסף, לאחרונה הושכרו שטחי משרדים נוספים בזון האמצעי בפרויקט תמורת דמ"ש חודשיים הנעים בין **185** ₪ **- 188** ₪/**מ"ר** ברמת גמר, ומקומות חניה צפים תמורת **1,300** ₪/**מקום חניה**.

- בהתאם לשומת מקרקעין מקיפה לפרויקט "**TLV LANDMARK**" למועד הקובע 30.06.2025, במגדל A בפרויקט הכולל 41 קומות, נחתמו לאחרונה 3 הסכמי שכירות עבור שטחי משרדים בשטחים שבין 1,300 מ"ר – 2,750 מ"ר תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של **180 – 188** ₪/ **מ"ר** בגמר מלא.

- בהתאם לפרסומים מחודש יולי 2025, קבוצת עזריאלי השכירה כ- 11,000 מ"ר המהווים כחמש קומות, **במגדל הספירלה** המצוי בהקמה (צפי לסיום בניה בשנת 2028), למשרד עורכי דין. על פי הערכות בשוק המחיר לרמת מעטפת נאמד בסך של כ- **130** ₪/**מ"ר**.

- בבניין משרדים של חברת מבנה נדל"ן הממוקם במתחם "מגדלי ת"א" ברח' תוצרת הארץ, הכולל 7 קומות, מושכרים משרדים תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **132** ₪/**מ"ר** בממוצע, ברמת גמר. בינואר 2025 מומשה אופציה לשוכר בקומה 6 במגדל בשטח של כ-700 מ"ר תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **134** ₪/**מ"ר** ברמת גמר.

- **<u>פרויקט EAST רח' תוצרת הארץ</u>**

עפ"י דיווח חברת רבוע כחול נדל"ן מיום 18.09.2025, החברה השכירה כ- 15,000 מ"ר משרדים עם אופציה ל- 5,000 מ"ר נוספים + חניות בפרויקט, לתקופה של 13 שנים (כולל אופציות). ההכנסה הצפויה בגין כל תקופת השכירות כולל האופציות הינם כ- 500 מיליון ₪.

בהתאם לפרסומים בעיתונות, דמ"ש החודשיים הינם בסך של כ- **150** ₪/**מ"ר** ברמת גמר מלא (עם הקצב של כ- 4,000 ₪ - 5,000 ₪ למ"ר), לא כולל החניות.

עפ"י דיווח חברת רבוע כחול נדל"ן בע"מ מיום 07.04.2024, החברה השכירה כ- 18 אלף מ"ר משרדים המהווים כ- 60% מסך שטחי המשרדים לשיווק בפרויקט, הממוקמים בעיקר- LOW ZONE במגדל, לטווח ארוך של כ- 21 שנים, תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **155** ₪/**מ"ר**.

- בהתאם למידע שברשותנו במגדל "**אמות אטריום**" המצוי ברח' ז'בוטינסקי שבמתחם הבורסה, ר"ג, חודשו ו/או נחתמו חוזי שכירות כדלקמן:

במהלך שנת 2025 הושכרו שטחי משרדים בשטח של כ- 800 מ"ר באמצע המגדל תמורת דמ"ש בסך של **150** ₪ **למ"ר** בגמר מלא, חניה צפה כ- 1,100 ₪.

במהלך שנת 2024 הושכרו שטחי משרדים בשטחים הנעים בין 300 מ"ר – 1,500 מ"ר בזון העליון והאמצעי של המגדל תמורת דמ"ש חודשיים בטווח הנע בין 145 ₪ - 173 ₪/מ"ר, ברמת גמר.

- בהתאם לפרסומים מחודש יוני 2024 חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס תשכור 6 קומות נוספות במגדל אלון 1, הממוקם ביגאל אלון, בנוסף ל- 13 קומות אותן היא שוכרת היום, תמורת סך של כ- 40 מיליון ₪ בשנה, המגלמים כ- **115** ₪/**מ"ר.**

- בהתאם לפרסומים בעיתונות מחודש יולי 2024, חברת עזריאלי צפויה להשכיר את בניין המשרדים "**בית מבני גזית**", הממוקם בדרך מנחם בגין 148, בשלמותו לשוכר יחיד לתקופה של 10 שנים, תמורת דמ"ש בסך של כ- 100 מיליון ₪ לכל התקופה. מבנה המשרדים בן 4 קומות מעל קומה מסחרית בשטח כולל של 5,500 מ"ר, וקומות מרתף הכוללות סה"כ 233 מקומות חניה עפ"י היתר (כולל חניות במתקן). הנתון הנ"ל משקף דמ"ש חודשיים בסך של כ- **109** ₪/**מ"ר**, לאחר נטרול מקומות החניה[10].

- עפ"י שומת מקרקעין מקיפה לדוחות הכספיים של חב' ויתניה, אשר נערכה ע"י משרד שמאים חיים בן דוד, למועד הקובע 31.12.2024, עולה כי במגדל ויתניה הצפוני הידוע כשלב א' וב' (גו"ח 6977/282) מושכרים משרדים תמורת דמ"ש בסך של כ- **149** ₪/**מ"ר, ברמת גמר** בקומות 30-36.

חניות תת קרקעיות מושכרות תמורת דמ"ש הנעים בין 1,090 ₪ - 1,110 ₪ / מקום חניה.

[10] לפי דמ"ש של 1,000 ₪/מקום חניה.

- עפ"י הדו"ח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2024 של חב' לוינשטיין נכסים בע"מ, במגדל לוינשטיין הממוקם בדרך מנחם בגין 23, הושכרו במהלך התקופה משרדים תמורת דמ"ש בסך של כ- **148** ₪/**מ"ר**.

- בהתאם לדו"ח נת"מ לחציון הראשון של שנת 2025, הסוקר מבני משרדים ותעשיה באזורים שונים ומספק מדגם להשוואת מחירי שכירות ומחירי מכירה מייצגים, ובהתייחס לסקירת שוק המשרדים, עולה, בין היתר, כי דמי השכירות החודשיים הממוצעים הינם כדלקמן:

<u>בנייני "Class A"[11]</u>

מיקום	מס' בניינים בסקר	שיעור אכלוס	דמ"ש ממוצעים למ"ר	דמ"ש ממוצעים לחניה	דמי ניהול
רמת החייל	14	92.08%	₪ 77	₪ 911	₪ 20
ציר מ. בגין	16	98.59%	₪ 136	₪ 1,167	₪ 21
סיטי	5	72.79%	₪ 134	₪ 1,160	₪ 22
יגאל אלון	6	98.90%	₪ 124	₪ 1,100	₪ 18
בית המשפט	4	97.28%	₪ 145	₪ 1,275	₪ 22
יצחק שדה, חסן ערפה	4	99.38%	₪ 112	₪ 1,425	₪ 17
בורסה	9	83.89%	₪ 124	₪ 1,117	₪ 20

<u>עסקאות מכר לשטחי משרדים</u>

- <u>עסקת קבוצת אקרו במגדל קוסמופוליטן בחסן עראפה</u>:

מדיווח של קבוצת אקרו בע"מ מיום 25/06/2025, הקבוצה מכרה לחברת "רפאל" 6.5 קומות במגדל משרדים הידוע בשם "קוסמופוליטן" הממוקם ברח' יצחק שדה 1, חסן עראפה, בהיקף של כ- 16,000 מ"ר ברוטו, במצב של גמר מלא למעט חצי קומה ברמת מעטפת, וכן 120 מנויי חניה לתקופה של 25 שנה + אופציה ל-25 שנים נוספות, תמורת סך כולל של כ- 521 מיליון ₪, מתוכם סך של כ- 27 מיליון ₪ בגין החניות.

העסקה הנ"ל משקפת מחיר של כ- **30,800** ₪/**מ"ר ברוטו ברמת גמר מלא** בקומות 34-40 של המגדל, עם השתתפות בעבודות גמר בסך של כ- 5,000 ₪ למ"ר.

[11] בנייני "Class A" הינם בנייני משרדים שנבנו ב- 15 השנים האחרונות ועומדים בסטנדרטים הבאים: שטח מבונה מעל קומת קרקע 10,000 מ"ר, מערכות מלאות של מיזוג אוויר מרכזי ומספר מעליות, רמת גמר גבוהה בשטחים הציבוריים, חברת ניהול מקצועית אשר מתחזקת את הבניין. מחירי השכירות הינם לרמת גמר סטנדרטי של 3,000 ₪/מ"ר.

- להלן עסקאות מכר לשטחי משרדים ברחבי העיר ת"א - יפו (מקור: אתר רשות המיסים):

גו"ח	תאריך	כתובת	שטח ברוטו במ"ר	קומה	מס' חניות	מחסנים	מחיר מכירה מנוטרל חניה ומחסנים ב ₪	מחיר מכירה ב ₪ למ"ר ברוטו (ללא חניה / אחסנה)	הערות
6110/418	29/05/2025	מנחם בגין 156	18	26			₪ 650,000	₪ 36,111	מגדל רסיטל H-Tower ממוקם בציר הצפוני של שד' מנחם בגין, הפרויקט כולל 31 קומות משרדים.
	20/03/2025		236	31	4		₪ 6,336,320	₪ 26,849	
	07/11/2024		67	67	1		₪ 1,850,000	₪ 27,612	
	15/08/2024		14	26	0		₪ 280,000	₪ 20,000	
	05/03/2024		97	4			₪ 2,590,000	₪ 26,701	
	29/08/2023		100	26		26	₪ 1,638,000	₪ 16,380	
	26/07/2023		106	24			₪ 3,000,000	₪ 28,302	
	21/02/2023		90	21			₪ 2,300,000	₪ 25,556	
	08/02/2023		42	4			₪ 1,060,000	₪ 25,238	
	08/02/2023		38	4			₪ 946,500	₪ 24,908	
	05/01/2023		67	29	2		₪ 2,220,000	₪ 33,134	
6110/404	11/02/2025	מנחם בגין 158	39	3			₪ 944,000	₪ 24,205	מגדל הצעירים מהווה 2 מגדלים, מגדל אחד בגובה 46 קומות, מגדל שני בגובה 40 קומות, סה"כ שטח המבנה כ- 91,000 מ"ר הכוללים מגורים, משרדים ומסחר.
	09/01/2025	מנחם בגין 160	53	5			₪ 1,438,420	₪ 27,140	
	22/07/2024	מנחם בגין 158	792	1			₪ 16,900,000	₪ 21,338	
	04/04/2024	מנחם בגין 158	30	3			₪ 965,000	₪ 32,167	
	07/02/2024	מנחם בגין 160	52	4			₪ 1,050,000	₪ 20,192	
	08/10/2023	מנחם בגין 158	39	4			₪ 788,000	₪ 20,205	
	31/08/2023	מנחם בגין 158	33	4			₪ 600,000	₪ 18,182	
	13/06/2023	מנחם בגין 160	119	3			₪ 2,400,000	₪ 20,168	
	11/06/2023	מנחם בגין 160	171	4			₪ 3,426,000	₪ 20,035	
	03/04/2023	מנחם בגין 160	89	4			₪ 1,500,000	₪ 16,854	
6110/361	05/01/2025	מנחם בגין 150	108	5	1		₪ 2,125,000	₪ 19,676	We Tlv מגדל הכולל בסה"כ 28 קומות, 9 קומות מגורים מעל 18 קומות משרדים.
	22/07/2024		49	6	1		₪ 1,325,000	₪ 27,041	
	12/09/2023		141	1	3		₪ 3,290,000	₪ 23,333	
	22/01/2023		95	2	1		₪ 2,050,000	₪ 21,579	
7101/19	10/03/2025	הארבעה 30	65	7			₪ 2,000,000	₪ 30,769	מגדלי הארבעה כוללים 2 מגדלים בני 34 ו- 39 קומות מעל קומה מסחרית, הפרויקט כולל 6 מרתפי חניה.
	17/02/2025		33				₪ 1,100,000	₪ 33,333	
	02/12/2024		42	27			₪ 1,445,000	₪ 34,405	
	01/12/2024		420	1			₪ 18,260,000	₪ 43,476	
	27/11/2024		116	1			₪ 2,950,000	₪ 25,431	
	31/10/2024		1,233	19	10		₪ 23,500,000	₪ 19,059	
	15/10/2024		282	10			₪ 9,150,000	₪ 32,447	
	20/05/2024		1,207	18			₪ 30,026,000	₪ 24,877	
	26/03/2024		142	1			₪ 4,000,000	₪ 28,169	
	13/12/2023		705	17			₪ 18,126,000	₪ 25,711	
	20/07/2023		376	27			₪ 17,000,000	₪ 45,213	
	12/07/2023		826	27			₪ 28,000,000	₪ 33,898	
	02/07/2023		19	2			₪ 615,000	₪ 32,368	
	15/05/2023		57	1			₪ 1,700,000	₪ 29,825	

Konforti Raviv Goldenberg

Rafael Konforti, Sephic Raviv, Dror Goldenberg

Yonatan Friedman | Coral Aizenman | Oren Naor | Stav Dado
Tamir Vermucht | Sabina Haldarov | Violetta Habas

קונפורטי רביב גולדנברג

רפאל קונפורטי, ספי רביב, דרור גולדנברג

יונתן פרידמן | קורל אייזנמן | אורן נאור | סתיו דדו
תמיר ורמוכת | סבינה חלדרוב | ויאולטה חבס

גו"ח	תאריך	כתובת	שטח ברוטו במ"ר	קומה	מס' חניות	מחסנים	מחיר מכירה מנוטרל חניה ומחסנים ב ₪	מחיר מכירה ב ₪ למ"ר ברוטו (ללא חניה / אחסנה)	הערות
6110/425	28/03/2024	מנחם בגין 144	150	35	1		₪ 4,200,000	₪ 28,000	מידטאון 2 מגדלים, מגדל אחד למשרדים ומגדל שני למגורים. המגדלים מהווים חלק ממתחם הכולל
6110/421	15/05/2025		259	28	3		₪ 6,630,000	₪ 25,598	
	28/11/2024		220	19	3		₪ 6,250,000	₪ 28,409	
	17/01/2024		157	36			₪ 3,550,000	₪ 22,611	
	31/01/2023		320	33	2		₪ 6,000,000	₪ 18,750	
7095/77	18/02/2025	יגאל אלון 94	14	6			₪ 310,000	₪ 22,143	מגדלי אלון כוללים 2 מגדלים בני 42 קומות מעל קומה מסחרית, הפרויקט כולל 6
	05/11/2023		376	6			₪ 7,662,559	₪ 20,379	
	01/11/2023		364	9	7	17	₪ 8,032,500	₪ 22,067	
	05/02/2023		369	11	6	10	₪ 11,100,000	₪ 30,081	
6977/256	18/12/2024	הרכבת 58	139	6			₪ 2,431,500	₪ 17,493	מגדל אלקטרה סיטי מהווה מגדל בן 29 קומות למשרדים מעל קומת מסחר ומרתפי חניה.
	03/07/2023		38	2			₪ 877,500	₪ 23,092	
7077/50	25/11/2024	המסגר 35	299	19			₪ 7,100,000	₪ 23,746	מגדל Sky Tower מהווה מגדל בן 32 קומות למשרדים מעל קומת מסחר כחלק מקומפלקס של 14 מגדלים בעירוב שימושים במתחם חסן עראפה.
	20/11/2024		150	18			₪ 3,600,000	₪ 24,000	
	30/10/2024		152	2			₪ 3,268,000	₪ 21,500	
	04/07/2024		173	19			₪ 4,850,000	₪ 28,035	
	23/05/2024		140	12			₪ 3,210,000	₪ 22,929	
	04/04/2024		101	12			₪ 3,300,000	₪ 32,673	
	04/12/2023		198	3			₪ 6,100,000	₪ 30,808	
	04/12/2023		90	12			₪ 2,257,490	₪ 25,083	
	06/06/2023		145	12			₪ 4,500,000	₪ 31,034	

- ניכוי מקומות חניה / שטחי אחסנה

מעסקאות ההשוואה לעיל נוכו מקומות חניה/ שטחי אחסנה כדלקמן:

חניה

הפרויקט/ים	ניכוי מקום חניה בסך למקום
מגדלי אלון	₪ 220,000
מגדלי הארבעה, We Tlv ומידטאון	₪ 250,000
מגדל רסיטל H-Tower	₪ 300,000

אחסנה

הפרוייקט/ים	ניכוי שטחי אחסנה למ"ר
רסיטל H-Tower	₪ 11,000
מגדל אלון	₪ 7,500

<u>מסחר</u>

- במגדל השחר הסמוך לפרויקט הנדון, מושכרים שטחי מסחר תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של כ- **206** ₪/**מ"ר** בממוצע.
- במרכז מסחרי של חברה מבנה נדל"ן, הממוקם במתחם "מגדלי ת"א" ברח' נחלת יצחק, מושכרים שטחי מסחר בדמ"ש חודשיים בסך של כ- **138** ₪/**מ"ר** בממוצע, ברמת גמר.

  במהלך שנת 2025 נחתמו הסכמי שכירות לשטחי מסחר שונים בשטחים של 30-110 מ"ר תמורת דמ"ש חודשיים בסך של **140** ₪ **- 160** ₪/**מ"ר**.
- בבניין המשרדים "**תוה"א I**", מושכר שטח מסחרי של 230 מ"ר תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **195** ₪/**מ"ר**.
- בהתאם לדוחות הכספיים של חברת "מליסרון בע"מ" ליום 03/06/2025 לפרויקט "**Tlv Landmark**" הכולל 2 מגדלים, מגדל A 41 קומות בשימושים של מסחר, משרדים ומבנה ציבורי, מגדל B מהווה מבנה בהקמה המתוכנן לכלול 42 קומות לשימושי מסחר, משרדים ומגורים, שני המגדלים ממוקמים במתחם "שרונה". נכון למועד הקובע נחתמו הסכמי שכירות מול 4 שוכרים שונים בגין כ- 75% משטח לשיווק במגדל A בדמ"ש ממוצעים של כ- **162** ₪/**מ"ר**. דמ"ש לשטחים הפנויים / מצויים במו"מ נקבעו בגובה של כ- **150** ₪/**מ"ר**.
- בהתאם לשומת מקרקעין מקיפה ל"גני שרונה" – מתחם מערבי למועד 31.12.2023, במהלך שנת 2023 נחתמו 5 הסכמי שכירות חדשים תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **210** ₪/**מ"ר בממוצע**. השטחים המושכרים לעסקים בתחום המזון משקפים דמ"ש חודשיים בסך של כ- **177** ₪ **למ"ר אקו'** בממוצע.
- עפ"י שומת מקרקעין מקיפה של אדגר 360 (גו"ח 7108/61) אשר נערכו ע"י משרד שמאים גרינברג אולפינר, למועד קובע 31.12.2024 עולה כי במגדל "אדגר 360" דמי השכירות למסחר הינם בסך של כ- **122** ₪/**מ"ר**, בממוצע.
- בהתאם לשומת מקרקעין מקיפה למגדל לוינשטיין הממוקם במנחם בגין 23, למועד הקובע 31.12.2024, שטחי מסחר מושכרים תמורת דמ"ש בסך של כ- **126** ₪/**מ"ר**.
- במרכז מסחרי שכונתי הממוקם ברח' ברודצקי 19, רמת אביב, ת"א, מושכר שטח מסחרי בשימוש לבית קפה תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **270** ₪/**מ"ר**, נכון לנובמבר 2024.
- במגדל "**אמות אטריום**" הממוקם ברח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן, מושכרים שטחי מסחר תמורת דמ"ש חודשיים בסך של כ- **150** ₪/**מ"ר** בממוצע, נכון לדצמבר 2025.

<u>חדרי כושר / מרכזי ספורט</u>

- בנכס הנמצא בטיפול משרדינו הממוקם במפגש הרח' ישעיהו, ירמיהו ואוסישקין בתל אביב, הושכר ביולי 2025 חדר כושר בשטח של כ- 920 מ"ר, תמורת סך של 65,000 ₪ לחודש. ההסכם מבטא דמ"ש חודשיים בסך של כ- **70** ₪/**מ"ר**.

<u>חניות תת קרקעיות</u>

- במגדל "המילניום" המצוי ברח' הארבעה 17, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,200** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט "מידטאון" המצוי ברח' דרך מנחם בגין 144, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,350** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט "H-Tower" רסיטל המצוי ברח' דרך מנחם בגין 156, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,200** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט "Toha1" המצוי ברח' דרך יגאל אלון 114, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,300** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט "Toha2" הסמוך, המצוי בהקמה, שכרה חברת גוגל בתאריך 24/05/2024 מקומות חניה תת"ק תמורת סך של **1,300** ₪/**מקום חניה**.
- במגדל אקרו המצוי ברח' יצחק שדה 8, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,300** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט "מגדלי הארבעה" המצוי ברח' הארבעה, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,300** ₪/**מקום חניה.**
- במגדל "לוינשטין" המצוי ברח' דרך מנחם בגין 23, ת"א - יפו, דמ"ש החודשיים הממוצעים הינם בסך של **כ- 1,370** ₪/**מקום חניה.**
- בפרויקט אטריום בר"ג הושכרו במהלך שנת 2024 מקומות חניה תת"ק תמורת דמ"ש בטווח הנע בין **1,110** ₪ **- 1,550** ₪ / **מקום חניה**, כתלות בסוג החניה (צף / קבוע).
- בהתאם לדו"ח נת"מ למחצית הראשונה לשנת 5202 דמי שכירות ממוצעים לחניה במגדלי משרדים מסוג 'CLASS A' בציר יגאל אלון הינם בסך של כ- **1,165** ₪/**מקום חניה** ובציר מנחם בגין בסך של כ- **1,166** ₪/ **מקום חניה.**

נספח ב' - שיעור ההיוון לתזרים המזומנים

שיעור ההיוון הכולל לנכס נקבע בין היתר תוך התייחסות לנתונים הבאים:

❖ **מצב השוק:**

השנים האחרונות התאפיינו בסביבת אינפלציה גבוהה ותנודתית בעולם ובישראל בפרט, בהשוואה לשנים קודמות, וזאת מעל הגבול העליון של היעד, כנובע מאירועים כלכליים. במטרה לבלום את המשך עליית האינפלציה וצינון הביקושים העלו הבנקים המרכזיים בעולם ובישראל בהליך הדרגתי את שיעורי הריבית.

מלבד התמתנות הכלכלה הכלל עולמית, השוק המקומי מאופיין בתנודתיות ואי ודאות מסוימת נוכח המצב הביטחוני – פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ביום 07.10.2023 ומבצע "עם כלביא" מול איראן ב13.06.2025.

נכון למועד החלטת הועדה המוניטרית מיום 05.01.2026, שיעור האינפלציה השנתית עומד על 2.4% ושיעור ריבית בנק ישראל עומד על -4.00%.

בהתאם להחלטת הועדה המוניטרית האחרונה מ-05/01/2026:

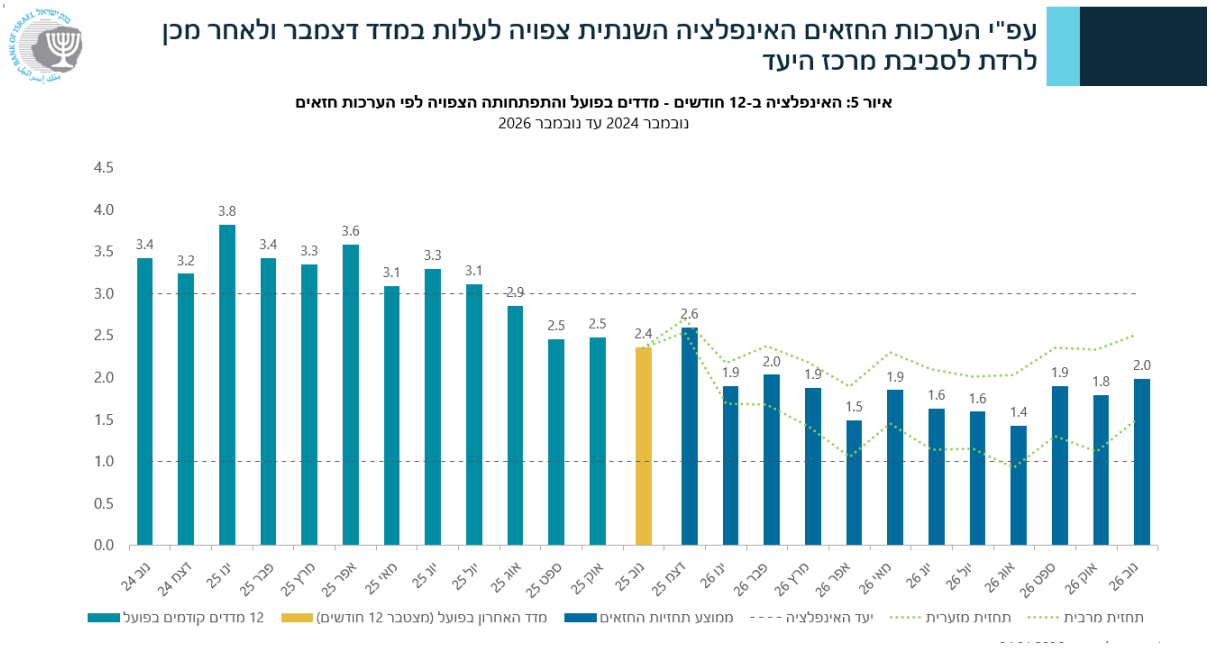
- סביבת האינפלציה התמתנה. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב-0.5% והאינפלציה השנתית עומדת על 2.4%. החזאים צופים שבמדד דצמבר תחול עליה מסוימת בקצב האינפלציה השנתי, ולאחר מכן הוא ירד לסביבת מרכז היעד.
- מאז החלטת הריבית האחרונה, השקל התחזק בשיעור של 3.1% מול הדולר, ושל 1.5% מול האירו. במונחים נומינליים אפקטיביים יוסף השקל ב-2.2%.
- שוק העבודה נותר הדוק, אך בנתוני הקצה ישנה אינדיקציה להקלה במגבלות ההיצע. זו משתקפת בעלייה בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה, בירידה בשיעור הנעדרים בשל שירות מילואים, ובירידה בקצב עליית השכר במגזר העסקי.
- האינדיקטורים השוטפים לפעילות המשק מצביעים על המשך התרחבות. נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי מצביעים על המשך גידול ברבעון הרביעי של השנה, ונעים סביב קו המגמה.
- רמת הפעילות בענף הבנייה גבוהה והקצב השנתי של התחלות הבניה המשיך לעלות. בחודש אוקטובר הוסיפו מחירי הדירות לרדת, ונמשכה מגמת ירידה במספר העסקאות לרכישת דירה.
- מדדי המניות המקומיים עלו ובלטו לטובה ביחס לעולם. פרמיית הסיכון, כפי שבאה לידי ביטוי במרווח ה CDS-, קרובה לרמתה טרם המלחמה.

- על פי תחזית חטיבת המחקר, שגובשה תחת ההנחה של המשך הפסקת האש, התוצר צמח ב-2.8% בשנת 2025 וצפוי לצמוח בשנים 2026 ו-2027 ב-5.2% וב-4.3% בהתאמה. שיעור האינפלציה במהלך 2026 ו-2027 צפוי לעמוד על 1.7% ו-2% בהתאמה.

מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה, לפעילות המשק, לאי הוודאות הגיאופוליטית ולהתפתחויות הפיסקליות.

הפעילות במשק ממשיכה להתרחב תוך הקלה מסוימת במגבלות היצע העבודה וסביבת האינפלציה ירדה. בתקופה הנסקרת השקל המשיך להתחזק ופרמיית הסיכון של ישראל קרובה לרמתה טרם המלחמה.

להלן תרשים מדדי האינפלציה השנתית - בפועל והחזויה (בהתאם לפרסום הועדה המוניטרית, נובמבר 2024 עד נובמבר 2026):



במהלך שלוש השנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בתשואות אג"ח ממשלתיות[12].

נציין כי אין הלימה מלאה בין השינוי בשער הריבית ובין שיעור התשואה על פיו מתנהל שוק הנכסים המניבים. בעת ירידת שיעורי הריבית התגלתה קשיחות בירידת שעורי התשואה על פיהם

[12] עד לשיעור 3.75% נכון ל-01/2026(אג"ח ישראל 10 שנים).

נערכו עסקאות בנכסים מניבים ואילו גם בעת עליית שיעורי הריבית נמצא כי סביבת התשואות על פיהן מתנהלות עסקאות בנכסים מניבים נותרה ללא שינוי מובהק.

נכון למועד הקובע, אין אינדיקציה ממשית לעלייה בשיעורי ההיוון בנכסי נדל"ן מניב (ראה עסקאות תשואה כמפורט להלן), אולם, העלאת הריביות ובעיקר הריבית הראלית, עלולה להביא בטווח הבינוני לעלייה בשיעור התשואה הנדרש על נכסי נדל"ן מניב.

עוד נציין כי על פי ממצאנו לאורך השנים, בימים בהם הריבית הראלית הייתה בטווחים נורמטיביים (דהיינו ריבית ראלית חיובית בטווח של 2-4 אחוזים) הפער אשר התקבל בין שעורי התשואה הנדרשים ובין הריבית הראלית ,בנכסים איכותיים, עמד על 2.5%-3.5%. בעת ירידת הריבית גדל הפער ואילו בעת עליית הריבית מצטמצם פער זה. עסקאות הנדל"ן המניב המועטות יחסית אשר נערכו במהלך השנה האחרונה מאששות המסקנה ביחס לפער המדובר (כ- 2% מעל הריבית הראלית).

❖ **<u>סקירת שיעורי תשואה של השמאי הממשלתי הראשי:</u>**

ביום 21.10.2025 פרסם השמאי הממשלתי את סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים לתקופה המחצית השנייה לשנת 2024.

להלן עיקרי הפרטים, כדלקמן:

טבלה 2 - שיעורי התשואה הממוצעים	
משרדים	6.75%
מסחר	7.00%
תעשייה ולוגיסטיקה	6.50%

כמו כן, נציין כי בסקירת השמאי הממשלתי למחצית הראשונה של שנת 2019 נסקרו נתונים אודות שיעור התשואה במשרדים אותם שוכר הדיור הממשלתי בהשוואה לשוק החופשי עבור משרדי הממשלה בערים: תל-אביב, חיפה, ירושלים ובאר-שבע. מנתוני הסקירה מתקבלים שיעורי תשואה כדלקמן:

הדיור הממשלתי – 5.5%.

השוק החופשי – 6.6%.

כללי:

בבחירת שיעור התשואה בשומה לנכס ספציפי, יש לבחור את שיעור התשואה המפורסם בסקר בהתייחס לנכס הנישום ולמאפייניו המיוחדים.

נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ/מרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו. בנכסים מרכזיים, נצפה שיעור תשואה נמוך ביחס לממוצע ובנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה ביחס לממוצע, הנובע, ככל הנראה, ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה.

מרכיבי סיכון נוספים שנצפו כמשפיעים על שיעור התשואה: איתנות/ אי איתנות פיננסית של השוכרים, תקופת הסכם השכירות, יחס תפוסה/ אי תפוסה, מיקום, פוטנציאל לשינויים בסביבה, קרבה לאמצעי תחבורה כגון תחנות רכבת וצירים ראשיים, גודל הנכס וכדו'.

ככלל, ככל שהנכס בעל מרכיבים המקטינים את הסיכון, כך צפוי ששיעור התשואה מהנכס יהיה קטן יותר ולהיפך.

- **<u>סקר עסקות לקביעת שיעור תשואה השנתיים האחרונות</u>**
- <u>וילאר אנטרנשיונל - כתר – 4 מתחמי תעשיה/לוגיסטיקה בכרמיאל וביוקנעם</u>

בתאריך 08.01.2026 חתמה חברת וילאר אינטרנשיונל בע"מ על הסכם לרכישת 4 מתחמי תעשייה בשטח קרקע כולל של 177 דונם בכרמיאל וביוקנעם בהם כ-93 א' מ"ר בנוי, המושכרים במלואם לחברת כתר המוכרת לתקופה של כ-12 שנים.

במסגרת העסקה יעודכנו דמי השכירות השנתיים, כעסקת (Leaseback & Sale).

דמי השכירות השנתיים עד 01/11/26 21.9 מ', 01/11/26 – 01/11/31 : 33.3 מ', 01/11/31 – 01/11/36 : 33.8 מ', 01/11/36 – תום תק' השכירות 31/10/2038 : 34.9 מ'.

התמורה בעסקה הינה בסך של **520 מיליון** ₪.

בהתאם לנתוני הדיווחי העסקה כאמור לעיל, התמורה משקפת שיעור תשואה של **6.5%**.

- <u>ריט 1 – אמיד יזמות נדל"ן – שטחי מסחר בפרויקט ביזנס אגמים בנתניה</u>

בתאריך 14.12.2025 התקשרה חברת ריט 1 עם חברת אמיד בעסקת רכישת 50% בשטחי מסחר בפרויקט ביזנס אגמים בעיר נתניה, בהיקף של כ- 6,000 מ"ר מסחר (ק"ק ותת קרקע) וחניות.

התמורה בעסקה עבור 50% מהממכר הינה בסך של 50 מיליון ₪ בתוספת מרכיב התחשבנות נוספת על בסיס נתוני השכירות בנכס של עד 10 מיליון ₪ נוספים ובסה"כ 60 מיליון ₪ (כפוף לעמידה בתנאים כאמור, התחשבנות תוך 4 שנים).

בהתאם לפרטים משלימים שנאספו מדיווחי החברה לרשות לניירות ערך (תשקיף), הנכס מושכר (נכון ל06/25) בשיעור של 80%, צפי לאכלוס 09/2026.

הNOI הצפוי לנכס, לדעת החברה נאמד בכ-7-8 מיליון ₪ לשנה בעת תפוסה מלאה (בהתאם לשומת מקרקעין שצורפה באותה העת (06/25) כ-5 מ' ₪ לפי חוזים חתומים וכ-1 מ' חושבו לשטחים הפנויים.

לפיכך, בהתאם לנתונים הנ"ל שיעור התשואה הינו בגבולות **6.5%-6.8%.**

- <u>מליסרון - מגדל – קניון הזהב, ראשון לציון</u>

בתאריך 25.09.2025 חתמה חברת מליסרון בע"מ על הסכם לרכישת זכויות 51% מזכויות הבעלות במקרקעין בהם מצוי "קניון הזהב" בראשל"צ מקבוצת מגדל ביטוח.

ההסכם כולל רכישה של <u>51%</u> מזכויות הבעלות תמורת **818 מיליון** ₪ וכן תוספת עתידית בקשר לשטח של כ-7,000 מ"ר להשכרה המצוי בהליך הסבה ובגינו התמורה תשולם בעתיד לאחר השכרתו בפועל. כמו כן, קיימת אופצי לרכישה עתידית של זכויות נוספות.

הקניון בנוי על פני שטח של כ-26.8 דונם קרקע, בשטח בנוי להשכרה של כ-34,700 מ"ר.

הקניון נבנה במהלך שנת ה-90 , הורחב ושופץ לפני כעשור.

בהתאם לדיווח משלים מיום 29.09.2025 של חברת מליסרון, קיימים בעלי זכויות פרטיים בשטח בהיקף של כ-3,300 מ"ר ברוטו וכן חברות נוספות המחזיקות בנכס (גינדי ויתרת זכויות מגדל).

הNOI של הקניון לשנת 2024 הסתכם בכ-**103 מיליון** ₪, בשיעור תפוסה של 85%, כאשר בקניון כ-400 שוכרים בהסכמי שכירות הכוללים מרכיב דמי שכירות קבועים ומרכיב נוסף של אחוז מהפדיון.

בהתאם לנתוני הדיווחים הנ"ל, התמורה בעסקה משקפת שיעור תשואה של **6.4%.**

- <u>הראל – ליבנה צפוני – מבנה IKEA – פולג, נתניה</u>

במהלך חודש יולי 2025 התקשרה חב' ליבנה צפוני בע"מ (בעלת זיכיון) ברכישת מבנה IKEA באזה"ת פולג שבנתניה.

המבנה בשטח כולל של 27,400 מ"ר ברוטו, בן 3 קומות, על פני קרקע של 17.4 דונם.

התמורה בעסקה עבור מלוא הזכויות בנכס בסך של **517 מיליון** ₪.

חב' ליבנה אשר שכרה את הנכס מהמוכרת (בדמי שכירות הנמוכים ממחיר השוק במועד העסקה) רכשה את המקרקעין וחתמה על הסכם שכירות עצמי.

בהתאם לניתוח העסקה שנערך על ידינו, העסקה משקפת שיעור תשואה של כ-**6%**.

- <u>פרשקובסקי - מניבים – עסקה עבור 25% מפרויקט מסחר ומשרדים –"סנטרו" ברחובות</u>

בתאריך 30.03.2025 פרסמה חברת מניבים קרן הריט החדשה בע"מ כי התקשרה בהסכם לרכישת זכויות חברת פרשקובסקי של – 25% מפרויקט מסחר ומשרדים "סנטרו" שבעיר רחובות.

הפרויקט כולל כ-12,000 מ"ר מסחר וכ-16,000 מ"ר משרדים.

מניבים בעלת 50% מהזכויות בפרויקט וכי לאחר הרכישה 75% מהפרויקט.

התמורה בעסקה עבור 25% מהזכויות בפרויקט הינה בסך של **97 מיליון** ₪.

בהתאם לדיווח החברה, הNOI השנתי הצפוי בגין הזכויות הנרכשות מוערך בכ-6.4 מיליון ₪ (מושכר למס' רב של שוכרים שונים) המשקף תשואה של כ-**6.5%** ביחס לתמורה בעסקה.

- <u>שמן נדלן מניב בע"מ – רכישת מבנה תעשייתי/לוגיסטי באזה"ת ברקן</u>

בתאריך 13.02.2025 התקשרה חברת שמן נדל"ן מניב בהסכם לרכישת הזכויות במתחם קרקע באזור התעשייה ברקן, בשטח של כ-25 דונם והמבנה הבנוי בתחומו בשטח כולל של 15,500 מ"ר.

התמורה בעסקה: **90.7 מיליון** ₪.

בהתאם לנתוני דיווח החברה, המבנה מושכר לשוכרים שונים ולתקופות שונות, כסך ההכנסה השנתית משכירות מסתכמת בכ-5.75 מיליון ₪.

הנתונים הנ"ל משקפים שיעור תשואה של כ-**6.3%**.

- <u>אזורים – מכירת 3 מרכזים מסחריים</u>

בתאריך 25.12.2024 פרסמה חברת אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע"מ כי התקשרה בהסכם מכר למכירת זכויות החברה ב- 3 מרכזים מסחריים– מתחם הבלוק בבאר שבע, מתחם הכוכב בגליל ים שבהרצליה ומתחם הנרקיס שבראשון לציון.

מתחם הבלוק שבב"ש – 1,720 מ"ר מסחר, מחסנים וחניות.

מתחם הכוכב שבגליל ים – 2,220 מ"ר מסחר, מחסנים וחניות.

מתחם הנרקיס שבראשל"צ – 2,650 מ"ר מסחר, מחסנים וחניות.

בהתאם לפרסומים בעיתונות, נכון למועד העסקה, שלושת הנכסים בתפוסה מירבית (מושכר למס' שוכרים שונים).

סך התמורה עפ"י דיווח חברת אזורים הינה בסך של **203.5 מ'** ₪ עבור שלושת הנכסים.

על בסיס דיווח החברה – השווי ההוגן של הנכסים בדוחותיה נכון ל-30/09/2024 נאמדו בסך של כ-184 מ' ₪ בהתבסס על הערכות שווי של שמאי מקרקעין לפי שיעורי היוון של 6.5%-6.6%.

לפיכך, הNOI השנתי משקף כ-12.05 מ' ₪[13]. ביחס לתמורה בעסקה שיעור התשואה משקף של כ-**6%**.

[13] תואם בקירוב לNOI המוערך בתפוסה מלאה בהתאם לדוחות הכספיים של החברה נכון ל31.12.2023.

- <u>מניבים – רכישת נכס לוגיסטי באזה"ת חבל מודיעין</u>

בתאריך 18.12.2024 פרסמה חברת מניבים קרן הריט החדשה בע"מ כי התקשרה בעסקת רכישת נכס מניב באזור התעשייה חבל מודיעין, בשטח מגרש של כ-5.2 דונם ועליו מבנה בשטח 3,400 מ"ר (2,400 בק"ק). הנכס כולל מערכות אוטומציה, קירור, גיבוי ומערכת פוטו וולטאית על גג המבנה.

הנכס נמכר תמורת 50 מיליון ₪.

במקביל להתקשרות בהסכם המכר, התקשרה הרוכשת עם המוכר בחוזה שכירות ארוך טווח לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל-5 שנים הארכה, תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של 3.15 מ' ₪. בתקופת האופציה דמ"ש יעלו בשיעור של 5%.

הNOI השנתי הצפוי ביחס לתקופת השכירות, כמוצג בדיווח החברה, מוערך בכ-3.25 מ' ₪ המשקף תשואה של כ-**6.5%** ביחס לתמורה.

- <u>ג'י סיטי ומנורה –רכישת 50% ממרכזים מסחריים במרכז הארץ</u>

במהלך חודש דצמבר 2024 פרסמה חברת ג'י סיטי כי התקשרה בהסכם מחייב למכירת 50% מזכויות החברה ב- 4 מרכזים מסחריים של חברת ג'י סיטי – G מיקדו (תל ברוך, ת"א), G צמרת (פארק צמרת), G כוכב הצפון וG-סביון. סך התמורה עפ"י דיווח חברת ג'י סיטי הינו **487 מ' ₪.**

בהתאם לנתונים ממשרדנו, שיעור התשואה בעסקה משקף שיעור של כ-**5.75%** במרכזים המסחריים בת"א (מיקדו, צמרת, כוכב הצפון) וכ-**6.2%** במרכז המסחרי שבסביון.

- <u>שמן נדל"ן מניב – רכישת מבנה תעשיה בפארק תעשיות עמק חפר</u>

בתאריך 14.11.2024 פרסמה חברת שמן נדל"ן מניב בע"מ כי חתמה על הסכם רכישת נכס מניב בפארק תעשיות עמק חפר בשטח מגרש של כ-3 דונם ועליו מבנה בשטח 2,800 מ"ר.

הנכס נמכר תמורת 36.65 מיליון ₪.

בהתאם לנתוני השכירות המדווחים, הנכס מושכר לתקופה של 5 שנים נוספות בתוספת אופציות להארכה. ההכנסה השנתית מדמי השכירות היא בסך של 2.2 מיליון ₪. בנוסף קיימת הכנסה של כ-0.1 מ' ₪ בגין חשמל סולארי המופק בגג המבנה.

התמורה בעסקה ביחס לNOI המייצג (מבנה מערכת סולארית) משקפת שיעור תשואה של **כ-6.25%.**

- <u>שמן נדל"ן מניב – רכישת מבנה תעשיה בקרית אריה שבפתח תקווה</u>

בתאריך 16.09.2024 פרסמה חברת שמן נדל"ן מניב בע"מ כי חתמה על הסכם רכישת נכס מניב בקרית אריה שבפתח תקווה בשטח מגרש של כ-4 דונם ועליו מבנה בשטח 8,000 מ"ר (מתוכם 4,000 מ"ר מרתף).

הנכס נמכר תמורת 60 מיליון ₪.

בהתאם לנתוני השכירות המדווחים, הנכס מושכר לתקופה של 8 שנים נוספות בתוספת אופציות להארכה. ההכנסה השנתית מדמי השכירות היא בסך של 3.9 מיליון ₪ בשנתיים הראשונות ו-4 מיליון ₪ לאחר מכן.

התמורה בעסקה ביחס לNOI המייצג (בתקופת השכירות) משקפת שיעור תשואה של **כ- 6.6%.**

- <u>דורסל החזקות בע"מ –רכישת מחצית מהזכויות במרכז מסחרי במעלות תרשיחא</u>

בתאריך 02.09.2024 פרסמה חברת דורסל החזקות בע"מ כי חתמה על הסכם רכישת מחצית מהזכויות בפרויקט קניון -צים סנטר מעלות מחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ, בהתאם לתמורה המשקפת שווי נכס מלא של כ-**242 מ'** ₪ (רכישה של כ-50%).

הפרויקט כולל כ-11,500 מ"ר המשמשים לשימושי מסחר שונים.

בהתאם לNOI המייצג (המצוין בשומת מקרקעין המצורפת לדו"חות הכספיים) אשר בסך של כ-17 מ' ₪, התמורה הכוללת בעסקה ביחס לNOI המייצג משקפת שיעור תשואה של **כ- 7%.**

- <u>מניבים – רכישת 25% נוספים מזכויות הבעלות במגדל משרדים ומסחר בחיפה – מגדל הארמון</u>

בתאריך 14.07.2024 פרסמה חברת מניבים קרן הריט החדשה בע"מ כי התקשרה ברכישת נוספים 25% מזכויות הבעלות במגדל משרדים ומסחר בחיפה- מגדל הארמון.

הממכר בשטח 3.5 דונם קרקע ובתחומו מצוי מגדל משרדים ומסחר בנוי הכולל 18 קומות מעל 6 קומות מרתפי חניה – בשטח עילי להשכרה של כ-16,000 מ"ר + כ-410 מקומות חניה.

התמורה בעסקה הינה בסך של 51.875 מיליון ₪ + 2.5 מיליון ₪ בגין עבודות התאמה לשוכר ובסה"כ 54.375 מיליון ₪.

בהתאם לדיווח החברה הNOI השנתי הצפוי מהממכר מוערך בכ-3.55 מיליון ₪ (כאמור עבור 1/4 מהזכויות) משקף שיעור תשואה של כ-**6.85%** ביחס לתמורה בסך 51.875 מ' ₪.

בנוסף תהיה החברה זכאית להכנסה נוספת של כ-300 א' ₪ בשנה בגין עבודות ההתאמה.

- <u>מגדל ביטוח ופיננסים – רכישת 50% מזכויות במרלו"ג בתחום המועצה האזורית חבל יבנה</u>

במהלך חודש מאי 2024 התקשרה חברת הביטוח מגדל בהסכם רכישת 50% הזכויות במתחם בשטח של כ-24.5 דונם והמבנה הבנוי בתחומו (מחסן הפצה) בשטח בנוי כולל של 25,000 מ"ר במושב ניר גלים שבמועצה האזורית חבל יבנה שבסמוך לעיר אשדוד.

במקביל לחוזה הרכישה התקשרו הצדדים בחוזה שכירות ארוך טווח, לפיו יושכר הממכר לצורך המשך הפעילות העסקית של המוכרת (עסקת Leaseback & Sale).

התמורה בעסקה: **102 מיליון** ₪ (עבור מחצית מהזכויות בנכס).

הסכם השכירות: לתקופה של 12 שנים + 2 תקופות אופציה בנות 5 שנים כ"א. דמי השכירות השנתיים הצפויים עבור מלוא הזכויות בנכס הינם בסך של 12.3 מיליון ₪.

הנתונים הנ"ל משקפים שיעור תשואה של כ-**6%.**

- <u>פרויקט רב בריח אשקלון – שטחי מתחם לוגיסטי-תעשייתי</u>

בתאריך 21.12.2023 פרסמה חברת גב ים כי התקשרה עם חברת מגדל במכירת זכויותיה בשיעור של 50% בפרויקט מתחם רב בריח בתחום העיר אשקלון.

המתחם מהווה מרכז לוגיסטי-יצרני של חברת רב בריח ומושכר לטווח ארוך.

העסקה בכללותה בסך העולה על 250 מיליון, כאשר שלב א' המיוחס למבנה הבנוי והמושכר לחברת רב בריח (41 א' מ"ר בנוי) התמורה מייצגת סך של 200 מיליון ₪, **מחיר המשקף תשואה של 6%.**

- <u>סאמיט אחזקות נדל"ן - מרלו"ג בבאר טוביה</u>

בתאריך 18.09.2023 דיווחה חברת סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ כי התקשרה בהסכם למכירת 90% מאחזקותיה בנכס של החברה.

בהתאם לדיווח ולפרסומים נוספים, הזכויות הן זכויות חכירה בקרקע של-27.5 דונם שעליה בנויים 14 א' מ"ר לאחסנה.

התמורה בעסקה – 176 מיליון ₪ עבור 90% המשקפים 195 מיליון ₪ לשווי מלוא הזכויות.

ההכנסות מהשכרה ותפעול הנכס במועד העסקה בסך של 11.5 מיליון ₪ לשנה.

יתרת זכויות הבניה לניצול – 4,000 מ"ר (כמפורט בפרסום באתרים השונים).

הנתונים הנ"ל משקפים[14] שיעור תשואה של כ-**6.2%.**

[14] תוך נטרול מרכיב זכויות הבניה הנוספות לניצול.

- <u>ריט 1 - מרלו"ג במועצה אזרית גדרות (בקרבת אזה"ת אשדוד)</u>

בתאריך 28.08.2023 התקשרה חברת ריט 1 בע"מ בהסכם רכישה מלוא זכויות המוכרת במתחם בשטח של כ-39 דונם והמבנים הבנויים בתחומו (שטחי אחסנה) בשטח בנוי כולל של 18,000 מ"ר.

התמורה בעסקה: **194 מיליון** ₪.

השכירות: שני שוכרים לתקופות של עד 10 שנים. סך דמי השכירות השנתיים הנובעים מהנכס הנם כ-8 מיליון ₪, צמודים למדד, המשקפים תשואה שנתית של כ-**4%** למועד הרכישה.

להערכת החברה ניתן להגדיל באופן משמעותי את דמי השכירות שינבעו מהנכס כך שהתשואה החזויה מהנכס תעלה לכ-**6%** לפחות במהלך השנים הקרובות.

- <u>רכישת פרויקט משרדים ומסחר במנחם בגין בת"א – חברת מגדל</u>

בהתאם לפרסומים בעיתונות מחודש מאי 2023 נחתמה עסקת רכישת 50% מפרויקט WE TLV שבדרך מנחם בגין בת"א.

הפרויקט כולל 13 קומות משרדים בהיקף של כ-13,770 מ"ר, מעל חזית מסחרית של כ-730 מ"ר, 176 חניות ושטחי אחסנה.

התמורה בעסקה הינה בסך **231 מיליון** ₪, המשקף תמורה מלאה של **462 מיליון** ₪.

בהתאם להצעה הנכס מושכר ברובו לטווח ארוך של 5 שנים + 4 תקופות אופציות של 5 שנים כ"א, ה-NOI השנתי[15] כ-25 מיליון ₪ לשנה (בתוספת הכנסות חזויות משטחים פנויים).

בהתאם לפרטי העסקה (נכס בטיפול משרדנו), שיעור התשואה משקף **כ-5.4%.**

[15] התמורה תשולם בסיום גרייס ולאחר ביצוע עבודות התאמה מלאה ע"י המוכרת.

פרק 7: ניהול החברה

7.1. דירקטוריון החברה

להלן יובאו פרטים בדבר חברי הדירקטוריון המכהנים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף:

שם	גיל לורנס גבע	אריה בכר	מרק אלן וייסמן	רחל לוין	איריס בק קודנר	שמואל בבקוב
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון	Gil Lorens Geva	Arie Bachar	Mark Alen Weissman	Rachel Lavine	Iris Beck Codner	Babecov Shmuel
תפקיד	יו"ר הדירקטוריון	דירקטור ונשיא	דירקטור	סגן יו"ר דירקטוריון	דירקטורית	דירקטור
מספר זיהוי	058693516	051887594	327246906	022216329	022194674	058378985
תאריך לידה	10.09.1964	28.04.1953	14.02.1961	09.12.1965	20.11.1965	10.09.1963
מען להמצאת כתבי בי-דין	אבנר 29, ת"א	קהילת קישינב 3 תל אביב	ההגנה 11, רעננה	יפה נוף 3/2203, גבעתיים 5323029	הרימון 6, זכרון יעקב	ויצמן 51, חולון
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית, אמריקאית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
תחילת כהונה	11.01.1999	11.01.1999	05.04.2004	05.05.2020	21.12.2021	01.08.2023
חברות בוועדת דירקטוריון	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
האם הינו דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	לא	לא	לא	לא	לא	לאחר ההנפקה צפוי להיות מסווג כדירקטור בלתי תלוי
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית	כשירות מקצועית	כשירות מקצועית	כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	לפרטים בדבר הסכם למתן שירותים (ללא יחסי העסקה) לחברה ראו בסעיף 8.2.1 לפרק 8.	לפרטים בדבר סיום הסכם למתן שירותים (ללא יחסי העסקה) לחברה ובדבר תשלומים אגב ההנפקה, ראו בסעיף 8.2.6 לפרק 8.	לפרטים בדבר סיום הסכם למתן שירותים (ללא יחסי העסקה) לחברה ובדבר תשלומים אגב ההנפקה, ראו בסעיף 8.2.7 לפרק 8.	לפרטים בדבר הסכם למתן שירותים (ללא יחסי העסקה) לחברה ראו סעיף 8.2.8 לפרק 8. לפרטים בדבר הסכם למתן שירותים לבעלי שליטה בחברה, ראו בסעיף 8.2.8 לפרק 8.	לפרטים בדבר הסכמים למתן שירותים (ללא יחסי העסקה) לחברה ותשלומים אגב ההנפקה, ראו בסעיף 8.2.9 לפרק 8.	לא
השכלה	השכלה תיכונית	תואר בהנדסה אזרחית מהטכניון ; מהנדס אזרחי	MBA מנהל עסקים	תואר ראשון במינהל עסקים (חשבונאות) מהמכללה למנהל תל אביב (1991), תואר שני Kellogg School of Business n MBA Northwestern (2008) ; רו"ח מוסמכת (1995)	B.A בכלכלה, אוניברסיטת חיפה. MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת ת"א – MBA אוניברסיטת בר אילן

שם	גיל לורנס גבע	אריה בכר	מרק אלן וייסמן	רחל לוין	איריס בק קודנר	שמואל בבקוב
עיסוק ב-5 השנים האחרונות	בעלים ויו"ר קבוצת תדהר בע"מ	בעלים ודירקטור קבוצת תדהר בע"מ	בעלים ודירקטור קבוצת תדהר בע"מ	דח"צ באינפיניה בע"מ; מנכ"ל בפארגון חברת ניהול בע"מ; דח"צ באפי נכסים בע"מ; דח"צ בורידיס אינווירומנט בע"מ; דירקטור בהפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ; דח"צ בהפניקס פיננסים בע"מ; חברה בועדת השקעות בהפניקס חברה לביטוח בע"מ; דירקטור ב-Israel Philharmonic Orchestra	דירקטורית וכן מתן שירותי ייעוץ לתדהר. דירקטורית בחברות ציבוריות, יועצת לפיתוח עסקי, חברת הוועד המנהל של המועצה לאומית לשלום הילד	עד ליום 30.6.25 משנה למנכל, מנהל השקעות ראשי בהראל ביטוח. החל מיום 1.7.25 , יו"ר ועדת אשראי של חברת גמלא הראל, יו"ר ועדת השקעות חברת בססח. החל מנובמבר 2025, דירקטור באוריון נכסים מסחריים בע"מ.
תאגידים בהם משמש כדירקטור	גיל גבע אחזקות בע"מ; א.ג. גבע בע"מ; נכסי ג.א. גבע בע"מ; אבנר 269 בע"מ; ליעד חברה לנוי בע"מ; לי - בר בניה ופיתוח בע"מ; פרפקט כח אדם בע"מ; גוב גיא בע"מ; גבע טי. אל. וי. איי. אל בע"מ; טקטונס השקעות בע"מ; טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ; מר.גי.אר החזקות בע"מ; מר. גי.אר נכסים והשקעות 2019 בע"מ; טראינבסט פרויקטים בע"מ; סירקלס איי.טי חדשנות בע"מ; א.ג.ג.מ השקעות שותף כללי בע"מ; הומז טכנולוגיות בע"מ; דרבולושן בע"מ; דירקטור בחלק מחברות הקבוצה	אריה בכר אחזקות בע"מ; נכסי א.א. בכר בע"מ; מר.גי.אר החזקות בע"מ; מר. גי.אר נכסים והשקעות 2019 בע"מ; א.ג.ג.מ השקעות שותף כללי בע"מ; התערוכה 8 בע"מ; בלוך 19 בע"מ; יואב בשופטים בע"מ; לי-בר בניה ופיתוח בע"מ; גוב גיא בע"מ; פרפקט כח אדם בע"מ. דירקטור בחלק מחברות הקבוצה.	אלימארה אחזקות בע"מ; ווינט - דאבליו איי בע"מ; סי.אס סטייבלס בע"מ; טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ; מר.גי.אר החזקות בע"מ; מר.גי.אר נכסים והשקעות 2019 בע"מ; טראינבסט פרויקטים בע"מ; ס.מ. וייסמן משפחתית בע"מ; א.ג.ג.מ השקעות שותף כללי בע"מ; ניו מרק נכסים בע"מ; קרבון טכנולוגיות ופתרונות בע"מ; מאטריאלס .זון טכנולוגיות בע"מ.	דח"צ באפי נכסים בע"מ; דח"צ בורידיס אינווירומנט בע"מ; דירקטור בהפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ; דח"צ בהפניקס פיננסים בע"מ; דירקטור ב-Israel Philharmonic Orchestra דירקטורית בחלק מחברות הקבוצה.	דירקטורית בטמפו משקאות בע"מ, דירקטורית בקבוצת דנאל, חברה בוועדת השקעות ב-Alive שרותי ניהול בע"מ וכן דירקטורית בחברות מוחזקות של החברה.	דירקטור בחברת אוריון נכסים מסחריים בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	-	-	-	-	-	-
האם נחשב כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון	-	-	-	כן	כן	כן

7.2. <u>נושאי משרה בכירה למועד התשקיף</u>

"**נושא משרה בכירה**" הינו - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור גם אם תוארו שונה וכן דירקטור, או מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכן יושב ראש דירקטוריון, דירקטור חליף, חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה.

שם:	אורי לוין	יהונתן צברי	טל הרשקוביץ	הילה שפילמן נויברג	עדי פארי הרפז	עופר שהם פרנקו	איילת בורנשטיין ציגליק	תומר אלפסי	דפנה קציר	חן נגר	דורון כהן	פאני דוד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון	Uri Levin	Yehonatan Tsabari	Tal Hershkovitz	Hila Spilman Neuberg	Adi Peery Harpaz	Ofer Shoham Franko	Ayelet Borenstein Ziklik	Tomer Elfasy	Dafna Katzir	Chen Nagar	Doron Cohen	Fanny David
מספר זיהוי	029508835	034214148	029448388	025488214	031720378	023635030	025746058	033042490	059820993	200536605	028015592	041861261
תאריך לידה	05.08.1972	09.08.1977	04.06.1972	11.06.1973	27.06.1978	07.01.1968	05.01.1974	17.07.1976	18.7.1968	08.03.1988	10.10.1970	01.08.1981
מען להמצאת כתבי בי-דין	התלמים 12, רמת השרון	השומר 24א, כפר סבא	רחל כגן 2, ראשון לציון	סמטת נוף ילדות 10, הרצליה	ערבי נחל 11, גבעתיים	הגלבוע 196, נירית	חנה 18, כרמליה חיפה	מושב רינתיה 58	השקד 10, מושב שדה ורבורג	יצחק שמיר 5/12, גבעת שמואל	פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ, המסגר 32 ת"א	יוסף נקר 40, פתח תקווה
תאריך תחילת כהונה	09.07.2023	01.05.2025	23.8.98	15.06.2025	29.06.2025	15.08.2018	14.07.2017	02.06.2019	04.08.2013	08.11.2020	26.05.2025	23.01.2022
התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת שלה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה	מנכ"ל	סמנכ"ל, מנהל חטיבת כספים	משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע	סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה	מנכ"לית תדהר מניבים	מנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים	משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות	מנכ"ל תדהר ייזום	סמנכ"ל, מנהלת חטיבת שיווק ולקוחות	מנהל דיווח כספי ומיסים	מבקר פנים	מנהלת מערכות מידע - CIO
האם הוא בעל ענין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בחברה	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
השכלה	Bsc מאוניברסיטת תל אביב, MBA, London Business School	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות- בר אילן, תואר שני מנהל עסקים ומימון- המכללה למנהל	B.sc, M.A בהנדסה אזרחית, טכניון	תואר ראשון במשפטים UNIVERSITY OF SUSSEX ENGLAND	תואר שני MBA במנהל עסקים, התמחות במימון, מרכז רקנאטי אוניברסיטת תל אביב ; תואר ראשון B.A בכלכלה וניהול, המכללה	B.sc, New York University	תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך, תואר שני בפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה	תואר ראשון במשפט ומנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן	תואר ראשון בחינוך מיוחד וספרות עברית מסמינר הקיבוצים. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים, המכללה למנהל.	תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות, המכללה למנהל. רואה חשבון ומבקר	תואר ראשון פסיכולוגיה ומנהל עסקים, האוניברסיטה הפתוחה תואר שני – מנהל עסקים ומערכות

							האקדמית תל אביב- יפו				מידע – מכללה אקדמית קריית אונו
עיסוק ב- 5 השנים האחרונות	מנכ"ל דיסקונט, מנכ"ל החברה	משנה למנכל וסמנכל הכספים של אלקטרה מוצרי צריכה; סמנכ"ל, מנהל חטיבת כספים	משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע	יועצת משפטית ומזכירת חברה בקבוצת אקרשטיין בע"מ; סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה	סמנכ"לית כספים ומשנה למנכ"ל צמח המרמן בע"מ; דירקטורית חיצונית וילאר אינטרנשיונאל; מנכ"לית קבוצת יסודות; ועדת אשראי נדל"ן באיילון חברה לביטוח בע"מ; מנכ"לית תדהר מניבים	מנכ"ל תדהר ניהול ותכנון פרויקטים בחברה	משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות	מנכ"ל תדהר ייזום	סמנכ"לית, מנהלת חטיבת שיווק ולקוחות	מנהל דיווח כספי ומיסים, ולפני כן, חשב	שותף בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. מבקר פנימי בחברות ציבוריות.	מנהלת מערכות מידע ולפי כן, מנהלת מדור פיתוח
											פנימי מוסמך.

7.3. **<u>הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה וועדותיו</u>**

הוראות תקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה אשר ייכנס לתוקף עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, המצורף כ**<u>נספח א'</u>** לפרק 4 לתשקיף:

נושא	סעיף בתקנון החברה
תפקיד הדירקטוריון, סמכויות הדירקטוריון	91-93
מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה	56
זכויות הצבעה	63-73
דירקטור חליף	85
ישיבות הדירקטוריון	94-106
ועדות דירקטוריון	107-111
תוקף פעולות ואישור עסקות שאינן חריגות	125-128
פטור, ביטוח ושיפוי	156
המנהל הכללי	112-114

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.

7.4. **<u>פרטים נוספים</u>**

- המשרד הרשום של החברה - התדהר 14, רעננה 4366516 טלפון: 09-7775982
- רואי החשבון של החברה - קוסט פורר גבאי את קסירר - ארנסט אנד יאנג (EY), דרך מנחם בגין 144א, תל אביב 6492102.
- עורכי הדין של החברה - פישר (FBC&Co), דרך מנחם בגין 146, תל-אביב 6492103

פרק 8: בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1 **תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה**

להלן פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 וביום 31 בדצמבר 2024 (באלפי ש"ח, במונחי עלות שנתית לחברה), כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ו/או בתאגידים שבשליטתה בקשר עם כהונתם בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה; שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים נתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ככל ולא נמנו לעיל); ולבעלי עניין בחברה בקשר עם שירותים שהעניקו לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה.

8.1.1 להלן פרטים אודות תקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025:

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון החברה לסוף התקופה	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
גיל גבע [1],[3]	בעל שליטה ויו"ר דירקטוריון	80%[2]	27.71%	-	2,482	-	2,950	-	-	-	-	-	-	5,432
אורי לוין	מנכ"ל קבוצת תדהר	100%	1.53%	2,865	1,607	13,510	-	-	-	-	-	-	-	17,982
טל הרשקוביץ	משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע	100%	0.39%	1,557	598	5,156	-	-	-	-	-	-	-	7,311
תומר אלפסי	מנכ"ל תדהר ייזום	100%	0%	1,306	570	2,697	-	-	-	-	-	-	-	4,573
איילת בורנשטיין	משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות	100%	0%	1,217	571	809	-	-	-	-	-	-	-	2,597

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון החברה לסוף התקופה	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
אריה בכר[1],[4]	בעל שליטה, נשיא הקבוצה ודירקטור	55%[2]	27.71%	-	1,655	-	2,026	-	-	-	-	-	-	3,681
מרק וייסמן [1],[4]	בעל שליטה ודירקטור	27%[2]	27.71%	-	827	-	1,145	-	-	-	-	-	-	1,972
רוחה לוין[5]	סגנית יו"ר דירקטוריון	50%[2]	-	-	500	337	960	-	-	-	-	-	-	1,797
איריס בק[6]	דירקטורית	ל.ר	-	-	200	337	240	-	-	-	-	-	-	777
סמי בבקוב	דירקטור	ל.ר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) לא לוקח בחשבון עסקאות מסחריות המפורטות להלן.

(2) היקף המשרה נכון ליום 31 בדצמבר, 2025 אשר השתנה בהתאם להסדרים החדשים שנחתמו והמתוארים בסעיפים 8.2.1, 8.2.6-8.2.8 להלן.

(3) התגמולים שלעיל שולמו לחברה בבעלות מלאה של מר גבע. החל מיום 30 במרץ, 2026 נכנס לתוקף הסכם שירותי ניהול חדש, כאמור בסעיף 8.2.1 להלן.

(4) נכון לשנת 2025, קיימים הסכמי שירותי ניהול עם מר בכר ומר ויסמן, הכוללים מרכיב קבוע ומענק מבוסס רווחיות. התגמולים שלעיל שולמו לחברות בבעלות מלאה של מר בכר ומר ויסמן. לפרטים בדבר סיום ההתקשרות בהסכמי ניהול (כפי שתוקנו מעת לעת) עם מר בכר ומר ויסמן החל מיום 31 במאי, 2026, ראו בסעיפים 8.2.6-8.2.7 להלן.

(5) החל מיום 30 במרץ, 2026 נכנס לתוקף הסכם שירותים חדש, כאמור בסעיף 8.2.8 להלן.

(6) יצוין כי בנוסף לגמול הדירקטורים המצוין לעיל, חברה בבעלות מלאה של הגב' בק קיבלה סך של 960 אלפי ש"ח בגין שירותי יעוץ בהיקף של 4 ימים בשבוע. הסכם היעוץ יסתיים החל מיום 31 במאי, 2026. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.2.9 להלן. כמו כן, החל ממועד ההנפקה, תהא הגב' בק זכאית לגמול דירקטורים בהתאם למפורט בסעיף 8.2.10 להלן.

8.1.2 להלן פרטים אודות תקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024:

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון החברה לסוף התקופה	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
גיל גבע [1],[3]	בעל מניות ויו"ר דירקטוריון	80% [2]	27.8%	-	2,114	-	2,818	-	-	-	-	-	-	4,932
אורי לוין	מנכ"ל קבוצת תדהר	100%	1.53%	2,869	2,340	21,431	-	-	-	-	-	-	-	26,639
טל הרשקוביץ	משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע	100%	0.39%	1,560	892	5,665	-	-	-	-	-	-	-	8,117
תומר אלפסי	מנכ"ל תדהר ייזום	100%	0%	1,198	707	2,718	-	-	-	-	-	-	-	4,623
איילת בורנשטיין	משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות	100%	0%	1,196	608	815	-	-	-	-	-	-	-	2,620

פרטי מקבל התגמולים			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			סה"כ (באלפי ש"ח)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקות בהון החברה לסוף התקופה	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר	
אריה בכר[1],[4]	בעל מניות ונשיא הקבוצה	55%[2]	27.8%	-	1,409	-	1,962	-	-	-	-	-	-	3,371
מרק וייסמן[1],[4]	בעל מניות ודירקטור	27% [2]	27.8%	-	705	-	1,110	-	-	-	-	-	-	1,815
רוחה לוין[5]	סגנית יו"ר דירקטוריון	50% [2]	-	-	210	340	840	-	-	-	-	-	-	1,390
איריס בק[6]	דירקטורית	ל.ר	-	-	200	340	240[3]	-	-	-	-	-	-	780
סמי בבקוב	דירקטור	ל.ר	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) לא לוקח בחשבון עסקאות מסחריות המפורטות להלן.

(2) היקף המשרה נכון ליום 31 בדצמבר, 2024 אשר השתנה בהתאם להסדרים החדשים שנחתמו ושמתוארים בסעיפים 8.2.1, 8.2.8-8.2.6 להלן.

(3) התגמולים שלעיל שולמו לחברה בבעלות מלאה של מר גבע. החל מיום 30 במרץ, 2026 נכנס לתוקף הסכם שירותי ניהול חדש, כאמור בסעיף 8.2.1 להלן.

(4) נכון לשנת 2024, קיימים הסכמי שירותי ניהול עם מר בכר ומר ויסמן, הכוללים מרכיב קבוע ומענק מבוסס רווחיות. התגמולים שלעיל שולמו לחברות בבעלות מלאה של מר בכר ומר ויסמן. לפרטים בדבר סיום ההתקשרות בהסכמי ניהול (כפי שתוקנו מעת לעת) עם מר בכר ומר ויסמן ביום 31 במאי, 2026, ראו בסעיפים 8.2.7-8.2.6 להלן.

(5) חלק מהתגמולים שלעיל שולמו לחברה בבעלות מלאה של גב' לוין. החל מיום 30 במרץ, 2026 נכנס לתוקף הסכם שירותים חדש, כאמור בסעיף 8.2.8 להלן.

(6) יצוין כי בנוסף לגמול הדירקטורים המצוין לעיל, הגב' בק קיבלה סך של 960 אלפי ש"ח בגין שירותי יעוץ בהיקף של 4 ימים בשבוע. לפרטים נוספים בדבר תגמולים לגב' בק ראו בסעיף 8.2.9 להלן.

(7) הטבלה אינה כוללת התייחסות לעובד אשר חדל להיות נושא משרה בשנת 2025.

8.2 **<u>תיאור הסכמי העסקה של נושאי המשרה המפורטים לעיל</u>**

8.2.1 **<u>הסכם שירותי ניהול נכסי ג.א. גבע בע"מ</u>**

ביום 30 במרץ, 2026, התקשרה החברה עם נכסי ג.א. גבע בע"מ (בסעיף זה: "**חברת הניהול**"), בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל, בהיקף משרה מלאה, מאת מר גיל גבע באמצעות חברת הניהול (שהינה חברה בבעלותו המלאה של מר גבע), וזאת מבלי שיתקיימו בין החברה למר גבע יחסי עובד-מעסיק. מתן השירותים יתבצע באופן אישי ע"י מר גבע בלבד. חברת הניהול לא תידרש להעניק שירותים בעת מחלה או חופשה של מר גבע.

<u>דמי ניהול</u>: בתמורה למתן השירותים תשלם החברה לחברת הניהול, תשלום חודשי בסך כולל של 230,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בסעיף זה: "**דמי הניהול**"). דמי הניהול צמודים לעליית המדד, בהתאם לקבוע בהסכם (לרבות לעניין מועדי התחשבנות בגין הפרשי הצמדה).

<u>מענק שנתי</u>: חברת הניהול זכאית למענק שנתי, בסך השווה ל-1.2%, בתוספת מע"מ כדין מהרווח השנתי הנקי לבעלי מניות הרוב של קבוצת תדהר בע"מ (כולל שערוכים אך בנטרול השפעת סכום המענק על הרווח הנקי) כאמור בדוח הכספי המבוקר של החברה ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית עבורה משולם המענק השנתי, ולא יותר מתקרה בסך 5,016,000 ש"ח בשנה. סכום התקרה יישא הפרשי הצמדה (בסעיף זה: "**המענק**").

<u>הרווח השנתי הנקי של החברה משמעו רווח נקי על פי דוחות שנתיים מבוקרים של החברה</u>.

בגין חלק משנה קלנדרית תהא חברת הניהול זכאית לחלק יחסי מהמענק השנתי מחושב על בסיס שנה בת 365 ימים (למען הסר ספק, המענק בגין רווחי 2026 יחושב בגין מלוא הרווח בשנה זו ולא החל היחסי ממועד ההתקשרות).

<u>תנאים עיקריים נוספים</u>: (א) חברת הניהול ו/או מר גבע יהיו זכאים לכל שירותי האדמיניסטרציה הנדרשים (לרבות עוזר/ת אישית, שירותי מזכירות, לשכה, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכיו"ב); (ב) נשיאה בהוצאות הנדרשות לצרכי מתן השירותים; (ג) זכאות להיכלל בהסדרי פטור, שיפוי וביטוח (לרבות Run Off, ככל ורלוונטי).

הואיל וחברת הניהול בחרה לוותר על העמדת רכב לטובת חברת הניהול, מוסכם כי בנוסף, תהא חברת הניהול זכאית לקבל תשלום חודשי בסך 21,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה.

<u>תקופת ההסכם</u>: כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לכדי סיום בכל עת ומכל סיבה בהודעה מוקדמת מראש ובכתב בת 180 יום. על אף האמור, חברת הניהול לא תהא רשאית לבטל את ההסכם עד למועד המוקדם מבין המועדים הבאים:

- החל ממועד הרישום למסחר של מניות החברה - המוקדם מבין המועדים הבאים: (1) חלוף 12 חודשים מהמועד בו גופים מקבוצת הראל חברה לביטוח בע"מ (בסעיף זה: "**הראל**") לא יהיו מוגבלים מכוח הוראות הדין

ו/או כללי הבורסה ו/או הוראות חסימה וולונטריות בתשקיף החברה במכירת מניות החברה, (2) המועד בו שיעור החזקות הראל בחברה פחת מ־5%.

על אף האמור לעיל, ובכפוף לתנאי ההסכם, החברה תהיה רשאית לסיים ההסכם בהתקיים אחד או יותר מן המקרים הבאים: כנגד חברת הניהול או מר גבע הוגש כתב אישום כמפורט בהסכם; אם חברת הניהול או מר גבע הפרו את ההסכם בהפרה יסודית ולא תיקנו את ההפרה בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת התראה בכתב מהחברה; בנסיבות שמצדיקות פיטורין ללא פיצויי פיטורין.

נתנה הודעה על הפסקת ההסכם, תמשיך חברת הניהול להעניק את השירותים לחברה באמצעות מר גבע עד למועד כניסתה לתוקף של ההודעה, אלא אם הורתה החברה אחרת. ויתרה החברה על מתן השירותים, תמשיך בתשלום דמי הניהול עד למועד כניסת ההודעה לתוקף.

ההסכם כולל גם הוראות בעניין סודיות וקניין רוחני.

8.2.2 **<u>מר אורי לוין, מנכ"ל</u>**

מר אורי לוין ("**מר לוין**") מכהן כמנכ"ל קבוצת תדהר בע"מ במשרה מלאה (100%) החל מחודש יולי 2023. על הצדדים לא יחולו הסדרים קיבוציים או אחרים, למעט מכח הדין או מכח צווי הרחבה. בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר לוין לשכר חודשי של 206,102 ש"ח ברוטו (צמוד לעליית המדד כמפורט בהסכם).

בהתאם להסכם העסקתו, בנוסף לשכר החודשי זכאי מר לוין לתנאים המפורטים להלן: רכב אשר בעלויות אחזקתו נושאת החברה; טלפון נייד והטבות נוספות כמקובל למנהלים בחברה; חופשה שנתית; דמי מחלה ודמי הבראה; הפרשות לקרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים; קרן השתלמות; החזר הוצאות בהתאם לנהלי החברה; ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה.

בנוסף, מר לוין זכאי לבונוס שנתי בסכום של עד 12 פעמים המשכורת החודשית, בכפוף לעמידה ביעדים (למעט חלק לא מהותי) והוראות כל דין.

מובהר, כי הבונוס השנתי והתגמול ההוני לא יובאו בחשבון לעניין תשלום התנאים הסוציאליים.

ההסכם כולל תקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים, התחייבות לסודיות ותניית אי תחרות לאחר סיום ההעסקה. בנוסף, עם סיום יחסי עובד-מעסיק, יהיה מר לוין זכאי למענק הסתגלות בגובה 4 משכורות חודשיות. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לוותר על העסקתו בפועל של המנכ"ל בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או חלקה), ובמקרה זה תשולם למנכ"ל המשכורת החודשית והוא יהיה זכאי לכל הזכויות וההטבות להן היא זכאי על פי ההסכם עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

<u>תגמול הוני</u>:

בהתאם להסכם ההעסקה, למר לוין הוענק תגמול הוני הכולל מניות ואופציות לרכישת מניות החברה, במסגרת תכנית שאומצה על ידי החברה לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

מניות: למר לוין הוקצו מניות רגילות של החברה, אשר היוו מייד לאחר הקצאתן 1.5% מהון המניות המוקצה של החברה. המניות כאמור הינן חסומות עד להשלמת תקופות ההבשלה, שבמהלכן לא ניתן יהיה להעבירן. דיבידנדים בגין מניות חסומות יופקדו אצל הנאמן וישוחררו ביחס לכל מנה רק עם הבשלתה. ההבשלה תיעשה ב-21 מנות: המנה הראשונה (1/6 מהמניות) תבשיל לאחר 12 חודשים מהמועד הקובע[1], וכל אחת מ־20 המנות הנוספות (1/24 מהמניות) תבשיל כל שלושה חודשים לאחר מכן, עד להשלמת שש שנים מהמועד הקובע, ובלבד שבמועד ההבשלה מתקיימים יחסי עבודה בין מר לוין לחברה - אחרת המניות שטרם הבשילו יחולטו ללא תמורה.

אופציות: למר לוין הוקצו אופציות אשר היוו במועד הקצאתן (בהנחת מימוש האופציות) 2.5% מהון המניות המוקצה של החברה. לפרטים בדבר מחיר המימוש ראו בסעיף 3.4.3 לפרק 3 (מחיר המימוש כפוף להתאמות הקבועות בתכנית). האופציות יבשילו באותו מנגנון של המניות לעיל, 21 מנות על פני 6 שנים מהמועד הקובע, בתנאי שמר לוין ממשיך להיות מועסק בחברה; אופציות שלא הבשילו עד מועד סיום ההעסקה יפקעו. האופציות שהבשילו ניתנות למימוש עד המוקדם מבין 10 שנים ממועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה או 12 חודשים מסיום יחסי העבודה. בנוסף, ככל שמניות החברה יונפקו לציבור לפני תום שש שנים מהמועד הקובע, תואץ הבשלת 50% מהאופציות שטרם הבשילו .

לפרטים בנוגע לאופציות שהוענקו למר לוין, לרבות תנאיהן ומועדי המימוש, ראו בסעיף 3.4.3 בפרק 3.

8.2.3 **<u>מר טל הרשקוביץ, משנה למנכ"ל ומנכ"ל תדהר ביצוע</u>**

מר טל הרשקוביץ ("**מר הרשקוביץ**") מכהן כמשנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל תדהר ביצוע במשרה מלאה (100%). על הצדדים לא יחולו הסדרים קיבוציים או אחרים, למעט מכח הדין או מכח צווי הרחבה. על פי הסכם העסקתו העדכני מיום 15 בספטמבר 2024, בתמורה להעסקתו זכאי מר הרשקוביץ לשכר חודשי בסך של 95,000 ש"ח ברוטו.

בהתאם להסכם העסקתו, בנוסף לשכר החודשי זכאי מר הרשקוביץ לתנאים נלווים, לרבות רכב אשר בעלויות אחזקתו נושאת החברה או לחילופין אחזקת רכב (בגובה של 15,000 ש"ח ברוטו בחודש); חופשה שנתית; ימי מחלה ודמי הבראה; הפרשות לקרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים; ביטוח בריאות; החזר הוצאות בהתאם לנהלי החברה; וקרן השתלמות.

נקבעה תקופת הודעה מוקדמת של 4 חודשים והתחייבות לסודיות ותניית אי תחרות לאחר סיום ההעסקה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שלא להעסיק את מר הרשקוביץ בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או חלקה), ובמקרה זה תשולם למר הרשקוביץ תמורת ההודעה המוקדמת (מלואה או חלקית, לפי העניין) כדין, ויחסי העבודה בין הצדדים יבואו לכלל סיום עם מתן ההודעה המוקדמת.

---

[1] "**המועד הקובע**" - 1 ביולי 2023.

כמו כן, נקבע כי בכפוף לשיקול דעת החברה, עשוי מר הרשקוביץ להיות זכאי לבונוס בגין סך פעולות שביצע, בסכום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לפרטים בנוגע למניות חסומות ולאופציות שהוענקו למר הרשקוביץ, לרבות תנאיהן ומועדי המימוש, ראו בסעיף 3.4.3 בפרק 3.

8.2.4 **<u>מר תומר אלפסי, מנכ"ל ייזום ונכסים מניבים</u>**

מר תומר אלפסי ("**מר אלפסי**") מכהן כמנכ"ל פעילות הייזום במשרה מלאה (100%). בהתאם להסכם העסקתו המעודכן מיום 15 בספטמבר 2024, בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מר אלפסי לשכר חודשי בסך של 85,000 ש"ח ברוטו.

כמו כן, נקבע כי בכפוף לשיקול דעת החברה, עשוי מר אלפסי להיות זכאי לבונוס בגין סך פעולות שביצע, בסכום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יתר תנאי ההסכם דומים במהותם לתנאי ההסכם המפורט בסעיף 8.2.3 לעיל.

לפרטים בנוגע לאופציות שהוענקו למר אלפסי, לרבות תנאיהן ומועדי המימוש, ראו בסעיף 3.4.3 בפרק 3.

8.2.5 **<u>גב' איילת בורנשטיין, משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות</u>**

הגב' איילת בורנשטיין ("**גב' בורנשטיין**") מכהנת כמשנה למנכ"ל החברה ומנהלת חטיבת אסטרטגיה, משאבי אנוש וחדשנות במשרה מלאה (100%). לפי עדכון אחרון להסכם העסקה מיום 1 במרץ, 2025, בתמורה להעסקתה זכאית גב' בורנשטיין לשכר חודשי בסך של 72,500 ש"ח ברוטו.

כמו כן, נקבע כי בכפוף לשיקול דעת החברה, עשויה הגב' בורנשטיין להיות זכאית לבונוס בגין סך פעולות שביצעה, בסכום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יתר תנאי ההסכם דומים במהותם לתנאי ההסכם המפורט בסעיף 8.2.3 לעיל. בנוסף, הגב' בורנשטיין זכאית להסדרי לינה בקרבת משרדי החברה.

לפרטים בנוגע לאופציות שהוענקו לגב' בורנשטיין, לרבות תנאיהן ומועדי המימוש, ראו בסעיף 3.4.3 בפרק 3.

8.2.6 **<u>הסכם שירותי ניהול נכסי א.א. בכר בע"מ</u>**

ביום 17 במאי 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (להלן בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן שירותים שבין החברה לבין מר אריה בכר, באמצעות חברת נכסי א.א בכר בע"מ, בתוקף החל מיום 31.5.2026.

בהתאם להחלטות, אושר לשלם למר אריה בכר סך של 3,000,000 ש"ח כמענק בגין ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, סך של 994,314 ש"ח, בגין הודעה מוקדמת לסיום הסכם השירותים וסך נוסף של 1,005,686 ₪ בגין מענק סיום הסכם שירותים. יצוין, כי כל עוד מר בכר ממשיך לכהן כדירקטור בחברה, הלה יהיה זכאי למשרד ושירותי מזכירות.

בהתאם להסכמות הקיימות, במועד זה, מר בכר יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול המפורט בסעיף 8.2.10 להלן, וכן להיכלל בכל הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח הנהוגים בחברה (לרבות מסוג Run Off או כל הסדר דומה אחר) וכן להחזר הוצאות כמקובל בחברה.

8.2.7 **<u>הסכם שירותי ניהול סי.אס סטייבלס בע"מ</u>**

ביום 17 במאי 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן השירותים שבין החברה לבין מר מרק ויסמן, באמצעות חברת סי.אי סטייבלס בע"מ, בתוקף מיום 31.5.2026.

בהתאם להחלטות,אושר לשלם למר ויסמן סך של 1,800,000 ש"ח כמענק בגין ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, סך של 561,786 ₪ בגין הודעה מוקדמת על סיום הסכם השירותים וסך נוסף של 438,214 ₪ בגין מענק סיום הסכם שירותים.

יצוין, כי כל עוד מר ויסמן ממשיך לכהן כדירקטור בחברה, הלה יהיה זכאי למשרד ושירותי מזכירות.

בהתאם להסכמות הקיימות, במועד זה, מר ויסמן יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לגמול המפורט בסעיף 8.2.10 להלן, וכן להיכלל בכל הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח הנהוגים בחברה (לרבות מסוג Run Off או כל הסדר דומה אחר) וכן להוצאות כמקובל בחברה.

8.2.8 **<u>הסכם שירותי סגן יו"ר דירקטוריון פעיל - הגב' רחל לוין</u>**

ביום 30 במרץ, 2026, התקשרה החברה עם הגב' רחל לוין בהסכם (המחליף התקשרות קודמת) בגין שירותי סגן יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה (תפקיד בו היא מכהנת החל משנת 2020). השירותים יינתנו בהיקף של 60% משרה. במסגרת מתן השירותים, גב' לוין תכהן כחברה בוועדות דירקטוריון החברה, על פי החלטת דירקטוריון החברה מעת לעת, וכן כפי שייקבע על-ידי דירקטוריון החברה באמצעות יו"ר הדירקטוריון, תעניק שירותים ותהא אחראית על פרויקטים אסטרטגיים של החברה וכיו"ב, מתוקף היותה דירקטורית. בנוסף, לבקשת החברה תכהן הגב' לוין כדירקטורית בחברות בנות של החברה או הקשורות אליה. לא מתקיימים יחסי עובד - מעסיק בין הצדדים.

<u>תקופת ההסכם</u>: ההסכם נחתם לתקופה שאינה קצובה בזמן. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה למשנהו של לפחות 120 ימים מראש ובכתב. החברה רשאית לסיים את ההסכם לאלתר (ללא הודעה מוקדמת) כנגד תשלום התמורה בגין תקופת ההודעה המוקדמת (120 ימים) או ללא תשלום או פיצוי כלשהו במקרה של הרשעה בפס"ד חלוט בעבירה שיש עמה קלון. במקרה של סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא (בכפוף לאמור לעיל) הדירקטורית תהא זכאית לדמי הסתגלות בסכום השווה ל-4 חודשי "תמורה" ללא פיצוי נוסף בגין סיום ההתקשרות.

<u>התמורה</u>: תמורה חודשית בסך של 100,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין (צמוד למדד). (בסעיף זה: "**התמורה**").

<u>מענק</u>: הדירקטורית זכאית לקבלת מענק שנתי בגין בסך השווה ל- 0.2% בתוספת מע"מ כדין מהרווח השנתי הנקי לבעלי מניות הרוב של קבוצת תדהר בע"מ (כולל שערוכים אך בנטרול השפעת סכום המענק על הרווח הנקי) כאמור בדוחות

הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית עבורה משולם המענק השנתי, ולא יותר מ-600,000 ש"ח לשנה (צמוד למדד). מוסכם, כי רווח נקי הנמוך מ 75 מיליון ש"ח (צמוד למדד) לא יזכה בתשלום מענק ("**המענק**"). מובהר, כי בגין חלק משנה קלנדרית הדירקטורית תהא זכאית לחלק יחסי מהמענק השנתי מחושב על בסיס 365 ימים. בגין שנת 2026, יחושב המענק על בסיס הרווח השנתי המלא.

<u>תגמול הוני</u>: לפרטים בדבר תגמול הוני שהוענק לגב' לוין, ראו בסעיף 3.4.3 לפרק 3 לתשקיף.

<u>תנאים עיקריים נוספים</u>: (א) הדירקטורית תהא זכאית לכל שירותי האדמיניסטרציה הנדרשים (לרבות שירותי מזכירות, לשכה, מחשב נייד, טלפון סלולארי, אירוח וכיו"ב); (ב) נשיאה בהוצאות הנדרשות לצרכי מתן השירותים; (ג) זכאות להיכלל בהסדרי הביטוח, פטור ושיפוי לנושאי משרה (לרבות Run Off, ככל ורלוונטי).

<u>שונות</u>: ההסכם כולל הוראות בדבר סודיות ואי תחרות.

יצוין, כי הגב' לוין מעניקה שירותים גם לבעלי השליטה בחברה כיועצת חיצונית בתמורה.

8.2.9 **<u>הסכם למתן שירותים - סיגניה 2011 בע"מ</u>**

ביום 17 במאי 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (להלן בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן שירותי שיווק וייעוץ שבין החברה לבין גב' איריס בק, באמצעות חברת סיגניה 2011 בע"מ, בתוקף מיום 31.5.2026.

בהתאם להחלטות, אושר לשלם לגב' בק סך של 80,000 ₪ בגין הודעה מוקדמת לסיום הסכם שירותי שיווק וייעוץ וסך נוסף של 400,000 ש"ח בגין מענק סיום הסכם שירותי שיווק וייעוץ.

כמו כן, החל ממועד השלמת ההנפקה, לא יחול עוד הסכם שירותי הדירקטורית של הגב' בק לפיו הינה זכאית לסך של 20,000 ש"ח, וחלף זו גב' בק תהיה זכאית לגמול דירקטורים כמפורט בסעיף 8.2.10 להלן. כמו כן, הדירקטורית תהיה זכאית להיכלל בכל הסדרי הפטור, השיפוי והביטוח הנהוגים בחברה (לרבות מסוג Run Off או כל הסדר דומה אחר) וכן להוצאות כמקובל בחברה. לפרטים בדבר אופציות שהוענקו לגב' בק, ראו בסעיף 3.4.3 לפרק 3 לתשקיף זה.

8.2.10 **<u>מתן גמול לדירקטורים</u>**

החל ממועד השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה, הדירקטורים של החברה (למעט מר גיל גבע, יו"ר הדירקטוריון והגב' לוין סגנית יו"ר הדירקטוריון) יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי הנקוב בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**") או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקנות אלו, תוך הבחנה בין דירקטור שאינו מומחה לדירקטור מומחה ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שתהיה מעת לעת. דירקטורים כאמור יהיו זכאים

להחזר מלא של הוצאות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידם כדירקטורים.

8.3 **<u>תכנית תגמול מבוססת הון</u>**

ביום 27 במרץ 2024 אימץ דירקטוריון החברה תכנית תגמול מבוססת הון ("**התכנית**"), על פיה ניתן להקצות לעובדים, דירקטורים ויועצים של החברה, אופציות, מניות חסומות, יחידות RSU וכן כל מענק מבוסס מניות אחר, והכל בהתאם לאמור בתכנית והוראות כל דין.

לפרטים נוספים אודות התכנית והקצאות מכוחה, עד למועד פרסום התשקיף, ראו בסעיף 3.4.3 בפרק 3.

8.4 **<u>שונות</u>**

8.4.1 יצוין, כי למספר בכירים, לרבות נושאי משרה (ה"ה: טל הרשקוביץ, איילת ברונשטיין ודפנה קציר) החזקות במניות חברת תדהר השקעות (2016) ח.מ. 9 בע"מ, אשר עיקר פעילותה בגרמניה, וזאת עקב מימוש אופציות שהוענקו להם.

8.4.2 יצוין, כי עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, החברה צפויה להעניק מענקים לעובדיה ולנושאי משרה בחברה בסכום כולל של ___ אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף 5.2 בפרק 5 לתשקיף.

לפרטים בדבר מענקים למר בכר ומר ויסמן, הנמנים על בעלי השליטה בחברה, ראו סעיפים 8.2.6-8.2.7 לעיל. לפרטים בדבר מענק לגב' איריס בק המכהנת כדירקטורית בחברה, ראו בסעיף 8.2.9 לעיל.

כמו כן, מר אהוד שרביט, מנכ"ל החברה לשעבר[2], זכאי עם השלמת רישום מניות החברה למסחר, למענק בסך של 4 מיליון ש"ח. הסכום האמור יגדל ככל ששווי החברה במסגרת ההנפקה לציבור יעלה על 4 מיליארד ש"ח, וזאת בהתאם ליחס בין שווי החברה בהנפקה לציבור לבין 4 מיליארד ש"ח.

8.4.3 ביום [_] 2026, אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, כי החברה תישא בהוצאות הכרוכות בהנפקה למעט עמלת חיתום, ניהול והפצה בקשר עם הצעת מניות המכר בידי מר גבע אשר בהם יישר מר גבע כמציע בהתאם לחלקו היחסי בכמות מניות החברה שיונפקו ויימכרו בפועל מכוח התשקיף וההודעה המשלימה, וזאת לפי יחס הכמויות המוצעות.

8.5 **<u>תיחום פעילות</u>**

ביום 30 במרץ, 2026, כל אחד מה"ה (לחוד, ללא אחריות או חבות הדדית) גיל לורנס גבע, אריה בכר ומרק ויסמן (בסעיף זה: "**בעלי השליטה**") התחייבו בהתחייבות בלתי חוזרת כלפי החברה לתיחום פעילות.

התחייבות כאמור תעמוד בתוקפה החל ממועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף ("**מועד ההשלמה**"), ועד למועד המוקדם מבין: (א) 5 שנים ממועד ההשלמה; (ב) ביחס לכל אחד מבעלי השליטה - המועד בו

[2] נכון למועד התשקיף, מר שרביט מעניק שירותים לחברה כיועץ חיצוני.

הוא חדל מלהיות בעל שליטה[3] בחברה; או (ג) במועד בו תחדל החברה מלהיות חברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות.[4]

בכפוף לביצוע ההנפקה על פי התשקיף וכל עוד המתחייב מכהן כנושא משרה בחברה, הלה מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. בעל השליטה, בעצמו או באמצעות תאגידים בשליטתו, לא ירכשו נכסי נדל"ן מניב, ולא יבצע פעילות של ייזום נדל"ן או בניה (לא כולל תשתיות), במדינת ישראל וכן, ביחס לכל אחד מהתחומים הנ"ל - בכל מדינה אחרת בה דירקטוריון החברה יחליט לפעול באותו תחום ובלבד שפעילות זו נכללת במגזרי הפעילות בדוחותיה הכספיים של החברה[5] (כאשר מובהר, כי במועד חתימת ההתחייבות בעניין תיחום הפעילות לא התקבלה החלטה כאמור לרבות ביחס לארה"ב וגרמניה, על אף העובדה שקיימת פעילות מסוימת במדינות אלה) ("**עסקה חדשה**").
2. התחייבות בעל השליטה לתחום את פעילותו במסגרת ההתחייבות לעניין תיחום הפעילות ניתנת ללא תמורה.
3. מובהר, כי התחייבות בעל השליטה לתחום את פעילותו כאמור בס"ק 1 לעיל, <u>אינה</u> כוללת את הפעילויות הבאות:
   3.1 המשך החזקה בנכסי נדל"ן או הפעילויות הקיימים במועד החתימה על ההתחייבות הבלתי חוזרת (ככל שקיימים), וכן ביצוע השקעות המשך בנכסים או פעילויות אלו.
   3.2 עסקה חדשה המבוצעת באמצעות תאגידים אשר בעל השליטה מחזיק בניירות ערך שלהם אך אין לו שליטה בתאגידים כאמור (כהגדרת המונח 'שליטה' בחוק החברות);
   3.3 נושאים המוסדרים נכון למועד התשקיף בהסכמים בין החברה לבין בעל השליטה, ככל שקיימים;
   3.4 השקעה פסיבית בנכס נדל"ן מניב בהיקף נמוך מ-9,000 מ"ר.
   3.5 העמדת מימון לקרוב או לתאגיד בשליטת קרוב, לכל פעילות עסקית מכל סוג שהוא, אף אם נכללת בתחומי הפעילות הנזכרים בס"ק 1 לעיל, ובלבד שאין לצד העמדת מימון זה קבלת אמצעי שליטה באותה פעילות עסקית. לעניין זה "**קרוב**" –בן זוג, אח או אחות, הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
   3.6 כל עסקה אחרת שאיננה "עסקה חדשה" כמוגדר בס"ק 1 לעיל.
4. אין בהתחייבות בעניין תיחום הפעילות כדי למנוע מבעלי השליטה (ביחד ו/או לחוד עם אחרים, לרבות עם בעלי שליטה נוספים שהתקשרו בהתחייבות בלתי חוזרת לתיחום פעילותם מול החברה) להחזיק בניירות ערך של תאגיד (או של קרן השקעות שתשקיע בתאגיד) שיעסוק בתחום פעילות של החברה - ובלבד ש: (1) ההחזקה אינה עולה על 4.9% מניירות הערך של אותו תאגיד או קרן, לכל בעל שליטה וגם (2) לא תהיה למי מהם מעורבות בניהול של אותו תאגיד או של אותה קרן השקעות באופן הנוגד את האמור בהתחייבות בעניין תיחום הפעילות.
5. שינוי או ארכה של ההתחייבות בעניין תיחום הפעילות (למעט שינויים שאינם מהותיים ושינויים שאין בהם אלא כדי לזכות את החברה) וכן ביטולה, יהיו כפופים לאישור האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין.

---

[3] "**שליטה**" - כהגדרתה בחוק החברות.

[4] במועד שיחול אחד המקרים האמורים לעיל, ביחס לכל אחד מבעלי השליטה, הסכם תיחום הפעילות, ביחס לאותו בעל שליטה, יפקע מאליו, מבלי שיידרש לבצע פעולה כלשהי.

[5] למען הסר ספק, שלא במסגרת מגזר "אחרים".

8.6 **<u>עסקאות בעלי שליטה</u>**

למיטב ידיעת החברה, מפורטים להלן פרטים ביחס לכל עסקה עם בעלי השליטה בחברה או עסקאות שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף או שהינן בתוקף במועד התשקיף:

לפרטים בדבר הסכמי קבלת שירותים ממי מקרב בעלי השליטה בחברה, ראו בסעיף 8.2 לעיל.

8.1.1 נכון למועד התשקיף, מועסקים בחברה שני עובדים שנמנים על בני משפחתו של אחד מבעלי השליטה בחברה (אשר אינו "קרוב" כהגדרת מונח זה בחוק החברות). בגין שנת 2025, עלות העסקתם השנתית הכוללת עמדה על סך של 1,963 אלפי ש"ח.

8.7 **<u>התקשרויות – כללי</u>**

ההתקשרויות המפורטות מטה אינן מהוות עסקאות חריגות כמשמען בסעיף 270(4) לחוק החברות (למעט עסקת החלפת המניות בעניינה של תדהר הראל מניבים).

מהות ההסכם	מועד ההסכם	הצדדים להסכם	מהות העניין האישי	עיקר ההסכם
הסכם הקמת בניין חדש והסכם שכירות - משרדי קבוצת תדהר	30 במרץ, 2026 ותוספת להסכם מיום 14 במאי, 2026	• אפרים רוגובין בע"מ; • נכסי ג.א. גבע בע"מ; • נכסי א.א. בכר בע"מ • סי. אס סטייבלס בע"מ (שלושתם ביחד: "**המשכירה**"). **לבין** • החברה ("**החברה**" או "**השוכר**").	• מר גיל גבע הינו דירקטור יחיד ובעלים בנכסי ג.א. גבע בע"מ. • מר אריה בכר הינו דירקטור יחיד ובעלים בנכסי א.א. בכר בע"מ. • מר מרק ויסמן הינו דירקטור ובעלים בסי. אס סטייבלס בע"מ	• ההסכם מסדיר שכירות של השטחים בבניין המשרדים הקיים חלף ההסכמים הקיימים ("**הבניין הקיים**") והקמה ושכירות של שטחים בבניין משרדים חדש ("**הבניין החדש**") שיוקם על המקרקעין ברחוב התדהר 14, רעננה (חלקה 129 בגוש 7657) (בסמוך לבניין הקיים). המושכר כולל את הבניין הקיים, בן 8 קומות, בכללותו (לרבות חניות ושטחי אחסון) וכן שטחי משרדים בבניין החדש בהיקף של לפחות 4,000 מ"ר משרדים ברוטו (עם אופציה להגדלה), חניות ושטחי אחסון. בנוסף, המשכירה מעמידה לרשות החברה זכות שימוש בחניות במגרש סמוך, הכפופה לזכות ביטול לפי התראה (החברה תישא בארנונה). • במסגרת ההסכם צוין כי המשכירה מקדמת תוכנית בניין עיר (תב"ע) בקשר עם הבניין החדש, אשר עשויה לאפשר בניה אף בהיקפים נוספים. למשכירה שמורה הזכות לממש זכויות בניה נוספות במקרקעין ("**השטחים הנוספים**"), כאשר לחברה זכות הצעה ראשונה לשכירתם, וכן זכות לחייב את המשכירה לבנות קומות נוספות שלמות אם לא מומשו מלוא הזכויות (ככל שהמשכירה תבחר לממש את השטחים הנוספים מעבר לשטח המושכר כלל הליכי הרישוי וההקמה וכיו"ב יעשו ביחס לפרויקט בכללותו, בנטרול העלות היחסית של שטחים שלא יושכרו בידי החברה). • החברה נדרשת להודיע למשכירה על היקף המושכר החדש המבוקש (לא פחות מ-4,000 מ"ר משרדים ברוטו) עד למועד אישור התב"ע החדשה. החברה רשאית להגדיל את השטח המבוקש עד למועד החלטת הוועדה למתן היתר בתנאים. • העסקה כוללת תכנון, רישוי והקמה של הבניין החדש על ידי המשכירה ברמת מעטפת, וביצוע עבודות גמר על ידי החברה. לצורך כך, המשכירה תתקשר עם חברת תכנון ורישוי (תאגיד מקבוצת תדהר ו/או הקשור לקבוצת תדהר) שתנהל את הליכי התכנון והרישוי בפרויקט, בתמורה לסך של 2.5% מעלויות הבניה הישירה של הפרויקט (בהתאם ובכפוף לתנאי ההסכם). הליכי התכנון והרישוי, בחירת היועצים וקביעת המפרט יבוצעו על ידי הצדדים במשותף (תנאי ההתקשרות יהיו תנאי התקשרות המקובלים בקבוצת תדהר). כמו כן, המשכירה תתקשר עם קבלן מבצע (תדהר בניה או תאגיד אחר מקבוצת תדהר) לביצוע עבודות ההקמה ברמת מעטפת, בתנאי "Cost + 12%" למעט רכיב בדק ואחריות שיהיה פאושלי. המשכירה תישא ב"כלל עלויות המשכירה", הכוללות את עלויות התכנון, הרישוי, ההקמה, הפיתוח והכל כמפורט בהסכם עד למסירת החזקה. מנגד, החברה תישא באופן בלעדי במימון ובעלויות עבודות הגמר במושכר. הצדדים ימנו מנהל פרויקט לפי שכר טרחה מוסכם בינהם. • כתנאי למסירה בפועל על החברה להפקיד בידי המשכירה בטוחות מוסכמות ואישור עריכת ביטוחים (בטוחות מכח ההסכם קודם יוותרו בתוקפן). תקופת השכירות הראשונה בבניין החדש תעמוד על 10 שנים ממועד המסירה, כאשר תקופת השכירות בבניין הקיים תסתיים במקביל אליה. לחברה זכות להאריך את השכירות בשלוש תקופות נוספות (שתי תקופות של 60 חודשים כל אחת, ותקופה שלישית של 59 חודשים), כך שסך כל תקופת השכירות לא יעלה על 24 שנים ו-11 חודשים. מימוש האופציה ייעשה באופן אוטומטי, אלא אם הודיעה החברה על רצונה שלא להאריך את השכירות 9 חודשים מראש. • דמי השכירות בבניין הקיים בתקופת השכירות הראשונה נקבעו על סך שנתי של כ-6.58 מיליון ש"ח (צמוד לעלייה במדד). בנוסף, נקבע כי המשכירה תעמיד לרשות החברה "דמי השתתפות" בסך חד פעמי של כ- 6 מיליון ש"ח לצרכי חידוש הבניין הקיים. דמי השכירות השנתיים בבניין החדש (בתקופה הראשונה) ייגזרו כשיעור תשואה של 8% מתוך "כלל עלויות המשכירה בפרויקט" כהגדרת מונח זה בהסכם (בתוספת הפרשי הצמדה ומע"מ). החברה תהיה פטורה מתשלום דמי שכירות בגין הבניין החדש בלבד למשך 3 החודשים הראשונים ("**תקופת גרייס**"). בתקופות האופציה, דמי השכירות של כלל המושכר (לפני הצמדה למדד) יעודכנו על בסיס הערכת שמאי (אשר הצדדים יישאו בשכר טרחתו בחלקים שווים), בכפוף למנגנון הגנה:

				אם הערכת השמאי נמוכה מדמי השכירות הקודמים - הם לא יפחתו ; ואם היא גבוהה בשיעור העולה על 5% - ההעלאה תוגבל לתקרה של 5% בלבד. קיימת ריבית פיגורים במקרה של איחור בתשלום. בכל מקרה של הגדלת שטחים על ידי השוכר דמי השכירות יגדלו בהתאמה, בהתאם לנוסחה לחישוב דמי השכירות בהתאמה לאותם שטחים. דמי השכירות כוללים שימוש לצרכי חניה במגרש סמוך בבעלות חלק מבעלי השליטה (הניתנים לביטול בהודעה מראש מבלי שיש בכך להשפיע על דמי השכירות). • היה ותוך 5 שנים ו-9 חודשים ממועד חתימת הסכם השכירות, דהיינו עד ליום 31.12.2031, טרם הושלמה הקמת המושכר בבניין החדש, באופן בו אפשר לקבוע את "כלל עלויות המשכירה בפרויקט" יפנו הצדדים ל"שמאי" (כהגדרתו להלן) וינחו אותו לקבוע את הדברים הבאים: (1) מועד המסירה הצפוי בהתאם לסטטוס עבודות הקמת הפרויקט במועד הנ"ל; (2) עלויות הקמת הפרויקט נכון למועד הנ"ל וכן הערכה של יתרת העלויות הצפויות, לרבות עלויות מימון, ובהתאם לקבוע את "כלל עלויות המשכירה בפרויקט". לשם כך יהיה השמאי מוסמך להיעזר בכל בעל מקצוע מתאים ורלבנטי, ובכלל זאת מהנדס, חשב כמויות או מפקח ולקבל כל מידע שיידרש לו לשם כך מהצדדים ו/או מי מטעמם, לרבות מאת הקבלן המבצע. קביעתו של השמאי כאמור תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. • במהלך תקופת השכירות, החברה תישא באחריות בלעדית לתחזוקת המושכר ולתיקון כל ליקוי או נזק (לרבות במעטפת ובמערכות), בין אם נגרמו על ידה ובין אם לאו, כולל בלאי סביר. המשכירה תהיה פטורה מאחריות לליקויים או אי-התאמות במושכר, למעט חריג: תיקון ליקויים מהותיים במעטפת הבניין, בשלד או במערכות הראשיות, ובלבד שהנזק לא נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה או מתחזוקה לקויה. עם זאת, הוסכם כי המשכירה תמחה לחברה את זכויותיה לבדק ואחריות כלפי הקבלן המבצע. בנוסף, החברה תישא בכל עלויות חברת הניהול (שתהיה תאגיד מקבוצת תדהר או חברה אחרת שתאושר ע"י המשכירה). • בנוסף לדמי השכירות, החברה תישא בכל התשלומים וההוצאות בקשר עם הנכס ותשלם למשכירה גם הפרשי מתח לעניין תחנת השנאים של המשכירה. • בסיום תקופת השכירות, שינויים המחוברים חיבור של קבע יישארו במושכר ויהפכו לרכוש המשכירה ללא תמורה. • החברה ויתרה על זכות קיזוז או עיכבון כלפי המשכירה. קיימות מגבלות על החברה להעביר זכויותיה לרבות לעניין שכירות משנה (העשויות להצריך ערבות מטעם החברה ככל ויותרו) ומגבלות לעניין העברת שליטה בחברה. קיימים סעיפי שיפוי ופטור מצד השוכר. • במקרה של הפרה יסודית, המשכירה רשאית לבטל את ההסכם. • ערב כניסתו לתוקף של ההסכם כאמור עמדו בתוקפם הסכמים קודמים להשכרת הבניין הקיים עם המשכירה (למעט ויסמן). בשנים 2025 ו-2024 שולמו דמי שכירות בגין הבניין הקיים לבעלי מניות החברה (ללא צד ג') סך של כ- 3 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים. המשכירה רשאית לשעבד את זכויותיה.
הסכם שותפות (מסגרת) - "מרכז תכנון תדהר - וקסמן"	27 בפברואר 2025	• תדהר השקעות גב בע"מ (בסעיף זה: "**תדהר**"); • וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (לשעבר: וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ) (בסעיף זה: "**וקסמן**").	וקסמן - חברה פרטית בשליטת מר גיא גבע, אחיו של מר גיל גבע.	• ייסוד שותפות כללית (50% לכל צד), המעניקה שירותי ניהול תכנון ורישוי לתאגידים המוחזקים במלואם או בחלקם בידי החברה ("**תאגידי הפרויקטים**"). • השותפות, מרכז תכנון תדהר-וקסמן, ייוסדה כשותפות כללית לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (בסעיף זה: "**השותפות**").

				• השותפות עוסקת במתן שירותי ניהול תכנון, שירותי ניהול רישוי ושירותים חלקיים בתחום ניהול הביצוע מטעם המזמינים (בסעיף זה: "**השירותים**"), לתדהר או לתאגידי הפרויקטים[6]. • תנאי ההסכם, בכל הנוגע ליחסים בין השותפות לבין המזמינים, יחייבו את המזמינים, בין אם נחתם הסכם בינם לבין השותפות בקשר עם השירותים ובין אם לאו. ככל וייחתם הסכם כאמור, הוא יהיה בהתאמה מלאה לתנאי ההסכם. • מתכננים (לסוגיהם) יועסקו במישרין על ידי מזמין העבודה. המזמינים יהיו רשאים להתקשר עם וקסמן בהסכמים למתן שירותי תכנון (שלא במסגרת השותפות). תינתן על ידי תדהר עדיפות למתכננים הפועלים במסגרת מרכז התכנון של וקסמן. • <u>היקף פעילות מינימלי</u>: תדהר התחייבה, כי המזמינים יזמינו שירותים מאת השותפות, מעת לעת, באופן שבכל עת יוענקו על ידי השותפות שירותים למזמינים בגין לפחות 3,000 יחידות דיור שלא החלה בנייתן. לגבי פרויקטים בעירוב שימושים, כל 100 מ"ר (ברוטו) של שטחי משרדים/מסחר ייחשבו כיחידת דיור אחת. • השותפות תעסיק את כח האדם הדרוש למתן השירותים. בנוסף יינתנו לשותפות שירותים על ידי וקסמן באמצעות עובדים מסוימים של וקסמן (עלות העסקתם תשולם בידי השותפות לוקסמן בתוספת מקדם תקורה). האמור יחול בשינויים המחויבים גם במקרה של עובדים כאמור מצד תדהר. • <u>נציגים</u>: כל אחד מהצדדים זכאי למנות נציג לשם ביצוע ההסכם. • <u>תמורה</u>: התמורה לשותפות בגין השירותים תחושב כרכיב עלות (בסעיף זה: "**רכיב עלות**"), בתוספת רכיב קבוע (בסעיף זה: "**רכיב קבוע**"), בתוספת מע"מ כדין, כמפורט להלן. כל מזמין יהיה חייב בתשלום חלקו בתמורה, קרי בהתאם להקצאת משאבי השותפות בתוספת הרכיב הקבוע בגין היח"ד בגינן הוא מזמין את השירותים. **רכיב העלות**: עלויות הקבועות בהסכם שעיקרן עלות כח אדם ותקורות כח אדם (יצוין, כי התקורות יחויבו בהתאם למפתח ההעמסה לפיו נוהגת וקסמן בגין העמסת תקורות, כפי שיעודכן אחת ל-12 חודשים, ולא יותר ממפתח העמסה לשנת 2025, שהינו הכפלת עלויות ישירות ב-30%). **הרכיב הקבוע**: סך של 3,200 ש"ח ליח"ד. הרכיב הקבוע כפוף להתאמות (מטה ומעלה) הקבועות בהסכם (הנוגעות בעיקרן לכמות היחידות ולמנגנון "פרס קנס" בהתייחס לגובה העלויות). יצוין, כי במסגרת ההתאמות, הרכיב הקבוע לא יעלה ביותר מ- 300 ש"ח ליח"ד. התשלום צמוד לעליה במדד (במקרה של שינוי מהותי בתכנון, הצדדים עשויים להסכים על נטרול עלות עודפת לעניין חישוב ההתאמה לרכיב הקבוע). על אף כל האמור לעיל, אם התמורה הממוצעת (רכיב עלות בתוספת רכיב קבוע) בגין כל יחידות הדיור שניתן אישור אכלוס בגינן בשנה קלנדרית מסוימת תעלה על סך של 13,200 ש"ח, אזי הרכיב הקבוע ליחידת דיור יופחת בסכום בו התמורה הממוצעת עלתה על סך 13,200 ש"ח, עד להפחתתו המלאה של הרכיב הקבוע. מובהר כי לא תבוצע הפחתה בסכום העולה על הרכיב הקבוע, גם אם לאחר ההפחתה של הרכיב הקבוע התמורה הממוצעת תעלה על 13,200 ש"ח. רכיב העלות ישולם מידי חודש ואלו הרכיב הקבוע לפי אבני דרך הקבועות בהסכם (לרבות על סמך אומדנים). במועד סיום כל פרויקט (אישור אכלוס) יבוצע תחשיב של התמורה בגין הפרויקט. • <u>הפסקת השירותים</u>: כל מזמין רשאי להפסיק את השירותים לפרויקט, בכל עת. אם לאחר תחילת מתן השירותים לפרויקט הורה המזמין על הפסקת השירותים, תהיה השותפות זכאית, בנוסף לרכיב העלות בגין הפרויקט גם ל-45% מחלק הרכיב הקבוע בגין היח"ד בפרויקט, שטרם התקיימו אבני הדרך לתשלומו.

[6] תדהר, ככל שהיא תזמין את השירותים, וכל תאגיד פרויקט מתאגידי הפרויקטים שיזמין את השירותים, יכונו "מזמין" וביחד "מזמינים".

				• <u>שירותים לשותפות ע"י וקסמן</u>: כל עוד וקסמן הינה בעלת זכויות בשותפות, היא תעניק לשותפות את השירותים הבאים: ניהול כולל של הפעילות, ניהול כח האדם, משרדים, מעטפת הנדרשת למתן השירותים (כגון: מערכות מידע וכיו"ב) ותמיכה מקצועית באמצעות גופי המטה השונים של וקסמן (מהנדס רשאי, מחלקת BIM, ארגון ושיטות וכיו"ב). בגין השירותים כאמור תהא וקסמן זכאית מאת השותפות על בסיס ובתנאי גב אל גב, לסכומים שיתקבלו אצל השותפות מאת המזמינים בגין תקורות כח אדם והרכיב הקבוע. יתר הוצאות השותפות שאינן קבועות בהסכם ישולמו בחלקים שווים בידי הצדדים. • <u>פירוק השותפות</u>: תדהר רשאית להודיע לוקסמן בכל עת ומכל סיבה על סיום פעילות השותפות ופירוקה, תוך בחירתה במי מהחלופות הבאות: (א) המשך מתן שירותים בגין הפרויקטים הפעילים (שאז יחולו התאמות מוסכמות והצדדים יגיעו להסכמות ביחס לעלויות שכ"ד המשרדים של השותפות); (ב) הפסקת מתן השירותים לאחר 90 יום או יותר לפי החלטת תדהר (שאז יחולו הוראות ההסכם בעניין זה, לרבות פעולות לשם העברת פעילות השותפות לתדהר או לגוף אחר לפי הוראותיה. יצוין, כי רכיב העלות ישולם בגין התקופה שעד מועד הסיום וישולם 45% מחלק הרכיב הקבוע בגין יח"ד שטרם התקיימו אבני דרך לתשלומו. הצדדים יגיעו להסכמות ביחס להמשך עלויות שכ"ד המשרדים כאמור לעיל); (ג) רכישת זכויות וקסמן בשותפות. בתמורה לאמור תשלם תדהר לוקסמן 50% משווי פעילות השותפות (שווי פעילות השותפות לעניין זה הינו 30 מל"ש צמוד לעלייה במדד). על פי דרישת תדהר, וקסמן תתקשר עם השותפות בהסכם שכירות משנה בגין משרדי השותפות. וקסמן רשאית להודיע לתדהר על סיום פעילות השותפות לפי חלופת הפסקת מתן השירותים לעיל בלבד, וזאת רק אם מי מהמזמינים הפר את התחייבותו לתשלום לפי ההסכם (במקרה כאמור הפעילות תופסק בחלוף 120 יום ולא ישולם 45% מחלק הרכיב הקבוע כמפורט לעיל). • ההסכם כולל מגבלות על שידול עובדים. • למעט כאמור לעיל, חל איסור על העברת זכויות הצדדים לפי ההסכם או בשותפות (לרבות שעבוד). • מלוא הזכויות בתוצרי השירותים יהיה של המזמינים. • ההסכם כולל הוראות בדבר אחריות וביטוח. ככל שהשותפות תישא בחבות כלפי המזמינים בגין רשלנות מקצועית, אזי וקסמן תישא בחבות הנובעת מכך עד לתקרה של 1 מיליון דולר ארה"ב לתקופה ומקרה (בכפוף להוראות ההסכם). • כלל הסכומים בהסכם ישולמו בתוספת מע"מ. • כל עוד קיימת פעילות בשותפות והשותפות לא נרכשה במלואה בידי תדהר, תדהר תחזיק 100% מההון המונפק והנפרע של תדהר השקעות גב בע"מ. בשנת 2025, שולם לוקסמן בידי תאגידי הפרויקטים סך של כ-5,586 אלפי ש"ח (כולל חלק שותפים). נכון למועד הדוחות הכספיים, היקף השירותים הקיים משקף 8 פרויקטים עומד על סך של כ-61 מיליון ש"ח, כולל חלק השותפים (חלק תדהר – כ-43 מיליון ש"ח).
הסכם הלוואה ביונד	1 בינואר 2020 ("**ההסכם המקורי**") ותיקון להסכם מיום 24 במרץ, 2026 ("**התיקון להסכם**")	• Tidhar City Givatayim Ltd (תדהר סיטי גבעתיים בע"מ) ("**הלווה**") • Tiger Joy Investments Israel Ltd (טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ) ("**המלווה**").	טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ, הינה חברה בבעלות נכסי ג.א. גבע בע"מ שהינה חברה בבעלות מר גיל גבע ואלימארה אחזקות בע"מ, שהינה חברה בבעלותו של מר מרק ויסמן.	• הסכם לקבלת הלוואה בידי הלווה למימון 40% מההון העצמי לו היא נדרשת, מעת לעת, לצרכי חלקה בפרויקט ביונד בגבעתיים, והכל בהתאם לתכנית הקיימת במועד ההתקשרות בהסכם הלוואה וכמפורט להלן. (חלקה של הלווה בפרויקט הינו 39.19%). • נכון למועד הדוחות הכספיים, יתרת ההלוואה עומדת על סך של כ-156 מיליון ש"ח, כולל ריבית בסיס וריבית הצלחה, כמפורט להלן. • ההלוואה נושאת ריבית בשיעור שנתי של 3.78% (למעט כמפורט להלן בעניין ההון הנדרש למגורים) (בסעיף זה: "**ריבית הבסיס**"). בכפוף לאמור בה"ש 6, המלווה יהיה זכאי ל-16%

				מה-Available Funds (כהגדרתם בהסכם) של הפרויקט (בסעיף זה: "**ריבית הצלחה**"), וזאת עד ל- IRR מקסימאלי למלווה של 29% (בסעיף זה: "**התקרה**"). נכון למועד הדוחות הכספיים, טרם חולקו כספים וריבית הבסיס הצבורה עומדת על כ-17.4 מיליון ש"ח ושווי ריבית ההצלחה עומדת על סך מוערך של כ- 38 מיליון ש"ח. • בנוסף, החברה העמידה ערבות לחובות הלווה למלווה (בכפוף לתנאיה) בגובה של 60% מגובה ההלוואה וריבית הבסיס. • כל התשלומים למלווה יעשו אך ורק מה- Available Funds של הפרויקט וזאת לפי סדר הקדימויות הקבוע בתיקון להסכם[7], כאשר ככל ולא יהיו עוד סכומים כאמור צפויים או במקרה של אירוע מכירה (כהגדרתו בהסכם), הקרן וריבית הבסיס של ההלוואה יעמדו לפירעון מיידי (כפוף לתנאי ההסכם) (במקרה של אירוע מכירה חלקי חלק יחסי מתאים מהקרן וריבית הבסיס של ההלוואה). • בתיקון להסכם מיום 24 במרץ, 2026, נקבע כי בהגדרת הפרויקט בהסכם המקורי ייכלל גם פרויקט המגורים הצפוי וההון הנדרש מתוקף ההסכם יכלול גם את ההון הנדרש עבור פרויקט המגורים (להלן: "**ההון נדרש למגורים**"). תנאי ההלוואה נשארו ללא שינוי למעט: • הגדרת Available Funds עודכנה כך שבין היתר יהיה ברור כי הסכומים יחושבו לפני השפעת מס וכן, יכללו סכומים שינבעו ממכירה של הפרויקט או של מניות הלווה באופן מלא או חלקי (כהגדרת מונח זה בתיקון להסכם) והתאמות לתחשיב ריבית על חוב בכיר. • ריבית הבסיס ביחס להלוואות בגין ההון הנדרש למגורים נקבעה על ריבית שנתית של 5.78%. • במידה וההון הנדרש למגורים יעלה על הנמוך מבין (א) 30% מחלק הלווה מהעלות הכוללת של פרויקט המגורים, ו-(ב) 120 מיליון ש"ח (להלן: "**התקרה**"), אזי הסכומים העולים על התקרה ימומנו אך ורק על ידי הלווה. • סכום השווה לקרן ההלוואה לפרויקט המשרדים והמגורים ישולם לא יאוחר מחצי שנה אחרי קבלת טופס 4 לפרויקט המגורים. הסכום שישולם יקזז קודם את כל ריבית הבסיס שנצברה והיתרה תקזז יתרה מקרן ההלוואה. • בתיקון להסכם נקבעו הוראות בדבר מבנה המימון הבכיר, לרבות שהלווה תשאף להבטיח שהחוב הבכיר למימון הפרויקט המסחרי ימומן מחדש לא יאוחר מ-30 ביוני 2027 לפי תנאים הקבועים בתיקון להסכם. • ההסכם כולל עילות מקובלות לפירעון מיידי של ההלוואה (כולל במקרה של קריאה לפירעון מיידי של חוב אחר של הלווה וחשש ליכולת הלווה והערבה לעמוד בהתחייבויותיהם תחת ההסכם). במקרה כאמור ישולמו הסכומים הנערבים ואילו יתר הסכומים ישולמו בכפוף לקיומם של Available Funds מהפרויקט.

[7] ככלל, הסדר יהיה כדלקמן: (א) (1) דמי ניהול עבור שירותי ייזום לפרויקט המסחרי בלבד וזאת בתנאי שדמי ניהול כאמור משולמים גם על ידי יוניון; (2) דמי ניהול עבור שירותי ייזום לפרויקט המסחרי בלבד המשולמים על ידי השותפים האחרים בפרויקט ללווה בלבד; (3) דמי ניהול נכסים בגין ניהול הפרויקט בכללותו, וזאת בתנאי שדמי ניהול כאמור ישולמו גם על ידי יוניון; (4) חלק מדמי ניהול נכסים בגין ניהול הפרויקט בכללותו המשולמים על ידי השותפים האחרים בפרויקט, השווים לדמי ניהול הנכסים המשולמים על ידי יוניון, ככל שישולמו; (ב) לתשלום של ריבית הבסיס תחת ההלוואה והלוואות נוספות שהועמדו ללווה בידי הקבוצה/הרוכש הנוסף (יוניון) בפרויקט למימון יתרת ההון הנדרש של הלווה (פרו ראטה ופארי פאסו); (ג) לתשלום קרן ההלוואה והלוואות נוספות שהועמדו ללווה בידי הקבוצה/הרוכש הנוסף בפרויקט למימון יתרת ההון הנדרש של הלווה (פרו ראטה ופארי פאסו); (ד) 16% מיתרת ה-Available Funds ישולמו למלווה כריבית הצלחה וזאת עד לתקרה (כהגדרתה לעיל). הפירעון יכול ויעשה בכל דרך מקובלת שתבחר הלווה. בנוסף לכל האמור בהערת שוליים זו לעיל, יצוין כי במקרה של מימוש הערבות (כמפורט לעיל), קיימת קדימות לסכומים הנערבים לטובת המלווה.

				• ההסכם כולל, בין היתר, מגבלות מסוימות על נטילת חוב נוסף בידי הלווה (כמו גם מגבלות על גובה הריבית ביחס להלוואות המועמדות בידי הקבוצה/הרוכש הנוסף בפרויקט), ובאשר לתשלום דמי ניהול על ידה לצדדים קשורים.
הסכם רכישת זכויות בשטחי המסחר של קניון ארנה	17 במאי 2026	• תדהר השקעות גב בע"מ ("**תדהר השקעות**" או "**הרוכשת**") • טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ ("**טייגר ג'וי**" או "**המוכרת**").	טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ, הינה חברה בבעלות נכסי ג.א. גבע בע"מ שהינה חברה בבעלות מר גיל גבע ואלימארה אחזקות בע"מ, שהינה חברה בבעלותו של מר מרק ויסמן.	• טייגר ג'וי הינה רשומה כבעלת זכויות החכירה ב- 10% מקניון ארנה הכולל שטחי מסחר, שטחים משותפים וחניות. • טייגר ג'וי התקשרה בהסכם לרכישת זכויות חכירה נוספות המהוות 6% בזכויות בקניון מאת השותפים האחרים בקניון. כך שלאחר השלמת רכישת הזכויות הנוספות היא תהיה בעלת זכויות החכירה ב- 16% מהקניון (להלן בסעיף זה: "**הזכויות בקניון**"). • טייגר ג'וי מחויבת לפעול מול השותפים בקניון לצורך כך שייוחדו לה זכויות החכירה בשטח ספציפי בקניון אשר מצוי מתחת למלון, כהגדרתו להלן (להלן: "**שטח G1**"), אשר יהווה חלק מתא שטח המכונה "שטח G" (הכולל את שטחים G1 ו- G2) אשר יופרד מיתרת שטחי הקניון וכן 16% מהזכויות בחניון בין במושע עם שאר השותפים ובין בחניות ספציפיות. • תדהר השקעות יחד עם שותף נוסף (להלן: "**השותף**"), הינן החוכרות הרשומות במגרש עליו בנוי מלון "ריץ קרלטון הרצליה" הבנוי מעל הקניון (להלן בסעיף זה: "**המלון**"). • בכפוף לקיום התנאים המתלים המפורטים בסעיף א' עד ז' להלן ואי קיומו של התנאי המפסיק המפורט להלן, תוך 24 חודשים ממועד חתימת ההסכם, אשר יפורטו להלן, תרכוש תדהר השקעות מטייגר ג'וי מחצית מהזכויות בקניון: (א) תושלם עסקת הרכישה במסגרתה טייגר ג'וי רכשה זכויות נוספות מהשותפים האחרים בקניון, כך שתחזיק בסך הכל ב16% מזכויות החכירה במגרש הקניון וחניון הקניון. (ב) תוסדר מערכת היחסים בין טייגר ג'וי לבין השותפים האחרים בקניון כך שטייגר ג'וי תחזיק באופן בלעדי וייוחדו לה זכויות החכירה המהוות את שטח G1 שיהיה בשטח של כ- 5,048 מ"ר, יוקנו לה זכויות שימוש ו/או מעבר בקניון וכן, השותפים האחרים יוותרו על זכויותיהם מכוח סעיף 12 להסכם השיתוף ובכלל זאת על זכות הסירוב הראשון, זכות ההצטרפות והזכות למכירה כפויה. (ג) יתקבל היתר בניה לביצוע העבודות, לפיו יופרד שטח G מהקניון (בחלוקה לשטח G1 ולשטח G2) כך שיהווה יחידה נפרדת למעט, חיבורים וממשקים שונים, ושטח G יפוצל לשטח G1 ו- G2 כאשר שטח G1 יהווה יחידה עצמאית למעט, חיבורים וממשקים שונים הכל בכפוף לסטיות המותרות בהסכם. בכפוף להמצאת תוכניות המפרטות את העבודות הנדרשות במלון, על ידי תדהר השקעות, יכללו תוכניות אלו בהיתר הבניה. ככל ולא יומצאו תוכניות עבודות המלון עד ליום 31.12.26, יבוטל תנאי מתלה זה. (ד) התקבלה הסכמתה של רשת ריץ-קרלטון לביצוע העבודות במלון או לחילופין, נמסרה לריץ- קרלטון הודעה בדבר הכוונה לביצוע העבודות במלון אשר אליה צורף פירוט העבודות במלון עד ליום 30.01.27 ולא התקבלה התנגדות עד למועד התקיימות יתר התנאים המתלים. (ה) עד למועד התקיימות יתר התנאים המתלים על פי הסכם המכר לא הובאה לידיעת הצדדים או מי מהם מניעה מכוח הסכמים אשר נעשו מול צד ג', ובכלל זאת, מול בעלי הזכויות האחרים במקרקעין, לביצועו של ההסכם ולביצוע העבודות במלון. (ו) נחתמו הסכמים, במידת הצורך, המסדירים את פינוי השוכרים לצורך ביצוע העבודות במלון. • <u>התנאי המפסיק</u>: כל אחד מבין הבאים: (1) תדהר השקעות או טייגר ג'וי לא הצליחו להגיע להסכמה עם השותף לפי השותף ירכוש מטייגר ג'וי את יתרת זכויותיה במגרש הקניון (שאינן נמכרות לתדהר השקעות על פי הסכם זה) (להלן בסעיף זה: "**יתרת הזכויות**") (2) לא נחתם הסכם מכר בין טייגר ג'וי לבין השותף או לבין צד ג' אחר, בהסכמת השותף, אשר במסגרתו

				ירכוש השותף ו/או צד ג' מטייגר ג'וי את יתרת הזכויות עד למועד התקיימות התנאים המתלים (3) אם נחתם הסכם כאמור אך לא שולמה מלוא התמורה על פיו (לרבות הפקדתה בנאמנות). מובהר, כי ככל ויחולו אורכות בהסכם עם השותף לתשלום יתרת התמורה כגון תקופת חסד, יוארך המועד לקיום תנאי זה בהתאמה. • ככל והתנאים המתלים הראשון והשני התקיימו, וניתנה החלטת וועדה למתן היתר בתנאים, יוארך המועד לקיום התנאים ב-10 חודשים נוספים באופן אוטומטי. • בתמורה לזכויות הנמכרות תשלם תדהר השקעות לטייגר ג'וי 19,100 ש"ח למ"ר לפי 5,048 מ"ר, סך של 48,208,400 ש"ח בתוספת מע"מ עבור שטחי הממכר, וסך נוסף של 8,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ עבור 8% בחניון לפי שווי חניון במלואו של 100,000,000 ש"ח ובסה"כ תמורת הממכר הינה 56,208,400 ש"ח בתוספת מע"מ. הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן החל ממועד חתימת ההסכם. • מועדי תשלום התמורה: (א) סך של 39%, קרי 18,801,276 ש"ח בתוספת מע"מ ישולם במועד התקיימות התנאים המתלים; (ב) היתרה בסך של 29,407,124 ש"ח בתוספת מע"מ תשולם כ-90 ימים לאחר מועד התקיימות התנאים המתלים ואי התקיימות התנאי המפסיק עד המועד הקובע. • הצדדים הסכימו על מנגנון התאמת תמורה: • מחיר למ"ר - הצדדים קבעו את התמורה בהתאם למחיר של 19,100 ש"ח למ"ר (לא כולל מע"מ) לשטחים במצב AS -IS במועד חתימת ההסכם. במועד הקובע, שהינו מועד התקיימות התנאים המתלים, הצדדים יערכו בדיקה האם מי מהשותפים האחרים בקניון מכר את זכויותיו בשטחי הקניון ובאיזה מחיר. ככל ויהיו מספר עסקאות, יבוצע ממוצע משוקלל (מחירה והיקף השטחים בכל עסקה) של מחירי המכירה בשטחי הקניון בעסקאות שנחתמו עד למועד הקובע, לפיהם יחושב מחיר ממוצע משוקלל למ"ר למצב מעטפת. ככל ומחירי המכירה לא יהיו למצב AS -IS, אזי הצדדים הסכימו כי לצרכי חישוב המחיר למ"ר ינוכה סך של 5,900 ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור כל מ"ר שנמכר ברמת מעטפת. • מחיר לזכויות בחניון - הצדדים קבעו את התמורה בגין זכויות המוכרת בחניון לפי שווי חניון מלא של 100,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ. במועד הקובע, הצדדים יערכו בדיקה האם מי מהשותפים האחרים בקניון מכר את זכויותיו בחניון הקניון ובאיזה מחיר. ככל ויהיו מספר עסקאות, יבוצע ממוצע משוקלל (מחירה והיקפה של כל עסקה, במובן של חלקי החניון שנמכרו בכל עסקה) של מחירי המכירה בחניון שנחתמו עד למועד הקובע, לפיהם יחושב מחיר ממוצע משוקלל לחלקי החניון. • ההתאמה תתבצע כל עוד ניתן לחלץ מהסכמי המכר את רכיבי התמורה לשטחים ו/או חלק בחניון. • במקרה של סטייה עד 5% כולל בתמורה (למעלה או למטה), בכל אחד מרכיבי התמורה המפורטים לעיל (שטחי G1 והחניון) בנפרד, לא תיערך כל התאמה בתמורה. • במקרה של סטייה העולה על 5% בתמורה (למעלה או למטה) בכל אחד מרכיבי התמורה המפורטים לעיל (שטחי G1 והחניון) בנפרד, הצדדים יערכו התאמה במחיר התמורה וזאת עד לסטייה של 20% (למעלה או למטה) בכל אחד מרכיבי התמורה המפורטים לעיל, בתחשיב נפרד. • אם אין עסקאות מכירה של שטחים ו/או חלקים בחניות - לא תתבצע התאמה. • ככל ולא יתקיימו התנאים המתלים עד למועד הקובע או שהתקיים התנאי המפסיק עד למועד הקובע, הסכם הרכישה יבוטל מבלי שתהא לכל צד תביעה או טענה.

				• הממכר והתמורה הינם ביחס לנכס במצבו AS-IS, כלומר טרם ביצוע העבודות להפרדת שטח G, על ידי השותפים, כאמור לעיל. מבחינת קבועי הזמן והתנאים המתלים, ישנה היתכנות גבוהה לכך שהעבודות או חלקן, יחלו טרם מועד התקיימות התנאים המתלים בפועל. לפיכך, טייגר ג'וי תעמיד את התשלום כמימון ביניים עבור תדהר השקעות בגין חלקה בהוצאות השותפים. במקרה כאמור, תדהר השקעות תשיב למוכרת במועד לתשלום יתרת התמורה, את סך ההוצאות שטייגר גו'י שילמה עבור הקונה עד למועד זה. התשלומים האמורים יוחזרו לטייגר ג'וי בהתאם לדו"ח תשלומים והוצאות אשר יאושר על ידי השותפים ומנהל הפרויקט מטעמם. • **מלון ריץ קרלטון - הסדרים במסגרת רישום בית משותף** - נכון למועד התשקיף, תדהר השקעות יחד עם השותף ("**חוכרי המלון**"), חוכרת ומחזיקה מחצית מהזכויות במלון. המלון הינו חלק מקומפלקס נדל"ן בעל מספר אגפים, אשר טרם נרשם כבית משותף. כאמור לעיל, אחד מאגפי הקומפלקס הינו קניון ארנה כשבעלי זכות החכירה בקניון ארנה הינם מספר שותפים (חוכרי הקניון) בינהם טייגר ג'וי החוכרת הרשומה של 10% לא מסוימים משטחי הקניון ואשר התקשרה בהסכם לרכישת 6% נוספים משטחי הקניון. מזה מספר שנים מתקיימים הליכים מורכבים לרישום בית משותף רב אגפי, הליכים אשר טרם הושלמו. במסגרת רישום הבית המשותף נערכים הסדרים שונים בין חוכרי הקניון לבין חוכרי המלון, ובכלל זה הענקת זכויות שימוש הדדיות, זכויות מעבר וכו'.

8.8 <u>קבלה או מתן שירותים</u>

מהות ההסכם	מועד ההסכם	הצדדים להסכם	מהות העניין האישי	עיקר ההסכם	תשלומים לשנים 2024 ו- 2025
הזמנת שירותי ניהול ובניה - פרויקט רוטשילד	31 במרץ 2019 ("**הסכם 2019**") ו- 1 בדצמבר 2020 (כפי שתוקנו בשנת 2023)	• תדהר מגדל רוטשילד בע"מ ("**היזם**"); • גיל לורנס גבע; • אריה בכר; • מרק ויסמן • צדדי ג' (בהסכם 2019) ("**המזמינים**")	על המזמינים נמנים בעלי השליטה בחברה.	• הסכמים לקבלת שירותי בניה (וניהול) מהיזם בגין זכויות בניה שנוידו לטובת פרויקט רוטשילד בתל אביב בידי המזמינים. חבויות יחידי המזמינים הנמנים על בעלי השליטה הינן ביחד ולחוד. • כנגד תשלום התמורה לפי ההסכם המזמינים זכאים לשטחים בפרויקט כפי שיוחדו להם בהתאם לפרוטוקול החלוקה בין כלל בעלי הזכויות בפרויקט (מספר יחידות מתוכן אחת בבעלות משותפת עם היזם אשר נמכרה לצד ג'). • העבודות בפועל יבוצעו באמצעות תדהר בניה בע"מ או כל חברה קבלנית אחרת מקבוצת תדהר, לפי החלטת היזם. • ככלל, ביצוע הזמנת שינויים או תוספות ביחידות המזמינים יעשה באותם התנאים ליתר הבעלים ביחידות הבעלים בפרויקט. • תמורת שירותי הבניה: התמורה בגין עסקת שירותי הבניה תכלול (כפוף להוראות ההסכם) את כל ההוצאות והעלויות בקשר עם הקמת פרויקט המגורים (כהגדרתן בהסכם וכפוף לחריגים מוסכמים), לפי חלקם היחסי של המזמינים, ובכלל זאת תכלול את הבאים: שכר הקבלן אשר מורכב מעלויות בפועל בתוספת אחוזי קבלן ראשי (Cost +12%) (כפוף להוראות ההסכם) בתוספת מע"מ; תמורה עבור ניהול הפרויקט, התכנון, הרישוי והפיקוח, בסך של 2.5% מתוך העלויות הדרושות לתכנון והקמת השטחים (למעט רכיבים מוסכמים) נשוא זכויות הבניה בתוספת מע"מ; ערבויות למזמינים, אגרות, היטלים והוצאות מוסכמות. בהסכמת הצדדים ניתן לשנות את התמורה לפאושלית. עלויות בדק ואחריות בהתאם להוראות ההסכם. • ההסכם מסדיר מנגנון השבה (כולל ריבית) במקרה בו נושא היזם בתשלום המזמינים. • המזמינים עשויים להידרש לשעבוד זכויותיהם לבנק המלווה של הפרויקט (להבטחת האשראי שייטול היזם מהבנק).	2024: 30.1 מיליוני ש"ח 2025: 14.8 מיליוני ש"ח (טרם הושלם הפרויקט ולכן צפויים תשלומים ושירותים בעתיד מכח ההתקשרויות המפורטות לעיל).

				• היזם ימציא ערבויות למזמינים כקבוע בהסכם (כולל בגין הקרקע/הזכויות שנוידו) הניתנות לשעבוד. • בחודש אוגוסט 2023, נחתם הסכם בין הממנים של הפרויקט, ובין מזמיני שירותי הבנייה בפרויקט, שהינם בין היתר, בעלי השליטה (בכובעם כמניידי הזכויות/המזמינים), במסגרתו הוסדר בין היתר, שעבוד זכויותיהם של בעלי השליטה בפרויקט (בתוספת ערבות אישית מוגבלת) לטובת הבטחת המימון של היזם וכנגד הסדרת הערבויות שיונפקו לטובת מי מהנ"ל (להלן: "**ההסכם המרובע**"). יצוין, כי אחריות בעלי השליטה מכח ההסכם המרובע, הערבות האישית כאמור והשעבודים כאמור להבטחת חובות והתחייבויות היזם מוגבלת אך ורק למימוש השעבודים שהועמדו על ידם להבטחת המימון של היזם. בנוסף, היזם שעבד לטובת הגורמים הממנים, בין היתר, את כל זכויותיו כלפי בעלי השליטה מכח ההסכמים שנחתמו עמם בפרויקט. בנוסף, היזם התחייב כלפי מזמיני שירותי הבנייה בפרויקט, לרבות בעלי השליטה, לפעול מול הבנק הממנן, במידת הצורך, לצורך הגדלת סכום הערבויות שיונפקו לטובתם, ככל ששווי שירותי הבנייה יעלה על סך ערבויות שירותי הבנייה שנקבע במסגרת ההסכם המרובע. • מר גיל גבע העמיד ערבות אישית להתחייבות לשיפוי אותה העמידה החברה לטובת צד ג' (בגין חתימתו על מסמכים מכח ייפוי כח שניתן לו בידי מנוחה הקשורה בפרויקט). • ההסכם כולל הוראות ביחס לבדק ואחריות. • ההסכם כולל הוראות בדבר הפרות ותרופות וכן בדבר יישוב סכסוכים. כן כולל ההסכם מגבלות על העברת זכויות. • המזמינים חתמו על הסכם ניהול לפי נוסח היזם (המסדיר, בין היתר, את תפעול החלקים המשותפים עם המלון בידי המפעיל או החברה). • קיימות התקשרויות מסחריות נוספות עם צדדי ג'.	
הסכם לקבלת שירותים	13 במרץ 2026	• ווינט דאבליו איי בע"מ (בסעיף זה: "**הספק**") • תדהר בניה בע"מ (בסעיף זה: "**תדהר בניה**" או "**הלקוח**")	מר גיל גבע, מר מרק ויסמן, מר אריה בכר ואח של מר גיל גבע בעלי מניות (במישרין ובעקיפין) בקרב הספק. כמו כן, אח נוסף של מר גיל גבע מכהן כמנכ"ל הספק.	• תדהר בניה התקשרה בהסכם עם הספק לצרכי הסדרת רכישת ציוד ואספקת שירותים של מערכות לשליטה במשטר מים, ניטור צריכה, ומניעה וצמצום נזילות והצפות באתרי הבניה של תדהר בניה (להלן: "**המערכת**" ו-"**השירותים**", בהתאמה). • תנאי ההסכם יחולו על כל מכירת ציוד ומתן שירותים מעת לעת. פרטי ההתקשרות ביחס לכל ציוד או פרויקט ספציפי ייקבעו במסגרת הזמנות נפרדות בהתאם למחירון הקבוע מראש בהסכם. • הספק התחייב, בין היתר, לספק שירותי תחזוקה ותיקונים. השבתה מעל 30 ימים תאפשר לתדהר בניה לבטל את ההסכם. • התמורה מורכבת מהרכיבים הבאים הקבועים במחירון (טווח לפי קוטר ו/או סוג): (א) עלות חד-פעמית לרכישת הציוד; (ב) עלות חד-פעמית להתקנה; (ג) דמי שירות חודשיים שוטפים המשולמים כל רבעון מראש; ו-(ד) עלות השמשת ציוד (חד פעמי). בנוסף, יכול הלקוח לבחור במסלול שירות שנתי פרויקטאלי בו ישולם מחיר קבוע (כפוף להוראות ההסכם) של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ לשנה בגין כל פרויקט בו תתוקן המערכת, וזאת עבור פרויקט של עד 100 מערכות פעילות. • קיימים סעיפי ביטוח אחריות ושיפוי (כפוף לתנאי ההסכם). • כל זכויות הקניין הרוחני במערכת ובמידע נשארות בבעלות הספק. • תקופת השירותים תיקבע בכל הזמנה בנפרד והיא תחל ממועד אספקת הציוד לאתר. • תדהר בניה רשאית לסיים או לקצר את תקופת השירותים בכל עת בהודעה של 30 יום מראש. אם תדהר תסיים את תקופת השירותים לפני חלוף תקופת ההתחייבות המינימאלית לאותה	2024: 290 אלפי ש"ח 2025: 174 אלפי ש"ח (מכח התקשרויות קודמות להסכם זה)

				מערכת הקבועה בהסכם היא תחויב להשלים תשלום דמי שירות עבור כל התקופה (בין שנה לשנתיים). • כל צד רשאי לסיים את ההסכם במקרה של הפרה יסודית. • קבוצת תדהר תהא רשאית לבצע הזמנות, מעת לעת לפי צרכיה, מכח ההסכם ללא אישור נוסף ובלבד שהתמורה לא תחרוג מהקבוע בהסכם.	
קבלת שירותי רישוי לתכנת SAAS	הזמנות מעת לעת	• סירקלס איי.טי. חדשנות בע"מ (בסעיף זה: "**הספק**") • תדהר בניה בע"מ (בסעיף זה: "**הלקוח**")	מר גיל גבע ומר מרק ויסמן בעלי מניות בשרשור בחברת סירקלס איי.טי. חדשנות בע"מ.	• הסכם שירותים למתן רישיונות לתוכנת SAAS לניהול עידוד ומדידת חדשנות ארגונית לרבות קבלת תמיכה טכנית במערכת והדרכה לתפעולה. נכון למועד התשקיף, אין לחברה התקשרות עם הספק.	2024: 80 אלפי ש"ח 2025: 66 אלפי ש"ח

8.9 **<u>החזקה משותפת בנכסים/תאגידים</u>**

מהות ההסכם	מועד ההסכם	הצדדים להסכם	מהות העניין האישי	עיקר ההסכם
תדהר הראל מניבים - הסכם החלפת המניות	30 במרץ, 2026	• גופים מקבוצת הראל חברה לביטוח בע"מ[8] (בסעיף זה: "**הראל**"); • תדהר מיזם מניבים, שותפות רשומה מוגבלת (בסעיף זה: "**שותפות תדהר**")[9]; • טראינבסט מניבים בע"מ ("**טראינבסט מניבים**") • ותדהר הראל מניבים בע"מ ("**תדהר הראל מניבים**")	• טראינבסט מניבים הינה תאגיד אשר למועד התשקיף 50% מהזכויות בו (בשרשור) מוחזקות בידי בעלי השליטה.	• <u>רקע</u>: בשנת 2020, התקשרה החברה (בעקיפין) יחד עם הראל וטראינבסט מניבים לצרכי הקמת מיזם משותף בתחום ההנבה (תדהר הראל מניבים). חלק החברה בתדהר הראל מניבים, נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עמד על 45% (לפרטים נוספים ראו בסעיף 6.6.3 בפרק 6). לתדהר הראל מניבים החזקות במספר תאגידים המחזיקים (לבד או עם שותפים) נכסי נדל"ן מניב בהקמה, ונכסי נדל"ן מניב (במקרים מסוימים מלאי למכירה). קבוצת תדהר בע"מ העמידה ערבות בגין החוב הבנקאי של נכסי תדהר הראל מניבים, העומד נכון ליום 31 בדצמבר 2025 על סך של כ-1.4 מיליארד ש"ח. כנגד המימון נרשם, בין היתר, שעבוד של הנכסים כבטוחה על ההלוואה. • לפרטים בדבר הסכם החלפת מניות בין הראל, שותפות תדהר, טראינבסט מניבים ותדהר הראל מניבים, לרבות בדבר המרת הלוואות בעלים שהועמדו לתדהר הראל מניבים בידי טראינבסט מניבים או מטעמה וכן בדבר פירעון הלוואות מזנין שהעמידה הראל לטובת טראינבסט מניבים או למי מטעמה המגובות, בין היתר ולפי העניין, בבטוחות על נכסי תדהר הראל מניבים ובהון תאגידי שרשרת המיזם ומצויות, בין היתר, בכשל צולב לחוב מזנין דומה מצד הראל לחלק שותפות תדהר (המגובה גם הוא בבטוחונות), ראו בסעיף 6.6.3 לפרק 6 לתשקיף. אחד התנאים המתלים להשלמת עסקת החלפת המניות הינו ביטול ערבויות מצד טראינבסט מניבים שנתנו למלווים בכירים להבטחת חובות נכסי המיזם. מובהר, כי מעת לעת נתנו, בין היתר, שירותים לפרויקטים הנ"ל בידי חברות הקבוצה ובערבות החברה. • יצוין, כי הנתונים בתשקיף זה מוצגים בהנחת פרופורמה, כלומר לפי שיעור החזקה של החברה של 100% בתדהר הראל מניבים.

[8] הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, קרן החסכון לצבא הקבע חברה לניהול קופות גמל בע"מ, לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.

[9] שותפות בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.

הסכם שיתוף וניהול (עסקה משותפת) -סטודיו טאוור, בני ברק	21 בנובמבר 2018	• תדהר ייזום הרצליה בע"מ ("**תדהר ייזום**") (3/12); • ש.י. גוברין יעוץ השקעות בע"מ ("**גוברין**") (1/12); • גאיה- גבע אחזקות ייזום והנדסה בע"מ ("**גאיה**") (1/12); • שותפי בר כוכבא 12 בע"מ ("**שותפי בר כוכבא**") (1/12); • כלל חברה לביטוח בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ (יחד: "**כלל**") (6/12);	• גאיה – מר גיא גבע, אחיו של מר גיל גבע, הינו דירקטור ובעל השליטה בגאיה, וגאיה הינה בעלת מניות בשותפי בר כוכבא. • מר גיא גבע הינו דירקטור בשותפי בר כוכבא.	• ההסכם מסדיר את יחסי הצדדים בעסקה המשותפת, אופן ניהולה והפעלת הנכס ברח' בר כוכבא 12 שבבני ברק ('סטודיו טאוור') כנכס מניב (יחס השיתוף בין הצדדים בניכוי שטחי עירייה הינו כאמור לעיל (במושע)). • הצדדים לעסקה המשותפת זכאים וחייבים, ככלל, בתקופת הפעלת הנכס, על פי חלקם היחסי בעסקה המשותפת. ההסכם כולל הוראות בדבר העמדת הלוואות לצד מפר ומנגנון דילול (כפוף להוראות ההסכם). • מנהלת הפרויקט מונה חמישה חברים, חבר אחד אשר ימונה מטעם כל צד להסכם. כח ההצבעה של חברי מנהלת הפרויקט יהיה בהתאם לשיעור החזקות של הצד הממנה. כל החלטות מנהלת הפרויקט תתקבלנה ברוב של מעל ל-80% מזכויות ההצבעה. קיים מנגנון יישוב מחלוקות. • קיימות הוראות/מגבלות מסוימות באשר ליכולת ליטול אשראי כנגד שעבוד זכויות בפרויקט, בעסקה המשותפת וכיו"ב. • נכון למועד התשקיף, הנכס מושכר לשוכר עיקרי צד ג' (כאשר למעט לעניין כלל המשכירים הינם ביחד ולחוד). בנוסף, קיימות התקשרויות מסחריות נוספות עם צדדי ג'. • תדהר ייזום, תעניק לעסקה המשותפת שירותי ניהול כל עוד הינה בעלת זכויות בפרויקט, בהתאם ובכפוף להחלטות המנהלת (ולזכות כלל לסיים את ההתקשרות). כמו כן, הנ"ל זכאית להחזר עלויות ישירות בגין הנהלת חשבונות ולהחזר הוצאות (כפוף להחלטת המנהלת לפי העניין). • אחזקה ותפעול שוטף של הפרויקט יעשה באמצעות חברת ניהול. • ההסכם כולל סעיפי הפרה שבצידם הזכות לביטול ההסכם וזאת מבלי לגרוע מסעדים נוספים. ההסכם כולל הגבלות על יכולת פירוק השיתוף והעברת זכויות הצדדים וכולל מנגנוני היפרדות מובנים (לרבות זכות סירוב ראשון כפוף לתנאי ההסכם). • ההסכם יגיע לכדי סיום במקרה בו ימכרו הצדדים יחדיו את מלוא זכויותיהם והתחייבויותיהם בקשר עם המקרקעין והפרויקט. • מימון - נכון למועד התשקיף, תדהר ייזום, גוברין, גאיה ושותפי בר כוכבא חבות ביחד ולחוד כלפי הגורם המממן בגין המימון שנטלו במסגרת ריפיננס בקשר לנכס. בנוסף, החברה וחברה המוחזקת בין היתר על ידי גאיה וגוברין (להלן: "החברות הערבות"), העמידו, כל אחת בנפרד, ערבות[10] להבטחת מלוא חוב הלוות והתחייבויותיהן כלפי הגורם המממן. יצוין, כי הלוות חתמו על הסכם בינן לבין עצמן, לפיו התחייבו, ביחסים שבינן לבין עצמן ועל אף הקבוע במסמכי המימון, כי ההתחייבויות כלפי הגורם המממן יחולו באופן בו כל צד יחוב בנפרד כפי חלקו על פי יחס השיתוף בין הלוות. בהתאם גם נחתם כתב התחייבות ושיפוי בין החברות הערבות ללוות, לפיו התחייבו הלוות לשפות ו/או לפצות את החברות הערבות, במקרה שבו ייגרם נזק כלשהו בגין הערבות שכל אחת העמידה ו/או שידרשו לשאת בתשלום כלשהו בגין הערבות שהעמידו כאמור, והכל בהתאם לחלקן היחסי של הלוות בנכס.
רכישת זכויות בשותפות תדהר ייזום הדפנה	9 במרץ 2026	• תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ ("**הרוכשת**")	• טראינבסט פרויקטים בע"מ הינה חברה פרטית שנכון למועד התשקיף 50% מהון המניות המונפק שלה	• ביום 9 בחודש מרץ 2026, נחתם הסכם רכישת זכויות בשותפות תדהר ייזום הדפנה שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**ההסכם**" ו"**השותפות**", בהתאמה) בין הרוכשת לבין המוכר. עניינו של ההסכם הוא רכישת מלוא זכויות המוכר (49%) בשותפות וכן רכישת מלוא זכויות המוכר בהלוואות שהעמיד לשותפות (בסך כולל של 29,441,959 ש"ח נכון ליום 31.12.2025) ("**הלוואות המוכר**"), כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק הרוכשת במלוא (100%) זכויות השותפים המוגבלים בשותפות ובמלוא הזכויות בקשר להלוואות המוכר. יצוין כי הרוכשת מחזיקה ערב חתימת

[10] הערבה התחייבה, בין היתר, שלא לשנות את תחומי פעילותה, שלא לנקוט בצעדים שיפגעו במלווה ו/או לבצע שינויים מבניים. כתב הערבות כולל גם מגבלות על שינויים בהון ושינויי שליטה, העברה מהותית של נכסים, התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל הנכסים ומגבלות על דחייה/ויתור של חוב מהותי. קיימות מגבלות על חלוקה (בין היתר עמידה באמות המידה הפיננסיות של הערבה ושל הלוות בהסכם ואי הפרה של ההסכם). קיימות מגבלות על התקשרויות בעסקאות בעלי עניין של בקרות מקרי הפרה וכדומה. על הערבה לעמוד בהתניות פיננסיות שעיקרן כדלקמן: אם ההון העצמי של הערבה יפחת מסכום של 450 מיליון ש"ח ו/או יחס ההון העצמי לסך המאזן המאוחד של הערבה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים יפחת משיעור של 20%, עד תום תקופת האשראי, או הרווח הנקי על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של הערבה בתקופה של שנתיים עוקבות במצטבר יהיה שלילי ו/או יחס ה-CAP קרי היחס בין: (א) הסכום המצטבר של החוב הפיננסי נטו של הערבה לבין (ב) ההון העצמי של העברה - עולה על 70%. על הערבה לשמור על דירוג מוסכם. קיימת תוספת ריבית במקרה של ירידה בדירוג. כבטוחה למילוי התחייבויות הערבה תשמשנה, בין היתר, כל הבטוחות והערבויות שיבטיחו את חובות הערבה אצל המלווה.

		• טראינבסט פרויקטים בע"מ ("**המוכר**")	• מוחזק (בשרשור) בידי בעלי השליטה בחברה (וחלק מבנות זוגם). • וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") הנה חברה בשליטתו של מר גיא גבע, אחיו של מר גיל גבע.	ההסכם ב-51% מזכויות השותפים המוגבלים וב-100% ממניות השותף הכללי בשותפות. הזכויות נמכרות במצבן כפי שיהיה במועד ההשלמה, על בסיס AS IS (כפוף למצגים מסויימים). • השותפות מחזיקה ב-35% מהזכויות בשלושה פרויקטים ברחוב דפנה בתל אביב-יפו (בסעיף זה: "**הפרויקטים**"), כאשר יתרת הזכויות בפרויקטים מוחזקת (במושע) על ידי שותף נוסף. הפרויקטים הם: (א) פרויקט 501: מגרש (לפי תב"ע) המצוי בשלבי תכנון הנדסי של פרויקט התחדשות עירונית; (ב) פרויקט 502: מגרש המיועד להקמת פרויקט התחדשות עירונית, אשר בקשר עמו מנהלת השותפות הליכים משפטיים; (ג) פרויקט 505: מגרש המצוי בשלבי ביצוע של פרויקט התחדשות עירונית, בליווי בנקאי. החוב בגין הפרויקט מובטח, בין היתר, בשעבוד הפרויקט לטובת הבנק המלווה. עוד יצוין, כי החברה העמידה ערבות להבטחת 35% מסך החוב בפרויקט, העומד על סך של 47 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2025. • בתמורה למלוא הזכויות הנמכרות, נקבעה תמורה על סך של 28,132,000 ש"ח בגין הלוואות המוכר, וכן סך זניח בגין הסכום שהושקע על ידי המוכר בהון השותפות ("**התשלום**"). הסכומים ישולמו בתוספת מע"מ כחוק. • מועדי תשלום התמורה: (א) סך של 17,810,000 ש"ח ישולם במועד ההשלמה בגין הלוואות המוכר ("**התשלום במועד ההשלמה**"); (ב) היתרה בסך של 10,322,000 ש"ח (בגין הלוואות המוכר) וסך זניח בגין הון השותפות תשולם במועד הראשון בו יבוצע שחרור עודפים מחשבון הליווי ולפני החזר סכום כלשהו לרוכשת ו/או לכל צד ג' אחר. • בנוסף לתשלומים לעיל, המוכר יהיה זכאי ל"תמורה מותנית" בשיעור של 20% מחלקה של השותפות ב"רווח עודף" מפרויקט 505 (ככל שיהיה). "רווח עודף" מוגדר כרווחי הפרויקט העולים על הסכום המשקף לרוכשת: (א) שיעור רווחיות של 15% (כהגדרתו בהסכם); ו- (ב) תשואה להון (IRR) בשיעור של 15% (בכפוף לתחשיב הקבוע בהסכם). • נקבע כי הצדדים יפעלו לביטול ערבויות המוכר. • בנוסף, קיימת התקשרות עם משרד פיקוח וקסמן לצרכי פיקוח הנדסי של הפרויקט (בחלקו). עד למועד הדיווח הכספי שולם מכח ההסכם סך של כ-5.3 מיליון ש"ח מתוך סך תמורה של כ-19 מיליון ש"ח (הסכום הנ"ל כפוף להתאמות שונות מכח ההסכם, להצמדה והוצאות). ההסכם כולל, בין היתר, סעיפי שיפוי (כפוף לתקרה).
הסכם למכירת פעילות החברה בארה"ב	29 במרץ, 2026	• TigerJoy Holdings, LLC • Tidhar USA, INC. ("**תדהר ארה"ב**") • החברה.	• TigerJoy Holdings LLC מוחזקת ע"י TigerJoy Capital LLC, אשר מחציתה מוחזקת ע"י 140 Wendover Lane II LLC שהינה חברה בבעלותו של מר מרק ויסמן, ומחציתה השני מוחזקת ע"י Galileo Real Estate Corp, שהינה חברה בבעלותו של מר גיל גבע.	• <u>רקע</u>: נכון למועד טיוטת התשקיף, לחברה פעילות בארה"ב בהיקפים לא מהותיים (לפרטים ראו בסעיף 6.7.5 לפרק 6). ההשקעות הקיימות, כוללות השקעה בפרויקט יזמי למגורים, השקעה במלון, לרבות אולם אירועים וחניון והשקעה בקרן נדל"ן. פעילות החברה בארה"ב מתבצעת באמצעות תדהר ארה"ב, חברה בבעלות מלאה (100%) של החברה, המחזיקה בתאגידים הבאים בשיתוף, בין היתר, עם TigerJoy Holdings, LLC (אחוזי ההחזקה להלן מתארים את חלקה של תדהר ארה"ב): (א) 19% מזכויות הבעלות ב- GGP Gramercy 20 SE, LLC ("**Gramercy**"); (ב) 19.322% מזכויות הבעלות ב-GGP RC Westchester, LLC ("**Hotel**"); (ג) 19.564% מזכויות הבעלות ב-GGP 42 Westchester, LLC (**Kanopi**"); (ד) 19.564% מזכויות הבעלות ב-GGP Renaissance Parking, LLC ("**Parking**"); (ה) 19% מזכויות הבעלות ב-BP Fund I, LLC ("**BP**"). בנוסף, לתדהר ארה"ב מזומנים בקופתה וכן התקשרות ב-Participation Agreement שמטרתו השתתפות/רכישה של חוב (אשר טרם הועמדו כספים מכוחו) ("**הסכם ההשתתפות**"). • למועד הדיווח הכספי, יתרת ההשקעה של החברה בתדהר ארה"ב עומדת על סך של 10.4 מיליון ש"ח. • ביום 29 במרץ, 2026, התקשרו החברה ותדהר ארה"ב בהסכם למכירת נכסים ומניות עם Tigerjoy Holdings LLC ("**Tigerjoy**" או "**הרוכשת**"). בארצות הברית. ההסכם כפוף לתנאים מתלים כמפורט להלן. העסקה תבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון ("**סגירה ראשונה**"), תדהר ארה"ב תמכור לרוכשת או לצד קשור לה ("**רוכש הנכסים**") את הזכויות ב-Hotel, ב-Kanopi ואת הסכם ההשתתפות. בשלב השני ("**סגירה שניה**"), לאחר המרת יתרת הלוואות הבעלים להון, החברה תמכור לרוכש הנכסים או צד קשור לו ("**רוכש המניות**") את מלוא מניות תדהר ארה"ב, אשר תחזיק במועד זה ביתרת הנכסים (Gramercy, Parking, BP ומזומנים בסך מינימאלי מוסכם). לאחר השלמת שני השלבים לא יהיו לחברה החזקות או נכסים בארה"ב. תמורת הנכסים הנרכשים בסגירה הראשונה נקבעה לסך של 4,500,000 דולר. סכום זה ישולם באופן הבא: 1,000,000 דולר במזומן במועד הסגירה הראשונה; שטר חוב בסך 900,000 דולר לפירעון עד 30 ביוני 2026 ("**שטר**

				TJ 1״); ושטר חוב בסך 2,600,000 דולר לפירעון עד 31 בדצמבר 2026 (״**שטר TJ 2**״). מיד לאחר הסגירה הראשונה, תדהר ארה״ב תעביר לחברה את רכיב המזומן (1 מיליון דולר) ותמחה לה את שטרי החוב (1 TJ ו- TJ 2) כפירעון חלקי של הלוואות הבעלים (רכיב המזומן יועבר בניכוי סכומים שתשלם תדהר ארה״ב בניכוי מס במקור בגין פירעון רכיב הריבית של הלוואות הבעלים). יתרת הלוואות הבעלים שלא נפרעה תומר להון מניות של תדהר ארה״ב. תמורת המניות בסגירה השנייה תחושב לפי סכום בסיס של 3,900,000 דולר, בתוספת יתרת המזומנים בקופת תדהר ארה״ב במועד החתימה, ובניכוי עתודה לכיסוי מחצית מהוצאות העסקה. תשלום זה יבוצע בשיעורים: 1,500,000 דולר במועד החתימה (בדרך של המרה של המקדמה ששולמה כאמור להלן); 2,500,000 דולר עד 30 ביוני 2026; וסך של 2,323,754 דולר במועד המוקדם מבין 31 בדצמבר 2027 או מועד מכירת כל יחידות הדיור בפרויקט Gramercy וקבלת התמורה בגינן. בנוסף, נקבע מנגנון התאמה לפיו כל חלוקה שתתקבל מ-BP לאחר מועד ההסכם תשולם כתוספת תמורה לחברה, בניכוי מס החל על תדהר ארה״ב (עד תקרה של 1 מיליון דולר נוספים). תדהר תישא בחבות המס האמריקאי בגין העסקאות המתוארות לעיל וכן בחבויות המס של תדהר ארה״ב עד לסגירה השנייה (כפוף להוראות ההסכם). נכון למועד התשקיף, התקבלה מקדמה של 1.5 מיליון דולר בגין העסקה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, הכוללים קבלת אישורים בכתב מצדדי ג׳ (לרבות מלווים בכירים). להסכם נקבע מועד קובע ליום 30 באפריל 2026, אשר יידחה אוטומטית ליום 15 במאי 2026 אם התנאים טרם התקיימו. ככל שהתנאים לא יתקיימו עד למועד הנדחה, ההסכם יהיה בטל ומבוטל. התנאים המתלים התקיימו. במסגרת ההסכם הציגו הצדדים מצגים שתקופת שרידותם נקבעה למעבר לתקופת ההשלמה. ההסכם כולל סעיפי שיפוי. יצוין, כי נכון למועד התשקיף לבעל שליטה בחברה ערבויות אישיות בגין חלק מהחוב בקשר עם הנכסים.
מכירת שטחי תעסוקה בפרויקט CU	4 במאי, 2026	• תדהר השקעות גב בע״מ (״**המוכר**״) • נכסי ג.א. גבע בע״מ (״**הקונה**״).	• מר גיל גבע הינו דירקטור יחיד ובעלים בנכסי ג.א. גבע בע״מ.	• ביום 4 במאי, 2026, נערך הסכם מכר בין המוכר לבין הקונה שעניינו הוא מכירת זכויות המוכר ביחידות מקרקעין בפרויקט ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב, והמחאת זכויותיו והתחייבויותיו של המוכר בקשר ליחידות אלו (מתוך יתר זכויותיו בפרויקט), וזאת מכוח מערכת הסכמים קיימת (הכוללת בעיקרה את הסכם השיתוף, הסכם ניהול והסכמי שכירות). • הנכס הנמכר כולל את יחידות מספר 75 ו- 76 בשטח כולל של 145.7 מ״ר (לרבות רחבות צמודות להן). המוכר מתחייב לפעול לתיקון היתר הבניה לצורך רישום היחידה הנמכרת כיחידה נפרדת, וככל שלא יצליח, יירשם הקונה כבעלים במושע. • התמורה הכוללת בגין הממכר היא 2,185,500 ש״ח בתוספת מע״מ לפי לוח תשלומים מוסכם. • היחידה הנמכרת נמכרת בכפוף, בין היתר, להסכמי שכירות קיימים ולפי הסכם חכירה ביחס לחלק מהנכס. • לקונה ניתנו אופציות מוגבלות בזמן לרכישת שטחי אחסנה וחניות במחיר מוסכם ממלאי (למ״ר/יחידה, לפי העניין) ולרכישה של יחידה נוספת, בכפוף לזכות ראשונים של השוכר.
מכירת שטחי תעסוקה בפרויקט CU	3 במאי, 2026	• תדהר השקעות גב בע״מ (״**המוכר**״) • ברגר בונד בע״מ. (״**הקונה**״)	• קרובה של מר׳ גיל גבע הינה הבעלים בברגר בונד בע״מ.	• ביום 3 במאי, 2026, נערך הסכם מכר בין המוכר לבין הקונה שעניינו הוא מכירת זכויות המוכר ביחידות מקרקעין בפרויקט ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב, והמחאת זכויותיו והתחייבויותיו של המוכר בקשר ליחידות אלו (מתוך יתר זכויותיו בפרויקט), וזאת מכוח מערכת הסכמים קיימת (הכוללת בעיקרה את הסכם השיתוף, הסכם ניהול והסכמי שכירות). • הנכס הנמכר כולל את יחידות מספר 77 ו-78, בשטח כולל של 101.25 מ״ר (לרבות רחבות צמודות להן). המוכר מתחייב לפעול לתיקון היתר הבניה לצורך רישום היחידה הנמכרת כיחידה נפרדת, וככל שלא יצליח, יירשם הקונה כבעלים במושע. • התמורה הכוללת בגין הממכר היא 1,518,750 ש״ח בתוספת מע״מ לפי לוח תשלומים מוסכם. • היחידה הנמכרת נמכרת בכפוף, בין היתר, להסכמי שכירות קיימים ולפי הסכם חכירה ביחס לחלק מהנכס.

אופציה לרכישת שטחי תעסוקה בפרויקט CU	29 במרץ, 2026	• תדהר השקעות גב בע"מ (**"המוכר"**) • נכסי א.א. בכר בע"מ (**"הקונה"**).	• מר אריה בכר הינו דירקטור ובעלים בנכסי א.א. בכר בע"מ.	• ביום 29 במרץ, 2026, נערך הסכם אופציה בין המוכר לבין הקונה שעניינו הוא אופציה לקונה לרכישת זכויות המוכר ביחידת מקרקעין בפרויקט ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב, והמחאת זכויותיו והתחייבויותיו של המוכר בקשר ליחידה זו מכוח מערכת הסכמים קיימת (הכוללת בין היתר את הסכם השיתוף וניהול). • הנכס הנמכר כולל את יחידה 31, בשטח כולל של 142 מ"ר (נטו) אליה הוצמדו כ-50 מ"ר משטחי הרחבה הסמוכה (**"הממכר"**) (המהווה חלק מזכויות המוכר בנכס). המוכר מתחייב לפעול לתיקון היתר הבניה לצורך רישום היחידה הנמכרת כיחידה נפרדת, וככל שלא יצליח, יירשם הקונה כבעלים במושע. • התמורה הכוללת בגין הממכר היא כ- 3.55 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ לפי לוח תשלומים מוסכם. • לקונה ניתנו גם אופציות לרכישת שטחי אחסנה וחניות ממלאי במחיר מוסכם (למ"ר/יחידה, לפי העניין). • האופציות לעיל מוגבלות בזמן.

* לאור מתן שירותים של הגב' רחל לוין לבעלי השליטה (ראו לעיל) יצוין, לשם שלמות התמונה בלבד, כי בין חברה שעל בעלי מניותיה (בשרשור) נמנה אחיה של הגב' לוין (בסעיף זה: "**השותף**") לתדהר התחדשות עירונית בע"מ קיים הסכם לשיתוף פעולה להקמת פרויקט פינוי בינוי במתחם הגיבורים בבת ים. החברה לא רואה בהתקשרות זו ככזו העולה לכדי התקשרות בה לבעלי השליטה עניין אישי. יצוין כי נכון למועד התשקיף הבטוחות שהועמדו לבנק הממן במסגרת הסכם ליווי הבניה של הפרויקט מבטיחות גם כן את חובות השותף שלא בקשר לפרויקט. החברה קיבלה הסכמה עקרונית מאת הבנק הממן לתיקון מסמכי המימון כך שהבטוחות יבטיחו רק את חובות הצדדים בקשר עם הפרויקט. [יעודכן]

8.10 **<u>השקעות בחברות סטארטאפים בגינן קיימת בעלות חלקית של בעלי השליטה ו/או קרוביהם, לרבות התקשרויות לקבלת שירותים מחברות אלו</u>**

מהות ההסכם	מועד ההסכם	הצדדים להסכם	מהות העניין האישי	עיקר ההסכם
השקעה בסייט טים טק בע"מ (לשעבר - קונסטרקשן קונטרול (סי.סי.אס) סולושנס בע"מ ("סייט טים") (חברה המאוגדת בישראל)	השקעה ראשונה מצד החברה (בעקיפין) ביום 12 בספטמבר 2021 וכן השקעות המשך.	• ראו בשורה זו להלן.	• סייט טים מוחזקת, בין היתר, על ידי תדהר בניה בע"מ, וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") שהנה שותפות בשליטתו של גיא גבע, אחיו של גיל גבע, וא.ג.ג.מ השקעות, שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**א.ג.ג.מ**"), שהינה שותפות בבעלות של מר גיל גבע, מר מרק ויסמן, מר אריה בכר ומר גיא גבע.	• סייט טים עוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית לניהול פרויקטי נדל"ן. • נכון למועד התשקיף, לתדהר בניה 10,840,769 מניות רגילות המהוות 36.5% מהזכויות בסייט טים (בהנחת דילול מלא – 31.8%). • וקסמן מחזיקה בסייט טים 7,704,334 מניות רגילות המהוות 25.9% מהזכויות בסייט טים. (בהנחת דילול מלא – 22.6%). • בחודש אוגוסט 2025, רכשה א.ג.ג.מ 2,899,415 מניות בתמורה לסך של כ- 2.1 מיליון דולר, המהוות 9.8%% מהזכויות בסייט טים (בהנחת דילול מלא - 8.5%). • מסמכי ההתאגדות כוללים הוראות סטנדרטיות למיזמים מסוג זה. • נכון ליום 31 בדצמבר 2025, ההשקעה עומדת על סך של אפס (0) אלפי ש"ח, כתוצאה מהפסדי אקוויטי. • לתדהר בניה הזכות למינוי דירקטור בסייט טים.. • בהתאם להחלטת דירקטוריון מיום 13 במאי, 2026, החברה אישרה השקעה נוספת בסך של כ - 1.4 מיליון דולר במסגרת סבב הגיוס הנוכחי , אשר ישתתפו בו גם וקסמן בהשקעה של 1 מיליון דולר וכן משקיע אסטרטגי חדש, צד ג' בלתי קשור. כלל הגופים משקיעים בסייט טים לפי שווי חברה של 12 מיליון דולר לפני הכסף. [ההחלטה כפופה לקבלת אישור מאת נציג הראל, כנדרש בהתאם להסכם בעלי המניות הקיים של החברה].
הסכם שירותים עם סייט טים טק בע"מ (לשעבר - קונסטרקשן	29 במרץ, 2026	• סייט טים • תדהר בניה בע"מ (**"תדהר בנייה"** או **"הלקוח"**)	סייט טים מוחזקת, בין היתר, בידי תדהר בניה בע"מ, וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע)	• השירותים כוללים רישיון שימוש לא-בלעדי בפלטפורמת ניהול הפרויקטים של סייט טים, שירותי תמיכה ותחזוקה. העלות השנתית היא 1,050,000 ש"ח בתוספת מע"מ. סייט טים מתחייבת לספק שירותי תמיכה. נקבע כי התמורה תתעדכן ב-5% בכל שנה. איחור בתשלום יישא ריבית.

קונטרול (סי.סי.אס) סולושנס בע"מ ("סייט טים")			בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") שהנה חברה בשליטתו של גיא גבע, אחיו של גיל גבע, ובידי א.ג.ג.מ השקעות, שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**א.ג.ג.מ**"), שהינה חברה בבעלות ה"ה גיל גבע, מרק ויסמן, אריה בכר וגיא גבע, כאמור לעיל.	• הלקוח אחראי באופן בלעדי לתשתיות החומרה והתקשורת הנדרשות לשימוש בפלטפורמה, ולהתקנת עדכונים וגרסאות חדשות. כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה שייכות לסייט טים. נתוני הלקוח (Customer Data) נשארים בבעלות הלקוח, אך הוא מעניק לסייט טים רישיון שימוש בהם לצורך מתן השירותים ושיפור הפלטפורמה. • קיימים סעיפי אחריות ושיפוי (בכפוף לתנאי ההסכם). • כל צד רשאי לסיים את ההסכם מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של 120 יום. סיום מיידי (כפוף ככלל לתקופת ריפוי) יתאפשר במקרה של הפרה יסודית. במקרה של סיום מטעמי נוחות על ידי סייט טים או בשל הפרה מהותית שלה תינתן ללקוח זכות להמשיך להשתמש בפלטפורמה בפרויקטים קיימים למשך תקופה מוסכמת. • ההסכם מקנה זכות שימוש, מעת לעת, בפלטפורמת ניהול הפרויקטים לכל תאגיד מקבוצת תדהר ולכל הפרויקטים ובלבד שתואם את תנאי ההסכם. • תקופת ההסכם היא ל-5 שנים, עם מנגנון חידוש אוטומטי אלא אם ניתנה הודעה אחרת 30 יום טרם סיום השנה הקלנדרית. • תשלומים לסייט טים בגין השנים 2024 ו-2025 (מכח התקשרויות קודמות להסכם זה): 1 מיליון ש"ח ו-1 מיליון ש"ח, בהתאמה.
השקעה ב-Verobotics Ltd. ("Verobotics") (חברה המאוגדת בישראל)	השקעה ראשונה מצד החברה (בעקיפין) ביום 29 במרץ 2023 וכן השקעות המשך.	• ראו בשורה זו להלן.	• וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") הינה בעלת זכויות ב-Verobotics. וקסמן הינה חברה בשליטת מר גיא גבע (אחיו של מר גיל גבע).	• Verobotics הינה מיזם טכנולוגי בתחום הרובוטיקה, בינה מלאכותית ואטומיזציה לניקוי ובדיקה של חזיתות בניינים. • נכון למועד התשקיף, לתדהר בניה 1,449,542 מניות Preferred Seed 2 המהוות 4.18% מהזכויות ב-Verobotics(3.43% בדילול מלא); 5.97% מסך ה-Class. וכן, 152,188 מניות Preferred Seed 3 המהוות 0.44% מהזכויות ב-Verobotics (0.36% בדילול מלא); 0.63% מסך ה-Class. • נכון למועד התשקיף, לוקסמן 483,181 מניות Preferred Seed 2 המהוות 1.39% מהזכויות ב-Verobotics(1.14% בדילול מלא); 1.99% מסך ה-Class. וכן, 45,657 מניות Preferred Seed 3 המהוות 0.13% מהזכויות ב-Verobotics (0.11% בדילול מלא); 0.19% מסך ה-Class. • כפוף למסמכי ההתאגדות, למניות הבכורה עדיפות ביחס למניות הרגילות. מסמכי ההתאגדות כוללים הוראות סטנדרטיות למיזמים מסוג זה. • ליום 31 בדצמבר 2025, ההשקעה עומדת על סך של כ-3.5 מיליון ש"ח. • לתדהר בניה הזכות למינוי דירקטור ב- Verobotics.
זכריה 20 בע"מ ("זכריה") **והשקעה בבילדוטס בע"מ** (חברה המאוגדת בישראל) **("בילדוטס")**	השקעה בבילדוטס - השקעה ראשונה מצד החברה (בעקיפין) ב-21 באוגוסט 2019 וכן השקעות המשך.	בעלי המניות בזכריה הינם: • תדהר בניה בע"מ (כ-62.7%) • גאיה - גבע אחזקות ייזום והנדסה (כ-14.54%) ("**גאיה**"). • צד נוסף (כ-22.72%).	אחת מבעלי מניותיה של בילדוטס בע"מ הינה זכריה 20 בע"מ ("**זכריה**"). זכריה 20 בע"מ מוחזקת בידי: תדהר בניה בע"מ (כ-62.7%); שותף נוסף (כ-22.7%); ו-גאיה גבע אחזקות ייזום והנדסה בע"מ (כ-14.5%) (חברה אשר גיא גבע, אחיו של מר גיל גבע, הינו	• הנכס של זכריה הינו השקעה בחברת בילדוטס בע"מ, כמפורט להלן. • בתקנון זכריה נקבע כי הדירקטוריון רשאי להקצות מניות של החברה, בין היתר, בכפוף לזכות מצרנות של בעלי המניות הקיימים (הכל בכפוף לתנאי התקנון). • העברת מניות בחברה כפופה לאישור דירקטוריון החברה, לזכות סירוב ראשון ולזכות הצטרפות. מכירת מניות על ידי בעל מניות כפופה גם לסמכותו של צד שלישי לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים (בהתאם להוראות הדין). • החלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, למעט החלטות מיוחדות הדורשות רוב מיוחס. לכל דירקטור הנוכח בישיבה יש זכות הצבעה אחת לכל מניה שמכוחה הוא מכהן (קיים גם מנגנון מוסכם למינוי דירקטורים). **השקעה בבילדוטס בע"מ** (חברה המאוגדת בישראל)

			דירקטור ובעל השליטה בה). בנוסף, למר אריה בכר החזקה נוספת של כ-0.15% בבילדוטס.	• בילדוטס עוסקת בפיתוח מצלמה להרכבה על גבי קסדה המיועדת לעבודה באתרי בניה. • נכון למועד התשקיף, לזכריה 62,644 מניות Preferred A המהוות 1.07% מהזכויות ב- בבילדוטס (0.91% בדילול מלא); 8.17% מסך ה-Class; 110,381 מניות Preferred A-1 המהוות 1.88% מהזכויות בבילדוטס (1.60% בדילול מלא) ו- 68.48% מסך ה-Class; וכן, 64,884 מניות Preferred B המהוות 1.09% מהזכויות בבילדוטס (0.94% בדילול מלא); 6.20% מסך ה-Class. • למר אריה בכר 8,074 מניות מסוג Preferred C, המהוות 0.15% מהזכויות בבילדוטס (0.12% בדילול מלא); 1% מסך ה-Class. • כפוף למסמכי ההתאגדות, למניות ה- Preferred A-1 עדיפות ביחס למניות הרגילות. • כפוף למסמכי ההתאגדות, למחזיק של 2.5% מזכויות ומעלה מוקנות זכויות שונות, לרבות זכויות Preemptive, Co sale, Right of first refusal נכון ליום 31 בדצמבר 2025, ההשקעה עומדת על סך של כ-26.9 מיליון ש"ח (חלק החברה - 16.8 מיליון ש"ח)
הסכם לקבלת שירותי תכנה	התקשרויות מעת לעת	• בילדוטס בע"מ (בסעיף זה: "**הספק**") • תדהר בניה בע"מ (בסעיף זה: "**הלקוח**")	אחת מבעלי מניותיה של בילדוטס בע"מ הינה זכריה 20 בע"מ. זכריה 20 בע"מ מוחזקת בידי: תדהר בניה בע"מ (כ-62.7%); שותף נוסף (כ-22.7%); ו-גאיה גבע אחזקות ייזום והנדסה בע"מ (כ-14.5%) (חברה אשר גיא גבע, אחיו של מר גיל גבע, הינו דירקטור ובעל השליטה בה). בנוסף, למר אריה בכר החזקה נוספת של כ-0.15% בספק.	• הסכם מתן שירותי תוכנה לקבוצה באמצעות טכנולוגית בינה מלאכותית שתכליתה ייעול ניהול פרויקטי בנייה באמצעות שימוש במצלמה ייעודית וקבלת שירותי תמיכה במערכת (מבוצעות הזמנות מעת לעת). • תשלומים לספק בגין השנים 2024 ו-2025: 889 אלפי ש"ח ו-1,057 אלפי ש"ח, בהתאמה. נכון למועד התשקיף קיימות שתי התקשרויות פתוחות בסך של כ- 1.1 מיליון ש"ח.
הסכם לביצוע עבודות גמר	30 במרץ, 2026	• בילדוטס בע"מ (בסעיף זה: "**המזמין**") • תדהר גמרים בע"מ (בסעיף זה: "**הקבלן**")	ראו לעיל.	• הסכם מיום 30 במרץ, 2026, לביצוע פרויקט כקבלן ראשי, עבודות גמר ומערכות של משרדי המזמין בהתאם לתחולת העבודות המפורטות בהסכם, בתמורה פאושלית בסך של של 4,550 ש"ח למ"ר, בתוספת מע"מ כדין (כפוף להתאמות בהסכם וגמול בשל תוספות ושירותים נוספים). • התמורה תשולם במלואה על ידי המזמין לאחר סיום כל אחת מאבני הדרך המפורטות בהסכם. • להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לביצוע העבודות על פי ההסכם, ימציא הקבלן למזמין ערבות ביצוע אשר תוחלף בערבות בדק. • ההסכם כולל, בין היתר, סעיפי שיפוי ותקופות בדק לתיקון ליקויים וכן פיצויים מוסכמים. המזמין רשאי לסיים את ההסכם ולהפסיק את העבודות. • הקבלן הינו האחראי הבלעדי לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם. • ההסכם כולל הוראות מקובלות נוספות בהסכמים מסוג זה.
•				
השקעה ב-Exodigo, Inc	השקעה ראשונה מצד החברה	• ראו בשורה זו להלן.	• וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ	• Exodigo עוסקת בקבלת תמונה במרחב התת קרקעי באמצעות מערך סנסורים ללא צורך בקידוח.

(חברה המאוגדת בדלאוור) ("Exodigo")	(בעקיפין) ב-22 בספטמבר 2021.		(בסעיף זה: "**וקסמן**") אשר נמנית על בעלי המניות ב-Exodigo - הינה חברה בשליטתו של מר גיא גבע, אחיו של גיל גבע.	• נכון למועד התשקיף, לתדהר בניה 17,743 מניות Preferred A-1 המהוות 0.76% מהזכויות ב-Exodigo (0.67% בדילול מלא); 1.85% מסך ה-Class. • נכון למועד התשקיף, לוקסמן 2,957 מניות Preferred A-1 המהוות 0.13% מהזכויות ב-Exodigo (0.11% בדילול מלא); 0.31% מסך ה-Class. • כפוף למסמכי ההתאגדות, למניות ה- Preferred A-1 עדיפות ביחס למניות הרגילות. מסמכי ההתאגדות כוללים הוראות סטנדרטיות למיזמים מסוג זה. • ליום 31 בדצמבר 2025, ההשקעה עומדת על סך של כ-8.8 מיליון ש"ח.
הסכם לשירותי מיפוי תשתיות תת-קרקע באמצעות טכנולוגיה	התקשרויות מעת לעת	• **Exodigo, Inc** (בסעיף זה: "**הספק**") • תדהר בניה בע"מ (בסעיף זה: "**הלקוח**")	• **Exodigo, Inc** מוחזקת בין היתר על ידי, וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") אשר הינה חברה בשליטתו של מר גיא גבע, אחיו של גיל גבע.	• מתן שירותי מיפוי תשתיות תת-קרקע באמצעות טכנולוגיה ייחודית ומתקדמת. • תשלומים לספק בגין השנים 2024 ו-2025: 0 אלפי ש"ח ו-60 אלפי ש"ח, בהתאמה. נכון למועד התשקיף לא קיימת התקשרות פתוחה.
•				
השקעה ב-Green Vibe WN Sensing Technologies Ltd (חברה המאוגדת בישראל) ("Green Vibe")	השקעה ראשונה מצד החברה (בעקיפין) ב-1 בספטמבר 2021 וכן השקעות המשך.	• ראו בשורה זו להלן.	• וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ (בסעיף זה: "**וקסמן**") אשר נמנית על בעלי המניות ב- Green Vibe - הינה חברה בשליטתו של מר גיא גבע, אחיו של גיל גבע.	• מיזם לסנסורים לבדיקת בטון. • נכון למועד התשקיף, לתדהר בניה 12,807 מניות Preferred A המהוות 8.63% מהזכויות ב- Green Vibe (7.36% בדילול מלא); 2,135 מניות Preferred B-2 המהוות 1.44% מהזכויות ב-Green Vibe (1.23% בדילול מלא); 1,495 מניות Preferred B-1 המהוות 1.01% מהזכויות ב- Green Vibe (0.86% בדילול מלא). • נכון למועד התשקיף, לוקסמן 3,049 מניות Preferred A המהוות 2.05% מהזכויות ב- Green Vibe (1.75% בדילול מלא); 534 מניות Preferred B-2 המהוות 0.36% מהזכויות ב-Green Vibe (0.31% בדילול מלא). • כפוף למסמכי ההתאגדות, למניות הבכורה מוקנות זכויות וטו מסוימות. כמו כן, קיימות בחלק מהמקרים זכויות Preemptive, Right of first refusal. מסמכי ההתאגדות כוללים הוראות סטנדרטיות למיזמים מסוג זה. • מניות בכורה מסוג B עדיפות על A (העדיפות על הון המניות הרגילות). • לתדהר בניה הזכות למינוי דירקטור ב- Green Vibe. • ליום 31 בדצמבר 2025, ההשקעה עומדת על סך של כ-7.3 מיליון ש"ח.
קבלת שירותי חישה לבטון	הזמנות מעת לעת	• גרין וייב דאבליו אן טכנולוגיות חישה בע"מ (Green Vibe WN Sensing Technologies Ltd) (בסעיף זה: "**הספק**")	• וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ נמנת (כמו גם תדהר בניה בע"מ) על בעלי המניות בגרין וייב דאבליו אן טכנולוגיות חישה בע"מ	• שירותים למתן שירותי חישה לבטון שתכליתה לנטר ולספק נתונים על מצב הבטון בזמן אמת לרבות פעולות תחזוקה תקופתיות ושיפורים וכן שירות תחזוקה SLA. • התמורה מתבצעת על סמך מחירוני הספק מעת לעת. • תשלומים לספק בגין השנים 2024 ו-2025: 0 אלפי ש"ח ו-651 אלפי ש"ח, בהתאמה.

		• תדהר בניה בע"מ (בסעיף זה: "**הלקוח**")		

8.11 **<u>מכירת יחידות דיור לבעלי השליטה</u>**

בשנים 2025 ו-2024 לא נמכרו לבעלי השליטה ולצדדים הקשורים אליהם יחידות דיור, למעט כדלקמן: ביום 3 במאי, 2026, נחתם הסכם לרכישת דירה על ידי קרובו של מר אריה בכר בסכום של כ- 11.87 מיליון ש"ח, כולל מע"מ כדין.

יש לציין כי מעת לעת החברה מוכרת יחידות דיור לעובדים ונושאי משרה. כמו כן, יצוין כי בגין מכירות טרם התקופות הנזכרות לעיל בעלי השליטה וצדדים קשורים זכאים לתקופות בדק ואחריות.

יצוין, כי בשנתיים שקדמו למועד התשקיף היו קיימות התקשרויות דומות נוספות בין החברה ותאגידים המוחזקים על ידה לבין בעלי השליטה וצדדים הקשורים להם שאינן עוד בתוקף במועד התשקיף (לרבות יתרות שונות בין הצדדים ומתן או קבלת שירותים בתחומי הליבה של החברה/הצדדים הקשורים או בתחומי מנהלה ולוגיסטיקה).

8.12 **<u>פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה</u>**

8.12.1 <u>כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה</u>

בהמשך לאישור הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של החברה מיום 16 בספטמבר, 2024, החברה העניקה, ותעניק מעת לעת, לכל חברי הדירקטוריון ולנושאי המשרה בחברה, לרבות למי מקרב בעלי השליטה בחברה (וצד קשור לו) ("**נושאי המשרה**"), כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי, במסגרתם התחייבה החברה, בכפוף להוראות הדין:

1. לפטור את נושאי המשרה מראש מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה בתוקף היות נושא המשרה בעל תפקיד כאמור (בחברה או בחברות מוחזקות). הפטור לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וכן לא יחול בקשר עם החלטות או עסקאות שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש עניין אישי בהן.
2. לשפות את נושאי המשרה, בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בכתב השיפוי, ובכפוף להוראות הדין, בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או שיוציאו עקב פעולה או מחדל שביצעו מתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או מתוקף תפקידם מטעם החברה באיזו מהחברות המוחזקות (לרבות פעולות שנעשו על ידיהם לפני תאריך כתב השיפוי), ובלבד שסכום השיפוי במצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה ולכל שלוחיה בחברות המוחזקות על ידה, כפי שיהיו מעת לעת, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או יוצאו על ידי החברה, לא יעלה על סכום השיפוי המרבי כהגדרתו להלן.

ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כמפורט להלן:

1) חבות כספית שתוטל על נושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי.
2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר הוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.
3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
4) הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לעניין זה "הליך" – ככל שרלוונטי בקשר לחברה ו/או חברות מוחזקות בהן הוא משמש או ישמש נושא משרה - הליך לפי פרק ח'3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט'1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים), הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק

הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות, הליך לפי פרק ז'1 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח - 1988 וכן כל הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות המוצאות בקשר אליו.

5) ככל שרלוונטי בקשר לחברה ו/או חברות מוחזקות בהן משמש או ישמש כנושא משרה, תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או לפי כל חיקוק אחר בגינו ניתן לקיים הליך מנהלי.

6) חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

יצוין, כי סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה ולכל שלוחיה בחברות המוחזקות על ידה, כפי שיהיו מעת לעת, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו או יוצאו על ידי החברה, לא יעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע של החברה בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים של החברה, אשר היו ידועים במועד התשלום בפועל ("**סכום השיפוי המרבי**"). למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי סכום השיפוי המרבי כמפורט לעיל, הינו הסכום המרבי המצטבר לכלל נושאי המשרה בחברה ושלוחיה של החברה אשר הוענק ו/או יוענק להם מעת לעת כתב שיפוי ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר. שיפוי כאמור יכול שיינתן גם בדיעבד.

לפרטים נוספים בדבר כתבי הפטור והשיפוי, ראו בנספח ב' לפרק זה. [יצורף בהמשך]

יצוין, כי מעת לעת מוענקים כתבי פטור ושיפוי לנושאי משרה ועובדים גם בחברות מוחזקות של החברה בהתאם להחלטות הישויות כאמור.

8.12.2 <u>ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה</u>

8.12.2.1 <u>פוליסה ייעודית (מסוג POSI)</u>

פוליסה זו מעניקה כיסוי בגין אחריות החברה, הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה או שיכהנו בה מעת לעת, לרבות כאלה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, ביחס לפרסום התשקיף ולהנפקת ניירות ערך לציבור על פיו, לרבות ההצעה הראשונה לציבור (IPO). הפוליסה תיכנס לתוקפה ביום [__], לתקופה של 84 חודשים. גבול האחריות של הפוליסה לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב לתביעה ולתקופה (בתוספת הוצאות משפט סבירות). הפרמיה בה תישא החברה בגין פוליסת ה- POSI לא תעלה על כ-[__] אלפי דולר ארה"ב. ההשתתפות עצמית שתחול על החברה הינה [__] אלפי דולר ארה"ב, כאשר ביחס לתביעות בארה"ב ובקנדה ההשתתפות העצמית הינה בסך של [__] אלפי דולר ארה"ב וביחס לתביעות כנגד החברה שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה בת"א [___] אלפי דולר ארה"ב (ללא השתתפות עצמית של נושא המשרה).

8.12.2.2 <u>פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O)</u>

ביום ___2026 אישרו הדירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, במקביל לרכישת פוליסת ה- POSI לעיל, גם פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לכיסוי הפעילות השוטפת בתנאים הבאים: גבול האחריות לתביעה ולתקופה של 12 חודשים, לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לא יעלה על 50 מיליון דולר

(בתוספת הוצאות משפט סבירות); הפרמיה השנתית לא תעלה על [__] אלפי דולר; סכום ההשתתפות העצמית של החברה במסגרת הפוליסה יהיה [__] אלפי דולר, למעט לגבי תביעות בארה"ב לגביהן ההשתתפות העצמית תהיה [__] אלפי דולר, וביחס לתביעות כנגד החברה שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה בת"א [__] אלפי דולר ארה"ב (ללא השתתפות עצמית של נושא המשרה).

תנאי פוליסת הביטוח יהיו זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם (בכובעם כנושאי משרה בחברה).

יצוין, כי מעת לעת התקשרו חברות הקבוצה בפוליסות ביטוח שונות במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה בשיתוף עם צדדים קשורים או תוך הכללת מי מהצדדים כמוטבים, וזאת כתוצאה מפעילויות משותפות, ככל ורלוונטי.

8.13 **<u>מדיניות תגמול</u>**

ביום 18 במרץ, 2026 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית מדיניות תגמול, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 וכן בהתאם לאמור בתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013, לפיה מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 5 שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה.

העתק מדיניות התגמול מצורף כנספח א' לפרק זה.

8.14 **<u>החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין</u>**

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה, עובר למועד הרישום למסחר ושנה קודם לאותו המועד הינם כמפורט בסעיף 3.5 בפרק 3 לעיל.

קבוצת תדהר בע"מ

("החברה")

<u>מדיניות תגמול נושאי משרה</u>[1]

1. **<u>הגדרות</u>**

במדיניות תגמול זו, להגדרות ולמונחים תהיה המשמעות הקבועה להן בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), אלא אם כן הוגדרו אחרת במסגרת מדיניות תגמול זו.

2. **<u>כללי</u>**

מדיניות התגמול נערכה בשים לב למצבה הכספי של החברה, אופייה של החברה ולמבנה ההנהלה של החברה.

מדיניות התגמול נועדה לקבוע מסגרת רחבה דיה שתאפשר לוועדת התגמול (עם מינויה על פי דין[2]), לדירקטוריון ולמנכ"ל החברה, לפי העניין ובכפוף להוראות הדין, לקבוע את תנאי התגמול האישיים לכל נושא משרה בחברה, על פי צרכי החברה ובהלימה עם טובת החברה, עובדיה ובעלי מניותיה והאסטרטגיה הכוללת של החברה לטווח הקצר והארוך.

מדיניות תגמול זו תחול אך ורק על נושאי המשרה בחברה[1] כפי שיהיו מעת לעת (במדיניות תגמול זו - "**נושאי משרה בחברה**"). מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, ותעמוד בתוקף למשך תקופה של 5 שנים לאחר מועד זה. דירקטוריון החברה יבחן, מעת לעת, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות הדין שיהיו באותה עת.

יודגש, כי אין במדיניות התגמול כדי להקים כל זכות לנושאי המשרה בחברה ו/או לכל צד שלישי אחר, לקבלת גמול מכל סוג ומין שהוא לרבות בהתאם למדיניות תגמול זו, ונושאי המשרה אינם זכאים להסתמך עליה בחלק מתנאי העסקתם. אין במדיניות התגמול כדי לחייב את החברה לתגמל את מי מנושאי המשרה במלוא גובה התקרות ו/או התנאים שבה. התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה המכהן או שיכהן בעתיד בחברה, יהיה בהתאם להסכם ההעסקה של נושא המשרה, וכן תגמול שיאושר לנושא המשרה מעת לעת, הכל בכפוף להוראות כל דין.

אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמים או תגמולים אשר אושרו טרם אימוץ מדיניות התגמול.

יובהר, כי בכל מקרה שתנאי תגמול של נושא משרה אינם תואמים למדיניות התגמול באופן שאין בו כדי לחרוג באופן מהותי ממדיניות התגמול, לא יחשבו כתנאי תגמול שאינם בהתאם למדיניות התגמול.

הסכומים האמורים במדיניות התגמול יוצמדו אחת לשנה, בחודש פברואר של כל שנה, לעליה במדד המחירים לצרכן, בהתבסס על מדד המחירים לצרכן הידוע לחודש ינואר (אשר מפורסם במהלך חודש פברואר). מובהר כי ככל שתחול ירידה במדד האמור הסכומים האמורים במדיניות התגמול לא יופחתו כתוצאה מכך.

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוראותיה יחולו על נשים וגברים כאחד, ללא הבדל וללא שינוי.

---

[1] כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

[2] בהתאם להוראות סעיף 118ב לחוק החברות. יובהר כי בכל מקום בו מוזכרת ועדת התגמול, במדיניות תגמול זו, הכוונה לוועדת התגמול עם מינויה על פי דין.

3. **<u>מטרות ושיקולים בקביעת מדיניות התגמול</u>**

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות החברה, מדיניותה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח ונועדה להבטיח, בין היתר, כי:

3.1. יינתן תגמול מושכל, ראוי והוגן לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בתפקידם ותחומי אחריותם אשר יוביל להגברת הזדהות נושאי המשרה עם החברה, פעילותה והצלחתה;

3.2. החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים איכותיים ברמה גבוהה, בעלי ידע מקצועי ספציפי והתמחות ייחודיים, בעלי יכולת להוביל את החברה להצלחה עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה;

3.3. תהיה קרבה והלימה בין האינטרסים של נושאי המשרה לאלו של ציבור בעלי המניות של החברה;

3.4. המדיניות תתרום לקידום מטרות החברה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח ובהתחשב בגודל החברה ובאופי פעילותה.

4. **<u>אופן קביעת התגמול - עקרונות וכללים</u>**

בבואם של ועדת התגמול, דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה, לפי העניין, לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, יתייחסו בהתאם לשקול דעתם ונסיבות העניין, בין היתר, לאילו מהנושאים הבאים, ככל שהם רלבנטיים:

4.1. השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה וככל שמדובר בנושא משרה מכהן – התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, לקידום מטרות החברה, השגת יעדיה האסטרטגיים, וכן מימוש תוכניות העבודה שלה, רווחיה, חוסנה ויציבותה בראייה ארוכת טווח.

4.2. גודל החברה, השווקים בהם היא פועלת ואופי פעילותה.

4.3. תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו ותרומתו הצפויה להשגת יעדי החברה.

4.4. היקף משרתו, הגדרת תפקידו ותנאי העסקתו על פי הסכמי שכר קודמים שלו עם החברה.

4.5. הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע שלו ו/ או מומחיותו הייחודית.

4.6. תנאי העסקה של בעלי תפקידים דומים בחברה.

4.7. תגמול לבעלי תפקידים דומים בחברות דומות אם וככל שישנם.

4.8. ככלל, רכיבי התגמול לנושאי משרה יאושרו טרם מועד תחילת העסקתם ולא בדיעבד. עם זאת, ניתן לאשר רכיבי תגמול בדיעבד במקרים חריגים בלבד ובכפוף להוראות הדין. במסגרת אישור חריג כאמור יפרטו האורגנים הרלוונטיים את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את האישור בדיעבד.

4.9. היחס שבין עלות תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה לעלות השכר של שאר עובדי החברה, ובפרט היחס לעלות השכר הממוצע ולעלות השכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה בחברה[3].

להלן היחס האמור נכון למועד אישור מדיניות התגמול:

[3] "**עלות שכר**" – כמשמעותו בתוספת הראשונה א' לתיקון 20 לחוק החברות בנטרול הפרשה עבור תגמול הוני).

תפקיד	יחס לשכר הממוצע	יחס לשכר החציוני
יו"ר דירקטוריון פעיל	12.1	13.7
סגן יו"ר דירקטוריון פעיל	5.4	6.2
מנכ"ל	13.6	15.4
נושאי משרה אחרים[4]	4.7	5.3

4.10. דירקטוריון החברה ביצע בחינה כאמור נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, וקבע כי היחס[5] הינו ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה וכי לא צפויה להיות לו השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה.

5. <u>רכיבי התגמול</u>

5.1. התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה יורכב ממספר רכיבי תגמול (כולם או חלק מהם):

5.1.1. **שכר בסיס:** משמע, התגמול החודשי הקבוע ללא תנאים נלווים והטבות והכל כמפורט בסעיף 7 להלן. ככל שנושא משרה יועסק במתכונת של נותן שירותים (להבדיל מעובד), אזי הרכיבים הקבועים הרלוונטיים, יתורגמו לערכי דמי הניהול האקוויוולנטיים.

5.1.2. **תנאים נלווים והטבות:** כולל בין היתר, את התנאים המפורטים בסעיף 7 להלן.

5.1.3. **רכיב משתנה כספי**: תגמול משתנה אשר נקבע בהתאם לביצועים של נושא המשרה ו/או תוצאותיה של החברה, אשר עשוי להינתן על בסיס שנתי ו/או על בסיס חד פעמי בקשר עם תפקידו של נושא המשרה ו/או הישגיו ותרומתו להשגת יעדי החברה ושיפור תוצאותיה העסקיות במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה ו/או השגת היעדים של היחידה העסקית/הפעילות עליה מופקד נושא המשרה, הכל כמפורט בסעיף 8 להלן.

5.1.4. **תגמול הוני**: משמע, מניות; אופציות למניות; מניות חסומות, יחידות מניות חסומות (RSU), ללא תמורה או "מעין הוני" ("פאנטום") וכל נייר ערך שניתן יהיה להנפיק על פי דין, אשר יוקצו לנושאי משרה בחברה במסגרת תכניות תגמול מבוססות הון שאומצו ו/או יאומצו בעתיד על ידי החברה.

5.1.5. **תנאי סיום כהונה**: רכיב תגמול זה נועד, בין היתר, לאפשר החלפת תפקידים מיטבית בחברה תוך שימור מחויבות נושא המשרה הפורש לתהליך וכן לאפשר תקופת הסתגלות לנושא המשרה עם סיום כהונתו בחברה, כחלק מהכרת החברה בתרומת נושא המשרה בתקופת כהונתו, הכל כמפורט בסעיף 11 להלן.

5.1.6. **הסדרים נוספים**: ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (הן במהלך העסקים השוטף והן בגין אירועים חד פעמיים (run-off)), ומתן התחייבות לשיפוי ופטור נושא המשרה מראש ובדיעבד.

6. <u>תנאי תגמול דירקטורים</u>

6.1. החברה תהא רשאית לשלם לדירקטורים חיצוניים / בלתי תלויים וכן לדירקטורים אחרים לרבות כאלה המועסקים על ידי החברה ו/או נותנים שירותים לחברה, תגמול אשר לא יעלה על הגמול המרבי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס - 2000 ("**תקנות הגמול**") (בהתחשב במומחיות הדירקטור בהתאם לתקנות כאמור), בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי שתהיה מעת לעת, וכן החזר הוצאות.

---

[4] נושאי משרה אחרים אינם כוללים דירקטורים שאינם מחזיקים בתפקידים נוספים בחברה.
[5] מתוקנן ל- 100% משרה.

6.2. עבור יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה, הרכיב הקבוע לא יעלה על 220 אלפי ש"ח במונחי שכר חודשי בסיסי, לרבות השתתפות בישיבות וזמן עבודה בחברה, ככל שיידרש[6].

6.3. עבור סגן יו"ר דירקטוריון החברה, העוסק באופן פעיל בחברה בהיקף של עד 70% משרה, הרכיב הקבוע לא יעלה על 120 אלפי ש"ח בחודש במונחי עלות לחברה, לרבות השתתפות בישיבות וזמן עבודה בחברה, ככל שיידרש[7].

6.4. מובהר, כי אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכאותה של החברה או של מי מחברות הקבוצה להתקשר, מעת לעת בכפוף להוראות כל דין, עם דירקטור בחברה (שאינו יו"ר או סגן יו"ר פעיל), לרבות הנמנה על מי מבעלי השליטה בחברה, בהסכמים לקבלת שירותים מקצועיים ו/או שירותי ייעוץ, ובלבד שבגין השירותים כאמור תהיה רשאית החברה לשלם תגמול שאינו עולה על עלות שכרו של סמנכ"ל בחברה בתוספת מע"מ על-פי חוק. כמו כן, דירקטורים בחברה רשאים להיות זכאים למענק שנתי מחושב עד לתקרה של 300 אלפי ₪ (צמוד למדד). מובהר כי תשלום כאמור בגין שירותים מקצועיים נוספים, יכול שיינתן בנוסף לגמול הדירקטורים הרגיל לו זכאי הדירקטור בהתאם לסעיף 6.1 לעיל.

6.5. התשלומים לדירקטורים כאמור עשויים להיות צמודים לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן. גמול בהתאם לתקנות הגמול יוצמד בהתאם לקבוע בתקנות כאמור.

6.6. בנוסף לרכיבים הקבועים כאמור לעיל, בכפוף להוראות כל דין, תהיה רשאית החברה להעניק: (א) לדירקטורים תגמול הוני בהתאם למסגרות הקבועות בפרק "תגמול הוני" לעיל; (ב) מענקים במזומן בהתאם לקבוע בסעיף 8.8 להלן (לרבות בגין העמדת שירותים מקצועיים ו/או בגין שירותי ייעוץ).

6.7. חברי הדירקטוריון יהיו זכאים לתנאים נלווים[8] ולהחזר הוצאות בהתאם למקובל בחברה; וכן יהיו זכאים ליהנות מהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור, כקבוע בתקנון החברה, בהתאם למפורט במדיניות זו ולאישורים על פי דין.

7. <u>שכר בסיס</u>

7.1. השכר הבסיסי החודשי (משכורת ברוטו חודשית לרבות גמול בגין שעות נוספות, או דמי ניהול) לנושאי משרה בחברה יהיה כפוף לתקרות להלן:

7.2.

תפקיד	תקרת שכר הבסיס (*) באלפי ש"ח
יו"ר דירקטוריון פעיל	220
סגן יו"ר דירקטוריון פעיל[9]	120
מנכ"ל החברה	220
נושאי משרה אחרים	140

(*) הנתונים מתייחסים להיקף משרה מלאה (100%), למעט אם צוין אחרת, וככל שנושא המשרה מועסק ו/או נותן שירותים בהיקף משרה חלקית (נמוך מ-100%), יבוצעו ההתאמות הנדרשות לתקרת השכר השנתית.

---

[6] הנתונים מתייחסים להיקף משרה מלאה (100%) וככל שנושא המשרה מועסק ו/או נותן שירותים בהיקף משרה חלקית (נמוך מ-100%), יבוצעו ההתאמות הנדרשות. ככל והשירותים מוענקים באמצעות חברה בבעלותו, יותאמו הסכומים למונחי "עלות מעסיק".

[7] לפי צורך, תבוצע התאמה לתגמול לפי אחוזי המשרה בפועל.

[8] יצוין, כי על פי הסכמי השירותים עם בעלי השליטה בחברה (באמצעות חברות בשליטתם), הלה זכאים בין היתר לתנאים הבאים: (א) לשירותי אדמיניסטרציה הנדרשים לפעילותם; (ב) נשיאה בהוצאות הנדרשות לצרכי מתן השירותים.

[9] מוצג במונחי עלות העסקה / חשבונית לפי 70% משרה

שכר הבסיס החודשי עשוי להיות צמוד לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן.

ככל ומי מבעלי התפקידים הנ"ל מעניק את השירותים באמצעות חברה בבעלותו, יותאמו הסכומים למונחי "עלות מעסיק".

7.3. <u>תנאים נלווים</u> - בנוסף לשכר הבסיסי, נושאי המשרה יהיו זכאים לתנאים נלווים וכן להטבות בהתאם לדין ולנוהג הקיים בחברה, כפי שיוחלט על ידי האורגן המוסמך של החברה, כמפורט להלן:

7.3.1. הסדר פנסיוני (לרבות קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכיו"ב), אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות;

7.3.2. ימי חופשה - כמקובל בחברה ולא פחות מהקבוע בחוק, לרבות זכאות עד לצבירה מלאה של ימי החופשה ופדיון ימי החופשה;

7.3.3. דמי הבראה בהתאם לחוק

7.3.4. ימי מחלה - עד התקרה הקבועה בחוק (לרבות החל מהיום הראשון), לרבות זכאות לצבירת ימי המחלה וללא זכאות לפדות אותם;

7.3.5. החברה תהיה רשאית להעמיד רכב לשימושו האישי של נושא המשרה במקום הוצאות נסיעה או לשאת בכל ההוצאות הקשורות בשימוש ברכב שהינו בבעלות נושא המשרה. במידה והחברה החליטה להעמיד רכב לשימוש נושא המשרה או לשאת בהוצאות הקשורות בו, יוכל נושא המשרה לבחור לוותר על העמדת הרכב לשימושו או על נשיאה בהוצאות כאמור ולקבל תשלום חלף ההטבה כאמור. בנוסף, החברה תהיה רשאית לקבוע, בשים לב לנתוניו האישים של נושא משרה ובהתאם לתפקידו, כי שווי השימוש ברכב / התוספת הנ"ל יגולמו בשכרו, באופן חלקי או מלא;

7.3.6. תנאים נלווים נוספים כמקובל בחברה ועל פי נהליה, ובכלל זה אגרות בגין שימוש בכבישים, תקשורת, בדיקות סקר שנתיות, טלפון נייד, החזקת טלפון ואינטרנט, מחשב נייד/טאבלט, נופש, ימי עיון, שי לחגים, ארוחות, עיתונים, ביטוחים מקצועיים, דמי חבר לארגונים מקצועיים (ככל שרלוונטי), דמי ביטוח אחריות מקצועית, לינה, החזרי הוצאות (החזר הוצאות ישירות שנגרמו בגין פעולות שבוצעו במסגרת התפקיד כנגד הוכחת הוצאה בפועל וכפוף לנהלים שייקבעו בחברה[10]), החזרי הוצאות בגין ביטוח בריאות (ככל שרלוונטי), לרבות גילום שווי של ההטבה הנ"ל.

7.3.7. החברה תהא רשאית להעניק לנושא משרה הטבות והנחות בקשר לרכישת ו/או שכירת יחידות דיור, מסחר או משרדים, בפרויקטי נדל"ן של החברה. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מכירה של נכס לנושא משרה אשר משקף הנחה בשיעור שאינו שונה משיעור ההנחה שניתן לרוכשים אחרים שהינם צד ג' לחברה, באותו שלב של הפרויקט ובאותם תנאי תשלום, לא תיחשב הטבה לנושא המשרה ולא ימנה לצורך חישוב תקרות כלשהן של תגמול לפי מדיניות זו.

7.3.8. החברה תהיה רשאית להשתתף באופן מלא או חלקי בלימודי השכלה גבוהה ו/או קורסים ו/או הכשרות ו/או השתלמויות של נושא משרה, בהתאם לנהלי החברה לרבות גילום של ההטבה הנ"ל.

8. **<u>רכיב משתנה – מענק במזומן</u>**

8.1. <u>כללי</u>

[10] במקרים חריגים ניתן לשפות מראש בגין הוצאות כאמור ובלבד שהוצגו אסמכתאות מתאימות מראש ובדיעבד.

לטובת קידום מטרותיה של החברה, תוכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק לנושאי משרה, מענק שנתי, בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין כפי שיהיה מעת לעת, והכל בהתאם לקריטריונים הקבועים להלן. לפרטים בדבר מענקים לדירקטורים ראו סעיף 8.8 להלן.
יעדי המנכ"ל לעניין המענק השנתי יקבעו בידי ועדת התגמול והדירקטוריון. ביחס לכפופי מנכ"ל, יעדי המענק יקבעו על ידי מנכ"ל החברה ובאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

8.2. <u>תנאי סף למענק שנתי</u> –

הזכאות לתשלום המענק השנתי (כאמור בסעיף 8.3 להלן) לנושאי המשרה (שאינם דירקטורים) תותנה בקיומו של תנאי סף פיננסי כלל חברתי אשר, כל עוד לא קבעו האורגנים המוסמכים לעיל אחרת ביחס למענק בגין שנה מסוימת או לנושא משרה מסוים, הינו - מינימום רווח שנתי מאוחד לפני מס של החברה, כפי שמופיע בדוח רווח והפסד שבדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בשנה בגינה ניתן המענק השנתי בסעיף "רווח לפני מיסים על ההכנסה" (למען הסר ספק הרווח לפני מס בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כולל גם את הרווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות) בסך של 75 מיליוני ש"ח.

8.3. <u>הרכב המענק השנתי</u>

א. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר תשלום מענק למנכ"ל החברה על פי קריטריונים הניתנים למדידה בלבד ו/או על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה. היקף המענק על בסיס קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (להלן: "**חלק המענק בשיקול דעת למנכ"ל**")[11] לא יעלה על הגבוה מבין 3 פעמים השכר הבסיסי החודשי של המנכ"ל או 25% מהמענק בפועל. הכל בכפוף לתקרת המענקים בסעיף 8.4 להלן.

ב. על אף האמור בכל מקום אחר במדיניות זו, תשלום מענק לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל החברה יאושר על פי קריטריונים הניתנים למדידה ו/או על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה בהתאם לתרומתו של כל אחד מהם מנושאי המשרה כאמור, בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף 8.4 להלן.

ג. יעדים מדידים למענק - סכום המענק המבוסס על יעדים מדידים יחושב בהתבסס על קריטריונים הניתנים למדידה, אשר יקבעו (ככל שיקבעו) מראש על ידי האורגן המוסמך, ביחס לכל נושא משרה, בהתאם לתפקידו של נושא המשרה הרלוונטי, וייבחרו מבין רשימת היעדים הבאים:

(א) יעדים פיננסיים – לדוגמא: יעדי EBITDA, יעדי רווח, יעדי מכירות, יעדי תזרים וכו';

(ב) עמידה באבני דרך ועמידה בתוכניות עבודה;

(ג) יעדים תפעוליים הקשורים בהוצאות, השקעות, התייעלות, טיוב ותהליכים תפעוליים;

(ד) יעדי אסטרטגיה (כדוגמת עמידה בלוחות זמנים שנקבעו לתהליך מסוים או התקשרות בהסכמים משמעותיים או פיתוח פעילות מסויימת) ויעדי ממשל תאגידי;

(ה) רכיב בשיקול דעת.

---

[11] מובהר, כי אין מניעה להעניק למנכ"ל החברה כל מענק בשיקול דעת הגם שלא במסגרת המענק השנתי, ובלבד שבכפיפות לתקרה הנזכרת לעיל.

היעדים ייקבעו לא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנה קלנדרית, כשיבחרו אחד או יותר מן היעדים ולכל יעד או מספר יעדים בסך הכל, ייוחס משקל מתוך מרכיב התגמול מבוסס היעדים לו יהיה זכאי נושא המשרה באם יושג היעד או היעדים האמורים.

8.4. <u>תקרת המענק השנתי</u>

המענק השנתי המקסימלי בגין כל שנה קלנדארית לכל נושא משרה לא יעלה על התקרות המפורטות להלן:

תפקיד	**תקרת מענק שנתי (במונחי שכר חודשי בסיסי)**
יו"ר דירקטוריון פעיל	12 *
סגן יו"ר דירקטוריון פעיל	6
מנכ"ל החברה	12
נושאי משרה אחרים שאינם דירקטורים	12

* כאמור בסעיף 10.1 להלן, בשנה בה לא קיימת זכאות לתגמול הוני, תקרת שווי התגמול ההוני תשמש כתוספת לתקרת המענק השנתי.

8.5. <u>מענק בשיקול דעת</u>

דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, יהיו רשאים לאשר הענקת מענק בשיקול דעת לנושא משרה בגין מאמץ או הישגים יוצאי דופן ובנסיבות חריגות, בהיקף שלא יעלה על 3 פעמים השכר החודשי הבסיסי, ובלבד שסך המענק לנושא המשרה לא יעלה על תקרת המענק השנתי הקבועה בסעיף 8.4 לעיל. יובהר כי מענק בשיקול דעת כמפורט בסעיף 8.5 זה אינו כפוף לתנאי הסף המפורט בסעיף 8.2 לעיל.

8.6. <u>מענק חתימה</u>

ביחס לנושאי משרה חדשים בחברה, במקרים מיוחדים בהם ועדת התגמול והדירקטוריון יסברו שהדבר מצדיק זאת, יתאפשר תשלום מענק חתימה בסך של עד 6 פעמים השכר החודשי הבסיסי, שאינו כפוף לתקרה הקבועה בסעיף 8.4 לעיל.

8.7. <u>מענק חד פעמי</u>

בהתאם להוראות החוק, ועדת התגמול, דירקטוריון החברה (ובמקרים רלוונטיים, גם האסיפה הכללית), רשאים להחליט על מתן מענק חד פעמי (שיוכל להינתן פעם אחת בלבד בתקופת מדיניות תגמול זו לכל נושא משרה) בגין מאמצים ניכרים מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת שלא נצפתה ונכללה במסגרת תכנית העבודה של החברה ואשר יש בהם להשיא ערך לחברה ו/או למצבה העסקי כגון: רכישת פעילות ו/או נכס, מכירת פעילות, מכירת/הקמת קו מוצרים, מיזוג, מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות הקשורות ביישום ו/או התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, כניסה לתחום פעילות חדש, וכיוב' (להלן: "**מענק חד פעמי**"). סכום המענק החד פעמי לא יעלה על 6 משכורות חודשיות של נושא המשרה הרלוונטי.

מענק על פי סעיף 8.6 זה אינו כפוף לתקרה הקבועה בסעיף 8.4 לעיל ואינו כפוף לתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.2 לעיל.

יובהר, כי המענקים המפורטים בסעיפים 8.5 ו- 8.7 לעיל, ככל שהם מתייחסים למנכ"ל החברה, ייחשבו, ככל שיוענקו בשנה מסוימת, כחלק מחלק המענק בשיקול דעת למנכ"ל (כהגדרתו לעיל) ויהיו כפופים לסכומו המירבי. עוד יובהר, כי מענק בשיקול דעת, ככל ויינתן, לפי מדיניות תגמול זו (קרי מענק שאינו מבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה שנקבעו מראש) אינו כפוף לעמידה בתנאי סף (כמפורט בסעיף 8.2 לעיל).

8.8. מענקים לדירקטורים בעלי שליטה – תקופת מעבר בלבד

בהתאם להסכם ניהול אישי, דירקטורים בעלי שליטה יהיו זכאים לקבלת מענק שנתי, בסך השווה ל- 0.8%, עבור דירקטור א׳ ולסך השווה ל- 0.4% לדירקטור ב׳, בתוספת מע״מ כדין מהרווח השנתי הנקי של קבוצת תדהר בע״מ כאמור בדוח הכספי המבוקר של החברה ליום 31 בדצמבר של השנה הקלנדרית עבורה משולם הבונוס השנתי (״הבונוס״). מענק כאמור ישולם בגין השנים 2026-2027 בלבד.

9. **הוראות כלליות בקשר עם הרכיב המשתנה**

9.1. הפחתה או דחיה של המענק השנתי לכלל נושאי המשרה בחברה - ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים להפחית ו/או לבטל את סכום המענק השנתי, אשר טרם שולם לנושא משרה כלשהו, בכפוף למגבלות הקבועות בהוראות הדין ובהסכמי העסקה שבין החברה ובין נושאי המשרה כאמור, וזאת במקרים חריגים ובהחלטה מנומקת דוגמת במצב של שינויים מהותיים לרעה במצבה העסקי והכספי של החברה, הובלת תכניות התייעלות ועמידה ביעדים הנגזרים מהן וממצאים מהותיים של דוחות ביקורת פנימיים וחיצוניים. בנוסף, במקרה של סיום כהונת נושא משרה בחברה בנסיבות שבהן לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, אזי ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לשלול זכאותו של נושא המשרה כאמור למענק שנתי ולכל חלקי המענק השנתי אשר טרם שולם לו.

9.2. נושא משרה חדש שהצטרף ו/או נושא משרה שעזב במהלך השנה - ניתן יהיה להעניק מענק שנתי לנושא משרה שהצטרף לחברה במהלך השנה וכן לנושא משרה שעזב את תפקידו במהלך השנה, בהתאם לביצועיו בפועל ואולם תקרת המענק שניתן יהיה להעניק לנושא משרה כאמור לא תעלה על הקבוע בסעיף 8.4 לעיל. במקרה בו נושא המשרה עבד באותה השנה פחות מ- 6 חודשים יעמוד סכום תקרת המענק על מחצית התקרה הקבועה בסעיף 8.4 לעיל.

9.3. השבה של סכומי מענק ששולמו - נושא משרה יידרש לשלם חזרה לחברה תשלומים עודפים (או לחילופין יהיה זכאי לקבלת ההפרש במידה ובוצע תשלום בחסר) ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה, במהלך תקופה של עד שלוש שנים לאחר מועד אישור המענק. גובה התשלומים העודפים/תשלום החסר יקבע על פי ההפרש בין הסכום שקיבל נושא המשרה לבין הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה (להלן: ״**סכום ההשבה**״). במקרה של תשלום עודף, החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע להפרש כאמור מכל סכום שעליה לשלם לנושא המשרה (גם במקרה בו נסתיימה העסקתו של נושא המשרה). השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בדין החל או בתקינה הנוגעת לכללים החשבונאיים.

9.4. למען הסר ספק, אם ישולם מענק לנושא משרה על פי מדיניות זו, אין בו ולא יהיה בו כדי להוות חלק מהשכר של נושא המשרה ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או זכאות ו/או צבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות העניין) לא ישמש כרכיב לצרכי תשלום חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות לקופות גמל וכדומה, אלא אם יאושר מראש במסגרת הסכם ההעסקה.

10. **תגמול הוני**

החברה תהא רשאית לאמץ, מעת לעת, תוכניות תגמול הוני, אשר יכולה שתכלולנה מניות, הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, מניות חסומות, יחידות מניות חסומות (RSU) ללא תמורה, או ״מעין הוני״ (״פאנטום״) וכל נייר ערך שניתן יהיה להנפיק על פי דין (להלן ביחד: ״**תגמול הוני**״ או ״**ניירות הערך**״), לנושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים), וזאת במטרה לקשור את תגמול נושאי המשרה ליצירת ערך לבעלי המניות ובכך ליצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה להשאת ערך החברה לטווח הארוך, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות תגמול זו להלן.

10.1. שווי חשבונאי מרבי - השווי המרבי (במועד ההענקה) לתגמול הוני, במונחי שווי חשבונאי במועד הענקה על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות בחלוקה לינארית למספר שנות ההבשלה , שתוקצה לנושא משרה יחיד לא יעלה על המפורט להלן:

תפקיד	תקרת שווי תגמול הוני לשנה (במונחי שכר חודשי בסיסי)
יו"ר דירקטוריון פעיל	12 *
סגן יו"ר דירקטוריון פעיל	6
דירקטורים	בדומה לנושאי משרה אחרים
מנכ"ל החברה	12
נושאי משרה אחרים	12

*בשנה בה לא קיימת זכאות לתגמול הוני, תקרת שווי התגמול ההוני תשמש כתוספת לתקרת המענק השנתי.

10.2. מחיר מימוש - מחיר המימוש שייקבע (ככל ורלוונטי) לא יפחת מממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקת התגמול ההוני, ובכל מקרה מחיר שלא יפחת ממחיר מניית החברה בתום יום המסחר שקדם להחלטת דירקטוריון החברה בדבר הענקת התגמול ההוני.

10.3. תקופת הבשלה - תקופת ההבשלה של המנה הראשונה של התגמול ההוני לא תפחת משנה אחת ממועד ההענקה כאשר תקופת ההבשלה של מלוא התגמול ההוני לא תפחת משלוש שנים. בכל שנה יבשיל חלק יחסי מכמות ניירות הערך המוקצית (ככל שרלוונטי) וזאת, מתוך כוונה להבטיח מתן תמריץ לנושאי המשרה להמשיך ולתרום לחברה ולביצועיה לטווח הארוך תוך שימור נושאי משרה אלה בחברה.

10.4. תקופת המימוש – תקופת המימוש של ניירות ערך שהבשילו לא תעלה על עשר (10) שנים ממועד הענקת התגמול ההוני (וזאת ככל שניירות הערך לא פקעו קודם לכן), והכל כפי שיקבע בתוכנית התגמול ההוני של החברה.

10.5. האצת הבשלה של ניירות ערך – במסגרת תכנית התגמול ההוני יהיה רשאי לקבוע דירקטוריון החברה כי בקרות אירוע האצה, אשר יכלול אחד או יותר מן האירועים הבאים: (א) שינוי שליטה; (ב) מיזוג; (ג) מכירת כל או מרבית מניותיה של החברה; (ד) מכירת כל או מרבית נכסיה של החברה, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין מוות, נכות או בעת פרישה לגמלאות, תואץ ההבשלה של ניירות ערך (ככל שרלוונטי) שהוענקו לנושא המשרה, כולן או חלקן.

10.6. התאמות – מחירי מימוש ניירות הערך ו/או כמות ניירות הערך יהיו כפופים להתאמות מקובלות כפי שייקבע בתוכנית התגמול ההוני של החברה, כגון התאמות בגין דיבידנד, מניות הטבה, שינויים בהון (איחוד, פיצול וכיו"ב), הנפקת זכויות, שינוי מבני של החברה (כגון: פיצול, מיזוג וכיו"ב) ועוד.

10.7. מימוש לפי שווי ההטבה – תכנית התגמול ההונית תוכל לקבוע כי מימוש ניירות הערך ייעשה לפי שווי ההטבה הגלום בהן ("מימוש נטו")

10.8. סיום יחסי עבודה - בעת אימוץ תוכנית להענקת ניירות ערך, תכלול התוכנית התייחסות לתנאים שיחולו במקרה של סיום יחסי עבודה בין נושא המשרה לחברה, לרבות במקרה של סיום יחסי עבודה כתוצאה מפיטורין (לרבות במקרים השוללים זכאות לפיצויי פיטורין), או כתוצאה ממוות או נכות של נושא המשרה (חו"ח).

11. דירקטוריון החברה שקל את האפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים הוניים (שאינם מסולקים במזומן) והחליט שלא לקבוע תקרה כאמור במסגרת מדיניות התגמול, זאת בהתחשב במטרת התגמול ההוני.

12. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לקבוע תנאים נוספים במסגרת הסכמי הענקה לנושאי המשרה, והכל בכפוף לתוכנית התגמול ההוני של החברה ולאמור בסעיף 10 זה לעיל.

13. **<u>תנאי סיום כהונה</u>**

החברה תהיה רשאית, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין כפי שיהיה מעת לעת, לאשר לנושא המשרה תנאים בעניין סיום כהונה, בין היתר, כמפורט להלן:

13.1. <u>פיצויי פיטורין</u>

החברה תהיה רשאית במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד (למעט בנסיבות של פיטורי נושא המשרה אשר לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון מקנות לחברה את הזכות לפטרו ללא תשלום פיצויי פיטורים על פי דין) של נושא משרה (ככל שהינו עובד של החברה ולא מעניק שירותים באמצעות הסכם ניהול) לקבוע כי נושא המשרה יהיה זכאי לשחרור כספים שנצברו עבורו בקופות (לרבות בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963) ולהשלמת פיצויים, אם וככל שנדרש, בהתאם לתחשיב מכפלת שכרו הקובע האחרון לעניין פיצויים במספר שנות הותק (קרי: יראו בו, לצורך עניין זה בלבד, כאילו פוטר).

13.2. <u>הודעה מוקדמת</u>

13.2.1. כחלק מתנאי כהונה וההעסקה נושא משרה בחברה עשוי להיות זכאי לתקופת הודעה מוקדמת בעת סיום הכהונה, בהתאם לתקרות המפורטות להלן, וזאת בשים לב, בין היתר, לתפקידו ותקופת כהונתו.

תפקיד	**תקופה מקסימלית של הודעה מוקדמת**
יו"ר דירקטוריון פעיל	עד 6 חודשים
סגן יו"ר דירקטוריון פעיל	עד 6 חודשים
דירקטור (ככל ולחברה הסכם התקשרות עמו)	עד 6 חודשים
מנכ"ל החברה	עד 6 חודשים
נושאי משרה אחרים	עד 6 חודשים

(*) הנתונים מתייחסים להיקף משרה מלאה (100%) וככל שנושא המשרה מועסק ו/או נותן שירותים בהיקף משרה חלקית (נמוך מ-100%), יבוצעו ההתאמות הנדרשות לתקרה.

13.2.2. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם תחליט החברה, לפי שיקול דעתה, לשחרר אותו ממחויבות זו. יובהר כי במקרה כאמור, נושא המשרה יהיה זכאי להמשך כל תנאי הכהונה וההעסקה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ללא שינוי (לרבות המשך תקופת הבשלה של תגמול הוני וזכאות למענק שנתי, ככל שרלוונטי) או שיקבל תשלום חלף ההודעה המוקדמת, לפי העניין. תקופת ההודעה המוקדמת תיקבע מראש.

13.3. <u>תקופת הסתגלות</u>

נושאי משרה עשויים להיות זכאים, בכפוף לאישור ועדת תגמול ודירקטוריון ולאישורים הנדרשים על פי דין, לתקופת הסתגלות שאורכה לא יעלה, בצירוף עם תקופת ההודעה המוקדמת לנושא המשרה הרלוונטי, על 12 חודשים . במהלך תקופת ההסתגלות (שתחל מתום תקופת ההודעה המוקדמת) יהיה זכאי נושא המשרה למלוא תנאי ההעסקה להם היה זכאי במהלך תקופת העסקתו בחברה, לא כולל המענק השנתי.

קביעת תקופת ההסתגלות תיעשה, בין היתר, תוך התחשבות בפרמטרים המפורטים להלן: (1) ביצועי החברה במהלך כהונת נושא המשרה; (2) תרומת נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה; ו-(3) נסיבות הפרישה של נושא המשרה; (4) המלצת הגורם הממונה.

14. **<u>יחס בין הרכיבים המשתנים לבין סך חבילת התגמול</u>**

טווח היחס האפשרי בין הרכיבים המשתנים לבין סך חבילת התגמול הכוללת לשנה נתונה של נושאי המשרה בחברה לא יעלה על 75%. הנתונים בסעיף זה מתייחסים להיקף משרה מלאה (החישוב יבוצע באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה של נושא המשרה בפועל).

15. **<u>הסדרים נוספים</u>**

15.1. <u>ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה</u>

החברה תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת מדיניות תגמול זו, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (לרבות לבעלי שליטה בתוקף תפקידם כדירקטורים ו/או נושאי משרה), כפי שיכהנו בחברה מעת לעת, להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח הקיימת ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח (וזאת בין באמצעות רכישת פוליסת claims made, פוליסה מסוג run-off, או כל פוליסה מסוג אחר, ובכלל זה Public Offering of Securities Policy), עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, בתנאים כמפורט להלן, לביטוח אחריות דירקטורים ו/או נושאי משרה, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלן ועדת התגמול אישרה זאת:

15.1.1. גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת על ידי החברה לא יעלה על 50 מיליון דולר ארה"ב (או סכומים מקבילים בשקלים חדשים), למקרה ולתקופת הביטוח, בתוספת הוצאות הגנה משפטית סבירות.

15.1.2. פוליסת הביטוח עשויה להיות מורחבת לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד החברה (להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בה) בגבול אחריות של עד 50 מיליון דולר ארה"ב וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכותה של החברה.

15.1.3. ועדת התגמול של החברה תאשר את סכומי דמי הביטוח השנתיים הכוללים (בעד הפוליסות האמורות לעיל) וכן את רכיבי הפוליסה השונים, לאחר שקבעה שההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

15.2. <u>פטור ושיפוי</u>

החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה, בכפוף להוראות כל דין, פטור מאחריות בשל כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפיה בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה. בנוסף תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בחברה שיפוי בהיקף הרחב ביותר האפשרי בהתאם להוראות הדין ותקנון החברה.

בכפוף להוראות כל דין, אין באמור בסעיף 14 זה לעיל כדי לגרוע מזכאות החברה להתקשר בהסדרי ביטוח, פטור ושיפוי נוספים. כמו כן, אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בהסדרים קיימים ערב כניסת מדיניות תגמול זו לתוקף.

16. **<u>שונות</u>**

16.1. שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושאי משרה כפופי מנכ"ל (שאינם בעלי שליטה או קרוביהם) יהיה כפוף לאישור מנכ"ל החברה בלבד. שינוי לא מהותי לעניין זה ייחשב כשינוי שאינו עולה על 5% מעלות ההעסקה טרם השינוי ובלבד שהתנאים לאחר השינוי כאמור עומדים בתנאי מדיניות תגמול זו.

16.2. שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה יהיה טעון אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בלבד, ובלבד שתנאי כהונתו המעודכנים כאמור עומדים בתנאי מדיניות תגמול זו. שינוי לא מהותי לעניין זה ייחשב כשינוי שאינו עולה על 10% מעלות בתגמול הכוללת שאושרה על ידי האסיפה הכללית או שהיו בתוקף במועד הפיכת החברה לציבורית (לפי המאוחר) ("העלות המקורית") באופן בו כלל השינויים שיאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון במצטבר כאמור לא יעלו על 10% מהעלות המקורית (אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 8.3 לעיל לעניין חלק המענק בשק"ד למנכ"ל והאמור בסעיף 15.2 זה הינו בנוסף לו).

16.3. יודגש, כי אין באמור במדיניות תגמול זאת כדי לפגוע בהסכמים קיימים ו/או בנוהגים מחייבים (ככל שקיימים) בין החברה לנושאי המשרה בה ערב אישור מדיניות תגמול זאת, הכל בכפוף להוראות כל דין.

16.4. מדיניות התגמול אינה מקנה זכויות משפטיות לעובדי החברה בכלל ולנושאי המשרה והדירקטורים בחברה בפרט. מרכיבי התגמול המפורטים בתוכנית זו מהווים מסגרת ורף עליון בלבד שביחס אליהם ייקבע התגמול האישי של כל אחד מנושאי המשרה בחברה. החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה או מי מהם לרבות הדירקטורים את כל המרכיבים המפורטים לעיל (למעט כמתחייב על פי חוק) ואינה מחויבת להעניק את השיעור המירבי שנקבע בכל אחד מן המרכיבים. ככל שלנושא משרה יוענק תגמול נמוך מהתגמול המתואר במדיניות זו עבור נושא משרה בתפקיד דומה בחברה הדבר לא יהווה חריגה מהוראות מדיניות זו.

16.5. התשלום לנושא משרה המעניק שירותים לחברה כקבלן עצמאי או באמצעות חברת ניהול, יהיה כפוף לתקרות בהתאמה לעלות רכיבי התגמול הקבועים במדיניות התגמול.

16.6. יובהר, כי, אלא אם נקבע במפורשות אחרת במדיניות זו, רכיבי התגמול המפורטים במדיניות זו אינם מתייחסים לרכיבים שונים שהחברה נוהגת לעיתים להעניק לכלל עובדיה או לחלק מהם, כגון: חניות, אישורי כניסה לנכסיה, אש"ל, נופשים, אירועי חברה, הנחות ברכישה של מוצרי החברה וכדומה, והחברה לא תהיה מוגבלת בקשר לכך.

16.7. אין באמור במדיניות זאת בכדי לגרוע מהוראות דין מחייבות ו/או מהקבוע בתקנון החברה. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו יתוקנו הוראות חוק החברות או תקנות מכוחו באופן המקל על החברה ביחס לאופן הפעולה שלה בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה בה, החברה תהא רשאית לנהוג על פי הוראות אלה גם אם הן אינן נכללות במדיניות תגמול זו ו/או סותרות את הוראות מדיניות תגמול זו.

* * * * *

פרק 9: דוחות כספיים

9.1. הסכמת רואה החשבון המבקר

לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף זה של דוחות רואה החשבון המבקר לדוחות המפורטים בסעיף 9.2 להלן.

מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר מצורף להלן כ**נספח א'** לפרק זה.

9.2. הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף

9.2.1. בהתאם להוראות תקנה 56(א) לתקנות פרטי תשקיף, מצורפים להלן כ**נספח ב'** לפרק זה הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

9.2.2. בהתאם להוראות תקנה 56(א) לתקנות פרטי תשקיף, מצורפים להלן כ**נספח ב'** לפרק זה הדוחות הכספיים פרופורמה של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

9.2.3. בהתאם להוראות תקנה 56(א) לתקנות פרטי תשקיף, מצורפים להלן כ**נספח ב'** לפרק זה הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.

9.3. דוח אירועים

בהתאם להוראות תקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מובא כ**נספח ג'** דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים מהותיים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום ביום 31 בדצמבר 2025 ועד מועד פרסום תשקיף זה.

9.4. הערכות שווי

בהתאם לתקנה 62ב' ותקנה 6ב' לתקנות פרטי תשקיף מצורפת לתשקיף הערכת שווי ליום 31 בדצמבר 2025, וכן מכתב הסכמה של מעריך השווי לכלול את הערכת השווי האמורה, כנספח לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2025.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 6232525-3-972+
ey.com

Shape the future
with confidence

17 במאי, 2026

לכבוד
קבוצת תדהר בע"מ

הנדון: **<u>מכתב הסכמה בקשר לטיוטת תשקיף להשלמה, רישום למסחר, הצעת מכר ותשקיף מדף של קבוצת תדהר בע"מ מחודש מאי 2026 (להלן – "החברה")</u>**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לטיוטת תשקיף להשלמה, רישום למסחר, הצעת מכר ותשקיף מדף מחודש מאי 2026:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 30 במרץ, 2026 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2025 ו-2024 ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 מיום 30 במרץ, 2026 על מידע כספי נפרד של החברה לימים 31 בדצמבר, 2025 ו-2024 ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025.
3. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לפי תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 מיום 30 במרץ, 2026 על הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025 ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוחות כספיים שנתיים מאוחדים
פרופורמה לשנת 2025

קבוצת תדהר בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום 31 בדצמבר, 2025

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר	3-4
דוח מאוחד על המצב הכספי פרופורמה	5-6
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר	7-8
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה	9-13

- - - - - - - - - - - - - - - -

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על דוחות מאוחדים פרופורמה
לפי תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970
לבעלי המניות של קבוצת תדהר בע"מ

חוות הדעת

ביקרנו את הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה המובאים לפי תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 של קבוצת תדהר בע"מ (להלן: "החברה") ליום 31 בדצמבר 2025, ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה לשלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025 (להלן: "הדוחות המאוחדים פרופורמה").

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו ושל עסקאות משותפות אשר נכסיהן הכלולים בדוחות המאוחדים פרופורמה מהווים כ- 33% מכלל הנכסים המאוחדים פרופורמה ליום 31 בדצמבר 2025, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ- 4.4%, כ-5.4% וכ-5.9% מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025, 2024 ו-2023, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעות בהן הסתכמו לסך של כ-1,521 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2025 ואשר חלקה של החברה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ-6,962 אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023. הדוחות הכספיים של אותן חברות ושל העסקאות המשותפת בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות והעסקאות המשותפות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון מבקרים אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הוכנו, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 ועל בסיס ההנחות המפורטות בביאור 3ב' לדוחות המאוחדים פרופורמה.

בסיס לחוות הדעת

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. חובותינו על פי תקנים אלו מתוארות בפיסקת חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים בדוח זה. אנו בלתי תלויים בחברה בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בעניין אי תלות ומניעת ניגוד עניינים של רואה החשבון המבקר בישראל. כמו כן, קיימנו את חובות האתיקה האחרות שלנו בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ותקנות מכוחו. אנו סבורים שראיות הביקורת אשר הושגו לרבות דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים הן נאותות ומספיקות על מנת להוות בסיס לחוות דעתנו.

חובות של הדירקטוריון וההנהלה לדוחות הכספיים

הדירקטוריון וההנהלה אחראים להכנה ולהצגה נאותה של הדוחות המאוחדים פרופורמה בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 ועל בסיס ההנחות המפורטות בביאור 3ב, וכן הם אחראים לבקרה הפנימית הנחוצה בהתאם לקביעת הדירקטוריון וההנהלה על מנת לאפשר הכנת דוחות מאוחדים פרופורמה ללא הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות.
בהכנת הדוחות המאוחדים פרופורמה, הדירקטוריון וההנהלה אחראים להעריך את יכולת החברה להמשיך ולפעול כעסק חי, לתת גילוי, ככל שנדרש, לעניינים הקשורים לעסק חי וליישם בסיס חשבונאי של עסק חי בדוחות המאוחדים פרופורמה, אלא אם הדירקטוריון וההנהלה מתכוונים לפרק או להפסיק את פעילות החברה, או שאין להם חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים

המטרות שלנו הן להשיג מידה סבירה של ביטחון כי הדוחות המאוחדים פרופורמה אינם כוללים הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות, ולתת דוח רואה החשבון המבקר הכולל את חוות דעתנו. מידה סבירה של ביטחון היא רמה גבוהה של ביטחון, אך היא אינה מהווה ערובה לכך שביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל תגלה תמיד הצגה מוטעית מהותית כאשר היא קיימת. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מתרמית או מטעות והן נחשבות מהותיות אם, בנפרד או במצטבר, ניתן לצפות באופן סביר שהן ישפיעו על ההחלטות הכלכליות של משתמשים אשר התקבלו על בסיס הדוחות המאוחדים פרופורמה.

בביקורת המבוצעת, לרבות הסתמכות על רואי חשבון מבקרים אחרים, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אנו מפעילים שיקול דעת מקצועי ושומרים על ספקנות מקצועית במהלך הביקורת. בנוסף אנו:

- מזהים ומעריכים את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בין שמקורה בתרמית או בטעות, מתכננים ומבצעים נוהלי ביקורת במענה לאותם סיכונים, ומשיגים ראיות ביקורת נאותות ומספיקות על מנת לבסס חוות דעתנו. הסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מתרמית גבוה יותר מהסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מטעות, שכן תרמית עלולה להיות כרוכה בקנוניה, זיוף, השמטות מכוונות, מצג שווא בזדון או עקיפה של בקרה פנימית.
- משיגים הבנה של הבקרה הפנימית הרלוונטית לביקורת על מנת לתכנן נוהלי ביקורת מתאימים בנסיבות העניין, אך לא לצורך מתן חוות דעת על אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה.
- מעריכים את נאותות המדיניות החשבונאית שיושמה ואת סבירותם של האומדנים החשבונאיים והגילויים הקשורים אשר נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה.
- מגיעים למסקנה בקשר לנאותות קביעת הדירקטוריון וההנהלה בדבר קיומה של הנחת העסק החי, וכן, בהתבסס על ראיות הביקורת אשר השגנו, האם קיימת אי ודאות מהותית הקשורה לאירועים או מצבים העלולים להטיל ספקות משמעותיים ביכולתה של החברה להמשיך כעסק חי. אם הגענו למסקנה כי קיימת אי ודאות מהותית, נדרש מאיתנו להפנות את תשומת הלב בדוח רואה החשבון המבקר שלנו לגילויים הקשורים בדוחות הכספיים או, אם גילויים אלו אינם מספקים, לכלול שינוי מהנוסח האחיד בחוות דעתנו. מסקנותינו מבוססות על ראיות ביקורת אשר הושגו עד למועד דוח רואה החשבון המבקר שלנו. יחד עם זאת, אירועים או מצבים עתידיים עלולים לגרום לחברה שלא להמשיך לפעול כעסק חי.
- מעריכים את ההצגה בכללותה, המבנה והתוכן של הדוחות המאוחדים פרופורמה, לרבות הגילויים, והאם הדוחות המאוחדים פרופורמה הוכנו, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.

אנו מתקשרים עם הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, את ההיקף ועיתוי הביקורת המתוכננים וממצאי ביקורת משמעותיים, לרבות ליקויים משמעותיים בבקרה פנימית שרואה החשבון המבקר מזהה במהלך הביקורת.

תל אביב,
30 במרץ, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

	ליום 31 בדצמבר, 2025			
	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה
	אלפי ש"ח			
<u>נכסים שוטפים</u>				
מזומנים ושווי מזומנים	689,473	11,600	-	701,073
מזומנים ופקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי ואחרים	117,652	-	-	117,652
השקעות לזמן קצר	73,687	-	-	73,687
לקוחות והכנסות לקבל	643,146	1,831	-	644,977
חייבים ויתרות חובה	212,317	5,615	-	217,932
מלאי בניינים ודירות למכירה	1,047,371	280,863	-	1,328,234
נכסים המוחזקים למכירה	74,649	-	-	74,649
סה"כ נכסים שוטפים	2,858,295	299,909	-	3,158,204
<u>נכסים לא שוטפים</u>				
מלאי קרקעות	330,307	20,480	-	350,787
נדל"ן להשקעה מניב	1,360,969	739,923	-	2,100,892
נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע	1,613,951	1,182,675	-	2,796,626
השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	919,164	-	(451,803)	467,361
הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך	214,355	281,610	-	495,965
רכוש קבוע	251,598	1,578	-	253,176
רכוש אחר	33,493	-	-	33,493
נכסי זכות שימוש	71,258	-	-	71,258
מסים נדחים	93,571	2,279	-	95,850
סה"כ נכסים לא שוטפים	4,888,666	2,228,545	(451,803)	6,665,408
סה"כ נכסים	7,746,961	2,528,454	(451,803)	9,823,612

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

	ליום 31 בדצמבר, 2025			
	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה
	אלפי ש"ח			
<u>התחייבויות שוטפות</u>				
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים	996,414	177,651	-	1,174,065
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	612,049	5,251	-	617,300
מקדמות ממזמיני עבודות	116,735	-	-	116,735
התחייבות בגין חוזים	93,100	-	-	93,100
התחייבויות למוכרי מקרקעין	391,763	-	-	391,763
זכאים ויתרות זכות	329,287	15,409	9,729	354,425
נגזרים פיננסיים	45,119	-	-	45,119
סה"כ התחייבויות שוטפות	2,584,467	198,311	9,729	2,792,507
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>				
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	2,190,779	1,147,707	-	3,338,486
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים	329,064	135,973	-	465,037
הלוואות בעלים	-	1,084,547	(1,084,547)	-
התחייבות בגין חכירה	41,899	-	-	41,899
עודף הפסדי השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	-	-	-	-
התחייבויות אחרות לזמן ארוך	3,849	43,985	-	47,834
התחייבויות מיסים נדחים	221,600	-	-	221,600
<u>סה"כ התחייבויות לא שוטפות</u>	2,787,191	2,412,212	(1,084,547)	4,114,856
<u>סה"כ התחייבויות</u>	5,371,658	2,610,523	(1,074,818)	6,907,363
<u>הון (גרעון בהון) המיוחס לבעלי מניות החברה</u>				
הון מניות	*)	10	(10)	*)
פרמיה על מניות	610,390	-	553,503	1,163,893
קרנות הון ואחרים	214,463	-	-	214,463
יתרת רווח	1,382,771	(82,079)	69,522	1,370,214
	2,207,624	(82,069)	623,015	2,748,570
<u>זכויות שאינן מקנות שליטה</u>	167,679	-	-	167,679
<u>סה"כ הון</u>	2,375,303	(82,069)	623,015	2,916,249
	7,746,961	2,528,454	(451,803)	9,823,612

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

30 במרץ, 2026			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	גיל גבע יו"ר הדירקטוריון	אורי לוין מנהל כללי	יהונתן צברי סמנכ"ל כספים

דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

	2025				2024				2023			
	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה
	אלפי ש"ח											
הכנסות מביצוע עבודות	2,449,071	-	(58,753)	2,390,318	2,259,663	-	-	2,259,663	2,101,313	-	-	2,101,313
הכנסות ממכירת דירות, ניהול וארגון פרויקטים	283,558	-	-	283,558	231,724	-	-	231,724	147,678	-	-	147,678
הכנסות מביצוע עבודות בניה לבעלי קרקע עסקאות קומבינציית דירות	47,198	-	-	47,198	22,788	-	-	22,788	27,275	-	-	27,275
הכנסות מהשכרת משרדים ושטחי מסחר	89,542	50,938	-	140,480	92,308	46,524	-	138,832	86,748	36,049	-	122,797
הכנסות מבית מלון	37,719	1	-	37,720	35,365	-	-	35,365	44,256	-	-	44,256
סה"כ הכנסות	2,907,088	50,939	(58,753)	2,899,274	2,641,848	46,524	-	2,688,372	2,407,270	36,049	-	2,443,319
עלות ביצוע העבודות	(2,248,049)	-	52,458	(2,195,591)	(2,102,882)	-	-	(2,102,882)	(1,919,697)	-	-	(1,919,697)
עלות מכירת דירות וניהול וארגון פרויקטים	(178,042)	-	-	(178,042)	(145,709)	-	-	(145,709)	(84,123)	-	-	(84,123)
ביצוע עבודות בניה לבעלי קרקע עסקאות קומבינציית דירות	(44,483)	-	-	(44,483)	(20,564)	-	-	(20,564)	(26,733)	-	-	(26,733)
עלות שירותים והוצאות אחזקה	(15,064)	(11,303)	-	(26,367)	(10,363)	(11,673)	-	(22,036)	(11,659)	(10,539)	-	(22,198)
עלות ההכנסות מבית מלון	(40,769)	-	-	(40,769)	(30,807)	-	-	(30,807)	(46,878)	-	-	(46,878)
הפרשה לירידת ערך בניינים וקרקעות, נטו	(5,780)	-	-	(5,780)	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ עלות השירותים והמכירות	(2,532,187)	(11,303)	52,458	(2,491,032)	(2,310,325)	(11,673)	-	(2,321,998)	(2,089,090)	(10,539)	-	(2,099,629)
רווח גולמי	374,901	39,636	(6,295)	408,242	331,523	34,851	-	366,374	318,180	25,510	-	343,690
עליה (ירידה) בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו	160,423	(4,368)	6,295	162,350	142,279	45,034	-	187,313	25,278	40,793	-	66,071
הוצאות מכירה ושיווק	(32,611)	(525)	-	(33,136)	(24,511)	(358)	-	(24,869)	(13,025)	(205)	-	(13,230)
הוצאות הנהלה וכלליות	(223,562)	(4,487)	-	(228,049)	(199,120)	(5,312)	-	(204,432)	(163,661)	(4,487)	-	(168,148)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	15,804	-	31,019	46,823	29,884	-	8,757	38,641	(26,682)	-	16,878	(9,804)
רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	294,955	30,256	31,019	356,230	280,055	74,215	8,757	363,027	140,090	61,611	16,878	218,579
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	(9,343)	2	-	(9,341)	21,330	158		21,488	8,495	(40)	-	8,455
רווח תפעולי	285,612	30,258	31,019	346,889	301,385	74,373	8,757	384,515	148,585	61,571	16,878	227,034

דוחות מאוחדים על רווח או הפסד פרופורמה (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר									
	2025			2024				2023		
	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה	נתונים בפועל	נתוני החברה הנרכשת	התאמות הפרופורמה	נתוני הפרופורמה
	אלפי ש"ח											
הוצאות מימון	(140,480)	(99,189)	77,038	(162,631)	(136,475)	(108,935)	64,609	(180,801)	(98,787)	(101,953)	48,415	(152,325)
הכנסות מימון	109,550	1	(34,726)	74,825	79,401	6	(29,132)	50,275	40,629	20	(21,526)	19,123
הוצאות מימון, נטו	(30,930)	(99,188)	42,312	(87,806)	(57,074)	(108,929)	35,477	(130,526)	(58,158)	(101,933)	26,889	(133,202)
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה	254,682	(68,930)	73,331	259,083	244,311	(34,556)	44,234	253,989	90,427	(40,362)	43,767	93,832
הטבת מס (מסים על ההכנסה)	(43,340)	-	(9,732)	(53,072)	(39,560)	15,096	(8,160)	(32,624)	(24,690)	2,854	(6,184)	(28,020)
רווח נקי (הפסד)	211,342	(68,930)	63,599	206,011	204,751	(19,460)	36,074	221,365	65,737	(37,508)	37,583	65,812
מיוחס ל:												
בעלי מניות החברה	206,868	(68,930)	63,599	201,537	163,614	(19,460)	36,074	180,228	63,444	(37,508)	37,583	63,519
זכויות שאינן מקנות שליטה	4,474	-	-	4,474	41,137	-	-	41,137	2,293	-	-	2,293
רווח נקי	211,342	(68,930)	63,599	206,011	204,751	(19,460)	36,074	221,365	65,737	(37,508)	37,583	65,812
סכומים אשר מסווגים או יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:												
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	(7,096)	-	-	(7,096)	(6,022)	-	-	(6,022)	6,793	-	-	6,793
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	(7,096)	-	-	(7,096)	(6,022)	-	-	(6,022)	6,793	-	-	6,793
סה"כ רווח (הפסד) כולל	204,246	(68,930)	63,599	198,915	198,729	(19,460)	36,074	215,343	72,530	(37,508)	37,583	72,605
בעלי מניות החברה	200,246	(68,930)	63,599	194,915	160,295	(19,460)	36,074	176,909	68,749	(37,508)	37,583	68,824
זכויות שאינן מקנות שליטה	4,000	-	-	4,000	38,434	-	-	38,434	3,781	-	-	3,781
סה"כ רווח (הפסד) כולל	204,246	(68,930)	63,599	198,915	198,729	(19,460)	36,074	215,343	72,530	(37,508)	37,583	72,605

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

באור 1: - כללי

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה נערכו במתכונת מצומצמת וכוללים רק את הבאורים הנדרשים לצורך הבנת אירוע הפרופורמה כאמור בביאור 3. יש לעיין בדוחות אלה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הינם עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה.

באור 3: - אירוע הפרופורמה והנחות הפרופורמה

א. אירוע הפרופורמה

נכון למועד הרישום למסחר של קבוצת תדהר, וכתלות בהשלמתו, צפוי אירוע פרופורמה במסגרתו יבוצע צירוף עסקים מהותי לפיו החברה תרכוש 55% נוספים ממניות תדהר הראל מניבים חלף 45% המוחזקים נכון להיום ועל כן תעלה להחזקה של 100% ממניות תדהר הראל מניבים. התמורה בגין צירוף עסקים תשולם במלואה באמצעות הנפקת מניות של קבוצת תדהר.

לפרטים נוספים בדבר אירוע הפרופורמה ראה באור 28ה'(6) בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה נועדו לשקף את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה יחד עם איחוד דוחות חברת תדהר הראל מניבים. הדוח המאוחד על המצב הכספי פרופורמה הוצג בהתאם להנחה שאירוע הפרופורמה התרחש ביום 31 בדצמבר, 2025.

הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה הוצגו בהתאם להנחה שעסקת צירוף העסקים בוצעה ביום 1 בינואר, 2023.

הנחת הפרופורמה הינה כי השווי ההוגן של המניות הנרכשות (קרי החזקה של 55% מניות של חברת תדהר הראל מניבים) מהוות בקירוב את הונה העצמי של תדהר הראל מניבים.

כתוצאה מעסקת החלפת המניות ואירוע צירוף העסקים, תעלה החברה לראשונה לשליטה בתדהר הראל מניבים ועל כן תאחד את הדוחות הכספיים של תדהר הראל מניבים.

ב. ההנחות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

הדוחות הכספיים פרופורמה מציגים את נתוני תדהר הראל מניבים למפרע תחת ההנחה שהחברה החזיקה 100% ממניות החברה המוחזקת. על כן הדוחות הכספיים פרופורמה כוללים:

א. ביטול של ההשקעה שהחזיקה החברה בתדהר הראל מניבים, לרבות ביטול הלוואות הבעלים שהועמדו לתדהר הראל מניבים ויומרו להון עם השלמת עסקת החלפת המניות.
ב. עדכון היוון המימון בראי המאוחד על אשראי חיצוני שהיה לקבוצת תדהר.
ג. ביטול מחזורים הדדים ורט"מ בגין הביצוע העצמי שניתן על ידי הקבוצה לחברה הכלולה.

הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה כוללים איחוד של תוצאות תדהר הראל מניבים לצד ביטול משיכת רווחי האקוויטי והכנסות הריבית שהוצגו בגין השקעת החברה בתדהר הראל מניבים.

באור 4: - צירופי עסקים

עליה לשליטה בחברת תדהר הראל מניבים

החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על פי מדידה ארעית. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פרופורמה טרם התקבלה הערכת שווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני ביחס לשווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו. תמורת הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 12 חודשים ממועד הרכישה.
נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים פרופורמה הערכת השווי שהתקבלה מהווה בקירוב את השווי המאזני של תדהר הראל מניבים. לפיכך, התמורה הארעית בעסקה התבססה על מחיר ההון העצמי של תדהר הראל מניבים. התמורה תשולם במניות שיונפקו למוכרים במועד ההנפקה של קבוצת תדהר.

באור 5: - מגזרי פעילות

א. כללי

בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 8 המידע המגזרי המוצג לגבי מגזרי הפעילות של החברה מבוסס על האופן שבו הנהלת החברה בוחנת באופן סדיר את פעילותה.

נתוני המגזרים כוללים גם את חלקה היחסי של החברה בהכנסות ובתוצאות חברות כלולות וחברות באיחוד מלא בעלות אופי פעילות זהה לתחום בו הן מוחזקות וזאת כדי להתאים את הנתונים המדווחים לגישת ההנהלה.

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (להלן: "CODM") לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן:

מגזר ביצוע - הפעילות כוללת ביצוע עבודות בניה של מבני מגורים, משרדים, תעשייה ומסחר למגזר היזמות למגורים ויזמות לנדל"ן מניב וצדדים שלישיים, לרבות ביצוע עבודות גמר הכוללות תכנון, עיצוב והקמה של חללי משרדים בתחום הנדל"ן העסקי.

מגזר יזמות - הפעילות כוללת ייזום של פרויקטים למגורים ומשרדים, המיועדים למכירה לרבות איתור, רכישה, פיתוח שיווק ומכירה של יחידות דיור ומשרדים. כמו כן, הפעילות כוללת ייזום פרויקטי נדל"ן מניב להשקעה לרבות: רכישה, תכנון, פיתוח של נכסי נדל"ן מניב וקרקעות בבעלות הקבוצה.

מגזר מניבים - הפעילות כוללת: החזקה של מבני משרדים ומבנים לתעשייה ומסחר בישראל המיועדים להפקת הכנסות משכירות והשבחה.

אחרים והתאמות - הפעילות כוללת תפעול בית מלון והחזקת נכסים בחו"ל: בעיקר בארה"ב וגרמניה. כמו כן, התוצאות כוללות את השפעת התאמות הרווח, כגון רווחים שטרם מומשו וביטול מחזורים, בגין פעולות בין המגזרים.

כחלק מאסטרטגיית המימון בקבוצה, הנהלת החברה מנהלת ומתאימה את גובה ותנאי החוב הספציפי לאופיים הספציפי של הנכסים. באשר לחובות שאינם ספציפיים, הנהלת החברה מיישמת מנגנון כלכלי לייחוס בין נכסי נדל"ן מניב ונכסי נדל"ן יזמי. עלויות המימון יוחסו לכל מגזר, בהתאמה.

רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח נקי למגזר כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי ה- "CODM". החברה מתמחרת את עסקאותיה הבין מגזריות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין עסקאות דומות. תוצאות עסקאות אלה מבוטלות, במסגרת ההתאמות, לצורך עריכת דוחות כספיים מאוחדים.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר וכן פריטים שהוקצו לפי מפתחות שבוחנת הנהלת החברה את מגזריה.

באור 5: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025						
	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות מבוקר	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	2,127,736	731,458	140,017	67,055	3,066,266	(431,022)	2,635,244
הכנסות בין-מגזריות	572,928	-	-	(572,928)	-	264,030	264,030
סה"כ הכנסות	2,700,664	731,458	140,017	(505,873)	3,066,266	(166,992)	2,899,274
עלות ההכנסות	(2,473,127)	(552,409)	(21,601)	480,961	(2,566,176)	75,144	(2,491,032)
רווח (הפסד) גולמי למגזר	227,537	179,049	118,416	(24,912)	500,090	(91,848)	408,242
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	118,309	21,001	15,750	155,060	7,290	162,350
סה"כ רווח (הפסד) כולל שערוכים למגזר	227,537	297,358	139,417	(9,162)	655,150	(84,558)	570,592
הוצאות מכירה ושיווק	-	(45,625)	(784)	(299)	(46,708)	13,572	(33,136)
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא תשלום מבוסס מניות)	(92,073)	(74,449)	(14,823)	(8,453)	(189,798)	(2,151)	(191,949)
רווחי אקוויטי	-	-	-	-	-	46,823	46,823
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	135,464	177,284	123,810	(17,914)	418,644	(26,314)	392,330
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(16,606)	(16,931)	(2,563)	-	(36,100)	-	(36,100)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	740	(3,340)	-	(1,547)	(4,147)	(5,194)	(9,341)
רווח תפעולי למגזר לאחר תשלום מבוסס מניות ואחרות	119,598	157,013	121,247	(19,461)	378,397	(31,508)	346,889
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו	8,505	(24,219)	(68,176)	(12,621)	(96,511)	8,705	(87,806)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפיות	13,475	(24,549)	(10,672)	-	(21,746)	21,746	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	141,578	108,245	42,399	(32,082)	260,140	(1,057)	259,083
הטבת מס (מסים על הכנסה)	(31,758)	(25,179)	(8,013)	6,347	(58,603)	5,531	(53,072)
רווח (הפסד) נקי למגזר	109,820	83,066	34,386	(25,735)	201,537	4,474	206,011
חלק זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(4,474)	(4,474)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	109,820	83,066	34,386	(25,735)	201,537	-	201,537
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	126,426	99,997	36,949	(25,735)	237,637	-	237,637

באור 5: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024						
	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות מבוקר	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	1,942,830	654,149	131,247	54,312	2,782,538	(368,486)	2,414,052
הכנסות בין-מגזריות	505,523	-	-	(505,523)	-	274,320	274,320
סה"כ הכנסות	2,448,353	654,149	131,247	(451,211)	2,782,538	(94,166)	2,688,372
עלות ההכנסות	(2,260,563)	(493,945)	(21,562)	418,370	(2,357,700)	35,702	(2,321,998)
רווח (הפסד) גולמי למגזר	187,790	160,204	109,685	(32,841)	424,838	(58,464)	366,374
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	47,926	115,736	17,852	181,514	5,799	187,313
סה"כ רווח (הפסד) כולל שערוכים למגזר	187,790	208,130	225,421	(14,989)	606,352	(52,665)	553,687
הוצאות מכירה ושיווק	-	(35,605)	(197)	-	(35,802)	10,933	(24,869)
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא תשלום מבוסס מניות)	(78,485)	(62,434)	(13,016)	(7,520)	(161,455)	(326)	(161,781)
רווחי אקוויטי	-	-	-	-	-	38,641	38,641
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	109,305	110,091	212,208	(22,509)	409,095	(3,417)	405,678
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(20,252)	(19,500)	(2,899)	-	(42,651)	-	(42,651)
הכנסות (הוצאות) אחרות	(349)	2,683	196	4,880	7,410	14,078	21,488
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לאחר תשלום מבוסס מניות ואחרות	88,704	93,274	209,505	(17,629)	373,854	10,661	384,515
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	9,691	(56,382)	(62,023)	518	(108,196)	(22,330)	(130,526)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	-	(34,758)	(18,400)	-	(53,158)	53,158	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	98,395	2,134	129,082	(17,111)	212,500	41,489	253,989
הטבת מס (מסים על הכנסה)	(23,835)	10,859	(23,024)	3,728	(32,272)	(352)	(32,624)
רווח נקי (הפסד) למגזר	74,560	12,993	106,058	(13,383)	180,228	41,137	221,365
חלק זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(41,137)	(41,137)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	74,560	12,993	106,058	(13,383)	180,228	-	180,228
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	94,812	32,493	108,957	(13,383)	222,879	-	222,879

באור 5: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023						
	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	מבוקר						
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	1,771,962	386,810	116,176	271,240	2,546,188	(245,507)	2,300,681
הכנסות בין-מגזריות	456,574	-	-	(456,574)	-	142,638	142,638
סה"כ הכנסות	2,228,536	386,810	116,176	(185,334)	2,546,188	(102,869)	2,443,319
עלות ההכנסות	(2,022,613)	(296,888)	(20,992)	147,740	(2,192,753)	93,124	(2,099,629)
רווח (הפסד) גולמי למגזר	205,923	89,922	95,184	(37,594)	353,435	(9,745)	343,690
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	91,204	(20,345)	5,841	76,700	(10,629)	66,071
סה"כ רווח (הפסד) כולל שערוכים למגזר	205,923	181,126	74,839	(31,753)	430,135	(20,374)	409,761
הוצאות מכירה ושיווק	-	(21,248)	(462)	-	(21,710)	8,480	(13,230)
הוצאות הנהלה וכלליות (לפני תשלום מבוסס מניות)	(92,972)	(40,557)	(7,275)	(4,733)	(145,537)	(8,405)	(153,942)
הפסדי אקוויטי	-	-	-	-	-	(9,804)	(9,804)
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	112,951	119,321	67,102	(36,486)	262,888	(30,103)	232,785
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(12,176)	(1,450)	(580)	-	(14,206)	-	(14,206)
הכנסות (הוצאות) אחרות	95	(22)	-	2,994	3,067	5,388	8,455
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לאחר תשלום מבוסס מניות ואחרות	100,870	117,849	66,522	(33,492)	251,749	(24,715)	227,034
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	(1,086)	(55,919)	(56,877)	(5,278)	(119,160)	(14,042)	(133,202)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	-	(28,658)	(15,927)	-	(44,585)	44,585	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	99,784	33,272	(6,282)	(38,770)	88,004	5,828	93,832
הטבת מס (מסים על הכנסה)	(26,316)	(7,314)	1,230	7,915	(24,485)	(3,535)	(28,020)
רווח נקי (הפסד) למגזר	73,468	25,958	(5,052)	(30,855)	63,519	2,293	65,812
חלק זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(2,293)	(2,293)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	73,468	25,958	(5,052)	(30,855)	63,519	-	63,519
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	85,644	27,408	(4,472)	(30,855)	77,725	-	77,725

- -

קבוצת תדהר בע"מ

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2025

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר	2-6
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	7-8
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר	9
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	10-12
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	13-14
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים	15-82
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים - רשימת חברות מוחזקות	83-87

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס+972-3-5622555
ey.com

Shape the future
with confidence

דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי
לבעלי המניות של קבוצת תדהר בע"מ

חוות הדעת

ביקרנו את הדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת תדהר בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את הדוחות על המצב הכספי לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, על השינויים בהון ועל תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025 ואת הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים, לרבות עיקרי המדיניות החשבונאית.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו ושל עסקאות משותפות אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ- 9.7% וכ-17.9% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, בהתאמה והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ- 2.6%, כ-3.7% ו-4% מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025, 2024 ו-2023, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעות בהן הסתכמו לסך של כ-36,930 אלפי ש"ח וכ-7,337 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, בהתאמה ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ-31,019 אלפי ש"ח, כ-8,757 אלפי ש"ח וכ-9,917 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025, 2024 ו-2023, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות ושל העסקאות המשותפת בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות והעסקאות המשותפות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון מבקרים אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי המאוחד של החברה לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 ואת התוצאות הכספיות ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חשבונאיים (Standards IFRS Accounting) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

בסיס לחוות הדעת

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. חובותינו על פי תקנים אלו מתוארות בפיסקת חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים המאוחדים בדוח זה. אנו בלתי תלויים בחברה ובחברות המאוחדות שלה בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בעניין אי תלות ומניעת ניגוד עניינים של רואה החשבון המבקר בישראל. כמו כן, קיימנו את חובות האתיקה האחרות שלנו בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ותקנות מכוחו. אנו סבורים שראיות הביקורת אשר הושגו לרבות דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים הן נאותות ומספיקות על מנת להוות בסיס לחוות דעתנו.

עניני מפתח בביקורת

עניני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים המאוחדים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם, התקשור של עניינים אלה להלן, אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102
טל. 6232525-3-972+
פקס5622555-3-972+
ey.com

Shape the future with confidence

שווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

כפי שמתואר בבאורים 2יב', 9 ו-10 לדוחות הכספיים המאוחדים, נכסי הנדל"ן להשקעה ונכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה של החברה נמדדים על פי שוויים ההוגן, ורווחים והפסדים משערוך מוכרים בדוח רווח והפסד. ליום 31 בדצמבר 2025 ו-2024, לחברה נדל"ן להשקעה (לרבות נדל"ן להשקעה בהקמה) בסך של כ-2,975 וכ-2,612 מיליוני ש"ח המהווים כ- 38.4% וכ-37.8% מנכסי החברה. הרווח (לפני מיסים) משערוך של נדל"ן להשקעה לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025 הסתכם לסך של 160,423, 142,279 ו-25,278 אלפי ש"ח.

נכסי הנדל"ן בקבוצה נמדדים בשווי הוגן ברמה 3 בהיררכיית השווי ההוגן וזאת מכיוון שלא היה בגינם מידע השוואתי מהימן ומשום שנתונים משמעותיים ששימשו במדידת השווי ההוגן אינם נצפים בשוק.

השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים מתאימים לגבי מיקום וסוג הנדל"ן להשקעה המוערך.

השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נמדד כדלקמן:

1. השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע בהתבסס על עסקאות שוק עדכניות בנכסים דומים המצויים במיקומים דומים, ככל שקיימות עסקאות השוואה זמינות, וכן באמצעות שימוש בתחזיות תזרימי מזומנים מהוונים הצפויים להיווצר מהנכס. בין ההנחות המרכזיות המשמשות בהערכות השווי ניתן למנות את גובה דמי השכירות וכן שיעורי ההיוון אשר מותאמים לאופי הנדל"ן ולתנאי השוק.
2. השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בפיתוח ומקרקעין, נמדד באמצעות גישת ההשוואה בהתבסס על עסקאות בנות השוואה דומות של עסקאות במקרקעין תוך עריכת התאמות ייחודיות למאפייני הנכס ו/או בגישת החילוץ. בין ההנחות המרכזיות המשמשות בהערכות השווי ניתן למנות את אומדן שווי הקרקע לפי מ"ר מבונה בהתאם לתב"ע, משך הקמת הפרויקט, אומדן הזכויות של הנכס, גובה דמי השכירות שהוא יניב, העלות הנוספת שדרושה להקמתו עד לתפעולו השוטף וכן שיעור הריבית, פרמיית הסיכון של הפרויקט ושיעור ההיוון הנדרש.

הערכת שווי נדל"ן להשקעה כוללת שיקול דעת של המופקדים על ממשל תאגידי וההנהלה בביצוע אומדנים והערכות תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים הניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. במדידת השווי ההוגן מתבססת החברה על אומדנים משמעותיים הכרוכים באי ודאות ועל הערכות סובייקטיביות אשר אינם ניתנים לצפייה בשוק.

לשינויים באומדנים וההנחות עשויה להיות השפעה משמעותית על אומדן השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה המוצגים בדוחות הכספיים של החברה. זיהינו עניין זה כעניין מפתח בביקורת בשל השימוש הנרחב בשיקול דעת ואומדנים על ידי ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי.

ביקורת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה דורשת שיקול דעת של המבקר על מנת לבחון כיצד ביססה ההנהלה את נאותות ההנחות והאומדנים ששימשו במדידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה.

נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת

כמענה לאי הוודאויות הכרוכות בקביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בהקמה, ביצענו בעיקר את הנהלים הבאים:

- הבנת סביבת הבקרה הפנימית בנוגע לקביעת השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה.
- בחינת הנחות המפתח ונושאים הכוללים שיקול דעת רחב, והבנת הגישות ששימשו את מעריכי השווי של החברה בקביעת השווי ההוגן.
- סקירת המתודולוגיה שנבחרה לקביעת השווי ההוגן ובדיקה כי היא תואמת למאפייני הנכס.
- הערכה של סבירות הנחות הבסיס שיושמו בהערכות השווי, אשר נבחרו על בסיס מדגמי תוך עירוב שיקולים כמותיים ואיכותיים, וכללו בין היתר, שווי למטר רבוע, שיעורי היוון וכו'.
- בדיקה של שלמות, דיוק המידע והנתונים ויישום נאות של ההנחות המשמשים במודל לקביעת השווי ההוגן.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102
טל. +972-3-6232525
פקס+972-3-5622555
ey.com

Shape the future with confidence

- בחינת סבירות האומדנים שנבחרו בהתאם לפרקטיקה ולנתוני השוק, תוך התחשבות בעסקאות עדכניות בשוק.
- סקירת הערכות שווי, על בסיס מדגמי, על ידי שמאי מומחה מטעמנו.
- קיום תקשורת ישירה מול השמאים מטעם החברה ועם ההנהלה ככל שנדרש.

הכרה בהכנסה מיזמות נדל"ן והעלויות המיוחסות אליה

כפי שמתואר בביאורים 2ט' ו-7 לדוחות הכספיים המאוחדים, החברה מכירה בהכנסות ממכירת דירות למגורים לאורך זמן על פי קצב ביצוע החוזה. ההכרה בהכנסה מיזמות נדל"ן בפרויקטים השונים והעלויות המיוחסות אליהם הוא נושא משמעותי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתבסס על המהותיות ועל שיקול הדעת של ההנהלה

והמופקדים על ממשל תאגידי הכרוך בנושא זה. החברה מכירה בהכנסות ממכירת דירות למגורים ושטחי משרדים לאורך זמן על פי קצב ביצוע החוזה. לצורך מדידת התקדמות הביצוע החברה מיישמת את שיטת התשומות. המורכבות ושיקול הדעת קשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט אשר משמש את החברה לחישוב ההכרה בהכנסה. זיהינו נושא זה כעניין מפתח בביקורת, בשל המורכבות של האומדנים המשמשים בחישוב, כמתואר בבאורים 2ט' ו-7 בדוחות הכספיים המאוחדים.

נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת

כמענה לאי הוודאויות הכרוכות בקביעת האומדנים הקשורים להכרה בהכנסה מיזמות נדל"ן והעלויות המיוחסות אליה, ביצענו בעיקר את הנהלים הבאים:

- הבנת סביבת הבקרה הפנימית בנוגע לתהליך של הכרה בהכנסה ממכירות יזמות נדל"ן והעלויות המיוחסות אליהם.
- בחינת נאותות המדיניות החשבונאית למדידת ההכרה בהכנסה וייישומה
- דגימה של חוזי מכר ונאותות רישומם בספרים.
- בחינת נאותות הטיפול ברכיבי המימון המשמעותי.
- בחינת ההנחות וההערכות המיושמות על ידי ההנהלה ואימות העסקאות על ידי ראיות ביקורת ובדיקות מבססות שכללו דוחות ליווי, חוזים, מסמכים והסכמים עם קבלני ביצוע והשוואה לדוחות הבקרה התקציבית של החברה.
- בחינת אומדן עלויות ההשלמה של הפרויקטים שנדגמו בעזרת דוחות התקציב עבור כל פרויקט שנדגם וביצענו חישוב בלתי תלוי של שיעור ההשלמה.
- בחינת נאותות הגילויים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

הכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע

כאמור בביאור 2ט' בדוחות הכספיים המאוחדים, ההכרה בהכנסה מפרויקטים כוללת אומדנים הקשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט ומדידת התקדמות קיום מחויבות ביצוע אשר משמש את החברה להכרה בהכנסה ובחינת קיומם של פרויקטים מפסידים.

ההכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע הוא נושא משמעותי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתבסס על המהותיות ועל שיקול דעת של ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי הכרוך בנושא זה. המורכבות ושיקול הדעת קשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט, ההכנסות הצפויות מהפרויקט וחישוב שיעור ההשלמה אשר משמש את החברה להכרה בהכנסה. זיהינו נושא זה כעניין מפתח בביקורת, בשל המורכבות של האומדנים המשמשים בחישוב.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102
טל. 972-3-6232525+
פקס972-3-5622555+
ey.com

Shape the future with confidence

נהלי הביקורת שבוצעו כמענה לעניין המפתח בביקורת

כמענה להכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע ואי הוודאויות הכרוכות בקביעת האומדנים הקשורים למדידת התקדמות מחויבויות הביצוע וההכרה בהכנסה, ביצענו בעיקר את הנהלים הבאים:

- השגנו הבנה של סביבת הבקרה הפנימית בקשר עם עדכון אומדני החברה בנוגע להכנסות הצפויות מהפרויקט והעלויות הצפויות לגמר הפרויקט.
- בנוסף, לגבי מדגם של פרויקטים, בחנו את דוחות הבקרה התקציבית, קיבלנו סקירה מהנהלת החברה על סטטוס הפרויקט והשוונו זאת לדוחות הבקרה התקציבית.
- בחינת אומדני החברה למול החוזה עם מזמין העבודה, חישוב התייקרויות, הסכמים עם קבלני ביצוע וחשבונות חלקיים למול קבלני ביצוע.
- על פי דגימה, בחינה של האומדנים הצפויים לאורך שנים לבחינת נאותות הנחות ההנהלה עליהן התבססה החברה בתקופות קודמות.
- בחינת נאותות הגילויים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

חובות של הדירקטוריון וההנהלה לדוחות הכספיים

הדירקטוריון וההנהלה אחראים להכנה ולהצגה נאותה של הדוחות הכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חשבונאיים (Standards IFRS Accounting) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010; וכן הם אחראים לבקרה הפנימית הנחוצה בהתאם לקביעת הדירקטוריון וההנהלה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים ללא הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות.

בהכנת הדוחות הכספיים, הדירקטוריון וההנהלה אחראים להעריך את יכולת החברה להמשיך ולפעול כעסק חי, לתת גילוי, ככל שנדרש, לעניינים הקשורים לעסק חי וליישם בסיס חשבונאי של עסק חי, אלא אם הדירקטוריון וההנהלה מתכוונים לפרק או להפסיק את פעילות החברה, או שאין להם חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת.

חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים

המטרות שלנו הן להשיג מידה סבירה של ביטחון כי הדוחות הכספיים בכללותם אינם כוללים הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות, ולתת דוח רואה החשבון המבקר הכולל את חוות דעתנו. מידה סבירה של ביטחון היא רמה גבוהה של ביטחון, אך היא אינה מהווה ערובה לכך שביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל תגלה תמיד הצגה מוטעית מהותית כאשר היא קיימת. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מתרמית או מטעות והן נחשבות מהותיות אם, בנפרד או במצטבר, ניתן לצפות באופן סביר שהן ישפיעו על ההחלטות הכלכליות של משתמשים אשר התקבלו על בסיס דוחות כספיים אלו.

בביקורת המבוצעת, לרבות הסתמכות על רואי חשבון מבקרים אחרים, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אנו מפעילים שיקול דעת מקצועי ושומרים על ספקנות מקצועית במהלך הביקורת. בנוסף אנו:

- מזהים ומעריכים את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בין שמקורה בתרמית או בטעות, מתכננים ומבצעים נוהלי ביקורת במענה לאותם סיכונים, ומשיגים ראיות ביקורת נאותות ומספיקות על מנת לבסס חוות דעתנו. הסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מתרמית גבוה יותר מהסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מטעות, שכן תרמית עלולה להיות כרוכה בקנוניה, זיוף, השמטות מכוונות, מצג שווא בזדון או עקיפה של בקרה פנימית.
- משיגים הבנה של הבקרה הפנימית הרלוונטית לביקורת על מנת לתכנן נוהלי ביקורת מתאימים בנסיבות העניין, אך לא לצורך מתן חוות דעת על אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה.
- מעריכים את נאותות המדיניות החשבונאית שיושמה ואת סבירותם של האומדנים החשבונאיים והגילויים הקשורים אשר נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס+972-3-5622555
ey.com

Shape the future with confidence

- מגיעים למסקנה בקשר לנאותות קביעת הדירקטוריון וההנהלה בדבר קיומה של הנחת העסק החי, וכן, בהתבסס על ראיות הביקורת אשר השגנו, האם קיימת אי ודאות מהותית הקשורה לאירועים או מצבים העלולים להטיל ספקות משמעותיים ביכולתה של החברה להמשיך כעסק חי. אם הגענו למסקנה כי קיימת אי ודאות מהותית, נדרש מאיתנו להפנות את תשומת הלב בדוח רואה החשבון המבקר שלנו לגילויים הקשורים בדוחות הכספיים או, אם גילויים אלו אינם מספקים, לכלול שינוי מהנוסח האחיד בחוות דעתנו. מסקנותינו מבוססות על ראיות ביקורת אשר הושגו עד למועד דוח רואה החשבון המבקר שלנו. יחד עם זאת, אירועים או מצבים עתידיים עלולים לגרום לחברה שלא להמשיך לפעול כעסק חי.
- מעריכים את ההצגה בכללותה, המבנה והתוכן של הדוחות הכספיים, לרבות הגילויים, והאם הדוחות הכספיים משקפים את העסקאות והאירועים העומדים בבסיסם באופן המשיג הצגה נאותה.

אנו מתקשרים עם הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, את ההיקף ועיתוי הביקורת המתוכננים וממצאי ביקורת משמעותיים, לרבות ליקויים משמעותיים בבקרה פנימית שרואה החשבון המבקר מזהה במהלך הביקורת.

שותף ההתקשרות של הביקורת נשוא דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי הוא איתי בר חיים.

תל אביב,
30 במרץ 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2025	2024
		אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	3	689,473	706,892
מזומנים ופקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי ואחרים	4א'	117,652	138,536
השקעות לזמן קצר	4ב'	73,687	117,284
לקוחות והכנסות לקבל	5	643,146	553,538
חייבים ויתרות חובה	6	212,317	133,202
מלאי בניינים ודירות למכירה	7	1,047,371	857,755
נכסים מוחזקים למכירה		74,649	61,244
		2,858,295	2,568,451
נכסים לא שוטפים			
מלאי קרקעות	8	330,307	309,676
נדל"ן להשקעה	9	1,360,969	1,363,634
נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקעות	10	1,613,951	1,248,123
השקעות בחברות מוחזקות	11	919,164	840,946
הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך	12	214,355	174,977
רכוש קבוע, נטו	13	251,598	249,510
רכוש אחר	13	33,493	21,102
נכס זכות שימוש	20	71,258	68,913
מסים נדחים	27	93,571	51,849
		4,888,666	4,328,730
		7,746,961	6,897,181

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2025	2024
		אלפי ש"ח	
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים	14	996,414	872,137
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	15	612,049	584,033
מקדמות ממזמיני עבודות	16	116,735	159,108
התחייבות בגין חוזים	5	93,100	110,581
התחייבויות למוכרי מקרקעין	12	391,763	359,932
זכאים ויתרות זכות	17	329,287	285,760
התחייבויות בגין נכסים המיועדים למכירה		45,119	29,412
		2,584,467	2,400,963
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	18	2,190,779	1,698,352
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים	19,28	329,064	299,683
התחייבות בגין חכירה	20	41,899	38,739
התחייבויות אחרות לזמן ארוך		3,849	24,231
התחייבויות מסים נדחים	27	221,600	184,076
		2,787,191	2,245,081
הון המיוחס לבעלי מניות החברה			
הון מניות		-*)	-*)
פרמיה על מניות		610,390	684,413
מניות באוצר		-	(74,023)
קרנות הון ואחרים		214,463	184,985
יתרת רווח		1,382,771	1,284,938
		2,207,624	2,080,313
זכויות שאינן מקנות שליטה		167,679	170,824
הון	22	2,375,303	2,251,137
		7,746,961	6,897,181

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

30 במרץ, 2026

תאריך אישור הדוחות הכספיים	גיל גבע	אורי לוין	יהונתן צברי
	יו"ר הדירקטוריון	מנכ"ל	סמנכ"ל כספים

	באור	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2025	2024	2023
		אלפי ש"ח		
הכנסות	23	2,907,088	2,641,848	2,407,270
עלות השירותים והמכירות	24	(2,532,187)	(2,310,325)	(2,089,090)
רווח גולמי		374,901	331,523	318,180
עליה (ירידה) בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה ומקרקעין בפיתוח, נטו	9,10	160,423	142,279	25,278
הוצאות מכירה ושיווק		(32,611)	(24,511)	(13,025)
הוצאות הנהלה וכלליות	25	(223,562)	(199,120)	(163,661)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות, נטו	11	15,804	29,884	(26,683)
רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו		294,955	280,055	140,089
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	30	(9,343)	21,330	8,495
רווח תפעולי		285,612	301,385	148,584
הוצאות מימון	26	(140,480)	(136,475)	(98,787)
הכנסות מימון	26	109,550	79,401	40,629
הוצאות מימון, נטו		(30,930)	(57,074)	(58,158)
רווח לפני מסים על ההכנסה		254,682	244,311	90,426
מסים על ההכנסה	27	(43,340)	(39,560)	(24,690)
רווח נקי לשנה		211,342	204,751	65,736
מיוחס ל:				
בעלי מניות החברה		206,868	163,614	63,443
זכויות שאינן מקנות שליטה		4,474	41,137	2,293
		211,342	204,751	65,736
מרכיבים אחרים של הרווח הכולל:				
סכומים אשר מסווגים או יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:				
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ		(7,096)	(6,022)	6,793
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר		(7,096)	(6,022)	6,793
סה"כ רווח כולל		204,246	198,729	72,529
מיוחס ל:				
בעלי מניות החברה		200,246	160,295	68,748
זכויות שאינן מקנות שליטה		4,000	38,434	3,781
סה"כ רווח כולל		204,246	198,729	72,529
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)	32			
רווח נקי בסיסי		5.75	4.67	2.00
רווח נקי מדולל למניה		5.49	4.51	1.93

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון המניות	פרמיה על מניות	קרן הון משחיקת שטר הון	קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	מניות באוצר	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	באלפי ש"ח									
יתרה ליום 1 בינואר, 2025	- *)	684,413	955	187,192	(3,162)	(74,023)	1,284,938	2,080,313	170,824	2,251,137
רווח נקי לשנה	-	-	-	-	-	-	206,868	206,868	4,474	211,342
מרכיבים אחרים של רווח כולל אחר:										
הפסד כולל אחר	-	-	-	-	(6,622)	-	-	(6,622)	(474)	(7,096)
סך רווח (הפסד) כולל לשנה	-	-	-	-	(6,622)	-	206,868	200,246	4,000	204,246
ביטול מניות באוצר (1)	-	(74,023)	-	-	-	74,023	-	-	-	-
תשלום מבוסס מניות (2)	-	-	-	36,100	-	-	-	36,100	-	36,100
דיבידנד לבעלי מניות החברה (3)	-	-	-	-	-	-	(109,035)	(109,035)	-	(109,035)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,145)	(7,145)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	- *)	610,390	955	223,292	(9,784)	-	1,382,771	2,207,624	167,679	2,375,303

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

(1) ראה באור 22ד' להלן.

(2) ראה באור 29 להלן.

(3) ראה באור 22ה' להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון המניות	פרמיה על מניות	קרן הון משחיקת שטר הון	קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	מניות באוצר	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	באלפי ש"ח									
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	- *)	450,838	955	144,541	157	(74,023)	1,265,700	1,788,168	136,890	1,925,058
רווח נקי לשנה	-	-	-	-	-	-	163,614	163,614	41,137	204,751
מרכיבים אחרים של רווח כולל אחר:										
הפסד כולל אחר	-	-	-	-	(3,319)	-	-	(3,319)	(2,703)	(6,022)
סך רווח (הפסד) כולל לשנה	-	-	-	-	(3,319)	-	163,614	160,295	38,434	198,729
הנפקת מניות, נטו (1)	- *)	233,575	-	-	-	-	-	233,575	-	233,575
תשלום מבוסס מניות (2)	-	-	-	42,651	-	-	-	42,651	-	42,651
דיבידנד לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	-	(144,376)	(144,376)	-	(144,376)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-		(4,500)	(4,500)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	- *)	684,413	955	187,192	(3,162)	(74,023)	1,284,938	2,080,313	170,824	2,251,137

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

(1) מוצג נטו, לאחר הוצאות הנפקה בסך של כ-3.6 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים בדבר ההנפקה להראל ראה באור 22א'(1) להלן.

(2) ראה באור 29 להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון המניות	פרמיה על מניות	קרן הון משחיקת שטר הון	קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	מניות באוצר	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	באלפי ש"ח									
יתרה ליום 1 בינואר, 2023	- *)	94,433	955	130,045	(5,148)	(74,023)	1,202,256	1,348,518	145,034	1,493,552
רווח נקי לשנה	-	-	-	-	-	-	63,444	63,444	2,293	65,737
מרכיבים אחרים של רווח כולל אחר:										
רווח כולל אחר	-	-	-	-	5,305	-	-	5,305	1,488	6,793
סך רווח כולל לשנה	-	-	-	-	5,305	-	63,444	68,749	3,781	72,530
הנפקת מניות, נטו (1)	- *)	356,405	-	-	-	-	-	356,405	-	356,405
תשלום מבוסס מניות (2)	-	-	-	14,496	-	-	-	14,496	-	14,496
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,925)	(11,925)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2023	- *)	450,838	955	144,541	157	(74,023)	1,265,700	1,788,168	136,890	1,925,058

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

(1) מוצג נטו, לאחר הוצאות הנפקה בסך של כ-3.6 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים בדבר ההנפקה להראל ראה באור 22א'(1) להלן.

(2) ראה באור 29 להלן.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח נקי לשנה	211,342	204,751	65,736
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:			
הוצאות מימון, נטו	30,930	57,074	58,158
תשלום מבוסס מניות	36,100	42,651	14,496
מסים על הכנסה	43,340	39,560	24,690
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מוחזקות, נטו	(15,804)	(29,884)	26,683
פחת והפחתות	62,181	56,112	53,424
עליית ערך נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה ומקרקעין בפיתוח	(160,421)	(142,279)	(25,278)
הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו	9,343	(21,330)	(8,495)
הפרשה לירידת ערך בניינים וקרקעות, נטו	5,780	-	-
הפסד (רווח) ממימוש רכוש קבוע	(927)	392	(96)
	10,522	2,296	143,582
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:			
עלייה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה, נטו	(184,796)	(67,578)	(94,970)
שינוי במלאי בניינים למכירה בניכוי מקדמות מרוכשי דירות	(107,362)	(92,156)	55,469
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות	21,096	62,940	4,454
סה"כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות	(271,062)	(96,794)	(35,047)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:			
מסים ששולמו, נטו	(41,898)	(34,524)	(19,950)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת לפני השקעות במלאי קרקעות	(91,096)	75,729	154,321
השקעות במלאי קרקעות	(68,276)	(63,622)	(52,530)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	(159,372)	12,107	101,791

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
תזרימי המזומנים מפעילות השקעה			
השקעה בנדל"ן להשקעה ומקדמות בגין נדל"ן להשקעה	(708)	(14,962)	(14,477)
השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה	(224,005)	(239,229)	(147,930)
רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר	(43,158)	(40,702)	(39,574)
שינוי בהלוואות, השקעות ושטרי הון לחברות מוחזקות	(24,544)	(18,897)	(207,323)
דיבידנד והחזר השקעה שהתקבל מחברות מוחזקות	-	31,439	49,326
מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך	(19,129)	(22,634)	(37,882)
שינוי בהשקעות לזמן קצר נטו	68,377	(168,366)	-
שינוי הלוואות לזמן קצר, נטו	1,020	(4,555)	17,356
ריבית שהתקבלה	16,004	18,239	10,796
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה ומקרקעין בפיתוח	37,299	19,926	11,919
תמורה ממימוש רכוש קבוע	1,926	415	107
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(186,918)	(439,326)	(357,682)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	661,683	805,197	357,430
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	(294,068)	(405,839)	(118,594)
ריבית ששולמה	(86,829)	(57,095)	(46,357)
הנפקת מניות, נטו	-	233,575	385,277
קבלת הלוואות מבעלי מניות וצדדים קשורים	4,088	36,943	134,783
פירעון הלוואות מבעלי מניות וצדדים קשורים	(2,750)	(2,500)	(2,500)
תשלומים בגין חכירה	(35,005)	(33,128)	(29,008)
קבלת (פירעון) הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	197,932	(73,062)	23,465
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(109,035)	(144,376)	-
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(7,145)	(4,500)	(11,925)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	328,871	355,215	692,571
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	(17,419)	(72,004)	436,680
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	706,892	778,896	342,216
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	689,473	706,892	778,896
פעילויות מהותיות שאינן במזומן			
עלייה בנדל"ן להשקעה להקמה כנגד התחייבות למתן שירותי בניה	-	(4,747)	(14,741)
הפרשות והוצאות לשלם כנגד נדל"ן להשקעה בהקמה	93	10,258	64,825
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	35,171	37,223	45,836

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 1: - <u>כללי</u>

א. קבוצת תדהר בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל בחודש ינואר 1999. הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, כוללים את אלה של החברה ושל החברות המאוחדות שלה, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות, בעסקאות משותפות ופעילויות משותפות (להלן יחד: "הקבוצה").

למועד הדיווח החברה מוחזקת על ידי חברת גיל גבע אחזקות בע"מ, חברת אריה בכר אחזקות בע"מ ועל ידי חברת אלימארה אחזקות בע"מ. כל אחת מחזיקה אפקטיבית, במישרין ובעקיפין כ- 28% מהון החברה. (ליום 31 בדצמבר, 2024: כ- 28%). בהקשר לאחזקות הראל ראו ביאור 1ב'. בנוסף הוקצו לראשונה בשנת 2024 לבעלי משרה בכירה בחברה מניות חסומות המהוות סך של כ-1.7% מהון החברה.

החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים הכוללים את: תחום פעילות הייזום, תחום הנדל"ן המניב ותחום פעילות הביצוע. לפרטים נוספים ראה באור 31 להלן בדבר מגזרי פעילות.

ב. ביום 1 באוגוסט 2023, הקצתה החברה 3,333,333 מניות לגופים מקבוצת הראל חברה לביטוח (להלן: "הראל א"), שהיוו מיד לאחר הקצאתן 9.2% מהון מניות החברה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, בתמורה לסך כולל של כ- 388,888 אלפי ש"ח.

ביום 26 ביוני 2024, הקצתה החברה 1,960,791 מניות לגוף נוסף מקבוצת הראל חברה לביטוח, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("הראל ב'", ויחד עם הראל א': "הראל"), שהיוו מיד לאחר הקצאתן כ-5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בפועל ובדילול מלא, בתמורה לסך כולל של כ- 235,294 אלפי ש"ח.

למועד הדיווח להראל החזקה של כ- 15% מהון המניות של החברה.

לפרטים נוספים בדבר רכישת המניות ע"י הראל ראה באור 22ב' להלן.

לעניין אירוע פרופורמה לאחר תאריך הדיווח ראה באור 34א' להלן.

ג. <u>השלכות מלחמת "חרבות ברזל"</u>

בחודש אוקטובר 2023 פרצה מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: "המלחמה") במדינת ישראל. המלחמה הובילה להאטה בפעילות העסקית במשק הישראלי בין היתר בעקבות סגירת מפעלים בדרום ובצפון הארץ, פגיעה בתשתיות, גיוס אנשי מילואים לתקופה שאינה ידועה מראש וכן, לשיבוש הפעילות הכלכלית בישראל. בחודש יוני 2025 התקיים מבצע "עם כלביא", מבצע צבאי רחב היקף של מדינת ישראל נגד איראן ובחודש אוקטובר 2025 נחתם הסכם הפסקת אש בין מדינת ישראל לחמאס.

ביום שבת, 28.2.26, נפתחה מתקפה משולבת על ידי מדינת ישראל וארצות הברית, כנגד מטרות ממשל באיראן. נכון למועד פרסום הדוחות, אין ביכולתה של החברה להעריך את היקף ההשלכות האפשריות של אירוע זה על פעילותה ותוצאותיה. להערכת החברה, היה והמלחמה תימשך זמן רב ו/או תסלים לחזיתות נוספות, הרי שלהשלכותיה עלולות להיות השפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה הישראלית ובכללן על החברה. עקב העובדה שמדובר באירוע דינמי המאופיין באי וודאות רבה, מידת ההשפעה של המלחמה על פעילותה העתידית של החברה אינה ידועה. למועד אישור הדוח, לחברה קיימת היכולת לעמוד בהתחייבויותיה.

באור 1: - כללי (המשך)

ד. הגדרות

בדוחות כספיים אלה –

החברה	-	קבוצת תדהר בע"מ.
הקבוצה	-	החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה המצורפת כנספח.
צדדים קשורים	-	כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 24.
עסקאות משותפות וחברות כלולות	-	חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
חברות מאוחדות	-	חברות, לרבות שותפויות, אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב- IFRS 10) בהן, במישרין או בעקיפין, שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.
חברות מוחזקות	-	חברות מאוחדות, עסקאות משותפות וחברות כלולות.
חברות אחרות	-	חברות המוחזקות על ידי הקבוצה ואשר אין לה בהן שליטה, שליטה משותפת או השפעה מהותית.
בעל עניין	-	כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. בסיס עריכת הדוחות הכספיים

1. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חשבונאים (להלן – IFRS Accounting Standards).

   כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

2. הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט : נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקעות, השקעות בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני, ניירות ערך סחירים לזמן קצר, נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפרשות.

3. החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב. תקופת המחזור התפעולי

לקבוצה מחזורים תפעוליים שונים הנובעים מאופי פעילויותיה. בהתייחס לפעילות היזום הכוללת הקמה ומכירת בנינים, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך עד חמש שנים ואף יותר. בהתייחס לפעילות הביצוע הכולל עבודות קבלניות, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך עד חמש שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לפעילות היזום, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ג. צירופי עסקים

עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת.
בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשווים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.

ד. השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

1. עסקאות משותפות (Joint Ventures)

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

2. פעילויות משותפות (Joint Operations)

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת. לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי.

האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה עסק.

ה. השקעות בחברות כלולות

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

ו. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח ומייצג את המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה פועלת החברה. מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.

הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ו. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ (המשך)

2. פריטים כספיים צמודי מדד

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן - המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

ז. מלאי מקרקעין, מלאי בניינים ודירות למכירה

עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקעות, כגון מסים, אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות למימון הקמת הנכס עד למועד קבלת היתר בניה.

בתקופות עוקבות, עבור דירות שנמכרו, מלאי מקרקעין ודירות למגורים נזקף לעלות המכר בהתאם לשיעור ההתקדמות. מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בנייה למוכר המקרקעין, מוכר כנכס בדוח הכספי לפי שוויו ההוגן במועד קבלת החזקה בקרקע, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. במצבים בהם לא ניתן למדוד באופן מהימן את שווי הקרקע, אומדת הקבוצה את השווי ההוגן של שירותי בנייה הניתנים לבעל הקרקע. מלאי המקרקעין בעסקאות כאמור, אינו כולל את רכיב הקרקע שנשאר בבעלות בעל הקרקע. בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור למתן שירותי בניה מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי הגלום בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה ומלאי המקרקעין נזקפים להכנסות ועלות המכר בהתאמה, בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין בכללותו.

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה בפרויקטי התחדשות עירונית בתמורה למתן דירות למוכרי המקרקעין, מוכר לראשונה במועד בו החברה משיגה שליטה במלאי המקרקעין. באותו המועד מלאי המקרקעין המשויך לבעלי הקרקע (היזם) מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה למפונים והכרה בהתחייבות פיננסית לתשלום דמי שכירות ועלויות נוספות שישולמו למוכרי המקרקעין. במקרה של החברה, מדידת מלאי המקרקעין נעשתה בשיטה העקיפה וזאת באמצעות מדידת השווי ההוגן של ההתחייבות למתן שירותי בנייה למפונים בתוספת התחייבות לתשלום דמי שכירות ועלויות נוספות המיוחסות למוכרי המקרקעין.

בתקופת המדידה העוקבת תשלומי דמי השכירות לדיירים משתנים כתלות בביצועי החברה והם אינם משקפים עדכון לעלות הקרקע, על כן, שינוי אומדן בגין התחייבות זאת נזקף לסעיף עלות ההכנסות ממתן שירותי הבניה למפונים.

מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תמורות, במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים. בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים, כאשר הם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורית של ההתחייבות מידי תקופה. שינויים הנובעים משינויים באומדן תזרימי המזומנים נזקפים לעלויות הקרקעות.

ההתחייבות בגין מתן שירותי בנייה כוללת בתוכה רכיב מימון משמעותי.

מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ח. אופן הקצאת עלויות למלאי דירות בתחום הנדל"ן היזמי

עלויות המלאי של נדל"ן יזמי מוקצות לכל חוזה מכר בנפרד, כמתואר להלן:

1. עלויות ישירות הניתנות לזיהוי יוקצו באופן פרטני לכל דירה.
2. עלויות מוקצות לחוזים לפי יחס מחירי מכירה צפויים על פי דוח שמאי.

לגבי היוון עלויות אשראי, החברה מהוונת עלויות אשראי לקרקעות לבניה המהוות נכס כשיר, כגון קרקעות בהם פועלת החברה להשגת היתרי בניה ואין ביכולתה להכיר בהכנסה של דירות אותן היא מתכננת להקים על הקרקע. החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי בעת קבלת היתרי הבנייה לקרקעות.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

החברה מסווגת מלאי מקרקעין מזמן ארוך לזמן קצר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1) נכון למועד הדיווח התקבלה החלטת ועדה חיובית לקבלת היתר בניה מלא.
2) החברה צופה לקבל היתר בניה מלא בשנה העוקבת.

מלאי מקרקעין במסגרת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית:

החברה מכירה בעלויות בקשר לפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בסעיף מלאי מקרקעין בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1) קיומה של התקשרות בין הנציגות הנבחרת של הדיירים לבין החברה לרבות הודעה על זכייה מטעם נציגות הפרויקט ו/או עורכי הדין מטעם הנציגות.
2) הערכת ההנהלה שהפרויקט יצא לדרך.

עד למועד התקיימות התנאים לעיל, החברה רושמת את העלויות שנצברו במסגרת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית כהוצאה בדוח על הרווח הכולל. החברה בוחנת כל פרויקט בנפרד.

ט. הכרה בהכנסה

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בגין חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. הכרה בהכנסה (המשך)

הכנסות מעבודות ביצוע והקמה

במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע. לאור העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלויות בגין מעליות, מנועים וכדומה.

הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בישראל

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בישראל. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע.

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, החברה הגיעה למסקנה על סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ועל סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר החברה מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות אשראי.

החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.

החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד.

כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. הכרה בהכנסה (המשך)

הכנסות משכירות

הכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. הכנסות משכירות בהן קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר, וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד. הכנסות השכירות מוצגות בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים בקו ישר על פני תקופת השכירות, באותם המקרים בהם השוכרים הם המוטב העיקרי מהתמריצים.

עלויות לקיום חוזה

העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם הלקוח, או חוזה צפוי עם הלקוח, מוכרות כנכס כאשר העלויות מייצרות או משפרות את המשאבים של החברה שישמשו לקיום או המשך קיום מחויבויות הביצוע בעתיד וחזוי שהעלויות יושבו . עלויות קיום החוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות אשר ניתן ליחסן במישרין לחוזה על בסיס מפתח העמסה סביר. נכס בגין עלויות לקיום חוזה מופחת על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.

קיבוץ חוזים

החברה מטפלת במספר חוזים כחוזה יחיד כאשר כל החוזים נחתמו באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח או צדדים קשורים של הלקוח וכאשר אחד או יותר מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

- מספר חוזים בעלי מהות מסחרית אחת נערכו תחת משא ומתן אחד.
- תמורה מחוזה אחד תלויה בתמורה או ביצוע של חוזה אחר.
- הסחורות או השירותים שהחברה תספק במסגרת החוזים מהווים מחויבות ביצוע אחת עבורה.

תמורה משתנה

החברה קובעת את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים (variations), תביעות וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה משתמשת בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוינת ב- IFRS 15, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.

עלויות השגת חוזה

עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה (למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת). עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. הכרה בהכנסה (המשך)

עסקאות המבוצעות באשראי

בחלק מהעסקאות מעניקה החברה ללקוח תנאי אשראי לתקופה ארוכה משנה (לדוגמא בעסקאות 20/80 ממכירת דירות). במקרים אלו מכירה החברה בהכנסה לפי הסכום המשקף את המחיר שהיה משלם הלקוח במזומן במועד קבלת הסחורה או השירות והיתרה מוכרת במסגרת הכנסות מימון.

במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך בגין שירות עתידי אותו מספקת החברה, צוברת החברה ריבית ומכירה בהוצאת מימון בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי. עם מימוש המקדמות מכירה החברה בריבית שנצברה כחלק מההכנסות משירותים.

החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי IFRS 15 לפיה היא לא מפרידה את מרכיב האשראי בעסקאות בהן תנאי האשראי הינן לתקופה של שנה או פחות ומכירה בהכנסה בהתאם לסכום התמורה שנקבע בהסכם גם אם הלקוח שילם במועד מאוחר או מוקדם יותר ממועד קבלת הסחורה או השירות.

הכנסות הכוללות שירותי אחריות

במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות IAS 37.

י. חכירות

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

1. הקבוצה כחוכר

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 12 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך , בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות IAS 36.

2. הקבוצה כמחכיר

החברה מחכירה את נכסי הנדל"ן להשקעה שלה במסגרת חכירות תפעוליות.
חכירה תפעולית הינה עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס. החברה מסווגת את החכירות כחכירות תפעוליות בעיקר מפני שאורך תקופת החכירות קצר משמעותית מאורך חיי הנדל"ן.

יא. רכוש קבוע

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יא. רכוש קבוע (המשך)

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

	%
מכונות וציוד	7-20
משרד מכירות	25
מבנים, ריהוט וציוד משרדי	7-15
כלי רכב	15
תוכנות ומערכות מחשוב	33
שיפורים במושכר	10
רכוש אחר	7-20
בית מלון	4-10 (בעיקר 4)

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים השימושיים של השיפור, לפי הקצר שבהם.

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא.

יב. נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן בקביעת ערכו של נדל"ן להשקעה. לעניין רמת המדידה ומודל המדידה, ראה גם באור 9 נדל"ן להשקעה.

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה ופיתוח של נכסים כשירים.

היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת הנכס לשימושו המיועד ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

החברה משהה את היוון עלויות האשראי במהלך תקופות ממושכות שבהן היא משהה את הפיתוח הפעיל של הנכס הכשיר. החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי כאשר הושלמו באופן מהותי כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נמדד על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך אם קיימים, עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה, כמוקדם מביניהם. בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יג. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסים

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן

(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

א) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

ב) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות המוחזקות למסחר לרבות נגזרים והתחייבויות פיננסיות העומדות בקריטריונים מסוימים אשר מיועדות בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

במועד ההכרה לראשונה החברה מייעדת התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

יד. הפרשות

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יד. הפרשות (המשך)

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

אחריות

הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות כאשר המוצר נמכר ללקוח או כאשר השירות ניתן ללקוח. ההכרה לראשונה מבוססת על ניסיון העבר. אומדן ההפרשה לאחריות נבחן מחדש מדי שנה.

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

היטלים

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות IFRIC 21, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.

טו. שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

רמה 1: מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

טז. עסקאות תשלום מבוסס מניות

עובדים ונותני שירות אחרים המספקים שירותים דומים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים.

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן - תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יז. עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים

1. השיקולים

העיתוי של קיום מחויבויות ביצוע

החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשירות לצורך זיהוי עיתוי ההכרה בהכנסות מחוזים עם לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת החברה האם הלקוח משיג שליטה על נכס בנקודת זמן ספציפית או צורך את ההטבות הכלכליות באופן מקביל לביצועי החברה. בנוסף, החברה לוקחת בחשבון לצורך קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה גם הוראות חוק ורגולציה רלוונטיות.

2. אומדנים והנחות

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

במסגרת הערכת השווי של נכסי נדל"ן להשקעה נאמד שיעור התשואה הצפוי על נכס הנדל"ן להשקעה, המשמש בקביעת שווי הנדל"ן. למידע בדבר השפעת השינויים בתשואות הצפויות על השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, ראו באור 9 בדבר נדל"ן להשקעה. הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן, כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד כהכנסות או כהוצאות. לצורך קביעת השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה, מתבססת הנהלת החברה בעיקר על הערכות שווי המבוצעות אחת לשנה, או כאשר מתהווים סימנים כי חל שינוי משמעותי בשוויו ההוגן של מי מנכסי הנדל"ן להשקעה, על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים בעלי כישורים מקצועיים, ידע, מומחיות וניסיון עדכני באשר למיקום ולסוג הנדל"ן לגביו נעשית ההערכה.

הנהלת החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן, כגון היוון תזרימי מזומנים והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ביחס לנכסי הקבוצה בסביבה הקרובה. כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים, לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים מהנכס, נודעת השפעה משמעותית על שוויו ההוגן.

לעניין נדל"ן להשקעה בהקמה, שוויו ההוגן מוערך בד"כ בשיטת החילוץ על ידי אמידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לאחר השלמת הקמתו, בניכוי הערך הנוכחי של אומדן עלויות ההקמה הצפויות (לרבות מימון) הנדרשות להשלמתו ובניכוי רווח יזמי, תוך התחשבות בשיעור תשואה אשר מותאם בגין הסיכונים הרלוונטיים והמאפיינים של נכס הנדל"ן להשקעה בהקמה, או בהתבסס על עלויות ההקמה, בתוספת מרכיב הרווח היזמי של רכיב הבנייה שהושלם.

ביחס לקרקעות לא מבונות, שווין ההוגן נאמד בעיקר בגישת ההשוואה לעסקאות דומות שנערכו בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנכס שבבעלות החברה ולאחר ביצוע התאמות, או בשיטת החילוץ, ככל ומעריך השווי לא איתר נתוני השוואה רלוונטיים מעסקאות דומות בשוק ביחס לסוג הנכס ומיקומו.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יז. עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

3. אומדנים והנחות (המשך)

מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה (המשך)

בקביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מניב נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, מיקום הנכס ומצבו הפיזי, איכות השוכרים ואיתנותם, תקופות השכירות, מחירי שכירות לנכסים דומים, התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים, מידת האכלוס בפועל והחזויה של הנכס, עלויות תפעולו ושיעור התשואה המתאים. שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על ידי הנהלת החברה. בקביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, לרבות קרקעות שיועדו לנדל"ן להשקעה, נלקחים בחשבון, בין היתר וככל שרלוונטי, משך הקמת וכן שיעור הריבית, פרמיית הסיכון של הפרויקט (רווח יזמי צפוי), שיעור התשואה הראוי ומחירי השוואה ליחידות קרקע/מ"ר. שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו, או בכולם, יכול להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על ידי הנהלת החברה.

הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן, אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים, שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן. לאור זאת, קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת שיקול דעת. שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של הקבוצה.

הכנסות ועלויות מעבודות על פי חוזי הקמה

הכנסה מעבודה על פי חוזי הקמה מוכרת, בין השאר, כאשר ההכנסות והעלויות הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן. קביעת אומדני ההכנסות והעלויות בגין חוזי הקמה דורשת מהנהלת החברה לבצע תחזית מפורטת של תזרים מזומנים עתידיים הצפויים להתקבל ממזמין העבודה ולצאת מידי החברה בכדי לממן את ביצועי העבודה. הנהלת החברה מבצעת בחינה מחדש של האומדנים הנ"ל בכל תאריך מאזן.

מדידת התקדמות קיום מחויבויות ביצוע

החברה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות קיום מחויבות הביצוע המבוססת על תפוקות או המבוססת על תשומות. בשיקול הדעת שמפעילה החברה לצורך קביעת השיטה המתאימה, מביאה החברה בחשבון את טבעם של הסחורות או השירותים אותם החברה מעבירה ללקוח.

מדידת התקדמות קיום מחויבויות ביצוע (המשך)

לצורך חישוב שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע בכל תקופה נדרשת החברה לעיתים לאמוד נתונים שונים כגון: היקף התפוקות הצפוי לנבוע מהחוזה, היקף התשומות הצפוי לשמש לקיום החוזה ועוד. החברה מפעילה שיקול דעת לצורך קביעת האומדנים הרלוונטיים ומתבססת בין היתר על נתוני שוק, ניסיון העבר של החברה, ועובדות והנחות נוספות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

הקצאת עלויות בפרויקטים של נדל"ן יזמי

עלויות הקרקע, עלויות הבניה ועלויות נוספות מיוחסות לדירות בפרויקט בהתאם למחיר המכירה הצפוי שלהן.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יז. עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

2. אומדנים והנחות (המשך)

אומדן התחייבויות בגין רכישת מקרקעין בעסקאות קומבינציה

ראה באור 2ז' לעיל.

בחינת ירידת ערך של יתרות מלאי מקרקעין מלאי בניינים ודירות למכירה

אומדן של שווי מימוש נטו ליתרות מלאי קרקעות בלתי שוטף, מלאי בניינים ודירות למכירה נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים ממכירת המלאי בפרויקט ועלויות הקמה הנדרשות להביא את המלאי למצב של מכירה. שווי מימוש נטו של קרקעות מתבסס בין היתר על אומדן ההכנסות והעלויות הצפויות או על הערכת שווי שבוצעה, בעיקר, על ידי גישת ההשוואה.

יח. שינוי יזום במדיניות חשבונאית

1. יישום עמדת סגל חשבונאית 11-6 - הטיפול החשבונאי בעסקאות התחדשות עירונית

ביום 7 ביולי, 2025, פרסמה רשות ניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית 11-6 בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות התחדשות עירונית (להלן: "**עמדת הסגל**"). עמדת הסגל משקפת את הטיפול החשבונאי אשר סגל הרשות מצפה מתאגידים מדווחים ליישם ביחס למספר סוגיות מהותיות שעלו במסגרת הביקורת, כמפורט להלן:

א) מדידת שווי הוגן של הקרקע שהתקבלה מהדיירים המפונים במועד ההכרה לראשונה- יש למדוד את הקרקע בהתאם לשוויה ההוגן. כהקלה פרקטית וכשיטה מעשית, ניתן למדוד את הקרקע בהתאם לשווי ההתחייבות למתן שירותי בנייה בתוספת שווי ההתחייבות לתשלום דמי השכירות למפונים אם מדידה זו לא תביא להערכת שווי בלתי סבירה החורגת משמעותית משווי הקרקע שהיה נאמד אילו הייתה נערכת הערכת שווי לקרקע.

עיתוי מדידת שווי הקרקע- לעמדת סגל הרשות, בעסקאות קומבינציה, יש למדוד את שווי הקרקע במועד ההכרה לראשונה כאשר מועד ההכרה לראשונה בקרקע יהיה בהתאם למועד השגת השליטה על המקרקעין. קרי, כאשר החברה יכולה לנהוג במקרקעין כמנהג בעלים.

ב) מדידה עוקבת של התחייבות לתשלום דמי שכירות לדיירים מפונים והתחייבויות נוספות קשורות - ההתחייבות לתשלום דמי שכירות לדיירים מפונים והתחייבויות נוספות קשורות מהוות התחייבות פיננסית. בהתאם לעמדת הסגל, בשים לב כי תשלומי דמי השכירות לדיירים משתנים כתלות בביצועי החברה והם אינם משקפים עדכון לעלות הקרקע, יש להכיר בכל שינוי אומדן בהתחייבות זאת כהוצאה או הכנסה בדוח על הרווח או ההפסד כחלק מעלות ההכנסות במסגרת הרווח הגולמי של החברה ממתן שירותי הבניה לדיירים המפונים.

ג) מועד ההכרה לראשונה בנכס בגין עלויות טרום ביצוע- עלויות טרום ביצוע ניתנות להיוון גם לפני להשגת שיעור החתימות המינימלי הנדרש (בדרך כלל רף של 67%) אם בידי החברה ראיות חזקות לכך שתנאי ההכרה בנכס מתקיימים קודם למועד השגת שיעור החתימות המינימלי הנדרש. יחד עם זאת, בהתאם לעמדת הסגל לא ניתן להוון עלויות לפני מועד החתימה עם נציגות הדיירים המפונים.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יח. שינוי יזום במדיניות חשבונאית (המשך)

ד) הקצאת עלויות טרום ביצוע- יש להקצות על בסיס סביר את עלויות טרום הביצוע בין מתן שירותי בנייה לדיירים המפונים לבין עלות מכירת דירות חדשות ללקוחות.

ה) מדידת רכיב מימון משמעותי- יש לקבוע את סכום רכיב המימון המשמעותי בגין התחייבות למתן שירותי בנייה במועד הכרה לראשונה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. סכום רכיב המימון המשמעותי לא יעודכן או ישתנה בתקופות עוקבות.

ו) הצגת פיצול הכנסות ועלות המכר- יש להציג במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים הפרדה בין הכנסות מהענקת שירותי בניה לדיירים המפונים לבין הכנסות ממכירת דירות חדשות שהחברה בונה. כמו כן, יש להציג גם פירוט של סעיף עלות המכר בגין אותן הכנסות, בהתאם להוראות תקנה 33 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) תש"ע-2010.

עמדת הסגל פורסמה מתוך מטרה להביא ליישום פרשנות אחידה בטיפול החשבונאי בעסקאות קומבינציה בתמורה למתן דירות, ואין בה כדי לקבוע כי חלה טעות בפרשנויות אחרות שיושמו לפני מועד פרסומה.
עמדת הסגל מיושמת לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2025. יישום עמדת הסגל מהווה שינוי במדיניות חשבונאית ומבוצעת למפרע.

לעמדת הסגל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

יט. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם

1. תקן דיווח כספי בינלאומי 18, *הצגה וגילוי בדוחות כספיים*

בחודש אפריל 2024 פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 18 (IFRS 18), *הצגה וגילוי בדוחות כספיים* (להלן: "התקן החדש") אשר מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS 1), *הצגת דוחות כספיים* (להלן: "IAS 1"). מטרת התקן החדש הינה לשפר את יכולת ההשוואה והשקיפות בדוחות הכספיים.

התקן החדש יכלול דרישות קיימות של IAS 1 ודרישות חדשות להצגה בדוח רווח או הפסד לרבות הצגת סכומים וסיכומי משנה אשר נדרשים בהתאם לתקן החדש, מתן גילוי על מדדי ביצוע המוגדרים על ידי ההנהלה (management-defined performance measures) ודרישות חדשות להקבצה ופיצול של מידע פיננסי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יט. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)

התקן החדש אינו משנה את הוראות ההכרה והמדידה של פריטים בדוחות הכספיים. עם זאת, מאחר ופריטים בדוח רווח או הפסד יצטרכו להיות מסווגים לאחת מחמש קטגוריות (פעילות תפעולית, פעילות השקעה, פעילות מימון, מסים על הכנסה ופעילות שהופסקה) הוא עשוי לשנות את הרווח התפעולי של הישות. כמו כן, פרסום התקן החדש גרם לתיקונים בהיקף מצומצם לתקני חשבונאות נוספים אשר ביניהם IAS 7, דוח על תזרימי מזומנים ו-IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים.

התקן החדש יישום למפרע החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי, תוך מתן גילוי.

החברה בוחנת את השפעת התקן החדש, לרבות השפעת התיקונים לתקני חשבונאות נוספים כתוצאה מהתקן החדש, על הדוחות הכספיים המאוחדים.

2. תיקונים ל IFRS 9- מכשירים פיננסיים ו-IFRS 7 מכשירים פיננסיים: גילויים

ביום 30 במאי 2024, פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (להלן: "IFRS 9") ולתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים (להלן: "IFRS 7") המתקנים היבטים מסוימים של סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים.
התיקונים מתייחסים לנושאים הבאים:

גריעה של התחייבות פיננסית אשר מסולקת באמצעות מערכת תשלומים אלקטרונית

ישות ראשית לגרוע התחייבות פיננסית (או חלק ממנה) המסולקת במזומן באמצעות מערכת תשלומים אלקטרונית לפני מועד הסילוק בהתקיים תנאים מוגדרים. האפשרות הנ"ל מהווה מדיניות חשבונאית וישות אשר תבחר ליישם מדיניות זאת נדרשת ליישמה על כלל ההתחייבויות אשר מסולקות באותה מערכת תשלומים אלקטרונית.

הערכת מאפייני תזרים מזומנים חוזיים לצורך סיווג של נכסים פיננסיים

התיקונים מבהירים כיצד להעריך את מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של נכסים פיננסיים הכוללים מאפיינים הקשורים לסביבה, חברה וממשל (ESG) ומאפיינים מותנים דומים אחרים. בנוסף, התיקונים מרחיבים את הגדרת המונח Non-Recourse וכן, מבהירים את המאפיינים של מכשירים צמודים לפי חוזה (CLIs).

גילויים

דרישות גילוי חדשות התווספו ל-IFRS 7 עבור נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים חוזיים המתייחסים לאירועים מותנים (כולל אלו הקשורים ל-ESG), ומכשירים הוניים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (FVTOCI).

התיקונים לתקנים יישומו למפרע החל מתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר, 2026 או לאחריו. אימוץ מוקדם יותר אפשרי בכפוף למתן גילוי. בנוסף, ישות ראשית ליישם מוקדם רק את התיקונים הקשורים לסיווג נכסים פיננסיים והגילויים הקשורים בהם תוך מתן גילוי. ישות לא תציג מידע השוואתי אך, היא רשאית לעשות זאת אם, ורק אם, ניתן לעשות זאת ללא שימוש בראיה לאחור ("hindsight").

לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
פיקדונות (1)	363,136	565,711
יתרות בבנקים	326,337	141,181
מזומנים ושווי מזומנים	689,473	706,892

(1) הפיקדונות נושאים ריבית בשיעור של כ- 4.1% (בשנת 2024: 4.1%).

באור 4: - מזומנים ופיקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי ואחרים

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
מזומנים ופיקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי (*)	82,120	105,721
מזומנים ופיקדונות מוגבלים אחרים	35,532	32,815
	117,652	138,536

(*) במסגרת הסכמי ליווי פרויקטים שנחתמו עם תאגידים בנקאיים, ובהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה – 1974, נקבע כי תקבולים מרוכשי דירות ומשרדים יופקדו בחשבונות ליווי סגורים. הסכומים המופקדים בחשבונות הליווי מיועדים לשימוש לטובת אותם הפרויקטים בלבד בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי הליווי, ולפיכך הוצגו במסגרת מזומנים ופיקדונות מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי. הפיקדונות בחשבונות הליווי נושאים ריבית בשיעורים של 4.1% (בשנת 2024: 4.1%).

ב. השקעות לזמן קצר

היתרה מורכבת בעיקר מהשקעות לזמן קצר בקרן כספית בסך של כ- 70,152 אלפי ש"ח, המניבות תשואה ממוצעת של כ- 4.5%. (2024 - סך של כ- 112,729 אלפי ש"ח, המניבות תשואה ממוצעת של כ- 4.5%).

באור 5: - לקוחות והכנסות לקבל

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
הכנסות לקבל ממזמיני עבודות (1)	425,389	372,177
המחאות לגבייה וחשבונות פתוחים	72,300	100,751
נכסים בגין חוזים עם לקוחות (2)	145,457	80,610
	643,146	553,538

(1) הכנסות לקבל ממזמיני עבודות

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
הכנסות שהוכרו עד תום השנה	5,385,934	4,155,685
בניכוי - תקבולים על חשבון ביצוע עבודות	(4,960,545)	(3,783,508)
	425,389	372,177

(2) תנועה בנכסים בגין חוזה עם לקוחות

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר	80,610	67,377
התאמה מצטברת, נטו הנובעת מהכנסות שהוכרו ומתקבולים שהתקבלו	64,847	13,233
יתרה ליום 31 בדצמבר	145,457	80,610

ב. תנועה בהתחייבות בגין חוזים עם לקוחות (מוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות)

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר	110,581	40,909
התאמה מצטברת, נטו הנובעת מהכנסות שהוכרו ומתקבולים שהתקבלו	(17,481)	69,672
יתרה ליום 31 בדצמבר	93,100	110,581

באור 5: - לקוחות והכנסות לקבל (המשך)

ג. מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות הביצוע שטרם קוימו או קוימו באופן חלקי

	צפי להכרה בהכנסות בגינן				
	עד שנה	שנה עד שנתיים	שנתיים עד חמש שנים	לאחר חמש שנים	סה"כ סכומי מחויבויות ביצוע שטרם קוימו (או שקוימו באופן חלקי)
	אלפי ש"ח				
31 בדצמבר, 2025	2,081,595	1,120,361	2,143,297	208,665	5,553,918
31 בדצמבר, 2024	1,984,838	1,747,814	2,292,996	184,432	6,210,080

פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 חתמה החברה על 261 חוזי מכירה שתמורתם הכוללת נאמדת ב- 1,065 אלפי ש"ח. בחוזי מכירה אלה נכללים פרויקטים שהקמתם טרם הסתיימה עד ליום 31 בדצמבר, 2025.

ד. להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות (אלפי ש"ח)

יתרות לקוחות והכנסות לקבל	לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונם (ללא פיגור בגבייה)	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו עד 60 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 61-120 יום	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו מעל 120 יום	סה"כ
ליום 31 בדצמבר 2025: יתרת לקוחות והכנסות לקבל	630,387	7,696	975	4,088	643,146
ליום 31 בדצמבר 2024: יתרת לקוחות והכנסות לקבל	546,621	337	43	6,537	553,538

באור 6: - חייבים ויתרות חובה

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
הוצאות מראש	23,969	31,539
שותפים עסקיים (1)	87,091	36,259
מוסדות	37,262	29,293
חו"ז שוטף בחברות קשורות	47,332	14,604
צדדים קשורים (2)	859	1,160
אחרים	15,804	20,347
	212,317	133,202

(1) היתרה מורכבת מחו"ז שוטף של שותפים עסקיים בגין פעילות ניהול התכנון בסך של כ-23 מיליוני ש"ח וכן מהלוואות שנתנה חברה מאוחדת לשותפים עסקיים, צמודה למדד המחירים בצרכן ונושאת ריבית שנתית בטווח של 4% -7%.

באור 6: - חייבים ויתרות חובה (המשך)

(2) היתרה אינה נושאת ריבית והצמדה ונפרעת באופן שוטף, ראה באור 28א' להלן.

באור 7: - מלאי בניינים ודירות למכירה

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
דירות ומשרדים בהקמה	1,039,197	845,468
דירות ומחסנים למכירה	8,174	12,287
	1,047,371	857,755

ב. פרטים נוספים

לפרטים בדבר שעבודים, ראה באור 21ב' להלן.

באור 8: - מלאי קרקעות

א. התנועה

	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	249,819
תוספות	63,622
גריעות	(443)
הוצאות מימון שהוונו	2,275
מיון עודפי עלות כנגד מס נדחה	(4,534)
העברות למלאי בניינים למכירה	(1,063)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	309,676
תוספות	68,276
גריעות	(3,548)
הוצאות מימון שהוונו	3,168
העברות למלאי בניינים למכירה, נטו	(41,485)
הפרשה לירידת ערך	(5,780)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	330,307

באור 8: - מלאי קרקעות (המשך)

ב. פרטים נוספים

לפרטים בדבר שעבודים, ראה באור 21ב' להלן.

באור 9: - נדל"ן להשקעה

א. תנועה

	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	1,347,209
השקעות	3,960
התאמת שווי הוגן	107,779
העברה לנכס מוחזק למכירה	(7,657)
העברה לרכוש קבוע	(58,000)
גריעות	(19,926)
הפרשי תרגום	(9,731)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	1,363,634
השקעות	3,114
התאמת שווי הוגן	21,969
גריעות	(25,683)
הפרשי תרגום	(2,065)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	1,360,969

ב. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו.

הנדל"ן להשקעה נמדד לפי רמה 3 במידרג השווי ההוגן.

באור 9: - נדל"ן להשקעה (המשך)

ב. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה (המשך)

1. הנחות משמעותיות ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש (בש"ח)	31-108	30-91
שיעור ההיוון (ב-%)	5.0-8.25	5.0-8.25
שטחים פנויים להשכרה (ב-%)	0-8.0	0-6.0

עליה משמעותית בשווי השכירות המוערך או בשיעור עליית דמי השכירות תביא לעליה משמעותית בשווי ההוגן של הנכסים. עליה משמעותית בשיעור התפוסה או ירידה משמעותית בשיעור ההיוון יביאו לעלייה בשווי ההוגן של הנכסים.

2. הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של השווי ההוגן לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכת השווי של נדל"ן להשקעה מניב:

	2025	2024
עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור היוון	הפחתה של כ-23 מיליוני ש"ח	הפחתה של כ-26 מיליוני ש"ח
ירידה של 25 נקודות בסיס בשיעור היוון	תוספת של כ-24 מיליוני ש"ח	תוספת של כ-26 מיליוני ש"ח
עליה של 5% בדמי השכירות השנתיים	תוספת של כ-34 מיליוני ש"ח	תוספת של כ-34 מיליוני ש"ח
ירידה של 5% בדמי השכירות השנתיים	הפחתה של כ-34 מיליוני ש"ח	הפחתה של כ-34 מיליוני ש"ח

ג. לפרטים בדבר שעבודים על הנכסים להשכרה, ראה באור 21ב' להלן.

באור 10: - נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע

א. התנועה

	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	993,699
תוספות	223,566
היוון עלויות אשראי	49,945
מיון לנכס מוחזק למכירה	(53,587)
התאמת שווי הוגן	34,500
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	1,248,123
תוספות	144,996
היוון עלויות אשראי	90,352
התאמת שווי הוגן	130,480
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	1,613,951

ב. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע

השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בפיתוח נמדד בעיקר תוך שימוש בגישת ההשוואה עבור מרכיב הקרקע ובתוספת העלות של מרכיב הבנייה. עם התקדמות הפרויקט, במקביל להשכרת חלק מהשטחים, מתווסף לעלויות הבנייה חלק מהרווח היזמי. בשלבים הסופיים של בניית הנדל"ן להשקעה בפיתוח, מעריך השווי מתבסס בהערכתו על גישת היוון תחזית תזרים מזומנים.

ביישום גישת ההשוואה, מסתמכים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה על מחירי שוק של נכסים דומים תוך ביצוע ההתאמות הדרושות (כגון מיקום וגודל), ככל שהמידע זמין. הערכות שווי בוצעו על ידי מעריכי שווי חיצונים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. הנדל"ן להשקעה בפיתוח נמדד לפי רמה 3 במדרג השווי ההוגן.

1. הנחות משמעותיות ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן:

לצורך מדידת קרקעות לא מבונות השתמש מעריך השווי בגישת ההשוואה

	2025	2024
שווי הוגן ליום 31 בדצמבר	317 מיליוני ש"ח	353 מיליוני ש"ח
טכניקת הערכה	גישת ההשוואה	גישת ההשוואה
תיאור הנתונים הנצפים	מחיר למ"ר בעסקאות השוואה	מחיר למ"ר בעסקאות השוואה
שווי למ"ר בש"ח - משרדים	7,000-9,000	7,500-9,000
שווי למ"ר בש"ח - מסחר	15,000-22,000	15,000-22,000
שווי למ"ר בש"ח - מגורים להשכרה	17,000-19,000	12,000-19,000
שווי למ"ר בש"ח - תעשייה	1,900-2,000	1,700-2,000

באור 10: - נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע (המשך)

ב. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע (המשך)

1. הנחות משמעותיות ששימשו בהערכות השווי מוצגות להלן: (המשך)

לצורך מדידת משרדים ומסחר בהקמה השתמש מעריך השווי בגישת היוון הכנסות כאשר מודל הערכת השווי מבוסס על מחירי השכרה עתידיים;

		2025	2024
שווי הוגן ליום 31 בדצמבר		1,076 מיליוני ש"ח	681 מיליוני ש"ח
טכניקת הערכה		גישת היוון ההכנסות	עבור שטחים מושכרים - גישת היוון ההכנסות; עבור שטחים פנויים – גישת השוואה
אומדן דמי שכירות משרדים	מחיר חודשי למ"ר בש"ח	90-170	80-140
אומדן דמי שכירות מסחר	מחיר חודשי למ"ר בש"ח	70-250	120-180
שיעור היוון		6%	7%-6%

לצורך מדידת משרדים ומסחר בהקמה השתמש מעריך השווי בגישת ההשוואה;

	2025	2024
שווי הוגן ליום 31 בדצמבר	175 מיליוני ש"ח	168 מיליוני ש"ח
טכניקת הערכה	גישת ההשוואה	גישת ההשוואה
שווי למ"ר מבונה בש"ח - משרדים	14,000-15,000	15,000-16,000
שווי למ"ר מבונה בש"ח - מסחר	24,000-26,000	24,000-26,000

2. הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של השווי ההוגן לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה וקרקע:

	2025	2024
עלייה של 0.25% בדמ"ש ממוצעים למ"ר	תוספת של כ-3 מיליוני ש"ח	תוספת של כ-4 מיליוני ש"ח
ירידה של 0.25% בדמ"ש ממוצעים למ"ר	הפחתה של כ-3 מיליוני ש"ח	הפחתה של כ-4 מיליוני ש"ח
עלייה של 0.25% בשיעור היוון	הפחתה של כ-144 מיליוני ש"ח	הפחתה של כ-92 מיליוני ש"ח
ירידה של 0.25% בשיעור היוון	תוספת של כ-157 מיליוני ש"ח	תוספת של כ-98 מיליוני ש"ח

ג. לפרטים באשר לשעבודים שנרשמו על נכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה כדי להבטיח את המשכנתאות שנלקחו לצורך מימון רכישת הנכסים ראה באור 21ב' להלן.

באור 11: - השקעות בחברות מוחזקות

א. השקעות בחברות מאוחדות

1. מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה

	זכויות הבעלות המוחזקות על ידי זכויות שאינן מקנות שליטה
	%
	31 בדצמבר 2025 ו- 2024
אר- הס נכסים בע"מ	37.5%

2. דוח על המצב הכספי לתאריך הדיווח (כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה הבת)

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים	45,323	49,031
נכסים לא שוטפים	566,213	548,118
התחייבויות שוטפות	(10,058)	(19,015)
התחייבויות לא שוטפות	(260,150)	(256,432)
סה"כ הון	341,328	321,702
יתרה של זכויות שאינן מקנות שליטה	120,639	89,282

3. תוצאות הפעילות של החברה המאוחדת (כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה הבת)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
		אלפי ש"ח	
הכנסות	36,302	34,090	29,265
רווח נקי	34,624	95,616	16,793
סה"כ רווח כולל אחר	34,624	95,616	16,793
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	12,984	35,856	6,297

באור 11: - השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

א. השקעות בחברות מאוחדות (המשך)

4. תזרימי המזומנים של החברה המאוחדת (כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברה הבת)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
מפעילות שוטפת	19,652	25,884	9,855
מפעילות השקעה	(23,183)	15,118	2,519
מפעילות מימון	(24,429)	(21,537)	(36,972)
עליה (ירידה), נטו במזומנים ושווי מזומנים	(27,960)	19,465	(24,598)
סכומי דיבידנד מחברות מאוחדות ששולמו לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה	5,625	4,500	7,425

ב. השקעות בחברות מוחזקות

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני		
חלק החברה בהון	209,214	129,709
הלוואות ושטרי הון	662,336	664,656
סה"כ חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	871,550	794,365
חברות המטופלות לפי שיטת השווי ההוגן	47,614	46,581
סה"כ	919,164	840,946

1. מידע נוסף בדבר חברות כלולות מהותיות

	מהות היחסים	זכויות החברה בהון ובזכויות הצבעה
		%
31 בדצמבר 2025 ו- 2024		
תדהר הראל מניבים בע"מ	נכסים מניבים ובניה למגורים	45%
תדהר מגדל רוטשילד בע"מ	מגורים, מסחר ומלונאות	50%

באור 11: - השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

ב. השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

2. מידע פיננסי מתומצת לחברות כלולות מהותיות

תדהר הראל מניבים בע"מ

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים	299,909	27,917
נכסים לא שוטפים	2,228,545	2,287,901
התחייבויות שוטפות (1)	(198,311)	(1,109,962)
התחייבויות לא שוטפות	(2,412,212)	(1,218,994)
סה"כ גרעון בהון	(82,069)	(13,138)
יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה	451,803	411,056

(1) בשנת 2025 חתמה החברה על הסכמי מימון מחדש לתקופה העולה על שנה בהיקף של כ- 1,500 מיליוני ש"ח. בהתאם, ההלוואות סווגו לזמן ארוך.

(2) תדהר הראל מניבים רשמה שעבוד לטובת מוסדות פיננסים ונותני אשראי נוספים על נכסים, נדל"ן להשקעה וקרקעות בסכום כולל של 2,506 מיליוני ש"ח להבטחת אשראי כספי בסכום של כ- 1,461 מיליוני ש"ח.

(3) החברה נתנה ערבות להבטחת התחייבויות תדהר הראל מניבים למוסדות פיננסים בסכום כולל של כ- 1,395 מיליוני ש"ח.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
הכנסות	50,938	46,524	36,049
הפסד	(68,931)	(19,462)	(37,509)
סה"כ הפסד כולל אחר	(68,931)	(19,462)	(37,509)
חלק החברה בהפסד הכלולה	(31,019)	(8,758)	(16,879)

באור 11: - השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

ב. השקעות בחברות מוחזקות (המשך)

2. מידע פיננסי מתומצת לחברות כלולות מהותיות (המשך)

תדהר מגדל רוטשילד בע"מ

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים	481,099	531,050
נכסים לא שוטפים	753,839	494,835
התחייבויות שוטפות	(471,847)	(433,505)
התחייבויות לא שוטפות	(443,643)	(278,456)
סה"כ הון	319,448	313,924
יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה	162,549	134,923

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
		אלפי ש"ח	
הכנסות	364,972	271,544	121,876
רווח נקי (הפסד)	55,524	21,084	(1,398)
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	55,524	21,084	(1,398)
חלק החברה ברווח (הפסד) החברה הכלולה	27,762	10,542	(699)

באור 12: - הלוואות, חובות ופקדונות לזמן ארוך

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
שותפים עסקיים (1)	102,484	77,479
הלוואה לצד ג' (3)	64,067	53,014
הכנסות לקבל מחוזה עבודות גמר (2)	20,986	32,146
תשלומים בגין אופציות בעסקת מקרקעין (4)	9,000	9,000
אחרים (5)	17,818	3,338
	214,355	174,977

(1) היתרה מורכבת בעיקר מהלוואות שנתנה חברה מאוחדת לשותפים עסקיים לפרויקטים בריבית שנתית קבועה בשיעורים של 4-7%. כמו כן, היתרה כוללת הלוואה לשותף עסקי בסך של כ-10 מיליוני ש"ח צמודה למדד המחירים הנושאת ריבית שנתית של 4% וצמודה למדד המחירים לצרכן.

(2) בשנת 2023 התקשרה חברה מאוחדת בחוזה לביצוע עבודות גמר, אשר כולל בנוסף לעבודות הגמר גם רכיבי תחזוקה ואחריות. בהתאם לחוזה, התמורה בגין העבודות צפויה להיות משולמת ב 21 תשלומים, כשהאחרון שבהם צפוי להיות ברבעון ראשון של שנת 2028. בהתאם, היתרה של התשלומים שצפויה להיות משולמת בשנים 2027 ועד 2028 מוצגת במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך.

(3) היתרה מורכבת בעיקר מהלוואות לבעלי מקרקעין בפרויקט בסך של כ- 42 מיליוני ש"ח בריבית פריים + 2.5% ומהלוואות שנחתמו במסגרת הסכמי קומבינציה לבעלי קרקעות בסך של כולל של כ- 15 מיליוני ש"ח לפי ריבית שנתית בשיעור 3% - 1.85% (בשנת 2024 כ-14 מיליוני ש"ח).

(4) היתרה מורכבת מתשלומים בגין אופציות לרכישת קרקע מבעל מקרקעין בפרויקט ברחובות, בסך של כ- 9 מיליוני ש"ח.

(5) היתרה כוללת יתרה בסך של כ- 14.5 מיליוני ש"ח בגין תמורה נוספת מקבוצת הראל המוצגת בשווי הוגן. ראה באור 22 לעיל.

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ורכוש אחר

א. ההרכב

	מכונות וציוד	מבנים, ריהוט וציוד משרדי	קרקע ואחרים	שיפורים במושכר	בית מלון	סה"כ רכוש קבוע	רכוש אחר
			אלפי ש"ח				
עלות							
יתרה ליום 1 בינואר, 2025	182,165	93,822	22,068	26,881	112,600	437,536	34,660
תוספות במשך השנה	8,194	3,891	3,558	11,899	-	27,542	16,329
גריעות במשך השנה	(3,897)	(55)	-	-	-	(3,952)	-
השפעת שינויים בשערי חליפין	-	(2)	-	-	-	(2)	-
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	186,462	97,656	25,626	38,780	112,600	461,124	50,989
פחת שנצבר							
יתרה ליום 1 בינואר, 2025	102,714	23,859	946	15,529	44,978	188,026	13,558
תוספות במשך השנה	14,835	3,138	21	2,167	4,290	24,451	3,938
גריעות במשך השנה	(2,913)	(38)	-	-	-	(2,951)	-
השפעת שינויים בשערי חליפין	-	-	-	-	-	-	-
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	114,636	26,959	967	17,696	49,268	209,526	17,496
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2025	71,826	70,697	24,659	21,084	63,332	251,598	33,493

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ורכוש אחר (המשך)

	מכונות וציוד	מבנים, ריהוט וציוד משרדי	קרקע ואחרים	שיפורים במושכר	בית מלון	סה"כ רכוש קבוע	רכוש אחר
				אלפי ש"ח			
עלות							
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	167,848	32,597	19,558	23,330	107,693	351,026	24,026
תוספות במשך השנה	14,815	3,299	2,510	3,551	4,907	29,082	10,634
שינוי מנדל"ן להשקעה		58,000(*)	-	-	-	58,000	-
גריעות במשך השנה	(498)	(64)	-	-	-	(562)	-
השפעת שינויים בשערי חליפין	-	(10)	-	-	-	(10)	-
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	182,165	93,822	22,068	26,881	112,600	437,536	34,660
פחת שנצבר							
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	88,567	19,550	925	13,635	40,627	163,304	7,962
תוספות במשך השנה	14,643	4,359	21	1,894	4,351	25,268	5,596
גריעות במשך השנה	(496)	(43)	-	-	-	(539)	-
השפעת שינויים בשערי חליפין	-	(7)	-	-	-	(7)	-
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	102,714	23,859	946	15,529	44,978	188,026	13,558
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2024	79,451	69,963	21,122	11,352	67,622	249,510	21,102

(*) מבנה תעשייתי אשר שימש כנדל"ן להשקעה בשנים קודמות עבר לשימוש עצמי ולכן סווג כרכוש קבוע החל משנת 2024.

ב. לפרטים בדבר שעבודים, ראה באור 21ב' להלן.

באור 14: - אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

א. ההרכב

	שיעור ריבית 31 בדצמבר 2025	31 בדצמבר	
	2025	2025	2024
	%	אלפי ש"ח	
אשראי זמן קצר מתאגידים בנקאיים ומוסדיים ללא הצמדה בריבית משתנה	פריים+ 0.25-1.8	687,490	557,242
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך		306,141	312,178
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים		2,783	2,717
		996,414	872,137

ב. בדבר שעבודים ואמות מידה פיננסיות, ראה באור 21 להלן.

באור 15: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
הוצאות לשלם	357,302	363,511
ספקים, נותני שירותים והמחאות לפירעון	198,782	164,811
הפרשה לאחריות בגין טיב בנייה	55,965	55,711
	612,049	584,033

באור 16: - מקדמות ממזמיני עבודות ואחרים

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
מקדמות ממזמיני עבודות	2,054,922	1,580,100
בניכוי - הכנסות שהוכרו	(1,950,247)	(1,420,992)
מקדמות מאחרים	12,060	-
	116,735	159,108

באור 17: - זכאים ויתרות זכות

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
הוצאות לשלם	113,630	85,853
משכורות ונלוות	76,363	75,109
מוסדות	34,953	36,134
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	28,942	27,402
צדדים קשורים (1)	37,242	31,310
אחרים	38,157	29,952
	329,287	285,760

(1) היתרה אינה נושאת ריבית ומדד ונפרעת בשוטף, ראה באור 28א' להלן.

באור 18: - הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

א. ההרכב

	שיעור ריבית 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2025	2025	2024
	%	אלפי ש"ח	
מוסדיים			
בריבית קבועה ובהצמדה למדד המחירים לצרכן (1)	1.29-6 (*)	1,304,709	1,096,860
בריבית קבועה ובהצמדה לריבית בנק ישראל	ריבית בנק ישראל + 1.75%	10,056	10,022
תאגידים בנקאיים			
בריבית קבועה	2.75-6.7	277,463	268,982
בריבית קבועה בהצמדה לאירו	1.85-1.87	39,539	43,309
בהצמדה לריבית פריים (2)	פריים+ 0.2-1.8	733,968	465,769
שותפים עסקיים ואחרים			
הלוואות בשווי הוגן (3)	3.78	71,556	67,928
בריבית קבועה	3.5	58,275	56,306
בריבית קבועה ובהצמדה לאירו	8	1,354	1,354
		2,496,920	2,010,530
בניכוי - חלויות שוטפות		(306,141)	(312,178)
		2,190,779	1,698,352

(*) הריבית הממוצעת המשוקללת היא 2.93% (בשנת 2024: 2.93%).

(1) היתרה כוללת הלוואה במסגרת פרויקט מייקרוסופט בהרצליה (להלן: 'הפרויקט'). קרן ההלוואה וריבית הבסיס נפרעו בשנת 2020.
בנוסף, ימשיך המלווה להיות זכאי ל- 40% מחלק השותפות בתזרים המזומנים הפנוי והצפוי של הפרויקט (להלן: התוספת) בהתאם להחלטות הנהלת הפרויקט, אך בכל מקרה, התוספת תשקף שיעור תשואה פנימי למלווה של 29% על קרן ההלוואה, לכל היותר.

ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בהתאם לשוויה ההוגן. יתרת ההלוואה למועד הדוח על המצב הכספי הינה כ-55 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 49 מיליוני ש"ח).

באור 18: - הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים (המשך)

א. ההרכב (המשך)

(2) היתרה כוללת הלוואה בפרויקט ביונד אשר יתרתה למועד הדוח על המצב הכספי הסתכמה לסך של כ-564 מיליוני ש"ח (2024 - כ -350 מיליוני ש"ח).

(3) ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 3.78% (להלן: ריבית הבסיס). קרן ההלוואה וריבית הבסיס ייפרעו מתוך תזרים המזומנים העתידי הפנוי של פרויקט ראול ולנברג (להלן: הפרויקט) שיחולק, בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הנהלת הפרויקט. בנוסף, אחרי פירעון קרן ההלוואה וריבית הבסיס כאמור, ימשיך המלווה להיות זכאי ל- 22% מחלק החברה המאוחדת בתזרים המזומנים הפנוי והצפוי של הפרויקט (להלן: התוספת) בהתאם הנהלת הפרויקט, אך בכל מקרה, התוספת תשקף שיעור תשואה פנימי למלווה של 29% על קרן ההלוואה, לכל היותר.

החברה ערבה לפירעון ההלוואה עד לגובה 60% מקרן ההלוואה וריבית הבסיס שנצברה. ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בהתאם לשוויה ההוגן ונמדדת לפי רמה 3 במידרג השווי ההוגן. יתרת ההלוואה למועד הדוח על המצב הכספי הינה כ- 15 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 16 מיליוני ש"ח).

ב. להלן מועדי פירעון נכון למועד הדוח על המצב הכספי על פי התנאים החוזיים, בסכומים לא מהוונים (ללא תשלומי ריבית):

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
שנה ראשונה - חלויות שוטפות	306,141	312,178
שנה שנייה	376,671	792,660
שנה שלישית	1,072,543	271,240
שנה רביעית	198,280	192,690
שנה חמישית ואילך וללא מועד פירעון	543,285	441,762
	2,190,779	1,698,352
	2,496,920	2,010,530

ג. בדבר שעבודים ואמות מידה פיננסיות, ראה באור 21 להלן.

באור 19: - הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

א. בחודש מרץ 2020 נטלה חברה מאוחדת הלוואה מצד קשור (להלן: המלווה) בסך של כ- 51 מיליוני ש"ח. ההלוואה אינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 3.78% (להלן: ריבית הבסיס). קרן ההלוואה וריבית הבסיס ייפרעו מתוך תזרים המזומנים העתידי הפנוי של פרויקט ביונד שיחולקו, בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הנהלת הפרויקט. בנוסף, אחרי פירעון קרן ההלוואה וריבית הבסיס כאמור, ימשיך המלווה להיות זכאי ל- 16% מחלק החברה המאוחדת בתזרים המזומנים הפנוי והצפוי של הפרויקט (להלן: התוספת) בהתאם להחלטות הנהלת הפרויקט, אך בכל מקרה, התוספת תשקף שיעור תשואה פנימי למלווה של 29% על קרן ההלוואה, לכל היותר.

החברה ערבה לפירעון ההלוואה עד לגובה 60% מקרן ההלוואה וריבית הבסיס שנצברה.

באור 19: - <u>הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים</u> (המשך)

ההלוואה מוצגת לפי שווי הוגן ונמדדת לפי רמה 3 במידרג השווי ההוגן. יתרת ההלוואה למועד הדוח על המצב הכספי הינה בסך של כ- 156 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 129 מיליוני ש"ח).

לפרטים נוספים ראה באור 28ה'(4).

ב. בחודש מאי 2020 נחתם הסכם בין שותפות מאוחדת לבין צדדים קשורים (להלן: המלווים) להעמדת הלוואות הון עצמי מעת לעת עפ"י דרישה לשותפות מאוחדת. כל ההלוואות נושאות ריבית משתנה בשיעור שנתי השווה לריבית בנק ישראל בתוספת מרווח בשיעור של 3.5%. יתרת ההלוואה למועד הדוח על המצב הכספי הינה בסך של כ- 127 מיליוני ש"ח (שנת 2024 – כ- 123 מיליוני ש"ח).

ג. בחודש ספטמבר 2022, נטלה חברה מאוחדת עם השותפים בפרויקט הלוואה מצד קשור בהיקף של 100 מיליוני ש"ח (חלק החברה 50%). ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית קבועה של 2.58%. לפירוט בדבר אמות מידה פיננסיות המיוחסות להלוואה ראה באור 21ד'(4) להלן.

ד. בשנת 2019 התקשרה שותפות מאוחדת יחד עם צד קשור בעסקת התחדשות עירונית במתחם דפנה בתל אביב. לצורך מימון הפעילות העמיד הצד הקשור לרשות השותפות הלוואה. יתרת ההלוואה נכון למועד הדוח על המצב הכספי הינה כ-29 מיליוני ש"ח (נכון ליום 31 בדצמבר 2024: כ- 27 מיליוני ש"ח).

לעניין רכישת חלקו של צד קשור בפרויקט על ידי החברה לאחר תאריך המאזן, ראה באור 28ה'(10) להלן.

באור 20: - <u>חכירות</u>

<u>גילויים עבור עסקאות חכירה בהן החברה מהווה חוכר</u>

לחברה מאוחדת הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים ורכבים אשר משמשים לצורך קיום הפעילות השוטפת של החברה.

הסכמי החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין 3 ל- 15 שנים, בעוד הסכמי החכירות של הרכבים נעים בתקופה של בין 3 ל- 5 שנים.

חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה המאוחדת כוללים אופציות הארכה ו/או ביטול וכן תשלומי חכירה משתנים.

החברה חוכרת כלי רכב ממספר חברות ליסינג שונות לתקופה של שלוש שנים, ומעת לעת משנה את כמות הרכבים על-פי צרכיה השוטפים. כלי הרכב החכורים מזוהים באמצעות מספרי רישוי ורישיונות רכב, כאשר לחברות הליסינג אין יכולת החלפה של כלי הרכב, למעט במקרים של ליקויים. הרכבים החכורים משמשים את עובדי המטה בקבוצה, עובדי השיווק והמכירות ועובדים אחרים בעלי הסכמי העסקה הכוללים מחויבות מצד הקבוצה להעמיד רכב לרשותם. החברה טיפלה בהסדר שבינה ובין חברות הליסינג כהסדר חכירה שבתחולת IFRS 16. לחברה אין אופציות הארכה ו/או ביטול בהסכמים עם חברות הליסינג אשר וודאי באופן סביר שימומשו.

באור 20: - חכירות (המשך)

נכסי זכות שימוש

	מבנים	כלי רכב	סה"כ
		אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	22,914	33,933	56,847
פחת בגין נכסי זכות שימוש	(4,722)	(20,526)	(25,248)
גריעות	-	(2,880)	(2,880)
תוספות (*)	12,713	25,496	38,209
התאמות בגין הצמדה למדד	842	1,143	1,985
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	31,747	37,166	68,913
פחת בגין נכסי זכות שימוש	(5,646)	(28,148)	(33,794)
גריעות	-	(841)	(841)
תוספות (*)	-	35,633	35,633
התאמות בגין הצמדה למדד	512	835	1,347
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	26,613	44,645	71,258

*) נובע בעיקר מהתקשרות בחוזים חדשים ומשינויים שבוצעו בהסכמי חכירה, כגון הארכת תקופת החכירה.

התחייבות בגין חכירה

	מבנים	כלי רכב	סה"כ
		אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	24,590	35,119	59,709
תשלומים בגין חכירה	(6,733)	(26,395)	(33,128)
הוצאות מימון	1,530	1,313	2,843
גריעות	-	(2,491)	(2,491)
התאמות בגין הצמדה למדד	842	1,143	1,985
תוספות	13,536	23,687	37,223
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2024	33,765	32,376	66,141
תשלומים בגין חכירה	(6,904)	(28,101)	(35,005)
הוצאות מימון	1,738	2,108	3,846
גריעות	-	(660)	(660)
התאמות בגין הצמדה למדד	512	835	1,347
תוספות	-	35,172	35,172
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2025	29,111	41,730	70,841

באור 20: - חכירות (המשך)

פירוטים בדבר עסקאות חכירה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה	3,846	2,843	2,978
סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות	35,005	33,128	29,008

באור 21: - התחייבויות תלויות, שעבודים, ערבויות והתקשרויות

א. התחייבויות תלויות

1. בחודש יולי 2021, הוגש כתב תביעה בסך של כ- 31 מיליוני ש"ח ע"י קבוצת דלק בע"מ (להלן - "דלק"), כנגד החברה המאוחדת לתיירות בע"מ ודן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן - "הנתבעות"), בגין הפרת הסכם לרכישת מבנה שרכשה דלק מהנתבעות ובגין ליקויי בנייה שהתגלו, לטענת דלק, במבנה. ביום 27 בפברואר, 2022, הגישו הנתבעות "הודעת צד שלישי" כנגד תדהר בניה (להלן - "תדהר בניה") ושלושה צדדים נוספים. במסגרת הודעת צד שלישי כנגד תדהר בניה, נטען כי תדהר בניה היא חברת הביצוע אשר ביצעה את העבודות מטעם דלק ופתאל בנכס (שגם היא צד שלישי בהליך), ושהעבודות שביצעה החברה בוצעו באופן רשלני וגרמו לליקויים בנכס. ביום 20 במאי 2024 התקיים דיון בבית המשפט אשר עמד על חשיבות לקיום של הליך גישור הצדדים הסכימו לקיים הליך גישור בפני השופט בנימין ארנון. ביום 22 בספטמבר 2024 התקיימה ישיבת גישור ראשונה ולאחריה הגישו הצדדים ניירות עמדה למגשר בעניין רשימת המחלוקות בתיק. ביום 13 במרץ, 2025 ערכה תדהר בניה ביקור בנכס בהשתתפות המומחה מטעמה לצורך גיבוש חוות דעתו ביחס לנזקים הנתבעים. על בסיס הערכות החברה ויועציה המשפטיים ההערכה היא כי הסיכויים שהתביעה כנגד החברה תתקבל פחותים מ-50%.

2. נכון למועד הדיווח קיימת טענה מצד בעל הקרקע בפרויקט אולפני הרצליה כלפי החברה ושותפיה, היזמים של הפרויקט, בדבר הפרות לכאורה ביחס להסכמות מוקדמות בין הצדדים.

3. בנוסף לאמור לעיל, כנגד החברה קיימים הליכים משפטיים ותביעות שונות, אשר להערכת החברה ויועציה המשפטיים יידרש סך של כ- 2 מיליוני ש"ח לצורך סילוקן. בספרי החברה נרשמה הפרשה בהתאם.

באור 21: - התחייבויות תלויות, שעבודים, ערבויות והתקשרויות (המשך)

ב. שעבודים

(1) להבטחת התחייבויות חברות הקבוצה לתאגידים בנקאיים, גופים מוסדיים ואחרים בסך של כ- 3,187 מיליוני ש"ח והתחייבויות בגין ערבויות בנקאיות, נרשמו שעבודים שוטפים וקבועים על מרבית נכסי החברות וזכויותיהן, כולל מרבית הנדל"ן של הקבוצה ועל זכויות של חלק מהחברות המוחזקות.

(2) להבטחת מסגרת אשראי משותפת שקיבלה חברה מאוחדת, תדהר בניה בע"מ, לערבויות ביצוע מתאגיד בנקאי יחד עם חברה מאוחדת נוספת, חברת תדהר גמרים בע"מ (חברה אחות של תדהר בניה בע"מ, אשר מוחזקת אף היא בבעלות מלאה של החברה) (להלן: "החברות") התחייבו החברות להפקיד בפיקדון בתאגיד הבנקאי, סך של 25 מיליוני ש"ח, אשר ישועבדו בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, להבטחת כל החובות והתחייבויות החברות כלפי הבנק.

כחלק מתיקון מסגרת האשראי כאמור שאושר בספטמבר 2023, עודכנו אמות המידה הפיננסיות ובוטל שעבוד קבוע ראשון בדרגה שהיה רשום על הון מניות הבלתי נפרע של תדהר בנייה בע"מ ועל המוניטין שלה ושעבוד שוטף כללי ראשון בדרגה על מפעלה ועל כל יתר הנכסים והזכויות שיש לה.
כחלק ממסגרת אשראי כוללת זו, קיימת ערבות הדדית בין תדהר בניה בע"מ לבין תדהר גמרים בע"מ כלפי התאגיד הבנקאי.

ג. ערבויות

(1) חברה בת נתנה ערבויות למזמיני עבודות בסך כולל של כ- 361 מיליוני ש"ח (בשנת 2024: 278 מיליוני ש"ח).

(2) החברה וחברות מוחזקות שלה העמידו יחד עם שותפים ערבויות ללקוחות רוכשי דירות בהתאם לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) התשל"ה – 1984 ולבעלי זכויות במקרקעין בסך כולל של 4,863 מיליוני ש"ח.

(3) החברה וחברות מוחזקות שלה העמידו יחד עם שותפים ערבויות כספיות בסכום כולל של כ- 387 מיליוני ש"ח.

(4) חברות מאוחדות וחברות כלולות ערבות ביחד ולחוד עם שותפים להבטחת התחייבויות בסכום כולל של כ- 3,833 מיליוני ש"ח. השותפים ערבים גם הם בערבויות ביחד ולחוד באופן זהה. החברה נתנה ערבויות בלתי מוגבלות בסכום לחברות מאוחדות וכלולות בגין ההתחייבויות אלה.

(5) החברה וחברות מוחזקות ערבות כלפי מוסדות פיננסיים להלוואות והתחייבויות של שותפים או בעלי קרקע. ההלוואות מובטחות בשעבודי הפרויקט ו/או בחלקם של בעלי הקרקע בתקבולי הפרויקט. סך הערבויות למועד הדיווח עבור חלק השותפים בהלוואות הינו כ- 496 מיליוני ש"ח.

(6) לפרטים בדבר ערבות שנתנה החברה לחברה כלולה, ראה באור 11ב'(2).

(7) לפרטים בדבר ערבות שנתנה החברה לצד קשור, ראה באור 28ה'(10).

(8) לפרטים בדבר ערבויות שנתנה החברה לצד קשור בגין הלוואה לזמן ארוך, ראה באור 19א' לעיל.

באור 21: - התחייבויות תלויות, שעבודים, ערבויות והתקשרויות (המשך)

ד. אמות מידה פיננסיות

(1) להבטחת התחייבויותיהן של החברה וחברות כלולות לטובת הלוואות שקיבלו מתאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים התחייבו החברה והחברות הכלולות לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות בגין ההלוואות. ליום 31 בדצמבר, 2025 עומדות החברה והחברות הכלולות באמות המידה הפיננסיות האמורות.

(2) להבטחת התחייבויותיה של חברה מאוחדת לטובת הלוואות שקיבלה מתאגידים בנקאיים התחייבה החברה המאוחדת לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות בגין ההלוואות. ליום 31 בדצמבר, 2025 עומדת החברה המאוחדת באיחוד יחסי בתנאים האמורים.

(3) להבטחת התחייבויותיה של שותפות מאוחדת לטובת הלוואות שקיבלה מצד קשור וממוסד פיננסי התחייבה השותפות המאוחדת לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות בגין ההלוואות המתייחסות ליחס דמי השכירות נטו, יחס שירות החוב ההיסטורי והחוב החזוי מהנכס לחלות השוטפת של החוב וכן ליחס LTV. ליום 31 בדצמבר, 2025 עומדת החברה המאוחדת בתנאים האמורים.

(4) להבטחת התחייבויותיה של חברה מאוחדת לטובת הלוואות שקיבלה מצד קשור התחייבה החברה המאוחדת לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות בגין ההלוואות המתייחסות ליחס דמי השכירות נטו מהנכס לחלות השוטפת של החוב וכן ליחס LTV. ליום 31 בדצמבר, 2025 עומדת החברה המאוחדת בתנאים האמורים.

(5) החברות המאוחדות, תדהר בניה בע"מ ותדהר גמרים בע"מ, התחייבו לתאגיד בנקאי לקיים אמות מידה פיננסיות מסוימות בגין מסגרות ערבויות. אמות המידה הפיננסיות מתייחסות באופן מצרפי לסך ההון העצמי וליחס של ההון העצמי מסך המאזן של החברות. ליום 31 בדצמבר, 2025 עומדות החברות הנ"ל בתנאים האמורים.

(6)

ה. התקשרויות

לפרטים אודות התקשרויות עיקריות ראה באורים 22, 28 ו- 34 להלן.

באור 22: - הון

א. הרכב הון המניות

	31 בדצמבר 2025		31 בדצמבר 2024	
	רשום	מונפק ונפרע	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות			
מניות רגילות בנות 0.00001 ש"ח ע.נ. כ"א	3,600,000,000	36,084,091	3,600,000,000	38,412,509

ב. הקצאת מניות לגופים מקבוצת הראל חברה לביטוח (להלן: "הראל")

ביום 1 באוגוסט 2023, הקצתה החברה 3,333,333 מניות לגופים מקבוצת הראל חברה לביטוח (להלן: "הראל א'"), שהיוו מיד לאחר הקצאתן כ- 9.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, בתמורה לסך כולל של כ- 388,888 אלפי ש"ח.

ביום 26 ביוני 2024, הקצתה החברה 1,960,791 מניות לגוף נוסף מקבוצת הראל חברה לביטוח, הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("הראל ב'", ויחד עם הראל א': "הראל"), שהיוו מיד לאחר הקצאתן כ-5.03% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בפועל ובדילול מלא, בתמורה לסך כולל של כ- 235,294 אלפי ש"ח.

התמורה מההנפקה יוחסה בחלקה לגיוס הון ובחלקה לנגזרים משובצים שגלומים בעסקה אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. החברה בוחנת בכל תקופת דיווח את שווים ההוגן של הנגזרים המשובצים. נכון לימים 31 בדצמבר, 2025 ו- 2024 יתרות הנגזרים המשובצים הסתכמו ליתרת נכס בסך של כ- 14.5 מיליוני ש"ח ויתרת התחייבות בסך של כ- 24 מיליוני ש"ח, בהתאמה.

ביום 12 ביוני, 2025, אישר דירקטוריון החברה, בהמשך להסכם בעלי מניות של החברה מיום 26 ביוני 2024 והסכמות נוספות בין הצדדים לו, במסגרת הפעלת מנגנון האנטי דילול, הקצאה של 97,319 מניות רגילות של החברה לגופים מקבוצת הראל, כאשר מתוכן, 68,934 מניות הוגדרו מניות חסומות, אשר שוחררו וישוחררו מעת לעת מחסימה בהתאם להסכמות בין הצדדים.

1. הגנה מפני דילול

להראל תוקנה הגנה מפני דילול שיעור החזקתה בחברה בגין כל אחד מאלו:

א) הקצאת מניות החברה למר אורי לוין, מנכ"ל החברה, בהתאם להסכם ההעסקה בינו ובין החברה, במועד בו יחדלו מניות אלה להיות מניות חסומות.

ב) הקצאת אופציות למר גיל גבע או לגיל גבע אחזקות בע"מ, שהינה חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר גבע (להלן: "יחידי גיל"),ככל שהוקצו ו/או יוקצו על ידי החברה ו/או תדהר בניה בע"מ, ובלבד שאופציות אלו ניתנות למימוש לפי תנאיהן. נכון למועד הדוח על המצב הכספי טרם הוקצו אופציות אלו.

(כל אחד מהמקרים הנ"ל ייקרא להלן: "אירוע הגנה").

באור 22: - הון (המשך)

ב. הקצאת מניות הערה החברה על ידי גופים מקבוצת הראל חברה לביטוח (להלן: "הראל") (המשך)

ההגנה מפני דילול תבוצע בדרך של הקצאה להראל של מניות רגילות של החברה, תמורת ערכן הנקוב, מיד לאחר קרות אירוע ההגנה, באופן ששיעור החזקתה לא ייפגע ביחס לשיעור החזקתה בחברה אלמלא קרות אירוע ההגנה (להלן: "מניות הגנה").

2. אחריות ושיפוי

במסגרת ההסכם החברה התחייבה, בתנאים מסוימים, לשפות את הראל א' והראל ב' בקרות "ארועי שיפוי" כפי שנקבע בהסכם.

אם החברה תשפה את הראל ב' בגין אירוע שיפוי אשר מקים חובת שיפוי של החברה גם כלפי הראל א' ו/או בגין הפרה של איזה מהמצגים שעניינם סמכות והיעדר הפרה בהסכם הראל ב', הראל א' תשופה על ידי החברה באופן שהראל א', כבעלת מניות החברה, לא תינזק כתוצאה משיפוי הראל ב' על ידי החברה, קרי לא תישא בעקיפין בתשלום כל חלק משיפוי הראל ב' על ידי החברה. השיפוי על פי פסקה זו כפוף למגבלת השיפוי, אולם אם כתוצאה ממנו יעלה סכום השיפוי על מגבלת שיפוי, אזי מגבלת שיפוי תגדל בסכום החריגה הנ"ל.

3. התאמות לשווי החברה ברישום למסחר

א) ככל שה-IRR במועד הרישום למסחר יעלה על 12%, בגין כל 1% בו ה-IRR יהיה גבוה מ 12% - (א) תחויב הראל א' בתשלום לחברה של 12.5 מיליוני ש"ח בגין המניות המוקצות, ולא יותר מ- 50 מיליוני ש"ח בסה"כ ("התמורה הנוספת"); וכן (ב) הראל ב' תחויב בתשלום נוסף לחברה בסך השווה ל-27/50 מהתמורה הנוספת.

ב) התמורה הנוספת תשולם לחברה כפרמיה על מניות ומבלי שיוקצו מניות כנגדה.

ג) ככל שה-IRR במועד הרישום למסחר יפחת מ-5%, בגין כל 1% בו ה-IRR יהיה נמוך מ-5% (א) החברה תקצה להראל א' מניות רגילות נוספות בשווי של 12.5 מיליוני ש"ח, תמורת ערכן הנקוב, ולא יותר מ-50 מיליוני ש"ח בסה"כ ("מניות ההתאמה"); וכן (ב) החברה תקצה להראל ב' מניות רגילות של החברה בכמות המהווה 27/50 ממניות ההתאמה.

ד) שווי מניות ההתאמה יחושב בהתאם למחיר האפקטיבי למניה לפיו בוצע הרישום למסחר.

ה) הראל לא תדולל עקב הקצאת מניות ההתאמה (בנוסף למניות ההתאמה תקצה החברה להראל מניות נוספות תמורת ערכן הנקוב, לצורך שימור שיעור ההחזקה של הראל).

4. הקצאת מניות בקשר לעיתוי הרישום למסחר

החל מחלוף 5 שנים ממועד ההסכם אוגוסט 2023, בגין כל שנה בה לא יבוצע רישום למסחר, החברה תקצה להראל, ללא תמורה, מניות המהוות 2.5% מהחזקות הראל במועד השלמת העסקה ,עד לתקרה של 25% מהחזקות הראל.

5. על ההתאמות האמורות בסעיפים 4 ו- 5 לעיל, החברה בוחנת בכל תקופת דיווח את שווין ההוגן של נגזרים משובצים כפועל יוצא של ההתחייבויות האמורות. נכון לימים 31 בדצמבר, 2025 ו- 2024 יתרות הנגזרים המשובצים הסתכמו ליתרת נכס בסך של כ- 14.5 מיליוני ש"ח ויתרת התחייבות בסך של כ- 24 מיליוני ש"ח, בהתאמה.

באור 22: - הון (המשך)

א. הקצאת מניות החברה על ידי גופים מקבוצת הראל חברה לביטוח (להלן: "הראל") (המשך)

6. הגנת מחיר להראל (Full Ratchet)

החל ממועד חתימה ההסכם ועד למועד הרישום למסחר, או עם חלוף 5 שנים ממועד החתימה על ההסכם, המוקדם מבניהם, תינתן להראל א' הגנת מחיר כך שבכל מקרה של מכירת מניות באוצר ע"י החברה, הקצאת מניות ע"י החברה או ע"י כל תאגיד המוחזק בשיעור כלשהו ע"י החברה או במקרה של מכירת מניות החברה ע"י בעלי מניותיה (במישרין או בעקיפין), במחיר מניה הנמוך מהמכיר שנקבע בהסכם (להלן: "עסקה מזכה"), החברה תקצה להראל א' ללא תמורה מניות נוספות של החברה על מנת להתאים את מחיר המניה למחיר העסקה המזכה. לחלופין, בכפוף להסכמת הצדדים, תעניק החברה להראל א' פיצוי כלכלי שווה ערך בדרך של תשלום במזומן. להראל ב' תינתן הגנת מחיר באופן דומה.

ג. בחודש יוני 2023 פוצלו מניות החברה כך שכל מניה תפוצל ל- 1,000 מניות. כמו כן המניות הניתנות לפדיון הוסבו למניות רגילות.

ד. ביום 29 במאי, 2025 התקבלה החלטת מיסוי לפיה חברת בת בבעלות מלאה של החברה המחזיקה בכ-7.6% מהון המניות המונפק של קבוצת תדהר (להלן: 'המניות המועברות') העבירה לקבוצת תדהר את מלוא זכויותיה במניות המועברות (להלן: 'שינוי המבנה'). בהתאם להחלטת המיסוי האמורה, שינוי המבנה בוצע ללא תמורה ולא התחייב במס במועד ביצועו. כמו כן המניות המועברות תשארנה רדומות לצמיתות ללא כל זכות לציידן. העברת המניות מחברת הבת לחברה בפועל בוצעה ביום 29 ביוני, 2025.
ביום 19 במרץ, 2026 המניות המועברות בוטלו בהתאם להוראות סעיף 308(א) לחוק החברות.

ה. ביום 12 ביוני, 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל של 118 מיליוני ש"ח (סך של כ-9 מיליוני ש"ח חולק לחברה בת). רובו של הדיבידנד שולם באותו מועד למעט חלקן של מניות חסומות שישולם מעת לעת, בהתאם לשחרור החסימה החלה עליהן.

ו. מניות חסומות ואופציות - בקשר להקצאת מניות חסומות ואופציות להמרה, ראה באור 29 להלן.

באור 23: - הכנסות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
הכנסות מביצוע עבודות	2,449,071	2,259,663	2,101,313
הכנסות ממכירת דירות, ניהול וארגון פרויקטים	283,558	231,724	147,678
הכנסות ממתן שירותי בניה	47,198	22,788	27,275
הכנסות מהשכרת משרדים ושטחי מסחר	89,542	92,308	86,748
הכנסות מבית מלון	37,719	35,365	44,256
	2,907,088	2,641,848	2,407,270

באור 24: - עלות השירותים והמכירות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
עלות ביצוע העבודות (1)	2,248,049	2,102,882	1,919,697
עלות מכירת דירות וניהול וארגון פרויקטים	178,042	145,709	84,123
עלויות ממתן שירותי בניה	44,483	20,564	26,733
עלות שירותים והוצאות אחזקה	15,064	10,363	11,659
עלות ההכנסות מבית מלון	40,769	30,807	46,878
הפרשה לירידת ערך בניינים וקרקעות, נטו	5,780	-	-
	2,532,187	2,310,325	2,089,090

(1) עלות ביצוע העבודות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
קבלני משנה	1,176,112	1,070,841	955,374
חומרי בניה	737,336	720,082	683,400
שכר עבודה, משכורות ונלוות	285,929	258,741	254,492
פחת והפחתות	41,336	36,992	15,710
אחרות	7,336	16,226	10,721
	2,248,049	2,102,882	1,919,697

באור 25: - הוצאות הנהלה וכלליות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
שכר ונלוות	105,443	84,423	74,786
תשלום מבוסס מניות (ראה באור 29)	36,100	42,651	14,496
אחזקת מחשבים ותמיכה	15,250	14,791	12,605
פחת והפחתות	14,000	12,775	10,653
דמי ניהול (ראה באור 28)	12,284	10,119	7,762
אחרות	40,485	34,361	43,359
	223,562	199,120	163,661

באור 26: - הכנסות (הוצאות) מימון

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
הוצאות מימון			
אשראי מתאגידים בנקאיים בגין הלוואות לזמן ארוך	133,795	113,625	63,154
אשראי מתאגידים בנקאיים בגין הלוואות לזמן קצר	31,789	34,234	33,534
אשראי מצדדים קשורים (ראה באור 28)	29,540	19,250	12,137
רכיב מימון מהותי בעסקאות קומבינציה	15,903	4,867	-
עמלות ואחרות	11,439	13,549	8,526
אשראי משותפים עסקיים	17,417	1,816	-
	239,883	187,341	117,351
בניכוי - עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים	(99,403)	(50,866)	(18,564)
סך הוצאות מימון	140,480	136,475	98,787
הכנסות מימון			
הכנסות ריבית מצדדים קשורים (ראה באור 28)	38,150	38,543	25,593
הכנסות מפיקדונות בנקאיים והשקעות לזמן קצר (ראה באור 4ב')	20,367	27,220	10,796
הכנסות ריבית משותפים עסקיים ואחרים, נטו	12,484	8,658	3,771
הכנסות מימון אחרות (ראה באור 22)	38,500	-	-
רווח מהפרשי שער	49	4,980	469
סך הכנסות מימון	109,550	79,401	40,629

באור 27: - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.

חברות מאוחדות מחוץ לישראל

חברות מאוחדות, שמקום התאגדותן מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס בארצות מושבן.

באור 27: - מסים על ההכנסה (המשך)

ב. שיעורי המס החלים על הקבוצה

1. שיעור מס החברות בישראל בשנים 2023 - 2025 הינו 23%.
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

2. שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן בגרמניה הינם 15%.

ג. שומות מס

על פי הוראות פקודת מס הכנסה שומות המס של החברה ושל חברות הבנות עד לשנת 2020 נחשבות סופיות.

ד. הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים

לקבוצה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר, 2025 לסך של כ- 161 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ- 29 מיליוני ש"ח.

ה. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
מסים שוטפים	46,551	34,245	34,224
מסים נדחים	(3,187)	2,487	(10,240)
מסים בגין שנים קודמות	(24)	2,828	706
	43,340	39,560	24,690

באור 27: - מסים על ההכנסה (המשך)

ו. מסים נדחים

המסים הנדחים למועד הדוח על המצב הכספי מחושבים בעיקר לפי שיעורי מס של 23% בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
	אלפי ש"ח	
התחייבויות מסים נדחים		
נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה ומקרקעין בפיתוח	211,891	134,959
רכוש קבוע	9,709	6,357
אחרים	-	42,760
	221,600	184,076
נכסי מסים נדחים		
הפרשים בעיתוי הוצאות ועלויות	11,776	32,278
מלאי בניינים למכירה	49,818	1,492
הפסדים למס ואחרים	31,977	18,079
	93,571	51,849
התחייבויות מסים נדחים, נטו	128,029	132,227

התנועה:

	2025	2024	2023
		אלפי ש"ח	
יתרה לתחילת השנה	(132,227)	(130,628)	(139,593)
נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף מסים על הכנסה	3,187	(2,487)	10,240
נזקף לרווח כולל אחר	1,011	888	(1,275)
יתרה לסוף השנה	(128,029)	(132,227)	(130,628)

באור 27: - מסים על ההכנסה (המשך)

ז. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	אלפי ש"ח		
רווח לפני מסים על ההכנסה	254,682	244,311	90,426
שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	58,577	56,191	20,798
עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
הוצאות תשלום מבוסס מניות	8,303	9,810	3,334
שינוי בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים נדחים בתקופה	(9,659)	2,247	-
חלק הקבוצה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	(3,635)	(6,873)	6,137
הפרשים בבסיס המדידה (מדד לצורכי מס ומטבע חוץ בדוחות הכספיים)	(6,127)	(14,576)	(636)
מסים בגין שנים קודמות ואחרים	(4,119)	(7,239)	(4,943)
מסים על ההכנסה	43,340	39,560	24,690

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

ההרכב:

	בעלי שליטה וחברות בבעלותם	בעלי עניין וצדדים קשורים	חברות כלולות
ליום 31 בדצמבר 2025	**אלפי ש"ח**		
יתרות חובה			
לקוחות והכנסות לקבל	-	573	-
הלוואות לחברות מוחזקות, נטו	-	-	47,332
הלוואות ושטרי הון	-	-	662,336
	-	573	709,668
יתרות זכות			
מקדמות מרוכשי דירות	59	-	-
זכאים ויתרות זכות וספקים	37,242	38	-
	37,301	38	-
יתרת חובה הכי גבוהה בשנת החשבון			
לקוחות והכנסות לקבל	-	1,527	-
	בעלי שליטה וחברות בבעלותם	**בעלי עניין וצדדים קשורים**	**חברות כלולות**
ליום 31 בדצמבר 2024	**אלפי ש"ח**		
יתרות חובה			
לקוחות והכנסות לקבל	-	1,527	-
הלוואות לחברות מוחזקות, נטו	-	-	14,604
הלוואות ושטרי הון	-	-	664,656
	-	1,527	679,260
יתרות זכות			
זכאים ויתרות זכות וספקים	31,310	10	-
	31,310	10	-
יתרת חובה הכי גבוהה בשנת החשבון			
לקוחות והכנסות לקבל	-	1,527	-

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025	ראה סעיף	בעלי שליטה וחברות בבעלותם	בעלי עניין וצדדים קשורים	חברות כלולות
		אלפי ש"ח		
הכנסות (הוצאות) מימון	(4),(3)	(40,153)	-	37,900
הוצאות דמי ניהול ושכירות	(2),(1)	(14,799)	-	-
השתתפות בהחזר הוצאות		-	-	1,462

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024	ראה סעיף	בעלי שליטה וחברות בבעלותם	בעלי עניין וצדדים קשורים	חברות כלולות
		אלפי ש"ח		
הכנסות (הוצאות) מימון	(4),(3)	(19,027)	-	38,239
הוצאות דמי ניהול ושכירות	(2),(1)	(13,080)	-	-
השתתפות בהחזר הוצאות		-	-	1,907

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	ראה סעיף	בעלי שליטה וחברות בבעלותם	בעלי עניין וצדדים קשורים	חברות כלולות
		אלפי ש"ח		
הכנסות (הוצאות) מימון	(4),(3)	(12,138)	-	25,593
הוצאות דמי ניהול ושכירות	(2),(1)	(10,048)	-	-
השתתפות בהחזר הוצאות		-	-	1,907

ג. הטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים (אלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	2025	2024	2023
משכורות ונלוות לבעלי השליטה בחברה	11,121	10,118	7,762
מספר אנשים	3	3	3
הטבות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה (*)	3,534	3,110	2,250
מספר אנשים	2	2	2
משכורות ונלוות למנכ"ל החברה (*)	17,982	26,639	17,206

*) כולל תשלום מבוסס מניות

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ג. הטבות לבעלי עניין (המשך)

תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה

תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה
בחודש יולי, 2023 החל מר אורי לוין את כהונתו כמנכ"ל החברה. בתמורה להעסקתו בחברה זכאי מנכ"ל החברה שכר חודשי ברוטו בסך של כ- 206 אלפי ש"ח צמוד לעליית המדד. בנוסף לשכר החודשי יהא זכאי לרכב אשר בעלויות אחזקתו נושאת החברה, טלפון נייד והטבות נוספות כמקובל למנהלים בחברה ותנאים סוציאליים נוספים על פי דין. בנוסף, מנכ"ל החברה זכאי לבונוס שנתי בסכום של עד 12 פעמים המשכורת החודשית, בכפוף לעמידה ביעדים והוראות כל דין, לרבות תנאי הסף למענק השנתי.

מובהר, כי הבונוס השנתי והתגמול ההוני לא יובאו בחשבון לעניין תשלום התנאים הסוציאליים.

הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה כולל תקופת הודעה מוקדמת של 6 חודשים, התחייבות לסודיות ותניית אי תחרות לאחר סיום ההעסקה. בנוסף, עם סיום יחסי עובד-מעסיק, יהיה מר לוין זכאי למענק הסתגלות בגובה 4 משכורות חודשיות.

לפרטים בדבר תגמול הוני למנכ"ל החברה ראה באור 29ב' לעיל.

ד. לפרטים בדבר ערבויות שנתנה החברה לצד קשור עבור חברה מאוחדת, ראה באור 19א' לעיל.

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין

(1) בעלי השליטה בחברה נותנים שירותי ניהול לחברה. שירותי הניהול ניתנו עד ליום 30 במרץ, 2026, על פי הסכמי ניהול שנחתמו ונכנסו לתוקף ביום 1 באוגוסט, 2023, הכוללים תגמול כספי בסכום כולל של כ-6.1 מיליוני ש"ח שנתי, בונוסים שנתיים בסכום השווה לשיעור של 2.4% מהרווח השנתי הנקי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים, נשיאה בהוצאות הנדרשות לביצוע השירותים וכן תנאים נלווים (כגון עוזרת אישית, שירותי מזכירות ולשכה, רכב, מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב). לאחר תאריך המאזן, ביום 30 במרץ, 2026, נחתמו הסכמי ניהול חדשים אשר עלותם הכוללת, אילו היו מיושמים בתקופת הדוח לא היו נוצרים שינויים מהותיים ביחס לסכומים שהוכרו בתקופת הדוח. תנאי ההסכם מפורטים להלן:

א. הסכם שירותי ניהול עם נכסי ג.א. גבע בע"מ, בבעלותו המלאה של מר גיל גבע, כולל תגמול כספי שנתי בסכום כולל של כ- 2.8 מיליוני ש"ח צמודים למדד, בונוסים שנתיים בסכום השווה לשיעור של 1.2% מהרווח השנתי הנקי של החברה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים ולא יותר מתקרה של כ- 5 מיליוני ש"ח צמודים למדד, נשיאה בהוצאות הנדרשות לביצוע השירותים וכן תנאים נלווים (כגון עוזרת אישית, שירותי מזכירות ולשכה, רכב, מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב).

ב. הסכם שירותי ניהול עם נכסי א.א. בכר בע"מ, בבעלותו המלאה של מר אריה בכר, כולל תגמול כספי שנתי בסכום כולל של כ- 2 מיליוני ש"ח צמודים למדד, בונוסים שנתיים בסכום השווה לשיעור של 0.8% מהרווח השנתי הנקי של החברה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים ולא יותר מתקרה של 2.8 מיליוני ש"ח צמודים למדד, נשיאה בהוצאות הנדרשות לביצוע השירותים וכן תנאים נלווים (כגון עוזרת אישית, שירותי מזכירות ולשכה, רכב, מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב).

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

ג. הסכם שירותי ניהול עם נכסי סי.אס סטייבלס, בבעלותו המלאה של מר מרק ויסמן, כולל תגמול כספי שנתי בסכום כולל של כ- 1.1 מיליוני ש"ח צמודים למדד, בונוסים שנתיים בסכום השווה לשיעור של 0.8% מהרווח השנתי הנקי של החברה על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים ולא יותר מתקרה של 1.6 מיליוני ש"ח צמודים למדד, נשיאה בהוצאות הנדרשות לביצוע השירותים וכן תנאים נלווים (כגון עוזרת אישית, שירותי מזכירות ולשכה, רכב, מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב).

(2) חברות מאוחדות חתמו על הסכמים עם חברות קשורות ושותף עסקי (להלן – "המשכירה המקורית") לשכירות משרדיהן הראשיים ברעננה, בהתאם להסכמים בחודש מרץ, 2024, הוארכו תקופות השכירות עד לחודש דצמבר, 2027 עם אופציה להארכה נוספת בשנתיים נוספות.
לאחר תאריך המאזן, ביום 30 במרץ, 2026, נחתם הסכם חדש בין החברה והמשכירה המקורית ובתוספת חברה קשורה נוספת (להלן – "המשכירה העתידית") המסדיר את השכירות של בניין המשרדים הקיים חלף ההסכמים הקיימים ("הבניין הקיים") וכן שכירות של שטחים בבניין משרדים חדש ("הבניין החדש") שיוקם אף הוא על המקרקעין ברחוב התדהר 14, רעננה (בסמוך לבניין הקיים). העסקה כוללת תכנון, רישוי והקמה של הבניין החדש על ידי המשכירה העתידית ברמת מעטפת לשם השכרת חלקו לחברה, וביצוע עבודות גמר על ידי החברה. המשכירה העתידית תתקשר עם קבלן מבצע (תדהר בניה או תאגיד אחר מקבוצת תדהר) לביצוע עבודות ההקמה ברמת מעטפת ותישא בכלל עלויות ההקמה עד למסירת החזקה. מנגד, החברה תישא באופן בלעדי במימון ובעלויות עבודות הגמר במושכר.
דמי השכירות השנתיים הינם כ- 3.1 מיליוני ש"ח (2024: כ- 2.9 מיליוני ש"ח).

(3) לחברה הכנסות מימון והפרשי שער מהלוואות שניתנו לחברות מוחזקות בסך כ- 38 מיליוני ש"ח (2024 - כ- 38 מיליוני ש"ח).

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

(4) ביום 1 בינואר, 2020 חתמה חברה מאוחדת על הסכם לקבלת הלוואה מחברת טייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ, חברה בבעלות (בעקיפין) של שניים מבעלי השליטה בחברה, (להלן – "טייגר ג'וי ישראל") למימון 40% מהסכומים הנדרשים להון בפרויקט ביונד בגבעתיים (חלקה של הקבוצה בפרויקט הינו 39.19%). ההלוואה נושאת ריבית בשיעור שנתי של 3.78% (בסעיף זה: "ריבית הבסיס"). טייגר ג'וי ישראל תהא זכאי ל-16% מה-Available Funds (כהגדרתם בהסכם) של הפרויקט (בסעיף זה: "ריבית הצלחה"), וזאת עד ל- IRR מקסימאלי למלווה של 29%. נכון למועד הדוחות הכספיים, יתרת ההלוואה לרבות ריבית צבורה עומדת על סך של כ-156 מיליוני ש"ח (2024 – כ- 129 מיליוני ש"ח). טרם חולקו כספים וריבית הבסיס הצבורה עומדת על כ-17.4 מיליוני ש"ח וריבית ההצלחה עומדת על סך של 38 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה ביאור 19א' לעיל.

לאחר תאריך המאזן, בתיקון להסכם מיום 24 במרץ, 2026, נקבע כי בהגדרת הפרויקט בהסכם המקורי יכלל פרויקט המגורים וההון הנדרש מתוקף ההסכם יכלול גם את ההון הנדרש עבור פרויקט המגורים (להלן – "הון נדרש למגורים"). תנאי ההלוואה נשארו ללא שינוי למעט:

א. הגדרת Available Funds עודכנה כך שבין היתר יהיה ברור כי הסכומים יחושבו לפני השפעת מס וכן, יכללו סכומים שינבעו ממכירה של הפרויקט (כהגדרת מונח זה בתיקון להסכם.

ב. ריבית הבסיס ביחס להלוואות בגין ההון הנדרש למגורים נקבעה על ריבית שנתית של 5.78%.

ג. במידה וה"הון הנדרש למגורים" יעלה על הנמוך מבין (i) 30% מחלק תדהר בעלות הכוללת של פרויקט המגורים, ו-(ii) 120 מיליוני ש"ח (להלן - "התקרה"), אז הסכומים העולים על התקרה ימומנו אך ורק על ידי תדהר.

ד. סכום השווה לקרן ההלוואה לפרויקט המשרדים והמגורים ישולם לא יאוחר מחצי שנה אחרי קבלת טופס 4 לפרויקט המגורים. הסכום שישולם יקזז קודם את כל ריבית הבסיס שנצברה והיתרה תקזז יתרה מקרן ההלוואה.

ה. תדהר תשאף להבטיח שתנאי המימון של הפרויקט יהיו כדלקמן:

i. בניית פרויקט המגורים תמומן באמצעות חוב בכיר לפיה לפחות 80 מיליוני ש"ח מההשקעות שביצעה תדהר בפרויקט המסחר ותעסוקה (להלן – "הפרויקט המסחרי") (המתייחס לסך של 200 מיליוני ש"ח ביחס לפרויקט המגורים בשלמותו) יוכרו כהון עצמי נדרש למגורים.

ii. בתיקון להסכם נקבעו הוראות בדבר מבנה המימון הבכיר, לרבות שהלווה תשאף להבטיח שהחוב הבכיר למימון הפרויקט המסחרי ימומן מחדש לא יאוחר מ-30 ביוני 2027 לפי תנאים הקבועים בתיקון להסכם.

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

(5) חברת תדהר מגדל רוטשילד בע"מ (להלן – "היזם") התקשרה בהסכם בחודש מרץ 2019 והתיקונים שבוצעו לאחר מכן עם בעלי השליטה בחברה (בעקיפין) וצדדי ג' (להלן – "המזמינים") לקבלת שירותי בניה וניהול מהיזם בגין זכויות בניה שנוידו לטובת פרויקט רוטשילד בתל אביב בידי המזמינים. חבויות יחידי המזמינים הנמנים על בעלי השליטה הינן ביחד ולחוד.
כנגד תשלום התמורה לפי ההסכם המזמינים זכאים לשטחים בפרויקט כפי שיוחדו להם בהתאם לפרוטוקול החלוקה בין כלל בעלי הזכויות בפרויקט (מספר יחידות מתוכן אחת בבעלות משותפת עם היזם אשר נמכרה לצד ג').
העבודות בפועל יבוצעו באמצעות תדהר בניה בע"מ או כל חברה קבלנית אחרת מקבוצת תדהר, לפי החלטת היזם.
היזם ימציא ערבויות למזמינים כקבוע בהסכם (כולל בגין הקרקע/הזכויות שנוידו) הניתנות לשעבוד.

בחודש אוגוסט 2023, נחתם הסכם בין הממנים של הפרויקט, ובין היתר, בין בעלי השליטה (בכובעם כמניידי הזכויות/המזמינים) במסגרתו הוסדר שעבוד זכויותיהם של בעלי השליטה בפרויקט (בתוספת ערבות אישית שלהם) לטובת הבטחת המימון של היזם והסדרת הערבויות שיונפקו לטובת מי מהנ"ל. יצוין, כי אחריות בעלי השליטה בהסכם להבטחת חובות היזם מוגבלת למימוש השעבוד שהועמד להבטחתו של היזם. היזם שעבד לטובת הגורמים הממנים, בין היתר, את כל זכויותיו כלפי בעלי השליטה מכח ההסכמים עמם בפרויקט. היזם התחייב למזמינים הרלוונטיים לרבות בעלי השליטה לפעול מול הבנק הממנן במידת הצורך לצורך הגדלת הערבויות לטובתם.

במהלך 2025 היקף שירותי הבניה עמד על כ- 14.8 מיליוני ש"ח (בשנת 2024: כ- 30.1 מיליוני ש"ח).
מר גיל גבע העמיד ערבות אישית להתחייבות לשיפוי אותה העמידה החברה לטובת צד ג' (בגין חתימתו על מסמכים מכח ייפוי כח שניתן לו בידי מנוחה הקשורה בפרויקט).

(6) בשנת 2020, התקשרה החברה (בעקיפין) יחד עם גופים מקבוצת הראל (להלן – "הראל") וחברה בבעלות חלקית של בעלי השליטה בחברה (להלן – "החברה הקשורה") לצרכי הקמת מיזם משותף בתחום המניבים, תדהר הראל מניבים בע"מ (להלן - "תדהר הראל מניבים"). חלק החברה בתדהר הראל מניבים, נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עמד על 45%.
לתדהר הראל מניבים החזקות במספר תאגידים המחזיקים (לבד או עם שותפים) בנכסי ייזום למכירה ומניבים ונכסי נדל"ן מניב. תדהר הראל מניבים בע"מ מממנת את פעילותה בדרך של קבלת הלוואות פרו-רטה מאת בעלי מניותיה.

ביום 30 במרץ 2026, התקשרו בעלי המניות בתדהר הראל מניבים בהסכם החלפת מניות ("**הסכם החלפת מניות**"), לפיו תבוצע עסקת החלפת מניות בהתאם לסעיף סעיף 103כ' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, עובר להשלמת רישום למסחר של החברה, כך שבתמורה להקצאת מניות החברה, הראל והחברה הקשורה יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם בתדהר הראל מניבים, באופן שבו החברה תחזיק במלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של תדהר הראל מניבים. ראה פרטים נוספים באור 22ב' לעיל.

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

(7) חברת Tidhar USA Inc. ("תדהר ארה"ב") התקשרה בעסקאות השקעה במספר פרויקטים בארה"ב בתחום הנדל"ן ומימון נדל"ן אשר Tigerjoy Holdings LLC (חברה אשר לשניים מבין בעלי השליטה בחברה יש בה עניין אישי) (להלן – "טייגר ג'וי") הנה משקיעה בהם. חלקה של תדהר ארה"ב בהשקעות אלה הנו בשיעור של כ-19.5%. ביום 29 במרץ 2026, התקשרו החברה ותדהר ארה"ב בהסכם עם טייגר ג'וי. ההסכם מסדיר עסקה דו-שלבית למכירת כלל פעילותה ונכסיה של תדהר ארה"ב לטייגר ג'וי בתמורה לסך כולל של כ-10.8 מיליון דולר, המשקפת בקירוב את יתרת ההשקעה בתדהר ארה"ב בספרי החברה הנמדדת בשווי הוגן. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים סטנדרטים שעיקרם הם הסכמות מגופים מלווים.

(8) בחודש פברואר 2025 נחתם הסכם שותפות בין תדהר השקעות גב בע"מ (להלן – "תדהר השקעות") ווקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ, חברה בשליטה של קרוב של בעל שליטה בחברה (להלן - "וקסמן"). במסגרת ההסכם יוסדה שותפות כללית (50% לכל צד), מרכז תכנון תדהר-וקסמן, המעניק שירותי ניהול תכנון, שירותי ניהול רישוי ושירותים חלקיים בתחום ניהול הביצוע לתאגידים המוחזקים במלואם או בחלקם בידי החברה (להלן - "תאגידי הפרויקטים"). התמורה לשותפות בגין השירותים תחושב כרכיב עלות בתוספת רכיב קבוע, קרי בהתאם להקצאת משאבי השותפות בתוספת הרכיב הקבוע בגין היח"ד בגינן הוזמנו השירותים. בשנת 2025, שולם לוקסמן בידי תאגידי הפרויקטים סך של כ- 5.6 מיליוני ש"ח (כולל חלק השותפים). נכון למועד הדוחות הכספיים, היקף השירותים הקיים משקף שמונה פרויקטים ועומד על סך של כ- 61 מיליוני ש"ח, כולל חלק השותפים (חלק תדהר – כ- 43 מיליוני ש"ח).

(9) חברה בת של החברה התקשרה בעסקה משותפת עם חברה בשליטה של קרוב של אחד מבעלי השליטה בחברה וצדדי ג' בהסכם המסדיר את יחסי הצדדים בדבר אופן ניהולה והפעלת הנכס ברח' בר כוכבא 12 שבבני ברק ('סטודיו טאוור') כנכס מניב המוחזק במושע. נכון למועד הדוח, הנכס מושכר לשוכר עיקרי צד ג'.

(10) שותפות שהשותפים המוגבלים בה הינם חברה בת של החברה (להלן – "חברת הבת") וחברה בבעלות חלקית של בעלי מניות החברה (בעקיפין) (להלן – "החברה הקשורה"), מחזיקה ב-35% מהזכויות בשלושה פרויקטים ברחוב דפנה בתל אביב-יפו (בסעיף זה: "הפרויקטים"), כאשר יתרת הזכויות בפרויקטים מוחזקת (במושע) על ידי שותף נוסף.

הפרויקטים הם: (א) פרויקט 501: מגרש (לפי תב"ע) המצוי בשלבי תכנון הנדסי של פרויקט התחדשות עירונית; (ב) פרויקט 502: מגרש המיועד להקמת פרויקט התחדשות עירונית, אשר בקשר עמו מנהלת השותפות הליכים משפטיים; (ג) פרויקט 505: פרויקט התחדשות עירונית בשלבי ביצוע ושיווק, בליווי בנקאי. החוב בגין הפרויקט מובטח בשעבוד הפרויקט לטובת הבנק המלווה. עוד יצוין, כי החברה נתנה ערבות להבטחת 35% מסך החוב בפרויקט. יתרת החוב למועד הדיווח מסתכמת לסך של כ- 47 מיליוני ש"ח.

לאחר תאריך המאזן, ביום 9 במרץ 2026, נחתם בין השותפים בשותפות הסכם לפיו חברת הבת תרכוש את מלוא זכויות החברה הקשורה (49%) בשותפות וכן רכישת מלוא זכויות החברה הקשורה בהלוואות שהעמידה לשותפות, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק חברת הבת במלוא (100%) זכויות השותפים המוגבלים בשותפות. יצוין כי חברת הבת מחזיקה ערב חתימת ההסכם ב-51% מזכויות השותפים המוגבלים וב-100% ממניות השותף הכללי בשותפות. תמורת הרכישה נקבעה על סך של כ- 28 מיליוני ש"ח. בנוסף נקבעה תמורה מותנית בשיעור של 20% מחלקה של השותפות ב"רווח עודף" מאחד הפרויקטים.

באור 28: - יתרות, עסקאות והתקשרויות עם צדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות נוספות בין החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

(11) חברה מאוחדת התקשרה בהסכמים לקבלת שירותים מחברות סטארט-אפ אשר לבעלי השליטה בחברה וצדדים קשורים להם (בעקיפין) החזקות בהן, השירותים ניתנים בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל.

(12) חברות בנות של החברה הינן בעלות מניות בחברות טכנולוגיה אשר בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם הינם בעלי מניות בהן (הכל - במישרין או בעקיפין), כאשר ההשקעה מבוצעת באותם תנאים ביחס לכל סבב השקעה.

(13) לאחר תאריך המאזן, נחתם הסכם בין חברת טכנולוגיה קשורה ותדהר גמרים בע"מ לביצוע פרויקט גמרים בהיקף שאינו מהותי להיקף פעילות החברה.

(14) החברה וחברות מאוחדות העניקו כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בכירים בהן, בהתאם למקובל ולהוראות הדין.

(15) לאחר תאריך המאזן, ביום 30 במרץ, 2026, נערך הסכם מכר בין תדהר השקעות לבין בעל שליטה בחברה בקשר ליחידות מקרקעין בפרויקט CU ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב, והמחאת זכויותיה והתחייבויותיה של תדהר השקעות בקשר ליחידות אלו מכוח מערכת הסכמים קיימת, הכוללת את הסכם השיתוף, הסכם ניהול והסכמי שכירות. הנכס הנמכר כולל את ארבע יחידות בשטח כולל של 246.95 מ"ר בתמורה לסך של כ- 3.7 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ לפי לוח תשלומים מוסכם. לבעל השליטה ניתנו אופציות מוגבלות בזמן לרכישת שטחי אחסנה וחניות במחיר מוסכם ולרכישה של יחידה נוספת, בכפוף לזכות ראשונים של השוכר.

(16) לאחר תאריך המאזן, ביום 29 במרץ, 2026, נערך הסכם אופצית רכש בין תדהר השקעות לבין בעל שליטה בחברה בקשר ליחידת מקרקעין בפרויקט CU ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב, והמחאת זכויותיה והתחייבויותיה של תדהר השקעות בקשר ליחידה זו אלו מכוח מערכת הסכמים קיימת, הכוללת את הסכם השיתוף, הסכם ניהול והסכמי שכירות. הנכס הנמכר כולל יחידה בשטח כולל של 142 מ"ר בתמורה לסך של כ- 3.55 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ לפי לוח תשלומים מוסכם. לבעל השליטה ניתנו אופציות מוגבלות בזמן בלרכישת שטחי אחסנה וחניות במחיר מוסכם.

באור 29: - עסקאות תשלום מבוסס מניות

עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה הקבוצה מתוארות להלן. במהלך השנים 2025, 2024 ו- 2023 לא בוצעו שינויים או ביטולים בתוכניות ההטבות לעובדים האמורות.

א. הקצאת אופציות ליו"ר החברה

במהלך שנת 2022 אישרו בעלי המניות של החברה הענקת תגמול מיוחד ליו"ר החברה, הכולל אופציות להמרה לא סחירות לרכישת מניות רגילות של החברה, אשר יוענקו בכפוף להנפקת החברה לציבור עד לתום שנת 2027, והוארך בהסכמה עד ליום 1 באוגוסט, 2028.

מאחר והענקת האופציה כאמור איננה תלויה בהמשך מתן שירותים של יו"ר החברה לחברה עד מועד ההנפקה, הרי שהמשך מתן שירותים כאמור אינו תנאי להבשלת האופציות להמרה ולכן ההסתברות לביצוע ההנפקה שוקללה בשווי האופציה.

השווי ההוגן בגין האופציות להמרה האמורות לעיל למועד ההענקה הסתכם לסך של כ- 130 מיליוני ש"ח. כיוון שכאמור לעיל לאופציות שהוענקו לא היו תנאי הבשלה, מלוא ההוצאה הוכרה עם הענקת האופציות בשנת 2022.

האופציות להמרה האמורות לעיל הוענקו במסגרת סעיף 3ט' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. האופציות להמרה האמורות לעיל הינן במסלול מיסוי פירותי. נכון ליום 31 בדצמבר, 2025 ליו"ר החברה 2,249,653 אופציות להמרה להן מחיר מימוש ממוצע משוקלל של כ- 58.13 ש"ח למניה.

ב. הקצאת אופציות ומניות חסומות למנכ"ל החברה

במהלך שנת 2024, בהתאם להסכם העסקה שנחתם בשנת 2023 ובמסגרת תוכנית תגמול הוני שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2024, אישר דירקטוריון החברה הענקה ללא תמורה למנכ"ל החברה של 919,116 אופציות להמרה בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 0.00001 ש"ח ערך נקוב כל אחת אשר יבשילו על פני 6 שנים מיום 1 ביולי, 2023 (להלן "המועד הקובע") ובלבד שבמועדי ההבשלה ימשיך להיות מועסק בחברה. אופציות שהבשילו ניתנות למימוש עד המוקדם מבין 10 שנים ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור לעיל או 12 חודשים מסיום העסקתו בחברה. בנוסף, אם מניות החברה יונפקו לציבור לפני תום שש שנים מהמועד הקובע, תואץ הבשלת 50% מהאופציות שטרם הבשילו.

בנוסף, באותו מועד ובהמשך לאותו הסכם העסקה הוענקו למנכ"ל החברה 551,472 מניות חסומות צוברות אשר יבשילו על פני 6 שנים מהמועד הקובע ובלבד שבמועדי ההבשלה ימשיך להיות מועסק בחברה.

באור 29: - עסקאות תשלום מבוסס מניות (המשך)

ב. הקצאת אופציות ומניות חסומות למנכ"ל החברה (המשך)

השווי ההוגן בגין האופציות להמרה והמניות החסומות, כאמור לעיל, למועד ההענקה הסתכם לסך של כ- 68 מיליוני ש"ח. בגין מנכ"ל החברה הוכרו הוצאות תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 13.5 מיליוני ש"ח, כ- 21.4 מיליוני ש"ח וכ- 14.5 מיליוני ש"ח בשנים 2025, 2024 ו- 2023 בהתאמה.

ג. תוכנית תשלום מבוסס מניות לדירקטורים, מנהלים ועובדים בקבוצה

במהלך השנים 2024 – 2025, במסגרת תוכנית תגמול הוני שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2024, הוענקו 2,460,535 אופציות להמרה למניות החברה ו- 141,176 מניות חסומות לדירקטורים, מנהלים ועובדים בקבוצה אשר יבשילו על פני 5 שנים מיום הענקתם. תוספת המימוש בגין האופציות הנ"ל מותאמת דיבידנד.
כמו כן, לאחר תאריך הדיווח הוענקו 2,157,354 אופציות להמרה למניות החברה למנהלים ועובדים בקבוצה אשר יבשילו על פני 5 שנים מיום הענקתם.

ד. מידע בדבר אופציות למנכ"ל החברה ועובדים בקבוצה

	2025		2024	
	מספר האופציות	ממוצע משוקלל של מחיר המימוש	מספר האופציות	ממוצע משוקלל של מחיר המימוש
		ש"ח		ש"ח
אופציות למניות לתחילת השנה	3,150,970	109.91	919,116	109.91
אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה	228,681	135.66	2,231,854	109.91
אופציות למניות לסוף השנה	3,379,651	111.65	3,150,970	109.91
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה	376,371	109.91	191,483	109.91

ה. מידע בדבר מניות חסומות למנכ"ל החברה ועובדים בקבוצה

יתרת המניות החסומות שטרם הבשילו ליום 31 בדצמבר, 2025 הסתכמה ל- 406,398 מניות חסומות (בשנת 2024: 526,545 מניות חסומות).

באור 29: - עסקאות תשלום מבוסס מניות (המשך)

ביחס לכל עסקאות תשלום מבוסס מניות המתוארות לעיל, החברה משתמשת במודל בלאק אנד שולס למדידת שווין ההוגן של המניות החסומות והאופציות למניות המסולקות במכשיריה ההוניים. המדידה מבוצעת למועדי ההענקות.

כמו כן, כל האופציות להמרה והמניות החסומות האמורות לעיל, למעט אלו שהוקצו ליו"ר החברה כאמור בסעיף א' לעיל, הוקצו במסגרת מסלול רווח הון, בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. האופציות להמרה והמניות החסומות האמורות לעיל הינן במסלול מיסוי הוני.

לעניין אופציות להמרה שיועקו ליו"ר החברה, ראה סעיף א' לעיל.

באור 30: - הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

מרבית התנועה בשנת 2024 הינה בגין הכנסות משערוך שווי הוגן של חברות מוחזקות בסך כ- 20 מיליוני ש"ח לפירוט נוסף ראה באור 11 לעיל.

בשנת 2023 מרבית התנועה הינה עבור הכנסות מתמורה נוספת בגין הסכם 'תשלומים עתידיים' שנחתם ביולי, 2019 בקשר עם מכירת פעילות בלגרד בסך של כ- 8 מיליוני ש"ח.

באור 31: - <u>מגזרי פעילות</u>

א. <u>כללי</u>

בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 8 המידע המגזרי המוצג לגבי מגזרי הפעילות של החברה מבוסס על האופן שבו הנהלת החברה בוחנת באופן סדיר את פעילותה.

נתוני המגזרים כוללים גם את חלקה היחסי של החברה בהכנסות ובתוצאות חברות כלולות וחברות באיחוד מלא בעלות אופי פעילות זהה לתחום בו הן מוחזקות וזאת כדי להתאים את הנתונים המדווחים לגישת ההנהלה.

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (להלן: "CODM") לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן:

מגזר ביצוע - הפעילות כוללת ביצוע עבודות בניה של מבני מגורים, משרדים, תעשייה ומסחר למגזר היזמות למגורים ויזמות לנדל"ן מניב וצדדים שלישיים, לרבות ביצוע עבודות גמר הכוללות תכנון, עיצוב והקמה של חללי משרדים בתחום הנדל"ן העסקי.

מגזר יזמות - הפעילות כוללת ייזום של פרויקטים למגורים ומשרדים, המיועדים למכירה לרבות איתור, רכישה, פיתוח שיווק ומכירה של יחידות דיור ומשרדים. כמו כן, הפעילות כוללת ייזום פרויקטי נדל"ן מניב להשקעה לרבות: רכישה, תכנון, פיתוח של נכסי נדל"ן מניב וקרקעות בבעלות הקבוצה.

מגזר מניבים - הפעילות כוללת: החזקה של מבני משרדים ומבנים לתעשייה ומסחר בישראל המיועדים להפקת הכנסות משכירות והשבחה.

אחרים והתאמות - הפעילות כוללת תפעול בית מלון והחזקת נכסים בחו"ל: בעיקר בארה"ב וגרמניה. כמו כן, התוצאות כוללות את השפעת התאמות הרווח, כגון רווחים שטרם מומשו וביטול מחזורים, בגין פעולות בין המגזרים.

כחלק מאסטרטגיית המימון בקבוצה, הנהלת החברה מנהלת ומתאימה את גובה ותנאי החוב הספציפי לאופיים הספציפי של הנכסים. באשר לחובות שאינם ספציפיים, הנהלת החברה מיישמת מנגנון כלכלי לייחוס בין נכסי נדל"ן מניב ונכסי נדל"ן יזמי. עלויות המימון יוחסו לכל מגזר, בהתאמה.

רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח נקי למגזר כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי ה- "CODM". החברה מתמחרת את עסקאותיה הבין מגזריות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין עסקאות דומות. תוצאות עסקאות אלה מבוטלות, במסגרת ההתאמות, לצורך עריכת דוחות כספיים מאוחדים.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר וכן פריטים שהוקצו לפי מפתחות שבוחנת הנהלת החברה את מגזריה.

באור 31: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025						
	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	מבוקר						
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	2,159,711	731,458	112,001	67,394	3,070,564	(395,192)	2,675,372
הכנסות בין מגזריות	540,953	-	-	(540,953)	-	231,716	231,716
סך ההכנסות	2,700,664	731,458	112,001	(473,559)	3,070,564	(163,476)	2,907,088
עלות ההכנסות	(2,473,127)	(552,409)	(15,384)	452,109	(2,588,811)	56,624	(2,532,187)
רווח גולמי למגזר	227,537	179,049	96,617	(21,450)	481,753	(106,852)	374,901
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	121,186	20,639	12,175	154,000	6,423	160,423
סה"כ רווח כולל שערוכים למגזר	227,537	300,235	117,256	(9,275)	635,753	(100,429)	535,324
הוצאות מכירה ושיווק	-	(45,914)	(495)	(11)	(46,420)	13,809	(32,611)
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא תשלום מבוסס מניות)	(92,073)	(74,449)	(14,822)	(5,986)	(187,330)	(132)	(187,462)
רווחי אקוויטי	-	-	-	-	-	15,804	15,804
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	135,464	179,872	101,939	(15,272)	402,003	(70,948)	331,055
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(16,605)	(16,931)	(2,564)	-	(36,100)	-	(36,100)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	740	(3,340)	-	(1,548)	(4,148)	(5,195)	(9,343)
רווח (הפסד) תפעולי למגזר אחרי תשלום מבוסס מניות ואחרות	119,599	159,601	99,375	(16,820)	361,755	(76,143)	285,612
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	8,506	(29,616)	(51,812)	(12,622)	(85,544)	54,614	(30,930)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	13,475	(23,932)	(10,015)	-	(20,472)	20,472	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	141,580	106,053	37,548	(29,442)	255,739	(1,057)	254,682
הטבת מס (מיסים על הכנסה)	(31,758)	(25,687)	(6,897)	15,471	(48,871)	5,531	(43,340)
רווח נקי (הפסד) למגזר	109,822	80,366	30,651	(13,971)	206,868	4,474	211,342
חלק המיעוט	-	-	-	-	-	(4,474)	(4,474)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	109,822	80,366	30,651	(13,971)	206,868	-	206,868
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	126,427	97,297	33,215	(13,971)	242,968	-	242,968

באור 31: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות מבוקר	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	1,970,443	654,149	105,660	26,699	2,756,951	(389,423)	2,367,528
הכנסות בין מגזריות	477,910	-	-	(477,910)	-	274,320	274,320
סך ההכנסות	2,448,353	654,149	105,660	(451,211)	2,756,951	(115,103)	2,641,848
עלות ההכנסות	(2,260,563)	(493,945)	(15,142)	418,370	(2,351,280)	40,955	(2,310,325)
רווח גולמי למגזר	187,790	160,204	90,518	(32,841)	405,671	(74,148)	331,523
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	31,048	107,845	17,852	156,745	(14,466)	142,279
סה"כ רווח כולל שערוכים למגזר	187,790	191,252	198,363	(14,989)	562,416	(88,614)	473,802
הוצאות מכירה ושיווק	-	(35,605)	-	-	(35,605)	11,094	(24,511)
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא תשלום מבוסס מניות)	(78,485)	(60,457)	(12,072)	(7,520)	(158,534)	2,065	(156,469)
רווחי אקוויטי	-	-	-	-	-	29,884	29,884
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	109,305	95,190	186,291	(22,509)	368,277	(45,571)	322,706
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(20,252)	(19,500)	(2,899)	-	(42,651)	-	(42,651)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	(349)	2,596	196	4,880	7,323	14,007	21,330
רווח (הפסד) תפעולי למגזר אחרי תשלום מבוסס מניות ואחרות	88,704	78,286	183,588	(17,629)	332,949	(31,564)	301,385
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	9,691	(38,924)	(55,047)	518	(83,762)	26,688	(57,074)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	-	(38,306)	(14,852)	-	(53,158)	53,158	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	98,395	1,056	113,689	(17,111)	196,029	48,282	244,311
הטבת מס (מסים על הכנסה)	(23,835)	7,968	(20,276)	3,728	(32,415)	(7,145)	(39,560)
רווח נקי (הפסד) למגזר	74,560	9,024	93,413	(13,383)	163,614	41,137	204,751
חלק המיעוט	-	-	-	-	-	(41,137)	(41,137)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	74,560	9,024	93,413	(13,383)	163,614	-	163,614
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	94,812	28,524	96,312	(13,383)	206,265	-	206,265

באור 31: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

	מגזר ביצוע	מגזר יזמות	מגזר מניבים	אחרים והתאמות מבוקר	חלק החברה אפקטיבי	התאמות לחשבונאי	סה"כ חשבונאי
	אלפי ש"ח						
הכנסות מחיצוניים	1,828,063	386,810	96,349	215,140	2,526,362	(261,730)	2,264,632
הכנסות בין מגזריות	400,474	-	-	(400,474)	-	142,638	142,638
סך ההכנסות	2,228,537	386,810	96,349	(185,334)	2,526,362	(119,092)	2,407,270
עלות ההכנסות	(2,022,613)	(296,888)	(15,195)	147,740	(2,186,956)	97,866	(2,089,090)
רווח גולמי למגזר	205,924	89,922	81,154	(37,594)	339,406	(21,226)	318,180
שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה	-	55,250	(6,828)	5,841	54,263	(28,985)	25,278
סה"כ רווח כולל שערוכים למגזר	205,924	145,172	74,326	(31,753)	393,669	(50,211)	343,458
הוצאות מכירה ושיווק	-	(21,248)	(349)	-	(21,597)	8,572	(13,025)
הוצאות הנהלה וכלליות (ללא תשלום מבוסס מניות)	(92,972)	(38,995)	(6,369)	(5,874)	(144,210)	(5,245)	(149,455)
הפסדי אקוויטי	-	-	-	-	-	(26,683)	(26,683)
רווח (הפסד) תפעולי למגזר לפני תשלום מבוסס מניות ואחרות	112,952	84,929	67,608	(37,627)	227,862	(73,567)	154,295
הוצאות תשלום מבוסס מניות	(12,176)	(1,450)	(580)	-	(14,206)	-	(14,206)
הכנסות אחרות, נטו	95	-	-	4,135	4,230	4,265	8,495
רווח (הפסד) תפעולי למגזר אחרי תשלום מבוסס מניות ואחרות	100,871	83,479	67,028	(33,492)	217,886	(69,302)	148,584
הכנסות (הוצאות) מימון ספציפי, נטו	(1,086)	(37,141)	(46,481)	(5,278)	(89,986)	31,828	(58,158)
הכנסות (הוצאות) מימון לא ספציפי, נטו	-	(28,658)	(15,927)	-	(44,585)	44,585	-
רווח (הפסד) לפני מס למגזר	99,785	17,680	4,620	(38,770)	83,315	7,111	90,426
הטבת מס (מסים על הכנסה)	(26,316)	(2,907)	1,437	7,915	(19,871)	(4,819)	(24,690)
רווח נקי (הפסד) למגזר	73,469	14,773	6,057	(30,855)	63,443	2,293	65,736
חלק המיעוט	-	-	-	-	-	(2,293)	(2,293)
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה	73,469	14,773	6,057	(30,855)	63,443	-	63,443
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה לפני תשלום מבוסס מניות	85,645	16,223	6,637	(30,855)	77,650	-	77,650

באור 32: - רווח נקי למניה

פירוט כמות המניות (באלפים) והרווח (באלפי ש"ח) ששימשו בחישוב הרווח הנקי והמדולל למניה:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	2025	2025	2024	2024	2023	2023
	כמות מניות משוקללת	רווח נקי	כמות מניות משוקללת	רווח נקי	כמות מניות משוקללת	רווח נקי
כמות מניות והרווח לצורך חישוב רווח בסיסי:	35,495	204,000	34,360	160,534	31,472	62,887
התאמות	2,186	2,868	1,884	3,080	1,376	556
סה"כ לצורך חישוב רווח נקי מדולל	37,681	206,868	36,244	163,614	32,848	63,443

באור 33: - מכשירים פיננסיים

א. גורמי סיכון פיננסיים

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מדד לרבות מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

1. סיכוני מדד

מדד המחירים לצרכן

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, הינו כ- 1,351,327 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2025 (2024 – 1,144,680 אלפי ש"ח).

מדד תשומות הבניה

חלק ניכר מהתחייבויות הקבוצה צמוד למדדי תשומות הבנייה (למגורים או למסחר ומשרדים), לרבות בהסכמים עם ספקים וקבלנים. כמו כן בחלק מפעילות הביצוע ההתקשרויות אינן צמודות, בעיקר בפרויקטי גמר קצרים, ולכן בפעילויות מסוג זה החשיפה מוגבלת.

הגנה מסיכוני מדד

הכנסות החברה מתחום פעילות הביצוע מוצמדות לרוב למדדים אלה (בכפוף לדין), ולעיתים הכנסות ממכירת דירות ודמי שכירות בנכסים מניבים צמודים למדד המחירים לצרכן. יצוין, כי החברה מצמצמת חשיפה גם באמצעות רכישת מלאים לטווח קצר, לצד ביצוע פרויקטים לאורך כל שרשרת הערך, באופן המפחית חשיפה לשינויים במדד ובאינפלציה.

2. סיכון אשראי

חברות הקבוצה עוסקות בחלקן בבנייה למכירה ובעבודות קבלנות. הזכויות בנכסים שנמכרו מועברות לקונים לאחר קבלת מלוא התמורה. העבודות הקבלניות מבוצעות בדרך כלל עבור לקוחות גדולים.

ההנהלות של החברות בוחנות באופן שוטף את יתרת הלקוחות וההכנסות לקבל ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות שלהערכתן מספיקות לכיסוי הפרשים שעלולים להיווצר בעת אישור החשבון הסופי על ידי המזמין.

לאור האמור לעיל, להערכת ההנהלה החשיפה לסיכון אשראי ללקוחות הינה מוגבלת.

3. סיכון נזילות

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש במשיכות יתר והלוואות מבנקים.

באור 33: - מכשירים פיננסיים (המשך)

א. גורמי סיכון פיננסיים (המשך)

4. סיכון ריבית

הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה. מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית תוך שימוש בתמהיל בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין הלוואות לזמן ארוך של הקבוצה. לקבוצה קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק.

ליום 31 בדצמבר, 2025 לקבוצה התחייבויות שקליות בריבית משתנה בסך של כ- 1,596,585 אלפי ש"ח (2024 – 1,175,387 אלפי ש"ח) וכל שינוי בריבית בנק ישראל משפיע על תשלומי הריבית.

ריכוז סיכון נזילות

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

ליום 31 בדצמבר, 2025 (אלפי ש"ח)	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מעל 4 שנים	סה"כ
אשראי מתאגידים בנקאיים	33,984	177,098	836,220	-	3,337	1,050,639
אשראי ממוסדיים ואחרים	247,355	240,599	263,787	211,334	544,513	1,507,588
התחייבות לספקים ונותני שירות	612,049	-	-	-	-	612,049
זכאים ויתרות זכות	292,383	-	-	-	-	292,383
סה"כ	**1,185,771**	**417,697**	**1,100,007**	**211,334**	**547,850**	**3,462,659**

ליום 31 בדצמבר, 2024 (אלפי ש"ח)	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מעל 4 שנים	סה"כ
אשראי מתאגידים בנקאיים	151,876	517,883	91,147	2,402	18,519	781,827
אשראי ממוסדיים ואחרים	210,370	292,315	206,997	205,936	450,138	1,365,756
התחייבות לספקים ונותני שירות	584,033	-	-	-	-	584,033
זכאים ויתרות זכות	248,086	-	-	-	-	248,086
סה"כ	**1,194,365**	**810,198**	**298,144**	**208,338**	**468,657**	**2,979,702**

באור 33: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ב. שווי הוגן (אלפי ש"ח)

הטבלה שלהלן מציגה את היתרות בספרים לצד השווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים אשר אינן נמדדות בדוחות הכספיים לפי שוויין ההוגן (למעט מכשירים שבהם העלות המופחתת משקפת בקירוב את השווי ההוגן).

	ליום 31 בדצמבר, 2025		ליום 31 בדצמבר, 2024	
	יתרה	שווי הוגן	יתרה	שווי הוגן
	אלפי ש"ח			
הלוואות צמודות למדד	1,227,542	1,285,847	1,162,498	1,212,610
הלוואות שאינן צמודות למדד	207,403	206,339	430,201	432,426
הלוואות נקובות באירו (€)	19,846	20,506	43,309	40,781
	1,454,791	1,512,692	1,636,008	1,685,817

השווי ההוגן נקבע על בסיס חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים, תוך שימוש בשיעור הריבית המקובל בעסקאות הלוואה דומות בעלות מאפיינים דומים (רמה 2 במדרג השווי ההוגן).

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, אשראי מתאגידים בנקאיים, הלוואות בריבית משתנה, התחייבויות לספקים ונותני שירותים וכן זכאים ויתרות זכות תואמות או קרובות לשווין ההוגן.

ג. מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק (אלפי ש"ח)

מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית	הפסד משינוי עליית ריבית של 1%	רווח משינוי ירידת ריבית של 1%
2025	(15,966)	15,966
2024	(11,828)	11,828

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן	הפסד משינוי עליית מדד של 1%	רווח משינוי ירידת מדד של 1%
2025	(13,513)	13,513
2024	(11,447)	11,447

ד. ניהול ההון בחברה

מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:

1. לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.
2. לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות, המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה.
3. לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו ערך מרבי לבעלי המניות.

באור 33: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון (אלפי ש"ח)

שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון	יתרה ליום 1 בינואר 2025	תזרים מזומנים	השפעת שינויים בשערי חליפין	שינויים אחרים	יתרה ליום 31 בדצמבר 2025
אשראי מתאגידים בנקאיים	559,170	178,526	-	(50,206)	687,490
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	775,730	205,236	(455)	68,318	1,048,829
הלוואות לזמן ארוך מגופים מוסדיים	1,106,881	181,635	-	26,406	1,314,922
הלוואות לזמן ארוך מאחרים	128,708	(602)	-	7,846	135,952
סה"כ התחייבויות הנובעות מפעילות מימון	**2,570,489**	**564,795**	**(455)**	**52,364**	**3,187,193**

שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון	יתרה ליום 1 בינואר 2024	תזרים מזומנים	השפעת שינויים בשערי חליפין	שינויים אחרים	יתרה ליום 31 בדצמבר 2024
אשראי מתאגידים בנקאיים	620,477	(96,545)	-	35,238	559,170
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	545,721	294,535	(1,198)	(63,328)	775,730
הלוואות לזמן ארוך מגופים מוסדיים	969,838	104,822	-	32,221	1,106,881
הלוואות לזמן ארוך מאחרים	108,817	9,883	-	10,008	128,708
סה"כ התחייבויות הנובעות מפעילות מימון	**2,244,853**	**312,695**	**(1,198)**	**14,139**	**2,570,489**

באור 34: - <u>אירועים לאחר תאריך הדיווח</u>

א. בהמשך לאמור בביאור 28ה'(6) לעיל, לאחר תאריך הדיווח ביצעה החברה פעולות לרישום למסחר של קבוצת תדהר, וכתלות בהשלמתן, צפוי אירוע פרופורמה במסגרתו יבוצע צירוף עסקים מהותי לפיו החברה תרכוש 55% ממניות תדהר הראל מניבים בנוסף ל- 45% המוחזקים על ידה נכון להיום, ועל כן תעלה להחזקה של 100% ממניות תדהר הראל מניבים. התמורה בגין צירוף עסקים תשולם במלואה באמצעות הנפקת מניות של קבוצת תדהר.

ב. לעניין עסקאות עם בעלי מניות וצדדים קשורים לאחר תאריך הדיווח, ראה ביאור 28 לעיל.

ג. לעניין ביטול מניות באוצר לאחר תאריך הדיווח, ראה ביאור 22ד' לעיל.

נספח א' - רשימת ישויות מוחזקות

שם הישות	31 בדצמבר 2025 שיעור ההחזקה %
חברות מאוחדות	
תדהר השקעות ג.ב. בע"מ	100
תדהר בניה בע"מ	100
תדהר בניה ונכסים בע"מ	100
תדהר גלובל בע"מ	100
Tidhar USA INC	100
תדהר ייזום והשקעות נדל"ן בע"מ	100
תדהר בינלאומי בע"מ	100
תדהר גמרים בע"מ	100
Tidhar BIG JV	90
אר- הס נכסים בע"מ	62.5
בי. אס. השקעות זד"ל בע"מ (בפירוק מרצון)	62.5
אינוסטרקשן לאב סי. טי. בע"מ	70
ת.פ מרינר אירופה בע"מ	66.67
חברות מאוחדות המוחזקות על ידי חברות מאוחדות	
תדהר שדרות הילד ר.ג. בע"מ	100
תדהר ייזום עמינדב בע"מ	100
תדהר ייזום ראש העין נווה אפק בע"מ	100
תדהר ייזום פלורנטין בע"מ	100
תדהר ייזום השתיל בע"מ	100
תדהר ראש העין יזמות נדל"ן בע"מ	100
תדהר סיטי גבעתיים בע"מ	100
פרויקט אחד בע"מ	100
תדהר ייזום הרצליה בע"מ	100
תדהר ייזום שותף כללי 6 בע"מ (לשעבר: תדהר ח. השכרת מגורים בע"מ)	100
תדהר נ.ס.א. אור הים בע"מ	100
תדהר ייזום בת גלים בע"מ	100
פליקאן גרמניה בע"מ	100
תדהר מגדל תל- אביב בע"מ	100
Velmento Investment Ltd.	100
תדהר מגדל יבנה בע"מ	100
תדהר מגדל רמת השרון בע"מ	100
תדהר התחדשות עירונית בע"מ	100
תדהר אינווסטמנט שותף כללי בע"מ	100
תדהר ייזום ח.מ 10 בע"מ	100
תדהר בניה ונכסים ראול ולנברג 16 בע"מ (לשעבר תדהר אינווסטמנט 2 (2016), שותף כללי בע"מ)	100

שם הישות	31 בדצמבר 2025 שיעור ההחזקה %
חברות מאוחדות המוחזקות על ידי חברות מאוחדות (המשך)	
תדהר ייזום ח.מ. 8 בע"מ	100
תדהר ייזום שותף כללי בע"מ	100
תדהר נכסים שותף כללי 4 (2018) בע"מ	100
תדהר נכסים חברת מדף 6 בע"מ	100
תדהר ייזום קוגל בע"מ	100
תדהר ייזום ח.מ. 13 בע"מ	100
תדהר ייזום חברת מדף 14 בע"מ	100
תדהר נכסים חברת מדף 7	100
תדהר נכסים שותף כללי 2 (2019)	100
נהריים ת.א בע"מ	100
GP Tidhar Pelican GmbH	85
Tidhar Colibri GmbH	70
תדהר ייזום בני משה בע"מ	75
Bornitzsraße 102 GmbH	70
גן ראובן חברה בע"מ	67.5
זכריה 20 בע"מ	60
תדהר השקעות (2016) ח.מ. 9 בע"מ	56
תדהר מודולר בע"מ	51
י.ד. איגוד מקרקעין בע"מ	62.5
ארמונות הגבעה ברקן בע"מ	62.5
חברות מאוחדות באיחוד יחסי	
Rila view Development Ltd.	50
Balkanity Group Jsc(**לשעבר** Tidhar Bulgaria JSC**)**	33
Arbanasi Hills Ltd.	29
Lozenec Investment Group Ltd.	23

נספח א' - רשימת ישויות מוחזקות (המשך)

שם הישות	31 בדצמבר 2025 שיעור ההחזקה %
עסקאות משותפות ו/או שותפויות	
תדהר ייזום כצנלסון בת ים, שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום (2016), שותפות מוגבלת	100
תדהר מיזם מניבים, שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום שתיים (2017), שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום לה גווארדיה, שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום הזוהר, שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום שתיים (2017), שותפות מוגבלת	100
תדהר נכסים גלילות, שותפות מוגבלת	100
תדהר גלובל ייזום, שותפות מוגבלת	100
תדהר אינווסטמנט 2 (2018), שותפות מוגבלת	100
תדהר אינווסטמנט שלוש, שותפות מוגבלת	100
תדהר בניה ונכסים 1 (2019), שותפות מוגבלת	100
תדהר ייזום אבן יהודה, שותפות מוגבלת (לשעבר: תדהר ייזום 4 (2019), שותפות מוגבלת)	100
תדהר אינווסטמנט שלוש (2019), שותפות מוגבלת	100
תדהר אינווסטמנט 1, שותפות מוגבלת	100
Tidhar Pelican GmbH & Co. KG	85
תדהר ייזום הדפנה, שותפות מוגבלת (לשעבר תדהר תדהר ייזום 3 (2018), שותפות מוגבלת)	51
עסקה משותפת - בינוי פינוי קריית אונו	50
עסקה משותפת - פלורנטין ויליג'	50
עסקה משותפת - עדי'ס מרינה	50
עסקה משותפת - בר כוכבא בני - ברק	50
עסקה משותפת - שמי בר (י.א.) בע"מ ותדהר ייזום עמינדב בע"מ	50
עסקה משותפת – אגם 3 נתניה	50
עסקה משותפת - תדהר רוגובין על איילון	50
עסקה משותפת - תדהר על הפארק פסגות אפק	50
עסקה משותפת - תדהר יוניון גבעתיים	50
עסקה משותפת ראול ולנברג	43.5
עסקה משותפת גבעת שמואל מגרש 13	40
עסקה משותפת גבעת שמואל מגרש 16	25
עסקה משותפת – אולפני הרצליה	24.5
עסקה משותפת - סי טאוור	24.13
עסקה משותפת - תדהר יוניון ערבי נחל	20
עסקה משותפת – הוד השרון 1007	33
עסקה משותפת – הוד השרון 1009	33
עסקה משותפת – תדהר בין השדרות	45

נספח א' - רשימת ישויות מוחזקות (המשך)

שם הישות	31 בדצמבר 2025 שיעור ההחזקה %
חברות ושותפויות כלולות	
שותפות מרכז זד"ל	50
נופי אחיסמך, שותפות מוגבלת	50
נופי הר נוף, שותפות מוגבלת	50
תדהר בכיכר המדינה בע"מ	50
תדהר בני ברית בע"מ	50
תדהר השקעות רמתיים בע"מ	50
תדהר רוגובין בע"מ	50
רוגובין - תדהר היי טק פארק בע"מ	50
ר.ש.ת מרינה (הרצליה) בע"מ	50
תדהר סופרין מגדל השחר בע"מ	50
תדהר יובלים בע"מ	50
תדהר השקעות קומות הבורסה בע"מ (לשעבר: תדהר השקעות אבא הלל בע"מ)	50
תדהר ייזום ח.מ. 12 בע"מ	50
גולדן ספורט סנטרס סי.פי.אמ 2013 - .בע"מ	50
תדהר מגדל רוטשילד בע"מ	50
שא בו אחזקות בע"מ	49.9
רוגובין תדהר על הים בע"מ	45
תדהר הראל מניבים בע"מ	45
אבן גבירול 186-188 שותף כללי	40
רוגובין תדהר אביב - ייזום פרויקטים 2002 בע"מ	33
תדהר אקו-קיר בע"מ	33
מגדל ספיר (בית אילן) ניהול ואחזקה בע"מ (חברת הניהול רוגובין תדהר אביב בע"מ)	33
Venture Bulgaria Limited	8

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

קבוצת תדהר בע"מ

תמצית נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר 2025

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 6232525-3-972+
פקס 5622555-3-972+
ey.com

לכבוד

בעלי המניות של קבוצת תדהר בע"מ

רעננה

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על מידע כספי נפרד</u>

<u>לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),הדג התש"ל-1970</u>

חוות הדעת

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 של קבוצת תדהר בע"מ (להלן: "**החברה**") לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025. (להלן: "**המידע הכספי הנפרד**") .

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ- 296,182 אלפי ש"ח וכ- 227,401 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, בהתאמה, ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלה לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025 הסתכם לסך של כ-42,447 אלפי ש"ח, כ-21,795 אלפי ש"ח וכ-32,835 אלפי ש"ח. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד הוכן, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.

בסיס לחוות הדעת

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. חובותינו על פי תקנים אלה מתוארות בפיסקת חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של המידע הכספי הנפרד. אנו בלתי תלויים בחברה בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בעניין אי תלות ומניעת ניגוד עניינים של רואה החשבון המבקר בישראל. כמו כן, קיימנו את חובות האתיקה האחרות שלנו בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ותקנות מכוחו. אנו סבורים שראיות הביקורת אשר הושגו הן נאותות ומספיקות על מנת להוות בסיס לחוות דעתנו.

חובות של הדירקטוריון וההנהלה למידע הכספי הנפרד

הדירקטוריון וההנהלה אחראים להכנה ולהצגה של המידע הכספי הנפרד בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970, ולבקרה הפנימית הנחוצה בהתאם לקביעת הדירקטוריון וההנהלה על מנת לאפשר הכנת מידע כספי נפרד ללא הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות.

בהכנת המידע הכספי הנפרד , הדירקטוריון וההנהלה אחראים להעריך את יכולת החברה להמשיך ולפעול כעסק חי, לתת גילוי, ככל שנדרש, לעניינים הקשורים לעסק חי והן ליישם בסיס חשבונאי של עסק חי, במידע הכספי הנפרד אלא אם הדירקטוריון וההנהלה מתכוונים לפרק או להפסיק את פעילות החברה או שאין להם חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 972-3-6232525+
פקס 972-3-5622555+
ey.com

חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של המידע הכספי הנפרד

המטרות שלנו הן להשיג מידה סבירה של ביטחון כי המידע הכספי הנפרד אינו כולל הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות, בכדי לתת את הדוח המיוחד של רואה החשבון המבקר הכולל את חוות דעתנו. מידה סבירה של ביטחון היא רמה גבוהה של ביטחון, אך היא אינה מהווה ערובה לכך שביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל תגלה תמיד הצגה מוטעית מהותית כאשר היא קיימת. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מתרמית או מטעות והן נחשבות מהותיות אם, בנפרד או במצטבר, ניתן לצפות באופן סביר שהן ישפיעו על ההחלטות הכלכליות של משתמשים אשר התקבלו על בסיס המידע הכספי הנפרד.
בביקורת המבוצעת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אנו מפעילים שיקול דעת מקצועי ושומרים על ספקנות מקצועית במהלך הביקורת. בנוסף אנו:

- מזהים ומעריכים את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוח הכספי הנפרד, בין שמקורה בתרמית או בטעות, מתכננים ומבצעים נוהלי ביקורת במענה לאותם סיכונים, ומשיגים ראיות ביקורת נאותות ומספיקות על מנת לבסס חוות דעתנו. הסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מתרמית גבוה יותר מהסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מטעות, שכן תרמית עלולה להיות כרוכה בקנוניה, זיוף, השמטות מכוונות, מצג שווא בזדון או עקיפה של בקרה פנימית.

- משיגים הבנה של הבקרה הפנימית הרלוונטית לביקורת על מנת לתכנן נוהלי ביקורת מתאימים בנסיבות העניין.

- מעריכים את נאותות המדיניות החשבונאית שיושמה ואת סבירותם של האומדנים החשבונאיים והגילויים הקשורים אשר נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה.

- מגיעים למסקנה בקשר לנאותות קביעת הדירקטוריון וההנהלה בדבר קיומה של הנחת העסק החי, וכן, בהתבסס על ראיות הביקורת אשר השגנו, האם קיימת אי ודאות מהותית הקשורה לאירועים או מצבים העלולים להטיל ספקות משמעותיים ביכולתה של החברה להמשיך כעסק חי. אם הגענו למסקנה כי קיימת אי ודאות מהותית, נדרש מאיתנו להפנות את תשומת הלב בדוח המיוחד שלנו לגילויים הקשורים למידע הכספי הנפרד או, אם גילויים אלו אינם מספקים, לכלול שינוי מהנוסח האחיד של הדוח המיוחד. מסקנותינו מבוססות על ראיות ביקורת אשר הושגו עד למועד הדוח המיוחד שלנו. יחד עם זאת, אירועים או מצבים עתידיים עלולים לגרום לחברה שלא להמשיך לפעול כעסק חי.

- מעריכים את ההצגה בכללותה, המבנה והתוכן של המידע הכספי הנפרד, לרבות הגילויים, והאם המידע הכספי הנפרד הוכן , מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.

אנו מתקשרים עם הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, את ההיקף ועיתוי הביקורת המתוכננים וממצאי ביקורת משמעותיים, לרבות ליקויים משמעותיים בבקרה פנימית שרואה החשבון המבקר מזהה במהלך הביקורת.

תל אביב,
30 במרץ, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר, 2025, (להלן - דוחות כספיים מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

	ליום 31 בדצמבר 2025	ליום 31 בדצמבר 2024
	מבוקר	מבוקר
	אלפי ש"ח	
<u>נכסים שוטפים</u>		
מזומנים ושווי מזומנים	315,873	153,401
השקעות לזמן קצר	46,344	112,731
חייבים ויתרות חובה	15,604	7,460
	377,821	273,592
<u>נכסים לא שוטפים</u>		
הלוואות, פקדונות לזמן ארוך ונגזרים משובצים	16,732	2,933
הלוואות והשקעות בחברות מוחזקות	3,039,676	2,898,568
רכוש קבוע, נטו	1,123	-
מיסים נדחים	8,700	-
	3,066,231	2,901,501
	3,444,052	3,175,093
<u>התחייבויות שוטפות</u>		
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים	283,939	269,274
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	274	862
זכאים ויתרות זכות	31,692	24,893
	315,905	295,029
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>		
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	920,515	748,304
הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים	8	8
נגזרים משובצים	-	24,000
	920,523	772,312
<u>הון</u>		
הון מניות	- *)	- *)
פרמיה על מניות	610,390	684,413
יתרת רווח	1,382,771	1,443,377
קרנות הון ואחרים	214,463	53,985
מניות באוצר	-	(74,023)
	2,207,624	2,107,752
	3,444,052	3,175,093

*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש"ח.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

30 במרץ , 2026

תאריך אישור הדוחות הכספיים	גיל גבע יו"ר הדירקטוריון	אורי לוין מנכ"ל	יהונתן צברי סמנכ"ל כספים

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	מבוקר		
	אלפי ש"ח		
הכנסות מדמי ניהול	42,531	39,763	36,294
הוצאות הנהלה וכלליות	(42,531)	(44,635)	(36,294)
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו	153,866	168,850	63,378
רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות	153,866	163,978	63,378
הכנסות (הוצאות) אחרות	102	(59)	-
רווח תפעולי	153,968	163,919	63,378
הכנסות מימון, נטו	51,218	2,199	65
רווח לפני מסים על ההכנסה	205,186	166,118	63,443
הטבת מס (מסים על הכנסה)	1,682	(2,504)	-
רווח נקי המיוחס לחברה	206,868	163,614	63,443
סכומים אשר מסווגים או יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	(6,622)	(3,319)	5,305
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	(6,622)	(3,319)	5,305
סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה	200,246	160,295	68,748

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
	מבוקר		
	אלפי ש"ח		
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה</u>			
רווח נקי המיוחס לחברה	206,868	163,614	63,443
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:			
תשלום מבוסס מניות	17,070	23,004	14,496
הכנסות מימון, נטו *)	(51,218)	(2,199)	(65)
רווח בגין חברות מוחזקות	(153,866)	(168,850)	(63,378)
הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו	(102)	59	-
פחת והפחתות רכוש קבוע	306	-	-
מסים על הכנסה (הטבת מס)	(1,682)	2,504	-
	(189,492)	(145,482)	(48,947)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:			
שינוי בחייבים ויתרות חובה	2,040	12,127	38,136
שינוי בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות.	(7,069)	(21,548)	(5,063)
	(5,029)	(9,421)	33,073
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:			
מסים ששולמו, נטו	(1,866)	-	-
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה	10,481	8,711	47,569

*) לפרטים נוספים בדבר הכנסות מימון מנגזרים משובצים ראה באור 22ב' בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
		מבוקר	
		אלפי ש"ח	
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה			
שינוי בהשקעות לזמן קצר	70,313	(108,532)	-
ריבית שהתקבלה	1,092	4,645	-
שינוי בהלוואות, השקעות ושטרי הון לחברות מוחזקות	67,711	48,400	(738,162)
רכישת רכוש קבוע	(1,429)	-	-
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה	137,687	(55,487)	(738,162)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה			
ריבית ששולמה	(41,711)	(38,430)	-
הנפקת מניות, נטו	-	233,575	385,277
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(109,035)	(144,376)	-
קבלת (פירעון) הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	(24,197)	(13,607)	15,830
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	350,000	275,000	275,000
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים	(160,753)	(162,926)	(80,750)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה	14,304	149,236	595,357
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	162,472	102,460	(95,236)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה	153,401	50,941	146,177
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה	315,873	153,401	50,941

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

א. <u>כללי</u>

1. מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 31 בדצמבר, 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.

2. מדיניות חשבונאית

המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן:

א. הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט השקעות בחברות מוחזקות.

ב. השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות כפי שמוצגים בדוחות המאוחדים של החברה.

ג. סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.

ד. חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המוצגים בדוחות המאוחדים של החברה בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.

ה. סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ו. הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.

ז. יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח או הפסד באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים.

ב. <u>גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה</u>

1. <u>זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה (אלפי ש"ח)</u>

ליום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**
הוצאות לשלם	11,498	5,667
עובדים ומוסדות בגין שכר	647	498
הפרשה לחופשה והבראה	512	421
ריבית לשלם	12,327	10,653
	24,984	17,239

ב. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך)

2. סיכון נזילות המיוחס לחברה (אלפי ש"ח)

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

31 בדצמבר, 2025	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מעל 5 שנים	סה"כ
מוסדיים ואחרים	237,663	233,889	256,996	204,461	306,570	1,239,579
זכאים ויתרות זכות	24,037	-	-	-	-	24,037
ספקים והמחאות לפרעון	274	-	-	-	-	274
	261,974	233,889	256,996	204,461	306,570	1,263,890

31 בדצמבר, 2024	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מעל 5 שנים	סה"כ
מוסדיים ואחרים	191,796	220,651	194,655	194,486	206,707	1,008,295
זכאים ויתרות זכות	17,520	-	-	-	-	17,520
ספקים והמחאות לפרעון	862	-	-	-	-	862
	210,178	220,651	194,655	194,486	206,707	1,026,677

ב. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך)

3. תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS9 (אלפי ש"ח)

31 בדצמבר, 2025	**בהצמדה למדד המחירים לצרכן**
הלוואות ממוסדיים	1,118,449
	1,118,449

31 בדצמבר, 2024	**בהצמדה למדד המחירים לצרכן**
הלוואות ממוסדיים	907,388
	907,388

ג. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה

מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

1. חוקי המס החלים על החברה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

2. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על הרווח הריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

3. שומות מס המיוחסות לחברה

שומות מס סופיות

לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2020.

ג. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (המשך)

4. מסים נדחים המיוחסים לחברה

ההרכב (אלפי ש"ח)

מאזנים ליום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**
נכסי מסים נדחים		
נכס מס בגין תשלום מבוסס מניות	**8,700**	**-**

תנועה (אלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**	**2023**
יתרה לתחילת השנה	-	-	-
נזקף לרווח או הפסד	8,700	-	-
יתרה לסוף השנה	**8,700**	**-**	**-**

מסים על הכנסה הכלולים ברווח או הפסד (אלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**	**2023**
מיסים נידחים - סה"כ הטבת מס	**8,700**	**-**	**-**

ד. הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות

יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות

1. יתרות עם חברות מוחזקות

ההרכב (אלפי ש"ח)

ליום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**
הלוואות לחברות מוחזקות (א)	1,368,518	1,013,761
הלוואות לחברות מוחזקות בדולר של ארה"ב (ב)	36,952	39,111
שטרי הון לחברות מוחזקות בדולר של ארה"ב (ג)	20,730	20,730
סה"כ הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות	**1,426,200**	**1,073,602**
יתרות חובה שוטפות עם חברות מוחזקות (ד)	9,763	2,617
קבלני משנה, ספקים וזכאים	1,076	-

א. ההלוואות לחברות בנות נשאו בשנת 2025 ריבית בשיעור שלא יפחת מ-4.43% (2024- 4.2%) להלוואה לא נקבעו מועדי פרעון.

ב. ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 8%. להלוואות לא נקבעו מועדי פרעון. ראה באור ה'(1) להלן בדבר מכירת ההשקעה בארה"ב לאחר תאריך הדיווח.

ג. שטרי ההון אינם נושאים ריבית ולא ניתנים לפרעון לפני חלוף 5 שנים ממועד הנפקתם. ראה באור ה'(1) להלן בדבר מכירת ההשקעה בארה"ב לאחר תאריך הדיווח.

ד. יתרות חובה עם חברות מוחזקות נשאו בשנת 2025 ריבית בשיעור של 6% (2024 - 6%).

2. עסקאות עם חברות מוחזקות (אלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	**2025**	**2024**	**2023**
הכנסות	42,531	39,763	36,294
השתתפות חברות מוחזקות בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה	42,531	39,763	36,294

3. הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות (אלפי ש"ח)

הכנסות מימון	77,128	67,179	54,018

ה. אירועים לאחר תאריך הדיווח:

(1) לעניין מכירת חברת כלל פעילותה ונכסיה של תדהר ארה"ב ראה באור 28ה'(7) בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

(2) לפרטים נוספים בדבר אירוע פרופורמה ראה באור 28ה'(6) בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025.

<u>דוח אירועים כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969</u>

להלן פרטים בדבר אירועים (כהגדרת המונח בתקנה 56 א(ג) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969) ("**אירועים**") אשר אירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של קבוצת תדהר בע"מ ("**החברה**") ליום 31 בדצמבר 2025 (הכוללים ביאור פרופורמה) אשר נחתמו ביום 30 במרץ 2026 ואשר מצורפים לתשקיף החברה להלן ("**הדוח הכספי**") ועד למועד הגשת טיוטת התשקיף:

נכון למועד זה, לא אירעו אירועים (כמשמעם בתקנה האמורה) מהותיים לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של קבוצת תדהר בע"מ אשר נחתמו ביום 30 במרץ 2026 ועד למועד הגשת טיוטת התשקיף, למעט אלו המפורטים להלן:

1. <u>סיום התקשרות בהסכמי שירותים עם בעלי שליטה</u>

ביום 17 במאי, 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (להלן בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן שירותים שבין החברה לבין מר' אריה בכר, באמצעות חברת נכסי א.א בכר בע"מ, החל מיום 31.05.2026.

בהתאם להחלטות, אושר לשלם למר' אריה בכר סך של 3,000,000 ש"ח מענק בגין הנפקה ראשונה לציבור של החברה, ככל שתושלם; סך של 994,314 ש"ח בגין הודעה מוקדמת; וכן סך של 1,005,686 ש"ח מענק בגין סיום הסכם שירותים.

כמו כן, ביום 17 במאי, 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (להלן בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן שירותים שבין החברה לבין מר מרק ויסמן, באמצעות חברת סי.אי סטייבלס בע"מ, החל מיום 31.05.2026.

בהתאם להחלטות, אושר לשלם למר' ויסמן סך של 1,800,000 ש"ח מענק בגין הנפקה ראשונה לציבור של החברה, ככל שתושלם; סך של 561,786 בגין הודעה מוקדמת; וכן סך של 438,214 ש"ח מענק בגין סיום הסכם שירותים.

<u>מובאות להלן טבלת פרופורמה המרכזת את ההתאמות לדוחות המאוחדים על הרווח והפסד אילו ההחלטות הנ"ל היו בתוקף מתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים:</u>

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

	2025		2024		2023	
	כמוצג בדוחות הכספיים	נתוני פרופורמה בגין ההסכמים הנ"ל	כמוצג בדוחות הכספיים	נתוני פרופורמה בגין ההסכמים הנ"ל	כמוצג בדוחות הכספיים	נתוני פרופורמה בגין ההסכמים הנ"ל
	אלפי ₪					
הוצאות הנהלה וכלליות	(223,562)	(217,909)	(199,120)	(193,934)	(163,661)	(159,480)
רווח נקי לשנה	211,342	215,695	204,751	208,744	65,736	68,956
רווח נקי לשנה מיוחס לבעלי מניות החברה	206,868	211,221	163,614	167,607	63,443	66,663

*) ההשפעות על הרווח למניה הבסיסי והמדולל בשנים אלו הינן זניחות.

2. ביום 17 במאי, 2026 התקבלה החלטת דירקטוריון והאסיפה הכללית (להלן בסעיף זה: "**ההחלטות**") בדבר סיום ההתקשרות לפי הסכם מתן שירותים שבין החברה לבין גב' איריס בק, באמצעות חברת סינגניה 2011 בע"מ, החל מיום 31.05.2026.
בהתאם להחלטות, אושר לשלם לגב' איריס בק סך של 80,000 ש"ח בגין הודעה מוקדמת וכן סך של 400,000 ש"ח מענק בגין סיום הסכם שירותי שיווק וייעוץ. כמו כן, החל ממועד השלמת ההנפקה, לא יחול עוד הסכם שירותי הדירקטורית של הגב' בק לפיו הינה זכאית לסך של 20,000 ש"ח, וחלף זו גב' בק תהיה זכאית לגמול דירקטורים על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני) – תש"ס 2000.
3. ביום 14 במאי, 2026, נחתמה תוספת להסכם הקמת בניין חדש והסכם שכירות - משרדי קבוצת תדהר מיום 30 במרץ, 2026. בתוספת להסכם נקבע כי היה ותוך 5 שנים ו-9 חודשים ממועד חתימת הסכם השכירות, דהיינו עד ליום 31.12.2031, טרם הושלמה הקמת המושכר בבניין החדש, באופן בו אפשר לקבוע את "כלל עלויות המשכירה בפרויקט" יפנו הצדדים לשמאי, כהגדרתו בהסכם, וינחו אותו לקבוע את מועד המסירה הצפוי, הערכה של יתרת העלויות הצפויות ובהתאם לקבוע את "כלל עלויות המשכירה בפרויקט". קביעתו של השמאי תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
4. ביום 17 במאי, 2026, נחתם הסכם בין חברה בת ("**הרוכשת**") לטייגר ג'וי השקעות ישראל בע"מ (להלן בסעיף זה: **טייגר ג'וי או המוכרת**), חברה בבעלות בעלי שליטה בחברה, אשר לפיו תרכוש הרוכשת זכויות של המוכרת בשטחי המסחר של קניון ארנה .
בהתאם להסכם, טייגר ג'וי הינה רשומה כבעלת זכויות החכירה ב- 10% מקניון ארנה הכולל שטחי מסחר, שטחים משותפים וחניות. טייגר ג'וי התקשרה בהסכם לרכישת זכויות חכירה נוספות המהוות 6% בזכויות בקניון מאת השותפים האחרים בקניון. כך שלאחר השלמת רכישת הזכויות הנוספות היא תהיה בעלת זכויות החכירה ב- 16% מהקניון (להלן בסעיף זה: "**הזכויות בקניון**"). טייגר ג'וי מחויבת לפעול מול השותפים בקניון לצורך כך שייוחדו לה זכויות החכירה בשטח ספציפי בקניון אשר מצוי מתחת למלון, כהגדרתו בהסכם (להלן – "**שטחי הממכר**") וכן 16% מהזכויות בחניון.
הרוכשת יחד עם שותף נוסף (להלן: "**השותף**"), הינן החוכרות הרשומות במגרש עליו בנוי מלון "ריץ קרלטון הרצליה" הבנוי מעל הקניון (להלן בסעיף זה: "**המלון**").
בכפוף לקיום התנאים המתלים ואי קיומו של התנאי המפסיק, כמפורט בהסכם, תוך 24 חודשים ממועד חתימת ההסכם, תרכוש הרוכשת מטייגר ג'וי מחצית מזכויותיה בקניון.
בתמורה לזכויות הנמכרות תשלם הרוכשת לטייגר ג'וי 19,100 ש"ח למ"ר לפי 5,048 מ"ר, המהווה סך כולל של 48,208,400 ש"ח בתוספת מע"מ עבור שטחי הממכר, וסך נוסף של 8,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ עבור 8% בחניון לפי שווי חניון במלואו של 100,000,000 ש"ח ובסה"כ תמורת הממכר הינה 56,208,400 ש"ח בתוספת מע"מ. הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן החל ממועד חתימת ההסכם. התמורה תשלום לפי אבני דרך הקבועות בהסכם. בנוסף, בהסכם נקבע מנגנון התאמת תמורה.
5. הסכם מיום 30 במרץ 2026 למכירת מכירת שטחי תעסוקה בפרויקט CU התעדכן ופוצל לשני הסכמים נפרדים. הסכם אחד מיום 4 במאי, 2026 אשר נחתם מול בעל השליטה לרכישת שתי יחידות בשטח כולל של 145.7 מ"ר בפרויקט ברמת החייל (ראול וולנברג), תל אביב (להלן בסעיף זה: "**פרויקט CU**"), בתמורה כוללת בסך של 2,185,500 ש"ח בתוספת

מע״מ, לפי לוח תשלומים מוסכם. לבעל השליטה ניתנו אופציות מוגבלות בזמן לרכישת שטחי אחסנה וחניות במחיר מוסכם ולרכישה של יחידה נוספת, בכפוף לזכות ראשונים של השוכר.

הסכם שני מיום 3 במאי, 2026 נחתם מול קרובו של בעל השליטה לרכישת שתי יחידות בשטח כולל של 101.25 מ״ר בפרויקט פרויקט CU, בתמורה כוללת בסך של 3,550,000 ש״ח בתוספת מע״מ לפי לוח תשלומים מוסכם. לקרובו של בעל השליטה ניתנו אופציות מוגבלות בזמן לרכישת שטחי אחסנה וחניות במחיר מוסכם.

6. ביום 17 במאי, 2026, נחתם הסכם לפירעון ההלוואה למימון ההון העצמי עבור הנכס בהקמה ראול וולנברג בתל אביב, כמפורט בביאור 18(א)(3), בסכום כולל של כ-15,043 אלפי ש״ח.
7. ביום 3 במאי, 2026, נחתם הסכם לרכישת דירה על ידי קרובו של בעל שליטה בסכום של כ- 11.87 מיליון ש״ח.

בכבוד רב,

_____	_____	_____
גיל גבע	אורי לוין	יוני צברי
יו״ר הדירקטוריון	מנכ״ל	סמנכ״ל כספים

פרק 10: פרטים נוספים

10.1. **חוות דעת עורך דין**

החברה קיבלה את טיוטת חוות הדעת המשפטית הבאה:

FISCHER
F|B|C|&|Co
[redacted] www.fbclawyers.com
דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103 | טל. 972.3.694.4111, פקס. 972.3.609.1116

17 במאי 2026

לכבוד
קבוצת תדהר בע"מ
("החברה")

שלום רב,

הנדון: טיוטת תשקיף להשלמה של הנפקה, הצעת מכר, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה מיום [__] במאי 2026 ("התשקיף")

הרינו לאשר בזאת כי:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי התשקיף וניירות הערך הקיימים בהון החברה תוארו נכונה בתשקיף, שעל פיו בכוונת החברה להציע את ניירות הערך המוצעים כאמור.
2. החברה מוסמכת להציע את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף באופן המתואר בתשקיף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.

אנו מסכימים כי טיוטת חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,

בועז נוימן, עו"ד רונית אייזן אתגר, עו"ד אב כהן זלצמן, עו"ד

פישר (FBC & CO.)

החברה קיבלה את טיוטת חוות הדעת המשפטית הבאה:

FISCHER
F|B|C|&|Co
www.fbclawyers.com
דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103 | טל. 972.3.694.4111, פקס. 972.3.609.1116

17 במאי 2026

לכבוד
מר גיל גבע
("המציע")

שלום רב,

הנדון: טיוטת תשקיף להשלמה של הנפקה, הצעת מכר, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה מיום [___] במאי 2026 ("התשקיף")

הרינו לאשר בזאת כי:

כי שם המציע נכלל בתשקיף והוא מוסמך להציע את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ובאופן המתואר בתשקיף.

אנו מסכימים כי טיוטת חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,

בועז נוימן, עו"ד רונית אייזן אתגר, עו"ד אב כהן זלצמן, עו"ד

פישר (FBC & CO.)

10.2. **<u>הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים</u>**

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים, למעט כמפורט בסעיף 3.3 לפרק 3 בתשקיף.

10.3. **<u>עיון במסמכים</u>**

עותק מהתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il וכן במשרדי החברה ברחוב התדהר 14, רעננה, בשעות העבודה המקובלות.

פרק 11 – חתימות

החברה

קבוצת תדהר בע"מ _____

המציע

גיל גבע _____